

BỘ TƯ PHÁP

**BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI**

HỨA THỊ HỒNG

**BẢO VỆ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ TẠI BIÊN GIỚI
THÔNG QUA KIỂM SOÁT HÀNG HOÁ GIẢ MẠO VỀ
SỞ HỮU TRÍ TUỆ CỦA HẢI QUAN VIỆT NAM**

LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC

HÀ NỘI - 2023

BỘ TƯ PHÁP

**BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI**

HỨA THỊ HỒNG

**BẢO VỆ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ TẠI BIÊN GIỚI
THÔNG QUA KIỂM SOÁT HÀNG HOÁ GIẢ MẠO VỀ
SỞ HỮU TRÍ TUỆ CỦA HẢI QUAN VIỆT NAM**

LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC

Chuyên ngành: Luật Dân sự và Tổ tụng dân sự

Mã số: 62 380 103

Người hướng dẫn khoa học: 1. PGS. TS. Vũ Thị Hải Yến

2. TS. Nguyễn Như Quỳnh

HÀ NỘI - 2023

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu khoa học độc lập của riêng tôi.

Các kết quả nêu trong Luận án chưa được công bố trong bất kỳ công trình nào khác. Các số liệu trong Luận án là trung thực, có nguồn gốc rõ ràng, được trích dẫn đúng theo quy định.

Tôi xin chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực của Luận án này./.

Tác giả luận án

Hứa Thị Hồng

LỜI CẢM ƠN

Với sự kính trọng và biết ơn sâu sắc, NCS xin bày tỏ lời tri ân tới PGS.TS. Vũ Thị Hải Yến và TS. Nguyễn Như Quỳnh - hai người hướng dẫn khoa học đã tận tình chỉ bảo, giúp đỡ NCS trong quá trình thực hiện Luận án.

NCS xin chân thành cảm ơn các thầy, cô giáo trong Ban Giám hiệu, Khoa Pháp luật Dân sự, Khoa Sau đại học Trường Đại học Luật Hà Nội; các chuyên gia về SHTT công tác tại Thanh tra Bộ Khoa học - Công nghệ và Cục Sở hữu trí tuệ; Lãnh đạo Tổng cục Hải quan, Lãnh đạo Cục Điều tra chống buôn lậu, Lãnh đạo Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn, các anh chị đồng nghiệp công tác tại Cục Giám sát quản lý, Vụ Pháp chế và Cục Điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan Lạng Sơn, gia đình, bạn bè đã quan tâm, chia sẻ, động viên, khuyến khích, giúp đỡ, đóng góp ý kiến quý báu và tạo nhiều điều kiện thuận lợi để NCS hoàn thành Luận án./.

TÁC GIẢ LUẬN ÁN

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

STT	TỪ VIẾT TẮT	TỪ VIẾT ĐẦY ĐỦ
1	ACTA	Hiệp định thương mại về chống hàng giả
2	ASEAN	Hiệp hội các nước Đông Nam Á
3	BCĐ 389 QG	Ban chỉ đạo quốc gia về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả
4	CBP	Cơ quan Hải quan và bảo vệ biên giới Hoa Kỳ
5	CPTPP	Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương
6	EVFTA	Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Liên minh Châu Âu
7	EU	Liên minh Châu Âu
8	FTA	Hiệp định thương mại tự do
9	SHCN	Sở hữu công nghiệp
10	SHTT	Sở hữu trí tuệ
11	TRIPs	Hiệp định về các khía cạnh thương mại liên quan đến sở hữu trí tuệ
12	NCS	Nghiên cứu sinh
13	QTG	Quyền tác giả
14	QLQ	Quyền liên quan
15	USD	Đồng Đô la Mỹ
16	RMB	Đồng Nhân dân tệ
17	UBND	Ủy ban nhân dân
18	WCO	Tổ chức Hải quan thế giới
19	WIPO	Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới
20	WTO	Tổ chức Thương mại thế giới
21	XC	Xuất cảnh
22	NC	Nhập cảnh

DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ

STT	TÊN BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ
1	Hệ thống bảng biểu
Bảng 1:	So sánh đăng ký kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT tại biên giới Việt Nam và một số nước.
Bảng 2:	So sánh hoạt động kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT trong thông quan với kiểm soát ngoài thông quan.
Bảng 3:	Kết quả tiếp nhận và xử lý Đơn đăng ký kiểm soát hàng hoá XNK về SHTT.
Bảng 4:	Kết quả phát hiện, bắt giữ các vụ việc vi phạm về hàng hoá giả mạo về SHTT của Hải quan giai đoạn 2014 – 2021.
Bảng 5:	Số liệu bắt giữ hàng hoá giả mạo về SHTT của Hải quan thống kê theo nguồn phát hiện giai đoạn 2014 – 2021.
Bảng 6:	Hệ thống thông tin nghiệp vụ về thực thi quyền SHTT của Hải quan.
2	Hệ thống sơ đồ
Sơ đồ 1:	Quy trình tiếp nhận và xử lý Đơn yêu cầu kiểm soát hàng hoá xuất nhập khẩu giả mạo về SHTT.
Sơ đồ 2:	Quy trình kiểm soát hàng hoá xuất khẩu giả mạo về SHTT trong thông quan.
Sơ đồ 3:	Quy trình kiểm soát hàng hoá xuất khẩu giả mạo về SHTT của lực lượng kiểm soát hải quan.
Sơ đồ 4:	Quy trình kiểm soát hàng hoá xuất khẩu giả mạo về SHTT trước thông quan.
Sơ đồ 5:	Quy trình kiểm soát hàng hoá xuất khẩu giả mạo về SHTT sau thông quan.
Sơ đồ 6:	Bộ tiêu chí nhận diện hàng hoá giả mạo về SHTT.
Sơ đồ 7:	Cơ cấu tổ chức của Hải quan Việt Nam về kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT.
Sơ đồ 8:	Hệ thống quản lý Hải quan thông minh về SHTT.

DANH MỤC PHỤ LỤC

STT	TÊN PHỤ LỤC	TRANG
Phụ lục 1	Lược sử pháp luật Việt Nam về bảo vệ quyền SHTT tại biên giới thông qua kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT.	205
Phụ lục 2	Vị trí, vai trò và cơ cấu tổ chức của Hải quan Việt Nam trong kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT.	214
Phụ lục 3	Hồ sơ mẫu đăng ký kiểm soát hàng hoá XK giả mạo về SHTT tại cơ quan Hải quan.	221
Phụ lục 4	Bảng mã loại hình xuất khẩu, nhập khẩu và hướng dẫn sử dụng.	236
Phụ lục 5	Mô hình Hải quan thông minh về kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT.	248
Phụ lục 6	Một số vụ việc vi phạm về hàng hoá giả mạo về SHTT do Hải quan phát hiện, bắt giữ.	269
Phụ lục 7	Bộ câu hỏi phỏng vấn liên quan đến đề tài Luận án.	299
Phụ lục 8	Tổng hợp các kiến nghị hoàn thiện pháp luật liên quan đến đề tài Luận án.	302

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU.....	1
1. Tính cấp thiết của việc nghiên cứu đề tài.....	1
2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài	3
2.1. Mục đích nghiên cứu.....	3
2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu	3
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài	4
3.1. Đối tượng nghiên cứu của Luận án	4
3.2. Phạm vi nghiên cứu của Luận án	4
4. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu	5
4.1. Phương pháp luận.....	5
4.2. Phương pháp nghiên cứu.....	5
5. Những đóng góp mới của Luận án	5
6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của Luận án	7
7. Kết cấu của Luận án	7
TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ THUYẾT.....	8
CỦA ĐỀ TÀI LUẬN ÁN.....	8
1. Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án	8
1.1. Các công trình nghiên cứu đã công bố liên quan đến đề tài luận án.....	8
1.1.1. Các công trình khoa học bằng tiếng Việt	8
1.1.2. Các công trình nghiên cứu bằng tiếng nước ngoài	16
1.2. Đánh giá kết quả nghiên cứu các vấn đề thuộc phạm vi nghiên cứu của Luận án	21
1.2.1. Về mặt lý luận	21
1.2.2. Thực trạng pháp luật và thực tiễn hoạt động kiểm soát hàng hoá giả mạo về sở hữu trí tuệ của Hải quan Việt Nam	23
1.2.3. Kiến nghị hoàn thiện pháp luật Việt Nam và nâng cao hiệu quả kiểm soát hàng hoá giả mạo về sở hữu trí tuệ của Hải quan Việt Nam.....	25
1.3. Kết luận chung về tình hình nghiên cứu đề tài luận án.....	26

2. Hệ thống các vấn đề thuộc nội dung nghiên cứu của luận án.....	27
2.1. Một số vấn đề lý luận về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ tại biên giới thông qua kiểm soát hàng hóa giả mạo về sở hữu trí tuệ.....	27
2.2. Thực trạng pháp luật và thực tiễn kiểm soát hàng hoá giả mạo về sở hữu trí tuệ của Hải quan Việt Nam	28
2.3. Định hướng, kiến nghị hoàn thiện pháp luật và giải pháp nâng cao hiệu quả kiểm soát hàng hoá giả mạo về sở hữu trí tuệ của Hải quan Việt Nam	28
3. Cơ sở lý thuyết của đề tài luận án.....	29
3.1. Câu hỏi và giả thuyết nghiên cứu.....	29
3.2. Lý thuyết nghiên cứu đề tài luận án	31
CHƯƠNG 1. NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ BẢO VỆ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ TẠI BIÊN GIỚI THÔNG QUA KIỂM SOÁT HÀNG HÓA GIẢ MẠO VỀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ	34
1.1. Lý luận về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ tại biên giới.....	34
1.1.1. Khái quát về quyền sở hữu trí tuệ	34
1.1.2. Lý luận về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ	40
1.1.2.1. Khái niệm, đặc điểm của bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ	40
1.1.2.2. Cơ sở lý luận của bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ	44
1.1.2.3. Các biện pháp bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ	49
1.1.3. Khái quát về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ tại biên giới	50
1.1.3.1. Khái niệm, đặc điểm của bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ tại biên giới.....	50
1.1.3.2. Các biện pháp bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ tại biên giới.....	55
1.2. Lý luận về hàng hoá giả mạo về sở hữu trí tuệ.....	60
1.2.1. Quan niệm về hàng giả và hàng hoá giả mạo về sở hữu trí tuệ	60
1.2.1.1. Quan niệm về hàng giả.....	60
1.2.1.2. Quan niệm về hàng hoá giả mạo về sở hữu trí tuệ.....	64
1.2.2. Đặc điểm hàng hoá giả mạo về sở hữu trí tuệ.....	68
1.2.3. Tiêu chí nhận diện hàng hoá giả mạo về sở hữu trí tuệ.....	69
1.2.4. Phân biệt hàng hoá giả mạo về sở hữu trí tuệ với hàng hoá xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ khác	71

1.3. Lý luận về kiểm soát hàng hoá giả mạo về sở hữu trí tuệ	75
1.3.1. Khái niệm, đặc điểm kiểm soát hàng hoá giả mạo về sở hữu trí tuệ	75
1.3.2. Nguyên tắc kiểm soát hàng hoá giả mạo về sở hữu trí tuệ	80
1.3.3. Nội dung, vai trò và xu hướng điều chỉnh pháp luật kiểm soát hàng hoá giả mạo về sở hữu trí tuệ.....	81
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1	85
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VÀ THỰC TIỄN KIỂM SOÁT HÀNG HOÁ GIẢ MẠO VỀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ CỦA HẢI QUAN VIỆT NAM	87
2.1. Thực trạng pháp luật kiểm soát hàng hoá giả mạo về sở hữu trí tuệ của Hải quan	87
2.1.1. Thẩm quyền kiểm soát hàng hoá giả mạo về sở hữu trí tuệ.....	87
2.1.1.1. Phạm vi thẩm quyền.....	87
2.1.1.2. Thẩm quyền mặc nhiên	92
2.1.2. Các biện pháp kiểm soát hàng hoá giả mạo về sở hữu trí tuệ.....	95
2.1.2.1. Kiểm tra, giám sát để phát hiện hàng hoá có dấu hiệu giả mạo về sở hữu trí tuệ	95
2.1.2.2. Tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hoá bị nghi ngờ giả mạo về sở hữu trí tuệ.....	101
2.1.3. Các biện pháp xử lý hàng hoá giả mạo về sở hữu trí tuệ	103
2.1.4. Quy trình kiểm soát hàng hoá giả mạo về sở hữu trí tuệ	104
2.1.4.1. Kiểm soát hàng hoá giả mạo về sở hữu trí tuệ trong thông quan	107
2.1.4.2. Kiểm soát hàng hoá giả mạo về sở hữu trí tuệ của lực lượng kiểm soát hải quan	110
2.2. Thực tiễn kiểm soát hàng hoá giả mạo về sở hữu trí tuệ của Hải quan Việt Nam.....	111
2.2.1. Thực hiện thẩm quyền kiểm soát hàng hoá giả mạo về sở hữu trí tuệ.....	111
2.2.1.1. Phạm vi thẩm quyền.....	111
2.2.1.2. Thẩm quyền mặc nhiên	119
2.2.2. Thực hiện biện pháp kiểm soát hàng hoá giả mạo về sở hữu trí tuệ.....	120

2.2.2.1. Biện pháp kiểm tra, giám sát để phát hiện hàng hoá có dấu hiệu giả mạo về sở hữu trí tuệ.....	120
2.2.2.2. Biện pháp tạm dừng làm thủ tục hải quan	123
2.2.3. Thực hiện biện pháp xử lý hàng hoá giả mạo về sở hữu trí tuệ	124
2.2.4. Thực hiện quy trình kiểm soát hàng hoá giả mạo về sở hữu trí tuệ.....	128
2.2.4.1. Kiểm soát hàng hóa giả mạo về sở hữu trí tuệ trước thông quan	129
2.2.4.2. Kiểm soát hàng hóa giả mạo về sở hữu trí tuệ trong thông quan	130
2.2.4.3. Kiểm soát hàng hóa giả mạo về sở hữu trí tuệ sau thông quan.....	137
2.2.4.4. Kiểm soát hàng hoá giả mạo về sở hữu trí tuệ của lực lượng kiểm soát hải quan	138
2.2.5. Phối hợp và hợp tác quốc tế trong kiểm soát hàng hoá giả mạo về sở hữu trí tuệ tại biên giới.....	139
2.2.5.1. Phối hợp với các cơ quan thực thi và chủ thể quyền sở hữu trí tuệ ...	139
2.2.5.2. Hợp tác quốc tế về kiểm soát hàng hoá giả mạo về sở hữu trí tuệ.....	143
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2.....	144
CHƯƠNG 3. ĐỊNH HƯỚNG, KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KIỂM SOÁT HÀNG HOÁ GIẢ MẠO VỀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ CỦA HẢI QUAN VIỆT NAM.....	148
3.1. Định hướng hoàn thiện pháp luật Việt Nam về kiểm soát hàng hoá giả mạo về sở hữu trí tuệ tại biên giới.....	148
3.1.1. Đáp ứng yêu cầu thực thi các cam kết quốc tế về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ tại biên giới.....	148
3.1.2. Phù hợp với thực tiễn kiểm soát hàng hoá giả mạo về sở hữu trí tuệ của Hải quan Việt Nam.....	150
3.2. Kiến nghị hoàn thiện pháp luật về kiểm soát hàng hoá giả mạo về sở hữu trí tuệ tại biên giới	151
3.2.1. Hoàn thiện quy định chung về kiểm soát hàng hóa giả mạo về sở hữu trí tuệ của Hải quan.....	151
3.2.2. Hoàn thiện quy định về thẩm quyền của Hải quan kiểm soát hàng hóa giả mạo về sở hữu trí tuệ.....	156
3.2.2.1. Thẩm quyền xử lý hàng hoá quá cảnh giả mạo về sở hữu trí tuệ	156

3.2.2.2. Thẩm quyền xử lý hàng hoá xuất khẩu giả mạo về sở hữu trí tuệ	157
3.2.2.3. Thẩm quyền mặc nhiên kiểm soát hàng hoá giả mạo về sở hữu trí tuệ	158
3.2.3. Hoàn thiện quy định về quy trình kiểm soát hàng hóa giả mạo về sở hữu trí tuệ của Hải quan Việt Nam	159
3.2.4. Hoàn thiện quy định về các biện pháp kiểm soát, các biện pháp xử lý hàng hoá giả mạo về sở hữu trí tuệ	162
3.2.4.1. Hoàn thiện quy định về các biện pháp kiểm soát hàng hoá giả mạo về sở hữu trí tuệ	162
3.2.4.2. Hoàn thiện quy định về các biện pháp xử lý hàng hoá giả mạo về sở hữu trí tuệ	163
3.3. Giải pháp nâng cao hiệu quả kiểm soát hàng hoá giả mạo sở hữu trí tuệ của Hải quan Việt Nam.....	164
3.3.1. Nâng cao năng lực kiểm soát hàng hoá giả mạo về sở hữu trí tuệ của Hải quan	164
3.3.2. Thiết lập Bộ tiêu chí nhận diện hàng hoá giả mạo về sở hữu trí tuệ.....	166
3.3.2.1. Nhóm tiêu chí về khai hải quan	168
3.3.2.2. Nhóm tiêu chí trên hồ sơ hải quan	169
3.3.2.3. Nhóm tiêu chí về hàng hoá thực tế	171
3.3.3. Xây dựng hệ thống thông tin nghiệp vụ về thực thi quyền sở hữu trí tuệ của Hải quan	173
3.3.4. Kiểm soát hàng hoá giả mạo về sở hữu trí tuệ theo mô hình hải quan thông minh.....	179
3.3.5. Tăng cường hiệu quả các hoạt động hợp tác, phối hợp	181
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3.....	184
KẾT LUẬN CHUNG.....	186
CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CÔNG BỐ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN.....	189
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	190
PHỤ LỤC	205

MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của việc nghiên cứu đề tài

Trong bản báo cáo của Phòng thương mại quốc tế ICC gọi tắt là ICC Bascap phối hợp với Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam (VIAC) về vấn đề SHTT ở Việt Nam có tên gọi “Thúc đẩy và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam”¹ đã đề cập đến ba vấn đề đáng báo động nhất về thực trạng xâm phạm quyền SHTT, bao gồm cả vấn đề hàng giả. Cụ thể: (i) Tình trạng hàng giả và hàng lậu ở mức báo động ở Việt Nam góp phần tích cực cho nền kinh tế ngầm (nền kinh tế chưa quan sát) hàng nhiều chục tỷ đô la, làm cho nhà nước thất thu thuế còn người tiêu dùng thì gánh chịu rủi ro sức khỏe. Các mặt hàng giả xuất hiện ở mọi lĩnh vực từ dệt may, mỹ phẩm, dược phẩm, rượu mạnh, thực phẩm và phần mềm; (ii) Đối tượng xâm phạm ngày càng tinh vi vì chúng sử dụng công nghệ làm giả tinh vi làm vô hiệu hóa khả năng phát hiện, trong đó chủ yếu tập trung vào giả các thương hiệu lớn; (iii) Xâm phạm quyền SHTT đang gia tăng nhanh và phổ biến trên môi trường internet.² Hoạt động kinh doanh hàng hoá giả mạo SHTT có tính siêu lợi nhuận đã gây thiệt hại lớn cho nền kinh tế và ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi ích của các doanh nghiệp và quyền lợi của người tiêu dùng. Với đặc điểm giá rẻ, chất lượng kém do được sản xuất bằng những nguyên liệu có chất lượng thấp và công nghệ sản xuất lạc hậu, hàng hoá giả mạo về SHTT luôn tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn cho người sử dụng và nguy hại cho sức khỏe người tiêu dùng. Trong đó, một bộ phận lớn hàng giả nói chung và hàng hoá giả mạo về SHTT nói riêng được nhập khẩu vào thị trường Việt Nam thông qua biên giới Việt Nam với các quốc gia láng giềng.

Kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT tại biên giới không chỉ bảo vệ quyền tài sản của các tổ chức, cá nhân, mà còn đảm bảo quyền và lợi ích xã hội trong việc khai thác và sử dụng các TSTT. Kiểm soát hàng hoá XNK liên quan đến SHTT tại biên giới đóng vai trò ngày càng quan trọng trong việc phát hiện, ngăn chặn hàng hoá giả mạo và xâm phạm quyền SHTT đưa vào thị trường trong nước.

Các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam ký kết trong thời gian qua như CPTPP, EVFTA cũng đặt ra những yêu cầu cao đối với biện pháp này. Điều 18.76.5 Hiệp định CPTPP yêu cầu các nước thành viên quy định thẩm quyền chủ động tiến

¹ <http://www.viac.vn/tin-tuc-su-kien/icc-bascap-cong-bo-bao-cao-dau-tien-ve-van-de-hang-gia-va-vi-pham-ban-quyen-tai-viet-nam-n553.html>, truy cập ngày 20/6/2022.

² <https://iccwbo.org/publication/icc-bascap-promoting-and-protecting-intellectual-property-in-vietnam/>, truy cập ngày 20/6/2022.

hành các biện pháp tại biên giới của cơ quan hải quan đối với hàng hóa XK, tập kết để XK hoặc NK bị nghi ngờ là giả mạo nhãn hiệu hoặc sao lậu QTG. Điều 12.59 Hiệp định EVFTA yêu cầu cơ quan hải quan phải chủ động trong việc phát hiện và xác định hàng hóa NK, XK bị nghi ngờ xâm phạm quyền SHTT trên cơ sở các kỹ thuật phân tích rủi ro. Hiệp định này cũng yêu cầu cơ quan phải hợp tác với chủ thể quyền, bao gồm việc cho phép cung cấp thông tin để phân tích rủi ro.³

Ở Việt Nam, cơ quan hải quan được giao nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với hàng hóa XK, NK, quá cảnh đã triển khai nhiều biện pháp nâng cao hiệu quả kiểm soát hàng hóa giả mạo về SHTT tại biên giới. Tuy nhiên hiện nay, hoạt động bảo vệ quyền SHTT tại biên giới của hải quan Việt Nam còn bộc lộ nhiều hạn chế, bất cập cần phải làm rõ cả về mặt lý luận và thực tiễn.

Một số vấn đề lý luận mang tính cốt lõi về bảo vệ quyền SHTT tại biên giới thông qua kiểm soát hàng hóa giả mạo về SHTT chưa được công trình khoa học nào nghiên cứu như: bản chất, đặc trưng của các biện pháp bảo vệ quyền SHTT tại biên giới; nhận diện hàng hóa giả mạo về SHTT, phân biệt với hàng hóa xâm phạm quyền SHTT khác; nguyên tắc, yêu cầu, phạm vi, thẩm quyền kiểm soát hàng hóa XNK giả mạo về SHTT của Hải quan chưa được làm rõ.

Hệ thống pháp luật hải quan và pháp luật SHTT hướng dẫn cơ chế kiểm soát hàng hóa giả mạo về SHTT còn nhiều bất cập và không phù hợp với thực tiễn đã hạn chế hiệu quả kiểm soát tại biên giới như: cơ chế kiểm soát và xử lý hàng hóa XK, quá cảnh giả mạo về SHTT chưa hợp lý; một số quy định pháp luật Việt Nam chưa tương thích với các điều ước quốc tế, đặc biệt là các FTA thế hệ mới; phạm vi thẩm quyền kiểm soát hàng hóa giả mạo về SHTT của Hải quan chưa thống nhất giữa các văn bản pháp luật chuyên ngành.

Thực tiễn công tác bảo vệ quyền SHTT tại biên giới thông qua kiểm soát hàng hóa giả mạo về SHTT của cơ quan hải quan còn nhiều bất cập như:

- Tình hình hàng hóa giả mạo về SHTT tại biên giới diễn biến phức tạp và có chiều hướng gia tăng. Hiệu quả đấu tranh, bắt giữ các vụ việc vi phạm còn hạn chế. Hải quan là đơn vị chịu trách nhiệm kiểm soát hàng hóa giả mạo về SHTT tại biên giới, nhưng kết quả các vụ việc vi phạm bị bắt giữ chưa cao.

³ <https://thuvienphapluat.vn/chinh-sach-phap-luat-moi/vn/hiiep-dinh-evfta/13053/ban-tieng-viet-hiiep-dinh-evfta-chuong-12-so-huu-tri-tue>

- Nhận thức của cộng đồng doanh nghiệp và người dân về pháp luật SHTT, khả năng nhận biết hàng thật - hàng giả còn hạn chế, đã gây nhiều khó khăn trong công tác bảo vệ quyền SHTT tại biên giới.

- Cơ chế phối hợp và chia sẻ thông tin giữa Hải quan và các cơ quan liên quan chưa hiệu quả, việc cung cấp và trao đổi thông tin chỉ mang tính chất vụ việc, chưa có tính hệ thống và có tính kết nối cao.

Vì những bất cập trên, đòi hỏi phải có sự nghiên cứu khái quát, tổng thể và chuyên sâu về vấn đề này để đưa ra giải pháp hoàn thiện các chế định liên quan. Do vậy, nghiên cứu sinh đã lựa chọn đề tài “Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ tại biên giới thông qua kiểm soát hàng hoá giả mạo về sở hữu trí tuệ của Hải quan Việt Nam” là hết sức cần thiết cả về lý luận và thực tiễn.

2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài

2.1. Mục đích nghiên cứu

Luận án luận giải làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn bảo vệ quyền SHTT tại biên giới thông qua kiểm soát hàng hóa giả mạo về SHTT của Hải quan; trên cơ sở đó kiến nghị những giải pháp hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả kiểm soát hàng hóa giả mạo về SHTT của Hải quan Việt Nam hiện nay.

2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu

Luận án đặt ra những nhiệm vụ chủ yếu như sau:

- Thứ nhất, phân tích, đánh giá tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước về bảo vệ quyền SHTT tại biên giới thông qua kiểm soát hàng hóa giả mạo về SHTT của cơ quan hải quan, từ đó tìm ra những nội dung cần tiếp tục làm rõ trong Luận án;
- Thứ hai, nghiên cứu hệ thống cơ sở lý luận về bảo vệ quyền SHTT tại biên giới thông qua kiểm soát hàng hoá giả mạo SHTT;
- Thứ ba, đánh giá và so sánh pháp luật quốc tế, pháp luật của một số nước với pháp luật Việt Nam về kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT của cơ quan hải quan, trên cơ sở đó rút ra bài học kinh nghiệm cho việc hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT của Hải quan Việt Nam;
- Thứ tư, phân tích, đánh giá thực trạng pháp luật Việt Nam và thực tiễn kiểm soát hàng hóa giả mạo về SHTT của Hải quan Việt Nam, tìm ra những nguyên nhân, hạn chế còn tồn tại;
- Thứ năm, đề xuất các giải pháp hoàn thiện pháp luật Việt Nam và giải pháp nâng cao hiệu quả bảo vệ quyền SHTT tại biên giới thông qua kiểm soát hàng hoá giả

mạo về SHTT của Hải quan Việt Nam.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài

3.1. Đối tượng nghiên cứu của Luận án

Đối tượng nghiên cứu của Luận án là lý thuyết và thực tiễn hoạt động bảo vệ quyền SHTT tại biên giới thông qua kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT:

- Những vấn đề lý luận về bảo vệ quyền SHTT tại biên giới thông qua kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT bao gồm: lý luận về bảo vệ quyền SHTT tại biên giới; lý luận về hàng hoá giả mạo về SHTT và kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT;
- Các vấn đề pháp lý về kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT;
- Thực tiễn hoạt động kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT của Hải quan Việt Nam;
- Các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên và pháp luật một số quốc gia về kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT với vai trò là đối tượng so sánh, đánh giá với quy định của pháp luật Việt Nam.

3.2. Phạm vi nghiên cứu của Luận án

- *Về nội dung:* Luận án tập trung nghiên cứu lý luận và thực tiễn các vấn đề pháp lý về bảo vệ quyền SHTT tại biên giới thông qua kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT. Trong đó, Luận án làm rõ các vấn đề lý luận về bảo vệ quyền SHTT tại biên giới, hàng hóa giả mạo về SHTT và hoạt động kiểm soát của Hải quan; quy định của pháp luật Việt Nam, một số Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên về kiểm soát hàng hóa giả mạo về SHTT của Hải quan và pháp luật một số nước trên thế giới; hoạt động của Hải quan về kiểm soát hàng hóa giả mạo về SHTT thông qua việc áp dụng các biện pháp kiểm soát biên giới trong điều kiện thực tiễn của Việt Nam.

- *Về không gian:* Nghiên cứu hoạt động kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT tại Việt Nam giới hạn trong phạm vi địa bàn hoạt động hải quan theo quy định của pháp luật, tập trung ở một số địa phương có kim ngạch XNK lớn, là địa bàn trọng điểm diễn ra các hoạt động buôn bán, vận chuyển hàng hóa giả mạo về SHTT qua biên giới như: thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Quảng Trị, Hà Tĩnh, Tây Ninh, Đồng Nai, Bình Dương. Hoạt động kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT tại một số nước có nhiều hoạt động hợp tác hiệu quả với Hải quan Việt Nam như: Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Nhật Bản, EU và Trung Quốc.

- *Về thời gian:* Luận án nghiên cứu hoạt động của Hải quan từ năm 2014 đến năm 2021. Đây là giai đoạn áp dụng hệ thống thông quan điện tử tự động và kết nối cơ chế một cửa quốc gia.

4. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu

4.1. Phương pháp luận

Phương pháp duy vật biện chứng và phương pháp duy vật lịch sử của chủ nghĩa Mác - Lênin là phương pháp luận được NCS sử dụng xuyên suốt trong toàn bộ quá trình nghiên cứu và giải quyết các vấn đề liên quan đến Luận án. Phương pháp này giúp NCS đưa ra các định hướng nghiên cứu và làm rõ các vấn đề lý luận và thực tiễn của đề tài nghiên cứu.

4.2. Phương pháp nghiên cứu

Để đạt được mục tiêu Luận án đặt ra, NCS sử dụng một số phương pháp nghiên cứu khoa học sau đây: phương pháp phân tích, tổng hợp, diễn giải, quy nạp; phương pháp so sánh, phương pháp khảo sát, phương pháp phỏng vấn.

- Phương pháp phân tích, tổng hợp, diễn giải, quy nạp được sử dụng xuyên suốt trong toàn bộ quá trình nghiên cứu Luận án.

- Phương pháp so sánh được sử dụng để đánh giá, đối chiếu pháp luật Việt Nam với pháp luật quốc tế, pháp luật một số nước trên thế giới liên quan đến bảo vệ quyền SHTT tại biên giới thông qua kiểm soát hàng hóa giả mạo về SHTT của Hải quan tại Chương 2 của Luận án.

- Phương pháp sơ đồ hoá, mô hình hoá được sử dụng để khái quát, đánh giá và so sánh thực trạng pháp luật và thực tiễn thực hiện pháp luật về các quy trình, thủ tục liên quan đến kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT.

- Phương pháp khảo sát thực tế được sử dụng để tổng kết thực tiễn áp dụng pháp luật về và tham khảo ý kiến chuyên gia để hoàn thiện pháp luật về kiểm soát hàng hóa giả mạo về SHTT của Hải quan Việt Nam tại Chương 2, Chương 3 của Luận án.

- Phương pháp phỏng vấn được sử dụng để đánh giá tình hình hoạt động của Hải quan về kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT; những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của lĩnh vực nghiên cứu, lựa chọn những giải pháp hiệu quả cho vấn đề nghiên cứu tại Chương 2, Chương 3 của Luận án. Đối tượng NCS phỏng vấn gồm: các nhà lãnh đạo và công chức chuyên trách bảo vệ quyền SHTT tại các Cục Hải quan, Chi cục Hải quan trọng điểm; các chuyên gia trong lĩnh vực thực thi quyền SHTT tại Cục SHTT, Thanh tra - Bộ Khoa học và Công nghệ và Tổng cục Hải quan.

5. Những đóng góp mới của Luận án

Về tổng quát, Luận án là công trình khoa học đầu tiên ở Việt Nam nghiên cứu mô hình lý thuyết tương đối chuyên sâu, toàn diện về bảo vệ quyền SHTT tại biên giới

thông qua kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT của Hải quan. Luận án cũng là công trình đầu tiên nghiên cứu, đánh giá toàn diện thực trạng pháp luật và thực tiễn kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT tại Hải quan Việt Nam hiện nay. Trên cơ sở những nghiên cứu đó, Luận án đề xuất, kiến nghị hoàn thiện pháp luật và các giải pháp cụ thể nhằm tăng cường hiệu quả kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT của Hải quan Việt Nam trong thời gian tới. Về chi tiết, luận án có những điểm mới cụ thể nổi bật sau đây:

Thứ nhất, về phương diện lý luận: Từ việc tiếp cận một cách có hệ thống và toàn diện những vấn đề lý luận về bảo vệ quyền SHTT tại biên giới thông qua kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT của Hải quan, luận án đã: (i) làm sáng tỏ cơ sở lý luận về bảo vệ quyền SHTT nói chung và bảo vệ quyền SHTT tại biên giới nói riêng; (ii) phân tích và chỉ ra được những đặc trưng của biện pháp bảo vệ quyền SHTT tại biên giới so với các biện pháp bảo vệ quyền SHTT khác; (iii) làm rõ nội hàm khái niệm hàng hoá giả mạo về SHTT, chỉ rõ các tiêu chí xác định hàng hoá giả mạo về SHTT, phân biệt nó với hàng hoá xâm phạm quyền SHTT khác; (iv) là công trình đầu tiên xây dựng mô hình lý thuyết về bảo vệ quyền SHTT tại biên giới thông qua kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT của Hải quan bao gồm các nội dung: nguyên tắc, nội dung (thẩm quyền, biện pháp kiểm soát, quy trình kiểm soát), vai trò và xu hướng điều chỉnh pháp luật về kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT. Đây là những nội dung cốt lõi, quan trọng góp phần hoàn thiện và làm sâu sắc thêm lý luận khoa học pháp lý về bảo vệ quyền SHTT nói chung và bảo vệ quyền SHTT tại biên giới nói riêng.

Thứ hai, về phương diện pháp lý và thực tiễn:

Luận án là công trình nghiên cứu độc lập, có tính hệ thống và chuyên sâu các quy định của pháp luật Việt Nam về kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT tại biên giới, từ đó làm rõ thực trạng pháp luật, những vướng mắc, bất cập tồn tại cần khắc phục, hoàn thiện.

Luận án phân tích, đánh giá pháp luật Việt Nam hiện hành về kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT tại biên giới trong tương quan so sánh với các Điều ước quốc tế Việt Nam là thành viên cũng như pháp luật một số quốc gia, từ đó đưa ra những quan điểm, nhận định về tính tương thích, tính hiệu quả của pháp luật về vấn đề này.

Luận án làm sáng tỏ thực tiễn áp dụng pháp luật về kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT tại biên giới của Hải quan Việt Nam qua những thông tin, số liệu khảo sát, vụ việc thực tế, chỉ ra những hạn chế, vướng mắc trong thực thi pháp luật và nguyên nhân dẫn đến thực trạng đó.

Thông qua việc nghiên cứu toàn diện thực trạng pháp luật và thực tiễn áp dụng

pháp luật về kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT tại biên giới của Hải quan Việt Nam, trên cơ sở tham khảo, học hỏi kinh nghiệm một số quốc gia, Luận án đã đưa ra định hướng, kiến nghị hoàn thiện pháp luật và giải pháp nâng cao hiệu quả kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT của Hải quan Việt Nam trong thời gian tới.

6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của Luận án

Những kết quả nghiên cứu của Luận án góp phần củng cố và làm sâu sắc thêm nền tảng lý luận về bảo vệ quyền SHTT, bảo vệ quyền SHTT tại biên giới thông qua kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT.

Luận án đã làm sáng tỏ thực trạng và thực tiễn áp dụng pháp luật về kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT tại Hải quan Việt Nam, qua đó tạo cơ sở khoa học cho việc đề xuất giải pháp hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT tại biên giới.

Ý nghĩa khoa học và thực tiễn quan trọng nhất của Luận án là kiến nghị hoàn thiện pháp luật và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm soát hàng hoá XNK giả mạo về SHTT. Các giải pháp, kiến nghị có giá trị tham khảo trong việc xây dựng, hoàn thiện pháp luật Việt Nam về bảo vệ quyền SHTT nói chung và bảo vệ quyền SHTT tại biên giới nói riêng, đồng thời có giá trị tham khảo cho các cơ quan chức năng trong tổ chức, thực hiện quản lý hàng hoá XNK của Hải quan.

Bên cạnh đó, Luận án sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích đối với các nhà lãnh đạo, nhà quản lý công tác trong ngành hải quan và các nhà nghiên cứu luật học ở Việt Nam trong việc xây dựng chính sách pháp luật về kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT tại biên giới.

7. Kết cấu của Luận án

Ngoài phần mở đầu, kết luận, phần tổng quan tình hình nghiên cứu, danh mục tài liệu tham khảo và các phụ lục, nội dung của Luận án bao gồm 3 chương:

Chương 1: Những vấn đề lý luận về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ tại biên giới thông qua kiểm soát hàng hoá giả mạo sở hữu trí tuệ.

Chương 2: Thực trạng pháp luật và thực tiễn kiểm soát hàng hoá giả mạo về sở hữu trí tuệ của Hải quan Việt Nam.

Chương 3: Định hướng, kiến nghị hoàn thiện pháp luật và giải pháp nâng cao hiệu quả kiểm soát hàng hoá giả mạo về sở hữu trí tuệ của Hải quan Việt Nam.

TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ THUYẾT CỦA ĐỀ TÀI LUẬN ÁN

1. Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án

1.1. Các công trình nghiên cứu đã công bố liên quan đến đề tài luận án

1.1.1. Các công trình khoa học bằng tiếng Việt

1.1.1.1. Đề tài nghiên cứu khoa học

- Đề tài khoa học cấp Bộ Tài chính (2012) “*Xây dựng chiến lược thực thi quyền sở hữu trí tuệ tại biên giới của Hải quan Việt Nam*” của ThS. Vũ Hồng Loan. Tác giả đánh giá những thành tựu, hạn chế về thực thi quyền SHTT tại biên giới của Hải quan Việt Nam, kinh nghiệm một số quốc gia và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam. Từ đó, tác giả đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả thực thi quyền SHTT tại biên giới.

- Đề tài khoa học cấp Bộ Khoa học Công nghệ (2015) “*Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả cơ chế thực thi quyền SHTT đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế*” do TS. Nguyễn Như Quỳnh làm chủ nhiệm làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn cơ chế thực thi quyền SHTT trong bối cảnh Việt Nam tăng cường hội nhập quốc tế và kinh nghiệm một số nước. Đáng chú ý, đề tài đã phân tích, luận giải một số khó khăn, vướng mắc trong việc xác định hàng giả và hàng hóa giả mạo về SHTT khi thực thi pháp luật, đề xuất hoàn thiện pháp luật về biện pháp kiểm soát biên giới.

- Đề tài khoa học cấp Tổng cục Hải quan (2016) “*Cơ sở lý luận và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả kiểm soát hàng giả có nguồn gốc nhập khẩu đến năm 2020*” do ThS. Nguyễn Văn Thọ làm chủ nhiệm. Đề tài nghiên cứu cơ sở lý luận, thực trạng pháp luật và thực tiễn kiểm soát hàng giả có nguồn gốc nhập khẩu của Hải quan Việt Nam và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động này.

- Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường của Trường Đại học Kinh tế quốc dân (2016) “*Cơ chế thực thi nhằm chống lại các hành động xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp ở Việt Nam - so sánh với một số quốc gia*” do TS. Nguyễn Tuấn Anh làm chủ nhiệm. Đề tài đã đề cập đến vai trò, chức năng và nhiệm vụ của Hải quan là một trong những cơ quan thực thi quyền SHTT ở Việt Nam và một số nước; biện pháp kiểm soát biên giới về SHTT là một trong những biện pháp thực thi quyền SHTT để chống lại các hành vi xâm phạm quyền.

1.1.1.2. Sách, luận văn, luận án

a. Sách

- Cuốn “*Cẩm nang sở hữu trí tuệ*” năm 2006 của Tổ chức SHTT Thế giới, NXB. Văn hóa - Thông tin, Hà Nội do Cục sở hữu trí tuệ phát hành với sự cho phép

và tài trợ của WIPO. Cuốn sách đề cập đến chiếm đoạt nhãn hiệu hàng hoá và giả mạo, bắt trước nhãn hàng hoá và bao bì, xác định hành vi giả mạo và bảo hộ pháp lý chống lại hành vi làm hàng giả; phân tích, luận giải thực thi quyền SHCN, QTG và QLQ, hành vi xâm phạm QTG, xâm phạm nhãn hiệu hàng hoá và vấn đề giả mạo. Biện pháp kiểm soát biên giới là một trong những biện pháp đảm bảo thực hiện cơ chế thực thi quyền SHTT của mỗi quốc gia thực hiện nghĩa vụ thành viên của Hiệp định TRIPs.

- Cuốn chuyên khảo “*Quyền sở hữu trí tuệ*” của tác giả Lê Nết, NXB. Đại học Quốc gia TP. HCM (2005). Nội dung cuốn chuyên khảo đề cập đến quyền SHTT dưới góc độ của một quốc gia đang phát triển, phân tích những thuận lợi, khó khăn của việc bảo hộ và thực thi quyền SHTT tại Việt Nam, cam kết quốc tế mà Việt Nam cần thực hiện trong bảo hộ quyền SHTT. Tác giả cũng phân tích việc thực thi quyền SHTT về từng đối tượng cụ thể, những hạn chế chủ quan và khách quan trong hoạt động thực thi, đồng thời đề ra kiến nghị xây dựng hệ thống cơ quan thực thi quyền SHTT một cách cân bằng cho chủ sở hữu và cho người tiêu dùng, phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

- Cuốn “*Sách trắng về các vấn đề thương mại, đầu tư tại Việt Nam*” do Phòng thương mại Châu Âu tại Việt Nam (Eurocham) phát hành từ năm 2012 đến 2017. Các cuốn sách cho rằng, vấn đề hàng giả và vi phạm quyền SHTT vẫn phổ biến, đe dọa nghiêm trọng đến sự phát triển thương mại bền vững, việc thực thi các quyền SHTT ở Việt Nam vẫn rơi vào tình trạng thiếu hụt những yếu tố cần thiết để thu hút các ngành sản xuất giá trị gia tăng công nghệ cao. Eurocham nhận định việc thực thi quyền SHTT ở Việt Nam chưa được cải thiện và vẫn còn nhiều bất cập. Các cơ quan chức năng vẫn còn thiếu chuyên môn dẫn đến ảnh hưởng lớn về việc phát triển và bảo hộ quyền SHTT tại Việt Nam. Một số lượng đáng kể các doanh nghiệp và cá nhân do bị kích thích bởi mong muốn đạt được lợi nhuận nhanh chóng vẫn tiếp tục xâm phạm quyền SHTT.

b. Luận án, luận văn

- Luận án Tiến sĩ “*Vấn đề thực thi quyền sở hữu trí tuệ có yếu tố nước ngoài của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam trong giai đoạn hiện nay*” năm 2014 của Nguyễn Vĩnh Diện, Trường Đại học Luật Hà Nội. Tác giả đã phân tích khái niệm và các biện pháp thực thi quyền SHTT ở Việt Nam; tình hình vi phạm quyền SHTT trên tất cả các nhóm đối tượng của quyền SHTT; phân tích và luận giải tìm ra những nguyên nhân gây ra tình trạng trên và định hướng khắc phục. Mặc dù vậy, vấn đề bảo vệ quyền SHTT tại biên giới của cơ quan hải quan được Luận án đề cập tới chỉ ở mức độ nêu ra các quy định của pháp luật khi nghiên cứu về Hiệp định TRIPs hay chức năng phối

hợp với cơ quan công an khi đấu tranh, bắt giữ các hành vi vi phạm về SHTT.

- Luận văn Thạc sĩ, *“Thực thi quyền SHTT theo pháp luật Việt Nam và pháp luật của một số nước Đông Nam Á”* năm 2011, của tác giả Dương Đình Công, Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội. Tác giả cho rằng cơ sở pháp lý và trình tự thủ tục về bảo hộ quyền SHTT tại biên giới đã tương đối hoàn chỉnh, phù hợp với chuẩn mực quốc tế. Tuy nhiên, hoạt động thực thi quyền SHTT thông qua kiểm soát biên giới của Hải quan vẫn tồn tại những hạn chế nhất định.

- Luận văn Thạc sĩ *“Thực thi quyền sở hữu trí tuệ tại biên giới của cơ quan hải quan Việt Nam”*, năm 2011 của Trần Thị Thu Vân, Trường Đại học Luật Hà Nội và Luận văn Thạc sĩ *“Thực thi bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp của Hải quan Việt Nam đối với hàng hóa nhập khẩu”* năm 2011 của tác giả Triệu Thị Thùy Trang, Trường Đại học Kinh tế quốc dân. Các tác giả đã nghiên cứu các vấn đề lý luận, thực tiễn thực thi quyền SHTT tại biên giới của Hải quan Việt Nam; thực trạng pháp luật và tình hình thực thi quyền SHTT tại biên giới, những kết quả đạt được và hạn chế, đưa ra định hướng và giải pháp để hoàn thiện pháp luật đảm bảo phù hợp với các chuẩn mực quốc tế.

- Luận văn Thạc sĩ *“Thực thi quyền sở hữu trí tuệ bằng biện pháp kiểm soát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại Cục hải quan tỉnh Lào Cai - Thực trạng và giải pháp”*, năm 2014 của Phí Đình Mạnh, Trường Đại học Luật Hà Nội; Luận văn Thạc sĩ *“Thực thi các biện pháp kiểm soát hàng hóa xuất nhập khẩu liên quan đến SHTT qua biên giới - Thực tiễn tại tỉnh Quảng Trị”* năm 2016 của Nguyễn Thị Huệ, Trường Đại học Luật - Đại học Huế. Các tác giả đã nghiên cứu khái niệm, đặc điểm, vai trò của hoạt động thực thi quyền SHTT bằng biện pháp kiểm soát biên giới, trong đó luận giải các khái niệm về “thực thi quyền SHTT”, “bảo hộ quyền SHTT” và “bảo vệ quyền SHTT”; đưa ra các khái niệm về “thực thi quyền SHTT bằng biện pháp kiểm soát biên giới”, “thực thi các biện pháp kiểm soát hàng hoá XNK liên quan đến SHTT qua biên giới”; phân tích, đánh giá cơ sở pháp lý quốc tế và pháp luật Việt Nam về thực thi quyền SHTT bằng biện pháp kiểm soát biên giới. Tuy nhiên, do tính khu biệt của phạm vi nghiên cứu nên đề tài chỉ nghiên cứu tình hình thực thi quyền SHTT bằng biện pháp kiểm soát biên giới tại một số địa bàn cụ thể như Lào Cai, Quảng Trị.

- Luận văn Thạc sĩ *“Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu hàng hoá tại biên giới theo quy định của pháp luật Việt Nam và các Điều ước quốc tế liên quan”* 2011 của Hứa Thị Hồng, Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội; Luận văn Thạc sĩ *“Bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu hàng hoá thông qua biện pháp kiểm soát biên giới của cơ quan Hải quan”* 2012 của Trần Việt Hưng, Viện Hàm lâm

Khoa học xã hội Việt Nam; Luận văn Thạc sĩ “*Thực thi pháp luật của hải quan Việt Nam về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu hàng hóa xuất nhập khẩu*”, 2014 của Đỗ Thị Anh, Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội và Luận văn Thạc sĩ “*Áp dụng pháp luật về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu hàng hoá của Cục hải quan Quảng Ninh*” 2013 của Đoàn Thăng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

- Các tác giả đã phân tích, luận giải những vấn đề chung về nhãn hiệu hàng hóa, khái niệm, đặc điểm, nội dung và các biện pháp bảo vệ quyền SHTT tại biên giới; đánh giá thực trạng pháp luật và thực tiễn bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu thông qua biện pháp kiểm soát biên giới; trên cơ sở nghiên cứu tình hình hiện tại, đưa ra dự báo về tình hình bảo vệ quyền SHTT tại biên giới, các giải pháp nâng cao hiệu quả bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu hàng hóa do cơ quan hải quan thực hiện. Một số vướng mắc về thẩm quyền mặc nhiên của Hải quan cũng được các tác giả đánh giá và có kiến nghị về hoàn thiện pháp luật.

- Luận văn Thạc sĩ “*Pháp luật Việt Nam về kiểm soát hàng hoá xuất, nhập khẩu liên quan đến sở hữu trí tuệ*” năm 2011 của Nguyễn Minh Đức, Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Công trình đề cập đến các nguyên tắc, biện pháp, nội dung và trình tự, thủ tục kiểm soát hàng hóa XK, NK liên quan đến SHTT theo quy định của pháp luật Việt Nam. Tác giả phân tích, đánh giá thực trạng pháp luật về vấn đề nghiên cứu; luận giải những mặt tích cực, những điểm hạn chế, bất cập trong áp dụng pháp luật và đề xuất giải pháp hoàn thiện. Mặc dù không đi sâu vào nghiên cứu về kiểm soát hàng hóa giả mạo về SHTT tại biên giới, nhưng bằng việc phân tích, đánh giá các quy định của pháp luật Việt Nam, tác giả đã làm rõ cơ sở pháp lý của hoạt động kiểm soát hàng hóa XNK liên quan đến SHTT.

- Luận văn Thạc sĩ “*Xử lý xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ bằng biện pháp kiểm soát hàng hoá xuất nhập khẩu theo Luật Sở hữu trí tuệ 2005*” năm 2008 của Trương Thế Khánh Quỳnh, Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Công trình đã nghiên cứu khái niệm, các nguyên tắc, biện pháp, thẩm quyền của các cơ quan thực thi quyền SHTT theo Luật SHTT năm 2005 trong xử lý xâm phạm quyền SHTT. Theo đó, xử lý xâm phạm quyền SHTT bằng biện pháp kiểm soát hàng hóa XNK là biện pháp thuộc thẩm quyền của cơ quan hải quan. Điểm tích cực của công trình này là đã làm rõ thực tế xử lý xâm phạm quyền SHTT thông qua áp dụng biện pháp kiểm soát hàng hóa XNK, trong đó có việc xử lý xâm phạm quyền SHTT đối với hàng hóa giả mạo về SHTT; những hạn chế, bất cập trong xử lý xâm phạm quyền SHTT thông qua xử lý các vụ việc vi phạm quyền SHTT bằng biện pháp hành chính. Tuy nhiên, nội dung về

xử lý xâm phạm quyền SHTT bằng biện pháp kiểm soát biên giới giữa các văn bản pháp luật (Luật Hải quan và Luật SHTT) quy định không thống nhất, chưa được tác giả giải quyết triệt để.

c. Bài báo khoa học, tham luận hội thảo

- Bài viết “*Thực thi quyền sở hữu trí tuệ tại biên giới - Biện pháp ngăn chặn hữu hiệu đối với các hành vi vi phạm*” của Thạc sĩ Nguyễn Thái Mai, Tạp chí Luật học số 3/2004. Bài viết nêu rõ, cơ quan hải quan đã áp dụng có hiệu quả các biện pháp kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu và tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa có nghi ngờ xâm phạm quyền SHTT. Tuy nhiên, cần xem xét tăng thẩm quyền của Hải quan trong chủ động phát hiện, bắt giữ hàng vi phạm.

- Bài viết “*Bảo vệ và thực thi có hiệu quả quyền sở hữu trí tuệ của ngành hải quan - Điều kiện quan trọng để Việt Nam gia nhập WTO*”, Thạc sĩ Nguyễn Ngọc Sơn, Tạp chí Luật học số 2/2005. Tác giả phân tích đường lối của Đảng trong việc mở rộng quan hệ đối ngoại, hội nhập quốc tế; hướng phát triển của WTO; tầm quan trọng của việc bảo hộ quyền SHTT ở nước ta; vai trò của ngành hải quan trong việc thực thi bảo hộ quyền SHTT. Tác giả cũng nêu một số tồn tại, chỉ ra các nguyên nhân và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả của việc bảo vệ quyền SHTT ở Việt Nam.

- Bài viết “*Thực thi bảo hộ quyền SHTT tại cơ quan hải quan theo quy định của pháp luật Việt Nam*” của Tiến sĩ Nguyễn Hồng Bắc, Tạp chí Luật học số 3/2010. Bài viết đề cập đến phạm vi hàng hóa là đối tượng kiểm tra, giám sát trực tiếp của cơ quan hải quan có thể được kiểm soát về quyền SHTT. Tuy nhiên, điểm hạn chế của bài viết này là không có nghiên cứu cụ thể về hàng hóa xâm phạm quyền SHTT (bao gồm hàng hóa giả mạo về SHTT) và thực trạng xâm phạm quyền SHTT tại biên giới; chưa chỉ ra những khó khăn, vướng mắc về thời hạn thông báo và thời hạn tạm dừng trong quá trình áp dụng biện pháp tạm dừng làm thủ tục hải quan.

- Bài viết “*Thực thi quyền SHTT tại biên giới - So sánh quy định của Hiệp định TRIPs/WTO với pháp luật Việt Nam*” của Tiến sĩ Vũ Thị Hồng Yến, Tạp chí Luật học số 3/2005. Tác giả phân tích thủ tục thực thi quyền SHTT tại biên giới như: xác định giới hạn các hành vi vi phạm quyền SHTT cần xử lý, phạm vi hàng hóa xuất nhập khẩu do Hải quan kiểm soát; các biện pháp chế tài được áp dụng trong tương quan so sánh với quy định của Hiệp định TRIPs và Luật Hải quan năm 2005. Qua đó, tác giả đề xuất một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật Việt Nam về biện pháp kiểm soát tại biên giới đối với hàng hoá vi phạm quyền SHTT.

- Bài viết “*Bất cập về kiểm soát hàng hoá xuất khẩu liên quan đến Sở hữu trí*

tuệ và một số kiến nghị” của tác giả Đoàn Đức Lương và Nguyễn Minh Đức, đăng trên Tạp chí Pháp luật và Phát triển của Hội Luật gia Việt Nam. Theo tác giả, một số quy định của pháp luật về biện pháp kiểm soát hàng hóa XNK liên quan đến SHTT của Việt Nam có những bất cập so với quy định tại Điều 51 Hiệp định TRIPs làm ảnh hưởng tới lợi ích kinh tế của doanh nghiệp, tạo ra những “rào cản” pháp lý không cần thiết cho Việt Nam xuất khẩu ra nước ngoài, do pháp luật Việt Nam về kiểm soát hàng hóa XK, NK liên quan đến SHTT qua biên giới đã quy định vượt quá yêu cầu của Hiệp định TRIPs đặt ra đối với các quốc gia thành viên của WTO.

- Bài viết *“Thực thi bảo vệ quyền SHTT của Hải quan Việt Nam đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu”* của Nguyễn Thị Thương Huyền, Tạp chí Nhà nước và Pháp luật số 5, 2008. Bài viết đã phân tích cơ sở pháp luật Việt Nam và quốc tế phạm vi, các biện pháp, thủ tục và trách nhiệm của các bên trong thực thi quyền SHTT tại biên giới; đánh giá thực tiễn việc kiểm soát hàng hóa XNK trong trường hợp có đơn yêu cầu và chủ sở hữu quyền và không có đơn yêu cầu. Theo tác giả, công tác thực thi bảo vệ quyền SHTT của Hải quan Việt Nam đối với hàng hóa XK, NK còn hạn chế như: việc xử lý hàng giả không khai báo hải quan được xử lý như đối với hàng nhập lậu, năng lực thực thi pháp của cán bộ, công chức hải quan còn yếu, công tác phối hợp giữa cơ quan hải quan và các lực lượng chức năng chưa có chiều sâu.

- Bài viết *“Những bất cập trong xử lý hàng hóa xuất nhập khẩu xâm phạm quyền Sở hữu trí tuệ”* của Nguyễn Thị Huệ - Cục Hải quan Quảng Trị⁴, đăng trên Tạp chí Tài chính điện tử ngày 15/07/2016. Theo tác giả, các quy định về thực thi quyền SHTT tại biên giới giữa pháp luật Việt Nam với các Hiệp định mà Việt Nam là thành viên, giữa Luật SHTT với Luật Hải quan và các văn bản hướng dẫn chưa thống nhất gây khó khăn trong xử lý các hành vi vi phạm. Trong bài viết, tác giả đã phân tích những bất cập trong xử lý hàng hóa xâm phạm quyền SHTT và kiến nghị đề xuất giải quyết.

- Bài viết *“Trao đổi một vài suy nghĩ về khái niệm hàng giả trong bối cảnh cuộc chiến chống hàng giả và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam”* của Tiến sĩ Nguyễn Thị Quế Anh, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Luật học, tập 30, số 1 (2014), trang 44 - 53. Trong bài viết, tác giả đã đề cập tới sự phát triển của khái niệm hàng giả trong pháp luật Việt Nam, phân tích khái niệm hàng giả theo pháp luật hiện hành, chỉ ra sự khác biệt và mối tương quan giữa một số khái niệm hàng giả như: hàng giả về nội dung và

⁴ Nguyễn Thị Huệ, “Những bất cập trong xử lý hàng hóa xuất nhập khẩu xâm phạm quyền Sở hữu trí tuệ” (Tạp chí Tài chính, 15/07/2006) < <https://tapchitaichinh.vn/nhung-bat-cap-trong-xu-ly-hang-hoa-xuat-nhap-khau-xam-pham-quyen-so-huu-tri-tue.html>> truy cập ngày 30/7/2021.

hàng giả về hình thức; hàng giả thông thường và hàng giả gây hại cho sức khỏe con người, an toàn cho người tiêu dùng. Tác giả cũng chú trọng đến việc phân tích mối tương quan giữa hàng giả và hàng xâm phạm quyền SHTT. Trên cơ sở đó, bài viết đã chỉ ra những bất cập trong pháp luật hiện hành về xác định căn cứ áp dụng pháp luật nhằm xử lý các hành vi làm hàng giả khác nhau và chỉ ra sự cần thiết phải hoàn thiện khái niệm hàng giả trong pháp luật Việt Nam.

- Bài viết *“Những bất cập và giải pháp hoàn thiện pháp luật về kiểm soát hàng hoá giả mạo về sở hữu trí tuệ xuất khẩu, quá cảnh”* của Hứa Thị Hồng, đăng trên Tạp chí Nghiên cứu lập pháp kỳ 2 - tháng 4/2016. Nghiên cứu sinh phân tích, đánh giá thực trạng pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam, trong đó nêu lên những vướng mắc, bất cập trong quá trình áp dụng pháp luật về kiểm soát hàng hoá XK, quá cảnh giả mạo về SHTT. Theo tác giả, với tình hình hàng hoá giả mạo về SHTT XK, quá cảnh tại Việt Nam ngày càng có chiều hướng gia tăng như hiện nay; chỉ bằng cách ban hành thẩm quyền nhất định và các biện pháp vượt quá yêu cầu tối thiểu quy định trong TRIPs, Chính phủ mới thực hiện có hiệu quả việc bảo vệ quyền SHTT tại biên giới.

- Bài viết *“Bàn về cơ chế kiểm soát biên giới nhằm bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ”*, của Đặng Vũ Huân, Tạp chí Khoa học pháp lý (1), năm 2013. Tác giả phân tích, đánh giá về các biện pháp kiểm soát biên giới theo yêu cầu của TRIPs và Công ước Paris về bảo hộ quyền SHCN và những nỗ lực của Việt Nam trong việc xây dựng và đề xuất hoàn thiện cơ chế kiểm soát biên giới. Theo tác giả, hàng hoá giả mạo nhãn hiệu và xâm phạm quyền SHTT đã được bảo hộ bị kiểm soát và thu giữ tại biên giới, sẽ làm giảm nguy cơ nhầm lẫn và hoặc gây thiệt hại của chúng trên thị trường phân phối và lưu thông nội địa. Vấn đề đặt ra không phải là phụ thuộc vào việc kiểm soát và thu giữ hàng hoá có dấu hiệu vi phạm, mà quan trọng là cơ chế bảo đảm thực thi, tạo điều kiện để người có quyền lợi bảo vệ được lợi ích hợp pháp của họ thông qua hoạt động của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Bài viết *“Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ bằng biện pháp kiểm soát biên giới”* của Tào Thị Huệ, Tạp chí Luật học số 3/2014, trang 10 - 17. Bài viết đã đề cập đến sự cần thiết phải áp dụng biện pháp kiểm soát biên giới về SHTT; phân tích quy định của Hiệp định TRIPs về kiểm soát biên giới và kinh nghiệm của EU, Hoa Kỳ và New Zealand. Đồng thời, tác giả cũng phân tích, đánh giá cơ sở pháp lý; các biện pháp bảo vệ quyền SHTT trong hoạt động XNK theo quy định của pháp luật Việt Nam. Đáng chú ý, tác giả đã đưa ra kiến nghị: cần tăng cường thẩm quyền chủ động tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hoá đang bị nghi vấn xâm phạm quyền SHTT cho cơ quan hải

quan và xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về SHTT dành riêng cho Hải quan.

- Bài viết *“Thực trạng về bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu bằng biện pháp hành chính và giải pháp hoàn thiện pháp luật”* của tác giả Nguyễn Xuân Quang, được đăng trên Tạp chí Dân chủ và Pháp luật ngày 17/03/2017.⁵ Tác giả đã đề cập đến thực trạng áp dụng các quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực SHCN: phân tích các hành vi, chế tài, biện pháp khắc phục hậu quả và kết quả xử lý vi phạm hành chính về SHCN đối với nhãn hiệu của các cơ quan thực thi, trong đó có cơ quan hải quan. Theo tác giả, tình hình xâm phạm quyền SHCN đối với nhãn hiệu ngày một tăng, điều đó chứng tỏ biện pháp xử lý hành chính chưa đủ hiệu quả để ngăn chặn, đòi hỏi Nhà nước phải sử dụng biện pháp xử lý có tính nghiêm khắc hơn để ngăn chặn lại hành vi vi phạm này. Đặc biệt, tác giả cho rằng nguyên nhân của thực trạng trên là việc xác định đối tượng là nhãn hiệu bị giả mạo theo Luật SHTT gây khó khăn cho cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm; các mức phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi xâm phạm quyền SHTT đối với nhãn hiệu không đủ sức răn đe.

- Kỷ yếu Hội thảo khoa học *“Các giải pháp nâng cao hiệu quả bảo hộ, đẩy mạnh thực thi quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn Thành phố Hà Nội”* của Trường Đại học Luật Hà Nội, năm 2006. Nội dung cuốn kỷ yếu này đăng tải các bài viết của các tác giả là những nhà khoa học, những cán bộ làm công tác thực tiễn về thực thi quyền SHTT trên địa bàn Thành phố Hà Nội. Khi tham gia hội thảo, các tác giả đã thẳng thắn nhìn nhận, đánh giá thực trạng vi phạm pháp luật về SHTT, đặc biệt trong lĩnh vực QTG, quyền SHCN ở nước ta. Đồng thời, các tác giả cũng chỉ rõ thực trạng công tác thực thi pháp luật về SHTT của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, từ đó đưa ra các giải pháp về đẩy mạnh thực thi quyền SHTT trong những năm tiếp theo.

- Bài tham luận Hội thảo khoa học *“Một số kiến nghị hoàn thiện quy định của pháp luật về kiểm soát biên giới bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của cơ quan hải quan theo Luật Hải quan 2014”* nằm trong Kỷ yếu Hội thảo khoa học *“Nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống buôn lậu và vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới trong tình hình mới”* của Học viện Cảnh sát nhân dân và Cục Điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan, năm 2015. Tác giả đã phân tích khái quát các biện pháp kiểm soát biên giới bảo vệ quyền SHTT của cơ quan hải quan; đánh giá những nội dung trọng tâm của Luật Hải quan năm 2014 về: thủ tục thực hiện việc kiểm tra, giám sát hải quan,

⁵ Nguyễn Xuân Quang, “Thực trạng về bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu bằng biện pháp hành chính và giải pháp hoàn thiện pháp luật” (Tạp chí Dân chủ và Pháp luật, 17/03/2017).

< <https://tcdcppl.moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/thi-hanh-phap-luat.aspx?ItemID=136> > truy cập ngày 10/11/2020.

tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa XK, NK có yêu cầu bảo vệ quyền SHTT; phạm vi áp dụng các biện pháp kiểm soát hải quan thuộc thẩm quyền của Hải quan và quyền chủ động của Hải quan trong tạm dừng làm thủ tục hải quan khi phát hiện hàng hóa có dấu hiệu nghi ngờ xâm phạm quyền SHTT. Tác giả cũng đề xuất phương hướng hoàn thiện đảm bảo việc triển khai quy định của Luật Hải quan về công tác thực thi quyền SHTT và đưa ra một số kiến nghị cụ thể về kiểm soát biên giới hàng hóa quá cảnh, XK xâm phạm quyền SHTT, hàng hóa giả mạo về SHTT.

1.1.2. Các công trình nghiên cứu bằng tiếng nước ngoài

Qua nghiên cứu các công trình khoa học của các học giả nước ngoài về thực thi quyền SHTT cho thấy, kiểm soát biên giới là một trong những nội dung quan trọng được hầu hết các học giả quan tâm khi bàn về thực thi quyền SHTT. SHTT được hình thành và phát triển trên nền tảng của khoa học và công nghệ gắn liền với hoạt động thương mại hàng hoá. Do đó ở Việt Nam, các nhà nghiên cứu, các học giả chỉ thực sự quan tâm nghiên cứu khi nước ta hội nhập và giao lưu kinh tế mạnh mẽ, thì ở nước ngoài vấn đề này luôn được hầu hết các học giả đề cập đến như là một trong những nội dung không thể thiếu trong các công trình khoa học. Cho đến nay, đã có nhiều công trình, tác phẩm của nước ngoài nghiên cứu về SHTT và thực thi quyền SHTT. Có thể kể đến một số công trình, tác phẩm tiêu biểu sau:

1.1.2.1. Sách, giáo trình, Luận văn, Luận án

- Sách chuyên khảo “Intellectual Property Rights Law” (Luật sở hữu trí tuệ) của các tác giả Tina Hart, Simon Clark và Linda Fazzani.⁶ Cuốn sách giới thiệu các vấn đề lý luận về quyền SHTT đối với sáng chế, nhãn hiệu thương mại, QTG và hướng dẫn cách thức bảo vệ quyền SHTT. Cuốn sách đặc biệt nhấn mạnh đến biện pháp hành chính và biện pháp hình sự kèm theo các chế tài nghiêm khắc đối với việc vi phạm các quyền đó. Trong đó, bảo vệ quyền SHTT bằng biên giới là một trong những nội dung quan trọng thực hiện cơ chế pháp lý về thực thi quyền SHTT.

- Sách chuyên khảo “Global Trade System” (Hệ thống thương mại toàn cầu) do Kym Anderson và Bernard Hoekman chủ biên.⁷ Trong nội dung cuốn chuyên khảo, các tác giả đã phân tích các quy định của Hiệp định TRIPS/WTO, trong đó thực thi quyền SHTT và các biện pháp kiểm soát biên giới về SHTT được xác định đóng vai trò quan trọng trong thương mại quốc tế. Thực thi quyền SHTT tại biên giới như một

⁶ Tina Hart, Simon Clark, Linda Fazzani (2013), *Intellectual Property Rights Law* (xuất bản lần thứ 6), NXB. Palgrave Macmillan.

⁷ Kym Anderson, Bernard Hoekman (2002), *Global Trade System*, NXB. I. B. Tauris.

công cụ, một biện pháp để các quốc gia nâng cao hiệu quả kiểm soát đối với hàng hóa XNK liên quan đến SHTT.

- Sách chuyên khảo *“Enforcement of Intellectual Property Rights Through Border Measures - Law and Practice in the EU”* (Thực thi quyền sở hữu trí tuệ thông qua các biện pháp biên giới - Pháp luật và thực tiễn áp dụng ở Châu Âu) do Olivier Vrans and Marius Schneider chủ biên.⁸ Tác phẩm là một đóng góp thiết thực góp phần nâng cao hiệu quả đấu tranh chống hàng hoá giả mạo về SHTT. Cuốn sách phân tích chi tiết cấu trúc của các biện pháp biên giới ở 25 quốc gia thuộc Liên minh châu Âu (EU). Các tác giả đã đánh giá vai trò của Hải quan, không chỉ kiểm soát việc lưu thông hàng hoá và thu thuế, mà còn phải đi đầu trong cuộc chiến chống buôn bán hàng hoá giả mạo về SHTT qua biên giới. Theo đó, việc kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT tại biên giới cần phải có sự hợp tác chặt chẽ giữa chính quyền và chủ thể quyền SHTT.

- Sách chuyên khảo *“Guidebook on Enforcement of Intellectual Property Rights”* (Sổ tay về thực thi quyền sở hữu trí tuệ) của Giáo sư Michael Blakeney thuộc Viện nghiên cứu sở hữu trí tuệ Queen Mary - Trường Đại học London, xuất bản tại London 2008. Cuốn sách đã phân tích, luận giải khái niệm và nguyên nhân gây ra hàng hoá giả mạo về SHTT; các biện pháp chống hàng hoá giả mạo về SHTT theo quy định của Hiệp định TRIPS. Đáng chú ý, tác giả đã đi sâu phân tích tất cả các điều khoản liên quan đến biện pháp kiểm soát biên giới về SHTT của Hải quan trong khuôn khổ Hiệp định TRIPS và đưa ra một số khuyến nghị nâng cao hoạt động bảo vệ quyền SHTT. Cuốn sách đã cho chúng ta thấy được những luận giải xác đáng về căn nguyên của vấn đề hàng hoá giả mạo về SHTT, nhận thức tổng thể về các biện pháp chống hàng giả trong TRIPS để bảo vệ quyền SHTT.

- Sách chuyên khảo *“Intellectual Property Enforcement - A commentary on the Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA)”* (Thực thi quyền sở hữu trí tuệ - Một số bình luận về Hiệp định thương mại chống hàng giả) của Michael Blakeney.⁹ Đây là công trình khoa học đầu tiên phân tích chi tiết về ACTA và tác động của nó đối với việc thực thi quyền SHTT. Tác giả đã phân tích và chỉ rõ làm thế nào để ACTA hỗ trợ bổ sung các điều khoản thi hành TRIPS, như: cần mở rộng phạm vi kiểm soát biên giới đối với hàng hóa vi phạm SHTT trong hoạt động quá cảnh; quy định tịch thu số tiền thu được từ tội phạm về SHTT. Một điểm mới quan trọng trong tác phẩm này, tác giả

⁸ Olivier Vrans, Marius Schneider (2012), *Enforcement of Intellectual Property Rights Through Border Measures - Law and Practice in the EU* (xuất bản lần thứ 2), NXB. Oxford University Press.

⁹ Michael Blakeney (2012), *Intellectual Property Enforcement - A commentary on the Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA)*, NXB. Edward Elgar Publishing.

đã đề xuất thực thi quyền SHTT trong môi trường số.

- Sách chuyên khảo “*Research Handbook on Cross-border Enforcement of Intellectual Property*” (Nghiên cứu sổ tay về thực thi quyền sở hữu trí tuệ tại biên giới) do Paul Torremans chủ biên.¹⁰ Các tác giả đã đánh giá, luận giải về thực thi quyền SHTT tại biên giới của các quốc gia như Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Châu Âu, Châu Phi, Thái Lan và Việt Nam. Vấn đề thực thi quyền SHTT tại biên giới Việt Nam đã được phân tích thông qua việc làm rõ các nội dung về: cơ chế, các nguyên tắc, biện pháp, trình tự thủ tục thực thi quyền SHTT; việc tuân thủ các Điều ước quốc tế liên quan.

- Ấn phẩm “*The Enforcement of Intellectual Property Rights*” (Thực thi quyền SHTT) do Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới phát hành năm 2012. Trên cơ sở đánh giá các quy định về kiểm soát biên giới theo quy định tại Hiệp định TRIPs, cuốn sách đã phân tích các thủ tục về kiểm soát biên giới đối với hàng giả xuất nhập, quá cảnh và phân tích, đánh giá một số vụ việc điển hình do Hải quan các nước Châu Âu và Châu Phi bắt giữ. Điểm nổi bật trong nội dung cuốn sách chính là những phân tích của tác giả về các biện pháp xử lý hàng hoá giả mạo về SHTT (tiêu huỷ hoặc loại bỏ yếu tố vi phạm hoặc không được đưa vào phân phối trong các kênh thương mại).

- Cuốn sách “*Anti-Counterfeiting in the twenty first century*” (Chống hàng giả trong thế kỷ 21) của Anne Gilson LaLonde.¹¹ Đây là tác phẩm nghiên cứu chuyên sâu về hàng hoá giả mạo về SHTT. Qua phân tích khái niệm hàng hoá giả mạo SHTT, tác giả đã luận giải để phân biệt hàng hoá giả mạo SHTT với hàng hoá xâm phạm quyền SHTT; đi sâu phân tích để xác định thế nào được coi là giả mạo (không thể phân biệt với hàng thật, các hình thức biểu hiện,...). Tác giả cũng phân tích, luận giải rất thuyết phục về trình tự thủ tục bắt giữ, xử lý hàng hoá giả mạo SHTT bằng biện pháp dân sự và biện pháp hình sự theo pháp luật của Hoa Kỳ.

- Sách “*Industrial Property Rights Standard Textbook - General Information*” (Giáo trình chuẩn về quyền Sở hữu công nghiệp) do cơ quan Sáng chế Nhật Bản (JPO) phát hành năm 2007. Cuốn sách đã đưa ra định nghĩa hàng hoá giả mạo về SHTT và phân tích tác hại của hàng hoá giả mạo về SHTT gây ra cho kinh tế thế giới; hướng dẫn cách phân biệt hàng thật - hàng giả của một số nhãn hiệu; đưa ra một số bàn luận về xâm phạm quyền SHCN và hành động chống lại việc xâm phạm quyền SHCN.

- Sách chuyên khảo “*International Intellectual Property, Problems, Cases, and*

¹⁰ Paul Torremans (2014), *Research Handbook on Cross-border Enforcement of Intellectual Property*, NXB Edward Elgar Publishing

¹¹ Anne Gilson LaLonde (2006), *Anti-Counterfeiting in the twenty first century*, NXB. LexisNexis

Materials” (Sở hữu trí tuệ quốc tế, các vấn đề, vụ việc và tài liệu) của các tác giả Daniel C. K. Chow và Edward Lee.¹² Cuốn sách đã dành trọn Chương 6 “Thực thi quốc tế về quyền sở hữu trí tuệ” để phân tích, bình giải về giả mạo SHTT. Các tác giả đã đánh giá các quy định về thực thi quyền SHTT theo quy định của TRIPs bằng biện pháp dân sự, hình sự và biện pháp kiểm soát biên giới; phân tích trình tự, thủ tục bắt giữ và xử lý hàng hoá giả mạo SHTT của Hải quan theo pháp luật Hoa Kỳ và EU.

- Sách chuyên khảo *“International Intellectual Property in an integrated world economy”* (Sở hữu trí tuệ quốc tế trong một nền kinh tế thế giới hội nhập) của các tác giả Frederick M. Abbott, Thomas Cottier, Francis Gurry.¹³ Cuốn sách khảo cứu chuyên sâu về cấu trúc khung pháp lý, các nguyên tắc cơ bản, chính sách khu vực và quốc tế về SHTT. Các tác phẩm đã phân tích cơ cấu thực thi quyền SHTT quốc gia thông qua việc đánh giá cơ chế thực thi quyền SHTT ở quốc gia có chế độ bảo hộ quyền SHTT mạnh là Hoa Kỳ: các trình tự thủ tục thực thi của cơ quan hải quan, bình luận về điều khoản đặc biệt 301 (xếp hạng tình trạng bảo hộ quyền SHTT của các quốc gia); đánh giá những ưu, nhược điểm của thực thi quyền SHTT bằng biện pháp dân sự và hình sự.

- Sách chuyên khảo *“International Intellectual Property Law and Policy”* (Pháp luật và Chính sách Sở hữu trí tuệ quốc tế) của các tác giả Graeme Dinwoodie, William Hennessey, Shira Perlmutter, Graeme Austin.¹⁴ Cuốn sách đề cập đến thực thi quốc tế về quyền SHTT được thực hiện bởi các chủ thể quyền SHTT. Việc áp dụng các yêu cầu đặc biệt liên quan đến biện pháp kiểm soát biên giới phải đảm bảo tuân thủ Hiệp định TRIPs. Việc bắt giữ hàng hoá giả mạo về SHTT tại biên giới của Hải quan đóng vai trò quan trọng, các quy định liên quan đến hoạt động này phải đảm bảo tương thích và phù hợp với điều kiện cơ sở hạ tầng về SHTT. Các tác giả đã đánh giá, bình luận về hàng hoá vi phạm, chế tài, xác định các dấu hiệu vi phạm, phân biệt được các trường hợp: giả mạo và tương tự gây nhầm lẫn, giữa giả mạo và xâm phạm quyền.

- Sách *“Intellectual Property Enforcement International Perspectives”* (Thực thi sở hữu trí tuệ trong bối cảnh quốc tế) do Xuan Li và Carlos Maria Correa chủ biên.¹⁵ Công trình nghiên cứu đã đề cập đến những thách thức về thực thi quyền SHTT mà

¹² Daniel C.K. Chow, Edward Lee (2021), *International Intellectual Property, Problems, Cases, and Materials* (xuất bản lần thứ 4), NXB West Academic Publishing

¹³ Frederick M. Abbott, Thomas Cottier, Francis Gurry (2019), *International Intellectual Property in an Integrated World Economy* (xuất bản lần thứ 4), NXB. Aspen Publishing

¹⁴ Graeme Dinwoodie, William Hennessey, Shira Perlmutter, Graeme Austin (2008), *International Intellectual Property Law and Policy* (xuất bản lần thứ 2), NXB. Carolina Academic Press

¹⁵ Xuan Li, Carlos Maria Correa (2009), *Intellectual Property Enforcement International Perspectives*, NXB. Edward Elgar Publishing

Chính phủ các nước trên thế giới phải đổi mới, đặc biệt là các nước đang phát triển. Các tác giả đã xem xét đến xu hướng tăng thực thi quyền SHTT trên phạm vi toàn cầu, chỉ rõ tình trạng lạm dụng các thủ tục thực thi quyền SHTT. Đáng chú ý, các tác giả đã chỉ ra 10 quan điểm sai lầm về thực thi quyền SHTT để hỗ trợ các nước đang phát triển và kém phát triển. Tại các nước phát triển, tăng cường các hoạt động thực thi quyền SHTT và thiết lập tiêu chuẩn TRIPS-plus - tiêu chuẩn mới về SHTT. Theo đó, để thực hiện biện pháp kiểm soát biên giới cần mở rộng phạm vi kiểm soát của Hải quan đối với tất cả các loại hình và tất cả các đối tượng của quyền SHTT.

- Luận văn Thạc sĩ “*Enforcement of Intellectual property rights and economic intergration in Vietnam*” (Thực thi quyền Sở hữu trí tuệ và hội nhập kinh tế ở Việt Nam) năm 2008 của tác giả Vũ Xuân Bình, Trường Đại học quản lý chính sách công KDI - Hàn Quốc. Tác giả đã đề cập đến cơ sở pháp lý thực thi quyền SHTT ở Việt Nam, các cơ quan thực thi và cơ chế thực thi quyền SHTT tại Việt Nam; đánh giá tình hình xâm phạm quyền SHTT và hậu quả của nó đối với nền kinh tế; phân tích vấn đề bảo vệ quyền SHTT trong nền kinh tế quá độ và hội nhập quốc tế trong điều kiện thực tế ở Việt Nam. Tác giả cho rằng, cần quy định mở rộng thẩm quyền cho Hải quan để chủ động ngăn chặn bắt giữ hàng giả về SHTT ngay tại biên giới.

- Luận văn Thạc sĩ “*Hàng hoá giả mạo Sở hữu trí tuệ quá cạnh*” năm 2010 của tác giả Gustaf Åkesson, Khoa Luật - Đại học Lund, Thụy Điển. Luận văn đã phân tích đặc điểm tình hình và vai trò kiểm soát hàng giả của Hải quan tại các nước Châu Âu, tác hại của hàng giả đối với kinh tế - xã hội; cách thức nhận dạng hàng giả, thủ tục đăng ký giám sát hải quan về SHTT; đánh giá thẩm quyền mặc nhiên (ex-officio) và trình tự, thủ tục kiểm soát quyền SHTT đối với hàng hoá XNK tại biên giới của Hải quan.

1.1.2.2. Bài báo khoa học, tham luận hội thảo

- Bài viết “*The Fake and the Fatal: The Consequences of Counterfeits*” (Hàng giả và mối nguy hiểm: hậu quả của hàng giả) của tác giả Kevin Lewis.¹⁶ Bài viết phân tích, đánh giá luận giải thế nào là hàng giả, tác hại của nó đến đời sống xã hội và đưa ra những khuyến nghị đối với các cơ quan chính phủ, người tiêu dùng và các doanh nghiệp để ngăn chặn có hiệu quả tác hại do hàng giả gây ra.

- Bài viết “*Đặc điểm thực thi quyền SHTT ở Hàn Quốc và Trung Quốc*” của các tác giả Takashi Nomuraa, Saori Okadaa, Takeshi Yoshizakib thuộc Học viện Kinh

¹⁶ Kevin Lewis (2009), *The Fake and the Fatal: The Consequences of Counterfeits*, The Park Place Economist, 17 < <http://digitalcommons.iwu.edu/parkplace/vol17/iss1/14> >

tế phát triển Nhật Bản, phát hành năm 2013.¹⁷ Bài viết đã đánh giá tình hình thực thi pháp luật về SHTT tại 02 quốc gia Hàn Quốc và Trung Quốc. Trong đó, đối chiếu, so sánh về tình hình, các thủ tục và kết quả kiểm soát biên giới đối với hàng hoá giả mạo về SHTT của Hải quan giữa hai nước.

1.2. Đánh giá kết quả nghiên cứu các vấn đề thuộc phạm vi nghiên cứu của Luận án

1.2.1. Về mặt lý luận

- Quyền SHTT: Hầu hết các công trình nghiên cứu đều phân tích, luận giải, làm rõ bản chất, đặc điểm của quyền SHTT nói chung để làm nền tảng cho việc giải quyết các nội dung của vấn đề nghiên cứu.

- Khái niệm và đặc điểm bảo vệ quyền SHTT: mặc dù có một số công trình nghiên cứu có đề cập đến cụm từ “bảo vệ quyền SHTT” nhưng không luận giải vì sao lại đặt ra vấn đề bảo vệ quyền SHTT là cần thiết và là một tất yếu khách quan. Chưa có công trình nào đưa ra khái niệm cụ thể thế nào là bảo vệ quyền SHTT. Khái niệm “bảo vệ quyền SHTT” thường được hiểu đồng nhất với khái niệm về “thực thi quyền SHTT” hoặc khái niệm “thực thi quyền SHTT bằng biện pháp kiểm soát hàng hóa XK, NK”.

Ngoài ra, trong cuốn Luận văn Thạc sĩ “*Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu hàng hoá tại biên giới theo quy định của pháp luật Việt Nam và các Điều ước quốc tế liên quan*”¹⁸ của tác giả Hứa Thị Hồng có đề cập đến khái niệm “bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu hàng hóa tại biên giới”. Mặc dù, tác giả đã làm rõ thế nào là bảo vệ quyền SHTT, và phạm vi kiểm soát biên giới của Hải quan. Tuy nhiên, tác giả không đưa ra định nghĩa cụ thể về “bảo vệ quyền SHTT tại biên giới”.

Qua phân tích trên cho thấy, các công trình khoa học trước đây chỉ đưa ra khái niệm về “bảo vệ quyền SHTT” nói chung, nhưng chưa đưa ra khái niệm “bảo vệ quyền SHTT tại biên giới”. Vì vậy, ngoài việc kế thừa kết quả nghiên cứu về khái niệm “bảo vệ quyền SHTT” nêu trên, Luận án sẽ phát triển để đưa ra khái niệm cụ thể về “bảo vệ quyền SHTT tại biên giới” dưới góc độ là hoạt động của các chủ thể liên quan sử dụng các biện pháp thích hợp để phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi xâm phạm quyền SHTT tại biên giới (trong phạm vi địa bàn hoạt động hải quan).

¹⁷ 158. Takashi Nomuraa, Saori Okadaa, Takeshi Yoshizakib (2013), *Features of IP Rights Enforcement in Korea and China*, Ide Discussion Paper (No. 417)

¹⁸ Hứa Thị Hồng (2011), *Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu hàng hoá tại biên giới theo quy định của pháp luật Việt Nam và các Điều ước quốc tế liên quan*, Luận văn Thạc sĩ, Khoa Luật - ĐH Quốc gia Hà Nội, tr.12

- Khái niệm và đặc điểm bảo vệ quyền SHTT tại biên giới: tại các công trình khoa học chưa có học giả nào đưa ra khái niệm về “bảo vệ quyền SHTT tại biên giới” và các đặc điểm của hoạt động này.

- Các phương thức bảo vệ quyền SHTT tại biên giới: Bài viết của TS. Nguyễn Hồng Bắc “*Thực thi bảo hộ quyền SHTT tại cơ quan hải quan theo quy định của pháp luật Việt Nam*”, Tạp chí Luật học số 3/2010 và “*Thực thi bảo vệ quyền SHTT của Hải quan Việt Nam đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu*” của Nguyễn Thị Thương Huyền, Tạp chí Nhà nước và Pháp luật số 5, 2008 đề cập đến các biện pháp kiểm soát hàng hoá XNK liên quan đến SHTT. Tuy nhiên, các bài viết chưa nghiên cứu mối quan hệ giữa các biện pháp và hệ quả pháp lý khi thực hiện các biện pháp này.

- Khái niệm và đặc điểm của hàng hóa giả mạo về SHTT: Luận văn Thạc sĩ của Đỗ Đô Thành 2014 về “*Hàng hoá giả mạo về sở hữu trí tuệ theo quy định của luật sở hữu trí tuệ Việt Nam*” đã phân tích khái niệm hàng hoá giả mạo về SHTT theo quy định của các Điều ước quốc tế, pháp luật của một số quốc gia và theo Luật SHTT Việt Nam, đồng thời phân biệt khái niệm hàng hoá giả mạo về SHTT với các loại hàng giả khác theo pháp luật thương mại và so sánh với quy định của một số nước. Nhưng tác giả chưa làm rõ bản chất của hàng hoá giả mạo về SHTT là giả mạo về hình thức.

- Tiêu chí xác định hàng hoá giả mạo về SHTT: chưa có công trình khoa học nào nghiên cứu về vấn đề này.

- Phân biệt hàng hoá giả mạo về SHTT với hàng hoá xâm phạm quyền SHTT: Luận văn Thạc sĩ của Đỗ Đô Thành 2014 về “*Hàng hoá giả mạo về sở hữu trí tuệ theo quy định của luật sở hữu trí tuệ Việt Nam.*” đã đưa ra các tiêu chí để phân biệt hai loại hàng hoá này dựa trên: phạm vi đối tượng quyền SHTT, tính chất và mức độ xâm phạm, mức độ lỗi của chủ thể thực hiện hành vi xâm phạm và mức độ gây thiệt hại. Tuy nhiên, tác giả chưa chỉ ra được căn cứ quan trọng để phân biệt hai loại hàng hoá này là chế tài được áp dụng đối với từng loại hàng hoá này.

- Khái niệm, đặc điểm kiểm soát hàng hóa giả mạo về SHTT của Hải quan: chưa có công trình khoa học nào nghiên cứu về vấn đề này.

Trong các công trình nghiên cứu đã được công bố do NCS cập nhật, có đề tài “*Cơ sở lý luận và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả kiểm soát hàng giả có nguồn gốc nhập khẩu đến năm 2020*” cho rằng, kiểm soát hàng giả trong đó có hàng hoá giả mạo về SHTT có những đặc điểm sau: *Thứ nhất*, hoạt động kiểm soát hàng giả do cơ quan hải quan thực hiện và có sự tham gia của chủ hàng thật, chủ thể quyền SHTT. *Thứ hai*, trong quá trình xử lý vụ việc hàng giả mạo về SHTT (giả mạo về hình thức), cơ quan

hải quan có thể dừng việc xử lý để chuyển vụ việc xử lý cho các cơ quan khác xử lý theo thủ tục tố tụng dân sự. *Thứ ba*, trong quá trình kiểm soát và xử lý hàng giả mạo về SHTT, nếu có phát sinh tranh chấp liên quan đến lĩnh vực SHTT, cơ quan hải quan sẽ dừng xử lý vụ việc chờ kết quả xử lý của cơ quan có thẩm quyền hoặc tiếp tục làm thủ tục hải quan cho lô hàng. *Thứ tư*, quy trình kiểm soát chống hàng giả và quy trình xử lý hành vi vi phạm về hàng giả theo thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của cơ quan hải quan cũng có những nội dung khác biệt so với các quy trình kiểm soát, xử lý hàng hóa vi phạm thông thường khác như: quy định về việc nộp khoản tiền để dừng việc làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa nghi ngờ xâm phạm quyền SHTT, thủ tục yêu cầu xử lý rút gọn, xác định trị giá của hàng giả. *Thứ năm*, trong quá trình xử lý các vụ việc vi phạm về SHTT, các bên (chủ thể quyền và người vi phạm) tự thỏa thuận được với nhau và đề xuất biện pháp giải quyết phù hợp với quy định của pháp luật, không ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của bên thứ ba, người tiêu dùng và xã hội.

1.2.2. Thực trạng pháp luật và thực tiễn hoạt động kiểm soát hàng hoá giả mạo về sở hữu trí tuệ của Hải quan Việt Nam

1.2.2.1. Pháp luật Việt Nam về kiểm soát hàng hoá giả mạo về sở hữu trí tuệ

Cho đến nay, chưa có bất kỳ công trình khoa học nào nghiên cứu pháp luật Việt Nam về kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT. Các công trình đều đưa ra nhận định rằng, pháp luật Việt Nam về thực thi quyền SHTT tại biên giới thông qua kiểm soát hàng hoá XK, NK cơ bản đáp ứng các yêu cầu của Hiệp định TRIPs và các điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia.

Các công trình nghiên cứu là đề tài nghiên cứu khoa học, các Luận văn Thạc sĩ đã phân tích, đánh giá các nội dung về: khái niệm, nguyên tắc, nội dung và các biện pháp bảo vệ quyền SHTT tại biên giới thông qua kiểm soát hàng hoá XK, NK.

Bên cạnh đó, một trong những điểm mới của Luận án là sẽ phân tích để so sánh, đánh giá các quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến nội dung đề tài nghiên cứu với quy định của các FTA thế hệ mới mà Việt Nam tham gia như: EVFTA, Việt Nam - Liên minh kinh tế Á - Âu,... và đánh giá ý nghĩa khoa học và tác động của CPTPP, EVFTA đối với Việt Nam.

1.2.2.2. Hoạt động kiểm soát hàng hoá giả mạo về sở hữu trí tuệ của Hải quan Việt Nam

Tình hình hàng hoá giả mạo nhãn hiệu tại biên giới được hầu hết các công trình nghiên cứu của các học giả trong nước trong khuôn khổ đánh giá tình hình hàng hoá xâm phạm quyền SHCN nói chung được đề cập tại các đề tài nghiên cứu khoa học,

các Luận văn Thạc sĩ, Luận án Tiến sĩ và các bài báo khoa học.

Qua nghiên cứu các công trình khoa học đã công bố cho thấy, chưa có bất kỳ công trình nào nghiên cứu riêng về vấn đề bảo vệ quyền SHTT tại biên giới thông qua kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT của Hải quan Việt Nam. Tuy nhiên, khi bàn về thực trạng bảo vệ quyền SHTT tại biên giới thông qua kiểm soát hàng hoá XK, NK xâm phạm quyền SHTT, trong đó có hàng hoá giả mạo về SHTT, hầu hết các học giả đều đánh giá những kết quả đạt được của Hải quan trong hoạt động kiểm soát hải quan đối với hàng hoá XK, NK về SHTT; các hoạt động phối hợp, hợp tác quốc tế và tuyên truyền, đào tạo nâng cao nhận thức cộng đồng. Theo đó, trong thời gian qua, Hải quan đã xây dựng được đơn vị chuyên trách về chống hàng giả và bảo vệ quyền SHTT tại Tổng cục Hải quan và đầu mối làm công tác thực thi quyền SHTT tại các Cục Hải quan tỉnh thành phố; các hoạt động tổ chức đào tạo cơ bản, chuyên sâu cho đội ngũ cán bộ chuyên trách về SHTT tại các cấp đơn vị được triển khai tích cực; kết quả bắt giữ các vụ việc xâm phạm quyền SHTT ngày càng tăng với số lượng hàng hóa vi phạm lớn; đã có sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý nhà nước về SHTT, các tổ chức và cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước; tăng cường trao đổi, hợp tác quốc tế nhằm thu hút các nguồn lực phục vụ cho công tác kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT. Thực trạng này được các chuyên gia đầu ngành về thực thi quyền SHTT trong lĩnh vực hải quan đánh giá rất cụ thể tại đề tài *“Cơ sở lý luận và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả kiểm soát hàng giả có nguồn gốc nhập khẩu đến năm 2020”* và đề tài *“Xây dựng chiến lược thực thi quyền sở hữu trí tuệ tại biên giới của Hải quan Việt Nam”*.

Những hạn chế trong thực tiễn kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT của Hải quan Việt Nam được các học giả đề cập đến thông qua những đánh giá tổng thể thực tiễn bảo vệ quyền SHTT tại biên giới thông qua kiểm soát hàng hoá XK, NK nói chung. Đáng chú ý, những hạn chế này tập trung ở những nội dung sau:

Trong bài viết *“Thực thi bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của Hải quan Việt Nam đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu”* của Nguyễn Thị Thương Huyền, tác giả cho rằng, bảo vệ quyền SHTT của Hải quan Việt Nam còn một số hạn chế như: mặc dù có khá nhiều hàng hoá (chủ yếu là hàng hoá nhập khẩu vi phạm về SHTT) nhưng thực tế rất hi hữu mới xử lý theo quy định của pháp luật về SHTT do Hải quan xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan; thực tế việc ngăn chặn các lô hàng vi phạm SHTT tại các Chi cục Hải quan cửa khẩu thấp do phụ thuộc vào đơn yêu cầu của chủ thể quyền; lực lượng thực thi quyền SHTT tại các Chi cục, Cục Hải quan chưa chú trọng

đến công tác phối hợp với các cơ quan thực thi quyền SHTT trong phát hiện và xử lý vi phạm do chưa có đội ngũ cán bộ chuyên trách về SHTT, chưa có hệ thống dữ liệu về SHTT để quản lý và cập nhật, trao đổi thông tin; mặt khác, nhận thức của cộng đồng doanh nghiệp về SHTT còn thấp, chưa theo kịp cơ chế bảo hộ SHTT trong tình hình và điều kiện mới.

Đồng tình với những nghiên cứu của tác giả Nguyễn Thị Thương Huyền, các đề tài “*Cơ sở lý luận và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả kiểm soát hàng giả có nguồn gốc nhập khẩu đến năm 2020*” và đề tài “*Xây dựng chiến lược thực thi quyền sở hữu trí tuệ tại biên giới của Hải quan Việt Nam*” cũng chỉ ra rằng: hoạt động bảo vệ quyền SHTT của các đơn vị chưa thật sự chủ động và tích cực, nhận thức của một số lãnh đạo và cán bộ công chức thừa hành về vai trò của công tác thực thi quyền SHTT còn chưa chuyển biến nhiều; thiếu sự kiểm tra, giám sát và đôn đốc do năng lực thực thi pháp luật của cơ quan hải quan còn hạn chế; kết quả phát hiện và bắt giữ hàng giả còn hạn chế, đặc biệt là tại những địa bàn trọng điểm, lưu lượng hàng hóa XNK lớn; việc khai thác thông tin chưa khoa học và đầy đủ, khai thác thông tin trên hệ thống về công tác chống hàng giả còn hạn chế; các cấp trong ngành hải quan chưa xây dựng được danh mục các mặt hàng trọng điểm, địa bàn trọng điểm để xây dựng kế hoạch kiểm soát theo chuyên đề; cách thức tổ chức chưa hợp lý (hiện vẫn giao cho 02 đơn vị trực thuộc Tổng cục Hải quan làm đầu mối dẫn đến việc thực hiện nhiều khi phân tán, không thống nhất); công tác phối hợp giữa cơ quan hải quan với các chủ sở hữu quyền chưa thật sự chặt chẽ và thiết thực.

Nghiên cứu các công trình khoa học đã được công bố về hoạt động kiểm soát hàng hoá XK, NK cho thấy, các tác giả đã phân tích, đánh giá thực trạng bảo vệ quyền SHTT tại biên giới, đưa ra những hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của Hải quan. Những hạn chế chủ yếu là: năng lực thực thi của công chức hải quan và nhận thức của cộng đồng; hiệu quả công tác phối hợp giữa Hải quan và các cơ quan khác; phối hợp giữa Hải quan với chủ thể quyền chưa thực sự hiệu quả, chưa phát huy được thế mạnh của các đơn vị phối hợp;...

Một số hạn chế về: ứng dụng công nghệ thông tin và trang thiết bị kỹ thuật chưa tương xứng với nguồn lực thực tế và Hải quan chưa tận dụng được hết các ưu thế trong hoạt động hợp tác quốc tế về thực thi quyền SHTT chưa được các tác giả đề cập và đánh giá.

1.2.3. Kiến nghị hoàn thiện pháp luật Việt Nam và nâng cao hiệu quả kiểm soát hàng hoá giả mạo về sở hữu trí tuệ của Hải quan Việt Nam

1.2.3.1. Kiến nghị hoàn thiện pháp luật Việt Nam

Hầu hết các công trình nghiên cứu đều cho rằng, cần tăng thẩm quyền cho cơ quan hải quan để kiểm soát, tạm dừng làm thủ tục hải quan, ngăn chặn, bắt giữ đối với hàng hoá XK, NK thuộc mọi loại hình bao gồm cả hàng hoá XK, quá cảnh. Theo đó giao quyền chủ động cho cơ quan hải quan trong việc phát hiện, bắt giữ hàng hoá giả mạo về SHTT không phụ thuộc vào việc chủ thể quyền SHTT có yêu cầu hay không. Điều này hoàn toàn phù hợp với quy định tại khoản 2 Điều 216 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật SHTT năm 2022.

1.2.3.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT

Một số công trình nghiên cứu của một số đơn vị hải quan đã đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả bảo vệ quyền SHTT tại biên giới như: nâng cao năng lực thực thi quyền SHTT; tạo lập cơ chế chia sẻ thông tin, hợp tác thực thi quyền SHTT; đẩy mạnh hoạt động hợp tác, phối hợp với cơ quan thực thi, cơ quan quản lý SHTT và chủ thể quyền SHTT; đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng. Tuy nhiên, các giải pháp tại các công trình nghiên cứu này không còn phù hợp với thực tiễn hoạt động của Hải quan hiện nay.

1.3. Kết luận chung về tình hình nghiên cứu đề tài luận án

Qua đánh giá tổng quan tình hình nghiên cứu đề tài trong và ngoài nước liên quan đến đề tài Luận án, Nghiên cứu sinh rút ra một số kết luận sau đây:

- Các công trình nghiên cứu về bảo vệ quyền SHTT tại biên giới thông qua kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT của Hải quan Việt Nam còn rất hạn chế. Các công trình chủ yếu tập trung nghiên cứu về vấn đề bảo vệ quyền SHTT thông qua biện pháp kiểm soát hàng hoá XK, NK nói chung, mà chưa có công trình nào đề cập đến kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT tại biên giới của Hải quan. Các công trình nghiên cứu ở nước ngoài chủ yếu đánh giá các chuẩn mực quốc tế về thực thi quyền SHTT thông qua kiểm soát biên giới hoặc đánh giá phân tích thực trạng pháp luật và thực tiễn thực thi quyền SHTT tại biên giới của Hải quan một số quốc gia điển hình có chế độ bảo hộ quyền SHTT hữu hiệu như Hoa Kỳ, EU, Nhật Bản.

- Các công trình nghiên cứu về thực thi/bảo vệ quyền SHTT tại biên giới thông qua kiểm soát hàng hoá XK, NK đã giải quyết một số vấn đề lý luận về bảo vệ quyền SHTT tại biên giới và kiểm soát hàng hoá XK, NK như: khái niệm, đặc điểm, vai trò. Một số vấn đề lý luận như đặc điểm, nội dung, vai trò và xu hướng điều chỉnh pháp luật kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT chưa được làm rõ. Vì vậy, Luận án sẽ tập trung nghiên cứu để hoàn thiện cơ sở lý luận để bảo vệ quyền SHTT tại biên giới thông

qua kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT.

- Thực trạng pháp luật và thực tiễn bảo vệ quyền SHTT thông qua kiểm soát hàng hoá XK, NK giả mạo về SHTT và những hạn chế, bất cập đã được các công trình phân tích, đánh giá. Tuy nhiên, đa số các công trình này mới tập trung nghiên cứu về tình hình hàng hoá xâm phạm quyền SHCN (chủ yếu là nhãn hiệu). Một số quy định đặc thù liên quan đến xử lý hàng hoá giả mạo về SHTT chưa được quan tâm phân tích. Vì vậy, vấn đề này cần được NCS làm rõ và tìm ra những hạn chế và nguyên nhân của nó. Việc so sánh, đánh giá pháp luật Việt Nam liên quan đến đề tài nghiên cứu với các FTA thế hệ mới mà Việt Nam tham gia để làm rõ tổng thể thực trạng pháp luật của Việt Nam hiện nay trong tương quan với pháp luật quốc tế chưa được đề cập. Do vậy, Luận án cần nghiên cứu để luận giải làm rõ vấn đề này.

- Các kiến nghị hoàn thiện pháp luật và giải pháp nâng cao hiệu quả bảo vệ quyền SHTT tại biên giới thông qua kiểm soát hàng hoá XK, NK đã được các công trình khoa học đưa ra dưới nhiều góc độ nghiên cứu khác nhau. Tuy nhiên, kiến nghị hoàn thiện pháp luật mang tính đặc thù về kiểm soát biên giới đối với hàng hoá giả mạo về SHTT chưa được làm rõ. Các tác giả chưa đưa ra giải pháp đảm bảo kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT tại biên giới, trong đó có hàng hoá giả mạo về SHTT trong môi trường thông quan tự động và cơ chế một cửa quốc gia. Đây sẽ là nội dung Nghiên cứu sinh sẽ tập trung nghiên cứu để làm rõ trong Luận án.

2. Hệ thống các vấn đề thuộc nội dung nghiên cứu của luận án

2.1. Một số vấn đề lý luận về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ tại biên giới thông qua kiểm soát hàng hóa giả mạo về sở hữu trí tuệ

- *Về bảo vệ quyền SHTT*: Mặc dù đã có một số công trình nghiên cứu về bảo vệ quyền SHTT. Tuy nhiên, các công trình này chưa đánh giá làm rõ nguồn gốc hình thành, bản chất, đặc điểm và các biện pháp bảo vệ quyền SHTT. Đây cũng là nhiệm vụ Luận án cần làm rõ để hoàn thiện khái niệm, bản chất pháp lý của bảo vệ quyền SHTT.

- *Bảo vệ quyền SHTT tại biên giới*: Luận án cần làm rõ vấn đề bảo vệ quyền SHTT tại biên giới là một yêu cầu khách quan trong bối cảnh Việt Nam hội nhập và thực thi các cam kết quốc tế về thương mại - đầu tư. Do vậy, Luận án cần làm rõ bản chất, đặc điểm và các phương thức bảo vệ quyền SHTT tại biên giới và mối quan hệ biện chứng giữa các biện pháp.

- *Hàng hóa giả mạo về SHTT*: Luận án sẽ tiếp tục nghiên cứu làm rõ bản chất dựa trên các quan niệm về hàng giả theo các điều ước quốc tế, pháp luật Việt Nam và pháp luật một số nước, đặc điểm của hàng hoá giả mạo về SHTT, đưa ra các tiêu chí

xác định hàng hoá giả mạo về SHTT và cách phân biệt hàng hoá giả mạo về SHTT với hàng hoá xâm phạm quyền SHTT khác.

- *Kiểm soát hàng hóa giả mạo về SHTT của Hải quan*: Kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT hiện nay được hiểu theo nhiều góc độ khác nhau. Do đó, Luận án cần đi sâu phân tích làm rõ hoạt động này dưới góc độ pháp luật hải quan và pháp luật về SHTT; phân tích đánh giá làm rõ bản chất, khái niệm, đặc điểm và mô hình lý thuyết của hoạt động này.

2.2. Thực trạng pháp luật và thực tiễn kiểm soát hàng hoá giả mạo về sở hữu trí tuệ của Hải quan Việt Nam

- *Nghiên cứu thực trạng pháp luật và thực tiễn áp dụng pháp luật về kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT*: Luận án cần tập trung phân tích quy định pháp luật và thực tiễn áp dụng pháp luật về thẩm quyền kiểm soát, các biện pháp kiểm soát và quy trình kiểm soát; làm rõ bản chất, mối quan hệ của các biện pháp kiểm soát với quy trình thủ tục hải quan.

Luận án tiếp tục nghiên cứu các quy trình kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT dưới góc độ là các quy trình nghiệp vụ của Hải quan.

- *Đánh giá thực tiễn kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT*: Luận án sẽ đánh giá tình hình hàng hóa giả mạo về SHTT và kết quả hoạt động kiểm soát tại cơ quan hải quan; hoạt động phối hợp và hợp tác quốc tế về vấn đề này.

- *Hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế, bất cập*: Đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Luận án làm cơ sở đưa ra các giải pháp hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT tại biên giới. Theo đó, Luận án chỉ ra những bất cập, hạn chế về quy định pháp luật và vướng mắc trong thực tiễn áp dụng pháp luật.

+ *Hạn chế về quy định pháp luật và thực tiễn áp dụng pháp luật*: Luận án cần tập trung làm rõ những bất cập về chính sách kiểm soát hàng hoá XNK, thẩm quyền kiểm soát và quy trình thực hiện kiểm soát hàng hoá về SHTT.

+ *Hạn chế về thực tiễn tổ chức thực hiện hoạt động kiểm soát của Hải quan*: Luận án cần tập trung làm rõ các nội dung liên quan đến những hạn chế, bất cập về cơ cấu, tổ chức bộ máy; năng lực thực thi pháp luật của cán bộ, công chức hải quan; việc ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ các hoạt động nghiệp vụ thực thi quyền SHTT và hoạt động phối hợp, hợp tác quốc tế.

2.3. Định hướng, kiến nghị hoàn thiện pháp luật và giải pháp nâng cao hiệu quả kiểm soát hàng hoá giả mạo về sở hữu trí tuệ của Hải quan Việt Nam

- *Định hướng hoàn thiện pháp luật Việt Nam*: Luận án đưa ra một số định hướng hoàn thiện pháp luật Việt Nam để đảm bảo thực thi hiệu quả các FTA mới trong bối cảnh Hải quan đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số tiến tới mô hình hải quan thông minh trong thời gian tới.

- *Kiến nghị hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT của Hải quan Việt Nam*:

+ Kiến nghị hoàn thiện pháp luật: Luận án nghiên cứu và đưa ra một số phương hướng khắc phục những hạn chế về pháp luật liên quan đến các vấn đề về nguyên tắc, một số quy định chung kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT quá cảnh, NK; thẩm quyền kiểm soát của Hải quan, quy trình kiểm soát và một số quy định pháp luật liên quan khác.

+ Giải pháp nâng cao hiệu quả kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT: Luận án đề xuất các giải pháp nâng cao năng lực thực thi, xây dựng tiêu chí nhận diện hàng hoá giả mạo về SHTT, sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại nhất hiện nay để xây dựng: hệ thống cơ sở dữ liệu nghiệp vụ về thực thi quyền SHTT của Hải quan và đề xuất bài toán nghiệp vụ kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT khi thực hiện mô hình hải quan thông minh; tăng cường hiệu quả của các hoạt động phối hợp.

3. Cơ sở lý thuyết của đề tài luận án

3.1. Câu hỏi và giả thuyết nghiên cứu

Để thực hiện Luận án, tác giả trả lời các câu hỏi và đặt ra các giả thuyết nghiên cứu sau:

Câu hỏi chung: Pháp luật về bảo vệ quyền SHTT tại biên giới thông qua kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT của Hải quan tại Việt Nam đã bảo đảm tính đầy đủ, thống nhất và hiệu quả hay chưa? Những vấn đề pháp lý cần được tiếp tục hoàn thiện để nâng cao hiệu quả bảo vệ quyền SHTT tại biên giới thông qua kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT của Hải quan tại Việt Nam?

Các câu hỏi cụ thể:

Nhóm 1: Câu hỏi và giả thuyết nghiên cứu lý luận về bảo vệ quyền SHTT tại biên giới thông qua kiểm soát hàng hóa giả mạo về SHTT của cơ quan hải quan

Câu hỏi 1: Nguồn gốc hình thành và cơ sở lý luận của bảo vệ quyền SHTT như thế nào? Bảo vệ quyền SHTT cần nghiên cứu dưới các góc độ khác nhau? Bản chất pháp lý và các biện pháp bảo vệ quyền SHTT như thế nào?

Giả thuyết nghiên cứu: Bảo vệ quyền SHTT được hình thành từ nhu cầu tất yếu của sự phát triển xã hội và được nhìn nhận chủ yếu dưới ba góc độ: kinh tế học, xã hội

học và pháp luật; bản chất pháp lý của bảo vệ quyền SHTT là bảo vệ các quyền tài sản và quyền nhân thân của các chủ thể quyền SHTT. Các biện pháp bảo vệ quyền SHTT được nhìn nhận bao gồm các biện pháp: hình sự, hành chính và dân sự, trong đó có biện pháp kiểm soát hàng hoá XNK liên quan đến SHTT.

Câu hỏi 2: Bảo vệ quyền SHTT tại biên giới được hiểu như thế nào? Đặc điểm và các biện pháp bảo vệ quyền SHTT tại biên giới?

Giả thuyết nghiên cứu: Khái niệm bảo vệ quyền SHTT tại biên giới là hoạt động của Hải quan và chủ thể quyền SHTT nhằm ngăn chặn và xử lý hàng hoá, hành vi xâm phạm quyền SHTT. Hoạt động này có đặc thù riêng về: tính chất, chủ thể, biện pháp, đối tượng và phạm vi. Hoạt động này được thực hiện thông qua hai biện pháp: kiểm soát hàng hoá XK, NK liên quan đến SHTT và xử lý vi phạm bằng biện pháp hành chính.

Câu hỏi 3: Quan niệm của quốc tế, các nước và Việt Nam về hàng giả và hàng hoá giả mạo về SHTT? Đặc điểm và các tiêu chí nhận diện hàng hoá giả mạo về SHTT?

Giả thuyết nghiên cứu: Hàng giả được nhìn nhận dưới nhiều góc độ khác nhau, bao gồm giả về hình thức và giả về nội dung. Quan niệm về hàng hoá giả mạo về SHTT của một số nước có phạm vi rộng hơn các Điều ước quốc tế và của Việt Nam. Hàng hoá giả mạo về SHTT là một dạng hàng giả về hình thức, có mức độ xâm phạm quyền và gây thiệt hại cao nhất cho chủ thể quyền SHTT; được nhận diện thông qua các tiêu chí như: các yếu tố giả mạo, phạm vi bảo hộ và việc cho phép của chủ thể quyền.

Câu hỏi 4: Vấn đề kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT được hiểu như thế nào? Bản chất pháp lý của hoạt động này là gì? Mô hình lý thuyết về kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT được xác định như thế nào?

Giả thuyết nghiên cứu: Kiểm soát hàng hóa giả mạo về SHTT vừa là một biện pháp, vừa là một hoạt động nghiệp vụ của hải quan. Dưới góc độ là biện pháp bảo vệ quyền SHTT, kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT có đặc trưng riêng về: phạm vi, chủ thể, đối tượng và nội dung kiểm soát. Mô hình lý thuyết bao gồm: nguyên tắc, nội dung, vai trò và xu hướng điều chỉnh pháp luật về vấn đề này.

Nhóm 2: Câu hỏi và giả thuyết nghiên cứu về thực trạng pháp luật và thực tiễn kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT của Hải quan Việt Nam

Câu hỏi 1: Pháp luật về kiểm soát hàng hóa giả mạo về SHTT của Hải quan Việt Nam quy định như thế nào? Những quy định của pháp luật hiện hành về vấn đề này đã đảm bảo thống nhất với các văn bản pháp luật liên quan và phù hợp với tình hình thực tế chưa? Còn có những khó khăn, bất cập gì trong quá trình áp dụng?

Giả thuyết nghiên cứu: Thẩm quyền kiểm soát, các biện pháp kiểm soát và quy

trình kiểm soát hàng hóa xuất nhập khẩu giả mạo về SHTT. Một số quy định chưa thống nhất giữa Luật Hải quan và Luật SHTT cần được làm rõ, một số vấn đề đã có quy định nhưng chưa được hướng dẫn cụ thể, nên còn vướng mắc, bất cập trong thực tiễn áp dụng.

Câu hỏi 2: Thực tiễn kiểm soát hàng hóa giả mạo về SHTT của Hải quan Việt Nam được thực hiện như thế nào? Hải quan Việt Nam có khó khăn, bất cập gì phát sinh làm hạn chế hiệu quả kiểm soát hàng hóa giả mạo về SHTT tại biên giới?

Giả thuyết nghiên cứu: Hải quan Việt Nam đã thực hiện nhiều hoạt động đa dạng kiểm soát hàng hóa giả mạo về SHTT để thực thi hiệu quả quyền SHTT tại biên giới và đã đạt được một số kết quả tích cực. Tuy nhiên, thực tiễn hoạt động hải quan còn tồn tại nhiều bất cập đã làm hạn chế hiệu quả kiểm soát hàng hóa giả mạo về SHTT.

Nhóm 3: Câu hỏi và giả thuyết nghiên cứu định hướng, kiến nghị hoàn thiện pháp luật và giải pháp nâng cao hiệu quả kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT của Hải quan Việt Nam

Câu hỏi 1: Cần hoàn thiện pháp luật về kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT phải theo định hướng nào?

Giả thuyết nghiên cứu: Các kiến nghị hoàn thiện pháp luật phải đảm bảo thực thi có hiệu quả và thực chất các cam kết quốc tế của Việt Nam về SHTT, đặc biệt là các FTA thế hệ mới, đáp ứng yêu cầu cải cách hiện đại hoá Hải quan theo mô hình Hải quan thông minh.

Câu hỏi 2: Với những tồn tại và bất cập đã được nghiên cứu, cần có kiến nghị gì để hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT của Hải quan Việt Nam?

Giả thuyết nghiên cứu: Kiến nghị hoàn thiện pháp luật đảm bảo phù hợp với chuẩn mực quốc tế về thực thi quyền SHTT, khắc phục được những vướng mắc, bất cập trong các quy định pháp luật liên quan và đảm bảo thống nhất trong quá trình áp dụng pháp luật; các giải pháp nâng cao hiệu quả kiểm soát hàng hóa giả mạo về SHTT cần tập trung vào các nhóm về: nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, hoàn thiện hành lang pháp lý cho các điều kiện đảm bảo thực hiện các biện pháp nghiệp vụ.

3.2. Lý thuyết nghiên cứu đề tài luận án

Xét dưới góc độ triết học pháp luật, các học giả về quyền SHTT đưa ra bốn triết lý cơ bản làm cơ sở cho việc công nhận và bảo hộ quyền SHTT¹⁹, gồm:

Triết lý về pháp luật tự nhiên (the natural law thesis): Triết lý này nhấn mạnh việc bảo vệ quyền SHTT chỉ là sự thừa nhận các quyền vốn có của con người trong việc

¹⁹ Peter Drahos (1996), *A Philosophy of Intellectual Property*, NXB Dartmouth Publishing, Aldershot, tr. 85-109.

chiếm hữu tài sản.²⁰ Theo lập luận này, chủ thể sáng tạo đương nhiên có các quyền đối với TSTT do họ sáng tạo ra và xã hội phải thừa nhận cũng như bảo vệ những quyền này. Những độc quyền mà chủ thể sáng tạo có được chính là sự thừa nhận của xã hội đối với quyền SHTT. Lập luận này dựa trên lý thuyết của Hegel về TSTT với sự nhấn mạnh tự do chiếm hữu TSTT.²¹ Cách tiếp cận này được thể hiện trong Hiến chương Liên hiệp quốc về quyền con người năm 1948 và Công ước quốc tế của Liên hợp quốc về các quyền kinh tế, xã hội và văn hoá năm 1966.²²

Triết lý về bù đắp chi phí cho chủ thể sáng tạo (the reward thesis): Theo trường phái lập luận bù đắp chi phí cho chủ thể sáng tạo, chủ thể sáng tạo đã đóng góp cho xã hội bằng việc tạo ra các tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học và đối tượng SHCN. Xã hội phải bù đắp cho họ những chi phí, nỗ lực sáng tạo của họ và cách thích hợp nhất là trao cho chủ thể sáng tạo một số độc quyền trong hạn định nhất định.²³ Cơ sở của lập luận này là thuyết lao động và cùng hưởng thụ tài sản trí tuệ của Lock.²⁴

Triết lý về khuyến khích sáng tạo (the incentive thesis): Chủ thể sáng tạo phải đầu tư thời gian, công sức, tài chính để tạo ra đối tượng SHTT, cho nên cần trao cho chủ thể sáng tạo một số độc quyền trong thời hạn nhất định nhằm khuyến khích họ sáng tạo. Lập luận này có điểm tương đồng với lập luận bù đắp chi phí cho chủ thể sáng tạo. Tuy nhiên, cốt lõi của lập luận bù đắp chi phí cho chủ thể sáng tạo là trao cho chủ thể sáng tạo những độc quyền như sự bù đắp cho những chi phí và nỗ lực mà chủ thể sáng tạo đã bỏ ra. Trong khi đó, cốt lõi của lập luận khuyến khích sáng tạo là phải thừa nhận và bảo vệ những độc quyền của chủ thể sáng tạo để khuyến khích họ sáng tạo.

Triết lý về công bố thông tin sáng tạo (the disclosure): khi chủ thể sáng tạo chấp nhận công bố những thông tin về TSTT, xã hội được hưởng lợi từ việc sử dụng những đối tượng SHTT. Do đó, xã hội phải thừa nhận và bảo vệ quyền cho chủ thể sáng tạo. Điều này được coi như một sự trao đổi.

²⁰ Trần Kiên (2020), *Sự xung đột giữa quyền con người và quyền sở hữu trí tuệ*, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, tr. 56.

²¹ William M. Landes, Richard A. Posner (2003), *The Economic Structure of Intellectual Property*, NXB The Belknap Press of Harvard University, tr. 72-91.

²² Lê Đình Nghi, Vũ Thị Hải Yến (2010), *Giáo trình Luật Sở hữu trí tuệ*, NXB Giáo dục Việt Nam, Hà Nội, tr. 32.

²³ John Howells (2005), *The Management of Innovation and Technology: The Shaping of Technology and Institutions of The Market Economy*, NXB Sage Publication Ltd; David T. Keeling (2003), *Intellectual Property Rights in EU Law, Volume I - Free Movement and Competition Law*, NXB. Oxford University Press; Peter Ganeva (2006), *Exhaustion of Intellectual Property Rights: Reflections from Economic Theory*, Institute of Innovation Research-Hitotsubashi University, Japan; William M Landes, Richard A. Posner (2003), *The Economic Structure of Intellectual Property Law*, The Belknap Press of Harvard University, tr. 4; Peter Drahos (1996), *A Philosophy of Intellectual Property*, Dartmouth Publishing, Aldershot, tr. 72-91.

²⁴ William M Landes, Richard A. Posner (2003), *The Economic Structure of Intellectual Property Law*, The Belknap Press of Harvard University, tr. 72-91.

Bên cạnh đó, các học giả và các nhà lập pháp châu Âu vận dụng hai học thuyết nền tảng trong việc bảo hộ quyền SHTT là học thuyết cân bằng lợi ích và nguyên tắc bảo đảm cạnh tranh lành mạnh.

Học thuyết về cân bằng lợi ích: Triết học của Locke, Hegel đã có những tác động và ảnh hưởng không nhỏ đến việc bảo hộ quyền SHTT, trong đó có những vấn đề liên quan đến cân bằng lợi ích. Học thuyết của John Locke đã nêu lên những khái niệm về quyền tự nhiên của con người, quyền của mỗi công dân được sống, được tự do. Trong tác phẩm “*Khảo luận thứ hai về chính quyền*”, Locke trình bày một cách sâu sắc quan điểm của ông về tự do: “Đây là một trạng thái tự do, nhưng nó không phải là trạng thái lộn xộn” mà phải có trật tự nhất định.²⁵ Vậy nên sự tự do cũng phải có những giới hạn và điều kiện nhất định. Nguyên tắc cân bằng lợi ích định hình nên những nguyên tắc cơ bản của việc điều chỉnh pháp luật về SHTT, bảo đảm sự bình đẳng của các chủ thể trong phân chia các lợi ích thu được từ đối tượng SHTT, thể hiện tập trung thông qua sự cân bằng lợi ích giữa chủ sở hữu đối tượng SHTT với cộng đồng²⁶. Sự cân bằng lợi ích trong điều chỉnh pháp luật các quan hệ SHTT không chỉ là nền tảng của pháp luật SHTT, mà còn đóng vai trò là động lực thúc đẩy phát triển nghiên cứu sáng tạo.²⁷

Nguyên tắc bảo đảm cạnh tranh lành mạnh: Một mặt, quyền SHTT tạo ra độc quyền cho chủ sở hữu đối tượng SHTT, mặt khác độc quyền này lại không được cản trở, gây thiệt hại một cách không phù hợp cho hoạt động cạnh tranh lành mạnh trên thị trường. Pháp luật SHTT đưa ra các quy định hạn chế khác nhau đối với việc lạm dụng độc quyền SHTT trong những trường hợp cụ thể.

²⁵ John Locke (2007), *Khảo luận thứ hai về Chính quyền - Chính quyền dân sự* (Lê Tuấn Huy dịch), NXB Tri Thức, Hà Nội, tr.35.

²⁶ <https://thanhtra.most.gov.vn/thanhtra/tin-tuc/4/466/van-de-can-bang-loi-ich-trong-bao-ho-quyen-so-huu-tri-tue---tu-ly-luan-den-thuc-tien-giai-quyet-tranh-chap-tai-to-chuc-thuong-mai-the-gioi.aspx>.

²⁷ Trường Đại học Luật Hà Nội (2021), *Giáo trình Luật Sở hữu trí tuệ*, NXB Công an nhân dân, Hà Nội, tr. 20-21.

CHƯƠNG 1. NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ BẢO VỆ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ TẠI BIÊN GIỚI THÔNG QUA KIỂM SOÁT HÀNG HÓA GIẢ MẠO VỀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ

1.1. Lý luận về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ tại biên giới

1.1.1. Khái quát về quyền sở hữu trí tuệ

Trí tuệ con người có sức sáng tạo vô tận và chính nó đã giúp con người nhận thức được sự phát triển không ngừng của thế giới khách quan. Kết quả của lao động trí tuệ là tạo ra TSTT thúc đẩy sự phát triển của xã hội. Các sản phẩm trí tuệ đôi khi không nhìn thấy bằng mắt thường, nó ẩn chứa trong vật mang bọc giữ nó, nhưng có giá trị tùy thuộc vào nội dung, khả năng ứng dụng của sản phẩm, có thể được đánh giá bởi danh tiếng, uy tín, chất lượng cũng như các lợi ích vật chất khác mà nó mang lại. SHTT không phải là bản thân sản phẩm mà là ý tưởng đặc biệt chứa đựng trong sản phẩm, là cách thức thể hiện ý tưởng đó và là cách riêng có mà một sản phẩm được gọi tên và mô tả.²⁸

Theo khái niệm được thừa nhận rộng rãi, TSTT là những thành quả do trí tuệ con người tạo ra thông qua hoạt động sáng tạo thể hiện dưới các dạng thông tin kết hợp với nhau trong các vật thể hữu hình được tạo ra với số lượng không giới hạn và được thừa nhận là tài sản. Quyền sở hữu trong trường hợp này không phải là quyền sở hữu bản thân các vật thể hữu hình mà chính là những thông tin chứa đựng trong các vật thể đó. Khi được thể chế hóa thì những thông tin này biểu hiện cụ thể thành các đối tượng của quyền SHTT.²⁹ Các đối tượng quyền này bao gồm: quyền tác giả và quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp và quyền đối với giống cây trồng.

Thuật ngữ “sở hữu trí tuệ” đã trải qua một quá trình phát triển dài lâu và có những bước phát triển mới cùng với nền kinh tế - xã hội của thế giới. Trong tất cả các công ước quốc tế hay những văn kiện quan trọng về SHTT không đưa ra khái niệm về mặt nội dung đối với thuật ngữ SHTT mà sử dụng phạm vi đối tượng điều chỉnh để đưa ra định nghĩa thuật ngữ này. SHTT (intellectual property) hay quyền SHTT có thể hiểu theo hai phương diện: (i) pháp luật SHTT và (ii) quyền đối với đối tượng SHTT.

Theo nghĩa khách quan, quyền SHTT là tổng hợp các quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình xác lập, khai thác, sử dụng, bảo vệ các đối tượng SHTT.

²⁸ Kamil Idris (2005), *Sở hữu trí tuệ, một công cụ đặc lực để phát triển kinh tế*, WIPO, tr. 8.

²⁹ Lê Xuân Thảo (2005), *Đổi mới và hoàn thiện pháp luật về Sở hữu trí tuệ*, XNB Tư pháp, tr. 5

Khái niệm “quyền sở hữu trí tuệ” ra đời và phát triển sau khi có khái niệm quyền sở hữu bởi nó có mối liên quan đến một loại tài sản đặc biệt là “tài sản trí tuệ” - những tài sản là kết quả sáng tạo trí tuệ của con người. Đối tượng của quyền SHTT là những tài sản mang tính chất vô hình (phi vật chất) nhưng có giá trị kinh tế, tinh thần to lớn góp phần quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển nền văn minh, khoa học, công nghệ của nhân loại. Quyền SHTT là quyền của tổ chức, cá nhân đối với các đối tượng quyền SHTT do họ sáng tạo ra, là quyền sở hữu đối với các TSTT. TSTT này là loại tài sản đặc biệt, có nhiều thuộc tính đặc thù và những thuộc tính này đã ảnh hưởng đến tính chất của quyền SHTT.

Theo nghĩa chủ quan, quyền SHTT là quyền sở hữu của tổ chức, cá nhân đối với những TSTT do con người sáng tạo. Đó là độc quyền được Nhà nước trao cho một người, một nhóm người hoặc một tổ chức để khai thác, sử dụng, định đoạt những sản phẩm của hoạt động sáng tạo trí tuệ.

Tại Chương 1 của tác phẩm “*Cẩm nang sở hữu trí tuệ*”, dịch từ cuốn sách “*WIPO Intellectual Property Handbook: Policy, Law and Use*” của WIPO: Theo nghĩa rộng, SHTT là các quyền hợp pháp xuất phát từ hoạt động trí tuệ trong các lĩnh vực công nghiệp, khoa học, văn học và nghệ thuật.³⁰ Định nghĩa này không chỉ rõ quyền SHTT là một dạng của quyền sở hữu hay một dạng tài sản, mà chỉ nêu lên nguồn gốc tạo ra nó.

Bên cạnh đó, tại Điều 2 (viii) Công ước thành lập WIPO ký tại Stockholm ngày 14/12/1967 cũng quy định: SHTT bao gồm các quyền liên quan tới tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học; chương trình biểu diễn của các nghệ sĩ biểu diễn, các bản ghi âm và chương trình phát thanh, truyền hình; sáng chế trong các lĩnh vực hoạt động của con người; các phát minh khoa học; kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu hàng hoá, nhãn hiệu dịch vụ, chỉ dẫn thương mại và tên thương mại; bảo hộ chống cạnh tranh không lành mạnh.³¹ Theo cách tiếp cận này, quyền SHTT bao gồm tất cả các đối tượng quyền SHTT. Định nghĩa này chỉ liệt kê các dạng quyền SHTT mà không nêu lên được bản chất của quyền SHTT. Cách tiếp cận này cũng phù hợp với tư tưởng xây dựng Luật SHTT của Việt Nam, theo đó quyền SHTT bao gồm các đối tượng quyền SHTT hay nói cách khác quyền SHTT là quyền đối với TSTT.³² Luật SHTT Việt Nam năm 2005 định nghĩa quyền SHTT tại khoản 1 Điều 4: “Quyền sở hữu trí tuệ là quyền của tổ

³⁰ Cục sở hữu trí tuệ (2006), *Cẩm nang sở hữu trí tuệ*, NXB Văn hóa - Thông tin, Hà Nội, tr. 3.

³¹ World Intellectual Property Organization, *Convention Establishing the World Intellectual Property Organization 1967*.

³² Trần Lê Hồng (2012), *Một số vấn đề về tài sản trí tuệ nhìn từ góc độ khoa học pháp lý và vấn đề hoàn thiện pháp luật Việt Nam*, Tạp chí Khoa học pháp lý (2).

chức, cá nhân đối với tài sản trí tuệ, bao gồm: quyền tác giả và quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền SHCN và quyền đối với giống cây trồng”. Trên cơ sở kế thừa và phát triển các quan điểm lý luận khoa học pháp lý về quyền SHTT, định nghĩa về quyền SHTT trong pháp luật Việt Nam về cơ bản tương đồng với quan niệm về quyền SHTT của WIPO và WTO.

Từ việc nghiên cứu các cách tiếp cận quyền SHTT, có thể đưa ra khái niệm khái quát về quyền SHTT như sau: “Quyền sở hữu trí tuệ là quyền của cá nhân, tổ chức đối với các tài sản trí tuệ - sản phẩm của lao động trí tuệ do cá nhân, tổ chức sáng tạo ra hoặc sở hữu, bao gồm quyền tác giả và quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp và quyền đối với giống cây trồng”. Các đối tượng quyền SHTT được pháp luật bảo hộ theo các điều kiện khác nhau, trên cơ sở tôn trọng lợi ích của tổ chức, cá nhân và lợi ích chung của cộng đồng, phù hợp với thực tiễn pháp luật quốc gia và pháp luật quốc tế.

Một trong những thuộc tính nổi bật của quyền SHTT là tính chất của hàng hóa công cộng trên phạm vi toàn cầu.³³ Nó có tính phi cạnh tranh và phi loại trừ trong sử dụng.³⁴ Tính không cạnh tranh được thể hiện ở việc một người sử dụng TSTT không hạn chế khả năng của người khác sử dụng chính TSTT đó. Tính không loại trừ thể hiện ở chỗ một bên thứ ba (khi không được phép) không bị ngăn cấm sử dụng TSTT nếu thông tin về TSTT đó đã được công bố. Ngoài ra, chi phí để sản xuất thêm một sản phẩm chứa đựng TSTT là rất nhỏ.³⁵ Chính vì đặc tính này mà quyền SHTT dễ dàng bị sao chép và bị thương mại hoá bất hợp pháp một cách nhanh chóng.

Dưới góc độ là một dạng đặc biệt của quyền sở hữu, quyền SHTT có một số đặc trưng riêng biệt so với quyền sở hữu tài sản thông thường.

Về đối tượng: quyền SHTT là quyền sở hữu đối với TSTT. Đối tượng của quyền SHTT là kết quả sáng tạo trí tuệ. Đối với tài sản hữu hình, trừ những tài sản thuộc sở hữu nhà nước và những tài sản pháp luật cấm hoặc hạn chế sở hữu, thì chủ sở hữu tài sản dễ dàng thực hiện quyền chiếm hữu, sử dụng, định đoạt thông qua nhiều hình thức

³³ Bản chất hàng hóa công cộng của TSTT được Thomas Jefferson miêu tả trong Chú thích số 2 của phán quyết *Graham v. John Deere*, 383 U.S. 1, 8-9 (1966): “một người có thể đọc quyền sở hữu một thông tin miễn là người đó giữ nó chỉ cho riêng mình biết; nhưng khi thông tin đó được tiết lộ, nó thuộc quyền sở hữu của nhiều người; người thứ ba nhận thông tin không làm bớt đi thông tin mà người cung cấp thông tin có, điều này tương tự như việc người thứ ba thắp một ngọn nến từ ngọn nến ban đầu, và người đó nhận được ánh sáng từ ngọn nến của mình mà không làm tối đi ánh sáng của ngọn nến ban đầu”.

³⁴ P. A. Samuelson (1954), *The Pure Theory of Public Expenditure*, 36 (4) Rev. Econo. & Statistics 387.

³⁵ J.E. Stiglitz (2008), *Economic Foundations of Intellectual Property Rights*, 57 Duke L. Rev. 1699-1700; K.E. Markus, J.H. Reichman, *The Globalization of Private Knowledge Goods and the Privatization of Global Public Goods*, trong K.E. Markus và J.H. Reichman (chủ biên), *International Public Goods and Transfer of Technology under a Globalized Intellectual Property Regime* (2005), NXB Cambridge University Press, tr. 8-11.

và thực hiện được quyền kiểm soát của mình đối với tài sản. Bởi vì, chúng tồn tại trong một không gian dưới một hình thức vật chất nhất định, con người hoàn toàn có thể nhận biết bằng tri giác. TSTT tồn tại chủ yếu dưới dạng thông tin, nên rất dễ bị xâm phạm (dễ bị sao chép và sử dụng với chi phí thấp hoặc không mất chi phí bởi người thứ ba) do có khả năng lan truyền rộng lớn và dễ có khả năng được vật chất hoá hàng loạt, sau đó trở thành thực thể tác động, ảnh hưởng đến đời sống của nhiều người và cả xã hội.

Về căn cứ xác lập: Quyền SHTT chỉ được xác lập dựa trên những căn cứ do pháp luật quy định. Quyền SHTT được xác lập dựa trên hai nhóm căn cứ chủ yếu: (i) Nhóm quyền phát sinh tự động cùng với sự ra đời của TSTT mà không cần phải tiến hành thủ tục đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền, như: QTG, QLQ, quyền SHCN đối với tên thương mại, quyền SHCN đối với bí mật kinh doanh, quyền SHCN đối với nhãn hiệu nổi tiếng; (ii) Nhóm quyền phát sinh trên cơ sở đăng ký như: quyền SHCN đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý được xác lập trên cơ sở quyết định cấp văn bằng bảo hộ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo thủ tục đăng ký.³⁶

Về nội dung quyền: Quyền SHTT bao gồm cả các quyền nhân thân và quyền tài sản. Mặc dù quyền sở hữu nói chung mang bản chất là quyền tài sản, nhưng đối với quyền SHTT, bên cạnh việc bảo vệ các quyền tài sản của chủ sở hữu, pháp luật cũng ghi nhận cả các quyền nhân thân cho chủ thể sáng tạo. Theo chế định về quyền sở hữu của Bộ luật Dân sự năm 2015, quyền sở hữu bao gồm ba quyền năng cơ bản là quyền chiếm hữu, quyền sử dụng và quyền định đoạt. Do bản chất đối tượng SHTT là tài sản vô hình, nên việc nắm giữ, quản lý nó không thể thực hiện được một cách bình thường như các dạng tài sản hữu hình khác. Quyền chiếm hữu TSTT không có ý nghĩa khi đối tượng SHTT đã được công bố hay sử dụng trên thực tế. Vì vậy, quyền SHTT về bản chất chỉ tập trung vào độc quyền sử dụng đối tượng SHTT (bao gồm cả quyền cho phép hoặc quyền ngăn cấm người khác sử dụng đối tượng SHTT; quyền định đoạt đối tượng SHTT). Tùy thuộc vào bản chất của mỗi loại đối tượng SHTT, nội dung và khái niệm quyền năng sử dụng này cũng chứa đựng các nội hàm khác nhau.

Về phạm vi giới hạn quyền: Khác với quyền sở hữu tài sản thông thường, quyền SHTT là loại quyền được bảo hộ có tính “giới hạn”. Bảo hộ quyền SHTT có mục đích khuyến khích hoạt động sáng tạo bằng cách dành cho chủ sở hữu độc quyền sử dụng, khai thác đối tượng SHTT trong một khoảng thời gian nhất định và đổi lại, chủ sở hữu

³⁶ Vũ Thị Hải Yến (2016), *Chống lán trong bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ*, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường, Trường Đại học Luật Hà Nội, tr. 9.

phải đưa TSTT của mình phục vụ lợi ích chung của xã hội. Độc quyền dù dưới bất kỳ hình thức nào nếu bị lạm dụng có thể làm ảnh hưởng đến lợi ích của bên thứ ba. Vì vậy, mục đích của pháp luật SHTT là tạo động lực thúc đẩy phát triển văn hóa, khoa học kỹ thuật nhưng quyền SHTT không được cản trở hay gây ảnh hưởng đến lợi ích công cộng và sự phát triển của xã hội.³⁷ Nguyên tắc cân bằng lợi ích là nguyên tắc cơ bản, xuyên suốt trong các quy định về bảo hộ quyền SHTT nhằm dung hòa lợi ích của chủ sở hữu đối tượng SHTT với lợi ích chung của xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của chủ thể khác để tạo động lực thúc đẩy phát triển nghiên cứu sáng tạo, sản xuất kinh doanh. Vì lẽ đó, chủ sở hữu quyền SHTT có thể bị giới hạn quyền (hạn chế quyền) một cách hợp lý ở một số phạm vi và phạm trù nhất định, cụ thể như sau:

Một là, giới hạn về không gian: Pháp luật các nước tôn trọng và đề cao tính lãnh thổ của quyền SHTT. Thông thường, quyền SHTT được xác lập theo quy định của pháp luật nước nào thì được bảo hộ trong phạm vi lãnh thổ của nước đó. Khác với quyền sở hữu tài sản hữu hình, nếu một tổ chức hay cá nhân được công nhận là chủ sở hữu tài sản trong phạm vi lãnh thổ nước họ, khi họ di chuyển tài sản đó ra nước ngoài thì thông thường nước ngoài vẫn công nhận quyền sở hữu của tổ chức, cá nhân đó (nếu tài sản không thuộc đối tượng cấm sở hữu theo pháp luật của nước nơi tài sản được chuyển đến), mặc dù mức độ phạm vi nội dung quyền sở hữu có thể khác nhau. Quyền SHTT có sự khác biệt so với các loại tài sản khác. Nếu quyền SHTT của tổ chức, cá nhân được xác lập theo pháp luật nước nào thì quyền đó chỉ được bảo hộ trong phạm vi lãnh thổ nước đó, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà quốc gia nơi bảo hộ tham gia có quy định khác. Do vậy, các đối tượng của quyền SHTT có thể bị đem ra sử dụng ở nước ngoài mà không cần có sự đồng ý của tác giả, chủ sở hữu quyền SHTT hay người đại diện hợp pháp. Nguyên tắc lãnh thổ cho phép quyền SHTT được bảo đảm thực thi trong phạm vi các quốc gia được bảo hộ về điều kiện được bảo hộ, phạm vi bảo hộ, thời hạn bảo hộ và cách thức thực thi.

Hai là, giới hạn về thời gian: Các đối tượng quyền SHTT được nhà nước bảo hộ trong một khoảng thời hạn nhất định, khi hết thời hạn bảo hộ các đối tượng này thuộc về cộng đồng xã hội. Trong thời hạn được bảo hộ, nếu tổ chức hay cá nhân nào có hành vi sử dụng, khai thác các đối tượng của quyền SHTT mà không được sự cho phép chủ sở hữu quyền SHTT (trừ những trường hợp pháp luật quy định về giới hạn quyền SHTT) thì bị coi là hành vi xâm phạm quyền SHTT. Người có hành vi xâm phạm

³⁷ Vũ Thị Hải Yến (2016), *Chống lẩn trong bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ*, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường, Trường Đại học Luật Hà Nội, tr. 10.

quyền SHTT có thể phải chịu trách nhiệm pháp lý tương ứng với mức độ, hậu quả của vi phạm mà họ gây ra. Đối với tài sản hữu hình, quyền của chủ sở hữu được pháp luật bảo hộ không giới hạn thời gian (trừ trường hợp tài sản bị trưng mua, tịch thu theo quy định của pháp luật). Trong suốt quá trình sở hữu, chủ sở hữu có thể trực tiếp chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản, hoặc những người thừa kế sẽ có quyền sở hữu theo di chúc hoặc theo quy định của pháp luật.

Ba là, giới hạn về nội dung quyền sở hữu: Do quyền SHTT là tài sản vô hình, nên chủ sở hữu quyền SHTT không thể trực tiếp nắm giữ nó mà phải thực hiện các nội dung của quyền sở hữu đối với tài sản của mình bằng cách kiểm soát quá trình sản xuất, lưu thông và phân phối các sản phẩm có chứa đựng các đối tượng quyền SHTT đang được bảo hộ.

Để đảm bảo cân bằng lợi ích giữa Nhà nước, lợi ích xã hội và các chủ thể quyền SHTT, pháp luật quốc tế và các quốc gia đã giới hạn việc bảo hộ quyền SHTT trong một số trường hợp như: quyền sử dụng trước đối với một số đối tượng quyền SHTT, sử dụng các đối tượng quyền SHTT không nhằm mục đích thương mại, vấn đề hết quyền xuất phát từ thuyết hết quyền trong SHTT,³⁸ chuyển nhượng bắt buộc đối với một số đối tượng quyền SHTT do liên quan đến an ninh, quốc phòng và an sinh xã hội.

Dưới góc độ nghiên cứu đề tài Luận án, quyền SHTT được tiếp cận từ các khía cạnh sau đây:

Thứ nhất, nghiên cứu quyền SHTT trong mối quan hệ với quy định của pháp luật về quyền SHTT và việc thực thi quyền đó trên thực tế. Những quan hệ pháp luật SHTT diễn ra phổ biến trong đời sống xã hội, như: quan hệ giữa chủ sở hữu quyền SHTT và các chủ thể khác trong việc tạo lập, công bố, phổ biến, khai thác và sử dụng đối tượng quyền SHTT; quan hệ về bảo hộ, bảo vệ các đối tượng quyền SHTT và thái độ, cách ứng xử của các chủ thể trong xã hội (trong đó có các cơ quan thực thi quyền SHTT). Nghiên cứu dưới góc độ này, cần lưu ý đến hệ tư tưởng của các nước đang phát triển (trong đó có Việt Nam) đối với pháp luật về SHTT và thực thi quyền SHTT.

³⁸ Trong tiếng Anh, thuyết hết quyền là “the exhaustion doctrine” hay “the first sale doctrine”. Thuyết hết quyền được Toà án Tối cao Hoa Kỳ xem xét lần đầu tiên trong vụ việc về sáng chế Adams v. Burke, năm 1873. Ở Châu Âu, thuyết hết quyền gắn liền với tên tuổi học giả Đức Joseph Kohler. Thuật ngữ hết quyền được Toà án Đức sử dụng trong một vụ việc về sáng chế vào năm 1902. Cho đến nay, thuyết hết quyền được áp dụng cho các đối tượng SHTT và vấn đề hết quyền SHTT được đưa vào các thỏa thuận quốc tế và khu vực. Trong đó, đặc biệt phải kể đến là Điều 6 Hiệp định TRIPS. Theo thuyết hết quyền, khi sản phẩm mang đối tượng SHTT được đưa ra thị trường bởi chính chủ thể nắm giữ quyền SHTT hoặc với sự đồng ý của chủ thể này, chủ thể nắm giữ quyền SHTT không còn quyền kiểm soát đối với việc phân phối và khai thác thương mại sản phẩm.

Thứ hai, quyền SHTT không tồn tại độc lập trong hệ thống pháp luật về SHTT mà phải được xem xét trong tổng thể mối quan hệ với pháp luật thương mại, pháp luật quản lý ngoại thương và pháp luật dân sự. Với tư cách là một loại tài sản tồn tại dưới dạng quyền tài sản được điều chỉnh bởi pháp luật dân sự, nội dung quyền SHTT bao gồm các quyền nhân thân và quyền tài sản của tổ chức, cá nhân đối với các đối tượng quyền SHTT với tư cách là chủ sở hữu hợp pháp tài sản. Quyền SHTT còn được đề cập với tư cách là một loại hàng hoá trong pháp luật thương mại, dưới góc độ khai thác các lợi ích kinh tế trong việc sử dụng các đối tượng quyền SHTT và bảo vệ quyền độc quyền của các chủ thể quyền trong thời gian bảo hộ. Đây là nội dung cần chú trọng nghiên cứu cả về mặt lý luận và thực tiễn để thực thi tốt hơn các cam kết quốc tế của Việt Nam về SHTT.

Thứ ba, quyền SHTT với tư cách là một chế định pháp luật thống nhất trong hệ thống pháp luật quốc gia trong điều kiện hội nhập quốc tế. Theo đó, Việt Nam đang thực hiện các cam kết quốc tế trong các lĩnh vực thương mại và đầu tư, đòi hỏi cần phải được nội luật hoá trong pháp luật quốc gia để thực thi có hiệu quả. Nghiên cứu quyền SHTT dưới góc độ này, cần chú ý đến tính hài hòa giữa các ngành luật khác nhau như: pháp luật dân sự, pháp luật thương mại, pháp luật ngoại thương, pháp luật hải quan, pháp luật hình sự và pháp luật xử lý vi phạm hành chính.

1.1.2. Lý luận về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ

1.1.2.1. Khái niệm, đặc điểm của bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ

Dưới góc độ ngôn ngữ học, thuật ngữ “bảo vệ” theo Từ điển tiếng Anh là “protection” là “hoạt động giữ cho ai đó, cái gì đó được an toàn tránh bị tổn hại hoặc bị hư hỏng”.³⁹ Theo từ điển Tiếng Việt 1996 của Viện Ngôn ngữ học, thuật ngữ “bảo vệ” được hiểu là việc “chống lại mọi sự xâm phạm để giữ cho luôn luôn được nguyên vẹn”.⁴⁰ Theo cách giải thích này, “bảo vệ” được hiểu theo nghĩa chung nhất là một hành động nhằm giữ gìn cái gì đó, cho ai đó được nguyên vẹn, nhằm tránh gây ra thiệt hại hoặc hư hỏng; bao gồm cả hành động chống lại mọi sự xâm phạm nếu có hành vi gây hại xảy ra. Tuy nhiên, cách hiểu này đơn thuần chỉ là việc miêu tả hành động nói chung của con người.

Theo giải thích của WIPO, bảo vệ quyền SHTT trong trường hợp chủ thể quyền phát hiện quyền SHTT của mình bị xâm phạm, họ sẽ tập trung đảm bảo rằng các quyền mà họ đạt được thông qua hệ thống SHTT phải được tôn trọng. Điều này bao gồm:

³⁹ Miranda Steel (2000), *Oxford Wordpower Dictionary*, NXB. Oxford University Press, tr. 526.

⁴⁰ Viện Ngôn ngữ học (1996), *Từ điển Tiếng Việt*, NXB Đà Nẵng, tr. 37.

yêu cầu dừng việc sử dụng trái phép, ngăn chặn hành vi xâm phạm trong tương lai và yêu cầu bồi thường thiệt hại gây ra bởi hành vi xâm phạm.⁴¹ Theo quan điểm này của WIPO, thì thực thi quyền SHTT được hiểu là hoạt động của chủ thể quyền SHTT đảm bảo cho quyền SHTT được tôn trọng và thực hiện trên thực tế.

Dưới góc độ pháp lý, bảo vệ quyền SHTT là hoạt động đảm bảo quyền tài sản và quyền nhân thân đối với các TSTT của các chủ thể quyền SHTT không bị tổn hại. Thực chất, hoạt động này nhằm duy trì quyền độc quyền của các chủ thể quyền SHTT được hưởng các lợi ích kinh tế trong việc khai thác, sử dụng các đối tượng quyền SHTT khi các sản phẩm, hàng hóa có chứa các đối tượng quyền SHTT được đưa ra thị trường.

Bản chất của quyền SHTT là tài sản vô hình dưới dạng quyền tài sản. Vì vậy, cũng giống như các tài sản khác, việc bảo vệ TSTT trước tiên phải thuộc về trách nhiệm của chủ thể quyền. Chủ thể quyền có thể áp dụng các biện pháp công nghệ nhằm ngăn ngừa hành vi xâm phạm và các biện pháp chống lại hành vi xâm phạm như: tạo ra những điểm khác biệt hoặc sử dụng các biện pháp công nghệ tạo ra các dấu hiệu nhận biết trên các sản phẩm do chính mình đưa ra thị trường để phân biệt với các sản phẩm có chứa các đối tượng quyền SHTT bị khai thác trái phép (bị sao chép giống hệt, tương tự với hàng hóa do chủ thể quyền sản xuất và đưa ra thị trường nhưng không được phép của chủ thể quyền SHTT). Nhà nước thực hiện chức năng đặc biệt trong quản lý xã hội (trong đó có quản lý kinh tế) tham gia với tư cách là một chủ thể độc lập để đảm bảo rằng các tổ chức, cá nhân sử dụng các đối tượng quyền SHTT phải tôn trọng và bảo vệ các quyền nhân thân và quyền tài sản của các chủ thể quyền SHTT. Khi quyền SHTT bị xâm hại, Nhà nước sẽ sử dụng quyền lực quản lý xã hội bằng pháp luật của mình để đưa ra các biện pháp thích hợp nhằm phòng ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi xâm phạm quyền. Khi đó, Nhà nước sẽ trao quyền cho các cơ quan thực thi pháp luật (cơ quan thực thi quyền SHTT) và thông qua hoạt động của các cơ quan này để ngăn chặn và xử lý vi phạm đối với những cá nhân, tổ chức thực hiện các hành vi xâm phạm quyền SHTT và hàng hóa xâm phạm quyền SHTT.

Các cơ quan thực thi quyền SHTT tại mỗi quốc gia tùy thuộc vào điều kiện kinh tế - xã hội mỗi nước, có thể bao gồm các cơ quan như: Tòa án, Công an, Hải quan để đảm bảo quyền SHTT được bảo vệ bằng nhiều biện pháp, trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Ở các nước phát triển, hoạt động bảo vệ quyền SHTT chủ yếu có cơ quan công an, cơ quan công tố và Tòa án thực hiện. Ở Việt Nam, bảo vệ quyền SHTT do một số cơ quan như: Thanh tra chuyên ngành khoa học công nghệ, Quản lý thị trường, Công

⁴¹ <http://www.wipo.int/enforcement/en/faq/general/faq01.html>

an, Hải quan, Bộ đội biên phòng, Tòa án và Ủy ban nhân dân các cấp thực hiện.

Tuỳ theo tính chất và mức độ vụ việc xâm phạm, hành vi xâm phạm quyền khác nhau, các cơ quan bảo vệ quyền SHTT có thể áp dụng các biện pháp bảo vệ quyền SHTT tương ứng như: biện pháp dân sự, hành chính hoặc hình sự. Tại hầu hết các nước, biện pháp dân sự và biện pháp hình sự là các biện pháp bảo vệ quyền SHTT phổ biến và tỏ ra hiệu quả hơn so với biện pháp hành chính như: Hoa Kỳ, Pháp, Đức, Anh, Nhật Bản, Hàn Quốc. Khi đó, hải quan thực hiện biện pháp kiểm soát biên giới với vai trò là cơ quan phát hiện, ngăn chặn các hành vi xâm phạm. Hiện nay trên thế giới không có nhiều quốc gia áp dụng biện pháp hành chính trong thực thi quyền SHTT. Với một số quốc gia, biện pháp hành chính chỉ được áp dụng cho một số vi phạm nhất định (ví dụ: pháp luật Hoa Kỳ cho phép Ủy ban Thương mại Liên bang áp dụng biện pháp hành chính để xử lý hành vi cạnh tranh không lành mạnh). Tuy nhiên, ở một số quốc gia, biện pháp hành chính thậm chí được áp dụng phổ biến và hiệu quả; chẳng hạn như Việt Nam và Trung Quốc. Tại Việt Nam, hơn 90% các vụ việc xâm phạm quyền SHTT được xử lý bằng biện pháp hành chính.

Bảo vệ quyền SHTT hiện nay đã được ghi nhận là một chế định độc lập trong Luật SHTT Việt Nam. Tuy nhiên, khái niệm bảo vệ quyền SHTT chưa được quy định tại bất cứ văn bản pháp luật nào. Từ những phân tích nêu trên, NCS đồng tình với quan điểm cho rằng: “Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ chính là việc sử dụng các thiết chế cần thiết bảo đảm cho chủ thể quyền sở hữu trí tuệ thực hiện các quyền của mình trên thực tế nhằm bảo đảm quyền sở hữu trí tuệ là một thực quyền”.⁴² Theo cách hiểu này, bảo vệ quyền SHTT được hiểu theo nghĩa rộng nhất cả về mặt chủ thể cũng như các phương thức bảo vệ quyền SHTT. Định nghĩa này không xác định cụ thể chủ thể thực hiện hoạt động bảo vệ quyền SHTT, do đó có thể hiểu là bất kỳ tổ chức, cá nhân nào bao gồm cả các cơ quan quản lý nhà nước thực thi quyền SHTT và các chủ thể quyền SHTT. Các chủ thể này có thể sử dụng tất cả các biện pháp phù hợp để đảm bảo rằng các quyền tài sản và quyền nhân thân của các chủ thể quyền được bảo vệ khỏi các hành vi xâm phạm quyền của các chủ thể không được phép nắm giữ các đối tượng quyền SHTT đang được pháp luật bảo hộ. Tuy nhiên, để làm rõ nội hàm của khái niệm này cần xuất phát từ bản chất pháp lý của quyền SHTT và nhìn nhận hoạt động bảo vệ quyền SHTT dưới góc độ pháp luật. Do vậy, các chủ thể thực hiện hoạt động này không ai khác chính là các cơ quan thực thi pháp luật về quyền SHTT và người đang nắm giữ hợp pháp các đối tượng quyền SHTT đang được bảo hộ.

⁴² Trường Đại học Luật Hà Nội (2014), Tài liệu Hội thảo khoa học về thực thi quyền Sở hữu trí tuệ.

Dựa vào các phân tích nêu trên, NCS đưa ra khái niệm bảo vệ quyền SHTT như sau: *“Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ là hoạt động của các cơ quan thực thi pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ và chủ thể quyền sở hữu trí tuệ sử dụng các biện pháp do pháp luật quy định để phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, xử lý hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ bao gồm cả hàng hoá giả mạo về sở hữu trí tuệ”*.

Bảo vệ quyền SHTT có sự khác biệt so với bảo vệ tài sản thông thường thể hiện qua một số đặc điểm sau đây:

Một là, đối tượng bảo vệ quyền SHTT hướng tới là các đối tượng quyền SHTT được chứa đựng trong các sản phẩm, hàng hóa đang được bảo hộ không phân biệt nguồn gốc, xuất xứ. Đặc điểm này xuất phát từ đặc tính phi vật thể (đặc tính vô hình) của các đối tượng quyền SHTT. Tự thân nó không tồn tại một cách độc lập mà được chứa đựng thông qua những vật phẩm thể hiện dưới một hình thức vật chất nhất định. Đối tượng bảo vệ tài sản thông thường có phạm vi rộng hơn bao gồm tất cả các tài sản hữu hình và vô hình thuộc sở hữu hợp pháp của các tổ chức, cá nhân.

Hai là, bảo vệ quyền SHTT được thực hiện trong phạm vi lãnh thổ quốc gia hoặc một số quốc gia nơi đối tượng quyền SHTT đó được bảo hộ và đang trong thời hạn bảo hộ. Tuy nhiên, việc bảo vệ đối với tài sản thông thường không bị giới hạn về không gian và thời gian, được thực hiện trong suốt thời gian tài sản đó tồn tại, cho dù tài sản này có thể được chuyển giao từ đời này sang đời khác. Pháp luật luôn bảo vệ quyền sở hữu hợp pháp của các tổ chức, cá nhân đối với tài sản không phụ thuộc vào việc tài sản này được xác lập quyền sở hữu ở quốc gia nào. Khi có hành vi vi phạm xảy ra tại bất kỳ đâu, chủ sở hữu tài sản có quyền yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền của nước sở tại bảo vệ quyền sở hữu tài sản hợp pháp của mình.

Ba là, về chủ thể thực hiện, việc bảo vệ quyền SHTT được thực hiện bởi nhiều chủ thể khác nhau: chủ thể quyền SHTT, các cơ quan thực thi pháp luật như Tòa án, Công an, Hải quan, Quản lý thị trường, Thanh tra chuyên ngành,... và các chủ thể khác có liên quan như công chúng,...

Bốn là, về biện pháp bảo vệ, các biện pháp bảo vệ quyền SHTT rất phong phú, đa dạng. Nếu dựa vào chủ thể thực hiện, các biện pháp bảo vệ quyền SHTT có thể chia thành hai nhóm: (i) Các biện pháp bảo vệ được thực hiện bởi chủ thể quyền SHTT và (ii) Các biện pháp bảo vệ được thực hiện bởi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Nếu dựa vào tính chất của biện pháp bảo vệ quyền SHTT, có thể chia thành: (i) biện pháp dân sự; (ii) biện pháp hành chính; (iii) biện pháp hình sự; (iv) biện pháp kiểm soát

hàng hoá xuất nhập khẩu qua biên giới. Nếu dựa vào mục đích áp dụng, các biện pháp bảo vệ quyền SHTT có thể chia thành hai loại: (i) các biện pháp phòng ngừa và ngăn chặn như cảnh báo xâm phạm, các biện pháp công nghệ trong bảo vệ quyền SHTT; (ii) các biện pháp xử lý hành vi xâm phạm quyền SHTT được thực hiện bởi các cơ quan thực thi như Toà án và các cơ quan thực thi khác.

1.1.2.2. Cơ sở lý luận của bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ

Chủ thể sáng tạo đầu tư để tạo ra các đối tượng SHTT có quyền sở hữu đối với TSTT do chính mình làm ra như một quyền tự nhiên của con người. Để giúp các chủ thể bù đắp những chi phí và nỗ lực sáng tạo của họ đồng thời khuyến khích họ không ngừng thực hiện các hoạt động sáng tạo, xã hội cần trao cho chủ thể sáng tạo một số độc quyền nhất định. Theo đó, quyền SHTT cung cấp cho chủ sở hữu quyền kiểm soát việc sử dụng các đối tượng quyền SHTT đến giai đoạn cuối của quá trình sử dụng - giữ vị trí độc quyền trong các thị trường phân phối sản phẩm có chứa đựng các đối tượng quyền SHTT đang được bảo hộ. Bản chất độc quyền trong SHTT chính là quản lý tài sản cá nhân dân bị cạnh kiệt các quyền liên quan đến tài sản trong quá trình sử dụng. Chủ sở hữu quyền SHTT thực hiện các quyền độc quyền của mình thông qua các quyền tài sản và quyền nhân thân đối với các đối tượng quyền SHTT. Các quyền độc quyền này của chủ thể sáng tạo cần được bảo vệ để tránh khỏi sự xâm hại từ các hoạt động khai thác lợi ích kinh tế từ đối tượng quyền SHTT mà không được phép của chủ thể quyền SHTT như một động lực để thúc đẩy sáng tạo và phát triển kinh tế - xã hội. Do đó, khi các đối tượng quyền SHTT được bảo hộ theo pháp luật là đòi hỏi mang tính tất yếu khách quan. Luận điểm trên cũng đồng nhất với quan điểm của một số trường phái về bảo vệ quyền SHTT.

Theo trường phái pháp luật tự nhiên (tiếng Anh là “the natural law thesis”), chủ thể sáng tạo đương nhiên có các quyền đối với TSTT do họ sáng tạo ra, xã hội phải chấp nhận, tôn trọng và bảo vệ những quyền này của họ. Cách tiếp cận này được thể hiện trong Hiến chương của Liên hợp quốc năm 1948 về quyền con người (Điều 27) và Công ước của Liên hợp quốc năm 1966 về các quyền kinh tế, văn hóa, xã hội (Điều 15).⁴³ Ông M. de Boufflers - nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Pháp - đề cập trong bản báo cáo ban hành Đạo luật sáng chế năm 1971 rằng sáng chế (và bảo hộ quyền SHTT nói chung) không gì khác là công nhận tài sản “cá nhân, độc lập và tồn tại trước mọi giao dịch”. Bởi vì, sáng chế bao hàm thừa nhận sự tồn tại của một loại tri thức - thứ chỉ tồn tại trong trí óc của chủ thể sáng tạo và đó chính là lý do phải công nhận nó như

⁴³ Lê Đình Nghi, Vũ Thị Hải Yến (2009), *Giáo trình Luật Sở hữu trí tuệ*, NXB Giáo dục Việt Nam, Hà Nội, tr.8.

tài sản của chủ thể sáng tạo”.⁴⁴ Dẫn chứng là từ Bộ luật Dân sự năm 1995 (Điều 188) đến Bộ luật Dân sự năm 2015 (Điều 115), bản chất quyền SHTT đã được chỉ rõ là một loại tài sản dưới dạng quyền tài sản. Quyền SHTT trước tiên là tài sản tức “tất cả những gì có giá trị tiền tệ thuộc sở hữu của một cá nhân, một đơn vị hoặc của Nhà nước”.⁴⁵ Đặc điểm của quyền SHTT dưới góc độ quyền tài sản không phải ở giá trị bằng tiền mà ở đối tượng của nó mang hình thái phi vật thể - tài sản vô hình.

Chủ sở hữu quyền SHTT có quyền sở hữu đối với TSTT như là mối quan hệ “của mình” hay “thuộc về mình”, và do đó TSTT này được xác định là không thuộc về những cá nhân và tổ chức khác. Những cá nhân, tổ chức không có “sự thống trị” đối với TSTT phải thừa nhận và tôn trọng sự thống trị của người nắm TSTT. SHTT thực chất là mối quan hệ giữa các cá nhân và tổ chức đối với TSTT giúp xác định “sự thuộc về” cá nhân, tổ chức cụ thể nào đó (sự chiếm đoạt). Thực chất, SHTT là các quan hệ chiếm hữu, chiếm đoạt đối với TSTT (đối tượng SHTT).⁴⁶ Do đó, khi quyền tài sản và quyền nhân thân của chủ thể quyền SHTT đối với các đối tượng quyền SHTT bị xâm phạm (không được tôn trọng), thì vấn đề bảo vệ quyền SHTT được đặt ra là một tất yếu khách quan.

Trường phái này đã lý giải bản chất pháp lý của hoạt động bảo vệ quyền SHTT là bảo vệ quyền tư hữu đối với TSTT (bao gồm cả quyền tài sản và quyền nhân thân) của chủ thể sáng tạo. Do quyền SHTT mang tính chất của hàng hóa công cộng, có tính phi cạnh tranh và phi loại trừ trong sử dụng, điều này đã khiến cho quyền SHTT không bị chi phối bởi các quy luật của kinh tế thị trường, mà phải được quyết định bởi Nhà nước thông qua pháp luật. Với mục đích sử dụng công cụ pháp lý để điều chỉnh bản chất hàng hóa công cộng của TSTT (quyền SHTT) mà thị trường không thể tự điều chỉnh, nhà nước phải tham gia điều phối bằng cách ban hành pháp luật để bảo vệ, theo đó người sáng tạo ra đối tượng SHTT được trao quyền SHTT. Đó chính là quyền ngăn chặn người khác sử dụng đối tượng SHTT nhằm đảm bảo cho người nắm giữ quyền có thể thu được các lợi ích từ việc sử dụng độc quyền tài sản của mình.⁴⁷ Tuy nhiên, pháp luật về SHTT không chỉ có mục đích duy nhất là thúc đẩy lợi ích cá nhân của người sáng tạo. Mục đích cuối cùng là nhằm thúc đẩy sự phát triển của khoa học và nghệ thuật thông qua việc đảm bảo cho người sáng tạo trong một khoảng thời gian và phạm vi nhất định (được

⁴⁴ Nuno Pires de Carvalho (2009), *A Estrutura dos Sistemas de Patentes e de Marcas - Passado, Presente e Futuro* [“The Structure of the Patent and Trademark Systems - Past, Present and Future”], Lumen Juris, Rio de Janeiro, tr. 73 (Carvalho, Nuno Pires de là tác giả của phần dịch tiếng Anh trên đây).

⁴⁵ *Từ điển Bách khoa Việt Nam*, Tập 4 (2005), NXB Từ điển Bách khoa, tr. 32

⁴⁶ Trường Đại học Luật Hà Nội (2021), *Giáo trình Sở hữu trí tuệ*, NXB Công an nhân dân, tr. 12

⁴⁷ Nguyễn Thanh Tú (2010), *Pháp luật cạnh tranh, chuyển giao công nghệ và Hiệp định TRIPS: Kinh nghiệm cho Việt Nam*, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, tr. 22

giới hạn) có các quyền độc quyền đối với các hoạt động trí tuệ, sáng tạo của mình. Quy định như vậy sẽ đem lại lợi ích cho công chúng thông qua việc thúc đẩy sự xuất hiện các sản phẩm mới, được cải tiến và phát triển kinh tế nói chung.⁴⁸

Theo trường phái lập luận bù đắp chi phí cho chủ thể sáng tạo (tiếng Anh là “the reward theory”),⁴⁹ chủ thể sáng tạo đã đóng góp cho xã hội bằng việc tạo ra các tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học và đối tượng SHTT. Xã hội phải bù đắp cho họ những chi phí, nỗ lực sáng tạo của họ và cách thích hợp nhất là trao cho chủ thể sáng tạo một số độc quyền trong thời hạn nhất định. Do đó, khi có những hành vi xâm phạm đến quyền độc quyền của các chủ thể này, tất yếu phải được xã hội bảo vệ.

Tương tự như vậy, trường phái lập luận khuyến khích sáng tạo (tiếng Anh là “the incentive thesis”) cho rằng, chủ thể sáng tạo phải đầu tư công sức, tài chính để tạo ra đối tượng SHTT, cho nên cần phải tạo cho họ một số độc quyền trong thời hạn nhất định nhằm khuyến khích sáng tạo.⁵⁰ Quan điểm này dựa trên giả định rằng để khuyến khích và tạo động lực cho người sáng tạo (và nhà đầu tư) đầu tư công sức, thời gian và tài chính vào việc sáng tạo, xã hội phải can thiệp để gia tăng kỳ vọng về lợi ích của người sáng tạo. Cách thức hiệu quả, rẻ và đơn giản nhất đối với xã hội để tạo ra các khuyến khích này là cung cấp quyền độc quyền pháp lý trong một phạm vi và thời gian nhất định cho người sáng tạo.

Với quan niệm của hai trường phái này, bảo vệ quyền SHTT được nhìn nhận dưới góc độ kinh tế học. Theo đó, bảo vệ quyền SHTT là bảo vệ quyền lợi kinh tế cho các chủ thể quyền SHTT, đảm bảo cho họ thu được những lợi ích kinh tế từ việc sử dụng các đối tượng quyền SHTT do họ tạo ra nhằm tái tạo sức lao động và lấy lại những chi phí tài chính họ đã bỏ ra trước đó để tạo ra các đối tượng quyền SHTT. Từ đó, họ không ngừng sáng tạo và tạo ra các TSTT (đối tượng quyền SHTT) mới.

Quyền độc quyền được trao cho các chủ thể quyền SHTT nhằm khuyến khích sự phát triển tài sản ở nơi đầu tiên tài sản được hình thành. Do đó, bảo vệ quyền SHTT tương đương với vấn đề bảo vệ quyền độc quyền cho các chủ thể quyền SHTT, nội dung này đã gây tranh cãi giữa các nhà khoa học trong thế kỷ XIX, một số học giả như

⁴⁸ Điều 8 khoản 8 Điều 1 Hiến pháp Hoa Kỳ.

⁴⁹ John Howells (2005), *The Management of Innovation and Technology: The Shaping of Technology and Institutions of The Market Economy*, NXB Sage Publication Ltd; David T. Keeling (2003), *Intellectual Property Rights in EU Law, Volume I - Free Movement and Competition Law*, NXB Oxford University Press; Peter Ganeva (2006), *Exhaustion of Intellectual Property Rights: Reflections from Economic Theory*, Institute of Innovation Research-Hitotsubashi University, Japan; William M Landes, Richard A. Posner (2003), *The Economic Structure of Intellectual Property Law*, The Belknap Press of Harvard University, tr. 4; Peter Drahos (1996), *A Philosophy of Intellectual Property*, Dartmouth Publishing, Aldershot, tr. 72 - 91.

⁵⁰ Lê Đình Nghị, Vũ Thị Hải Yến (2009), *Giáo trình Luật Sở hữu trí tuệ*, NXB Giáo dục Việt Nam, Hà Nội, tr. 8

Adam Smith cho rằng SHTT về nguyên tắc là một sự độc quyền tạm thời đáng tin cậy.⁵¹ Bản chất của độc quyền trong SHTT chính là quản lý tài sản cá nhân dân bị cạn kiệt các quyền liên quan đến tài sản trong quá trình sử dụng.⁵² Độc quyền đối với TSTT chính là cơ sở pháp lý cho quá trình đưa các đối tượng quyền SHTT ra thị trường, thu về lợi nhuận và tăng trưởng bền vững trong sản xuất, kinh doanh.

Lý do quyền SHTT được cho là một hình thức độc quyền là quyền SHTT cung cấp cho chủ sở hữu quyền kiểm soát việc sử dụng các ý tưởng đến giai đoạn cuối của quá trình sử dụng, sau khi bán sản phẩm mang dấu hiệu của quyền SHTT. Điều này cho phép chủ sở hữu quyền SHTT kiểm soát việc tiếp cận thị trường của hàng hoá thể hiện ý tưởng là đối tượng quyền SHTT. Chủ sở hữu quyền SHTT độc quyền sử dụng các ý tưởng được bảo vệ và giữ vị trí độc quyền trong các thị trường phân phối sản phẩm có sử dụng các dấu hiệu của những ý tưởng đó.

Quyền SHTT sẽ không có giá trị kinh tế nếu như quyền độc quyền của các chủ thể sáng tạo không được tôn trọng và bảo vệ khỏi sự xâm hại từ các hành vi khai thác, sử dụng bất hợp pháp. Giá trị của hệ thống SHTT phụ thuộc rất nhiều vào việc bảo vệ quyền SHTT. Cơ chế bảo vệ quyền SHTT hiệu quả là phương tiện tốt nhất để hạn chế sự xâm phạm quyền SHTT và đảm bảo cho chủ thể quyền và toàn xã hội được hưởng lợi từ hệ thống SHTT.

Trường phái lập luận mở thông tin sáng tạo (tiếng Anh là “disclosure thesis”) nhìn nhận vấn đề bảo vệ quyền SHTT dưới góc độ xã hội học. Theo trường phái này, khi chủ thể sáng tạo chấp nhận mở những thông tin về TSTT để chia sẻ cho toàn xã hội, xã hội được hưởng lợi từ việc sử dụng những đối tượng SHTT. Do đó, xã hội phải thừa nhận và bảo vệ quyền cho chủ thể sáng tạo, điều này được coi như sự trao đổi lẫn nhau giữa người tạo ra tài sản và những người sử dụng tài sản đó. Sự trao đổi này nhằm hướng tới đạt được cân bằng lợi ích giữa các bên. Đây là bảo đảm sự bình đẳng của các chủ thể trong xã hội trong phân chia các lợi ích thu được từ đối tượng SHTT - sự cân bằng lợi ích giữa chủ sở hữu đối tượng SHTT với cộng đồng. Đây không phải là sự cân bằng một cách giản đơn, giống hệt nhau mà là sự cân bằng dựa trên sự “đánh đổi lợi ích một cách tương đương”.⁵³ Điều này tạo nên sự dung hòa quyền lợi giữa các bên nhằm tạo ra điều kiện tồn tại và phát triển cho chính họ, cao hơn nữa là thúc đẩy sự phát triển của văn học, khoa học và kỹ thuật. Mỗi bên sẽ phải hi sinh một phần

⁵¹ Peter S. Menell (1999), *Intellectual Property: General Theories*, tr. 131 <<http://www.dklevine.com/archive/ittheory.pdf>>

⁵² Phạm Thăng (2005), *Quan niệm của Adam Smith về lợi ích kinh tế*, Tạp chí Phát triển kinh tế (180).

⁵³ Trường Đại học Luật Hà Nội (2021), *Giáo trình Luật Sở hữu trí tuệ*, NXB Công an nhân dân, Hà Nội, tr. 12.

quyền lợi của mình để hướng tới lợi ích chung lớn hơn mà sâu xa hơn chính là tạo ra một xã hội phát triển bền vững, công bằng và bình đẳng.⁵⁴ Chính sự cân bằng lợi ích mới đảm bảo cho khả năng độc quyền của chủ sở hữu trong sử dụng, khai thác đối tượng SHTT và cộng đồng thừa nhận sự độc quyền này để đổi lấy sự phát triển chung cho toàn xã hội. Sự cân bằng lợi ích trong điều chỉnh pháp luật các quan hệ SHTT không chỉ là nền tảng của pháp luật SHTT, mà còn đóng vai trò là động lực thúc đẩy phát triển nghiên cứu sáng tạo.

Nghiên cứu quan niệm của các trường phái nêu trên, NCS rút ra một số nhận xét về bản chất của bảo vệ quyền SHTT như sau:

Trước hết, bảo vệ quyền SHTT được hình thành từ nhu cầu phát triển tất yếu của xã hội. Khi phát sinh các nhu cầu mới phục vụ đời sống, con người đã sáng tạo ra các ý tưởng dưới dạng thông tin là kết quả của hoạt động lao động trí tuệ của mình. Các ý tưởng này được vật chất hóa thông qua các sản phẩm hàng hóa trở thành TSTT. Khi đó, các chủ thể sáng tạo có quyền đối với TSTT do mình tạo ra như một quyền tự nhiên của con người. Đây là việc ghi nhận của xã hội trước sự tồn tại của một loại tài sản vô hình (dưới dạng quyền tài sản) cho người sáng tạo ra nó. Do đó, những cá nhân tổ chức không có quyền kiểm soát đối với các tài sản này phải thừa nhận và tôn trọng sự thống trị của người chiếm giữ quyền.

Bản chất pháp lý của bảo vệ quyền SHTT là bảo vệ các quyền tài sản hợp pháp (quyền tư hữu tài sản) và quyền nhân thân của các chủ thể sáng tạo ra các đối tượng quyền SHTT. Ở đây chính là quyền độc quyền khai thác các lợi ích kinh tế từ việc sử dụng các đối tượng quyền SHTT khi các chủ thể khác trong xã hội được hưởng lợi từ việc sử dụng các đối tượng này.

Bảo vệ quyền SHTT dưới góc độ pháp lý là bảo vệ quyền tài sản (quyền tư hữu đối với TSTT) và quyền nhân thân, quyền độc quyền thụ hưởng các lợi ích kinh tế từ việc khai thác, sử dụng các đối tượng quyền SHTT được Nhà nước bảo hộ - bảo vệ quyền pháp lý của chủ thể quyền SHTT. Để bảo vệ quyền SHTT, chủ thể quyền có quyền thực hiện các biện pháp tự bảo vệ hoặc yêu cầu cơ quan thực thi quyền SHTT kiểm tra, giám sát và phát hiện các hành vi xâm phạm để có chế tài xử lý đối với hàng hoá xâm phạm quyền và các hành vi xâm phạm quyền. Thực tế các quyền này của chủ thể quyền đã được ghi nhận cụ thể tại các công ước về thực thi quyền SHTT và Luật SHTT Việt Nam.

⁵⁴ Lê Thị Nam Giang (2009), *Nguyên tắc cân bằng lợi ích của chủ sở hữu trí tuệ và lợi ích xã hội*, Tạp chí Khoa học pháp lý (2).

Bảo vệ TSTT (quyền SHTT) là một đòi hỏi tất yếu khách quan như một động lực để thúc đẩy các hoạt động sáng tạo, làm ra của cải, vật chất phục vụ sự phát triển của xã hội. Đối với sứ mệnh của cơ quan Hải quan thì hoạt động bảo vệ quyền SHTT góp phần thúc đẩy thương mại quốc tế giữa Việt Nam với các nước, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh để thu hút đầu tư nước ngoài.

1.1.2.3. Các biện pháp bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ

Nhận thức được vai trò quan trọng của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc bảo vệ quyền SHTT, các nước thành viên của WTO đi đến thống nhất trong TRIPs rằng: các nước thành viên phải có những biện pháp thích hợp để bảo vệ quyền SHTT. Các biện pháp đó bao gồm: (i) biện pháp dân sự; (ii) biện pháp hành chính; (iii) biện pháp hình sự; (iv) các biện pháp kiểm soát biên giới. Để bảo vệ quyền SHTT nhằm chống lại các hành vi xâm phạm quyền, các quốc gia đã quy định các biện pháp xử lý xâm phạm quyền đảm bảo phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội mỗi nước.

- *Biện pháp dân sự*: Nhà nước bảo hộ quyền SHTT là thể hiện sự công nhận đối với một quyền dân sự (quyền nhân thân, quyền tài sản) của tổ chức, cá nhân đối với tài sản SHTT và có chế độ bảo vệ tài sản đó như bất kỳ tài sản nào khác. Tòa án là cơ quan có nhiệm vụ bảo vệ công lý, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân, bảo vệ trật tự công cộng. Biện pháp dân sự là biện pháp do Tòa án thực hiện, được áp dụng để giải quyết tranh chấp hay xử lý hành vi xâm phạm quyền SHTT theo yêu cầu của chủ thể quyền hoặc của tổ chức, cá nhân bị thiệt hại do hành vi xâm phạm gây ra. Thủ tục yêu cầu áp dụng biện pháp dân sự thực hiện theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự. Đặc thù của biện pháp dân sự là dựa trên nguyên tắc bình đẳng, tự nguyện, thỏa thuận và chế tài bồi thường thiệt hại. Tòa án căn cứ vào các tình tiết cụ thể của sự kiện thực tế, nội dung thỏa thuận của các bên (nếu có), quy định của pháp luật để ra những quyết định phù hợp. Bằng biện pháp này, chủ thể quyền SHTT có thể khôi phục lại trạng thái ban đầu hoặc được bù đắp về mặt vật chất cho những xâm phạm đến quyền sở hữu của họ, đáp ứng được lợi ích cơ bản của việc bảo vệ quyền sở hữu của các chủ thể quyền được nhà nước ghi nhận.

- *Biện pháp hành chính*: Một hành vi xâm phạm quyền SHTT không chỉ gây hậu quả tiêu cực cho người nắm giữ quyền bị xâm phạm đó, mà còn ảnh hưởng đến lợi ích của nhiều người tiêu dùng khác, cũng như ảnh hưởng tiêu cực đối với xã hội. Hành vi xâm phạm quyền SHTT cũng là hành vi vi phạm pháp luật về quản lý nhà nước trong lĩnh vực SHTT và gây ảnh hưởng đến lợi ích của chủ thể quyền, lợi ích của người tiêu dùng và gây ảnh hưởng tiêu cực cho xã hội cần phải loại trừ. Do vậy, trong một số trường

hợp nhất định, hành vi xâm phạm quyền SHTT có thể coi là hành vi vi phạm hành chính.

Theo nghĩa rộng, có thể hiểu là toàn bộ các thủ tục hành chính, hình thức hay biện pháp xử lý hành chính có thể áp dụng đối với các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật. Đặc thù của biện pháp này là chế tài phạt tiền được áp dụng đối với người vi phạm và khoản tiền này được nộp vào ngân sách nhà nước chứ không phải bù đắp thiệt hại cho chủ thể quyền SHTT. Mục tiêu là bảo vệ lợi ích của người thứ ba và của xã hội, cũng chính là gián tiếp bảo vệ quyền SHTT của chủ thể quyền.

- *Biện pháp hình sự*: Các hành vi xâm phạm quyền SHTT không chỉ gây thiệt hại cho chủ thể quyền SHTT mà còn ảnh hưởng đến lợi ích của người tiêu dùng và xã hội. Khi các hành vi xâm phạm quyền SHTT ở mức độ nhất định, được đánh giá là gây nguy hiểm cho xã hội, các chế tài hình sự sẽ được áp dụng tương ứng với tính chất, mức độ của hành vi xâm phạm gây ra. Áp dụng biện pháp hình sự để xử lý các hành vi xâm phạm quyền SHTT là một trong những công cụ sắc bén, hữu hiệu để đấu tranh phòng ngừa và chống tội phạm, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, tổ chức. Biện pháp hình sự được áp dụng theo những trình tự, thủ tục chặt chẽ, bao gồm cả các biện pháp ngăn chặn và các biện pháp cưỡng chế tố tụng khác. Chế tài hình sự có hệ thống hình phạt rất đa dạng, bao gồm những hình phạt chính: hình phạt tước tự do (phạt tù) hoặc không tước tự do (cảnh cáo, phạt tiền, cải tạo không giam giữ, trục xuất,...); hình phạt bổ sung,... Đối với pháp nhân thương mại còn có thể bị áp dụng những hình phạt như: đình chỉ hoạt động có thời hạn hay vĩnh viễn, cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong những lĩnh vực nhất định.

- *Biện pháp kiểm soát hàng hoá XK, NK liên quan đến SHTT* (một số Điều ước quốc tế gọi là “biện pháp kiểm soát biên giới”): Với nhu cầu phát triển của thương mại quốc tế, hàng hoá xâm phạm quyền SHTT có thể được XK từ quốc gia này để NK vào một quốc gia khác dưới sự kiểm soát của Hải quan. Trên thực tế, các thỏa thuận mua bán và phân phối thương mại đối với hàng hoá luôn diễn ra trên bình diện quốc tế, vượt qua khỏi biên giới một quốc gia. Các giao dịch được thực hiện giữa các chủ thể thuộc các quốc gia khác nhau thông qua hoạt động XNK hàng hoá. Chính bởi vậy, biện pháp kiểm soát hàng hoá XK, NK liên quan đến SHTT còn gọi là biện pháp kiểm soát biên giới - một trong những biện pháp bảo vệ quyền SHTT được tất cả các nước trên thế giới áp dụng.

1.1.3. Khái quát về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ tại biên giới

1.1.3.1. Khái niệm, đặc điểm của bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ tại biên giới

Sự phát triển kinh tế trong thời kỳ hội nhập kéo theo sự gia tăng không ngừng

của các hoạt động thương mại quốc tế với lưu lượng hàng hóa không ngừng gia tăng trong chuỗi cung ứng toàn cầu giữa các quốc gia. Theo dòng chảy đó, dưới sức ép của quy luật cạnh tranh sẽ xuất hiện các hiện tượng tiêu cực của kinh tế thị trường trong đó có các hoạt động sản xuất, trao đổi, buôn bán các loại hàng hóa sử dụng trái phép các đối tượng quyền SHTT nhưng không được phép của các chủ thể sáng tạo. Khi đó, đặt ra vấn đề các quốc gia phải đối mặt với việc ngăn chặn những hàng hóa xâm phạm quyền SHTT từ nước ngoài vào lãnh thổ của mình. Để thực hiện được điều đó, Chính phủ các nước đã giao quyền kiểm soát hàng hóa XNK giả mạo quyền SHTT cho các cơ quan có thẩm quyền tại biên giới. Chủ thể kiểm soát hàng hóa NK qua biên giới bao gồm các cơ quan, lực lượng được nhà nước giao nhiệm vụ thực hiện các hoạt động về nghiệp vụ, chuyên môn, quản lý, điều hành, xử lý các hoạt động khi hàng hóa có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Tại khu vực biên giới, việc quản lý hàng hoá XNK ra, vào lãnh thổ quốc gia là nhiệm vụ đặc thù riêng có của Hải quan. Trong quá trình thực hiện, Hải quan không chỉ bảo vệ chủ quyền và đảm bảo an ninh kinh tế quốc gia, mà còn tạo thuận lợi cho thương mại quốc tế. Mặt khác, Hải quan có trách nhiệm ngăn chặn và xử lý các hành vi gian lận thương mại liên quan đến phương tiện vận tải, hàng hóa từ bên ngoài vào lãnh thổ Việt Nam. Do đó, Hải quan có nhiều điều kiện để phát hiện và ngăn chặn hàng hoá xâm phạm quyền SHTT. Chính vì vậy, bảo vệ quyền SHTT tại biên giới của Hải quan đã sớm được công nhận trên quy mô quốc tế, trước khi được ghi nhận chính thức tại Hiệp định TRIPs. Ở các nước trên thế giới, bảo vệ quyền SHTT tại biên giới do một cơ quan duy nhất thực hiện là cơ quan hải quan. Hải quan là cơ quan nhà nước có chức năng kiểm tra, giám sát, và thông quan đối với hàng hóa XK, NK qua biên giới, đồng thời là cơ quan duy nhất có thẩm quyền áp dụng biện pháp kiểm soát hàng hóa XK, NK liên quan đến SHTT.

Điều 12 Luật hải quan 2014 quy định: “Hải quan Việt Nam có nhiệm vụ thực hiện kiểm tra, giám sát hàng hoá, phương tiện vận tải; phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới; tổ chức thực hiện pháp luật về thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu; thống kê hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan; kiến nghị chủ trương, biện pháp quản lý nhà nước về Hải quan đối với hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh và chính sách thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu”. Có thể thấy không chỉ ở Việt Nam mà các nước trên thế giới khi nói đến kiểm soát hàng hoá XNK qua biên giới, bảo vệ quyền SHTT tại biên giới đều ghi nhận sự vai trò quan

trọng và thiết yếu của cơ quan hải quan.

Quyền SHTT là một loại quyền dân sự, do vậy để bảo đảm quyền, lợi ích của mình, chủ thể quyền SHTT có quyền tự bảo vệ hoặc yêu cầu cơ quan Hải quan kiểm soát hàng hóa XK, NK liên quan đến SHTT để có thể phát hiện, xử lý các hành vi xâm phạm quyền SHTT của mình trong hoạt động XK, NK. Do đó, chủ thể quyền SHTT đóng vai trò là chủ thể đầu tiên làm phát sinh hoạt động kiểm soát hàng hóa XNK liên quan đến SHTT.

Bên cạnh đó, trong hoạt động bảo vệ quyền SHTT tại biên giới, Hải quan cũng phải phối hợp với các lực lượng thực thi như: Công an, Bộ đội Biên phòng; cơ quan Thanh tra chuyên ngành của Bộ Khoa học công nghệ, Bộ Y tế, Bộ Công thương,... để thực hiện các nghiệp vụ chuyên môn đối với hàng hóa XNK cần kiểm tra chuyên ngành theo luật định.

Theo đó, bảo vệ quyền SHTT tại biên giới chủ yếu do cơ quan hải quan thực hiện xuất phát từ nhiệm vụ chính là kiểm tra, giám sát, kiểm soát hàng hoá XN, NK, quá cảnh; phương tiện xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh qua biên giới. Để kiểm soát hàng hóa XK, NK liên quan đến SHTT hiệu quả, bảo vệ quyền và lợi ích của chủ thể quyền SHTT thì trong quá trình thực thi nhiệm vụ, việc phối hợp giữa Hải quan với chủ thể quyền và cơ quan thực thi, kiểm soát chuyên ngành khác đóng vai trò rất quan trọng.

Về bản chất, bảo vệ quyền SHTT tại biên giới là việc cơ quan hải quan phối hợp với các bên liên quan sử dụng các biện pháp cần thiết để phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi xâm phạm, hàng hóa xâm phạm quyền SHTT. Hoạt động bảo vệ quyền SHTT tại biên giới cũng có giới hạn về không gian, thời gian và có sự khác biệt so với bảo vệ quyền SHTT nói chung.

Xét về mặt không gian, bảo vệ quyền SHTT tại biên giới được giới hạn trong khu vực biên giới. Tuy nhiên, nội hàm của thuật ngữ “biên giới” có phạm vi tiếp cận khác nhau. Theo Luật Biên giới quốc gia, “biên giới quốc gia” được xác định theo biên giới quốc gia trên đất liền, trên biển, trong lòng đất và trên không”.⁵⁵ Bảo vệ quyền SHTT tại biên giới chủ yếu liên quan đến khu vực biên giới trên đất liền và trên biển. Tuy nhiên, địa bàn diễn ra hoạt động kiểm soát hàng hóa XK, NK nói chung và hàng hóa XK, NK liên quan đến SHTT nói riêng của Hải quan không chỉ là khu vực có đường biên giới quốc gia mà có thể gồm cả các địa điểm bên trong lãnh thổ quốc gia đó như những khu vực, địa điểm trong nội địa chứa hàng hoá xâm phạm quyền SHTT có nguồn gốc XK, NK. Theo tác giả Phí Đình Mạnh, phạm vi bảo vệ quyền SHTT tại

⁵⁵ Điều 1, Điều 5 và Điều 6 Luật Biên giới quốc gia năm 2003.

biên giới là địa bàn diễn ra hoạt động kiểm soát hàng hóa XK, NK của cơ quan hải quan, bao gồm các khu vực: cửa khẩu đường bộ, đường sông, cảng biển, đường sắt liên vận quốc tế, cảng hàng không, bưu điện quốc tế, khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất, kho bảo thuế, khu bảo thuế, kho ngoại quan, khu kinh tế thương mại đặc biệt, khu thương mại - công nghiệp, trụ sở doanh nghiệp khi tiến hành kiểm tra sau thông quan và các khu vực diễn ra hoạt động của cơ quan hải quan ở trên biển, trên sông, trên bộ khi có phương tiện vận tải neo, đậu, di chuyển để vận chuyển hàng hóa được XK, NK, phương tiện vận tải XC, NC, quá cảnh hoặc khu vực có hàng hóa, phương tiện vận tải chuyển tải, chuyển cửa khẩu, quá cảnh đang trong quá trình làm thủ tục hải quan, chịu sự kiểm tra, giám sát, kiểm soát của cơ quan hải quan.⁵⁶ Tại các khu vực này, Hải quan có quyền kiểm tra, khám xét, ngăn chặn và bắt giữ hành vi và hàng hoá xâm phạm quyền SHTT.

Từ những phân tích trên đây, có thể đưa ra khái niệm: *“Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ tại biên giới là hoạt động của cơ quan hải quan phối hợp với chủ thể quyền sở hữu trí tuệ và các cơ quan có thẩm quyền thực hiện các biện pháp theo quy định của pháp luật hải quan và pháp luật sở hữu trí tuệ để phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và hàng hoá xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong đó có hàng hoá giả mạo về sở hữu trí tuệ xảy ra tại các khu vực, địa điểm thuộc phạm vi địa bàn hoạt động hải quan.”*

Khác với hoạt động bảo vệ quyền SHTT nói chung, bảo vệ quyền SHTT tại biên giới có những đặc điểm mang tính đặc thù. Cụ thể là:

Thứ nhất, về tính chất: Bảo vệ quyền SHTT tại biên giới là hoạt động có yếu tố nước ngoài. Điều này xuất phát từ đặc thù của hoạt động thương mại quốc tế là việc trao đổi, mua bán hàng hoá XNK qua lại giữa các quốc gia được thực hiện tại các khu vực biên giới, cửa khẩu. Khu vực biên giới bao gồm cả biên giới đường bộ, đường biển hay hàng không đều là cửa ngõ trên các tuyến giao thông kết nối các hoạt động mua bán, vận chuyển hàng hoá giữa các quốc gia. Vì vậy, hàng hoá được trung chuyển qua các tuyến đường này sẽ thuộc một trong các trường hợp là: hàng hoá NK⁵⁷ hoặc

⁵⁶ Phí Đình Mạnh, Luận văn thạc sĩ *“Thực thi quyền SHTT bằng biện pháp kiểm soát hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu tại Cục Hải quan Tỉnh Lào Cai”*.

⁵⁷ Hàng hoá nhập khẩu theo quy định tại khoản 2 Điều 28 Luật Thương mại năm 2005 là hàng hoá được đưa vào lãnh thổ Việt Nam từ nước ngoài hoặc từ khu vực đặc biệt nằm trên lãnh thổ Việt Nam được coi là khu vực hải quan riêng theo quy định của pháp luật.

hàng hoá XK.⁵⁸ Do đó, khi kiểm soát hàng hoá XNK nhằm bảo vệ quyền SHTT tại biên giới, Hải quan kiểm soát đối với hàng hoá XK của nước mình sang các quốc gia khác hoặc hàng hoá NK từ nước ngoài vào nội địa nước mình hoặc được trung chuyển qua lãnh thổ nước mình (quá cảnh).

Thứ hai, về chủ thể: Chủ thể chính thực hiện hoạt động bảo vệ quyền SHTT tại biên giới là Hải quan - cơ quan duy nhất có quyền áp dụng các biện pháp kiểm soát biên giới đối với hàng hóa XNK liên quan đến SHTT theo Luật SHTT và Luật Hải quan. Bên cạnh đó, chủ thể quyền SHTT là chủ thể đầu tiên làm phát sinh hoạt động kiểm soát hàng hóa XK, NK liên quan đến SHTT tại cơ quan hải quan vì theo quy định của pháp luật, việc áp dụng kiểm soát hàng hóa XK, NK liên quan đến SHTT chỉ được thực hiện khi có yêu cầu của chủ thể quyền SHTT. Chủ thể quyền SHTT muốn bảo vệ các đối tượng quyền SHTT của mình gắn trên hàng hóa XNK phải đăng ký kiểm soát biên giới tại cơ quan hải quan, yêu cầu Hải quan tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa có nghi ngờ xâm phạm quyền SHTT.

Bên cạnh đó, hoạt động bảo vệ quyền SHTT tại biên giới còn có sự tham gia phối hợp của Công an, Biên phòng, các cơ quan chuyên ngành khác.

Thứ ba, về biện pháp: Cơ quan hải quan bảo vệ quyền SHTT tại biên giới thông qua kiểm soát hàng hoá XNK trên cơ sở các biện pháp nghiệp vụ: kiểm tra, giám sát và kiểm soát hải quan, tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa XK, NK có nghi ngờ xâm phạm quyền SHTT. Khi phát hiện hàng hóa XNK xâm phạm quyền SHTT, Hải quan áp dụng các biện pháp ngăn chặn và xử phạt vi phạm hành chính theo trình tự, thủ tục của pháp luật xử lý vi phạm hành chính.

Thứ tư, về đối tượng bảo vệ: là các đối tượng quyền SHTT đang được bảo hộ tại Việt Nam tạo nên một phần giá trị của hàng hóa XK, NK, đã được đăng ký hoặc chưa được đăng ký kiểm soát biên giới tại cơ quan hải quan.

Cụ thể, đối tượng của hoạt động này là hàng hóa liên quan tới quyền SHTT trong lĩnh vực XNK, gồm có: (i) hàng hóa có dấu hiệu xâm phạm quyền SHTT và (ii) hàng hóa XK, NK là hàng hóa giả mạo về SHTT. Đối tượng là hàng hóa có dấu hiệu xâm phạm quyền SHTT chỉ được cơ quan có thẩm quyền xử lý kiểm tra, giám sát hàng hóa, làm thủ tục hải quan khi có yêu cầu của chủ thể quyền. Hải quan sẽ thông báo cho chủ thể quyền về thông tin, tình trạng hàng hóa được yêu cầu bởi chủ thể quyền. Khi có đủ

⁵⁸ Hàng hoá xuất khẩu theo quy định tại khoản 1 Điều 28 Luật Thương mại năm 2005 là hàng hoá được đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam hoặc được đưa vào khu vực đặc biệt nằm trên lãnh thổ Việt Nam được coi là khu vực hải quan riêng theo quy định của pháp luật.

cơ sở khẳng định hàng hóa theo thông báo là xâm phạm quyền SHTT, Hải quan sẽ xem xét đưa ra quyết định để xác minh, thu thập thông tin theo quy định. Với đối tượng là hàng hoá giả mạo về SHTT, Hải quan sẽ áp dụng các biện pháp ngăn chặn và xử phạt theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính khi phát hiện.

Thứ năm, về phạm vi: Bảo vệ quyền SHTT tại biên giới được thực hiện trong giới hạn phạm vi địa lý nhất định, đó là những khu vực, địa điểm thuộc địa bàn hoạt động hải quan. Địa bàn diễn ra hoạt động kiểm soát hàng hóa XNK nói chung và hàng hóa XNK liên quan đến SHTT nói riêng của Hải quan không chỉ là khu vực có đường biên giới quốc gia mà có thể gồm các khu vực được coi là “lãnh thổ kinh tế” như: khu vực cửa khẩu đường bộ, ga đường sắt liên vận quốc tế, cảng hàng không dân dụng quốc tế; cảng biển, cảng thủy nội địa có hoạt động XK, NK, XC, NC, quá cảnh; khu vực đang lưu giữ hàng hóa chịu sự giám sát hải quan, khu chế xuất, khu vực ưu đãi hải quan; các địa điểm làm thủ tục hải quan, kho ngoại quan, kho bảo thuế, bưu điện quốc tế, trụ sở người khai hải quan khi kiểm tra sau thông quan; các địa điểm kiểm tra hàng hóa XK, NK; khu vực, địa điểm khác đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, được phép XK, NK, quá cảnh hàng hóa, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh phương tiện vận tải theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Trong địa bàn hải quan kiểm soát hàng hóa XK, NK, Hải quan chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng khác phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn, bắt giữ và xử lý các hành vi xâm phạm quyền SHTT tại biên giới và chịu trách nhiệm chính về hoạt động này. Ngoài phạm vi địa bàn hoạt động hải quan, Hải quan phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan thực hiện. Nếu phát hiện vụ việc vi phạm ngoài địa bàn, cơ quan hải quan sẽ chuyển giao cho cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

Hiểu theo những phân tích nêu trên thì bảo vệ quyền SHTT tại biên giới là hoạt động do cơ quan hải quan chủ trì thực hiện, các cơ quan khác tham gia khi Hải quan có yêu cầu phối hợp.

1.1.3.2. Các biện pháp bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ tại biên giới

Chế định pháp luật về bảo vệ quyền SHTT tại Luật SHTT đã ghi nhận hoạt động bảo vệ quyền SHTT tại biên giới được thực hiện chủ yếu thông qua biện pháp kiểm soát hàng hoá XK, NK liên quan đến SHTT theo Luật SHTT và Luật Hải quan; trên cơ sở kết quả kiểm soát phát hiện hành vi xâm phạm quyền và hàng hoá xâm phạm quyền tương ứng sẽ áp dụng biện pháp xử lý vi phạm hành chính theo Luật Xử lý vi phạm hành chính.

a. Kiểm soát hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu liên quan đến sở hữu trí tuệ

Biện pháp kiểm soát hàng hoá XK, NK liên quan đến SHTT do Hải quan thực hiện về bản chất là một biện pháp hành chính nhằm phát hiện, ngăn chặn các hành vi xâm phạm quyền SHTT tại biên giới. Đây không phải là một biện pháp bảo vệ quyền SHTT độc lập mà thực chất là một biện pháp mang tính chất hỗ trợ cho cơ quan Hải quan.

Biện pháp kiểm soát hàng hoá XK, NK được thực hiện xuyên suốt trong toàn bộ hoạt động bảo vệ quyền SHTT tại biên giới của Hải quan. Thông qua kiểm soát hàng hoá XK, NK, Hải quan thu thập được thông tin về hàng hoá có rủi ro, các đối tượng có nguy cơ thực hiện hành vi xâm phạm quyền. Trên cơ sở đó, Hải quan kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời hàng hoá xâm phạm quyền SHTT tại biên giới.

Việc thực hiện biện pháp này là tiền đề, cơ sở để Hải quan xử lý hành vi xâm phạm quyền SHTT bằng biện pháp hành chính. Thông qua kiểm soát hàng hoá XK, NK liên quan đến SHTT, Hải quan phát hiện hàng hoá xâm phạm quyền và xác định được hành vi xâm phạm quyền SHTT. Trên cơ sở đó, cơ quan hải quan áp dụng biện pháp hành chính để xử lý các vụ việc xâm phạm quyền.

Sự khác biệt cơ bản giữa biện pháp kiểm soát hàng hoá XK, NK liên quan đến SHTT với các biện pháp bảo vệ quyền SHTT khác thể hiện ở nội dung sau:

Về bản chất, kiểm soát hàng hoá XK, NK liên quan đến SHTT là biện pháp hỗ trợ mang tính tiền đề giúp Hải quan có cơ sở để xử lý hành vi xâm phạm quyền SHTT bằng biện pháp hành chính. Trong khi đó, các biện pháp xử lý hành vi xâm phạm quyền SHTT khác như: biện pháp dân sự, biện pháp hình sự và biện pháp hành chính là những biện pháp bảo vệ quyền SHTT độc lập.

Về phạm vi không gian, biện pháp này được áp dụng tại khu vực biên giới và/hoặc những khu vực có hàng hoá XNK trong lãnh thổ quốc gia được xác định là địa bàn hoạt động Hải quan.⁵⁹ Các biện pháp bảo vệ quyền SHTT độc lập khác không bị giới hạn bởi không gian địa lý, có thể áp dụng tại mọi khu vực trong phạm vi lãnh thổ quốc gia. Bởi vì, hàng hoá xâm phạm quyền SHTT có thể phát hiện ở khâu sản xuất, kinh doanh, vận chuyển, tàng trữ, trưng bày và mua bán trong nội địa hoặc được XK, NK

⁵⁹ Địa bàn hoạt động hải quan theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Luật Hải quan 2014 bao gồm:

- Khu vực cửa khẩu đường bộ, ga đường sắt liên vận quốc tế, cảng hàng không dân dụng quốc tế; cảng biển, cảng thủy nội địa có hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh; khu vực đang lưu giữ hàng hóa chịu sự giám sát hải quan, khu chế xuất, khu vực ưu đãi hải quan; các địa điểm làm thủ tục hải quan, kho ngoại quan, kho bảo thuế, bưu điện quốc tế, trụ sở người khai hải quan khi kiểm tra sau thông quan; các địa điểm kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trong lãnh thổ hải quan;
- Khu vực, địa điểm khác đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, được phép xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh phương tiện vận tải theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

qua biên giới. Việc áp dụng biện pháp nào tùy thuộc vào địa điểm phát hiện, cơ quan phát hiện và phát hiện trong khâu nào của quá trình sản xuất, kinh doanh.

Về đối tượng áp dụng, đối tượng chịu sự tác động của biện pháp hàng hoá XK, NK liên quan đến SHTT là hàng hoá XNK qua biên giới và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động XNK hàng hoá. Trong khi đó, đối tượng áp dụng các biện pháp bảo vệ quyền SHTT độc lập khác có phạm vi rộng hơn không bị giới hạn về phạm vi hàng hoá hay tổ chức, cá nhân thực hiện hành vi vi phạm.

Về chủ thể thực hiện, kiểm soát hàng hoá XK, NK liên quan đến SHTT là biện pháp riêng có mang tính đặc thù của Hải quan, chỉ duy nhất do Hải quan thực hiện. Trong khi đó, việc xử lý hành vi xâm phạm quyền SHTT bằng biện pháp dân sự do Toà án thực hiện⁶⁰ và xử lý hành vi xâm phạm quyền SHTT bằng biện pháp hình sự có sự tham gia của các cơ quan tố tụng như: cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát và Toà án.⁶¹ Việc xử lý hành vi xâm phạm quyền SHTT bằng biện pháp hành chính, sau khi hàng hóa thông quan, do các cơ quan có thẩm quyền khác thực hiện như: cơ quan Thanh tra chuyên ngành, Công an, Quản lý thị trường, Ủy ban nhân dân các cấp thực hiện.

Về căn cứ pháp lý, kiểm soát hàng hoá XK, NK liên quan đến SHTT và xử lý hành vi xâm phạm quyền SHTT, ngoài việc căn cứ các quy định pháp luật về SHTT, còn tuân thủ các quy định pháp luật chuyên ngành tương ứng. Cụ thể, kiểm soát hàng hoá XK, NK liên quan đến SHTT không những chỉ thực hiện trên cơ sở các quy định pháp luật SHTT, Luật Hải quan, mà khi áp dụng biện pháp hành chính để xử lý hàng giả mạo SHTT còn phải thực hiện theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Tương tự, biện pháp hình sự thực hiện theo quy định pháp luật hình sự và tố tụng hình sự; biện pháp dân sự phải tuân thủ các quy định của pháp luật dân sự, cụ thể là Bộ luật Dân sự và Bộ luật Tố tụng dân sự.

Về hậu quả pháp lý, biện pháp kiểm soát hàng hoá XK, NK liên quan đến SHTT là biện pháp mang tính hỗ trợ cơ quan Hải quan ra quyết định có xử lý hành vi xâm phạm quyền bằng biện pháp hành chính hay không. Đối với các biện pháp xử lý hành vi xâm phạm quyền SHTT khác, hệ quả pháp lý là các quyết định hành chính (quyết định xử phạt vi phạm hành chính) hoặc quyết định tố tụng tương ứng (quyết định đình chỉ điều tra hoặc tạm đình chỉ điều tra, quyết định không đưa vụ án ra xét xử, quyết định công nhận hoà giải thành hoặc bản án của Toà án).

⁶⁰ Thực hiện theo quy định của Bộ luật Dân sự và Bộ luật Tố tụng dân sự.

⁶¹ Thực hiện theo quy định Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự và Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự.

Biện pháp kiểm soát hàng hoá XK, NK được thực hiện thông qua hai biện pháp bao gồm: tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hoá bị nghi ngờ xâm phạm quyền SHTT và kiểm tra, giám sát để phát hiện hàng hoá có dấu hiệu xâm phạm quyền SHTT.⁶²

- *Biện pháp tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hoá bị nghi ngờ xâm phạm quyền SHTT:*

Biện pháp này được tiến hành theo yêu cầu của chủ thể quyền SHTT nhằm thu thập thông tin, chứng cứ về lô hàng để chủ thể quyền SHTT thực hiện quyền yêu cầu xử lý hành vi xâm phạm quyền và yêu cầu áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời hoặc các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử phạt hành chính. Biện pháp này được áp dụng để đảm bảo rằng tại bất kỳ thời điểm nào trong quá trình làm thủ tục hải quan cho một lô hàng XK hoặc NK, nếu phát hiện hàng hoá xâm phạm quyền SHTT thì hàng hoá đều có thể được ngăn chặn kịp thời bằng cách bị đình chỉ việc làm thủ tục hải quan cho lô hàng đó. Đây là biện pháp đặc thù được Hải quan áp dụng duy nhất đối với hàng hoá xâm phạm quyền SHTT do đó có sự khác biệt so với việc xử lý các hàng hoá XNK thông thường vi phạm. Hàng hoá XNK thông thường vi phạm (có thể vi phạm về thủ tục hải quan hoặc vi phạm về chính sách) sẽ áp dụng quy trình xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo trình tự tố tụng hình sự để xử lý. Trường hợp phát hiện hàng hoá XNK xâm phạm quyền SHTT thì xử lý bằng biện pháp tạm dừng làm thủ tục hải quan như một bước đệm trước khi xác định xử lý hành vi xâm phạm quyền bằng biện pháp hành chính hay hình sự.

Lý do phương thức xử lý hàng hoá XNK có dấu hiệu xâm phạm quyền SHTT có sự khác biệt so với hàng hoá XNK vi phạm khác theo NCS có lẽ xuất phát từ bản chất của quyền SHTT là quyền tư hữu của tổ chức, cá nhân đối với TSTT. Việc tạm dừng làm thủ tục hải quan trước hết là bảo vệ quyền tài sản của chủ thể quyền, sau đó mới là bảo vệ lợi ích xã hội, cộng đồng. Do đó, nếu họ muốn yêu cầu cơ quan hải quan tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hoá mà chủ thể quyền cho rằng có dấu hiệu xâm phạm quyền SHTT để bảo vệ quyền SHTT của mình thì họ phải cam kết rằng yêu cầu của mình là đúng và có cơ sở. Minh chứng cho sự cam kết này chính là việc chủ thể quyền phải là nộp một khoản tiền đảm bảo gửi kèm theo Đơn yêu cầu tạm dừng làm thủ tục hải quan khi gửi yêu cầu của mình cho cơ quan hải quan.⁶³ Khoản tiền bảo đảm này có ý nghĩa như một bảo lãnh về việc sẵn sàng bồi thường thiệt hại nếu yêu cầu tạm dừng làm thủ tục hải quan là không đúng.

⁶² Điều 216 Luật Sở hữu trí tuệ.

⁶³ Điều 218 Luật Sở hữu trí tuệ.

- *Biện pháp kiểm tra⁶⁴, giám sát⁶⁵ để phát hiện hàng hoá có dấu hiệu xâm phạm quyền SHTT.*

Đây là biện pháp thực hiện theo đề nghị của chủ thể quyền SHTT nhằm thu thập thông tin để thực hiện quyền yêu cầu áp dụng biện pháp tạm dừng làm thủ tục hải quan. Biện pháp này đánh dấu sự khởi đầu kiểm soát đối với hàng hoá XNK qua thu thập thông tin về hàng hoá. Để có căn cứ yêu cầu Hải quan bảo vệ quyền SHTT của mình, chủ thể quyền SHTT cung cấp cho Hải quan các thông tin về đối tượng quyền SHTT và hàng hoá cần kiểm soát thông qua việc đăng ký kiểm tra, giám sát hải quan về SHTT.

Hai biện pháp này là cơ sở để Hải quan thực hiện các quy trình nghiệp vụ kiểm soát hàng hoá XNK về SHTT tại biên giới. Căn cứ kết quả thực hiện biện pháp kiểm soát hàng hoá XNK liên quan đến SHTT giúp Hải quan phát hiện hàng hoá xâm phạm quyền, xử lý hành vi xâm phạm và hàng hoá xâm phạm quyền SHTT bằng biện pháp hành chính.

b. Xử lý vi phạm bằng biện pháp hành chính

Xử lý vi phạm bằng biện pháp hành chính là một trong những biện pháp xử lý xâm phạm quyền SHTT.⁶⁶ Đây là biện pháp chế tài được áp dụng để xử lý các hành vi xâm phạm quyền SHTT và hàng hoá xâm phạm quyền SHTT khi thực hiện hoạt động kiểm soát hàng hoá XNK tại biên giới. Nhóm hành vi xâm phạm quyền SHTT liên quan trực tiếp đến hoạt động XNK như: hành vi XK, NK và quá cảnh hàng hoá hoặc vật phẩm có chứa các dấu hiệu xâm phạm quyền SHTT. Các biện pháp xử lý hàng hoá xâm phạm quyền SHTT chủ yếu tập trung áp dụng các hình thức: xử phạt bổ sung và các biện pháp khắc phục hậu quả.

Tuy nhiên, nội dung đáng lưu ý là chế tài áp dụng đối với hành vi NK hàng hoá xâm phạm quyền SHTT hoặc hàng hoá giả mạo về SHTT luôn ở mức cao nhất về khung tiền phạt, các chế tài về biện pháp khắc phục hậu quả là nghiêm khắc nhất.⁶⁷ Theo đó, hành vi NK liên quan đến hàng hoá xâm phạm quyền SHTT và giả mạo về SHTT gấp 1,2 lần so với các hành vi xâm phạm quyền khác như: sản xuất, buôn bán hoặc vận chuyển. Các biện pháp khắc phục hậu quả chủ yếu được áp dụng đối với

⁶⁴ Kiểm tra hải quan theo quy định tại khoản 12 Điều 4 Luật Hải quan 2014 là việc cơ quan hải quan kiểm tra hồ sơ hải quan, các chứng từ, tài liệu liên quan và kiểm tra thực tế hàng hóa, phương tiện vận tải.

⁶⁵ Giám sát hải quan là biện pháp nghiệp vụ do cơ quan hải quan áp dụng để bảo đảm sự nguyên trạng của hàng hóa, sự tuân thủ quy định của pháp luật trong việc bảo quản, lưu giữ, xếp dỡ, vận chuyển, sử dụng hàng hóa, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh phương tiện vận tải đang thuộc đối tượng quản lý hải quan.

⁶⁶ Được ghi nhận tại Chương XVIII Phần thứ Năm “Bảo vệ quyền Sở hữu trí tuệ”, Luật Sở hữu trí tuệ.

⁶⁷ Khoản 13 Điều 10, khoản 13 Điều 11, khoản 10 Điều 12 và khoản 7 Điều 13 Nghị định số 99/2013/NĐ-CP ngày 29/8/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp.

hàng hoá XNK xâm phạm quyền SHTT tại biên giới là: buộc loại bỏ yếu tố vi phạm và tiêu huỷ yếu tố vi phạm hoặc buộc tiêu huỷ tang vật vi phạm nếu không loại bỏ được yếu tố vi phạm.

1.2. Lý luận về hàng hoá giả mạo về sở hữu trí tuệ

1.2.1. Quan niệm về hàng giả và hàng hoá giả mạo về sở hữu trí tuệ

1.2.1.1. Quan niệm về hàng giả

“Hàng hoá giả mạo về SHTT” bắt nguồn từ khái niệm “hàng giả”. Dưới góc độ ngữ nghĩa: “Giả có nghĩa không phải là thật mà được làm với bề ngoài giống như thật để người khác tưởng là thật”.⁶⁸ Theo nghĩa thông dụng, hàng giả được hiểu là “hàng làm bắt chước theo mẫu mã của loại hàng thật nào đó đang được lưu hành, nhưng không bảo đảm đủ tiêu chuẩn về phẩm chất hoặc không có giá trị sử dụng, hoặc không có giá trị sử dụng đầy đủ, nhất là đối với mặt hàng thông dụng và có nhu cầu lớn. Về hình thức, các loại hàng giả rất giống hàng thật, vì kỹ thuật làm hàng giả ngày càng tinh vi. Người làm hàng giả cũng có khi sử dụng một phần nguyên liệu, các loại bao bì, tem nhãn của hàng thật để lừa gạt người mua”.⁶⁹ Theo cách hiểu này, hàng giả là hàng làm giả mạo theo một nguyên mẫu hàng hoá, có thể là giả về nội dung, chất lượng (không bảo đảm đủ tiêu chuẩn về phẩm chất) hoặc giả về hình thức (tem nhãn, bao bì) với mục đích để đánh lừa người tiêu dùng.⁷⁰

Tác giả Anne Gilson Lalonde trong cuốn chuyên khảo “*Chống hàng giả trong thế kỷ 21*” (Anti-Counterfeiting in the twenty first century) cho rằng, hàng giả thương mại là hành vi đặt một nhãn hiệu giả trên một sản phẩm, thường có chất lượng kém hơn, nhằm làm cho sản phẩm không thể phân biệt được với mặt hàng chính hãng.⁷¹ Dưới góc độ thương mại, tác giả cho rằng hàng giả là loại hàng hoá thường có chất lượng kém hơn hàng chính hãng (hàng thật) nhưng được sử dụng nhãn hiệu giả (có bề ngoài giống như thật) để khiến người tiêu dùng nhầm lẫn, không thể phân biệt với hàng thật. Như vậy, qua những cách tiếp cận trên, có thể thấy hàng giả thường có hai dấu hiệu: chất lượng thường thua kém hàng thật và có hình thức bên ngoài giống hàng thật để gây nhầm lẫn, lừa gạt người tiêu dùng rằng đó là hàng thật.

⁶⁸ Viện Ngôn ngữ học (2010), *Từ điển Tiếng Việt*, NXB Từ điển Bách Khoa, Hà Nội, tr. 405

⁶⁹ Viện Từ điển bách khoa thư Việt Nam, *Từ điển bách khoa* <http://bachkhoatoanthu.vass.gov.vn/noidung/tudien/Lists/GiaiNghia/View_Detail.aspx?TuKhoa=Hàng%20giả&ChuyenNganh=0&DiaLy=0&ItemID=9484> (truy cập lần cuối 20/07/2022)

⁷⁰ Nguyễn Thị Quế Anh, Phạm Tiến Vinh (2015), *Pháp luật chống hàng giả gây hại sức khoẻ, an toàn*, NXB Hồng Đức, tr. 16.

⁷¹ Anne Gilson LaLonde (2006), *Anti-Counterfeiting in the twenty first century*, NXB LexisNexis, tr. 4 - 8.

Hàng giả thường có yếu tố giả mạo về nội dung (chất lượng) như: hàng hoá không có giá trị sử dụng; hoặc có giá trị sử dụng nhưng không bảo đảm chất lượng, công dụng như đã công bố hoặc đăng ký. Khi mua phải hàng giả về nội dung, người tiêu dùng thường bị thiệt hại về kinh tế, thậm chí có thể bị thiệt hại về sức khoẻ, tính mạng như: mua phải dược phẩm, mỹ phẩm hay rượu giả. Với mục đích để đánh lừa người tiêu dùng, hàng giả thường kèm theo yếu tố giả về hình thức bên ngoài. “Hàng hoá giả mạo về hình thức là những hàng hoá mà yếu tố nhận diện, chỉ dẫn thể hiện trên hàng hoá đó không phù hợp, không đúng với thực tế. Những yếu tố nhận diện của hàng hoá có thể là nhãn hàng hoá, tem, bao bì, tên thương phẩm hàng hoá, mã số đăng ký lưu hành, mã vạch, các chỉ dẫn về nguồn gốc hàng hoá, nơi sản xuất, đóng gói, lắp ráp hàng hoá...”⁷² Việc giả mạo về hình thức gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về nguồn gốc của hàng hoá, làm ảnh hưởng đến uy tín của thương nhân có hàng hoá bị làm giả.

Trên thực tế, hàng giả nói chung có cả yếu tố giả về nội dung (chất lượng) và giả mạo về hình thức với mục đích để đánh lừa người tiêu dùng. Tuy nhiên, cũng có những trường hợp cá biệt mà hàng giả không đồng thời chứa đựng cả hai yếu tố trên. Trường hợp thương nhân sản xuất hàng hoá không bảo đảm chất lượng, công dụng như đã công bố hay đăng ký thì chỉ là hàng giả về nội dung. Ngược lại, có trường hợp hàng hoá của thương nhân bảo đảm chất lượng, công dụng nhưng lại cố tình sử dụng nhãn hiệu, tem nhãn của thương nhân khác đã có uy tín với người tiêu dùng do nắm bắt tâm lý của người tiêu dùng thường ưa chuộng những nhãn hiệu có uy tín trên thị trường. Thậm chí, trong nhiều trường hợp, người tiêu dùng có thể “đồng lõa” với người buôn bán hàng giả khi họ biết đó là hàng giả và chấp nhận chất lượng hàng hoá có thể thấp hơn hàng thật nhưng giá rẻ, do tâm lý chuộng những hàng hoá gắn với những nhãn hiệu nổi tiếng. Tình huống này phổ biến với những mặt hàng thời trang như: túi xách, đồng hồ, kính mắt, quần áo, giày dép,... Trong trường hợp này, lợi ích của người tiêu dùng không bị ảnh hưởng nhưng lợi ích của thương nhân bị giả mạo sẽ bị tổn hại.

Hàng hoá giả mạo về hình thức là những hàng hoá mà những yếu tố nhận diện, chỉ dẫn thể hiện trên hàng hoá không phù hợp, không đúng với thực tế.⁷³ Yếu tố giả mạo về hình thức rất đa dạng, có thể là: giả mạo về tên, địa chỉ của thương nhân; giả mạo về nguồn gốc của hàng hoá, nơi đóng gói, lắp ráp hàng hoá; giả mạo về tem nhãn, bao bì; mã vạch, mã số đăng ký lưu hành; giả mạo về nhãn hiệu, tên thương mại,... Yếu tố giả

⁷² Nguyễn Thị Quế Anh, Phạm Tiến Vinh (2015), *Pháp luật chống hàng giả gây hại sức khoẻ, an toàn*, NXB Hồng Đức, trang 20.

⁷³ Nguyễn Thị Quế Anh, Phạm Tiến Vinh (2015), *Pháp luật chống hàng giả gây hại sức khoẻ, an toàn*, NXB Hồng Đức, tr. 20

mạo về hình thức thường liên quan đến các đối tượng quyền SHTT như: các chỉ dẫn thương mại được bảo hộ quyền SHCN hoặc đối tượng được bảo hộ QTG, QLQ.

Ở Việt Nam, văn bản pháp luật đầu tiên đưa ra định nghĩa về hàng giả là Nghị định số 140/HĐBT ngày 25/4/1991 của Hội đồng Bộ trưởng quy định về việc kiểm tra, xử lý hoạt động sản xuất buôn bán hàng giả. Điều 3 của Nghị định quy định: “Hàng giả theo Nghị định này, là những sản phẩm, hàng hoá được sản xuất ra trái pháp luật có hình dáng giống như những sản phẩm, hàng hoá được Nhà nước cho phép sản xuất, nhập khẩu và tiêu thụ trên thị trường; hoặc những sản phẩm, hàng hoá không có giá trị sử dụng đúng với nguồn gốc, bản chất tự nhiên, tên gọi và công dụng của nó”. Điều 4 của Nghị định 140/HĐBT nêu cụ thể 06 trường hợp được coi là hàng giả, bao gồm: 1) Sản phẩm có nhãn giả mạo; 2) Sản phẩm, hàng hóa mang nhãn hiệu hàng hóa giả mạo nhãn hiệu hàng hóa đã được đăng ký, bảo hộ; 3) Sản phẩm, hàng hóa mang nhãn không đúng với nhãn sản phẩm đã đăng ký với cơ quan tiêu chuẩn đo lường chất lượng; 4) Sản phẩm hàng hóa ghi dấu phù hợp tiêu chuẩn Việt Nam khi chưa được cấp giấy chứng nhận và dấu phù hợp tiêu chuẩn Việt Nam; 5) Sản phẩm, hàng hóa đã đăng ký hoặc chưa đăng ký chất lượng với cơ quan tiêu chuẩn đo lường chất lượng mà có chất lượng thấp hơn mức tối thiểu cho phép; 6) Sản phẩm, hàng hóa có giá trị sử dụng không đúng với nguồn gốc, bản chất, tự nhiên, tên gọi và công dụng của nó.

Kể từ sau Nghị định số 140/HĐBT năm 1991, khái niệm hàng giả tiếp tục được đề cập đến trong nhiều văn bản pháp luật của Việt Nam, từ các văn bản về xử lý vi phạm hành chính, hình sự đến các văn bản về kinh doanh thương mại, bảo hộ SHTT, hải quan. Năm 2013, Chính phủ ban hành Nghị định số 08/2013/NĐ-CP ngày 10/01/2013 quy định xử phạt hành chính đối với hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả. Tại Điều 4, Nghị định này nêu ra 04 trường hợp được coi là hàng giả, bao gồm: hàng hóa giả về nội dung; hàng hóa giả về hình thức; hàng hóa giả mạo về SHTT; trường hợp các sản phẩm tem, nhãn, bao bì giả. Cũng trong năm 2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15/11/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ người tiêu dùng. Nghị định này thay thế một loạt các văn bản mới ban hành trước đó về xử phạt hành chính, trong đó bao gồm cả Nghị định số 08/2013/NĐ-CP. Theo đó, khái niệm hàng giả quy định tại khoản 8 Điều 3 Nghị định số 185/2013/NĐ-CP được phân loại dưới hình thức liệt kê, mô tả. Mặc dù khái niệm về hàng giả nêu tại Nghị định số 185/2013/NĐ-CP quy định mức độ chi tiết hơn các văn bản trước đây, tuy nhiên về cơ bản, quy định của Nghị định số 185/2013/NĐ-CP không có sự khác biệt so với quy

định tại Nghị định số 08/2013/NĐ-CP trước đó.

Ngày 26/8/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 98/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thay thế cho Nghị định số 185/2013/NĐ-CP. Liên quan đến khái niệm hàng giả, Nghị định này liệt kê 06 loại hàng giả,⁷⁴ trong đó có 04 loại hàng giả về nội dung bao gồm: hàng giả công dụng, hàng giả chất lượng, thuốc giả, thuốc thú y giả và thuộc bảo vệ thực vật không đạt chất lượng và 02 loại hàng giả về hình thức bao gồm: hàng giả về nhãn, bao bì hàng hoá và tem, nhãn, bao bì hàng hoá giả.

So với Nghị định số 185/2013/NĐ-CP, Nghị định số 98/2020/NĐ-CP vẫn có sự phân biệt giữa hàng giả về nội dung và hàng giả về hình thức, tuy nhiên đã có một sự thay đổi là loại bỏ “hàng hoá giả mạo về SHTT” ra khỏi danh mục hàng giả về hình thức. Theo quan điểm của NCS, việc loại bỏ này không phải xuất phát từ lý luận về bản chất của hàng giả mà xuất phát từ vấn đề tránh chồng lấn trong việc áp dụng văn bản pháp luật. Ở Việt Nam, các hành vi xâm phạm quyền SHTT, trong đó có giả mạo về SHTT được điều chỉnh bởi những văn bản pháp luật chuyên biệt thuộc lĩnh vực SHTT.⁷⁵ Các hành vi liên quan đến hàng giả khác sẽ được điều chỉnh bởi hệ thống văn bản thuộc lĩnh vực kinh doanh, thương mại. Vì vậy, phạm vi của Nghị định số 98/2020/NĐ-CP sẽ không được áp dụng để điều chỉnh đối với hàng hoá giả mạo về SHTT. Xét dưới góc độ lý thuyết, hàng hoá giả mạo về SHTT vẫn là một dạng hàng giả về hình thức.

Như vậy, có thể hiểu một cách khái quát, hàng giả là một loại hàng hóa được sản xuất theo một nguyên mẫu hàng hoá nhưng không bảo đảm đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, chất lượng so với nguyên mẫu; hoặc giả mạo về hình thức bên ngoài (tem nhãn, bao bì) với mục đích để đánh lừa người tiêu dùng.

Hàng giả thường có yếu tố giả mạo về nội dung, chất lượng hoặc giả mạo về hình thức, trong đó giả mạo về SHTT thường là một dạng hàng giả về hình thức.

⁷⁴ Khoản 7 Điều 3 Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

⁷⁵ Nghị định số 99/2013/NĐ-CP ngày 29/8/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định số 126/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp; tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa; hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ; năng lượng nguyên tử; Nghị định số 131/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 28/2017/NĐ-CP ngày 20/3/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 131/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan.

1.2.1.2. Quan niệm về hàng hoá giả mạo về sở hữu trí tuệ

Trong số các loại hàng giả, có một loại hàng giả trực tiếp liên quan đến xâm phạm quyền SHTT được gọi là hàng hóa giả mạo về SHTT. Hàng hóa giả mạo về SHTT thực chất được chuyển ngữ từ thuật ngữ “counterfeit goods” hoặc “counterfeit trademark goods” được quy định trong TRIPs.

Liên quan đến khái niệm hàng hoá giả mạo về SHTT, tại Điều 5 của ACTA có quy định hai khái niệm “hàng hóa giả mạo nhãn hiệu” và “hàng hóa sao chép lậu”. Theo đó, hàng hoá giả mạo nhãn hiệu nghĩa là bất kỳ hàng hoá nào, bao gồm bao bì, có gắn nhãn hiệu mà không được phép của chủ thể quyền trùng với nhãn hiệu được đăng ký hợp pháp đối với hàng hoá đó, hoặc không thể phân biệt được với các đặc điểm cơ bản của nhãn hiệu đó và do đó vi phạm quyền của chủ sở hữu nhãn hiệu được đề cập theo luật pháp của nước mà trong đó các thủ tục thực thi quyền SHTT được viện dẫn. Hàng hoá sao chép lậu là bất kỳ hàng hoá nào là bản sao được tạo ra mà không có sự đồng ý của chủ sở hữu quyền hoặc người được ủy quyền hợp pháp của chủ sở hữu quyền tại nước sản xuất và được làm trực tiếp hoặc gián tiếp từ một sản phẩm mà việc tạo ra bản sao đó có thể là một vi phạm QTG hoặc QLQ theo pháp luật của nước mà trong đó các thủ tục thực thi quyền SHTT được viện dẫn.⁷⁶

Điều 213 Luật SHTT năm 2005 quy định hàng hoá giả mạo về SHTT “bao gồm hàng hoá giả mạo nhãn hiệu và giả mạo chỉ dẫn địa lý (sau đây gọi là hàng hoá giả mạo nhãn hiệu) và hàng hoá sao chép lậu”. Luật SHTT năm 2005 gộp hàng hoá giả mạo nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý gọi chung là “hàng hoá giả mạo nhãn hiệu”: “Hàng hoá giả mạo nhãn hiệu là hàng hoá, bao bì của hàng hoá có gắn nhãn hiệu, dấu hiệu trùng hoặc khó phân biệt với nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý đang được bảo hộ dùng cho chính mặt hàng đó mà không được phép của chủ sở hữu nhãn hiệu hoặc của tổ chức quản lý chỉ dẫn địa lý”. Quy định này chưa đưa ra khái niệm và cũng như chưa chỉ ra bản chất của hàng hoá giả mạo về SHTT mà mới chỉ ra 02 loại hàng hoá giả mạo SHTT là: giả mạo nhãn hiệu (bao gồm cả giả mạo chỉ dẫn địa lý) và hàng hoá sao chép lậu. Tuy nhiên, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật SHTT năm 2022 đã tách hàng hoá giả mạo SHTT thành 03 loại: giả mạo nhãn hiệu, giả mạo chỉ dẫn địa lý và hàng hoá sao chép lậu.

So với các điều ước quốc tế (TRIPs và ACTA) và Luật SHTT năm 2005, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật SHTT năm 2022 có cách tiếp cận rộng hơn về phạm vi đối tượng được xác định là hàng hoá giả mạo về SHTT. Theo đó, hàng hoá

⁷⁶ Anti-Counterfeiting Trade Agreement 2013.

giả mạo về SHTT không chỉ bao gồm “hàng hoá, bao bì của hàng hoá” như Luật SHTT năm 2005 quy định, mà “tem, nhãn có chứa các dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức khó phân biệt” với nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý đang được bảo hộ cũng được xác định là một dạng của hàng hoá giả mạo về SHTT. Theo NCS, Luật SHTT năm 2022 bổ sung đối tượng là tem, nhãn nêu trên xuất phát từ yêu cầu thực tiễn khi các mặt hàng là tem, nhãn thực tế cũng được giao dịch trên thị trường như các loại hàng hoá khác như: ký hợp đồng đặt gia công, sản xuất hoặc mua bán.

Khái niệm hàng hóa giả mạo về SHTT trong Điều 213 Luật SHTT Việt Nam tương đồng với khái niệm “hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, hàng hóa vi phạm bản quyền” được quy định trong Điều 51 Hiệp định TRIPS, tại chú thích 14.⁷⁷ Theo định nghĩa này, đối với hàng hoá giả mạo về nhãn hiệu không chỉ bao gồm bản thân hàng hoá đó mà còn gồm cả bao bì chứa đựng hàng hoá như là một dạng vật phẩm mang dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu cũng được xác định là hàng hoá giả mạo về SHTT. So với khái niệm hàng hoá giả mạo trong Điều 5 của Hiệp định ACTA, nội hàm khái niệm hàng hoá giả mạo về SHTT của Việt Nam có phạm vi rộng hơn vì còn bao gồm cả hàng hoá giả mạo về chỉ dẫn địa lý.

Ở nhiều quốc gia, khái niệm hàng giả luôn được gắn liền với một vi phạm về SHTT. Chẳng hạn tại Pháp, thuật ngữ hàng giả được sử dụng là “contrefaçon”, theo đó: “Xét dưới góc độ pháp lý, hoạt động về hàng giả được định nghĩa là hoạt động làm giả, bắt chước hoặc sử dụng toàn bộ hoặc một phần nhãn hiệu, kiểu dáng, mẫu hữu ích sáng chế, phần mềm, quyền tác giả hoặc quyền đối với giống cây trồng mà không có sự đồng ý của chủ sở hữu”.⁷⁸ Theo cách hiểu này, hoạt động về hàng giả bao gồm cả xâm phạm quyền SHCN, QTG hay quyền đối với giống cây trồng.⁷⁹ Tương tự, theo khoản 4 điều 1252 Bộ luật Dân sự Liên bang Nga: “Trong trường hợp việc sản xuất, phổ biến hoặc những hình thức sử dụng khác cũng như việc NK, vận chuyển hay tàng trữ các vật phẩm

⁷⁷ Chú thích số 14 của Hiệp định TRIPS quy định:

(a) “Hàng hoá mang nhãn hiệu giả mạo” phải có nghĩa là bất cứ hàng hoá nào, kể cả bao bì, mang nhãn hiệu hàng hoá trùng với nhãn hiệu hàng hoá đã được đăng ký hợp pháp cho hàng hoá đó, hoặc không thể phân biệt với nhãn hiệu đó về những khía cạnh cơ bản, mà không được phép và do vậy xâm phạm các quyền của chủ sở hữu nhãn hiệu hàng hoá đó theo luật của nước nhập khẩu;

(b) “Hàng hoá vi phạm bản quyền” phải có nghĩa là bất cứ hàng hoá nào là bản sao được làm ra mà không có sự đồng ý của người nắm giữ quyền hoặc người được phép của người nắm giữ quyền ở nước sản xuất, và hàng hoá đó được làm ra trực tiếp hoặc gián tiếp từ một sản phẩm mà việc làm bản sao sản phẩm đó cấu thành hành vi xâm phạm bản quyền hoặc quyền liên quan theo luật của nước nhập khẩu”.

⁷⁸ Định nghĩa của Ủy ban quốc gia chống hàng giả của Pháp (CNAC), xem thêm các Điều L515-1, 152-, L615-1, L716-9 Bộ luật SHTT của Cộng hòa pháp.

⁷⁹ Định nghĩa của Ủy ban quốc gia chống hàng giả của Pháp (CNAC); xem thêm các Điều L515, 152, L615-1, L716- 9 Bộ luật Sở hữu trí tuệ, Cộng hoà Pháp.

có chứa đựng các kết quả của hoạt động trí tuệ hoặc các dấu hiệu phân biệt dẫn tới vi phạm độc quyền đối với các đối tượng này thì các vật phẩm trên được coi là giả mạo”.⁸⁰

Trong cuốn “Sách giáo khoa về sở hữu công nghiệp” (Industrial Property Rights Standard Textbook) của cơ quan Sáng chế Nhật Bản, các tác giả đưa ra định nghĩa: hàng giả có hai cụm từ để miêu tả là “counterfeit goods” (hàng hoá giả mạo) và “pirated goods” (hàng sao chép lậu). Theo đó, hàng hoá giả mạo là những hàng hoá xâm phạm quyền SHCN, quyền đối với sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp và quyền đối với nhãn hiệu; hàng sao chép lậu là hàng vi phạm bản quyền của các tác phẩm âm nhạc, điện ảnh, phim truyền hình, phần mềm trò chơi và những thứ khác.⁸¹

So sánh khái niệm hàng hoá giả mạo về SHTT trong Luật SHTT Việt Nam với quan niệm của một số nước như Nga, Pháp, Nhật Bản kể trên, có thể nhận thấy các quốc gia có cách tiếp cận rộng hơn về phạm vi các đối tượng quyền SHTT được xem xét là giả mạo về SHTT. Theo các nước này, hàng hoá giả mạo về SHTT không chỉ bao gồm giả mạo về nhãn hiệu hay hàng hoá xâm phạm QTG, QLQ mà còn bao gồm các hàng hoá có chứa đựng yếu tố xâm phạm quyền đối với các đối tượng quyền khác như: sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp và giống cây trồng. Theo NCS, một số quốc gia có góc nhìn về hàng hoá giả mạo về SHTT khác biệt so với Việt Nam là do họ không phân biệt hàng hoá xâm phạm quyền SHTT và hàng hoá giả mạo về SHTT như ở Việt Nam. Do đó, hàng hoá xâm phạm bất kỳ đối tượng quyền SHTT nào đang được bảo hộ đều được xác định là hàng hoá giả mạo về SHTT.

Nghiên cứu cách tiếp cận của các Điều ước quốc tế cho thấy, hàng hoá giả mạo về SHTT được ghi nhận là hàng hoá giả mạo về hình thức, bao gồm giả mạo về nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý và hàng hóa sao chép lậu. Một trong những đặc điểm nổi bật của hàng hoá giả mạo về nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý là phải đồng thời thỏa mãn hai tiêu chí: (i) về dấu hiệu: có chứa dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức khó phân biệt với nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý đang được bảo hộ; và (ii) về hàng hoá, dấu hiệu được “dùng cho chính mặt hàng đó”, hay nói cách khác là trùng về hàng hoá. Đây là đặc điểm cơ bản để phân biệt hàng hoá giả mạo về nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý với các loại hàng hoá xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý.

Thứ nhất, về dấu hiệu: Hàng hoá xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu hay chỉ dẫn địa lý, có thể mang dấu hiệu trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý đang

⁸⁰ Khoản 4 Điều 1252 BLDS Liên bang Nga.

⁸¹ Japan Patent Office (2007), *Industrial Property Rights Standard Textbook - General Information*, Japan Institute of Invention and Innovation (JIII), Tokyo, Japan, tr.13.

được bảo hộ về cấu tạo, hình thức thể hiện (màu sắc, kiểu chữ và hình ảnh, số ký tự) trên hàng hoá, bao bì hàng hoá; về cách phát âm, phiên âm, dịch nghĩa, ý nghĩa của nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý. Còn đối với hàng hoá giả mạo nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức “khó phân biệt” có nghĩa là dấu hiệu trùng hoàn toàn hoặc nếu có điểm khác thì rất khó có thể nhận biết và phân biệt được đâu là nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý giả mạo, đâu là nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý được bảo hộ.

Thứ hai, về hàng hoá: Hàng hoá xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu hay chỉ dẫn địa lý có thể là hàng hoá trùng, tương tự hoặc có liên quan với hàng hoá thuộc danh mục đăng ký kèm theo nhãn hiệu hoặc chỉ dẫn địa lý. Còn hàng hoá giả mạo nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý thì phải hoàn toàn trùng với hàng hoá thuộc danh mục đăng ký kèm theo nhãn hiệu hoặc chỉ dẫn địa lý.

Dấu hiệu nhận diện hàng hoá giả mạo nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý có sự khác biệt giữa các điều ước quốc tế (TRIPs và ACTA) với Luật SHTT Việt Nam. Theo các điều ước quốc tế, mức độ gây nhầm lẫn của hàng hoá giả mạo về SHTT là các dấu hiệu trùng hoặc không thể phân biệt được với đặc điểm cơ bản của nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý đang được bảo hộ. Trong khi đó, Luật SHTT Việt Nam cho rằng dấu hiệu giả mạo là dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức khó phân biệt với nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý đang được bảo hộ. Như vậy có thể thấy, dấu hiệu gây nhầm lẫn của hàng hoá giả mạo về SHTT theo các Điều ước quốc tế ở mức độ cao hơn (giống tuyệt đối) khiến người tiêu dùng không thể nhận biết được. Điều này có nghĩa rằng, các dấu hiệu giả mạo trùng khớp hoàn toàn và giống hệt các dấu hiệu mang đặc điểm cơ bản của nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý được bảo hộ. Dưới góc nhìn của Luật SHTT, các dấu hiệu giả mạo gây nhầm lẫn ở mức khó phân biệt. Ở mức độ này, khả năng gây nhầm lẫn cao nhưng chưa đạt đến mức độ nhầm lẫn tuyệt đối như được ghi nhận tại các Điều ước quốc tế. Theo đó, bằng việc so sánh, phân tích các dấu hiệu, đặc điểm cơ bản giữa đối tượng quyền SHTT bị nghi ngờ giả mạo với đối tượng quyền SHTT đang được bảo hộ, chúng ta vẫn có thể phân biệt được một số dấu hiệu không gây ấn tượng mạnh như: kiểu chữ hoặc vị trí các nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý được gắn trên hàng hoá hoặc bao bì của hàng hoá. Theo quan điểm của NCS, cần ghi nhận mức độ gây nhầm lẫn của hàng hoá giả mạo về SHTT theo Luật SHTT Việt Nam. Bởi vì, thực tế hàng hoá giả mạo về SHTT do các cơ quan thực thi phát hiện và bắt giữ đa số đều thuộc trường hợp này. Đặc điểm về khả năng gây nhầm lẫn trong trường hợp này cũng bao gồm cả 02 trường hợp: trùng hoặc không thể phân biệt được và trùng hoặc tương tự đến mức khó phân biệt. Do đó, phạm vi hàng hoá giả mạo về SHTT sẽ được kiểm soát rộng hơn và hiệu quả kiểm soát đối với hàng hoá này sẽ cao hơn.

Từ những phân tích luận giải trên, có thể đưa ra định nghĩa: *“Hàng hoá giả mạo về sở hữu trí tuệ là hàng hoá, bao bì hàng hoá có gắn nhãn hiệu, dấu hiệu hoặc tem, nhãn có chứa các dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức khó phân biệt với nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý đang được bảo hộ dùng cho chính mặt hàng đó mà không được phép của chủ sở hữu nhãn hiệu hay tổ chức quản lý chỉ dẫn địa lý; hoặc hàng hoá sao chép lậu là bản sao được sản xuất mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả hoặc quyền liên quan”*.

1.2.2. Đặc điểm hàng hoá giả mạo về sở hữu trí tuệ

Thứ nhất, hàng hoá giả mạo về SHTT là hàng hoá giả mạo về hình thức. Đặc điểm này xuất phát từ bản chất của các đối tượng quyền SHTT bị xâm phạm. Giả mạo nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý thực chất là việc làm giả các dấu hiệu được gắn trực tiếp lên hàng hoá hoặc nhãn, bao bì hàng hoá để phân biệt hàng hoá của các tổ chức, cá nhân khác nhau hoặc phân biệt các sản phẩm có nguồn gốc, xuất xứ từ những khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ hay quốc gia khác nhau. Với ý nghĩa đó, nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý được xác định như là một cái tên được thể hiện thông qua những dấu hiệu bên ngoài của hàng hoá, để thực hiện chức năng phân biệt giữa những người làm ra cùng một loại hàng hoá và nguồn gốc, xuất xứ của sản phẩm. Đối với hàng hoá sao chép lậu là bản sao được sản xuất một cách trái phép từ tác phẩm gốc, khi tác phẩm đó được định hình dưới một dạng vật chất nhất định. Điều này có nghĩa là, các tác phẩm bị sao chép trái phép dưới các hình thức: bằng chữ viết, các ký tự khác, đường nét, hình khối, bố cục, màu sắc, âm thanh, hình ảnh hoặc sự tái hiện âm thanh, hình ảnh dưới dạng vật chất nhất định.

Hàng hoá giả mạo về SHTT khi được tạo ra nó mang đặc điểm “tính bất chước” cái đã có mà không được phép của người có quyền và “tạo ra cái không có thật” để gây hiểu lầm là nó có tồn tại nhằm mục đích lừa dối người tiêu dùng. Đó là một sự bất chước được thực hiện có chủ đích với ý định đánh lừa người tiêu dùng về nguồn gốc của hàng hoá. Hàng hoá giả mạo về SHTT tạo ấn tượng rằng đó là sản phẩm chính hãng, có nguồn gốc chính từ nhà sản xuất hay người kinh doanh hợp pháp. Tính bất chước thể hiện ở chỗ: thông qua việc thực hiện hành vi xâm phạm để sản xuất ra sản phẩm mang những đặc điểm, hình thức thể hiện trùng hoàn toàn và giống hệt với hàng hoá thật, làm cho người tiêu dùng không thể phân biệt được với sản phẩm thật.

Thứ hai, hàng hoá giả mạo về SHTT là hàng hoá xâm phạm quyền SHTT ở mức cao nhất đối với các đối tượng quyền SHTT như: nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, nhóm QTG và QLQ đến QTG. Xâm phạm quyền SHTT ở mức cao nhất thể hiện ở chỗ: hàng hoá giả mạo về SHTT mang những đặc điểm trùng và giống hệt với hàng hoá do chính các

chủ thể quyền SHTT sản xuất hoặc đưa ra thị trường về phạm vi bảo hộ như: trùng về đối tượng đang được bảo hộ (mẫu nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý như: số ký tự, kích thước, màu sắc, cách phát âm, dịch nghĩa, kiểu chữ và các hình ảnh, biểu tượng đi kèm nếu có), danh mục hàng hoá được bảo hộ. Đối với hàng hoá sao chép lậu, dấu hiệu vi phạm quyền chính là bản sao được làm ra thể hiện nguyên văn, đầy đủ và giống hệt tác phẩm gốc và được thể hiện dưới một hình thức vật chất theo hình thức thể hiện của tác phẩm gốc.

Đặc trưng này cho thấy, hàng hoá giả mạo về SHTT là một phần của hàng hoá xâm phạm quyền SHTT, vì tất cả hàng hoá giả mạo về SHTT đều xâm phạm quyền SHTT, nhưng không phải tất cả hàng hoá xâm phạm quyền SHTT là hàng hoá giả mạo về SHTT. Theo đó, hàng hoá xâm phạm quyền SHTT là hàng hoá có chứa một hoặc một số dấu hiệu tương tự gây nhầm lẫn với các đối tượng SHTT đang được pháp luật bảo hộ hoặc việc lưu hành hàng hoá bằng cách chống lại các biện pháp bảo mật của người kiểm soát hợp pháp. Các loại hàng hoá này được sản xuất, cung cấp ra thị trường nhằm mục đích khiến cho người tiêu dùng bị nhầm lẫn với hàng hoá chính hãng nhằm lợi dụng uy tín để trục lợi.

Thứ ba, hàng hoá giả mạo về SHTT tiềm ẩn nguy cơ gây thiệt hại và có khả năng gây thiệt hại cao nhất cho người tiêu dùng và các chủ thể quyền SHTT. Bởi vì, hàng hoá giả mạo về SHTT được sản xuất một cách trái phép thường không đảm bảo chất lượng và không đáp ứng được yêu cầu của nhà sản xuất. Sử dụng hàng hoá giả mạo SHTT người tiêu dùng ngoài việc phải gánh chịu những thiệt hại về kinh tế, còn có nguy cơ rủi ro về sức khỏe. Chính điều này đã mang những mối nguy hại lớn hơn cho người tiêu dùng. Việc sử dụng các sản phẩm là hàng giả có thể gây ra những thiệt hại về sức khỏe, an toàn cộng đồng. Đối với chủ thể quyền SHTT, do hàng hoá giả mạo về SHTT khiến cho người tiêu dùng không thể phân biệt được với hàng hoá chính hãng. Khi hàng hoá giả mạo về SHTT được tiêu thụ trên thị trường, chủ thể quyền sẽ bị mất đi thị phần (bao gồm cả phần doanh thu và lợi nhuận của hàng hoá chính hãng tương ứng mất đi do hàng hoá giả mạo về SHTT chiếm lĩnh). Chính bởi hàng hoá giả mạo về SHTT có hình thức bên ngoài giống hệt với hàng hoá thật, nên doanh thu và lợi nhuận bị mất đi là lớn nhất đối với các chủ thể quyền.

1.2.3. Tiêu chí nhận diện hàng hoá giả mạo về sở hữu trí tuệ

Từ khái niệm hàng hoá giả mạo về SHTT theo Luật SHTT cho thấy, để nhận diện được hàng hoá giả mạo về SHTT cần xác định hàng hoá thuộc đối tượng bị xem xét phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

a. Nhận diện hàng hoá giả mạo về sở hữu trí tuệ thông qua các yếu tố giả mạo

Nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý bị coi là giả mạo nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý đang được bảo hộ khi mang các dấu hiệu, đặc điểm trùng hoặc khó phân biệt về tổng thể cấu tạo và cách trình bày so với nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý được bảo hộ.⁸² Theo đó, nhãn hiệu bị coi là giả mạo khi nhãn hiệu đó có các đặc điểm trùng hoàn toàn với nhãn hiệu đang được bảo hộ về: cấu tạo, cách phát âm, phiên âm đối với dấu hiệu chữ, dấu hiệu hình, ý nghĩa, cách trình bày, màu sắc làm cho người tiêu dùng khó phân biệt với hàng hoá mang nhãn hiệu do chính chủ thể quyền SHTT đưa ra thị trường. Một chỉ dẫn địa lý bị coi là giả mạo khi chỉ dẫn địa lý đó có các dấu hiệu, đặc điểm hoàn toàn trùng với chỉ dẫn địa lý đang được bảo hộ về cấu tạo từ ngữ, cách phát âm, phiên âm đối với chữ cái, ý nghĩa hoặc về hình ảnh, biểu tượng thuộc phạm vi bảo hộ.

Hàng hoá sao chép lậu là được thể hiện dưới dạng bản sao hoặc một phần bản sao của tác phẩm gốc được xác định thông qua nhân vật, hình tượng, hình ảnh, cách thể hiện tính cách nhân vật, tình tiết của tác phẩm.

b. Nhận diện thông qua phạm vi bảo hộ của đối tượng quyền sở hữu trí tuệ

Danh mục sản phẩm đối với nhãn hiệu là hàng hoá mang dấu hiệu trùng hoặc tương tự về bản chất hoặc có liên hệ về chức năng, công dụng và có cùng kênh tiêu thụ với hàng hoá thuộc phạm vi bảo hộ. Phạm vi danh mục hàng hoá của nhãn hiệu nổi tiếng rộng hơn so với nhãn hiệu thông thường. Cụ thể là, ngoài danh mục hàng hoá đáp ứng điều kiện của một nhãn hiệu thông thường thì hàng hoá không trùng, không tương tự, không liên quan tới hàng hoá mang nhãn hiệu nổi tiếng nhưng có khả năng gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về nguồn gốc hàng hoá hoặc gây ấn tượng sai lệch về mối quan hệ giữa người sản xuất, kinh doanh hàng hoá đó với chủ sở hữu nhãn hiệu nổi tiếng cũng được xác định là hàng hoá giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng đó.

Sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý giả mạo có dấu hiệu, đặc điểm mang dấu hiệu trùng với sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý được bảo hộ, trong đó sản phẩm bị coi là trùng hoặc tương tự nếu giống nhau hoặc tương tự nhau về bản chất hoặc có liên hệ về chức năng, công dụng và kênh tiêu thụ hàng hoá.

Hàng hoá sao chép lậu là bản sao tác phẩm được tạo ra một cách trái phép hoặc phần tác phẩm bị trích đoạn, sao chép, lắp ghép trái phép. Bản sao tác phẩm được tạo ra một cách trái phép được hiểu là những bản sao được thực hiện nhưng không thuộc

⁸² Khoản 5 Điều 11, khoản 4 Điều 12 Nghị định số 105/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền Sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về Sở hữu trí tuệ.

các trường hợp giới hạn QTG mà không có sự đồng ý của chủ sở hữu tác phẩm.

Đối với QLQ là bản sao bản định hình cuộc biểu diễn, bản sao bản ghi âm, ghi hình, bản sao chương trình phát sóng được tạo ra một cách trái phép; một phần hoặc toàn bộ cuộc biểu diễn đã được định hình, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng bị sao chép, trích ghép trái phép; một phần hoặc toàn bộ chương trình phát sóng bị thu, giải mã và phân phối trái phép.

Nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý, QTG và QLQ dùng làm căn cứ xem xét phải là những đối tượng SHTT đang trong thời gian bảo hộ, thuộc không gian bảo hộ chưa bị chấm dứt hoặc chưa bị hủy bỏ hiệu lực.

Đối với thời hạn bảo hộ QTG, QLQ bao gồm thời gian bảo hộ quyền nhân thân và thời gian bảo hộ quyền tài sản. Tuy nhiên, chỉ có các quyền tài sản là quyền sao chép tác phẩm mới có thể là đối tượng bị làm giả mạo. Các trường hợp khác, chỉ bị coi là hàng hóa xâm phạm quyền.

Không gian bảo hộ được xác định theo đơn vị quốc gia hoặc vùng lãnh thổ nơi các đối tượng được bảo hộ theo quy định của Luật SHTT và các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Đối với hàng hoá giả mạo nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, dấu hiệu trùng hoặc khó phân biệt với nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý đang được bảo hộ phải được gắn trực tiếp trên sản phẩm hàng hoá hoặc trên bao bì của hàng hoá đó. Các dấu hiệu giả mạo trên hàng hoá có thể được khắc, đúc, in trực tiếp lên bề mặt của sản phẩm mà khi tiếp xúc trực tiếp với sản phẩm có thể dễ dàng nhận diện được. Bao bì của hàng hoá có chứa các dấu hiệu giả mạo có thể là bất kỳ loại bao bì hàng hoá nào bao gồm: bao bì thương phẩm (trong đó bao gồm bao bì trực tiếp và bao bì ngoài) và bao bì được sử dụng với mục đích để lưu trữ, vận chuyển, bảo quản hàng hoá đã có nhãn hàng hoá đi cùng với hàng hoá.

c. Nhân diện thông qua việc cho phép của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ

Việc gắn nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý đang được bảo hộ trên hàng hoá hoặc bao bì của hàng hoá không được phép của chủ thể quyền SHTT. Đây là tiêu chí quan trọng và là điều kiện cần để xác định hàng hoá có phải là hàng hoá giả mạo về nhãn hiệu hay không.

Để xác định là hàng hoá sao chép lậu, trước tiên hàng hoá đó phải là phiên bản được sao chép một cách trái phép từ tác phẩm gốc. Bản sao này được cho là trái phép là do khi sản xuất ra nó không được phép của chủ thể QTG hoặc QLQ.

1.2.4. Phân biệt hàng hoá giả mạo về sở hữu trí tuệ với hàng hoá xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ khác

Để có cơ chế thực thi quyền SHTT có hiệu quả, giúp chủ thể quyền SHTT và các

cơ quan thực thi pháp luật phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi xâm phạm quyền SHTT và xử lý hàng hoá giả mạo SHTT, việc phân biệt hàng hoá giả mạo về SHTT với hàng hoá xâm phạm quyền SHTT là hết sức quan trọng. Tuy nhiên, để có cơ sở phân biệt 02 loại hàng hoá này trước hết cần nhận diện hàng hoá xâm phạm quyền SHTT.

Hàng hoá được xác định là xâm phạm quyền SHTT khi hàng hoá đó có gắn các dấu hiệu thoả mãn các điều kiện về phạm vi bảo hộ (không gian, thời gian, đối tượng quyền SHTT đang được bảo hộ) như đối với hàng hoá giả mạo về SHTT. Tuy nhiên, sự khác biệt của hàng hoá xâm phạm quyền SHTT (không bao gồm hàng hoá được xác định là giả mạo) ở đây để phân biệt với hàng hoá giả mạo về SHTT là dấu hiệu tạo nên yếu tố xâm phạm quyền. Các dấu hiệu của hàng hoá xâm phạm quyền SHTT có các đặc điểm tương tự hoặc liên quan đến bản chất hàng hoá, chức năng, công dụng và kênh tiêu thụ có khả năng gây nhầm lẫn và khó phân biệt với hàng hoá mang các đối tượng quyền SHTT đang được bảo hộ thuộc phạm vi bảo hộ. Ví dụ như: một dấu hiệu bị coi là tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu thuộc phạm vi bảo hộ nếu có một số đặc điểm hoàn toàn trùng nhau (đối với hàng hoá giả mạo nhãn hiệu là tất cả các đặc điểm hoàn toàn trùng nhau) hoặc tương tự đến mức không dễ dàng phân biệt với nhau về cấu tạo, cách phát âm, phiên âm đối với dấu hiệu chữ, dịch nghĩa, ý nghĩa, cách trình bày, màu sắc và gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về hàng hoá mang nhãn hiệu. Đối với chỉ dẫn địa lý, dấu hiệu tương tự gây nhầm lẫn được thể hiện thông qua: cấu tạo từ ngữ, cách phát âm, phiên âm đối với chữ cái, ý nghĩa hoặc hình ảnh, biểu tượng thuộc phạm vi bảo hộ.

Do vậy, NCS cho rằng: *“Hàng hóa xâm phạm quyền SHTT là hàng hóa có chứa dấu hiệu, đặc điểm tương tự gây nhầm lẫn với các dấu hiệu, đặc điểm của các đối tượng SHTT đang được pháp luật bảo hộ”*.

Để phân biệt hàng hoá giả mạo về SHTT và hàng hoá xâm phạm quyền SHTT cần căn cứ vào các tiêu chí⁸³ sau đây:

Thứ nhất, về phạm vi đối tượng quyền sở hữu trí tuệ bị xâm phạm

Đối tượng của hàng hóa giả mạo về SHTT theo quy định tại Điều 213 Luật SHTT bao gồm: nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý và các đối tượng thuộc nhóm QTG và QLQ. Trong khi đó, Luật SHTT và Nghị định số 105/2006/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị

⁸³ <https://phapluatbanquyen.phaply.vn/phan-biet-hang-hoa-gia-mao-ve-so-huu-tri-tue-va-hang-hoa-xam-pham-quyen-so-huu-tri-tue-a221.html/>.

định số 119/2010/NĐ-CP của Chính phủ có quy định hàng hoá xâm phạm quyền SHTT là các hàng hóa có chứa yếu tố xâm phạm đến QTG, QLQ; sáng chế, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, bí mật kinh doanh, tên thương mại và giống cây trồng.

Như vậy, phạm vi đối tượng quyền SHTT bị xâm phạm của hàng hoá giả mạo về SHTT hẹp hơn rất nhiều so với đối tượng của hàng hoá xâm phạm quyền SHTT. Đối tượng chỉ bao gồm các đối tượng là nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, các đối tượng thuộc nhóm QTG và QLQ. Trong khi đó, đối tượng của hàng hoá xâm phạm quyền SHTT rất rộng bao gồm tất cả các đối tượng quyền SHTT theo quy định của Luật SHTT.

Với phạm vi các đối tượng của hai hàng hoá như trên, NCS nhận thấy: tất cả các đối tượng quyền SHTT đều có thể trở thành đối tượng của hàng hoá xâm phạm quyền. Tất cả các đối tượng của hàng hoá giả mạo về SHTT đều trở thành đối tượng của hàng hoá xâm phạm quyền SHTT nhưng không phải đối tượng của hàng hoá xâm phạm quyền SHTT nào cũng có thể trở thành đối tượng của hàng hoá giả mạo về SHTT. Bởi vì, hàng hoá giả mạo về SHTT trước hết hàng hoá đó phải là hàng hoá xâm phạm quyền SHTT, nhưng chỉ khi hàng hoá đó xâm phạm quyền SHTT ở mức cao nhất thì hàng hoá đó được xác định là hàng hoá giả mạo về SHTT.

Thứ hai, về tính chất và mức độ xâm phạm

Hàng hoá giả mạo về SHTT trước hết là hàng hoá xâm phạm quyền SHTT. Mặc dù 02 loại hàng hoá này là kết quả của các hành vi xâm phạm quyền SHTT, tuy nhiên, tính chất và mức độ xâm phạm đối với các đối tượng quyền SHTT là khác nhau. Điều này được thể hiện qua các nội dung sau:

Một là, mức độ thiệt hại

Về cơ bản hàng hoá giả mạo về SHTT là bản sao trái phép (sự bắt trước) giống hệt hàng hoá thật (do chính chủ thể quyền sản xuất hoặc cho phép đưa ra thị trường). Chính bởi các dấu hiệu để phân biệt nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, các đối tượng QTG và QLQ của hàng hoá giả mạo giống y hệt (giống một cách tổng thể, toàn bộ) như hàng hoá của chủ thể quyền đã làm cho người tiêu dùng không thể phân biệt được. Điều này khiến cho người tiêu dùng nhầm lẫn rằng hàng hoá giả mạo các đối tượng quyền SHTT nêu trên là hàng hoá chính hãng (hàng thật). Do đó, người tiêu dùng phải mất khoản tiền mua hàng hoá giả mạo về SHTT bằng với số tiền mua hàng hoá chính hãng. Tương ứng với đó, chủ thể quyền đã mất đi một phần thị trường và doanh thu do hàng hoá giả mạo về SHTT đã bị chiếm dụng trái phép. Với trình độ ứng dụng công nghệ thông tin ngày càng tinh vi, hàng hoá giả mạo về SHTT sẽ đạt đến trình độ có hình thức bên

ngoài giống y như hàng thật, thì số tiền thu lợi bất chính từ việc bán hàng hoá giả mạo về SHTT luôn đạt ở mức cao nhất.

Trong khi đó, hàng hoá xâm phạm quyền SHTT về cơ bản chứa một hoặc một số dấu hiệu bị coi là có sự tương tự gây nhầm lẫn với các đối tượng SHTT đang được pháp luật bảo hộ. Như vậy có thể thấy, mức độ thiệt hại do hàng hoá giả mạo về SHTT gây ra cho xã hội, chủ thể quyền và người tiêu dùng luôn ở mức cao nhất.

Hai là, mức độ lỗi của chủ thể thực hiện các hành vi xâm phạm quyền

Lỗi của chủ thể thực hiện hành vi xâm phạm quyền đối với hàng hoá giả mạo SHTT luôn là lỗi cố ý. Bởi khi thực hiện hành vi, họ đã nhận thức được rõ ràng rằng đối tượng quyền SHTT họ sử dụng trái phép thuộc quyền SHTT của người khác nhưng họ vẫn cố ý thực hiện hành vi xâm phạm để trục lợi. Sự cố ý này được thể hiện qua các hành vi cố ý sử dụng các dấu hiệu trùng hoặc khó phân biệt về mặt tổng thể khiến cho người tiêu dùng bị nhầm lẫn với một nhãn hiệu hoặc một chỉ dẫn địa lý nào đó đang được bảo hộ; hoặc thể hiện qua các hành vi sao chép lậu các đối tượng đang được bảo hộ QTG hoặc QLQ tiêu thụ trên thị trường để kiếm lời bất chính.

Như vậy, mức độ lỗi của chủ thể xâm phạm quyền SHTT đối với hàng hoá giả mạo về SHTT luôn ở mức độ cao nhất là lỗi cố ý, thể hiện mức độ xâm phạm các đối tượng quyền SHTT nghiêm trọng hơn so với hàng hóa xâm phạm quyền khác.

Thứ ba, về hậu quả pháp lý

Do tính chất và mức độ xâm phạm quyền SHTT của hai loại hàng hoá giả mạo và hàng hoá xâm phạm quyền SHTT khác nhau nên pháp luật hiện hành quy định về hình phạt và chế tài áp dụng đối với hai loại hàng hoá này cũng khác nhau. Cụ thể là, tùy theo tính chất và mức độ vi phạm, chủ thể thực hiện hành vi sản xuất, kinh doanh, buôn bán,... hàng hoá giả mạo về SHTT có thể bị xử lý bằng các biện pháp hành chính, dân sự hoặc hình sự.

Chế tài xử lý đối với các hành vi vi phạm liên quan đến hàng hóa giả mạo về SHTT có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội xâm phạm quyền SHCN theo quy định tại Điều 226 hoặc tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan quy định tại Điều 225 Bộ luật Hình sự năm 2015, đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017. Chỉ hàng hóa giả mạo về SHTT mới thuộc đối tượng tác động của tội xâm phạm quyền SHCN trong Bộ luật hình sự. Trong khi đó, các hành vi vi phạm liên quan đến hàng hoá xâm phạm quyền SHTT chủ yếu bị áp dụng hình thức xử lý vi phạm hành chính hoặc dân sự, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự do hàng hóa xâm phạm quyền SHTT không thuộc phạm vi đối tượng xem xét để truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đối với biện pháp xử lý vi phạm hành chính, hình phạt tiền đối với các hành vi liên quan đến hàng hoá giả mạo SHTT có mức phạt cao hơn gấp 02 lần so với các hành vi vi phạm liên quan đến hàng hóa xâm phạm quyền SHTT. Các biện pháp khắc phục hậu quả luôn ở mức độ nghiêm khắc hơn so với hàng hoá xâm phạm quyền SHTT như: tịch thu và buộc tiêu hủy hàng hóa vi phạm, buộc tái xuất hoặc buộc đưa ra khỏi lãnh thổ sau khi đã loại bỏ được yếu tố vi phạm. Trong khi đó, hàng hoá xâm phạm quyền SHTT được phép loại bỏ yếu tố xâm phạm và tiếp tục cho đưa vào lưu thông trên thị trường.

Thứ tư, về mức độ kiểm soát của cơ quan hải quan

Hàng hoá giả mạo về SHTT có mức xâm phạm quyền SHTT lớn hơn so với các hàng hoá xâm phạm quyền SHTT khác và gây thiệt hại lớn cho chủ thể quyền, người tiêu dùng và xã hội. Do đó, khi áp dụng các biện pháp kiểm soát đối với hàng hoá XNK, cơ quan hải quan luôn đặt ở mức độ cao nhất và xác định đây là hàng hoá trọng điểm cần kiểm tra, giám sát chặt chẽ ngay từ khi có thông tin về hàng hoá trước khi hàng đến cửa khẩu. Khi làm thủ tục hải quan cho hàng hoá XNK có dấu hiệu giả mạo về SHTT, các công chức hải quan áp dụng các biện pháp thu thập thông tin, nhận diện các dấu hiệu theo phương thức đánh giá, phân tích hàng hoá thuộc diện rủi ro cao.

Trường hợp xác định hàng hoá giả mạo về SHTT, Hải quan áp dụng ngay các biện pháp ngăn chặn để đảm bảo nguyên trạng hàng hoá để phục vụ công tác xử lý vi phạm như: ra quyết định tạm giữ, bảo quản hàng hoá tại khu vực riêng để theo dõi, giám sát; áp dụng các biện pháp quản lý đối với tổ chức, cá nhân có hàng hoá giả mạo về SHTT như đưa vào danh sách người khai hải quan có rủi ro vi phạm về SHTT, kiểm tra hồ sơ hải quan và kiểm tra thực tế đối với hàng hoá XNK của các tổ chức, cá nhân này để kiểm soát các dấu hiệu rủi ro về hàng hoá giả mạo về SHTT.

1.3. Lý luận về kiểm soát hàng hoá giả mạo về sở hữu trí tuệ

1.3.1. Khái niệm, đặc điểm kiểm soát hàng hoá giả mạo về sở hữu trí tuệ

Theo nghĩa chung nhất trong từ điển Tiếng Việt 1996 của Viện Ngôn ngữ học, “Kiểm soát” có nghĩa là “xem xét để phát hiện, ngăn chặn những gì trái với quy định trong phạm vi quyền hành của mình”.⁸⁴ Tuy nhiên, dưới góc độ của các luật chuyên ngành, khái niệm và phạm trù kiểm soát được hiểu theo nhiều khía cạnh khác nhau.

Dưới khía cạnh pháp luật hải quan, “kiểm soát” cụ thể là kiểm soát hải quan⁸⁵ được hiểu là hoạt động nghiệp vụ hải quan được thực hiện thông qua các biện pháp

⁸⁴ Viện Ngôn ngữ học, *Từ điển Tiếng Việt 1996*, NXB Đà Nẵng, tr. 504.

⁸⁵ Khoản 11 Điều 4 Luật Hải quan 2014 quy định: Kiểm soát hải quan là biện pháp tuần tra, điều tra, xác minh hoặc biện pháp nghiệp vụ khác do cơ quan hải quan áp dụng để phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới và hành vi khác vi phạm pháp luật về hải quan.

như: tuần tra, điều tra, xác minh hoặc các biện pháp nghiệp vụ khác để phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới và hành vi khác vi phạm pháp luật về Hải quan. Hoạt động này chủ yếu do lực lượng kiểm soát chống buôn lậu của Hải quan thực hiện song song với quy trình thông quan hàng hoá XNK và không bao gồm hoạt động kiểm tra, giám sát hàng hoá XNK trước, trong và sau thông quan. Tuy nhiên, nếu chỉ tiếp cận hoạt động kiểm soát theo nghĩa này sẽ không đánh giá được toàn bộ quá trình kiểm soát hàng hoá XNK nói chung và hàng hoá XNK giả mạo về SHTT nói riêng của Hải quan.

Tiếp cận dưới góc độ pháp luật SHTT, kiểm soát hàng hoá XK, NK liên quan đến SHTT là biện pháp hỗ trợ Hải quan xử lý các hành vi xâm phạm quyền SHTT theo yêu cầu của chủ thể quyền SHTT. Do đó, kiểm soát hàng hoá XNK liên quan đến SHTT được hiểu là biện pháp do chủ thể quyền SHTT và Hải quan thực hiện đối với hàng hoá XNK nhằm phát hiện, xử lý hành vi xâm phạm quyền SHTT tại biên giới. Việc kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT là biện pháp có nội hàm rộng hơn một hoạt động nghiệp vụ của Hải quan. Để áp dụng biện pháp này, hải quan không chỉ thực hiện các hoạt động nghiệp vụ, mà còn thực hiện các hoạt động cần thiết khác theo chức năng, nhiệm vụ trong thông quan hàng hoá XNK để kiểm soát hàng hoá XNK giả mạo về SHTT tại biên giới như: xử lý vi phạm, phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan và chủ thể quyền, hợp tác quốc tế, tuyên truyền phối hợp với các chủ thể quyền SHTT,...

Kiểm soát hàng hoá XNK xâm phạm quyền SHTT không phải là một biện pháp bảo vệ quyền SHTT độc lập, mà thực chất là biện pháp mang tính hỗ trợ để Hải quan xử lý các hành vi xâm phạm quyền SHTT bằng biện pháp hành chính. Biện pháp này là cơ sở để cơ quan hải quan xử lý hành vi xâm phạm quyền SHTT bằng biện pháp hành chính. Thông qua kiểm soát hàng hoá XK, NK liên quan đến SHTT, cơ quan hải quan phát hiện hàng hoá xâm phạm quyền và xác định được hành vi xâm phạm quyền SHTT, hàng hoá xâm phạm quyền SHTT. Trên cơ sở đó, Hải quan áp dụng biện pháp hành chính để xử lý các vụ việc xâm phạm quyền.

Việc kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT của Hải quan được thực hiện thông qua các biện pháp: kiểm tra, giám sát để phát hiện hàng hoá có dấu hiệu xâm phạm quyền SHTT và tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hoá bị nghi ngờ xâm phạm quyền SHTT. Hai biện pháp này tương đối độc lập với nhau nhưng có mối quan hệ biện chứng. Biện pháp kiểm tra, giám sát hàng hoá XNK giúp Hải quan phát hiện hàng hoá có dấu hiệu giả mạo về SHTT và thông báo cho chủ thể quyền đề nghị tạm dừng làm thủ tục hải quan. Mặt khác, quyết định tạm dừng làm thủ tục hải quan cho hàng hoá nghi ngờ

giả mạo về SHTT là kết quả của việc thực hiện các biện pháp kiểm tra, giám sát đối với hàng hoá XNK trước đó. Hải quan có thể áp dụng đồng thời 02 biện pháp này hoặc áp dụng độc lập với nhau. Chủ thể quyền SHTT có thể chỉ yêu cầu kiểm tra, giám sát hàng hoá XNK mà không yêu cầu tạm dừng làm thủ tục hải quan khi được Hải quan thông báo hàng hóa nghi ngờ giả mạo về SHTT. Hoặc trước đó, chủ thể quyền không có đơn yêu cầu Hải quan kiểm soát về SHTT, nhưng khi có thông tin về một lô hàng cụ thể nghi ngờ giả mạo về SHTT thì họ có quyền yêu cầu Hải quan tạm dừng làm thủ tục hải quan xác minh và xử lý hành vi xâm phạm quyền SHTT để bảo vệ quyền lợi của mình.

Trong phạm vi nghiên cứu của Luận án, kiểm soát được hiểu dưới góc độ pháp luật về SHTT. Do đó, theo NCS, *“Kiểm soát hàng hoá giả mạo về sở hữu trí tuệ là biện pháp bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ do cơ quan hải quan thực hiện thông qua các hoạt động nghiệp vụ nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử lý hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu giả mạo về sở hữu trí tuệ, xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ tại biên giới”*.

So với các biện pháp bảo vệ quyền SHTT khác, biện pháp kiểm soát hàng hoá XK, NK liên quan đến SHTT là biện pháp riêng có mang tính đặc thù, do một cơ quan duy nhất có chức năng kiểm tra, giám sát và kiểm soát hàng hoá XNK thực hiện (cơ quan hải quan). Biện pháp này thực hiện chủ yếu tại khu vực biên giới và/hoặc những khu vực có hàng hoá XNK trong lãnh thổ quốc gia được xác định là địa bàn hoạt động hải quan. Đối tượng chịu sự kiểm soát là hàng hoá XNK qua biên giới và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động XNK. Ưu điểm của biện pháp này là đảm bảo phát hiện, ngăn chặn nhanh chóng, kịp thời các hành vi xâm phạm. Vụ việc xử lý về hành vi xâm phạm quyền được giải quyết trong thời gian ngắn, giúp giảm thời gian, chi phí tham gia giải quyết vụ việc của các bên liên quan. Tuy nhiên, chế tài áp dụng đối với người có hành vi xâm phạm là các chế tài hành chính nhiều trường hợp không đủ sức răn đe, nên khả năng tái phạm cao. Mặt khác, vấn đề bồi thường thiệt hại do hành vi xâm phạm quyền SHTT gây ra cho chủ thể quyền và người tiêu dùng chưa được giải quyết.

Kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT có đặc trưng pháp lý cơ bản sau:

Thứ nhất, về phạm vi kiểm soát

Phạm vi về không gian và thời gian kiểm soát hàng hoá XNK giả mạo về SHTT cũng giống như phạm vi không gian và thời gian bảo vệ quyền SHTT tại biên giới. Biện pháp kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT do cơ quan hải quan thực hiện trong phạm vi địa bàn hoạt động hải quan và chỉ được thực hiện trong khoảng thời gian các đối tượng quyền SHTT đang được bảo hộ.

Hoạt động kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT trong quá trình làm thủ tục hải quan được áp dụng đối với mọi loại hình XNK bao gồm: XNK thương mại (nhập kinh doanh tiêu dùng, tạm nhập - tái xuất, tạm xuất - tái nhập, chuyển cửa khẩu, sản xuất xuất khẩu) và XNK phi thương mại (quà biếu, quà tặng, hành lý của hành khách xuất nhập cảnh, hàng hóa thuộc diện miễn thuế).

Thứ hai, về chủ thể kiểm soát

Từ đặc thù về phạm vi và đối tượng kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT tại biên giới, việc kiểm soát được thực hiện trong phạm vi địa bàn hoạt động hải quan và đối tượng kiểm soát chủ yếu là toàn bộ hàng hoá XNK qua lại biên giới. Do đó, Hải quan với vị trí, vai trò và chức năng được pháp luật quy định là cơ quan thực hiện hoạt động kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT qua lại các cửa khẩu biên giới.

Thứ ba, về đối tượng kiểm soát

- Đối tượng kiểm soát là hàng hoá giả mạo SHTT được thực hiện đối với mọi hàng hoá XNK qua biên giới, trừ một số trường hợp ngoại lệ do pháp luật của từng quốc gia quy định.

- Hoạt động của các tổ chức, cá nhân liên quan đến XNK hàng hoá qua biên giới cũng thuộc đối tượng kiểm soát liên quan đến hàng hóa giả mạo về SHTT của Hải quan. Họ trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia các hoạt động XNK hàng hóa. Trong đó, trọng tâm kiểm soát là chủ thể này XK, NK các loại hàng hóa mang đối tượng quyền SHTT đang được bảo hộ theo pháp luật Việt Nam.

Bằng việc kiểm soát hoạt động của các đối tượng này, Hải quan có thể thu thập các thông tin liên quan đến hàng hoá giả mạo SHTT tại biên giới, phân tích và đánh giá để xác định các đối tượng trọng điểm là các tổ chức, cá nhân có khả năng thực hiện các hoạt động xâm phạm quyền SHTT; xác định các mặt hàng trọng điểm có nguy cơ giả mạo về SHTT để chủ động ngăn chặn, bắt giữ và xử lý kịp thời.

Thứ tư, về nội dung kiểm soát

Hoạt động kiểm soát hàng hoá giả mạo SHTT của cơ quan hải quan gắn liền với quá trình thực hiện thủ tục hải quan cho hàng hoá XNK. Theo đó, nội dung kiểm soát tập trung chủ yếu liên quan đến hàng hoá, người khai hải quan và phương tiện vận chuyển hàng hoá XNK, cụ thể như sau:

- Kiểm soát hồ sơ hải quan, các chứng từ, tài liệu liên quan đến hàng hoá XNK và kiểm tra thực tế hàng hoá, phương tiện vận tải vận chuyển hàng hoá XNK nhằm thu thập thông tin về hàng hoá và tổ chức, cá nhân XK, NK hàng hoá. Trên cơ sở phân tích thông tin và đánh giá rủi ro để phát hiện hàng hoá XNK có dấu hiệu xâm phạm

quyền SHTT, hàng hoá giả mạo về SHTT.

- Hải quan thực hiện giám sát đối với hàng hoá hàng hoá giả mạo về SHTT đảm bảo tính nguyên trạng, giám sát việc bảo quản, lưu giữ, xếp dỡ, vận chuyển, sử dụng hàng hóa XK, NK có yêu cầu bảo vệ quyền SHTT thuộc đối tượng quản lý hải quan.

- Trường hợp phát hiện hàng hoá XNK có dấu hiệu hàng hoá giả mạo về SHTT, Hải quan quyết định tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hoá bị nghi ngờ xâm phạm theo yêu cầu của chủ thể quyền SHTT. Thực chất mục đích của việc tạm dừng này nhằm kéo dài thời hạn làm thủ tục hải quan để chủ thể quyền SHTT và Hải quan có thời gian thu thập thông tin, chứng cứ về lô hàng, xác định tình trạng pháp lý của hàng hoá bị nghi ngờ xâm phạm quyền SHTT. Trên cơ sở đó, xử lý hành vi xâm phạm quyền và áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời hoặc các biện pháp ngăn chặn trong trường hợp cần thiết.

Hoạt động kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT với kiểm soát hàng hoá xâm phạm quyền SHTT có sự khác biệt, chúng ta có thể thấy qua nội dung sau: Dưới góc độ lý thuyết, hàng hoá giả mạo về SHTT là một dạng của hàng hoá xâm phạm quyền SHTT nhưng là hàng hoá xâm phạm quyền SHTT ở mức cao nhất. Do đó, nhìn về tổng thể hoạt động kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT và kiểm soát hàng hoá xâm phạm quyền SHTT tương đồng về phạm vi không gian kiểm soát, thời gian kiểm soát, chủ thể kiểm soát, các biện pháp kiểm soát, loại hình hàng hoá XNK được kiểm soát và nội dung kiểm soát. Tuy nhiên, phạm vi hàng hoá XNK thuộc đối tượng của hoạt động kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT hẹp hơn so với hoạt động kiểm soát hàng hoá xâm phạm quyền SHTT. Bởi vì, đối tượng kiểm soát hàng hoá xâm phạm quyền SHTT là toàn bộ hàng hoá XNK xâm phạm quyền SHTT, bao gồm cả hàng hoá giả mạo về SHTT. Hàng hóa giả mạo về SHTT là một phần của hàng hoá xâm phạm quyền SHTT.

Trình tự thủ tục kiểm soát 02 loại hàng hoá nêu trên là giống nhau. Tuy nhiên, do tính chất và mức độ xâm phạm quyền SHTT khác nhau nên có một số điểm khác biệt, điển hình như:

- Đối với hàng hoá xâm phạm quyền SHTT, Hải quan thụ lý theo thủ tục hành chính trên cơ sở kết luận giám định về SHTT, ý kiến các cơ quan chuyên môn về SHTT và các tài liệu, chứng cứ do chủ thể quyền cung cấp. Hải quan chuyển vụ việc cho cơ quan tố tụng dân sự nếu chủ thể quyền SHTT lựa chọn xử lý bằng biện pháp dân sự.

- Tuy nhiên đối với hàng hoá giả mạo về SHTT, nếu có cơ sở để khẳng định hàng hoá bị nghi ngờ xâm phạm là hàng hoá giả mạo về SHTT, Hải quan áp dụng biện pháp hành chính (biện pháp ngăn chặn) mạnh hơn so với hàng hoá xâm phạm quyền

SHTT là quyết định tạm giữ ngay hàng hoá vi phạm⁸⁶ mà không cần thiết phải thực hiện giám định về SHTT. Bởi vì, các căn cứ để xác định hàng hoá XNK giả mạo về SHTT là rõ ràng và hiển nhiên như: mẫu đối tượng quyền SHTT bị xem xét có thể so sánh bằng mắt thường mang đặc điểm, dấu hiệu và hình thức thể hiện trùng với đối tượng quyền SHTT đang được bảo hộ; hàng hoá đang bị xem xét trùng với danh mục hàng hoá đang được bảo hộ thuộc phạm vi bảo hộ của đối tượng quyền SHTT.

Mặt khác, nếu việc kiểm soát hàng hoá xâm phạm quyền SHTT chỉ dừng lại ở một trong hai thủ tục hành chính hoặc thủ tục tố tụng dân sự. Đối với hàng hoá giả mạo về SHTT, ngoài việc kiểm soát theo hai thủ tục trên, còn có thể bị xem xét xử lý theo thủ tục tố tụng hình sự nếu có dấu hiệu tội phạm.

1.3.2. Nguyên tắc kiểm soát hàng hoá giả mạo về sở hữu trí tuệ

Xuất phát từ bản chất quyền tài sản của quyền SHTT và nguyên tắc cân bằng lợi ích giữa chủ thể quyền SHTT và xã hội, việc áp dụng các quy định của pháp luật về kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT cũng phải tuân theo những nguyên tắc nhất định. Các nguyên tắc này đã được pháp luật ghi nhận, bao gồm các nguyên tắc điển hình sau:

Một là, chủ thể quyền SHTT được bảo hộ theo quy định của pháp luật về SHTT mới có quyền đề nghị cơ quan Hải quan áp dụng các biện pháp kiểm soát hàng hóa XK, NK có dấu hiệu xâm phạm quyền SHTT (bao gồm cả giả mạo về SHTT). Nguyên tắc này bắt nguồn từ nguồn gốc hình thành quyền SHTT, là quyền dân sự của tổ chức, cá nhân đối với TSTT của mình. Bảo vệ quyền SHTT bằng việc kiểm soát đối với hàng hoá XNK có chứa các đối tượng quyền SHTT trước hết là quyền của chủ sở hữu đối với các tài sản đó. Để thực hiện quyền tự bảo vệ hoặc đề nghị quan nhà nước có thẩm quyền bảo vệ quyền tài sản của mình thì điều kiện tất yếu là tài sản đó phải thuộc sở hữu hợp pháp của người nắm giữ quyền.

Hai là, Hải quan chỉ tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa XK, NK khi chủ thể quyền SHTT đáp ứng một số điều kiện nhất định để chứng minh rằng việc đề nghị dừng thông quan hàng hoá nghi ngờ giả mạo là có căn cứ. Các điều kiện này bao gồm: chủ thể quyền hoặc người được ủy quyền hợp pháp có đơn đề nghị, bằng chứng về sở hữu hợp pháp quyền SHTT, bằng chứng về việc vi phạm quyền SHTT và đã nộp một khoản tiền hoặc chứng từ bảo lãnh của tổ chức tín dụng để bảo đảm bồi thường thiệt hại và các chi phí phát sinh do việc đề nghị tạm dừng làm thủ tục

⁸⁶ Tiết a.2 khoản 4 Điều 10 Thông tư số 13/2015/TT-BTC ngày 30/1/2015 đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 13/2020/TT-BTC ngày 06/3/2020 của Bộ Tài chính quy định về kiểm tra, giám sát, tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hoá XK, NK có yêu cầu bảo vệ quyền SHTT; kiểm soát hàng giả và hàng hoá xâm phạm quyền SHTT.

hải quan không đúng.

Nguyên tắc này bắt nguồn từ việc bảo vệ lợi ích của chủ thể quyền SHTT, trước hết là quyền tài sản bị xâm phạm. Tuy nhiên, khi đề nghị tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hoá XNK thì tổ chức, cá nhân có hàng hoá sẽ bị thiệt hại về kinh tế tương ứng. Họ sẽ phải gánh chịu các chi phí do việc tạm dừng làm thủ tục hải quan gây ra như: chi phí thuê kho bãi bảo quản hàng hoá, chi phí vận chuyển, thuê nhân viên, phạt hợp đồng, lãi ngân hàng,...). Do vậy, để đảm bảo cân bằng lợi ích giữa chủ thể quyền và người sở hữu hàng hoá XNK, chủ thể quyền ngoài việc có quyền yêu cầu cơ quan hải quan tạm dừng làm thủ tục hải quan thì phải có nghĩa vụ tương ứng để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu hàng hoá như là điều kiện đảm bảo quyền và lợi ích của cả hai bên.

Ba là, việc tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa XK, NK có dấu hiệu xâm phạm quyền SHTT (bao gồm cả hàng hoá giả mạo về SHTT) không áp dụng đối với hàng hóa phi thương mại.

Nguyên tắc này được đưa ra xuất phát từ bảo vệ quyền SHTT là bảo vệ quyền độc quyền được hưởng lợi các lợi ích vật chất của chủ thể quyền từ việc khai thác, sử dụng các đối tượng quyền SHTT. Bản chất của hàng hoá phi thương mại là các loại hàng hoá phục vụ nhu cầu cá nhân, nó không đưa vào kênh phân phối để tiêu thụ nhằm mục đích lợi nhuận. Do đó, nhóm hàng hoá phi thương mại gây ra thiệt hại không đáng kể cho chủ thể quyền. Tính phi thương mại còn thể hiện thông qua chính sách thuế được áp dụng đối với nhóm hàng này: thuộc đối tượng được miễn thuế, không phải nộp thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế.

1.3.3. Nội dung, vai trò và xu hướng điều chỉnh pháp luật kiểm soát hàng hoá giả mạo về sở hữu trí tuệ

a. Nội dung pháp luật về kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT bao gồm: thẩm quyền kiểm soát, chế tài xử lý hàng hoá giả mạo về SHTT, các biện pháp kiểm soát và quy trình kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT.

Thẩm quyền kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT trực tiếp nghiên cứu phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan hải quan trong kiểm soát hàng hoá XK, NK giả mạo về SHTT. Các Điều ước quốc tế và văn bản pháp luật của Việt Nam xác định thẩm quyền kiểm soát của Hải quan thông qua các quy định về phạm vi thẩm quyền theo loại hình hàng hoá XNK và không tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với các loại hàng hoá phi thương mại. Trong đó, việc thực hiện thẩm quyền mặc nhiên của Hải quan khi ngăn chặn và xử lý hàng hoá giả mạo về SHTT là thẩm quyền đặc thù riêng có của Hải

quan so với các cơ quan chức năng khác có thẩm quyền và trách nhiệm kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT.

Chế tài xử lý hàng hoá giả mạo về SHTT của Hải quan cũng có sự khác biệt so với các cơ quan thực thi quyền SHTT khác. Theo đó, Hải quan chỉ áp dụng một số biện pháp phù hợp với đặc thù hàng hoá XNK tại khu vực biên giới.

Hoạt động kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT được Hải quan thực hiện thông qua nhiều biện pháp. Bên cạnh việc áp dụng các biện pháp quản lý chuyên ngành trong lĩnh vực Hải quan, Hải quan áp dụng biện pháp kiểm tra, giám sát và tạm dừng làm thủ tục hải quan khi phát hiện hàng hoá có dấu hiệu nghi ngờ giả mạo về SHTT.

Đáng chú ý là hai biện pháp này chỉ được thực hiện khi có đề nghị từ phía các chủ thể quyền SHTT trừ trường hợp thực hiện thẩm quyền mặc nhiên. Hải quan thực hiện các biện pháp kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT trước hết nhằm hiện thực hoá quyền được bảo vệ quyền tài sản của các chủ thể quyền SHTT.

Các biện pháp kiểm soát hàng hoá xâm phạm quyền SHTT nói chung, hàng hoá giả mạo về SHTT nói riêng tại các Điều ước quốc tế liên quan chỉ đề cập đến biện pháp đình chỉ hay tạm dừng thông quan. Khi nội luật hoá các quy định của Điều ước quốc tế về vấn đề này, một số quốc gia xác định bao gồm cả biện pháp kiểm soát thường xuyên hàng hoá XNK có nghi ngờ xâm phạm quyền SHTT theo đề nghị của chủ thể quyền như Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và Việt Nam.

Quy trình kiểm soát: Cơ quan hải quan ngoài việc thực hiện quy trình thủ tục thông quan hàng hoá, còn thực hiện các quy trình chuyên biệt để phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời hàng hoá giả mạo về SHTT như: Quy trình tiếp nhận và xử lý Đơn yêu cầu kiểm soát hàng hoá XK, NK giả mạo về SHTT và Quy trình kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT trong quá trình làm thủ tục hải quan.

Tiếp nhận yêu cầu kiểm soát là cơ sở để Hải quan thực hiện các biện pháp kiểm soát hàng hoá XNK giả mạo về SHTT hiệu quả. Quy trình kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT được thực hiện đồng thời với quy trình thông quan hàng hoá đảm bảo tuân thủ các quy định về chính sách và thuế XNK, đồng thời phát hiện kịp thời hàng hoá xâm phạm quyền SHTT.

b. Vai trò kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT

- Dưới góc độ xã hội, kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT thúc đẩy hoạt động nghiên cứu, sáng tạo, đảm bảo an toàn sức khỏe cộng đồng và quyền, lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng. Với việc ngăn chặn hàng hoá giả mạo về SHTT từ nước ngoài vào nội địa, các doanh nghiệp, các nhà sản xuất chính hãng trong nước sẽ tin tưởng và

yên tâm, sản phẩm hàng hóa do mình làm ra sẽ không bị hàng hóa giả mạo NK từ nước ngoài chiếm lĩnh thị phần bất hợp pháp. Họ sẽ có động lực tiếp tục sáng tạo để tạo ra các sản phẩm mới có chất lượng cao.

- *Đối với hoạt động quản lý nhà nước về Hải quan*, kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT sẽ giúp ngăn chặn được hàng hoá giả mạo về SHTT ngay khi đến cửa khẩu. Đồng thời, hành vi xâm phạm quyền SHTT xảy ra thường xuyên ở tất cả các địa bàn do cơ quan hải quan quản lý, một trong những yêu cầu đặt ra đối với các vi phạm pháp luật về Hải quan là phải nhanh chóng và kịp thời vì nếu chậm trễ thì chỉ trong một thời gian rất ngắn các đối tượng vi phạm sẽ đưa hàng hoá vi phạm thoát khỏi tầm kiểm soát của các cơ quan bảo vệ pháp luật.

- *Đối với chủ thể quyền*, kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT tại biên giới sẽ bảo đảm việc toàn quyền khai thác và thụ hưởng lợi ích kinh tế từ TSTT, ngăn chặn hành vi xâm phạm quyền, thúc đẩy sự phát triển và khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp. Hoạt động này giúp các doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế, mở rộng, chiếm lĩnh thị trường và gia tăng lợi nhuận.

c. Xu hướng điều chỉnh pháp luật kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT

Với xu hướng hội nhập quốc tế về kinh tế và đầu tư, đặc biệt là về SHTT đòi hỏi việc hoàn thiện pháp luật điều chỉnh hoạt động kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT của Hải quan phải hướng tới đạt được các yêu cầu và mục tiêu đặt ra tại các Nghị quyết của Đảng và Chính phủ. Chúng ta có thể thấy rõ qua nội dung sau:

Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 25/4/2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW “Về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới” đã đề ra nhiệm vụ rà soát, bổ sung và hoàn thiện các văn bản pháp luật để bảo đảm sự tương thích giữa quy định của pháp luật hiện hành của Việt Nam với các FTA thế hệ mới, đặc biệt là về SHTT.⁸⁷

Các cam kết về SHTT trong các FTA thế hệ mới gần đây như: EVFTA, CPTPP, Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực - RCEP, có mức độ mở cửa sâu, phạm vi các vấn đề điều chỉnh đa dạng. Trong đó, quyền SHTT đã nâng cao mức bảo hộ vượt bậc so với Hiệp định TRIPS. Việc đặt ra hàng loạt các tiêu chuẩn cao về bảo hộ và thực thi quyền SHTT của các FTA thế hệ mới đòi hỏi phải sửa đổi, bổ sung Luật SHTT. Theo đó, để phù hợp với định hướng trên cần sửa đổi, bổ sung Luật Hải quan và các

⁸⁷ <https://tuyengiao.vn/khoa-giao/hoan-thien-phap-luat-ve-so-huu-tri-tue-trong-boi-canhh-hoi-nhap-quoc-te-138427>.

văn bản pháp luật liên quan tạo cơ sở pháp lý để Hải quan kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT tại biên giới.

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm là: “hoàn thiện hệ thống pháp luật, nhất là pháp luật về bảo hộ SHTT”, “tăng cường công tác bảo hộ và thực thi quyền SHTT”. Do đó, hoàn thiện quy định về kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT của Hải quan là cần thiết, nhằm thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về việc hoàn thiện thể chế SHTT; khắc phục những vướng mắc, bất cập trong thực tiễn thi hành Luật SHTT cũng như những bất cập nảy sinh giữa các quy định của Luật SHTT với các văn bản quy phạm pháp luật khác, đặc biệt là Luật Hải quan; thể chế hóa, nội luật hóa các cam kết để phù hợp với thông lệ quốc tế, từ đó hoàn thiện thể chế về SHTT theo hướng quyền SHTT được bảo vệ và thực thi hiệu quả.

Nâng cao hiệu quả của hoạt động kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT tại biên giới của Hải quan theo hướng xem xét mở rộng phạm vi được xác định là xâm phạm quyền SHTT kèm theo các chế tài tương ứng. Các quy định về kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT hướng tới sửa đổi nhằm bảo đảm cơ chế bảo vệ quyền SHTT hiệu quả, hợp lý và khả thi hơn. Trong đó đáng chú ý là thẩm quyền chủ động áp dụng biện pháp kiểm soát tại biên giới và trách nhiệm của Hải quan trong kiểm soát đối với hàng hoá XK, quá cảnh giả mạo về SHTT đảm bảo thống nhất giữa các Điều ước quốc tế và pháp luật quốc gia.

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1

Bảo vệ quyền SHTT tại biên giới là hoạt động có yếu tố nước ngoài phù hợp với xu thế phát triển của thương mại quốc tế. Trước yêu cầu hoàn thiện về mặt lý luận cũng như pháp luật và thực tiễn, Luận án lấy trọng tâm nghiên cứu là bảo vệ quyền SHTT tại biên giới gắn liền với hoạt động kiểm soát hàng hóa XNK giả mạo về SHTT của Hải quan, Chương 1 của Luận án đã đạt được những kết quả sau đây:

Thứ nhất, phân tích những nội dung cơ bản của quyền SHTT, Luận án đã đưa hướng tiếp cận quyền SHTT dưới góc độ nghiên cứu của đề tài Luận án. Theo đó, quyền SHTT cần được nghiên cứu trong mối quan hệ tổng thể với quy định pháp luật về thực thi quyền SHTT trên thực tế. Pháp luật về quyền SHTT cần được xem xét trong tổng thể các mối quan hệ với các ngành luật khác, là một chế định pháp luật thống nhất trong hệ thống pháp luật quốc gia trong điều kiện hội nhập quốc tế; có chú ý đến tính hài hoà giữa các ngành luật như pháp luật dân sự, thương mại, quản lý ngoại thương, hải quan, hình sự và xử lý vi phạm hành chính.

Thứ hai, luận giải làm rõ nguồn gốc hình thành và tính tất yếu của hoạt động bảo vệ quyền SHTT bằng việc phân tích cơ sở lý luận thông qua các triết lý của các trường phái về bảo vệ quyền SHTT; nghiên cứu đánh giá, nhìn nhận bảo vệ quyền SHTT dưới nhiều góc độ: pháp lý, xã hội học và kinh tế học để luận giải về bản chất, đặc điểm pháp lý của hoạt động bảo vệ quyền SHTT. Theo đó, bảo vệ quyền SHTT là một tất yếu khách quan, được hình thành từ nhu cầu tất yếu của xã hội, cần nhìn nhận dưới góc độ pháp lý là toàn diện nhất. Bản chất của bảo vệ quyền SHTT là bảo vệ quyền độc quyền TSTT của các chủ thể quyền. Theo đó, Luận án đưa ra những điểm khác biệt giữa bảo vệ quyền SHTT với bảo vệ tài sản thông thường khác. Dựa trên kết quả nghiên cứu về bản chất và đặc điểm pháp lý, NCS đã xây dựng khái niệm về “Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ”.

Thứ ba, xây dựng khái niệm về “Bảo vệ quyền SHTT tại biên giới” là một trong những điểm mới của Luận án. Theo đó, NCS luận giải làm rõ bản chất, đặc điểm pháp lý và các biện pháp của hoạt động này. Trên cơ sở đó, Luận án chỉ ra sự khác nhau giữa hoạt động bảo vệ quyền SHTT với bảo vệ quyền SHTT tại biên giới, sự khác biệt cơ bản giữa biện pháp kiểm soát hàng hoá XK, NK liên quan đến SHTT với các biện pháp bảo vệ quyền SHTT khác.

Thứ tư, quan niệm về hàng giả nói chung và hàng hóa giả mạo về SHTT theo quy định của các Điều ước quốc tế và của một số quốc gia được nghiên cứu, đánh giá một cách toàn diện trên cơ sở phân tích, luận giải và so sánh để chỉ ra sự khác biệt về quan niệm hàng hoá giả mạo về SHTT giữa Việt Nam và các nước, các Điều ước quốc tế.

Hàng hoá giả mạo về SHTT bắt nguồn từ khái niệm về hàng giả. Hàng giả được nhìn nhận dưới nhiều góc độ khác nhau như ngôn ngữ học và góc độ thương mại. Hàng giả thường có yếu tố giả về hình thức và giả về nội dung (chất lượng). Hàng hoá giả mạo về hình thức thường liên quan đến các đối tượng quyền SHTT, do đó dưới góc độ lý thuyết, hàng hoá giả mạo về SHTT là một dạng hàng giả về hình thức.

Phân tích, luận giải khái niệm về hàng hoá giả mạo về SHTT của Việt Nam với một số nước và các Điều ước quốc tế liên quan. Theo đó, một số nước có cách tiếp cận rộng hơn về phạm vi các đối tượng quyền SHTT được xem xét là giả mạo về SHTT: một số nước coi hàng hoá giả mạo là hàng hoá xâm phạm tất cả các đối tượng quyền SHTT, trong khi đó các điều ước quốc tế và Việt Nam tiếp cận hàng hoá giả mạo về SHTT dưới góc độ giả mạo về hình thức và chỉ bao gồm một số đối tượng quyền SHTT như nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý và QTG, QLQ.

Trên cơ sở các nghiên cứu nêu trên, Luận án đã xây dựng khái niệm về “Hàng giả” và “Hàng hoá giả mạo về SHTT”.

Thứ năm, từ việc phân tích bản chất, Luận án đã chỉ ra các đặc điểm của hàng hoá giả mạo về SHTT; xác định các tiêu chí để nhận diện và phân biệt hàng hoá giả mạo về SHTT với các loại hàng hoá xâm phạm quyền SHTT khác. Việc nhận diện hàng hoá giả mạo về SHTT thông qua các yếu tố giả mạo, phạm vi bảo hộ của đối tượng quyền và việc cho phép của chủ thể quyền SHTT. NCS đã xây dựng khái niệm “hàng hoá xâm phạm quyền SHTT” khi so sánh để phân biệt hàng hoá giả mạo về SHTT với hàng hoá xâm phạm quyền SHTT.

Thứ sáu, tập trung phân tích, đánh giá để làm rõ bản chất; đưa ra đặc trưng pháp lý cơ bản, các nguyên tắc của hoạt động kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT; phân biệt kiểm soát hàng hoá xâm phạm quyền SHTT với kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT, từ đó xây dựng khái niệm “Kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT”.

Đặc biệt, Chương 1 đã đưa ra mô hình lý thuyết của “hoạt động kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT của Hải quan” bao gồm: nguyên tắc, nội dung, vai trò và xu hướng điều chỉnh pháp luật của hoạt động này làm cơ sở để phân tích, đánh giá thực trạng pháp luật và thực tiễn áp dụng pháp luật của Hải quan tại Chương 2, kiến nghị hoàn thiện pháp luật và đưa ra giải pháp nâng cao hiệu quả kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT của Hải quan Việt Nam tại Chương 3.

CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VÀ THỰC TIỄN KIỂM SOÁT HÀNG HOÁ GIẢ MẠO VỀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ CỦA HẢI QUAN VIỆT NAM

2.1. Thực trạng pháp luật kiểm soát hàng hoá giả mạo về sở hữu trí tuệ của Hải quan

2.1.1. Thẩm quyền kiểm soát hàng hoá giả mạo về sở hữu trí tuệ

2.1.1.1. Phạm vi thẩm quyền

Giới hạn phạm vi thẩm quyền của Hải quan trong kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT được điều chỉnh bởi hai hệ thống pháp luật về SHTT và pháp luật hải quan. Mỗi hệ thống pháp luật chuyên ngành quy định về phạm vi thẩm quyền của Hải quan còn khác nhau. Theo Luật Hải quan, cơ quan Hải quan có quyền kiểm tra, giám sát đối với mọi loại hình hàng hóa XK, NK giả mạo về SHTT nhưng không tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với một số hàng hóa như: hàng viện trợ nhân đạo, tài sản di chuyển, hàng hóa được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ, hành lý của khách XNC, quà biếu, quà tặng trong tiêu chuẩn miễn thuế và hàng hóa quá cảnh.⁸⁸ Các hàng hoá thuộc trường hợp loại trừ không áp dụng biện pháp tạm dừng làm thủ tục hải quan nằm trong nhóm hàng hoá phi thương mại.⁸⁹

Theo Luật SHTT, Hải quan có quyền kiểm tra, giám sát và tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với mọi hàng hoá XNK bị nghi ngờ giả mạo về SHTT, không quy định các trường hợp ngoại lệ như Luật Hải quan. Mặc dù, Luật SHTT có đưa ra các trường hợp sử dụng tác phẩm đã công bố không phải xin phép, không phải trả tiền nhuận bút, thù lao đối với các nhóm QTG (Điều 25) và QLQ (Điều 26) nếu việc sử dụng không nhằm mục đích thương mại (sử dụng trong trường hợp không có tài trợ, quảng cáo hoặc thu tiền dưới bất kỳ hình thức nào). Các chủ thể quyền đối với nhãn hiệu không có quyền ngăn cấm người khác thực hiện hành vi sử dụng nhãn hiệu mà không được phép của chủ thể quyền trong trường hợp lưu thông, NK, khai thác công dụng của sản phẩm được đưa

⁸⁸ Điều 73 Luật Hải quan năm 2014.

⁸⁹ Nhóm hàng hoá phi thương mại theo Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu gồm: hành lý phục vụ trong chuyến đi của hành khách xuất nhập cảnh, hàng hoá là tài sản di chuyển bao gồm đồ dùng cá nhân phục vụ sinh hoạt và làm việc của các nhân viên Đại sứ quán, nhà ngoại giao, của các tổ chức, cá nhân người nước ngoài làm việc, học tập có thời hạn ở Việt Nam khi nhập cảnh và xuất cảnh khi hết nhiệm kỳ; tài sản di chuyển là đồ dùng cá nhân phục vụ sinh hoạt và làm việc của các nhân viên Đại sứ quán, nhà ngoại giao, của các tổ chức, cá nhân người Việt Nam làm việc, học tập có thời hạn ở nước ngoài khi xuất cảnh và nhập cảnh khi hết nhiệm kỳ. Hàng hoá là quà biếu, quà tặng có trị giá từ 02 (hai) triệu đồng trở xuống đối với biếu tặng cho cá nhân và từ 30 (ba mươi) triệu đồng trở xuống nếu biếu tặng cho tổ chức.

ra thị trường, kể cả thị trường nước ngoài một cách hợp pháp, trừ sản phẩm không phải do chính chủ sở hữu nhãn hiệu hoặc người được phép của chủ sở hữu nhãn hiệu đưa ra thị trường nước ngoài (còn gọi là trường hợp NK song song⁹⁰). Các trường hợp sử dụng không vì mục đích thương mại theo Luật SHTT không phải là hành vi xâm phạm quyền SHTT liên quan đến hàng hoá giả mạo về SHTT. Tuy nhiên, hàng hoá này không được xác định thuộc trường hợp không tạm dừng làm thủ tục hải quan nếu có nghi ngờ giả mạo về SHTT.

Mức độ kiểm soát của Hải quan đối với hàng hóa phi thương mại cũng có sự khác biệt so với hàng thương mại. Theo đó, khi phát hiện hàng hoá giả mạo về SHTT là hàng hoá thương mại, Hải quan kiểm soát với mức độ chặt chẽ hơn, theo đó có các chế tài đi kèm để xử lý đối với tổ chức, cá nhân thực hiện hành vi xâm phạm quyền và hàng hoá giả mạo. Người vi phạm có thể bị áp dụng các chế tài về hành chính, dân sự và hình sự tương ứng với các biện pháp bảo vệ quyền SHTT. Ngược lại, đối với nhóm hàng hoá giả mạo về SHTT phi thương mại, Hải quan chỉ kiểm soát để đảm bảo rằng hàng hoá sử dụng đúng mục đích và không đưa vào tiêu thụ trong các kênh phân phối, không xử lý hành vi xâm phạm quyền và hàng hoá giả mạo nếu phát hiện nhóm hàng hoá này.

Nghiên cứu thực trạng pháp luật Việt Nam quy định thẩm quyền của Hải quan trong kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT, NCS nhận thấy như sau:

Thứ nhất, cả hai hệ thống pháp luật chuyên ngành về Hải quan và SHTT đều quy định, Hải quan có quyền kiểm tra, giám sát đối với toàn bộ hàng hoá XNK giả mạo về SHTT không phân biệt loại hình và mục đích sử dụng. Tuy nhiên, mỗi luật chuyên ngành lại đưa ra các trường hợp ngoại lệ không giống nhau, cụ thể là: Luật Hải quan đưa ra các trường hợp không tạm dừng làm thủ tục hải quan căn cứ vào loại hình hàng hoá XNK, trong khi Luật SHTT không nêu các trường hợp không tạm dừng làm thủ tục hải quan như Luật Hải quan nhưng quy định việc sử dụng hàng hoá vì mục đích phi thương mại không phải là hành vi xâm phạm quyền.

Thứ hai, đối chiếu với quy định của TRIPs, tương ứng với mỗi loại hình XNK, cơ quan hải quan các nước thành viên có quyền kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT ở nhiều mức độ khác nhau. Cụ thể là: việc tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hoá NK giả mạo về SHTT là trách nhiệm bắt buộc của cơ quan hải quan. Tuy nhiên, TRIPs khuyến nghị và không bắt buộc thực hiện đối với hàng hoá XK, hàng NK song song và

⁹⁰ Nguyễn Như Quỳnh (2006), *Lý thuyết hết quyền sở hữu trí tuệ và vấn đề nhập khẩu song song*, Tạp chí Luật học số 1/2006, tr. 47- 53.

hàng hoá quá cảnh giả mạo về SHTT.⁹¹ Đồng thời, hàng hóa phi thương mại với số lượng nhỏ là hành lý cá nhân hoặc hàng gửi với số lượng nhỏ cũng không thuộc đối tượng áp dụng biện pháp tạm dừng làm thủ tục Hải quan.⁹² CPTPP đã kế thừa các quy định trên từ TRIPs. Tuy nhiên, CPTPP không giới hạn phạm vi hàng hoá giả mạo về SHTT bị tạm dừng làm thủ tục hải quan như TRIPs. Điều này có nghĩa rằng, Hải quan sẽ tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với tất cả các hàng hoá XNK giả mạo về SHTT.

Thứ ba, về thẩm quyền kiểm soát hàng hoá XK, Luật Hải quan và Luật SHTT đều ghi nhận Hải quan có quyền kiểm tra, giám sát và tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hoá XK có nghi ngờ giả mạo về SHTT. Tuy nhiên, Nghị định xử phạt vi phạm hành chính qua các thời kỳ⁹³ lại không quy định chế tài đối với hành vi XK hàng hoá giả mạo về SHTT. Thực trạng pháp luật hiện hành cho thấy, thẩm quyền kiểm soát hàng hoá XK giả mạo về SHTT của Hải quan không triệt để, điều này thể hiện ở chỗ: Hải quan kiểm tra, giám sát hàng hoá XK giả mạo về SHTT, nhưng khi phát hiện vi phạm thì chỉ dừng lại ở việc tạm dừng làm thủ tục hải quan mà không áp dụng các chế tài tương ứng để xử phạt do pháp luật không quy định chế tài đối với hành vi này. Điều này xuất phát từ quy định của Luật SHTT không xác định hành vi XK hàng hoá xâm phạm quyền SHTT (trong đó có hàng hoá giả mạo về SHTT) là hành vi xâm phạm quyền. Chính bởi quy định không thống nhất giữa văn bản nội dung (Luật Hải quan, Luật SHTT) với các văn bản pháp luật về hình thức (các Nghị định xử phạt vi phạm hành chính) trong kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT đã dẫn đến Hải quan gặp nhiều vướng mắc khi áp dụng pháp luật trong thực tiễn. Thực tế đã xảy ra nhiều vụ vi phạm liên quan đến hoạt động XK do cơ quan hải quan phát hiện đã phát sinh nhiều bất cập, không thể xử lý triệt để. Do đó, NCS cho rằng cần có giải pháp hoàn thiện pháp luật liên quan đến nội dung này. Các giải pháp cụ thể sẽ được Luận án đề xuất tại Chương 3 của Luận án.

Theo Điều 60 của TRIPs và khoản 9 Điều 18.76 của CPTPP, hàng hoá là hành lý cá nhân hoặc hàng gửi với số lượng nhỏ cũng được xác định hàng hoá phi thương mại. Theo quy định này, ngoài căn cứ vào mục đích sử dụng thì việc nhận diện hàng hoá có số lượng nhỏ cũng là điều kiện cần thiết để xác định hàng hoá đó có phải là hàng hoá phi thương mại không.

⁹¹ Điều 51 Hiệp định TRIPs và chú giải số 13 của Hiệp định.

⁹² Điều 60 Hiệp định TRIPs.

⁹³ Nghị định đang có hiệu lực áp dụng hiện nay là Nghị định số 99/2013/NĐ-CP ngày 29/08/2013 của Chính phủ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 126/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 (trước đây là Nghị định số 106/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006).

Để xác định hàng hoá như thế nào được xác định là có số lượng nhỏ tùy thuộc vào điều kiện kinh tế - xã hội và chính sách thuế của mỗi quốc gia sẽ có quy định khác nhau. Điển hình như ở Việt Nam, hàng hoá có số lượng nhỏ là hành lý cá nhân của hành khách xuất nhập cảnh mang theo người, hành lý gửi trước hoặc gửi sau chuyến đi được miễn thuế nhập khẩu cho từng lần nhập cảnh theo định mức.⁹⁴ Tuy nhiên, Luật Hải quan không quy định hàng hoá phi thương mại là hàng gửi với số lượng nhỏ thuộc trường hợp không áp dụng biện pháp tạm dừng làm thủ tục hải quan, mặc dù hàng hoá là bưu kiện, bưu phẩm thuộc loại hình bưu chính, chuyển phát nhanh quốc tế được miễn thuế nếu trong định mức miễn thuế.

Một số quốc gia cũng quy định về trường hợp loại trừ không kiểm soát biên giới đối với hàng hoá phi thương mại, với số lượng nhỏ. Điển hình như tại Hoa Kỳ, Liên minh Châu Âu và Trung Quốc, Hải quan không kiểm soát hàng hóa giả mạo về SHTT là hàng hóa xách tay hoặc bưu phẩm, bưu kiện sử dụng cho mục đích cá nhân và hàng hoá NK song song. Một số quốc gia còn đưa ra định mức cụ thể về giới hạn có thể bị kiểm soát như: Hoa Kỳ quy định định mức được mang theo với số lượng mỗi loại vật phẩm không quá một cái một người, hàng hóa NK qua đường bưu chính có giá trị từ 250 USD trở xuống.⁹⁵ Tại Liên minh Châu Âu, hàng hoá giả mạo về SHTT là hành lý cá nhân của hành khách xuất nhập cảnh trong định mức miễn thuế theo quy định pháp luật của mỗi nước không thuộc đối tượng kiểm soát về SHTT của cơ quan Hải quan.⁹⁶

Nghiên cứu kinh nghiệm của một số nước như Hoa Kỳ, EU, Nhật Bản và Trung Quốc cho thấy, pháp luật các nước đều quy định Hải quan có thẩm quyền kiểm soát đối với hàng hoá NK. Tuy nhiên, phạm vi kiểm soát hàng hoá XK và quá cảnh ở mỗi nước cũng có quy định khác nhau. Ở Nhật Bản, Hải quan có quyền kiểm soát và xử lý vi phạm đối với hàng hoá XK và quá cảnh giả mạo về SHTT. Tuy nhiên, Trung quốc và Hoa Kỳ không kiểm soát đối với hàng hoá thuộc trường hợp này. Tại EU, Hải quan chỉ kiểm soát trong trường hợp chủ thể quyền chứng minh được hàng hoá đó được tiêu thụ tại thị trường EU.

CPTPP và EVFTA tiếp tục kế thừa quy định của TRIPs về phạm vi thẩm quyền kiểm soát hàng hoá giả mạo SHTT của Hải quan. Theo đó, các FTA yêu cầu các quốc

⁹⁴ Điều 6 Nghị định 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Theo đó, mỗi chuyến đi 01 người nhập cảnh vào Việt Nam, đối với mặt hàng rượu được miễn thuế trong định mức là: 1,5 lít rượu từ 20 độ trở lên hoặc 2,0 lít rượu dưới 20 độ hoặc đồ uống có cồn, bia là 3,0 lít; thuốc lá điếu 200 điếu hoặc thuốc lá sợi 250 gam hoặc xì gà 20 điếu.

⁹⁵ The Code of Federal Regulations Title 19.

⁹⁶ Paul Torremans (2014), *Research handbook on Cross-border Enforcement of Intellectual Property*, NXB. Edward Elgar Publishing, tr. 293.

gia cho phép cơ quan hải quan tiến hành các biện pháp kiểm soát biên giới đối với hàng hoá XK, NK trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình. Ngoài việc tạm dừng làm thủ tục Hải quan đối với hàng hoá NK giả mạo SHTT như TRIPs, thì kiểm soát hàng hoá XK và quá cảnh cũng là yêu cầu bắt buộc. Kiểm soát biên giới đối với hàng hoá giả mạo về SHTT không chỉ là biện pháp tạm dừng làm thủ tục hải quan như yêu cầu của TRIPs, mà còn bao gồm tổng thể các biện pháp khác thuộc thẩm quyền của Hải quan nhằm đình chỉ và ngăn chặn việc lưu thông hàng hoá giả mạo về SHTT ra thị trường.

Nghiên cứu quy định phạm vi thẩm quyền kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT giữa pháp luật Việt Nam và pháp luật quốc tế, NCS có nhận xét như sau:

Một là, Pháp luật Việt Nam quy định về phạm vi thẩm quyền kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT của Hải quan cơ bản đã tương thích với các chuẩn mực của TRIPs. Tuy nhiên, Việt Nam quy định rộng hơn về phạm vi kiểm soát đối với hàng hoá giả mạo về SHTT. Theo đó, nếu như TRIPs yêu cầu bắt buộc phải đình chỉ thông quan đối với hàng hoá NK giả mạo về SHTT, thì Việt Nam còn thực hiện đối với cả hàng hoá XK.

Hai là, quy định pháp luật Việt Nam về phạm vi thẩm quyền kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT tại biên giới chưa tương thích hoàn toàn với yêu cầu của TRIPs, EVFTA, đặc biệt là kiểm soát đối với hàng hoá XK giả mạo về SHTT. Theo Điều 51 của TRIPs, các nước thành viên có thể đình chỉ thông quan hàng hoá XK được tập kết để XK ra khỏi lãnh thổ của mình. Điều 216 Luật SHTT Việt Nam đã cụ thể hoá quy định này của TRIPs. Điều 25 của EVFTA khi định nghĩa về hàng hoá giả mạo về SHTT xác định, hàng hoá giả mạo nhãn hiệu và giả mạo chỉ dẫn địa lý trong phạm vi áp dụng các biện pháp kiểm soát biên giới phải bao gồm cả hàng hoá XK và hàng hoá NK theo luật pháp của quốc gia nơi hàng hoá được tìm thấy. Theo tinh thần của hai FTA này, Hải quan có quyền xử lý và áp dụng các chế tài tương ứng đối với hàng hoá NK và XK. Tuy nhiên, Luật SHTT tại Điều 124 Luật SHTT không xác định hành vi XK hàng hoá giả mạo về SHTT (XK hàng hoá xâm phạm quyền trong đó có hàng hoá giả mạo về SHTT) là hành vi xâm phạm quyền SHTT. Theo đó, Luật chỉ đề cập tới hình thức sử dụng đối tượng SHCN là “NK sản phẩm” mà không bao gồm cả việc “XK sản phẩm”. Do vậy NCS cho rằng, pháp luật Việt Nam cần có cách tiếp cận mới về các hình thức sử dụng đối tượng SHCN. Bởi vì, XK sản phẩm cần được xác định là một trong những hành vi phân phối. Khi đó, việc XK sản phẩm phải được ghi nhận như một hình thức sử dụng đối tượng SHTT, mang lại lợi ích cho người sử dụng.

Ba là, xu hướng chung hiện nay cũng là điểm tương đồng trong quy định về phạm vi loại trừ áp dụng biện pháp tạm dừng làm thủ tục hải quan khi phát hiện hàng hoá

nghi ngờ giả mạo về SHTT giữa pháp luật của Việt Nam với các Điều ước quốc tế liên quan và một số nước là trường hợp hàng hoá vi phạm thuộc nhóm hàng hoá phi thương mại trong định mức miễn thuế và hàng gửi với số lượng nhỏ.

2.1.1.2. Thẩm quyền mặc nhiên

Thẩm quyền mặc nhiên có tên gọi tiếng Anh là *ex-officio*, thuật ngữ này lần đầu tiên được ghi nhận tại Điều 58 Hiệp định TRIPs khi quy định về giao quyền chủ động cho Hải quan thực hiện các biện pháp kiểm soát biên giới mà không có yêu cầu từ các chủ thể quyền SHTT. Theo đó, Hải quan có quyền chủ động hành động và phải đình chỉ thông quan đối với hàng hoá họ đã thu được chứng cứ hiển nhiên về sự xâm phạm quyền SHTT. Cơ quan Hải quan và công chức Hải quan sẽ không phải chịu trách nhiệm pháp lý nếu trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát hàng hóa giả mạo về SHTT đã tuân thủ đúng quy định pháp luật khi thực thi nhiệm vụ. Thực tế cho thấy đây là một quy định hợp lý, bởi vì Hải quan thực hiện thẩm quyền thẩm quyền mặc nhiên ngoài việc bảo vệ quyền tài sản của cá nhân, tổ chức; còn nhằm bảo vệ lợi ích xã hội.

Nhìn từ góc độ bản chất của quyền SHTT là quyền sở hữu tư nhân đối với tài sản, các cơ quan có thẩm quyền chỉ can thiệp khi các chủ thể quyền SHTT có yêu cầu bảo vệ quyền tài sản của họ. Tuy nhiên, dưới góc độ xã hội thì việc kiểm soát hành vi XNK, vận chuyển hàng hoá giả mạo về SHTT qua biên giới còn nhằm bảo vệ lợi ích chung của cộng đồng. Nguyên do là hàng hoá giả mạo về SHTT gây ra thiệt hại nghiêm trọng nhất cho chủ thể quyền và xã hội, hàng hoá này ngoài xâm phạm quyền tài sản của các chủ thể quyền, còn gây ra những thiệt hại cho người tiêu dùng về kinh tế, sức khoẻ, lớn hơn là gây mất an toàn cộng đồng. Đây là căn nguyên chủ yếu dẫn đến việc TRIPs yêu cầu Hải quan phải hành động vì trách nhiệm với cộng đồng, vì lợi ích chung của toàn xã hội. Chính vì vậy, TRIPs đã đặt ra vấn đề khuyến nghị Hải quan các nước thành viên phải chủ động kiểm tra, giám sát và xử lý đối với các hành vi xâm phạm quyền đối với hàng hoá giả mạo về SHTT.

Sự chủ động của Hải quan ở đây chính là sự chủ động trong việc kiểm soát để thực thi pháp luật về bảo vệ quyền SHTT. Trong đó, Hải quan sẽ chủ động trong việc thu thập thông tin về hàng hoá trước khi hàng đến cửa khẩu, kiểm tra, giám sát hàng hoá để phát hiện hàng vi phạm và chủ động xử lý các hành vi xâm phạm quyền thông qua việc thực hiện các quy trình nghiệp vụ hải quan đối với hàng hoá XNK.

Đến nay, CPTPP đã quy định có tính kế thừa TRIPs về nội dung này. Theo đó, CPTPP yêu cầu Hải quan thực hiện thẩm quyền mặc nhiên các thủ tục kiểm soát biên

giới đối với hàng hoá XK, NK, quá cảnh bị nghi ngờ là giả mạo SHTT mà không cần yêu cầu của chủ thể quyền tại khoản 5 và khoản 6 Điều 18.76.

Tuỳ thuộc vào mức độ gây thiệt hại, mục đích sử dụng và tác động của hàng hoá tới các lĩnh vực của đời sống xã hội mà pháp luật đưa ra các mức độ kiểm soát khác nhau. Chẳng hạn như, đối với các loại hàng hoá giả mạo về SHTT có ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ con người như: thực phẩm, mỹ phẩm, trang thiết bị y tế, dược phẩm,... là nhóm hàng hoá cần thiết, Hải quan phải tăng cường chủ động kiểm soát (thực hiện thẩm quyền mặc nhiên) mà không cần chủ thể quyền phải yêu cầu. Bởi vì nhóm hàng hoá này không chỉ gây thiệt hại về vật chất cho chủ thể quyền và người tiêu dùng, mà còn gây nguy hiểm cho sức khoẻ con người và ảnh hưởng đến an ninh, an toàn cộng đồng. Đối với những hàng hoá giả mạo về SHTT khác chỉ thuần túy gây thiệt hại về vật chất cho người tiêu dùng và chủ thể quyền thì việc cơ quan hải quan có kiểm soát hay không sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào ý muốn chủ quan của chủ thể quyền SHTT.

Mặc dù theo TRIPS, thẩm quyền mặc nhiên của Hải quan được áp dụng với mọi hàng hoá giả mạo về SHTT, miễn là đáp ứng điều kiện rằng Hải quan có chứng cứ rõ ràng về hành vi xâm phạm quyền. Quan niệm này phù hợp với định hướng quy định về thẩm quyền mặc nhiên của pháp luật Việt Nam. Điều này thể hiện ở chỗ, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật SHTT năm 2022 (trong đó đã sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 73 Luật Hải quan năm 2014) quy định, Hải quan chủ động tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hoá bị nghi ngờ xâm phạm quyền SHTT trong quá trình thực hiện kiểm tra, giám sát và kiểm soát phát hiện căn cứ rõ ràng để nghi ngờ hàng hoá XK, NK là hàng hoá giả mạo về SHTT.⁹⁷

Quan điểm về thẩm quyền mặc nhiên nêu trên cũng hoàn toàn phù hợp với quy định tại Thông tư số 13/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính. Theo đó, Thông tư này quy định hai trường hợp Hải quan phải chủ động và có trách nhiệm tạm dừng làm thủ tục Hải quan đối với mọi trường hợp hàng hoá xâm phạm quyền SHTT, trong đó có hàng hoá giả mạo về SHTT, mặc dù chủ thể quyền SHTT không có đơn yêu cầu tạm dừng làm thủ tục hải quan và không yêu cầu bảo vệ quyền SHTT tại cơ quan hải quan. Hai trường hợp này gồm: (1) Trường hợp phát hiện hàng hoá giả mạo về SHTT nhưng chủ thể quyền SHTT không có đơn hoặc không có văn bản đề nghị tạm dừng làm thủ tục hải quan nhưng thực hiện các nghĩa vụ nộp khoản bảo đảm cho việc tạm dừng hoặc có đơn đề nghị tạm dừng làm thủ tục hải quan nhưng không thực hiện các nghĩa vụ nộp khoản bảo đảm; (2) Trường hợp không có thông tin yêu cầu bảo

⁹⁷ Điểm b khoản 2 Điều 216 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật SHTT năm 2022.

vệ quyền SHTT (tức chủ thể quyền SHTT không có yêu cầu kiểm soát về SHTT tại cơ quan hải quan) nhưng trong quá trình kiểm tra hồ sơ hải quan, kiểm tra thực tế hàng hóa, cơ quan hải quan phát hiện hàng hóa có dấu hiệu xâm phạm quyền SHTT thì kiểm tra thực tế hàng hóa, lấy mẫu hoặc chụp ảnh hàng hóa để quyết định thông quan hàng hóa hoặc tạm giữ hàng hóa nếu xác định có dấu hiệu vi phạm.

Tuy nhiên, Nghị định số 99/2013/NĐ-CP ngày 29/8/2013 quy định phạm vi trách nhiệm chủ động phát hiện và phối hợp với chủ thể quyền SHCN xác minh, xử lý vi phạm liên quan đến hàng hoá giả mạo về SHTT hẹp hơn so với Luật SHTT. Theo đó, Nghị định quy định tập trung đến nhóm hàng hoá liên quan trực tiếp đến sức khoẻ con người, an toàn cộng đồng.⁹⁸ Các loại hàng hoá này bao gồm: hàng hóa, tem, nhãn, bao bì, vật phẩm khác mang nhãn hiệu hoặc chỉ dẫn địa lý giả mạo; hàng hóa vi phạm liên quan đến lương thực, thực phẩm, dược phẩm, mỹ phẩm, thức ăn dùng để chăn nuôi, phân bón, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, vật liệu xây dựng, phương tiện giao thông, hóa chất dùng trong y tế, nông nghiệp, môi trường và những mặt hàng khác do người có thẩm quyền xác định theo nhiệm vụ kiểm tra, thanh tra.

Như vậy có thể thấy, giữa các văn bản pháp luật Việt Nam hiện nay quy định chưa thống nhất về phạm vi thẩm quyền mặc nhiên của Hải quan trong kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT. Nếu như Luật SHTT và Thông tư số 13/2015/TT-BTC ngày 30/1/2015 thẩm quyền mặc nhiên của Hải quan được thực hiện đối với mọi hàng hoá giả mạo về SHTT. Trong khi đó, Nghị định số 99/2013/NĐ-CP ngày 29/08/2013 chỉ quy định giới hạn áp dụng thẩm quyền mặc nhiên đối với những hàng hoá có ảnh hưởng đến sức khoẻ con người và an toàn cộng đồng.

Do đó, để đảm bảo tính đồng bộ giữa các văn bản quy phạm pháp luật và áp dụng thống nhất về vấn đề này, NCS cho rằng cần sửa đổi, bổ sung để hoàn thiện các quy định về thẩm quyền mặc nhiên của Hải quan trong kiểm soát hàng hóa giả mạo SHTT tại các văn bản hướng dẫn Luật SHTT để đảm bảo thống nhất với Luật sửa đổi, bổ sung Luật SHTT năm 2022 mới ban hành.

Nghiên cứu kinh nghiệm một số nước cho thấy, hầu hết Hải quan các nước đều có thẩm quyền thực hiện hoạt động này. Ở Nhật Bản, Hải quan thực hiện hành động mặc nhiên còn nhằm bảo vệ lợi ích cộng đồng. Do đó, khi phát hiện hàng hóa có dấu hiệu xâm phạm quyền SHTT và có bằng chứng về việc vi phạm, Hải quan có thể tự mình tạm đình chỉ việc thông quan mà không cần có yêu cầu của chủ thể quyền hay có bất kỳ

⁹⁸ Khoản 3 Điều 22 Nghị định số 99/2013/NĐ-CP ngày 29/8/2013 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp.

ý kiến và bằng chứng nào từ các bên liên quan.⁹⁹ Tại Châu Âu và Hoa Kỳ, cơ quan hải quan có thẩm quyền chủ động đình chỉ thông quan và tạm giữ hàng hoá nếu phát hiện hàng hoá giả mạo về SHTT.¹⁰⁰ Hải quan Trung Quốc có quyền chủ động đình chỉ thông quan, ngăn chặn và điều tra việc XNK hàng hóa nghi ngờ xâm phạm quyền SHTT.¹⁰¹

Chính vì vậy, NCS cho rằng để thực hiện thẩm quyền mặc nhiên đạt hiệu quả trên thực tế, pháp luật cần mở rộng quy định về phạm vi áp dụng thẩm quyền này sẽ không chỉ đơn thuần là tạm dừng làm thủ tục hải quan, mà bao gồm tất cả các hoạt động về ngăn chặn, bắt giữ và xử lý vi phạm đối với hàng hoá được xác định là xâm phạm quyền SHTT.

2.1.2. Các biện pháp kiểm soát hàng hoá giả mạo về sở hữu trí tuệ

Để phát hiện và xử lý hàng hóa giả mạo về SHTT tại biên giới, Luật SHTT Việt Nam quy định các biện pháp kiểm soát bao gồm: kiểm tra, giám sát để phát hiện hàng hóa có dấu hiệu giả mạo về SHTT (sau đây viết tắt là “biện pháp kiểm tra, giám sát”) và tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa bị nghi ngờ xâm phạm quyền SHTT (viết tắt là “biện pháp tạm dừng làm thủ tục hải quan”).

Biện pháp kiểm tra, giám sát và biện pháp tạm dừng làm thủ tục hải quan có mối liên hệ biện chứng với nhau. Qua hoạt động kiểm tra, giám sát hàng hóa XK, NK, cơ quan hải quan có điều kiện để phát hiện hàng hóa có dấu hiệu xâm phạm quyền SHTT, từ đó chủ thể quyền SHTT có thể xác minh thông tin, chứng cứ và yêu cầu tạm dừng làm thủ tục hải quan. Tuy nhiên, hai biện pháp trên cũng có thể áp dụng độc lập với nhau. Chủ thể quyền SHTT có thể yêu cầu kiểm tra, giám sát thường xuyên có thời hạn 02 năm theo Luật Hải quan và chỉ yêu cầu tạm dừng làm thủ tục hải quan khi được hải quan thông báo có lô hàng cụ thể nghi ngờ xâm phạm quyền SHTT. Hoặc trước đó, chủ thể quyền không có Đơn yêu cầu kiểm soát nhưng nếu có thông tin chính xác về một lô hàng cụ thể nghi ngờ xâm phạm quyền SHTT thì họ yêu cầu cơ quan hải quan đang giải quyết thủ tục cho lô hàng đó tạm dừng làm thủ tục hải quan để xác minh làm rõ, bảo vệ quyền lợi của mình.

2.1.2.1. Kiểm tra, giám sát để phát hiện hàng hoá có dấu hiệu giả mạo về sở hữu trí tuệ

⁹⁹ Japan Customs, *Overview of Identification procedure, Conditional for approval* www.customs.go.jp/mizugiwa/chiteki/pages/b_002_e.htm.

¹⁰⁰ Askan Deutsch, Robert Zimmerman (2014), *Customs seizure proceedings in the European Union and the United States*, Journal of Intellectual Property Law & Practice (doi:10.1093/jiplp/jpu011)

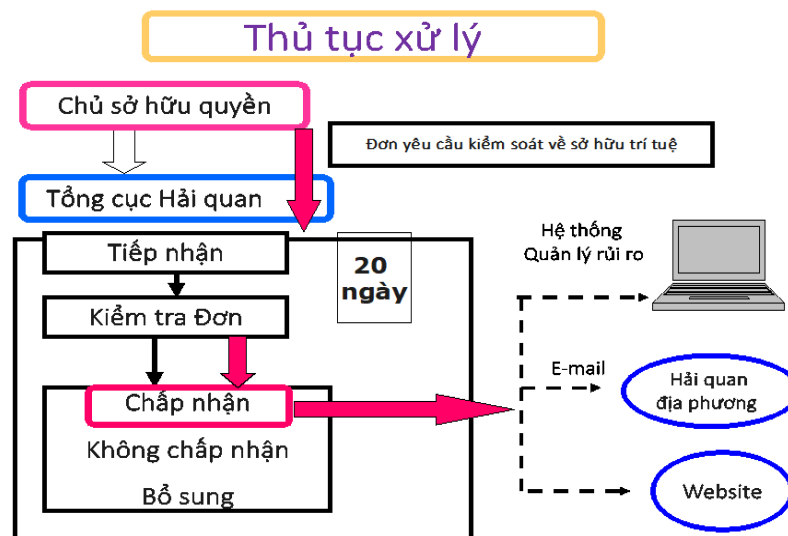
¹⁰¹ Rules of the Customs of People's Republic of China for Implementing the Regulations of People's Republic of China on Customs Protection of Intellectual Property Rights 2007 <http://www2.customs.gov.cn/tabid/43987/Default.aspx>.

Một trong những căn cứ để cơ quan hải quan tiến hành các biện pháp kiểm soát hàng hoá XNK giả mạo SHTT là chủ thể quyền SHTT phải đăng ký kiểm soát hàng hoá XNK về SHTT tại cơ quan hải quan. Các thông tin do chủ thể quyền cung cấp là cơ sở để Hải quan kiểm tra, giám sát và phát hiện hàng hoá giả mạo về SHTT tại biên giới.

Khi có yêu cầu kiểm soát hàng hóa XNK giả mạo về SHTT, chủ thể quyền SHTT nộp Đơn yêu cầu bản giấy kèm theo các hồ sơ, tài liệu liên quan nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện về Tổng cục Hải quan (qua Cục Giám sát quản lý về Hải quan). Trong quá trình xem xét Đơn, nếu thấy hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, cơ quan hải quan yêu cầu người nộp Đơn bổ sung các hồ sơ, tài liệu liên quan. Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Hải quan thông báo về việc chấp nhận hoặc không chấp nhận việc giám sát hải quan.

Sau khi hồ sơ đăng ký kiểm soát hải quan về SHTT được chấp nhận, Tổng cục Hải quan sẽ thông báo việc chấp nhận kiểm soát cho người nộp đơn và các đơn vị hải quan các địa phương. Riêng các tài liệu kèm theo đơn sẽ được chuyển cho các đầu mối tại các Cục Hải quan tỉnh, thành phố theo hình thức gửi thư điện tử để tổ chức thực hiện. Thời hạn có hiệu lực của Đơn yêu cầu kiểm soát về SHTT là 02 năm, được phép gia hạn 01 lần nhưng không quá 02 năm. Người nộp đơn thông báo cho cơ quan hải quan bằng văn bản trong trường hợp có thay đổi về nội dung yêu cầu trong thời gian đơn yêu cầu có hiệu lực.

Sơ đồ 1. Quy trình tiếp nhận và xử lý Đơn yêu cầu kiểm soát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu giả mạo về SHTT của Hải quan Việt Nam¹⁰²



¹⁰² Nguồn: Do NCS nghiên cứu và sơ đồ hóa từ các quy định pháp luật về tiếp nhận và xử lý Đơn đề nghị kiểm tra, giám sát hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu có yêu cầu bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ theo Thông tư số 13/2015/TT-BTC ngày 06/3/2015 của Bộ Tài chính.

Nghiên cứu quy định về trình tự tiếp nhận và xử lý Đơn yêu cầu kiểm soát hàng hoá XNK giả mạo về SHTT cho thấy, pháp luật điều chỉnh vấn đề này chưa thống nhất quy định đầu mỗi tiếp nhận hồ sơ đăng ký kiểm soát hàng hoá XNK liên quan đến SHTT giữa Luật Hải quan và Nghị định hướng dẫn Luật SHTT. Cụ thể là:

- Theo khoản 1 Điều 75 Luật Hải quan, cơ quan tiếp nhận Đơn yêu cầu tại Tổng cục Hải quan,¹⁰³ NCS cho rằng quy định này nhằm tập trung, thống nhất một đầu mỗi tiếp nhận đơn. Tuy nhiên, điều này đã hạn chế quyền yêu cầu kiểm soát của chủ thể quyền SHTT khi họ chỉ có nhu cầu đăng ký kiểm soát về SHTT tại một hoặc một số Cục Hải quan, tỉnh thành phố hoặc một số Chi cục Hải quan. Quy định này cũng không thống nhất với quy định tại Điều 35 Nghị định số 105/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2005 của Chính phủ. Theo Nghị định số 105/2006/NĐ-CP, chủ thể quyền SHTT có thể linh hoạt trong việc nộp đơn yêu cầu kiểm soát về SHTT ở cả 3 cấp Chi cục Hải quan, Cục Hải quan tỉnh thành phố và Tổng cục Hải quan¹⁰⁴ tùy thuộc vào nhu cầu thực tế về hàng hoá xâm phạm quyền đối với các đối tượng quyền SHTT được bảo hộ.

- Các thông tin về hàng hoá XNK mang đối tượng quyền SHTT được bảo hộ do chủ thể quyền SHTT cung cấp đóng vai trò quyết định giúp Hải quan phát hiện và bắt giữ hàng hoá xâm phạm được chính xác và kịp thời. Các thông tin này cần được quản lý một cách tập trung và có hệ thống đảm bảo chia sẻ thông suốt giữa cơ quan hải quan các cấp. Tuy nhiên, việc xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu kiểm soát biên giới về SHTT vẫn chưa được ghi nhận tại bất cứ văn bản pháp luật nào đã làm hạn chế hiệu quả kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT tại cơ quan hải quan.

Nghiên cứu kinh nghiệm một số nước như: Hoa Kỳ, Liên minh Châu Âu và Trung Quốc cho thấy, việc đăng ký kiểm soát về SHTT được thực hiện bằng hình thức trực tuyến trên môi trường internet. Từ các thông tin do chủ thể quyền SHTT cung cấp

¹⁰³ Điều 75. Tiếp nhận, xử lý đơn đề nghị kiểm tra, giám sát, tạm dừng làm thủ tục Hải quan

1. Nơi nhận đơn đề nghị:

a) Chi cục Hải quan nhận đơn đề nghị tạm dừng làm thủ tục Hải quan;
b) Tổng cục Hải quan nhận đơn đề nghị kiểm tra, giám sát Hải quan.

¹⁰⁴ Điều 35. Cơ quan Hải quan có thẩm quyền tiếp nhận đơn

1. Chi cục Hải quan có thẩm quyền tiếp nhận đơn yêu cầu áp dụng biện pháp kiểm tra, giám sát hoặc tạm dừng làm thủ tục Hải quan tại cửa khẩu thuộc thẩm quyền quản lý của Chi cục Hải quan đó.

2. Cục Hải quan tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có thẩm quyền tiếp nhận đơn yêu cầu áp dụng biện pháp kiểm tra, giám sát hoặc tạm dừng làm thủ tục Hải quan tại cửa khẩu thuộc thẩm quyền quản lý của Cục Hải quan đó.

3. Tổng cục Hải quan có thẩm quyền tiếp nhận đơn yêu cầu áp dụng biện pháp kiểm tra, giám sát hoặc tạm dừng làm thủ tục Hải quan tại các cửa khẩu thuộc thẩm quyền quản lý của từ hai Cục Hải quan tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên.

4. Chủ thể quyền sở hữu trí tuệ cũng có thể thực hiện việc nộp đơn cho từng Chi cục Hải quan hoặc Cục Hải quan trong các trường hợp quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này.

thông qua việc đăng ký trên hệ thống phần mềm trực tuyến, các quốc gia này đã số hoá hệ thống cơ sở dữ liệu về thực thi quyền SHTT, phục vụ yêu cầu nghiệp vụ kiểm soát biên giới về SHTT. Về cơ bản, hồ sơ tài liệu do chủ thể quyền SHTT cung cấp cho cơ quan Hải quan để đăng ký kiểm soát về SHTT tương đồng với Việt Nam. Tuy nhiên, hình thức đăng ký tại Hoa Kỳ, Liên minh Châu Âu và Trung Quốc thực hiện bằng phương thức đăng ký trực tuyến qua internet.

Bảng 1. Bảng so sánh đăng ký kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT tại biên giới ở Việt Nam và một số nước

Quốc gia	Hình thức đăng ký	Thời hạn xét Đơn	Thời hạn	Gia hạn
Việt Nam	Bằng văn bản (bản giấy), nộp tại trụ sở cơ quan hải quan	20 ngày	02 năm	02 năm
Hoa Kỳ	Trực tuyến trên hệ thống “ <i>The Intellectual Property Rights e-Recordation (IPRR) application</i> ” theo địa chỉ website: https://apps.cbp.gov/erecordation/	Sau khi nhận được thông tin phù hợp	20 năm	20 năm
Châu Âu	- Hầu hết các quốc gia theo hình thức trực tuyến trên hệ thống <i>Customs Zentralstelle Gewerblicher Rechtsschutz (ZGR) online</i> ¹⁰⁵ theo địa chỉ website: www.zgr-online.de - Một số ít quốc gia khác đăng ký bằng văn bản	30 ngày	01 năm	01 năm 1 lần
Nhật Bản	Bằng văn bản, nộp tại trụ sở cơ quan hải quan vùng ¹⁰⁶	30 ngày hoặc 90 ngày trong trường hợp phải hỏi ý kiến chuyên gia về SHTT ¹⁰⁷	02 năm	02 năm

¹⁰⁵ Askan Deutsch, Robert Zimmerman (2014), *Customs seizure proceedings in the European Union and the United States*, Journal of Intellectual Property Law & Practice (doi:10.1093/jiplp/jpu011).

¹⁰⁶ Japan Customs, *Overview of Identification procedure, Conditional for approval* <www.customs.go.jp/mizugiwa/chiteki/pages/b_002_e.htm>.

¹⁰⁷ Nakamura and Partner - Patent Trademark & Legal Affairs, *Outline of IPR Border Enforcement in Japan*

Trung Quốc	Trực tuyến trên hệ thống “ <i>One-Stop Service for IPR Customs Protection</i> ” ¹⁰⁸ qua địa chỉ website: http://english.customs.gov.cn/zscqbh/index.html , vào mục “ <i>Register for customs IPR protection</i> ”	30 ngày	10 năm	10 năm
-------------------	--	---------	--------	--------

Các hệ thống này hỗ trợ chủ thể quyền và Hải quan về việc xin gia hạn thời hạn đăng ký kiểm soát hoặc thay đổi nội dung và phạm vi kiểm soát đối với đối tượng quyền SHTT yêu cầu bảo vệ, thông báo về việc thay đổi chủ sở hữu quyền của đối tượng quyền SHTT đã đăng ký. Thông tin về nhận dạng để phân biệt hàng thật - hàng giả do chủ thể quyền SHTT trong hồ sơ đăng ký kiểm soát về SHTT cung cấp cho Hải quan cho phép công chức hải quan tại các cửa khẩu truy cập để tra cứu thông tin phục vụ cho hoạt động phát hiện và ngăn chặn hàng hóa vi phạm. Tại Liên minh Châu Âu, chủ thể quyền có thể chọn một trong hai hình thức đăng ký quốc gia hoặc đăng ký trong phạm vi các nước thuộc Liên minh Châu Âu qua hệ thống này.

Nghiên cứu kinh nghiệm đăng ký kiểm soát hàng hoá XNK liên quan đến SHTT của các quốc gia nêu trên, có thể rút ra một số kết luận sau:

Một là, Việt Nam và Nhật Bản đều áp dụng cùng phương thức đăng ký truyền thống là tiếp nhận hồ sơ đăng ký trực tiếp bằng văn bản giấy tại trụ sở cơ quan hải quan. Thời hạn kiểm soát là 02 năm và được gia hạn một lần không quá 02 năm. Nguyên nhân chủ yếu cho đến thời điểm hiện tại Việt Nam vẫn áp dụng phương thức này theo NCS là do Hải quan Việt Nam chưa có cơ sở dữ liệu tập trung và chưa được số hoá trên toàn quốc. Tại Nhật Bản, mặc dù hệ thống dữ liệu về đăng ký quyền SHTT đã được số hoá nhưng chưa thực hiện kết nối với hệ thống của Hải quan. Do đó, việc đăng ký kiểm soát hàng hoá XNK về SHTT vẫn thực hiện theo phương thức truyền thống.

Hai là, thời hạn kiểm soát hải quan về SHTT có sự khác biệt giữa Việt Nam, Nhật Bản với các quốc gia khác. Sở dĩ có sự khác nhau trong quy định về thời hạn do phụ thuộc vào trình độ phát triển kinh tế - xã hội và điều kiện thực tế kiểm soát hàng hoá XNK của Hải quan mỗi nước.

- Hoa Kỳ quy định thời hạn kiểm soát là 20 năm. Nguyên nhân quy định về thời hạn tương đối dài như vậy xuất phát từ việc quốc gia này có nền kinh tế phát triển ổn

< https://www.nakapat.gr.jp/wp-content/uploads/2017/10/IPR_BORDER_ENFORCEMENT_20180330.pdf>

¹⁰⁸ One-Stop Service for IPR Customs Protection <[http://english.customs.gov.cn/zscqbh/main.html-page=01.htm](http://english.customs.gov.cn/zscqbh/main.html?page=01.htm)>

định, hầu hết các đối tượng quyền SHTT được bảo hộ có giá trị thương mại lớn trên toàn cầu. Đặc biệt hàng hoá của họ có ảnh hưởng lớn cả về chất lượng và uy tín trên thị trường quốc tế, do đó việc quy định thời hạn kiểm soát hải quan dài hơn các nước khác sẽ nâng cao giá trị của hàng hoá mang các đối tượng quyền SHTT.

- Lý do chủ yếu EU quy định thời hạn kiểm soát hải quan đối với hàng hoá giả mạo về SHTT 01 năm theo NCS có lẽ là do EU là cộng đồng của nhiều quốc gia có trình độ và điều kiện kinh tế - xã hội khác nhau. Việc thực hiện chế độ bảo vệ quyền SHTT tại biên giới còn phụ thuộc vào pháp luật của từng quốc gia thành viên. Chính vì vậy, để đảm bảo không xung đột giữa các quy định pháp luật của các quốc gia về vấn đề này, EU đã đưa ra quy định đảm bảo chuẩn mực tối thiểu chung có thể dung hoà giữa các quốc gia thành viên.

- Thời hạn kiểm soát hàng hoá XNK tại Trung Quốc là 10 năm. Thực tế Trung Quốc quy định về thời hạn kiểm soát tương đối dài so với các nước là do hàng hoá của nhiều nhãn hiệu nổi tiếng thế giới được sản xuất tại Trung Quốc do có ưu thế về nguồn nhân công và giá cả nguyên vật liệu rẻ. Đặc biệt là các công ty của Hoa Kỳ, Châu Âu và Nhật Bản đặt rất nhiều nhà máy sản xuất các sản phẩm mang nhãn hiệu nổi tiếng tại Trung Quốc. Các nhãn hiệu này có giá trị thương mại rất lớn và được sử dụng ổn định trong một thời gian dài. Do đó, quy định về thời hạn kiểm soát như vậy là nhằm thu hút các nhà đầu tư nước ngoài duy trì và mở rộng đầu tư kinh doanh tại Trung Quốc.

So với cơ sở dữ liệu đăng ký kiểm soát hải quan về SHTT của Việt nam hiện nay, hệ thống của các nước Hoa Kỳ, Liên minh Châu Âu và Trung Quốc có nhiều tính ưu việt. Theo đó, có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm cho Việt Nam như sau:

Thứ nhất, các thông tin liên quan đến chủ thể quyền, đối tượng quyền SHTT và hàng hóa XNK thuộc đối tượng được đề nghị kiểm soát tại biên giới được quản lý tập trung và có hệ thống. Cơ sở dữ liệu này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan Hải quan, công chức Hải quan trong việc tra cứu, tìm kiếm thông tin.

Thứ hai, thông tin đăng ký kiểm soát biên giới về SHTT được cập nhật đầy đủ và thường xuyên đến tất cả các đơn vị hải quan các cấp (từ trung ương đến địa phương) sẽ cải thiện khả năng tiếp cận thông tin của công chức hải quan. Nhờ đó, công chức hải quan có thể thích ứng nhanh và đưa ra các quyết định kịp thời khi có các tình huống phát sinh trong quá trình kiểm soát hàng hóa XNK liên quan đến SHTT tại các cửa khẩu.

Thứ ba, hệ thống cơ sở dữ liệu về đăng ký kiểm soát hải quan là hệ thống dữ liệu cơ bản tạo nền tảng để xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về thực thi quyền SHTT của Hải quan. Theo đó, cơ quan hải quan có thể kết nối để xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia

về thực thi quyền SHTT cùng với hệ thống cơ sở dữ liệu của các cơ quan chức năng khác về SHTT.

Chính vì vậy, việc thực hiện các thủ tục hành chính trực tuyến và số hoá cơ sở dữ liệu về đăng ký kiểm soát biên giới về SHTT trên cơ sở học tập kinh nghiệm từ một số quốc gia nêu trên là hết sức cần thiết trong thời kỳ Việt Nam đang triển khai mạnh mẽ cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

2.1.2.2. Tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hoá bị nghi ngờ giả mạo về sở hữu trí tuệ

Tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hoá bị nghi ngờ giả mạo về SHTT xét về bản chất là rào cản kỹ thuật nhằm tạo điều kiện cho cơ quan hải quan và chủ thể quyền thu thập thông tin, xác minh các dấu hiệu của hàng hoá XNK giả mạo về SHTT. Thông qua biện pháp này, Hải quan có thể ngăn chặn kịp thời hàng hóa XNK giả mạo về SHTT đang trong quá trình làm thủ tục hải quan. Chính vì vậy, không giống hàng hoá giả mạo về SHTT phát hiện tại khâu sản xuất, vận chuyển, buôn bán và tàng trữ trong nội địa, biện pháp này chỉ áp dụng riêng đối với hàng hoá XNK tại biên giới.

Xem xét dưới góc độ quy trình thủ tục kiểm soát hàng hoá XNK giả mạo về SHTT, tạm dừng làm thủ tục hải quan là một hoạt động nghiệp vụ trong quy trình thông quan hàng hoá XK, NK. Hoạt động nghiệp vụ này phát sinh khi Hải quan phát hiện lô hàng có dấu hiệu giả mạo về SHTT và chỉ được áp dụng đối với riêng hàng hoá XNK đặc thù là hàng hoá có các dấu hiệu giả mạo về SHTT.

Về trường hợp áp dụng: Biện pháp tạm dừng làm thủ tục hải quan thực hiện khi Hải quan kiểm tra, giám sát hàng hoá XNK phát hiện hàng hoá có dấu hiệu xâm phạm quyền SHTT trong thông quan. Biện pháp này được Hải quan thực hiện tại bất cứ giai đoạn nào trong quy trình thông quan hàng hoá XNK như: tiếp nhận tờ khai hải quan, kiểm tra chi tiết hồ sơ, kiểm tra thực tế hàng hoá.

Về điều kiện áp dụng: Chủ thể quyền SHTT muốn yêu cầu cơ quan hải quan tạm dừng làm thủ tục hải quan cho một lô hàng hoá XNK phải đáp ứng hai điều kiện bao gồm: nộp đơn yêu cầu tạm dừng làm thủ tục hải quan¹⁰⁹ và nộp khoản tiền đảm bảo hoặc chứng từ bảo lãnh (nếu chưa nộp) tương đương với 20% trị giá lô hàng bị nghi ngờ hoặc 20 triệu đồng nếu không xác định được trị giá lô hàng¹¹⁰ vào tài khoản tạm

¹⁰⁹ Đơn yêu cầu tạm dừng làm thủ tục Hải quan theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 13/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính quy định về kiểm tra, giám sát, tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có yêu cầu bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ; kiểm soát hàng giả và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

¹¹⁰ Điều 76 Luật Hải quan năm 2014, Điều 214 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, đã được sửa đổi, bổ sung năm 2009.

thu của Chi cục nơi làm thủ tục cho hàng hoá.

Khoản tiền đảm bảo này là cam kết của chủ thể quyền SHTT (người nộp đơn yêu cầu) sẽ bồi thường thiệt hại cho chủ hàng do yêu cầu tạm dừng làm thủ tục hải quan không đúng gây ra. Các khoản bồi thường phát sinh trong giai đoạn Hải quan xử lý vụ việc bao gồm: chi phí lưu kho bãi, xếp dỡ, bảo quản hàng hoá và thiệt hại về lợi nhuận kinh doanh do chậm đưa hàng hoá ra thị trường gây ra bởi việc tạm dừng làm thủ tục hải quan.

Tuỳ thuộc vào điều kiện kinh tế - xã hội của từng quốc gia, mỗi nước quy định về mức tiền đảm bảo này là khác nhau đủ để bảo vệ quyền lợi của chủ hàng hoá (người XK, NK), đồng thời hạn chế việc lạm dụng quyền của người nộp đơn nhằm gây thiệt hại cho người XK, NK. Điển hình: ở Hoa Kỳ mức tiền đảm bảo này là 120% trị giá hàng mẫu nhưng không được thấp hơn 100 USD, EU giao cho các quốc gia thành viên quy định nhưng không thấp hơn 10% trị giá hàng hoá bị nghi ngờ xâm phạm.¹¹¹ Tại Trung Quốc có nhiều mức khác nhau: 20.000 RMB nếu trị giá hàng hóa dưới hoặc trên 20.000 RMB hoặc 50% trị giá hàng hóa thực tế nhưng số tiền tối thiểu không được ít hơn 20.000 RMB, 100.000 RMB nếu trị giá hàng hóa trên 200.000 RMB.¹¹²

Về thủ tục tạm dừng

Khi làm thủ tục thông quan hàng hóa XK, NK Chi cục Hải quan phát hiện lô hàng nghi ngờ giả mạo về SHTT, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan ra quyết định tạm thời tạm dừng làm thủ tục hải quan và thông báo gửi chủ thể quyền SHTT về việc phát hiện có lô hàng XNK có dấu hiệu xâm phạm quyền SHTT, yêu cầu trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc theo quy định tại Điều 76 Luật Hải quan kể từ ngày nhận được thông báo của Hải quan, chủ thể quyền phải trả lời cơ quan hải quan rằng có yêu cầu tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với lô hàng đang bị nghi ngờ hay không.

Chậm nhất 02 giờ làm việc kể từ thời điểm nhận đủ các tài liệu đáp ứng điều kiện về yêu cầu tạm dừng, cơ quan hải quan sẽ ra quyết định tạm dừng làm thủ tục hải quan trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định tạm dừng. Thời hạn này có thể được kéo dài nhưng không quá 20 ngày làm việc. Đồng thời, Hải quan thông báo bằng văn bản cho người nộp đơn và người khai hải quan biết.

Trong thời hạn trên, nếu chủ thể quyền SHTT không yêu cầu tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với lô hàng bị nghi ngờ và Hải quan không quyết định áp dụng biện

¹¹¹ Askan Deutsch, Robert Zimmerman (2014), *Customs seizure proceedings in the European Union and the United States*, Journal of Intellectual Property Law & Practice (doi:10.1093/jiplp/jpu011).

¹¹² Rules of the Customs of People's Republic of China for Implementing the Regulations of People's Republic of China on Customs Protection of Intellectual Property Rights, 21/04/2011

pháp xử lý hành chính thì Hải quan tiếp tục làm thủ tục hải quan cho lô hàng. Trong thời gian thông báo, Chi cục Hải quan tổ chức lấy mẫu hoặc chụp ảnh về hàng hóa; áp dụng biện pháp đảm bảo xử lý vi phạm hành chính nếu có căn cứ chính xác khẳng định hàng hóa giả mạo về SHTT.

Về hậu quả pháp lý của việc tạm dừng

Sau khi hết thời hạn tạm dừng, cơ quan hải quan quyết định thụ lý vụ việc theo thủ tục hành chính khi xác định hàng hoá bị tạm dừng là hàng hoá giả mạo về SHTT hoặc tiếp tục làm thủ tục hải quan cho lô hàng bị tạm dừng nếu không quyết định thụ lý vụ việc theo thủ tục hành chính, người yêu cầu tạm dừng không khởi kiện dân sự và hàng hoá không thuộc trường hợp loại trừ theo quy định của pháp luật. Trường hợp Hải quan xác định hàng hoá không xâm phạm quyền SHTT hoặc hàng hoá NK song song thì tiếp tục làm thủ tục hải quan cho lô hàng.

Việc áp dụng quy định pháp luật về tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hoá nghi ngờ giả mạo về SHTT được khái quát hoá tại Sơ đồ 2 của Luận án, phần nội dung của bước 2 (thông báo lô hàng nghi ngờ) và bước 3 (tạm dừng làm thủ tục hải quan) của Quy trình kiểm soát hàng hóa giả mạo về SHTT trong thông quan.

2.1.3. Các biện pháp xử lý hàng hoá giả mạo về sở hữu trí tuệ

Các biện pháp xử lý hàng hóa giả mạo nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý được quy định tại các Điều 12, Điều 13 và Điều 19 Nghị định số 99/2013/NĐ-CP ngày 29/8/2013. Theo đó, có nhiều biện pháp được áp dụng để xử lý đối với hàng hoá giả mạo về SHTT thông qua hình thức xử phạt bổ sung.¹¹³ Tuy nhiên, do đặc thù hoạt động XNK hàng hoá tại biên giới, Hải quan kiểm soát việc mua bán hàng hoá có yếu tố nước ngoài, việc vận chuyển hàng hoá mang tính quốc tế đi qua biên giới giữa các quốc gia. Chính vì vậy, có một số biện pháp xử lý đối với hàng hoá giả mạo về SHTT mà Hải quan ít áp dụng hoặc không thể áp dụng do không phù hợp với đặc thù hoạt động thực tế của Hải quan. Mặc dù theo tinh thần của Nghị định số 99/2013/NĐ-CP thì cứ có hành vi phạm thì hình thức xử phạt bổ sung và các biện pháp khắc phục hậu quả đều phải áp dụng hết. Điển hình như: việc áp dụng biện pháp xử phạt bổ sung là tịch thu nguyên liệu vật liệu, phương tiện được sử dụng chủ yếu để sản xuất hàng hoá giả mạo về SHTT; các biện pháp khắc phục hậu quả cơ quan hải quan thường không áp dụng như: phân phối hoặc đưa vào sử dụng không nhằm mục đích thương mại đối với hàng hóa giả mạo về SHTT; nguyên liệu, vật liệu và phương tiện được sử dụng chủ yếu để sản

¹¹³ Khoản 13 Điều 12 và khoản 8 Điều 13 Nghị định số 99/2013/NĐ-CP ngày 29/8/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp.

xuất, kinh doanh hàng hóa giả mạo về SHTT với điều kiện không ảnh hưởng đến khả năng khai thác quyền của chủ thể quyền.

Nghiên cứu quy định của TRIPs về vấn đề này cho thấy, pháp luật Việt Nam đã đáp ứng các yêu cầu của TRIPs đặt ra. Theo đó, hàng hoá giả mạo về SHTT phải bị xử lý bên ngoài các kênh thương mại tránh không gây ra thiệt hại cho chủ thể quyền, hoặc phải bị tiêu huỷ trừ khi việc tiêu huỷ trái với quy định của pháp luật. Nếu hàng hoá được đưa trả lại nước XK thì phải loại bỏ các yếu tố xâm phạm quyền SHTT trên hàng hoá trước khi tái xuất, trường hợp tịch thu hàng hoá đưa vào phân phối không nhằm mục đích thương mại cũng phải đảm bảo hàng hoá đã được loại bỏ các yếu tố xâm phạm trước khi đưa vào sử dụng.

Một số nước như Hoa Kỳ, Nhật Bản quy định chế tài xử lý đối với hàng hoá giả mạo về SHTT khá tương đồng với Việt Nam. Nếu như pháp luật Việt Nam coi hàng hoá giả mạo về SHTT là hàng hoá kiểm soát có điều kiện, thì Trung Quốc, Nhật Bản lại có chính sách khắt khe hơn, coi hàng hoá giả mạo về SHTT là hàng hoá cấm XK, NK.¹¹⁴ Hàng hóa vi phạm bị tịch thu có thể sẽ được đưa vào phân phối không nhằm mục đích thương mại thông qua việc cung cấp cho các tổ chức từ thiện, nhân đạo. Trường hợp hàng hóa có thể loại bỏ được yếu tố vi phạm, thì loại bỏ và đem bán đấu giá, số tiền thu được từ việc bán đấu giá nộp vào ngân sách nhà nước. Nếu hàng hóa không đưa vào sử dụng vì mục đích phi thương mại hoặc không loại bỏ được yếu tố vi phạm để bán đấu giá thì tiến hành tiêu huỷ. Chủ thể quyền SHTT chịu trách nhiệm chi trả các chi phí thuê kho bãi, bảo quản, chi phí tiêu huỷ và các chi phí khác liên quan đến hàng hóa vi phạm trong suốt thời gian cơ quan hải quan giải quyết vụ việc.¹¹⁵

2.1.4. Quy trình kiểm soát hàng hoá giả mạo về sở hữu trí tuệ

Việc kiểm soát hàng hóa XK, NK nói chung, hàng hoá giả mạo về SHTT nói riêng không chỉ do Chi cục Hải quan thực hiện trong quy trình thông quan mà còn có sự tham gia của lực lượng chuyên trách chống buôn lậu (gọi chung là lực lượng kiểm soát hải quan) kiểm soát bên cạnh quy trình thông quan. Thực tế này đã được pháp luật hải quan ghi nhận. Những đặc điểm chủ yếu giữa hoạt động kiểm soát trong quy trình thông quan

¹¹⁴ Japan Customs Law và Regulations of the People's Republic of China on Customs Protection of Intellectual Property Rights, <<http://english.customs.gov.cn/Statics/d95ecac5-4be9-4d69-b71f-c77169e73360.html>>.

U.S Customs and Border Protection (2012), “What every member of the trade community should know about: CBP Enforcement of Property Rights” <<https://www.cbp.gov/document/publications/cbp-enforcement-intellectual-property-rights>>.

¹¹⁵ Mục 8 Chương III quy định về “Kiểm tra, giám sát, tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có yêu cầu bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ” và Chương V quy định về “Phòng, chống buôn lậu và vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới” Luật Hải quan 2014.

và kiểm soát ngoài quy trình thông quan được tóm tắt tại bảng so sánh dưới đây:

Bảng 2. Bảng so sánh hoạt động kiểm soát hàng hoá xuất nhập khẩu giả mạo về SHTT trong thông quan với kiểm soát ngoài thông quan

STT	Tiêu chí	Kiểm soát trong quy trình thông quan	Kiểm soát ngoài quy trình thông quan
1	Chủ thể	Công chức hải quan thuộc Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục thông quan hàng hoá XNK bao gồm: - Công chức tiếp nhận hồ sơ hải quan (đối với lô hàng thuộc tờ khai luồng vàng, luồng đỏ); - Công chức kiểm tra thực tế hàng hoá (đối với các lô hàng thuộc tờ khai luồng vàng, luồng đỏ); - Công chức giám sát hàng hoá XNK (đối với các lô hàng thuộc tờ khai luồng xanh, vàng và luồng đỏ). ¹¹⁶	Công chức hải quan thuộc lực lượng kiểm soát chống buôn lậu các cấp gồm: - Bộ phận kiểm soát chống buôn lậu thuộc Chi cục Hải quan; - Đội Kiểm soát hải quan thuộc Cục Hải quan tỉnh, thành phố; - Các Đội Kiểm soát chống buôn lậu thuộc Cục Điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan.
2	Trình tự, thủ tục	- Khi làm thủ tục thông quan thì thực hiện kiểm soát theo trình tự các bước: tiếp nhận hồ sơ hải quan, kiểm tra hồ sơ hải quan và kiểm tra thực tế hàng hoá; thông báo hàng hoá nghi ngờ xâm phạm, tạm dừng làm thủ tục hải quan, tạm giữ hàng hoá, xác minh và xử lý vi phạm.	Thực hiện theo trình tự các bước: tuần tra, kiểm soát để thu thập thông tin, thông báo cho chủ thể quyền, tạm giữ hàng hoá, điều tra xác minh, và xử lý vi phạm.

¹¹⁶ Theo quy định tại Điều 10 Thông tư 38/2015/TT- BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính: Tờ khai luồng xanh thuộc trường hợp miễn kiểm tra hồ sơ và miễn kiểm tra thực tế hàng hoá, Tờ khai luồng vàng thuộc trường hợp kiểm tra chi tiết hồ sơ, không kiểm tra thực tế hàng hoá, Tờ khai luồng đỏ thuộc trường hợp kiểm tra chi tiết hồ sơ và kiểm tra thực tế hàng hoá.

		- Kiểm soát sau khi hàng hoá được thông quan.	
3	Biện pháp áp dụng	- Áp dụng quản lý rủi ro để kiểm tra hồ sơ, kiểm tra thực tế hàng hoá; - Xác minh theo thủ tục hành chính; - Điều tra, xác minh theo nghiệp vụ sau thông quan thông qua chứng từ, tài liệu thuộc hồ sơ hải quan, hồ sơ kế toán tại doanh nghiệp.	Áp dụng các biện pháp nghiệp vụ kiểm soát hải quan, bao gồm: - Điều tra nghiên cứu nắm tình hình địa bàn; - Tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường bộ, đường biển, hàng không; - Thu thập thông tin về tuyến, địa bàn, cá nhân, tổ chức liên quan đến việc buôn bán, vận chuyển hàng hoá giả mạo về SHTT qua biên giới; - Sử dụng những người không thuộc biên chế của cơ quan hải quan để thu thập thông tin về các đối tượng vi phạm, hàng hoá; - Sử dụng các phương tiện, kỹ thuật nghiệp vụ chuyên dụng theo quy định của pháp luật để giám sát, theo dõi hoạt động của các đối tượng vi phạm; - Áp dụng các biện pháp ngăn chặn theo quy định của pháp luật xử lý vi phạm hành chính và pháp luật tố tụng hình sự.
4	Hậu quả pháp lý	1. Xử lý vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền: - Hình phạt chính: chủ yếu là phạt tiền; - Hình phạt bổ sung: tịch thu hàng hoá vi phạm - Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả: buộc tái xuất, buộc tiêu huỷ hoặc buộc đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam; hoặc: 2. Chuyển vụ việc cho cơ quan điều tra xử lý nếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự.	

Kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT trong và ngoài thông quan hàng hoá XNK mặc dù được tiến hành độc lập nhưng lại có mối quan hệ mật thiết với nhau. Hoạt động kiểm soát trong quy trình thông quan gắn liền với quá trình làm thủ tục hải quan cho hàng hóa XNK. Trong khi đó, đơn vị kiểm soát chống buôn lậu thực hiện kiểm soát ngoài quy trình có thể can thiệp đột xuất để dừng thông quan hàng hoá tại bất cứ giai đoạn nào của quy trình thông quan nếu phát hiện dấu hiệu hàng hoá XNK giả mạo về SHTT. Ngay cả khi hàng hóa đó đã được hệ thống tự động thông quan (đối với tờ khai luồng xanh), đang làm làm thủ tục hải quan (đối với tờ khai luồng vàng và luồng đỏ), hàng hoá chưa được tập kết hoặc đang được tập kết tại cửa khẩu để làm thủ tục hải quan bao gồm cả hàng hoá đã được thông quan (sau thông quan). Các thông tin liên quan đến hàng hóa và kết quả đánh giá rủi ro về SHTT được thu thập trong thông quan là cơ sở, tiền đề để đơn vị kiểm soát chống buôn lậu xây dựng kế hoạch, phương án và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ nhằm phát hiện, ngăn chặn và bắt giữ hàng hóa giả mạo về SHTT. Ngược lại, các thông tin về hàng hóa vi phạm, chủ thể vi phạm về SHTT sẽ giúp xây dựng các cảnh báo và tiêu chí đánh giá rủi ro về SHTT trong quy trình thông quan.

Như vậy, điểm giống nhau cơ bản giữa hai hoạt động kiểm soát đều do công chức hải quan thực hiện mặc dù mỗi hoạt động do công chức Hải quan thuộc các bộ phận khác nhau đảm nhiệm. Khi phát hiện hàng hoá giả mạo về SHTT, dù hoạt động kiểm soát hải quan diễn ra trong thông quan hay ngoài quy trình thông quan, thì hành vi vi phạm đều bị cơ quan hải quan xử lý theo pháp luật xử lý vi phạm hành chính hoặc chuyển vụ việc để truy cứu trách nhiệm hình sự, mặc dù có khác nhau về trình tự, thủ tục thực hiện và các biện pháp áp dụng.

2.1.4.1. Kiểm soát hàng hóa giả mạo về sở hữu trí tuệ trong thông quan

Quy trình kiểm soát hàng hoá XNK giả mạo về SHTT trong thông quan quy định tại Thông tư số 13/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 13/2020/ TT-BTC. Theo đó, trình tự thủ tục các bước được khái quát qua Sơ đồ 2 của Luận án.

Các bước trong quy trình kiểm soát này là sự kết hợp của nhiều hoạt động nghiệp vụ bao gồm cả nghiệp vụ hải quan và nghiệp vụ SHTT. Diễn hình như: (1) Để phát hiện các dấu hiệu của hàng hoá giả mạo về SHTT, công chức hải quan phải áp dụng biện pháp quản lý rủi ro thông qua việc phân tích và thu thập thông tin về hàng hoá và người XK, NK; đánh giá thông tin để xác định các vấn đề trọng điểm về dấu hiệu giả mạo về SHTT; (2) Thông qua nghiệp vụ kiểm tra hải quan, bao gồm: kiểm tra chi tiết hồ sơ hải quan và kiểm tra thực tế hàng hoá giúp các công chức hải quan nhận diện chi tiết về hàng hoá, đặc biệt là phạm vi bảo hộ và các yếu tố giả mạo đối tượng quyền SHTT trên

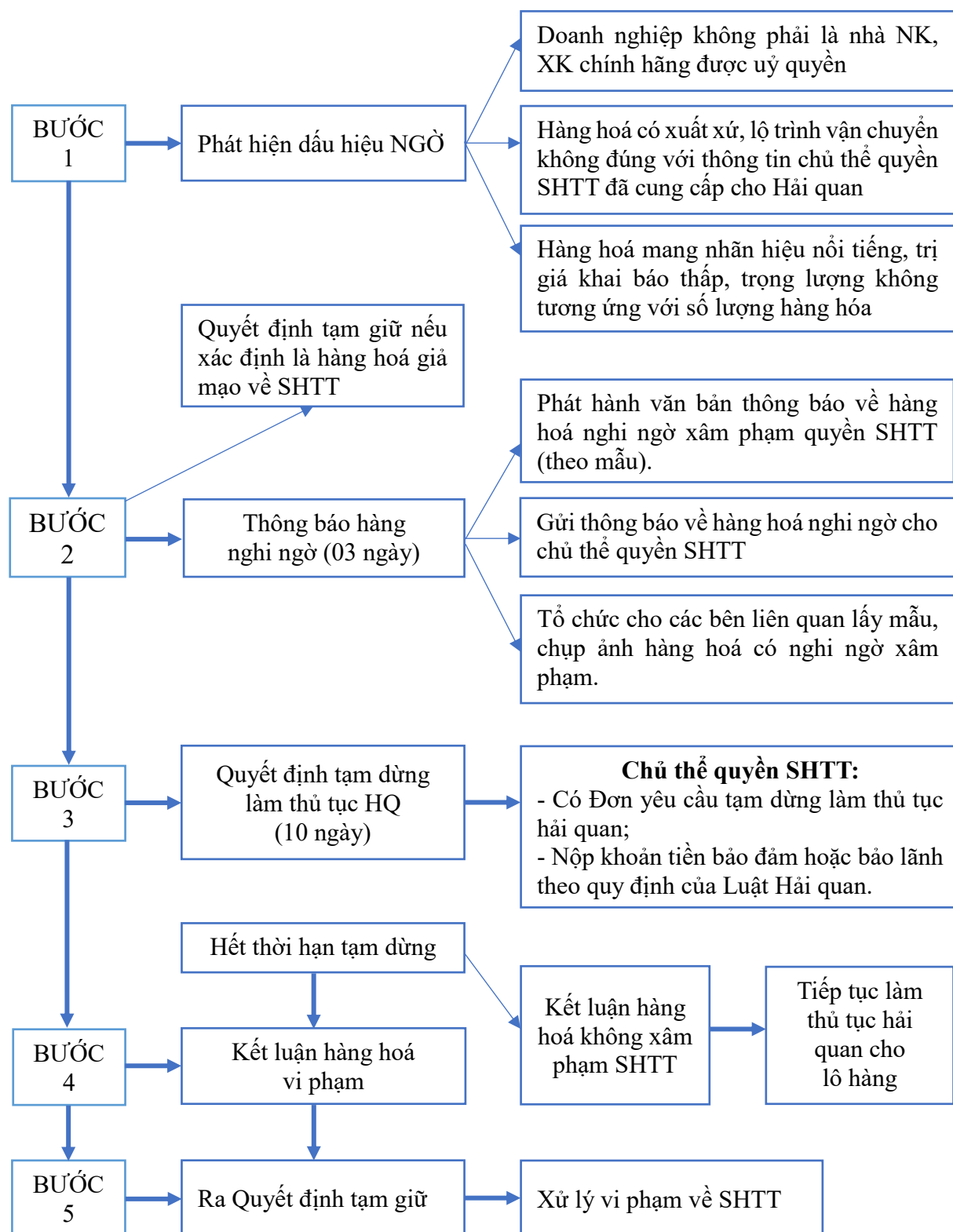
hàng hoá thực tế; (3) Sau khi phát hiện dấu hiệu nghi ngờ hàng hoá giả mạo về SHTT, Hải quan áp dụng nghiệp vụ kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT như: thông báo hàng hoá nghi ngờ và tạm dừng làm thủ tục hải quan; (4) Trong thời hạn tạm dừng làm thủ tục, Hải quan xác định tình trạng pháp lý của hàng hoá nghi ngờ là giả mạo về SHTT thì thực hiện xử lý vi phạm tùy thuộc vào tính chất và mức độ của vụ việc.

Qua nghiên cứu quy định hiện hành liên quan đến quy trình này, NCS nhận thấy có vướng mắc đối với trường hợp dừng xử lý vụ việc khi phát sinh tranh chấp, khiếu nại về chủ thể quyền SHTT hoặc người được uỷ quyền hợp pháp, khả năng bảo hộ, phạm vi bảo hộ quyền SHTT. Khoản 1 Điều 27 được dẫn chiếu để thực hiện quy định tại khoản 2 Điều 28 Nghị định số 99/2013/NĐ-CP có thể dẫn đến một trong hai hệ quả pháp lý sau đây:

Một là, Hải quan dừng xử lý vụ việc trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được văn bản giải trình, cam kết của chủ thể quyền SHTT. Hải quan sẽ quyết định xử lý vi phạm hoặc từ chối xử lý. Trường hợp quyết định thụ lý vụ việc căn cứ vào văn bằng bảo hộ đã được cấp. Nếu Hải quan từ chối xử lý vụ việc thì tiếp tục làm thủ tục hải quan cho lô hàng.

Hai là, Hải quan dừng xử lý vụ việc trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết quả giải quyết tranh chấp, khiếu nại của cơ quan có thẩm quyền. Điều này có nghĩa rằng, nếu các vụ việc tranh chấp, khiếu nại về quyền SHTT kéo dài từ 02 đến 05 năm (đặc biệt là các vụ việc giải quyết tranh chấp tại Toà án), Hải quan sẽ phải chịu trách nhiệm quản lý hàng hoá vi phạm tương ứng với thời gian đó. Điều này dễ dẫn đến hệ lụy như: hàng hoá bị lưu giữ lâu ngày bị giảm chất lượng, hư hỏng; phát sinh chi phí lớn do lưu kho, lưu bãi trong thời gian dài cho người bị nghi ngờ vi phạm.

Do vậy, NCS cho rằng cần bỏ quy định thuộc trường hợp thứ 2 vì không khả thi trên thực tế. Theo đó, pháp luật nên quy định trường hợp thứ nhất để giảm áp lực công việc cho công chức hải quan, đồng thời tránh gây thiệt hại về kinh tế cho người bị nghi ngờ vi phạm. Sau khi có kết quả giải quyết tranh chấp, các bên có thể thực hiện khởi kiện đòi bồi thường thiệt hại theo thủ tục tố tụng dân sự tại Toà án.



Sơ đồ 2. Quy trình kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT trong thông quan¹¹⁷

¹¹⁷ Nguồn: NCS tự nghiên cứu và thực hiện sơ đồ hoá trên cơ sở nghiên cứu các quy định về quy trình nghiệp vụ của Hải quan khi kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT trong thông quan theo Luật Hải quan, Luật SHTT và Luật Xử lý vi phạm hành chính.

2.1.4.2. Kiểm soát hàng hoá giả mạo về sở hữu trí tuệ của lực lượng kiểm soát hải quan

Từ kết quả thu thập thông tin trên các tuyến đường, địa bàn và các nguồn thông tin khác, công chức hải quan phân tích thông tin trên hệ thống cơ sở dữ liệu về SHTT của Hải quan với thông tin khai báo hải quan và thực tế hàng hoá để phát hiện dấu hiệu hàng hoá giả mạo về SHTT.

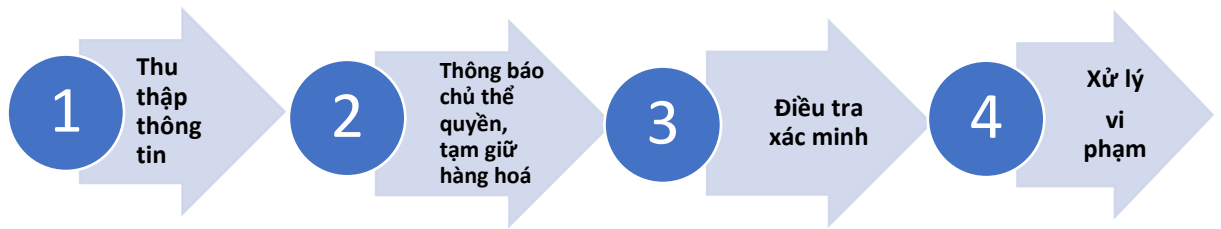
Lực lượng kiểm soát hải quan có thể trực tiếp hoặc phối hợp với Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục kiểm tra thực tế hàng hoá, nếu xác định hàng hoá giả mạo về SHTT thì ra quyết định tạm giữ theo thủ tục hành chính. Chi cục Hải quan tạm dừng thủ tục hải quan nếu chủ thể quyền đáp ứng các điều kiện theo quy định hoặc ra quyết định tạm giữ hàng hoá nghi ngờ giả mạo về SHTT. Khi đó, Chi cục Hải quan sẽ thực hiện như đối với kiểm soát hàng hoá XK, NK trong thông quan.

Trường hợp Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục cho lô hàng không tạm dừng làm thủ tục hải quan và không ra quyết định tạm giữ hàng hoá nghi ngờ xâm phạm quyền SHTT, đơn vị kiểm soát chống buôn lậu của Hải quan có thể ra quyết định tạm giữ hàng hoá để phục vụ công tác điều tra, xác minh.

Đơn vị kiểm soát chống buôn lậu phối hợp với Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục lấy mẫu hàng hóa để giám định về SHTT và yêu cầu chủ thể quyền phối hợp xác định tình trạng pháp lý của hàng hoá. Đồng thời, đơn vị này có thể trực tiếp hoặc phối hợp với Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục cho hàng hoá điều tra, xác minh về người NK, XK, nguồn gốc xuất xứ của hàng hoá, quyền và trách nhiệm của các bên liên quan, người chịu trách nhiệm về hàng hoá, hàng hoá vi phạm,... để làm căn cứ xử lý vụ việc.

Kết quả điều tra xác minh, Hải quan xác định hàng hoá giả mạo về SHTT không thuộc trường hợp loại trừ theo quy định (bao gồm cả hàng hoá NK song song), thì xử lý vi phạm về SHTT theo quy định của pháp luật xử lý vi phạm hành chính.

Trường hợp Hải quan không tìm thấy chủ thể quyền hoặc chủ thể quyền từ chối không hợp tác xử lý vụ việc, thì căn cứ các nội dung sau để quyết định xử lý hoặc không xử lý vụ việc: kết luận giám định về SHTT; ý kiến chuyên môn của cơ quan quản lý về SHTT; kết quả điều tra, xác minh về nguồn gốc xuất xứ, chất lượng hàng hoá, xác nhận của người NK, XK hàng hoá vi phạm.



**Sơ đồ 3. Quy trình kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT
của lực lượng kiểm soát hải quan¹¹⁸**

Căn cứ hồ sơ, tài liệu và kết quả điều tra, xác minh xác định có hàng hoá giả mạo SHTT, có hành vi vi phạm, chứng cứ rõ ràng, Hải quan thực hiện các bước tiếp theo quy trình thủ tục kiểm soát hải quan đối với hàng hoá XNK trong thông quan. Trường hợp các tài liệu, chứng cứ và kết quả điều tra xác minh không đủ căn cứ để xác định hành vi vi phạm hoặc hàng hoá giả mạo SHTT thì kết luận chấm dứt xử lý vụ việc và không xử lý vi phạm về SHTT.

2.2. Thực tiễn kiểm soát hàng hoá giả mạo về sở hữu trí tuệ của Hải quan Việt Nam

2.2.1. Thực hiện thẩm quyền kiểm soát hàng hoá giả mạo về sở hữu trí tuệ

2.2.1.1. Phạm vi thẩm quyền

Thực tiễn thực hiện thẩm quyền kiểm soát hàng hoá XNK giả mạo về SHTT đã chỉ ra rằng, Hải quan đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi xâm phạm quyền và hàng hoá giả mạo về SHTT. Theo đó, Hải quan đã kiểm soát toàn bộ hàng hoá đặc biệt là hàng hoá NK kinh doanh - tiêu dùng. Bởi vì, Hải quan có toàn quyền kiểm soát đối với loại hình này: từ phân tích thông tin trước khi hàng đến, đánh giá rủi ro về hàng hoá liên quan đến SHTT, phát hiện và tạm dừng làm thủ tục hải quan hoặc tạm giữ, bắt giữ và xử lý vi phạm. Đối với một số loại hình khác, Hải quan có thẩm quyền hạn chế, điển hình là đối với hàng hoá XK, Hải quan chỉ dừng lại ở việc tạm dừng làm thủ tục hải quan không có thẩm quyền xử phạt về hành vi xâm phạm quyền và hàng hoá vi phạm. Hải quan không tạm dừng làm thủ tục hải quan mà xử lý theo quy trình kiểm soát chống buôn lậu của Hải quan đối với hàng hoá quá cảnh. Đây là nội dung hạn chế về thẩm quyền ảnh hưởng đến hiệu quả kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT của Hải quan. Cụ thể như sau:

¹¹⁸ Nguồn: NCS tự nghiên cứu và thực hiện sơ đồ hoá trên cơ sở nghiên cứu các quy định về quy trình nghiệp vụ của Hải quan khi kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT dành cho lực lượng kiểm soát hải quan theo Luật Hải quan và Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Đối với hàng hoá xuất khẩu, Luật SHTT xác định XK hàng hoá giả mạo về SHTT không phải là hành vi xâm phạm quyền SHTT nên không phải là hành vi vi phạm và bị áp dụng các chế tài xử phạt tương ứng. Hiện nay, không có văn bản pháp luật nào quy định việc xử lý đối với hàng hoá XK giả mạo về SHTT thực hiện như thế nào. Khi phát hiện hàng hoá XK giả mạo về SHTT, Hải quan tạm dừng làm thủ tục hải quan và tạm giữ hàng hoá vi phạm. Tuy nhiên, Hải quan không có quyền xử phạt vi phạm hành chính về hành vi XK hàng hoá giả mạo về SHTT mặc dù hàng hoá bị phát hiện ở khâu XK. Thực tế, để xử lý vi phạm về hàng hoá này, Hải quan phải chuyển vụ việc cho các cơ quan thực thi khác như: Công an, Quản lý thị trường xử lý về hành vi sản xuất, buôn bán, tàng trữ hoặc vận chuyển hàng hoá giả mạo về SHTT trong nội địa.

Trong thực tiễn có vụ việc của Công ty TNHH chế biến thực phẩm Quang Minh ở thành phố Hồ Chí Minh XK nước uống tăng lực giả mạo nhãn hiệu “*Carabao và hình*” ra nước ngoài bị bắt giữ vào tháng 3/2016. Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực I đã tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với 02 container 20 feet gồm 5.822 thùng nước tăng lực thành phẩm (24 lon/thùng) đóng lon giả mạo nhãn hiệu Carabao và tạm giữ hàng hoá vi phạm.

Công ty Quang Minh mua số hàng trên của Công ty TNHH Quốc tế Việt ở quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị sản xuất sản phẩm nước uống tăng lực mang nhãn hiệu Carabao. UBND thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty TNHH chế biến thực phẩm Quang Minh 500 triệu đồng về hành vi vận chuyển hàng hoá giả mạo nhãn hiệu theo quy định tại khoản 1 Điều 12 Nghị định số 99/2013/NĐ-CP ngày 29/8/2013 của Chính phủ. Công ty TNHH Quốc tế Việt bị xử phạt về hành vi sản xuất hàng hoá giả mạo nhãn hiệu quy định tại khoản 10 Điều 12 Nghị định số 99/2013/NĐ-CP ngày 29/8/2013 của Chính phủ. Toàn bộ hàng hoá vi phạm bị tịch thu và tiêu hủy.

Nghiên cứu hồ sơ vụ việc này, NCS có ý kiến nhận xét như sau: Hải quan tạm dừng làm thủ tục hải quan là phù hợp với Điều 76 Luật Hải quan 2014, việc tạm giữ hàng hoá vi phạm đảm bảo tuân thủ quy định tại Điều 125 Luật Xử lý vi phạm hành chính. Kết quả xác minh của Hải quan tại các biên bản làm việc xác định, Công ty Quang Minh mua hàng hoá nêu trên của Công ty Quốc tế Việt để bán cho đối tác nước ngoài tại Campuchia. Về bản chất, hành vi vi phạm của Công ty Quang Minh là hành vi “xuất khẩu hàng hoá giả mạo nhãn hiệu”, không phải là hành vi vận chuyển hàng hoá giả mạo nhãn hiệu như Quyết định xử phạt của UBND thành phố Hồ Chí Minh. Bởi vì, hành vi vận chuyển do người vận chuyển hàng hoá thực hiện để lấy tiền công

vận chuyển, hàng hoá được vận chuyển không thuộc sở hữu của người vận chuyển. Do vậy, theo NCS trong trường hợp này Công ty Quang Minh bị xử phạt về hành vi bán hàng hoá giả mạo nhãn hiệu theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 12 Nghị định số 99/2013/NĐ-CP ngày 29/8/2013 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực SHCN mới đảm bảo phù hợp với hành vi vi phạm thực tế xảy ra.

Thực hiện thẩm quyền kiểm soát hàng hoá XK giả mạo về SHTT, Hải quan phát sinh vướng mắc đối với hành vi XK của các doanh nghiệp gia công hàng hoá cho thương nhân nước ngoài hoặc các doanh nghiệp sản xuất hàng hoá để XK. Quá trình xử lý các vụ việc này cho thấy, quy định về quyền và nghĩa vụ của bên đặt gia công và bên nhận gia công - cụ thể ở đây là giữa doanh nghiệp Việt Nam với thương nhân nước ngoài theo Luật Thương mại năm 2005 trước đây và Luật Ngoại thương hiện nay thì trách nhiệm về quyền sở hữu nhãn hiệu và xuất xứ hàng hoá thuộc về bên đặt gia công.¹¹⁹ Theo quy định này, Hải quan không có cơ sở để xử phạt chủ thể thực hiện hành vi gia công hàng hoá giả mạo về SHTT cho doanh nghiệp tại Việt Nam.

Diễn hình thực tế phát sinh vụ việc của Công ty Phạm Nguyên mở tờ khai hải quan XK lô hàng bánh trên bao bì có in nhãn hiệu “*Choco Pie*” năm 2016. Công ty này đã nhận sản xuất 1200 thùng bánh mang nhãn hiệu “*Choco Pie*” cho một doanh nghiệp của Hàn Quốc. Đại diện chủ sở hữu nhãn hiệu “*Choco.Pie*” (Công ty Orion - Hàn Quốc) có đơn yêu cầu tạm dừng thông quan lô hàng trên. Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực I đã ra Quyết định tạm dừng làm thủ tục hải quan và lấy mẫu hàng hoá để trưng cầu giám định về SHTT. Viện Khoa học sở hữu trí tuệ có kết luận giám định nêu rõ: “*Dấu hiệu Choco Pie gắn trên vỏ hộp sản phẩm bánh bọc sô cô la nhân dẻo Choco Pie xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu được bảo hộ theo Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 16915 ngày 31/05/1995, 23610 ngày 01/08/1997 và 29923 ngày 03/03/1999 do Cục Sở hữu trí tuệ cấp cho Công ty Orion Corporation*”. UBND TP Hồ Chí Minh ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 6300/QĐ-XPHC ngày 04/12/2017 đối với Công ty Phạm Nguyên về hành vi sản xuất hàng hóa giả mạo nhãn hiệu. Hình thức xử phạt chính là phạt tiền 246 triệu đồng, buộc tiêu hủy tang vật là hàng hóa giả mạo nhãn hiệu gồm 600 thùng bánh Choco Pie 168 và 600 thùng bánh Choco Pie 336.

¹¹⁹ Điểm d khoản 1 Điều 32 Nghị định 187/2013/NĐ-CP ngày 26/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý mua bán, gia công và quá cảnh hàng hoá với nước ngoài.

Nghiên cứu hồ sơ vụ việc cho thấy, vụ việc vi phạm thuộc loại hình sản xuất XK. Doanh nghiệp Việt Nam là Công ty Phạm Nguyên nhận sản xuất hàng hoá giả mạo nhãn hiệu cho công ty nước ngoài. Tuy nhiên, không giống như loại hình gia công cho thương nhân nước ngoài là toàn bộ hoặc một phần nguyên vật liệu để sản xuất ra hàng hoá do người thuê gia công là thương nhân nước ngoài cung cấp. Đối với loại hình sản xuất XK, toàn bộ nguyên vật liệu để sản xuất hàng hoá giả mạo về SHTT do doanh nghiệp Việt Nam cung cấp. Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực I tạm dừng làm thủ tục hải quan nêu trên là đúng quy định tại Điều 76 Luật Hải quan 2014.

Rà soát quy định pháp luật về thương mại và ngoại thương hiện nay cho thấy, chưa có quy định cụ thể về trách nhiệm của doanh nghiệp Việt Nam là tổ chức sản xuất hàng hoá giả mạo nhãn hiệu, sau đó XK hàng hoá đó ra nước ngoài mà trước đó đã có hợp đồng đặt hàng hoặc chưa có hợp đồng đặt hàng từ các thương nhân nước ngoài. Hiện nay, Hải quan áp dụng chính sách xử lý vi phạm đối với hành vi sản xuất hàng hoá giả mạo về SHTT để XK như hành vi của các doanh nghiệp sản xuất trong nội địa. Quyết định của UBND thành phố Hồ Chí Minh xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Phạm Nguyên nêu trên cũng theo tinh thần này. Tuy nhiên, áp dụng chính sách như trên theo NCS là không phù hợp với bản chất của loại hình sản xuất XK và hành vi vi phạm. Bởi vì, hàng hoá sản xuất nội địa được bán cho người tiêu dùng trong nước. Hàng hoá sản xuất để XK tiêu thụ tại thị trường nước ngoài.

Từ những phân tích liên quan đến hai vụ việc nêu trên, NCS cho rằng pháp luật cần thiết phải có quy định về cách ứng xử của pháp luật đối với hàng hoá XK giả mạo về SHTT bao gồm cả hai trường hợp gồm: hàng hoá XK thuộc gia công cho thương nhân nước ngoài và hàng hoá được sản xuất để XK. Trường hợp không có chủ trương xử lý vi phạm về hành vi XK thì cần có quy định dẫn chiếu để xử lý hàng hoá vi phạm XK tại nơi sản xuất ra hàng hoá đó. Đồng thời, Luật Quản lý ngoại thương cần sửa đổi, bổ sung các điều khoản liên quan quy định rõ bên nhân gia công hàng hoá cho thương nhân nước ngoài tại Việt Nam phải chịu trách nhiệm liên đới nếu nhân gia công hàng hoá giả mạo về SHTT.

Đối với hàng hoá quá cảnh,

Điều 73 Luật Hải quan 2014 quy định Hải quan không có thẩm quyền tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hoá quá cảnh,¹²⁰ cũng không quy định phải tạm giữ

¹²⁰ Khoản 3 Điều 73 Luật Hải quan quy định: “3. Các quy định về việc tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ quy định tại Luật này không áp dụng đối với hàng hóa viện trợ nhân đạo, tài sản di chuyển, hàng hóa được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ, hành lý, quà biếu, quà tặng trong tiêu chuẩn miễn thuế và hàng hóa quá cảnh.”

hàng hoá theo thủ tục hành chính quy định tại Luật Xử lý vi phạm hành chính, mặc dù Luật SHTT có quy định biện pháp khắc phục hậu quả buộc tái xuất đối với hàng hoá quá cảnh giả mạo về SHTT sau khi đã loại bỏ các yếu tố vi phạm trên hàng hoá¹²¹. Điều này đã dẫn đến tình trạng xử lý hành vi quá cảnh hàng hoá giả mạo về SHTT không thống nhất giữa các đơn vị hải quan các cấp, giữa cơ quan hải quan với chủ thể quyền SHTT. Kết quả khảo sát¹²² của NCS cho thấy, hiện nay có hai cách hiểu khác nhau:

- *Cách hiểu thứ nhất cho rằng*, Hải quan không có quyền tạm dừng làm thủ tục Hải quan đồng nghĩa với việc không có quyền ra quyết định tạm giữ hàng hoá vi phạm theo thủ tục hành chính. Do đó, chỉ khi nào chủ thể quyền có đủ cơ sở để chứng minh hàng hóa quá cảnh đó gây thiệt hại cho chủ thể quyền hoặc gây thiệt hại cho người tiêu dùng ở Việt Nam¹²³ cung cấp cho cơ quan hải quan thì cơ quan hải quan mới xử phạt vi phạm hành chính theo Nghị định số 99/2013/NĐ-CP. Tuy nhiên, thực tế để chứng minh yếu tố gây thiệt hại nêu trên hầu như chủ thể quyền SHTT không thực hiện được. Bởi vì, bản chất của hàng hoá quá cảnh là hàng hoá đi qua lãnh thổ Việt Nam (mượn đường đi qua lãnh thổ để đến một nước thứ 3 khác).¹²⁴ Chính bởi vậy, chủ thể quyền chỉ có thể chứng minh được hàng hoá đó gây thiệt hại cho mình và cho người tiêu dùng ở Việt Nam khi chính hàng hoá này đi qua lãnh thổ Việt Nam để sang một nước khác, sau đó được vận chuyển quay trở lại Việt Nam để tiêu thụ. Số hàng hoá này nếu NK vào Việt Nam theo đường chính ngạch sẽ phải thực hiện các nghĩa vụ về thuế và các nghĩa vụ tài chính khác hoặc được nhập lậu qua các cửa khẩu phụ, đường mòn, lối mở biên giới để về Việt Nam. Thực tế cho thấy, hàng hoá này nếu quay trở lại Việt Nam tiêu thụ chủ yếu bằng con đường nhập lậu, đã được chia nhỏ, xé lẻ ra nên không còn đảm bảo nguyên trạng như thời điểm quá cảnh qua lãnh thổ Việt Nam trước đó. Lúc này, chủ thể quyền rất khó nhận diện chính xác các lô hàng được đưa trở lại Việt Nam có đúng là lô hàng đã quá cảnh trước đây hay không, nên họ không thể chứng minh được yếu tố gây thiệt

¹²¹ Xem quy định tại điểm b khoản 3 Điều 214 Luật SHTT.

¹²² Theo kết quả khảo sát của NCS tại một số Hải quan địa phương nơi có rủi ro cao về hàng hoá xuất nhập khẩu giả mạo về SHTT như: Quảng Ninh, Lạng Sơn, Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Đồng Nai, Bình Dương.

¹²³ Điều 17 Thông tư số 11/2015/BKHCN ngày 26/6/2015 quy định: “Cơ quan có thẩm quyền xử lý hành vi quá cảnh hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp trong trường hợp chủ thể quyền sở hữu công nghiệp có đủ cơ sở để chứng minh hàng hóa quá cảnh đó gây thiệt hại cho chủ thể quyền hoặc gây thiệt hại cho người tiêu dùng ở Việt Nam”.

¹²⁴ Theo Điều 241 Luật Thương mại 2005: Quá cảnh hàng hóa là việc vận chuyển hàng hóa thuộc sở hữu của tổ chức, cá nhân nước ngoài qua lãnh thổ Việt Nam, kể cả việc trung chuyển, chuyển tải, lưu kho, chia tách lô hàng, thay đổi phương thức vận tải hoặc các công việc khác được thực hiện trong thời gian quá cảnh.

Theo khoản 4 Điều 45 Luật Quản lý Ngoại thương 2017: hàng hoá quá cảnh lãnh thổ Việt Nam phải chịu sự giám sát của cơ quan hải quan trong toàn bộ thời gian quá cảnh, ra và vào theo đúng cửa khẩu đã quy định.

hại theo quy định của pháp luật. Vì vậy, một số đơn vị hải quan theo cách hiểu này khi phát hiện hàng hoá quá cảnh giả mạo về SHTT đã không bắt giữ và không xử phạt vi phạm hành chính mà giám sát nguyên trạng hàng hoá đi qua lãnh thổ Việt Nam.

Theo cách hiểu này, một số đơn vị hải quan cho rằng: vì không có thẩm quyền tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hoá giả mạo SHTT quá cảnh nên nơi lỏng kiểm soát, thậm chí hàng hoá không được kiểm soát. Lợi dụng tình trạng này, các đối tượng đưa hàng hoá quá cảnh vào thị trường Việt Nam để tiêu thụ. Khi các cơ quan chức năng phát hiện vụ việc, hàng hoá đã được xé lẻ ra để phân phối, tiêu thụ trong nội địa. Do đó, Hải quan muốn xử lý vụ việc phải mất thời gian, nhân lực và chi phí tài chính để xác minh, xử lý vụ việc. Trong nhiều trường hợp, Hải quan không thể xác định được số hàng hoá giả mạo về SHTT quá cảnh đã tiêu thụ nên không xử lý được.

- *Cách hiểu thứ hai cho rằng*, Hải quan có quyền kiểm soát hàng hoá quá cảnh giả mạo về SHTT theo Luật Hải quan và xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi quá cảnh hàng hoá giả mạo về SHTT theo Nghị định số 99/2013/NĐ-CP nên Hải quan có quyền bắt giữ hàng hoá vi phạm. Việc chứng minh yếu tố gây thiệt hại quy định tại Thông tư số 11/2015/TT-BKHCN là không cần thiết. Do đó, các đơn vị hải quan hiểu theo cách này đã xử lý hàng hoá quá cảnh giả mạo về SHTT tương tự như đối với hàng hoá NK giả mạo SHTT, thực hiện các hoạt động thu giữ, tịch thu và buộc tiêu huỷ toàn bộ hàng hoá vi phạm.

- *Một số ý kiến khác*¹²⁵ *cho rằng*, Hải quan bắt giữ, xử lý hàng hoá quá cảnh giả mạo về SHTT như chính sách đối với hàng hoá NK sẽ gây ra một số hệ lụy không tốt ảnh hưởng đến hoạt động thương mại quốc tế của Việt Nam như: không đảm bảo nguyên tắc gây thiệt hại, cản trở hoạt động thương mại quốc tế và gây thất thu cho ngân sách nhà nước về hoạt động kinh doanh dịch vụ logistics trong kinh doanh vận tải quốc tế.

- *Theo quan điểm của NCS*, xử lý vi phạm hành vi quá cảnh hàng hoá giả mạo về SHTT liên quan đến quyền tư hữu tài sản của chủ sở hữu quyền SHTT và mối tương quan đảm bảo cân bằng lợi ích của các bên liên quan (chủ thể quyền, người vận chuyển hàng quá cảnh, Nhà nước). Vì vậy, khi kiểm soát đối với hàng hoá này cần đảm bảo hài hoà quyền và lợi ích của các bên. Do đó, NCS cho rằng pháp luật cần thống nhất kiểm soát đối với hành vi quá cảnh hàng hoá giả mạo về SHTT theo khuyến nghị của

¹²⁵ Tham khảo ý kiến của TS. Trần Lê Hồng - Phó Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ và TS. Lê Ngọc Lâm – Nguyên Phó Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ, 2020.

CPTPP¹²⁶ và Luật mẫu của WCO về SHTT¹²⁷, xác định hàng hoá bị đình chỉ là hàng hoá quá cảnh vi phạm pháp luật quốc gia nơi hàng hoá đến cuối cùng (điểm đích cuối cùng). Theo quy định này, Hải quan tại nước có hàng hoá vi phạm quá cảnh thông báo cho Hải quan nước nơi hàng hoá đến cuối cùng để xử lý đối với hàng hoá NK vào lãnh thổ nước họ. Với nội dung này, pháp luật Việt Nam hiện nay chưa có quy định cụ thể. Đây cũng là cơ sở để NCS kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật liên quan.

Liên quan đến hàng hoá quá cảnh, điển hình có vụ việc vi phạm của Công ty TNHH Kinh doanh và Dịch vụ XNK¹²⁸ quá cảnh một số lô hàng giả mạo về SHTT năm 2017. Công ty này đã mở 05 tờ khai vận chuyển quá cảnh làm thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị - Lạng Sơn. Hàng hoá đi từ Trung Quốc quá cảnh qua Việt nam để vận chuyển sang Lào. Chi cục Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị kiểm tra, bắt giữ. Hàng hoá vi phạm là túi xách tay giả mạo các nhãn hiệu GUCCI, HERMES, ổ cắm điện và công tắc điện giả mạo các nhãn hiệu PANASONIC và giày thể thao giả mạo nhãn hiệu NIKE. Trị giá hàng hoá vi phạm 197.318.362 đồng. Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định xử phạt Công ty TNHH kinh doanh và dịch vụ XNK về hành vi quá cảnh hàng hoá giả mạo nhãn hiệu bằng hình thức phạt tiền, với mức phạt là 205 triệu đồng; áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc tiêu huỷ toàn bộ hàng hoá vi phạm giả mạo nhãn hiệu. Nội dung chi tiết vụ việc tại Phụ lục 6 của Luận án.

Trong vụ việc này, Hải quan kiểm tra các lô hàng quá cảnh của Công ty XNK không tạm dừng làm thủ tục hải quan phù hợp với quy định của khoản 3 Điều 73 Luật Hải quan 2014. Bởi vì, hàng hoá vi phạm là hàng hoá quá cảnh thuộc trường hợp không áp dụng biện pháp tạm dừng làm thủ tục hải quan. Hải quan kiểm tra hàng hoá quá cảnh trên cơ sở có dấu hiệu vi phạm pháp luật hải quan¹²⁹ để xác định hàng hoá vi phạm là đúng quy định.

¹²⁶ Theo chú giải số (123) của CPTPP nêu: một Bên phải nỗ lực cung cấp, nếu thích hợp và với mục đích trừ bỏ hoạt động thương mại quốc tế về hàng giả mạo nhãn hiệu hoặc hàng sao chép lậu quyền tác giả, thông tin sẵn có cho một Bên khác liên quan đến hàng hóa đã được kiểm tra vắng mặt người nhận ở địa phương và được vận chuyển qua lãnh thổ của mình và được tập kết để chuyển đến lãnh thổ Bên kia để hỗ trợ về thông tin cho nỗ lực của Bên kia nhằm nhận diện hàng hóa bị nghi ngờ xâm phạm khi hàng hóa đến lãnh thổ Bên đó và bị nghi ngờ là hàng hoá giả mạo nhãn hiệu, hoặc sao lậu quyền tác giả.

¹²⁷ WCO (2003) *Protection on Intellectual Property Rights Model Legislation* (Annex 3)..

¹²⁸ Nội dung vụ việc do Chi cục Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị - Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn cung cấp.

¹²⁹ Quy định về phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới tại Chương V Luật Hải quan; Khoản 3 Điều 3 Hiệp định quá cảnh hàng hoá Việt Nam - Lào quy định về kiểm tra hàng hoá quá cảnh có nghi vấn hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Điều b khoản 1 Điều 29 và điểm c.3.1 khoản 1 Điều 51 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định: "...Trường hợp hàng hoá có dấu hiệu vi phạm pháp luật thì thực hiện kiểm tra thực tế hàng hoá".

Khi xác định chủ thể chịu trách nhiệm đối với hàng hoá, doanh nghiệp quá cảnh cho rằng: UBND tỉnh Lạng Sơn xử phạt doanh nghiệp là không có cơ sở, không đúng đối tượng vì Công ty chỉ là đơn vị vận chuyển hàng hoá thuê cho người nước ngoài nên trách nhiệm không thuộc về doanh nghiệp là chủ hàng Lào (người mua), giữa Công ty XNK và đối tác Trung Quốc mới là đối tượng xem xét để xử phạt. Khi giải quyết khiếu nại lần đầu, UBND tỉnh Lạng Sơn cho rằng: Công ty là đơn vị thực hiện hành vi quá cảnh hàng hoá và mở các tờ khai hải quan quá cảnh để làm thủ tục hải quan. Chi cục đã kiểm tra hàng hoá do Công ty quá cảnh xác định hàng hoá giả mạo nhãn hiệu đã được các chủ thể quyền SHTT xác nhận. Do đó, theo điểm c khoản 2 Điều 253 Luật Thương mại năm 2005, trừ trường hợp có thoả thuận khác, bên cung ứng dịch vụ quá cảnh phải chịu trách nhiệm đối với hàng hoá trong thời gian quá cảnh lãnh thổ Việt Nam. Tại điểm c khoản 2 Điều 18 Luật Hải quan, người khai hải quan là chủ phương tiện vận tải chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự xác thực của nội dung đã khai và các chứng từ đã nộp.

Nghiên cứu hồ sơ vụ việc, NCS thấy rằng trong hai hợp đồng vận chuyển quá cảnh giữa Công ty XNK và đối tác Trung Quốc, giữa Công ty XNK và đối tác Lào không có các thoả thuận về trách nhiệm đối với các sai phạm liên quan đến hàng hoá. Do đó, NCS đồng tình với quan điểm của UBND tỉnh Lạng Sơn cho rằng người chịu trách nhiệm đối với hàng hoá quá cảnh vi phạm về SHTT là người thực hiện hành vi quá cảnh.

Tuy nhiên, kết quả nghiên cứu cho thấy có hai nội dung chưa được làm rõ và hiểu chưa đúng quy định của pháp luật:

Một là, theo Điều 17 Thông tư số 11/2015/TT-BKHCN ngày 26/6/2015, điều kiện để Hải quan xử lý hành vi quá cảnh hàng hoá xâm phạm quyền SHTT (bao gồm cả hàng hoá giả mạo về SHTT) là chủ thể quyền phải chứng minh hàng hoá quá cảnh đó gây thiệt hại cho chủ thể quyền hoặc người tiêu dùng ở Việt Nam. Tuy nhiên, xem xét toàn bộ hồ sơ vụ việc cho thấy: chủ thể quyền không cung cấp cho Hải quan các tài liệu làm căn cứ để chứng minh việc gây thiệt hại. Thay vào đó, các chủ thể quyền chỉ khẳng định bằng văn bản cho rằng, hành vi vận chuyển quá cảnh hàng hoá giả mạo nhãn hiệu là gây thiệt hại cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. NCS cho rằng, việc các chủ thể quyền SHTT chỉ khẳng định bằng văn bản và không đưa ra được căn cứ chứng minh thiệt hại như trên là chưa thoả mãn điều kiện theo quy định tại Điều 17 Thông tư số 11/2015/TT-BKHCN ngày 26/6/2015. Hiện nay, Thông tư số 11/2015/TT-BKHCN chưa có quy định cụ thể về việc gây thiệt hại cho chủ thể quyền hoặc người tiêu dùng ở Việt Nam phải dựa trên các căn cứ nào. Tuy nhiên, theo NCS cần dẫn chiếu

các căn cứ quy định từ Điều 16 đến Điều 19 trong mục 2 Chương 2 Nghị định số 105/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 119/2010/NĐ-CP của Chính phủ để xác định.

Hai là, Quyết định giải quyết khiếu nại lần 2 của Bộ Tài chính cho rằng, Hải quan không áp dụng thủ tục tạm dừng theo yêu cầu của chủ thể quyền theo Điều 73 Luật Hải quan mà thực hiện quyền kiểm tra “mặc nhiên” theo Điều 58 TRIPs là chưa phù hợp. Bởi vì tại Điều 51 và Điều 58 Hiệp định TRIPs, tạm dừng làm thủ tục hải quan không áp dụng đối với hàng hoá quá cảnh giả mạo về SHTT và thẩm quyền mặc nhiên thực hiện trong trường hợp áp dụng thủ tục tạm dừng làm thủ tục hải quan. Vụ việc này không thuộc trường hợp tạm dừng làm thủ tục hải quan, do đó Hải quan áp dụng các biện pháp nghiệp vụ kiểm soát theo Luật Hải quan để thu thập thông tin và bắt giữ hàng hoá.

Về áp dụng các trường hợp tạm dừng làm thủ tục hải quan, các trường hợp ngoại trừ không tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hoá giả mạo về SHTT theo quy định hiện nay trong thực tiễn tại các đơn vị của Hải quan có hai quan điểm khác nhau.

Quan điểm thứ nhất cho rằng, Hải quan có trách nhiệm kiểm soát đối với mọi hàng hoá XNK bao gồm cả hàng hoá thương mại và hàng hoá phi thương mại. Mặc dù, Hải quan không tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hoá phi thương mại. Tuy nhiên, một số ý kiến khác lại cho rằng không tạm dừng làm thủ tục hải quan đồng nghĩa với việc Hải quan không có trách nhiệm kiểm soát đối với những hàng hoá đó. Vì thế, nhiều đơn vị không quan tâm kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT không thuộc trường hợp tạm dừng làm thủ tục hải quan.

Từ kết quả nghiên cứu hoạt động thực tiễn như trên, NCS cho rằng cần thiết phải nghiên cứu sửa đổi, bổ sung quy định về phạm vi thẩm quyền kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT của Hải quan theo hướng thống nhất quy định căn cứ và tiêu chí xác định các trường hợp ngoại trừ không tạm dừng làm thủ tục hải quan tại Luật Hải quan và Luật SHTT theo hướng: đối tượng thuộc trường hợp ngoại trừ là hàng hoá giả mạo về SHTT thuộc nhóm hàng hoá phi thương mại.

2.2.1.2. Thẩm quyền mặc nhiên

Thực tiễn hoạt động kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT của Hải quan cho thấy, trong thời gian qua Hải quan chưa chú trọng đến thực hiện thẩm quyền mặc nhiên khi chưa có yêu cầu của chủ thể quyền SHTT. Tình trạng này xuất phát từ các nguyên nhân khách quan và chủ quan sau đây:

- *Về nguyên nhân khách quan*, hiệu quả thực hiện thẩm quyền mặc nhiên của Hải quan phụ thuộc rất lớn vào trình độ phát triển kinh tế xã hội của mỗi quốc gia,

trình độ năng lực hiểu biết của cán bộ, công chức hải quan trong việc phân tích, nhận diện phát hiện các dấu hiệu của hàng hoá giả mạo về SHTT và mức độ phối hợp giữa Hải quan với chủ thể quyền SHTT để Hải quan có căn cứ xác định các chứng cứ rõ ràng và hiển nhiên về hàng hoá vi phạm và hành vi vi phạm.

Thực tế hiện nay, trình độ nghiệp vụ thực thi quyền SHTT và khả năng nhận biết hàng hoá giả mạo về SHTT của công chức hải quan còn hạn chế. Nhiều công chức hải quan chưa đủ năng lực để phân tích và phát hiện các dấu hiệu của hàng hoá giả mạo về SHTT. Đội ngũ thực hiện quy trình nghiệp vụ về kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT chủ yếu kiêm nhiệm, trình độ chuyên môn và kỹ năng thực thi quyền SHTT chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra. Theo NCS đây chính là nguyên nhân chủ yếu ở cấp độ văn bản luật (Luật SHTT và Luật Hải quan trước đây) không quy định thẩm quyền này. Mặc dù vậy, hàng hoá giả mạo về SHTT thực tế luôn tiềm ẩn mối nguy hại cho cộng đồng và xã hội nên các văn bản hướng dẫn Luật SHTT đã thận trọng lựa chọn các trường hợp cơ quan hải quan thực hiện thẩm quyền mặc nhiên.

- *Về nguyên nhân chủ quan*, nhiều đơn vị hải quan chưa quan tâm, chú trọng đến việc thực hiện thẩm quyền mặc nhiên khi kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT. Nguyên nhân chủ yếu một mặt từ hạn chế về năng lực, mặt khác còn một số công chức hải quan còn sợ trách nhiệm do chưa có nhiều kinh nghiệm thực hiện hoạt động này.

Mặc dù Luật SHTT năm 2022 đã quy định trách nhiệm cho Hải quan trong việc chủ động thực hiện thẩm quyền mặc nhiên đối với hàng hoá giả mạo về SHTT. Tuy nhiên, để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ này ngành hải quan cần có những giải pháp nâng cao năng lực thực thi pháp luật về SHTT cho cán bộ, công chức.

2.2.2. Thực hiện biện pháp kiểm soát hàng hoá giả mạo về sở hữu trí tuệ

Căn cứ các thông tin trong hồ sơ đăng ký kiểm soát về SHTT của chủ thể quyền, Hải quan đã áp dụng hai biện pháp để kiểm soát đối với hàng hoá giả mạo về SHTT tại biên giới sau đây:

2.2.2.1. Biện pháp kiểm tra, giám sát để phát hiện hàng hoá có dấu hiệu giả mạo về sở hữu trí tuệ

Từ năm 2014 đến năm 2021, Hải quan đã tiếp nhận và xử lý 1.151 Đơn yêu cầu kiểm soát hàng hoá XK, NK giả mạo SHTT cho 2.431 nhãn hiệu, 02 chỉ dẫn địa lý và 09 Đơn đăng ký cho các đối tượng quyền SHTT khác (bao gồm sáng chế, kiểu dáng công nghiệp và giống cây trồng), không có Đơn đăng ký kiểm soát thuộc đối tượng của QTG và QLQ. Số Đơn đăng ký kiểm soát đối với nhãn hiệu 1.139, chiếm 98,9% trong tổng số Đơn đăng ký. Trong đó, nhãn hiệu nước ngoài chiếm hơn 90% trong

tổng số nhãn hiệu đã đăng ký tại cơ quan hải quan. Hải quan đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền và tăng cường các hoạt động phối hợp với các chủ thể quyền SHTT thông qua các hiệp hội doanh nghiệp nên số lượng Đơn đăng ký kiểm soát về SHTT đặc biệt tăng mạnh trong giai đoạn từ năm 2017 đến năm 2019.¹³⁰

Năm	Số đơn đăng ký	Đăng ký cho nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý	Đăng ký cho QTG, QLQ	Tỷ lệ % số đơn so với năm trước
2014	54	124	0	77%
2015	76	192	0	140%
2016	108	236	01	142%
2017	156	396	0	144%
2018	203	423	0	130%
2019	301	598	0	148%
2020	74	182	0	41,2%
2021	109	224	0	148%
Tổng cộng	1.151	2.434	01	

Bảng 3. Số lượng đơn đăng ký kiểm soát biên giới về sở hữu trí tuệ tại cơ quan Hải quan giai đoạn 2014 - 2021¹³¹

Thực tế cho thấy, biện pháp kiểm tra, giám sát để phát hiện hàng hoá có dấu hiệu giả mạo về SHTT được Hải quan áp dụng đồng thời với quy trình thủ tục thông quan hàng hoá XNK. Hoạt động kiểm tra được thực hiện thông qua việc kiểm tra chi tiết hồ sơ hải quan: trên cơ sở các thông tin chi tiết về hàng hoá trên hoá đơn thương mại và giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O), kiểm tra thực tế hàng hoá. Bằng việc kiểm tra hồ sơ hải quan, công chức hải quan thu thập được thông tin về hàng hoá như: tên hàng hoá, nhãn hiệu hàng hoá, số lượng, chủng loại hay tuyến đường vận chuyển, thông tin về người bán hàng ở nước ngoài, nguồn gốc, xuất xứ của hàng hoá làm cơ sở để đối sánh với các thông tin về đối tượng quyền SHTT đang yêu cầu kiểm soát. Khi kiểm tra thực tế hàng hoá, công chức hải quan đối sánh hàng hoá XNK thực tế với thông tin do chủ thể quyền cung cấp về đối tượng quyền SHTT đang kiểm soát với đối tượng quyền SHTT đang bị xem xét thể hiện trên hàng hoá thực tế để xác định các dấu hiệu giả mạo về SHTT. Ví dụ: kiểm tra chi tiết hồ sơ hải quan thuộc Tờ khai nhập khẩu số 105289879700 ngày 10/01/2023 của Công ty TNHH Thương mại TH làm thủ tục

¹³⁰ Báo cáo tổng kết công tác kiểm soát của Tổng cục Hải quan từ 2017 đến 2021.

¹³¹ Báo cáo tổng kết công tác năm của Tổng cục Hải quan từ 2014 đến 2021.

tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị - Lạng Sơn¹³² cho thấy:

Một là, kiểm tra chi tiết Hoá đơn thương mại (Invoice) số 332/TTH ngày 31/12/2022, công chức hải quan xác định lô hàng thuộc tờ khai trên do Công ty TH nhập khẩu từ Trung Quốc về Việt Nam, bao gồm 07 mục hàng là nồi cơm điện và máy xay sinh tố các loại, nhãn hiệu MISUKO, Philips và Panasonic. Số lượng gồm 3.000 chiếc nồi cơm điện và 2.000 chiếc máy xay sinh tố các loại. Hàng hoá có xuất xứ từ Trung Quốc. Rà soát thông tin trong hồ sơ đăng ký kiểm soát hàng hoá của chủ thể quyền SHTT cho thấy nhãn hiệu Philips và Panasonic đã đăng ký giám sát với Hải quan, nhãn hiệu MISUKO chưa đăng ký giám sát hải quan và chưa đăng ký bảo hộ tại Việt Nam. Công ty TH không phải là nhà nhập khẩu chính thức của chủ thể quyền các nhãn hiệu Philips và Panasonic ở Việt Nam. Tra cứu đơn giá hàng hoá trên website của chủ thể quyền cho thấy, trị giá khai báo hải quan của người NK thấp hơn nhiều so với giá công bố của chủ thể quyền. Đây là những dấu hiệu cơ bản để Hải quan thông báo cho chủ thể quyền về hàng hoá nghi ngờ giả mạo về SHTT.

Hai là, hoạt động giám sát thực tế được Hải quan thực hiện thông qua các công cụ giám sát như: seal định vị điện tử,¹³³ niêm phong hải quan hoặc giám sát trực tiếp bằng công chức hải quan đối với hàng hoá và phương tiện vận tải chở hàng hoá qua lại biên giới. Bằng hoạt động này, Hải quan có thể thu thập được các thông tin về lưu lượng và cơ cấu hàng hoá XNK có rủi ro cao về SHTT và những cá nhân, tổ chức có nguy cơ NK, vận chuyển trái phép hàng hoá giả mạo về SHTT qua biên giới, tuyến đường vận tải quốc tế có rủi ro cao về hàng hoá giả mạo về SHTT. Ví dụ đối với Tờ khai của Công ty TH nêu trên, thực hiện giám sát trực tiếp bằng công chức hải quan, cơ quan hải quan xác định: hàng hoá được vận chuyển từ Bằng Tường - Trung Quốc về Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, được vận chuyển trên xe ô tô biển kiểm soát số FJ32H1 từ bãi kiểm hoá số 2 khu vực cửa khẩu Hữu Nghị Quan. Hàng hoá do Công ty GuangXi PingXiang Sheng Jia Co., LTD bán cho Công ty TH. Định kỳ hàng tháng, quý và năm, Hải quan có thể đánh giá được về: số lượng hàng hoá có rủi ro cao về SHTT qua địa bàn quản lý, cơ cấu hàng hoá rủi ro cao; xác định được những nhóm hàng hoá nào có nguy cơ giả mạo về SHTT (ví dụ tập trung vào một số mặt hàng như: đồ gia dụng, đồ điện tử hoặc hàng thời trang,...), xác định được các tuyến đường rủi ro như: Trung Quốc - Việt

¹³² Hồ sơ vụ việc thuộc Tờ khai nhập khẩu số 105289879700 ngày 10/01/2023 do Chi cục Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị - Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn cung cấp

¹³³ Hệ thống seal định vị điện tử của Hải quan được quản lý trên nền tảng theo dõi hàng hoá và phương tiện vận chuyển hàng hoá bằng thiết bị định vị GPS trong suốt quá trình phương tiện di chuyển từ cửa khẩu nhập đến điểm đích.

Nam, Hàn Quốc - Trung Quốc - Việt Nam, Ấn Độ - Lào - Việt Nam.

Thực tiễn hoạt động hải quan chỉ ra rằng, để thực hiện biện pháp này có hiệu quả phụ thuộc rất lớn vào trình độ phân tích, đánh giá thông tin để xác định dấu hiệu giả mạo về SHTT của công chức hải quan và thông tin về phạm vi bảo hộ của đối tượng quyền SHTT đang kiểm soát, thông tin về hàng hoá, cách phân biệt hàng thật - hàng giả. Hiện nay, công chức hải quan chưa đáp ứng được các yêu cầu về nghiệp vụ và kỹ năng kiểm tra, giám sát hàng hoá giả mạo về SHTT so với thực tế. Nguyên nhân chủ yếu là do đa số các công chức hải quan chưa được đào tạo chuyên sâu về nghiệp vụ thực thi quyền SHTT, kinh nghiệm và kỹ năng phát hiện và kiểm soát hàng hoá giả mạo còn hạn chế. Hơn nữa, hầu hết trong số họ thực hiện nhiệm vụ kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT ở chế độ kiêm nhiệm.

2.2.2.2. Biện pháp tạm dừng làm thủ tục hải quan

Kết quả khảo sát thực tế của NCS tại các địa bàn trọng điểm¹³⁴ có rủi ro cao về SHTT cho thấy, các yêu cầu tạm dừng làm thủ tục hải quan của chủ thể quyền được thực hiện chủ yếu từ thông tin Hải quan phát hiện trong quá trình làm thủ tục hải quan, chiếm hơn 95% tổng số các vụ việc hàng hoá bị tạm dừng làm thủ tục hải quan. Các vụ việc do chủ thể quyền chủ động phát hiện chỉ chiếm khoảng 3% và 2% số vụ việc chủ thể quyền SHTT yêu cầu tạm dừng theo thông tin do lực lượng kiểm soát hải quan cung cấp.¹³⁵

Thực tế, việc tạm dừng làm thủ tục hải quan còn một số bất cập sau:

Thứ nhất, việc xác định hàng hoá thuộc trường hợp NK song song¹³⁶ còn nhiều bất cập do quy định về thời hạn tạm thời tạm dừng làm thủ tục hải quan dành cho chủ thể quyền xác định hàng thật - hàng giả quá ngắn (chỉ có 03 ngày làm việc).

Nhiều trường hợp đại diện chủ thể quyền không thể xác định lô hàng bị nghi ngờ có đúng là hàng hoá NK song song hay không do chưa nhận được phản hồi từ chủ thể quyền nước ngoài nên không có căn cứ để yêu cầu tạm dừng. Tuy nhiên sau đó, Hải quan lại nhận được thông báo của chủ thể quyền xác định hàng hoá giả mạo về SHTT. Hải quan sẽ xử lý vi phạm hành chính đối với người NK, nhưng hàng hoá đã được thông quan, nhiều trường hợp đã tiêu thụ hết trong nội địa. Do đó, khi áp dụng các

¹³⁴ NCS tiến hành khảo sát bằng việc lấy ý kiến thông qua Phiếu khảo sát tại Hội nghị về công tác chống hàng giả của Tổng cục Hải quan năm 2020, 2021 đối với các địa bàn trọng điểm bao gồm: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Quảng Trị, Hà Tĩnh, Tây Ninh, Đồng Nai, Bình Dương.

¹³⁵ Theo Báo cáo tổng kết công tác kiểm soát Hải quan các năm 2020, 2021 và 2022.

¹³⁶ Điểm b khoản 2 Điều 125 Luật SHTT quy định: Nhập khẩu sản phẩm được đưa ra thị trường, kể cả thị trường nước ngoài một cách hợp pháp, trừ sản phẩm không phải do chính chủ sở hữu nhãn hiệu hoặc người được phép của chủ sở hữu nhãn hiệu đưa ra thị trường nước ngoài.

biện pháp khắc phục hậu quả đối với hàng hoá vi phạm không thực hiện được do hàng hoá vi phạm không còn.

Thứ hai, việc thực hiện nộp khoản tiền đảm bảo cho việc tạm dừng theo phương thức bảo lãnh của các tổ chức tín dụng trên thực tế không khả thi. Nguyên nhân chủ yếu là do các yêu cầu về ký quỹ và các điều kiện đảm bảo từ phía các Ngân hàng rất chặt chẽ, nhiều thủ tục. Do vậy, các chủ thể quyền không lựa chọn phương thức này, mà thay vào đó là nộp tiền mặt trực tiếp vào tài khoản tạm giữ của cơ quan hải quan.

2.2.3. Thực hiện biện pháp xử lý hàng hoá giả mạo về sở hữu trí tuệ

Các biện pháp xử lý đối với hàng hoá giả mạo về SHTT hiện nay quy định chung cho tất cả các cơ quan thực thi có thẩm quyền. Tuy nhiên, thực tiễn áp dụng pháp luật cho thấy có nhiều biện pháp chưa phù hợp với đặc thù hoạt động của Hải quan. Điển hình là nhóm các biện pháp liên quan đến hành vi xâm phạm là hoạt động sản xuất, kinh doanh trong nội địa. Bởi vì, thực tế Hải quan không có điều kiện áp dụng các biện pháp này trong phạm vi chức năng nhiệm vụ, địa bàn và lĩnh vực quản lý của mình. Chính bởi vậy, NCS đã chia các biện pháp xử lý hàng hoá giả mạo về SHTT của Hải quan thành ba nhóm, bao gồm:

Nhóm 1: Các biện pháp hải quan áp dụng phổ biến do phù hợp với đặc thù kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT của Hải quan

- Tịch thu hàng hoá giả mạo về SHTT là hình thức xử phạt bổ sung đồng thời là biện pháp được Hải quan áp dụng phổ biến và hiệu quả nhất khi xử lý các vụ việc vi phạm về hàng hoá giả mạo về SHTT. Bởi vì, các lô hàng XK, NK bị bắt giữ và xử lý thường có số lượng lớn (được tính bằng container). Do đó, việc áp dụng biện pháp tịch thu toàn bộ hàng hoá vi phạm sẽ đảm bảo ngăn chặn kịp thời nguy cơ tẩu tán, xé lẻ hàng hoá giả mạo về SHTT ra thị trường nội địa (đối với hàng hoá NK) hoặc ra nước ngoài (đối với hàng hoá XK) bằng các hoạt động vận chuyển trái phép qua biên giới.

- Buộc tái xuất hàng hoá vi phạm sau khi đã loại bỏ yếu tố vi phạm trên hàng hóa là biện pháp khắc phục hậu quả đặc thù, riêng có của Hải quan trong xử lý vi phạm hành chính nói chung và xử lý vi phạm về hàng hoá giả mạo về SHTT nói riêng.¹³⁷ Bởi vì, Hải quan là cơ quan duy nhất có chức năng kiểm tra, kiểm soát đối với hàng hoá XNK tại biên giới nên có thẩm quyền quyết định đưa hàng hoá XK, NK ra hoặc vào lãnh thổ quốc gia. Theo đó, điều kiện bắt buộc để được áp dụng biện pháp này là hàng hoá vi phạm phải được loại bỏ yếu tố vi phạm trên hàng hoá. Điều này có nghĩa rằng, để áp dụng biện pháp buộc tái xuất hàng hoá giả mạo về SHTT, người vi phạm

¹³⁷ Điều 32 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012.

phải loại bỏ các yếu tố giả mạo trên hàng hoá hoặc bao bì của hàng hoá. Trên thực tế áp dụng, đây là biện pháp khắc phục đầu tiên được Hải quan tính đến khi xử lý đối với hàng hoá giả mạo về SHTT. Bởi vì, việc tái xuất hàng hoá vi phạm ra khỏi lãnh thổ vẫn đảm bảo bảo tồn được giá trị của hàng hoá trong trường hợp hàng hoá sau khi đã loại bỏ yếu tố giả mạo SHTT nhưng vẫn còn giá trị sử dụng. Mặt khác, việc áp dụng biện pháp này vừa đảm bảo không gây thiệt hại cho chủ thể quyền SHTT, vừa ít gây tổn thất về tài chính cho người vi phạm khi họ do thiếu hiểu biết mà mua hàng hoá từ một bên thứ ba để XK, NK hàng hoá qua biên giới. Trên cơ sở đó, người vi phạm có căn cứ để đòi bên thứ ba bồi thường thiệt hại liên quan đến hàng hoá giả mạo về SHTT.

- Biện pháp buộc tiêu hủy hàng hoá giả mạo SHTT: Hải quan áp dụng phổ biến biện pháp buộc tiêu hủy đối với hàng hoá và tem, nhãn, vật phẩm giả mạo về SHTT khi xử lý các vụ việc xâm phạm quyền SHTT. Bởi vì, đây là biện pháp hữu hiệu nhất trong việc xử lý hàng hoá giả mạo về SHTT nhằm tránh được các rủi ro hàng hoá giả mạo về SHTT sau khi bị tái xuất hoặc buộc đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam ra nước ngoài, sau đó các đối tượng vi phạm lại đưa chính hàng hoá đó quay trở lại Việt Nam để tiêu thụ. Tiêu hủy là biện pháp có thể ngăn chặn triệt để các nguy cơ hàng hoá hoặc vật phẩm giả mạo về SHTT gây thiệt hại cho chủ thể quyền SHTT và người tiêu dùng.

Tuy nhiên trong quá trình thực hiện, Hải quan gặp khó khăn khi tiêu hủy hàng hoá giả mạo SHTT trong trường hợp người vi phạm không thực hiện nghĩa vụ tiêu hủy. Theo Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012,¹³⁸ người vi phạm phải chi trả các chi phí liên quan đến việc tiêu hủy. Tuy nhiên, nhiều vụ việc người vi phạm bỏ trốn không thực hiện nghĩa vụ nên Hải quan đã phải tạm ứng kinh phí từ ngân sách nhà nước (nguồn kinh phí dự phòng) để tiêu hủy hàng vi phạm. Tình trạng trên xuất phát từ nguyên nhân như: chưa có chế tài quy định về việc sử dụng nguồn kinh phí nào (từ nguồn kinh phí của hoạt động kiểm soát chống buôn lậu hay nguồn kinh phí thường xuyên của Hải quan) để quyết toán kinh phí đã chi trả cho việc tiêu hủy. Pháp luật hiện hành chưa có quy định về việc tiếp nhận, sử dụng nguồn kinh phí được hỗ trợ từ chủ thể quyền SHTT trong trường hợp các đơn vị này tài trợ cho hoạt động xử lý hàng hoá giả mạo về SHTT của Hải quan.

Do vậy, NCS cho rằng pháp luật cần có cơ chế pháp lý rõ ràng liên quan đến nguồn kinh phí tiêu hủy hàng hoá giả mạo về SHTT trong trường hợp người vi phạm bỏ trốn hoặc lẩn tránh không thực hiện nghĩa vụ.

¹³⁸ Điều 85 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012

Nhóm 2: Các biện pháp Hải quan ít áp dụng

- Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm liên quan đến hàng hoá giả mạo về SHTT: Biện pháp này được áp dụng khi có hoá đơn, chứng từ, tài liệu hợp lệ để chứng minh tổ chức, cá nhân đã thực hiện hành vi vi phạm (có số lượng, giá trị hàng hoá vi phạm kèm theo) và hàng hoá vi phạm đã được phát hiện đến thời điểm kiểm tra. Tuy nhiên thực tế, Hải quan không có điều kiện để thực hiện biện pháp này. Bởi vì, các cơ quan thực thi chỉ áp dụng biện pháp này khi xác định được người vi phạm đã sản xuất, kinh doanh hàng hoá giả mạo về SHTT và hàng hoá vi phạm đã tiêu thụ hết. Trong khi đó, Hải quan chỉ có điều kiện tiếp xúc với hàng hoá XK, NK ở biên giới, không trực tiếp quản lý hàng hoá trong khâu sản xuất và lưu thông nội địa.

- Biện pháp phân phối hoặc đưa vào sử dụng không nhằm mục đích thương mại đối với hàng hóa giả mạo về SHTT; nguyên liệu, vật liệu và phương tiện được sử dụng chủ yếu để sản xuất, kinh doanh hàng hóa giả mạo về SHTT không làm ảnh hưởng đến khả năng khai thác quyền của chủ thể quyền.

Thực tế Hải quan không áp dụng các biện pháp này, vì hàng hoá do Hải quan bắt giữ thường có số lượng lớn. Việc phân phối hoặc đưa hàng hoá giả mạo về SHTT vào sử dụng không nhằm mục đích thương mại phải tìm kiếm và liên lạc với các đơn vị thụ hưởng nên mất thời gian và nhân lực cho Hải quan. Trong khi đó, khối lượng công việc nghiệp vụ của Hải quan là rất lớn và nguồn nhân lực có hạn. Chính vì vậy, toàn bộ hàng hoá giả mạo về SHTT bị bắt giữ, cơ quan hải quan đều áp dụng biện pháp tiêu huỷ.

Nhóm 3: Các biện pháp Hải quan không có điều kiện áp dụng

- Tịch thu nguyên liệu, vật liệu, phương tiện được sử dụng chủ yếu để kinh doanh hàng hoá giả mạo SHTT. Biện pháp này Hải quan không có điều kiện áp dụng, nguyên nhân chủ yếu là do điều kiện thực tế kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT tại biên giới của cơ quan hải quan.

+ Một là, hàng hoá giả mạo về SHTT được vận chuyển bằng tàu biển với tải trọng lớn lên đến hàng nghìn container hàng hoá, số lượng hàng hoá giả mạo về SHTT chỉ chiếm một phần rất khiêm tốn trong tổng số hàng hoá đó.

+ Hai là, khi ký kết hợp đồng vận chuyển giữa người gửi hàng và hãng vận chuyển thường có thoả thuận về điều kiện đối với hàng hoá được thuê vận chuyển rằng: bên vận chuyển không chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hàng hoá và không vận chuyển các loại hàng hoá là hàng cấm và hàng hoá vi phạm pháp luật quốc gia nơi hàng hoá được vận chuyển đến. Do đó, Hải quan không có cơ sở để tịch thu đối với phương tiện vận chuyển khi xử lý các vụ việc vi phạm về hàng hoá giả mạo về SHTT

trong trường hợp này.

Nguyên nhân chủ yếu biện pháp này không khả thi khi Hải quan áp dụng để xử lý các vụ việc vi phạm về hàng hoá giả mạo về SHTT tại biên giới là do hàng hoá XK, NK thuộc đối tượng kiểm soát của cơ quan hải quan tại biên giới thường là các sản phẩm đã được sản xuất dưới dạng thành phẩm và được các chủ thể đưa ra phân phối, tiêu thụ trên thị trường. Hàng hoá giả mạo về SHTT bị cơ quan hải quan bắt giữ thuộc khâu lưu thông trong chuỗi cung ứng hàng hoá, thậm chí hàng hoá đã được mua đi bán lại qua nhiều khâu trung gian mới đến tay người XK hoặc NK. Vì vậy, Hải quan không có điều kiện để tịch thu nguyên liệu, vật liệu phương tiện được sử dụng chủ yếu để sản xuất hàng hoá giả mạo về SHTT.

- Buộc tái xuất phương tiện, nguyên liệu, vật liệu NK được sử dụng chủ yếu để sản xuất, kinh doanh hàng hoá giả mạo về SHTT sau khi đã loại bỏ yếu tố vi phạm trên hàng hoá. Trên thực tế, Hải quan không có điều kiện để thực hiện biện pháp này vì khi làm thủ tục hải quan cho hàng hoá là phương tiện, nguyên liệu, vật liệu tại khâu NK, các loại hàng hoá này không có chứa yếu tố giả mạo về SHTT. Thêm vào đó, tại thời điểm làm thủ tục thông quan hàng hoá, Hải quan không có cơ sở để xác định các phương tiện, nguyên liệu, vật liệu NK được sử dụng để sản xuất, kinh doanh hàng hoá giả mạo về SHTT. Các phương tiện, nguyên liệu, vật liệu nhập khẩu được sử dụng chủ yếu để sản xuất, kinh doanh hàng hoá giả mạo về SHTT chủ yếu được các cơ quan chức năng phát hiện trong quá trình sản xuất. Trong khi đó, Hải quan chỉ kiểm soát hàng hoá tại khâu NK trước đó nên không có cơ sở để áp dụng biện pháp này.

- Tịch thu nguyên liệu, vật liệu, phương tiện được sử dụng chủ yếu để sản xuất, kinh doanh hàng hoá giả mạo SHTT, tem, nhãn, vật phẩm giả mạo SHTT.¹³⁹ Thực tế, Hải quan không thực hiện tiêu huỷ nguyên liệu, vật liệu, phương tiện được sử dụng chủ yếu để sản xuất, kinh doanh hàng hoá giả mạo SHTT do Hải quan không kiểm soát hàng hoá giả mạo SHTT trong giai đoạn sản xuất hàng hoá nên không có điều kiện thực hiện biện pháp này.

Từ những phân tích nêu trên, NCS cho rằng việc xử lý hàng hoá XNK giả mạo về SHTT cần có quy định pháp luật riêng điều chỉnh theo hướng: hàng hoá giả mạo về SHTT do Hải quan phát hiện, bắt giữ tại biên giới nên áp dụng các biện pháp thuộc nhóm được áp dụng phổ biến phù hợp với đặc thù hoạt động của Hải quan trên cơ sở đáp ứng các yêu cầu về: điều kiện áp dụng, thẩm quyền kiểm soát và tính khả thi của

¹³⁹ Điểm d khoản 3 Điều 3 Nghị định số 99/2013/NĐ-CP ngày 29/8/2013 của Chính phủ và điểm a khoản 2 Điều 4 Thông tư số 11/2015/TT-BKHCN ngày 26/6/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

từng biện pháp.

Đối với hàng hoá NK theo quy định tại Nghị định số 99/2013/NĐ-CP áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc tái xuất hoặc buộc đưa ra khỏi lãnh thổ. Tuy nhiên, hiện nay quy định pháp luật chưa làm rõ khi tái xuất thì thực hiện tái xuất tại chính cửa khẩu đã nhập hay tái xuất tại cửa khẩu khác để trở lại nước XK hoặc được tái xuất thuộc cả hai trường hợp trên tùy thuộc vào điều kiện thực tế do người vi phạm lựa chọn. Trường hợp áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc đưa hàng hoá vi phạm ra khỏi lãnh thổ đối với hàng hoá quá cảnh,¹⁴⁰ nhiều vụ việc người vi phạm đề nghị đưa hàng hoá vi phạm ra khỏi lãnh thổ Việt Nam nhưng lại đưa sang nước thứ ba chính là nước quá cảnh đến, không phải là nước XK. Như vậy, vô hình chung chúng ta lại hợp thức hoá cho hàng quá cảnh về đúng điểm đích của nó và biện pháp khắc phục hậu quả trong trường hợp này sẽ mất tính răn đe.

Do đó, NCS cho rằng cần sửa đổi, bổ sung cụ thể các nội dung này tại Nghị định số 99/2013/NĐ-CP của Chính phủ theo hướng: Trường hợp áp dụng biện pháp buộc tái xuất hàng hoá giả mạo về SHTT NK thì cho phép người vi phạm lựa chọn cửa khẩu tái xuất tùy thuộc vào điều kiện thực tế nhưng nước tái xuất phải là nước hàng hoá XK trước đây. Đối với hàng hoá quá cảnh giả mạo về SHTT thì buộc đưa ra khỏi lãnh thổ, hàng hoá phải được đưa đến chính nước quá cảnh XK.

2.2.4. Thực hiện quy trình kiểm soát hàng hoá giả mạo về sở hữu trí tuệ

Nghiên cứu quy định pháp luật Việt Nam về quy trình kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT cho thấy, phạm vi điều chỉnh của pháp luật về vấn đề này hẹp hơn so với thực tiễn hoạt động của Hải quan. Kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT theo quy định của pháp luật hiện hành được thực hiện từ thời điểm người XK, NK mở Tờ khai hải quan cho đến khi hàng hóa được thông quan. Thực tế, hoạt động kiểm soát của Hải quan đã được thực hiện từ trước, từ xa bao gồm cả giai đoạn trước thông quan và sau thông quan nhờ áp dụng công nghệ thông tin hiện đại, các biện pháp kỹ thuật nghiệp vụ hải quan và các cam kết quốc tế về đảm bảo an ninh biên giới trên cơ sở kiểm soát sớm thông tin về phương tiện XNC, hàng hoá XNK.

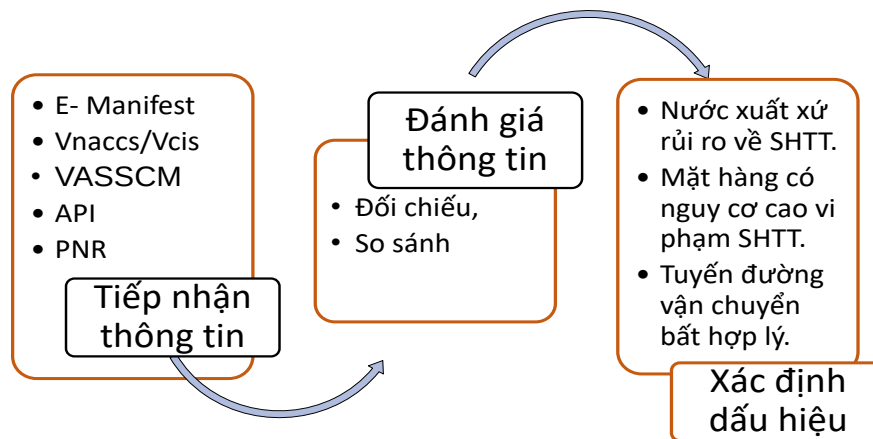
Bằng việc sử dụng các hệ thống khai báo thông tin về hàng hóa XNK, hành khách và phương tiện XNC trước khi đến cửa khẩu, cơ quan hải quan có cơ hội tiếp cận và thu thập được các thông tin liên quan đến phương tiện vận tải và hành khách XNC, hàng

¹⁴⁰ Theo quy định tại điểm d khoản 11 Điều 1 Nghị định số 126/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp.

hóa XNK từ xa, từ sớm trước khi hàng hoá thực tế đến cửa khẩu. Những thông tin này là cơ sở để cơ quan hải quan phân tích, đánh giá xác định các tiêu chí rủi ro về SHTT.

2.2.4.1. Kiểm soát hàng hóa giả mạo về sở hữu trí tuệ trước thông quan

Khai báo thông tin về hàng hoá và hành khách trước khi phương tiện vận tải XC, NC là trách nhiệm của chủ phương tiện vận tải, người điều khiển phương tiện vận tải, người được chủ phương tiện vận tải ủy quyền đã được ghi nhận tại Luật Hải quan.¹⁴¹ Do đó, Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan đã có nhiều nỗ lực kết nối đa ngành, đa lĩnh vực thông qua việc xây dựng và phối hợp xây dựng nhiều hệ thống cơ sở dữ liệu nghiệp vụ nhằm nâng cao năng lực kiểm soát hàng hóa XNK của Hải quan tại các cửa khẩu trên tất cả các tuyến biên giới.¹⁴²



Sơ đồ 4. Quy trình kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT trước thông quan¹⁴³

¹⁴¹ Điều 66 Luật Hải quan 2014.

¹⁴² Các Hệ thống này bao gồm:

- Hệ thống tiếp nhận và xử lý các thông tin có trước của hành khách xuất nhập cảnh (Advanced Passenger Information - gọi tắt là API) quy định tại Nghị định 27/2011/NĐ- CP ngày 09/4/2011 của Chính phủ về cung cấp, khai thác, xử lý, sử dụng thông tin về hành khách trước khi nhập cảnh Việt Nam qua đường hàng không.

- Hệ thống thông tin về đăng ký mua vé, đặt chỗ của hành khách xuất nhập cảnh (Passenger National Research, gọi tắt là PNR); Hệ thống tiếp nhận bản khai hàng hóa, các chứng từ khác có liên quan và thông quan điện tử đối với tàu biển NC, XC dành cho người khai hải quan là các hãng tàu, đại lý hãng tàu và công ty giao nhận vận tải, (gọi tắt là E-Manifest) theo Thông tư số 50/2018/TT- BTC ngày 23/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành quy định chi tiêu thông tin, mẫu chứng từ khai báo khi làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh đối với phương tiện đường hàng không, đường biển, đường sắt, đường bộ và đường sông theo quy định tại Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ.

- Hệ thống quản lý, giám sát hải quan tự động tại Cảng hàng không quốc tế thực hiện theo Quyết định số 2061/QĐ-BTC ngày 13/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc áp dụng thí điểm quản lý, giám sát hải quan tự động đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài.

- Hệ thống quản lý hải quan tự động tại cảng biển (Vietnam Automated System for Seaport Customs Management, gọi tắt là VASSCM) hỗ trợ giám sát hàng hóa ra, vào, tồn đọng tại các kho, bãi, cảng áp dụng đối với các cửa khẩu cảng biển theo Nghị định 59/2018/NĐ-CP ngày 20/04/2018 của Chính phủ.

- Hệ thống bản kê thông tin hàng hoá nhập khẩu đường bộ, đường thủy nội địa (gọi tắt là Hệ thống E-Manifest đường bộ) thực hiện theo công văn số 119/TCHQ- GSQL ngày 21/01/2021 của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện khai báo, tiếp nhận, kiểm tra, xác nhận bản kê thông tin hàng hoá nhập khẩu.

¹⁴³ Nguồn: Do NCS tự nghiên cứu bằng kinh nghiệm thực tiễn công tác và thực hiện sơ đồ hoá.

Sau khi hàng hoá được xếp lên các phương tiện vận tải (bằng đường hàng không, đường biển và đường bộ) tại các cảng, cửa khẩu ở nước ngoài, Hải quan đã có các thông tin ban đầu về hàng hóa NK bao gồm: hành lý mang theo, gửi trước hoặc gửi sau chuyến đi trên các chuyến bay; hành lý thuyền viên, hàng hoá trên các phương tiện là tàu biển XC, NC được cung cấp thông qua bản khai hàng hóa XK, NK, vận đơn gom hàng, bản khai chung, danh sách thuyền viên, bản khai hành lý thuyền viên, bản khai dự trữ của tàu, danh sách hành khách, bản khai hàng hóa nguy hiểm,...; thông tin về hàng hoá ra, vào các kho, bãi tại các cảng biển. Đối với tuyến đường bộ, Hải quan tiếp nhận thông tin về hàng hoá thông qua khai Bản khai thông tin về phương tiện vận tải và hàng hoá trước khi đến cửa khẩu.

Trên cơ sở các thông tin đã khai báo trước, công chức hải quan phân tích, đánh giá để xác định các dấu hiệu rủi ro về SHTT thông qua: tên và chủng loại hàng hoá; nguồn gốc, xuất xứ lô hàng; phương tiện, tuyến đường vận chuyển, thời gian, địa điểm bốc xếp hàng hóa, nơi đi, nơi đến, nơi hàng hóa quá cảnh; người giao hàng, người nhận hàng, chủ hàng, người vận chuyển; quy cách đóng gói, đặc điểm, trạng thái đóng gói, tình trạng quản lý. Đối chiếu các thông tin trước và sau khi hàng đến cửa khẩu với hồ sơ, tài liệu đăng ký kiểm soát hải quan về SHTT do chủ thể quyền cung cấp, Hải quan xác định dấu hiệu nghi ngờ giả mạo về SHTT như: hàng hoá có xuất xứ từ nước có rủi ro cao về SHTT hoặc hàng hoá được XK từ quốc gia không sản xuất ra sản phẩm đó; mặt hàng trọng điểm vi phạm về SHTT (thuộc danh mục Tổng cục Hải quan thông báo, hàng hoá phải kiểm soát trong các chiến dịch chống hàng giả của Chính phủ, Ban chỉ đạo 389 Quốc gia); hoặc phát hiện có mâu thuẫn giữa thông tin về tên hàng, số lượng với trọng lượng hàng hoá. Tuyến đường đi của hàng hoá từ nước XK đến nước NK không hợp lý về địa lý và chi phí vận chuyển.

Căn cứ kết quả phân tích các thông tin khai báo trước, Hải quan xác định các nội dung cần kiểm soát khi hàng về đến cửa khẩu và lựa chọn các hoạt động nghiệp vụ để làm thủ tục hải quan phù hợp như: chuyển luồng kiểm tra chi tiết hồ sơ, kiểm tra thực tế hàng hoá để xác định các dấu hiệu vi phạm, yêu cầu người khai hải quan cung cấp các chứng từ, tài liệu kỹ thuật hoặc hình ảnh chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của lô hàng hoặc liên hệ trực tiếp chủ thể quyền SHTT đề nghị phối hợp xác định tình trạng pháp lý của hàng hoá.

2.2.4.2. Kiểm soát hàng hóa giả mạo về sở hữu trí tuệ trong thông quan

Quy trình kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT trong thông quan là quy trình chính được Hải quan thực hiện để xử lý các vụ việc hàng hoá giả mạo về SHTT. Điều

này thể hiện ở chỗ, hơn 90% số vụ việc hàng hoá giả mạo về SHTT được Hải quan phát hiện thông qua việc thực hiện quy trình này.

Theo quy định tại Thông tư số 13/2015/TT-BTC, đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 13/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính chỉ quy định về quy trình kiểm soát đối với hàng hoá XK, NK nói chung chưa quy định việc kiểm soát đối với từng loại hình XNK cụ thể do mỗi loại hình XNK đều dẫn đến các hệ quả pháp lý khác nhau. Điển hình đối với hàng hoá NK bao gồm các loại hình:¹⁴⁴ A11, A12, A41, E11, E13, E15, E41, E31. Trình tự thủ tục kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT thuộc các loại hình này thực hiện như đối với hàng hoá thuộc loại hình A11. Theo đó, khi phát hiện hàng hoá có dấu hiệu giả mạo về SHTT, Chi cục Hải quan cửa khẩu nơi làm thủ tục quyết định tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với lô hàng, kết quả xác định tình trạng pháp lý của hàng hoá là hàng hoá giả mạo về SHTT thì tạm giữ hàng hoá vi phạm theo thủ tục hành chính. Căn cứ kết quả điều tra, xác minh vụ việc, Hải quan thực hiện xử lý vi phạm hành chính hoặc kiến nghị với cơ quan tiến hành tố tụng truy cứu trách nhiệm hình sự nếu vụ việc có dấu hiệu tội phạm theo quy định.

Tuy nhiên, đối với hàng hóa giả mạo về SHTT thuộc các loại hình: E21, E23 hiện nay còn vướng mắc trong việc xác định trách nhiệm pháp lý đối với bên nhận gia công khi xác định chủ thể thực hiện hành vi xâm phạm quyền SHTT như đã phân tích tại mục 2.2.1.1 của Luận án.

Hàng hoá NK theo các loại hình: tạm nhập hàng kinh doanh tạm nhập tái xuất (G11), tạm nhập máy móc thiết bị phục vụ dự án có thời hạn (G12) thực tế không tiêu thụ, không bán cho người tiêu dùng ở Việt Nam. Ví dụ điển hình như: hàng hoá tạm nhập - tái xuất thực tế được đưa từ nước ngoài vào Việt Nam, sau đó lưu lại trên lãnh thổ một thời gian và được tái xuất sang một nước khác. Máy móc thiết bị phục vụ các dự án đầu tư chỉ lưu tại Việt Nam trong thời hạn thực hiện dự án, sau khi dự án hoàn thành sẽ tái xuất trả lại chủ sở hữu nước ngoài. Hiện nay, pháp luật chưa có chính sách kiểm soát cụ thể đối với hàng hoá NK thuộc các loại hình này. Do đó, khi phát hiện hàng hoá giả mạo về SHTT còn nhiều ý kiến khác nhau giữa các đơn vị hải quan:

- *Quan điểm phổ biến* chiếm đa số tại các đơn vị hải quan cho rằng, hàng hoá NK thuộc các loại hình G11, G12 do không được tiêu thụ tại thị trường Việt Nam nên không gây thiệt hại cho chủ thể quyền SHTT và người tiêu dùng. Do đó, khi làm thủ tục hải quan, Hải quan chỉ giám sát nguyên trạng và đảm bảo rằng hàng hoá này không

¹⁴⁴ Bảng mã loại hình xuất khẩu, nhập khẩu và hướng dẫn sử dụng ban hành kèm theo Quyết định số 1357/QĐ-TCHQ ngày ngày 18/5/2021 của Tổng cục Hải quan tại Phụ lục 4 của Luận án.

được đưa vào nội địa. Hải quan chỉ xử lý đối với hàng hoá vi phạm trong trường này nếu được chuyển đổi loại hình sang nhập kinh doanh tiêu dùng (A11) để đưa vào tiêu thụ tại thị trường nội địa, khi đó Hải quan sẽ xử lý hàng hoá vi phạm và doanh nghiệp NK như đối với hàng hoá nhập kinh doanh thông thường.

- *Quan điểm khác cho rằng*, hàng hoá thuộc các loại hình G11, G12 là hàng hoá NK, do đó Hải quan phải kiểm soát như đối với hàng hoá theo loại hình A11. Bởi vì, nếu hàng hoá giả mạo về SHTT thuộc các loại hình này gây ô nhiễm môi trường, tiềm ẩn nhiều nguy cơ về gây mất an toàn lao động (nếu là máy móc, công trình thực hiện các dự án đầu tư) hoặc ảnh hưởng đến sức khoẻ con người thì Hải quan phải bắt giữ và xử lý. Đây là trách nhiệm của Hải quan trước cộng đồng và xã hội khi để hàng hoá giả mạo về SHTT đưa từ nước ngoài vào Việt Nam.

NCS đồng tình với quan điểm thứ nhất cho rằng, Hải quan sẽ kiểm soát nguyên trạng hàng hoá NK trong thời hạn hàng hoá lưu lại Việt Nam và không thực hiện xử lý vi phạm về SHTT nếu hết thời hạn hàng hoá đó được tái xuất ra nước ngoài. Tuy nhiên, nếu hàng hoá được chuyển đổi mục đích sử dụng đưa vào tiêu thụ tại Việt Nam, Hải quan sẽ kiểm soát như hàng NK thông thường. Đối với quan điểm thứ hai, NCS cho rằng trường hợp hàng hoá gây mất an toàn cộng đồng, Hải quan sẽ áp dụng các quy định pháp luật chuyên ngành về chính sách đối với hàng hoá NK như: xử lý về hành vi NK máy móc, thiết bị không đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật theo quy định (tiêu chuẩn về môi trường, tiêu chuẩn kỹ thuật đối với máy móc thiết bị và tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm,...). Hải quan không xử lý vi phạm về SHTT trong trường hợp này.

Trong giai đoạn 2014 - 2021, Hải quan đã bắt giữ và xử lý 270 vụ vi phạm hàng hoá giả mạo về SHTT, chiếm gần 0,24% tổng số vụ vi phạm (113.357 vụ) do Hải quan bắt giữ; trị giá hàng hoá vi phạm hơn 809,2 tỷ đồng, chiếm 6% tổng số hàng vi phạm. Trong số hàng hoá giả mạo về SHTT bị bắt giữ, hàng hoá NK chiếm hơn 90% theo cả đường chính ngạch và tiểu ngạch. Số liệu thực tế trên cho chúng ta thấy, số vụ việc XNK hàng hoá giả mạo về SHTT chiếm tỷ lệ rất nhỏ trong tổng số các vụ việc vi phạm do Hải quan xử lý. Thực trạng này xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau, chủ yếu là còn nhiều đơn vị phát hiện hàng hoá giả mạo về SHTT là hàng nhập lậu thì họ xử lý theo chính sách hàng lậu mà không xử lý theo quy định về hàng hoá giả mạo về SHTT.

Phân loại các vụ việc về hàng hoá giả mạo về SHTT theo nguồn phát hiện cho thấy, Hải quan bắt giữ các vụ vi phạm chủ yếu thông qua 04 nguồn sau: các vụ việc do chủ thể quyền SHTT phát hiện và yêu cầu Hải quan xử lý vi phạm; các vụ việc do Hải quan bắt giữ trong quá trình làm thủ tục hải quan; các vụ việc do Hải quan phát hiện

thông qua thực hiện các biện pháp nghiệp vụ kiểm soát hải quan và; các vụ việc hàng hoá giả mạo về SHTT từ việc bắt giữ hàng hoá buôn lậu. Trong giai đoạn 2014 - 2021, cơ quan hải quan đã tiếp nhận và xử lý 31 vụ theo Đơn yêu cầu từ các chủ thể quyền SHTT, trị giá hàng hóa vi phạm 34 tỷ. Trong quá trình làm thủ tục hải quan, cơ quan hải quan đã kiểm tra, giám sát và phát hiện, bắt giữ 139 vụ, trị giá hàng hóa vi phạm gần 596,7 tỷ đồng. Thông qua việc áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng kiểm soát hải quan đã phát hiện, bắt giữ 51 vụ, tổng trị giá hàng hóa vi phạm hơn 162 tỷ đồng. Thực tiễn hoạt động bắt giữ hàng hóa nhập lậu trong thời gian qua cho thấy, hàng hoá giả mạo về SHTT thường được cất giấu lẫn với hàng lậu. Do đó, trong giai đoạn 2014 - 2021, cơ quan hải quan đã phát hiện, bắt giữ 13 vụ việc về hàng hoá giả mạo SHTT các loại từ hoạt động bắt giữ và xử lý hàng lậu với trị giá hàng hóa vi phạm hơn 16 tỷ đồng.¹⁴⁵ Số liệu này cho thấy, hàng hoá giả mạo về SHTT chủ yếu do Hải quan phát hiện trong quá trình làm thủ tục hải quan, chiếm 51,4 % tổng số các vụ việc bị bắt giữ.

Các vụ việc vi phạm do Hải quan bắt giữ thường có số lượng lớn, trị giá cao. Đa số các vụ việc đều là hàng hoá giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng trên thế giới. Các đối tượng vi phạm đã thực hiện nhiều phương thức thủ đoạn để buôn bán, vận chuyển trái phép hàng hoá giả mạo về SHTT qua biên giới như: trộn lẫn hàng hoá giả mạo về SHTT với hàng thật hoặc trộn nhiều loại hàng hóa mang nhiều nhãn hiệu khác nhau trong cùng một container để trốn tránh sự kiểm tra, giám sát của cơ quan hải quan. Tình trạng các đối tượng vi phạm ra nước ngoài đặt hàng sản xuất hàng hoá giả mạo về SHTT rồi NK về Việt Nam đang diễn ra phổ biến. Các đối tượng vi phạm hoạt động có sự tham gia của nhiều người, nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Tuy nhiên, kết quả bắt giữ các vụ việc hàng hoá giả mạo về SHTT của Hải quan còn khá khiêm tốn, chưa phản ánh đúng tình hình và năng lực thực tế của Hải quan. Hạn chế này xuất phát từ một số nguyên nhân sau:

Một là, một số đơn vị chưa chú trọng đến việc kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT khi xử lý các vụ việc buôn lậu.

Việc thực hiện cơ chế luân chuyển cán bộ (không quá 03 năm tại một vị trí) của Hải quan áp dụng trong lĩnh vực này chưa hợp lý, không khuyến khích và không hình thành đội ngũ công chức chuyên sâu trong lĩnh vực này. Bởi vì, kiểm soát hàng hoá XNK về SHTT đòi hỏi phải có sự tập trung mang tính chuyên nghiệp, mang tính kỹ thuật pháp lý cao và tích lũy trong một quá trình lâu dài.

¹⁴⁵ Tổng cục Hải quan (từ 2014 đến 2021), Báo cáo tổng kết công tác kiểm soát của ngành Hải quan.

Hai là, Hải quan chưa có hệ thống cơ sở dữ liệu về thực thi quyền SHTT, hiện nay dữ liệu về SHTT của cơ quan hải quan đang tồn tại dưới dạng là các file dữ liệu điện tử (bao gồm các bản word, bản scan, ảnh chụp) được lưu trên máy tính cá nhân của cán bộ chuyên trách về SHTT tại Tổng cục Hải quan (Cục Giám sát quản lý về Hải quan). Các file dữ liệu này được Tổng cục Hải quan chuyển đến các Cục Hải quan tỉnh, thành phố thông qua thư điện tử do đơn vị thuộc Tổng cục thiết lập. Tuy nhiên, các dữ liệu này không được sắp xếp khoa học, nên việc tra cứu các thông tin không thuận tiện. Việc tra cứu thông tin tại Tổng cục Hải quan thực hiện thông qua việc tìm kiếm trên hệ thống các thư điện tử shtt.tchq@customs.gov.vn. Hệ thống kho dữ liệu tồn tại không chính thống (file điện tử). Việc truyền tải dữ liệu từ đơn vị tiếp nhận Đơn yêu cầu kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT xuống các đơn vị hải quan cấp cơ sở để thực hiện nhiều lúc chưa kịp thời, không đầy đủ đã làm hạn chế việc tiếp cận thông tin của đội ngũ các công chức tác nghiệp, dẫn đến việc triển khai thực hiện không đầy đủ và kịp thời.

Chính vì vậy, NCS cho rằng việc xây dựng một hệ thống cơ sở dữ liệu chuyên biệt về kiểm soát hàng hoá XNK xâm phạm quyền SHTT nói chung và hàng hoá giả mạo về SHTT nói riêng, nhằm đảm bảo kết nối nghiệp vụ liên thông với các hệ thống cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác của ngành hải quan.

Bảng 4. Kết quả phát hiện, bắt giữ hàng hoá giả mạo về SHTT của Hải quan Việt Nam giai đoạn 2014 - 2021

Hành vi vi phạm	Năm 2014		Năm 2015		Năm 2016		Năm 2017		Năm 2018		Năm 2019		Năm 2020		Năm 2021	
	Số vụ	Trị giá (Triệu đồng)	Số vụ	Trị giá (Triệu đồng)	Số vụ	Trị giá (Triệu đồng)	Số vụ	Trị giá (Triệu đồng)	Số vụ	Trị giá (Triệu đồng)	Số vụ	Trị giá (Triệu đồng)	Số vụ	Trị giá (Triệu đồng)	Số vụ	Trị giá (Triệu đồng)
Buôn lậu, VCTP	1.130	247.956	1.008	178.725	1.001	249.393	1.087	236.775	985	321.659	1.017	287.166	974	442.655	487	180.438
Ma túy	869	0.000	677	-	380	-	186	-	143	-	101	-	216	-	194	-
Vi phạm hành chính	19.141	105.955	18.167	130.829	15.509	97.433	17.716	188.697	14.290	86.871	13.934	349.967	15.407	1.242.8 05	16.599	2.795.6 80
Hàng hoá giả mạo SHTT	34	1.854	18	2.811	24	30.024	14	1.556	20	3.407	18	23.166	36	16.958	41	59.188
Vi phạm khác	2.990	23.024	2.142	253.061	1.534	23.226	732	36.443	51	4.560	114	129.280	122	21.612	112	20.126
TỔNG SỐ	24.164	378.789	22.012	565.426	18.448	400.076	19.735	462.471	15.489	416.497	15.184	789.579	16.755	1.724.0 30	17.433	3.055.4 32

Nguồn: Báo cáo Tổng kết công tác kiểm soát hải quan của Tổng cục Hải quan giai đoạn 2014 – 2021

Bảng 5. Số liệu bắt giữ hàng hoá giả mạo về SHTT của Hải quan Việt Nam thống kê theo nguồn phát hiện giai đoạn 2014 - 2021

Nguồn phát hiện	Năm 2014		Năm 2015		Năm 2016		Năm 2017		Năm 2018		Năm 2019		Năm 2020		Năm 2021	
	Số vụ	Trị giá (Triệu đồng)	Số vụ	Trị giá (Triệu đồng)	Số vụ	Trị giá (Triệu đồng)	Số vụ	Trị giá (Triệu đồng)	Số vụ	Trị giá (Triệu đồng)	Số vụ	Trị giá (Triệu đồng)	Số vụ	Trị giá (Triệu đồng)	Số vụ	Trị giá (Triệu đồng)
Đơn chủ thể quyền sở hữu trí tuệ	03	512	02	785	04	1.257	02	548	03	860	04	1.020	06	1.250	13	14.554
Thủ tục hải quan	15	708	08	985	09	13.625	07	486	07	926	05	4.993	12	5.852	8	8.220
Các biện pháp nghiệp vụ kiểm soát hải quan	16	634	07	798	08	14.770	05	522	09	1.296	07	17.348	16	9.896	15	35.756
Từ bắt giữ hàng lậu	0	0	1	243	03	372	0		01	325	02	195	02		5	658
TỔNG SỐ	34	1.854	18	2.811	24	30.024	14	1.556	20	3.407	18	23.166	36	16.958	41	59.188

Nguồn: Báo cáo công tác kiểm soát của các Cục Hải quan các tỉnh, thành phố giai đoạn 2014 – 2021

2.2.4.3. Kiểm soát hàng hóa giả mạo về sở hữu trí tuệ sau thông quan

Hàng hóa XNK đã thông quan, Hải quan nhận được đơn yêu cầu của chủ thể quyền đề nghị xử lý hàng hoá XK, NK giả mạo về SHTT hoặc do chính cơ quan hải quan phát hiện khi thực hiện nhiệm vụ kiểm tra sau thông quan. Hải quan căn cứ tài liệu do chủ thể quyền cung cấp xác minh làm rõ một số nội dung như: xác định đối tượng quyền SHTT bị nghi ngờ xâm phạm có đăng ký kiểm soát hải quan không; đối tượng quyền SHTT còn trong thời hạn bảo hộ tại Việt Nam; hàng hoá bị yêu cầu xử lý vi phạm có thuộc danh mục thuộc phạm vi bảo hộ không và doanh nghiệp vi phạm đã tiêu thụ hết chưa. Trường hợp hàng hoá đã thông quan và được đem đi tiêu thụ hết, cơ quan hải quan xem xét các tài liệu khác trong hồ sơ vụ việc để quyết định có thụ lý hay không có tính đến khả năng phối hợp của chủ sở hữu quyền SHTT; các tài liệu, chứng cứ do chủ thể quyền cung cấp có đủ cơ sở để xử lý vụ việc vi phạm không.

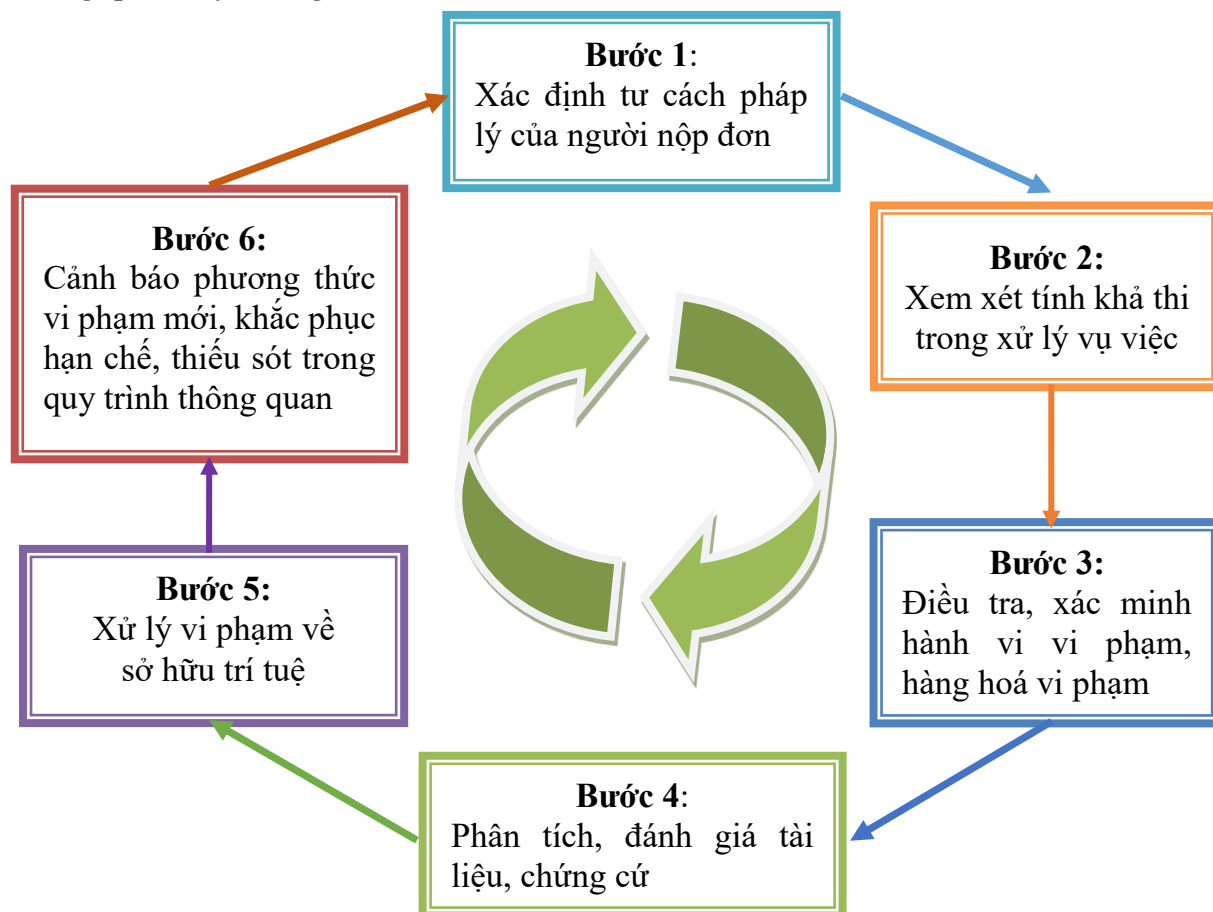
Cơ quan hải quan phân tích, đánh giá các tài liệu, chứng cứ do người nộp đơn yêu cầu xử lý vi phạm và chủ thể quyền, người bị nghi ngờ có hành vi xâm phạm quyền SHTT cung cấp; kết quả điều tra xác minh về hành vi vi phạm, hàng hoá vi phạm để xem xét, quyết định xử lý hành vi xâm phạm quyền liên quan đến hàng hoá giả mạo về SHTT theo quy định của pháp luật về Hải quan, SHTT và xử lý vi phạm hành chính về SHTT.

Trong trường hợp xác định, tính chất mức độ của hành vi xâm phạm quyền SHTT có dấu hiệu của tội phạm hình sự về SHTT, cơ quan hải quan chuyển hồ sơ vụ việc kèm theo tang vật vi phạm (hàng hoá vi phạm) cho cơ quan điều tra có thẩm quyền để tiến hành điều tra theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự.

Kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT sau thông quan là giai đoạn cuối trong chuỗi các hoạt động kiểm soát hàng hoá XNK của Hải quan theo luồng di chuyển của hàng hoá. Qua giai đoạn này, Hải quan sẽ hết quyền kiểm soát đối với hàng hoá XNK. Do đó, đây là giai đoạn giúp Hải quan phát hiện những hạn chế, thiếu sót và có giải pháp khắc phục những tồn tại, vướng mắc trong quá trình thực hiện hoạt động nghiệp vụ tại quy trình kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT trước và trong thông quan. Trên cơ sở đó, Hải quan xây dựng cảnh báo mới về phương thức, thủ đoạn xâm phạm quyền SHTT làm cơ sở để xây dựng các tiêu chí rủi ro về SHTT.

Thực tế cho thấy, các vụ việc xâm phạm quyền SHTT được phát hiện sau thông quan hàng hoá vi phạm đã được tiêu thụ hết. Việc truy tìm hàng hoá gặp nhiều khó khăn do lô hàng đã được bán cho nhiều đối tượng ở nhiều nơi khác nhau. Dẫn đến, việc điều tra hàng hoá vi phạm mất nhiều thời gian và nhân lực, đôi khi không thể xác

minh được do hàng hoá vi phạm không còn. Trường hợp hàng hoá còn tồn kho, nhưng Hải quan không thể xác định được chính xác hàng hoá đó có thuộc lô hàng đã được thông quan hay không.



Sơ đồ 5. Quy trình kiểm soát hàng hóa giả mạo về SHTT sau thông quan¹⁴⁶

Việc thu thập chứng cứ gặp nhiều khó khăn, nhiều trường hợp Hải quan phải dừng việc xử lý vì không đủ căn cứ để xem xét xử lý vi phạm. Hệ quả là, hành vi vi phạm và hàng hoá giả mạo SHTT không được xử lý triệt để.

2.2.4.4. Kiểm soát hàng hoá giả mạo về sở hữu trí tuệ của lực lượng kiểm soát hải quan

Hoạt động kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT của lực lượng kiểm soát hải quan được thực hiện song song bên ngoài quy trình thủ tục thông quan hàng hoá XNK. Theo đó, lực lượng này có quyền áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ thu thập thông tin để phát hiện việc buôn bán, vận chuyển hàng hóa giả mạo về SHTT như: điều tra,

¹⁴⁶ Nguồn: NCS tự nghiên cứu và thực hiện sơ đồ hoá trên cơ sở nghiên cứu các quy định về quy trình nghiệp vụ của Hải quan khi kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT sau thông quan theo Luật Hải quan, Luật SHTT và Luật Xử lý vi phạm hành chính.

ngiên cứu nắm tình hình địa bàn; tuần tra kiểm soát; thu thập và phân tích thông tin về doanh nghiệp và hàng hoá có rủi ro cao về SHTT... Trên cơ sở kết quả thu thập thông tin từ các tuyến, địa bàn và các nguồn thông tin khác, công chức hải quan đối chiếu và phân tích thông tin từ dữ liệu về SHTT của ngành hải quan với thông tin khai báo hải quan và thực tế hàng hoá để phát hiện dấu hiệu của hàng hoá giả mạo về SHTT.

Thông qua áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ kiểm soát hải quan, lực lượng Hải quan chuyên trách chống buôn lậu có thể kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT ở tất cả các giai đoạn nghiệp vụ: trước khi hàng đến, trước thông quan, trong thông quan và sau thông quan. Tại mỗi giai đoạn, nếu phát hiện hàng hoá giả mạo về SHTT, lực lượng chuyên trách chống buôn lậu có thể can thiệp trực tiếp (khám xét và bắt giữ hàng hoá vi phạm) ở bất cứ giai đoạn nào của quy trình nghiệp vụ. Do đó, kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT của Hải quan chuyên trách chống buôn lậu trong đóng vai trò trong việc: giám sát, kiểm soát và hạn chế tối đa nhất những sai sót của các giai đoạn trong quy trình nghiệp vụ hải quan.

Tuy nhiên, hạn chế lớn nhất trong hoạt động kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT của Hải quan chuyên trách chống buôn lậu là nguồn thông tin thu thập rộng, đa chiều, khối lượng thông tin thu thập được rất lớn. Do vậy, nếu công chức Hải quan không có trình độ chuyên môn sâu về nghiệp vụ hải quan, nghiệp vụ và kinh nghiệm kiểm soát chống buôn lậu nói chung, kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT nói riêng sẽ rất khó khoanh vùng thông tin để chọn lọc và xác định các nội dung trọng điểm. Từ đó, đưa ra những giả thuyết, nhận định về hàng hoá giả mạo về SHTT và các thông tin liên quan.

Mặc dù tại một số văn bản hướng dẫn Luật SHTT cho phép Hải quan chủ động kiểm soát hàng hoá giả mạo SHTT. Tuy nhiên thực tế, khi phát hiện hàng hoá giả mạo về SHTT, người vi phạm đã thừa nhận hành vi vi phạm, nhưng do chủ thể quyền không hợp tác nên phần lớn các đơn vị hải quan đã không xử lý vi phạm đối với người XK, NK. Nguyên nhân là do một số công chức hải quan, đơn vị hải quan có nhận thức pháp luật chưa đầy đủ và sợ phải chịu trách nhiệm nếu có khiếu nại, khiếu kiện xảy ra do không có sự tham gia của chủ thể quyền.

2.2.5. Phối hợp và hợp tác quốc tế trong kiểm soát hàng hoá giả mạo về sở hữu trí tuệ tại biên giới

2.2.5.1. Phối hợp với các cơ quan thực thi và chủ thể quyền sở hữu trí tuệ

a. Phối hợp với cơ quan thực thi quyền sở hữu trí tuệ

Hoạt động phối hợp giữa Hải quan và các cơ quan thực thi quyền SHTT khác trong kiểm soát hàng hoá xâm phạm quyền SHTT nói chung trong đó có hàng hoá giả

mạo về SHTT được Hải quan xác định là một trong ba trụ cột quan trọng của Hải quan trong hoạt động bảo vệ quyền SHTT tại biên giới (ba trụ cột này bao gồm: Hải quan - Hải quan, Hải quan - các cơ quan thực thi và Hải quan - chủ thể quyền). Mỗi quan hệ phối hợp này được thực hiện trên cơ sở hợp tác để thực hiện nhiệm vụ quản lý theo chức năng đặc thù của từng cơ quan.

Thực tế, Hải quan Việt Nam đã có nhiều hoạt động phối hợp với các cơ quan liên quan như: Công an, Quản lý thị trường, Cảnh sát Kinh tế, Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ. Nội dung phối hợp chủ yếu là: cung cấp và trao đổi thông tin về các đối tượng trọng điểm, hàng hoá trọng điểm và địa bàn trọng điểm có nguy cơ cao xâm phạm quyền SHTT; phối hợp xây dựng kế hoạch bắt giữ và xử lý hàng hoá vi phạm và tổ chức phối hợp ngăn chặn, bắt giữ và xử lý các vụ việc vi phạm.

Hoạt động phối hợp giữa cơ quan hải quan với các cơ quan thực thi đã đem lại nhiều hiệu quả tích cực:

Một là, hoạt động phối hợp đã phát huy được sức mạnh tổng hợp chung của các cơ quan thực thi quyền SHTT cả về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật và tài chính trong công tác kiểm soát, đấu tranh chống hàng hoá xâm phạm quyền SHTT nói chung và hàng hoá giả mạo về SHTT nói riêng.

Hai là, thông qua việc thực hiện các Kế hoạch phối hợp và Chương trình phối hợp hành động, Hải quan và các cơ quan thực thi đã kiểm soát được tình hình hàng hoá giả mạo về SHTT ở tất cả các khâu trong chuỗi cung ứng hàng hoá. Theo đó, hàng hoá XNK được kiểm soát ở cả hai chiều: từ cửa khẩu (bởi cơ quan hải quan) đến các khâu vận chuyển, buôn bán và tiêu thụ trong nội địa (bởi Công an, Quản lý thị trường, Thanh tra khoa học công nghệ) và ngược lại.

Ba là, hoạt động phối hợp đảm bảo kết nối thông tin thông suốt, đầy đủ đến tất cả các cơ quan thực thi về tình hình hàng hóa giả mạo về SHTT. Trên cơ sở đó, các cơ quan thực thi có thể đưa ra các giải pháp và kế hoạch ứng phó kịp thời phù hợp với tình hình thực tế đảm bảo không bị động, bất ngờ và mất kiểm soát.

Giai đoạn 2014 - 2021, Hải quan đã tiếp nhận 35 thông tin từ cơ quan Quản lý thị trường và Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ chuyển giao, phối hợp với cơ quan Cảnh sát kinh tế và Quản lý thị trường bắt giữ 40 vụ việc; cung cấp 30 thông tin về các vụ việc cho cơ quan công an để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.¹⁴⁷

Cơ quan Hải quan đã tổ chức hoặc phối hợp với các đơn vị tổ chức hơn 200 hội

¹⁴⁷ Báo cáo tổng kết công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của Ban chỉ đạo 389 quốc gia từ năm 2014 đến 2021.

thảo, khoá tập huấn nghiệp vụ liên quan đến công tác bảo vệ quyền SHTT tại biên giới để trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm trong đấu tranh, bắt giữ và xử lý các vụ việc xâm phạm quyền SHTT.

Tuy nhiên kết quả phối hợp giữa Hải quan và các cơ quan thực thi còn khiêm tốn, chưa phát huy được tiềm năng, thế mạnh của từng đơn vị như:

Một là, hoạt động phối hợp giữa Hải quan với các cơ quan thực thi chưa tạo được chuyển biến căn bản. Thực tế hoạt động phối hợp trong thời gian qua chủ yếu chỉ dừng lại ở mức độ trao đổi thông tin, tài liệu khi phát sinh các vụ việc vi phạm cần điều tra, xác minh để phục vụ cho việc xử lý từng vụ việc cụ thể.

Hai là, số vụ vi phạm liên quan đến hàng hoá giả mạo về SHTT gia tăng hàng năm và ngày càng diễn biến phức tạp cả về quy mô, số lượng và tính chất vi phạm. Tuy nhiên, các vụ việc phát hiện, xử lý chủ yếu là vụ việc nhỏ, chưa phản ánh đúng tình hình hàng hoá XNK giả mạo về SHTT thực tế. Tình trạng NK, vận chuyển hàng hoá giả mạo về SHTT qua biên giới có chiều hướng gia tăng. Những sơ hở, bất cập trong chính sách XNK chưa khắc phục triệt để nên các đối tượng vẫn lợi dụng để vận chuyển hàng hoá giả mạo về SHTT qua biên giới.¹⁴⁸

Ba là, hiệu quả kết nối và chia sẻ thông tin giữa Hải quan và các cơ quan này chưa thường xuyên, kịp thời. Một số đơn vị vẫn tồn tại tâm lý “giữ thông tin” phục vụ nội bộ ngành mình để lập công và giữ thành tích, không chia sẻ với các cơ quan khác, nên hiệu quả công tác phối hợp chưa cao. Đây cũng là nguyên nhân chính theo đánh giá của Tổng cục Quản lý thị trường, xuất hiện nhiều vụ việc có quy mô lớn, tính chất nghiêm trọng đã bị phát hiện xử lý.¹⁴⁹

Do vậy, NCS cho rằng việc tăng cường hiệu quả cơ chế trao đổi và cung cấp thông tin giữa các cơ quan thực thi quyền SHTT sẽ nâng cao hiệu quả của hoạt động phối hợp trong kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT tại biên giới.

b. Phối hợp với chủ thể quyền sở hữu trí tuệ

Cơ chế phối hợp giữa Hải quan và chủ thể quyền trong kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT được thực hiện dựa trên nền tảng của sự hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau nhằm đạt mục tiêu chung của cả hai bên là kiểm soát, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi xâm phạm quyền SHTT và hàng hoá giả mạo về SHTT. Hải quan phối hợp với chủ

¹⁴⁸ Lê Sơn, *Chống buôn lậu, hàng giả: Chủ yếu phát hiện, xử lý các vụ nhỏ*, (Báo Điện tử Chính phủ, 02/01/2020) <<http://baochinhphu.vn/Phap-luat/Chong-buon-lau-hang-gia-Chu-yeu-phat-hien-xu-ly-cac-vu-nho/384052.vgp>> (truy cập ngày 12/4/2020).

¹⁴⁹ Mỹ Phương, *Đổi mới phối hợp chống xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ*, (Báo ảnh Dân tộc và Miền núi - TTXVN, 19/10/2018) <<https://www.dantocmiennui.vn/trang-thanh-pho-ho-chi-minh/doi-moi-phoi-hop-chong-xam-pham-quyen-so-huutritue/182042.html>> truy cập ngày 15/02/2021.

thể quyền để tiếp cận các thông tin chính xác về tình hình hàng hoá giả mạo, cách nhận diện chúng và danh sách các tổ chức, cá nhân có rủi ro cao về XNK hàng hoá giả mạo về SHTT. Thông qua đó, Hải quan có căn cứ để xây dựng các chương trình, kế hoạch kiểm soát hàng hoá XNK xâm phạm quyền SHTT nhằm thực hiện tốt vai trò quản lý nhà nước đối với hàng hoá XNK tại biên giới thông quan kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT. Về phía chủ thể quyền, hoạt động phối hợp với Hải quan nhằm bảo vệ quyền sở hữu hợp pháp đối với TSTT của mình (các đối tượng quyền SHTT) thông qua độc quyền được hưởng các lợi ích kinh tế từ việc sử dụng, khai thác các đối tượng quyền SHTT đang được bảo hộ.

Minh chứng là các chủ thể quyền SHTT đã thường xuyên cung cấp, cập nhật thông tin về hàng hóa XNK; phối hợp và hỗ trợ Hải quan trong kiểm tra, giám định hàng hóa và giải quyết các vụ việc vi phạm; tổ chức các hoạt động tuyên truyền đến người tiêu dùng những thông tin về tình hình diễn biến hàng giả, hàng hoá xâm phạm quyền SHTT tại biên giới, các phương thức thủ đoạn và vụ việc điển hình thông qua các phương tiện thông tin đại chúng (bao gồm cả báo viết và báo hình). Cơ quan hải quan nhận được sự hỗ trợ tích cực từ các chủ thể quyền trong việc xác minh hàng hoá có dấu hiệu nghi ngờ vi phạm, nhân thân người NK, tuyến đường vận chuyển của hàng hoá; cung cấp chứng cứ để phục vụ công tác bắt giữ và xử lý vi phạm (tiến hành giám định, xác minh các dấu hiệu, phương thức, thủ đoạn vi phạm mới, hỗ trợ cơ quan hải quan tiêu huỷ hàng hoá giả mạo về SHTT...).

Thực tế cho thấy, hoạt động phối hợp với các chủ thể quyền SHTT chưa đạt được kết quả như kỳ vọng của Hải quan. Không ít doanh nghiệp còn tồn tại tư tưởng coi việc ngăn chặn và xử lý hàng hoá giả mạo về SHTT là trách nhiệm của riêng cơ quan hải quan nên doanh nghiệp chỉ nộp đơn yêu cầu kiểm soát mà không hợp tác, phối hợp thường xuyên trao đổi thông tin với Hải quan. Điều này đã làm giảm hiệu quả kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT tại biên giới.

Phần lớn các chủ thể quyền SHTT chỉ phối hợp với Hải quan ở mức tổ chức các chương trình đào tạo tập huấn về SHTT, phổ biến các cách thức phân biệt hàng thật, hàng giả mạo về SHTT mà chưa có định hướng lâu dài và thực chất. Tính đến nay, vẫn thiếu những chương trình cụ thể triển khai các hoạt động trao đổi thông tin thường xuyên, phối hợp thực thi hiệu quả giữa doanh nghiệp và Hải quan trong kiểm soát hàng hoá XNK giả mạo về SHTT tại biên giới.

Một số doanh nghiệp đề nghị Hải quan không công khai vụ việc vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng do lo ngại tâm lý người tiêu dùng biết sản phẩm của

họ bị làm giả dẫn đến làm sụt giảm doanh thu nên các chủ thể quyền đã không hợp tác với Hải quan để xử lý vụ việc.

2.2.5.2. Hợp tác quốc tế về kiểm soát hàng hoá giả mạo về sở hữu trí tuệ

Kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT là hoạt động mang tính quốc tế cao. Chính vì vậy, hợp tác quốc tế trong thực thi quyền SHTT là một hoạt động tất yếu của Hải quan tại các diễn đàn khu vực và quốc tế. Thực chất của hoạt động này nhằm tranh thủ sự hỗ trợ từ các quốc gia và các tổ chức quốc tế dựa trên nền tảng của sự hợp tác về kinh tế - thương mại và đầu tư giữa Việt Nam với các nước và các thể chế kinh tế đa phương khác trong các khuôn khổ của: WTO, WIPO, WCO, APEC và ASEAN trong việc nâng cao năng lực thực thi cho công chức hải quan về SHTT, xây dựng cơ chế liên lạc thường xuyên để cung cấp và trao đổi thông tin, phối hợp điều tra, xác minh các vụ việc liên quan đến hàng hoá giả mạo về SHTT ở nước ngoài.

Hoạt động hợp tác quốc tế trong kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT là phương thức để Hải quan thực hiện các cam kết của Việt Nam tại các Điều ước quốc tế đã ký kết. Thông qua các diễn đàn hợp tác quốc tế, Hải quan Việt Nam có thể kiểm soát hàng hoá XNK từ sớm, từ xa trước khi hàng hoá đến cửa khẩu thông qua các thông tin về phương tiện vận tải XNC và hàng hoá XNK trước khi đến cửa khẩu từ các cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cung cấp. Đây cũng là cơ hội để Hải quan Việt Nam với Hải quan các nước và các tổ chức quốc tế xây dựng cơ chế liên lạc thường xuyên để nâng cao hiệu quả kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT tại biên giới.

Trong khu vực, Hải quan Việt Nam đã hợp tác với Hải quan các nước: Thái Lan, Campuchia, Lào, Myanmar, Indonesia, Trung Quốc,... để triển khai nhiều chiến dịch, chuyên án về kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT. Trong khuôn khổ ASEAN, Hải quan Việt Nam đã đưa ra nhiều sáng kiến, chương trình hành động chung ASEAN tại các cuộc họp thường niên của Nhóm chuyên gia thực thi quyền SHTT các nước ASEAN.

Tổng cục Hải quan đã xây dựng và hình thành cơ chế liên lạc thường xuyên với các tổ chức quốc tế và tổ chức phi chính phủ để phục vụ tốt nhất yêu cầu về kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT tại biên giới như: WIPO, WCO, cơ quan chính phủ các nước về SHTT và các tổ chức đại diện cho các doanh nghiệp về SHTT (Tổ chức Đối tác doanh nghiệp về SHTT - IPR Business Partnership, Tổ chức phát triển Pháp - ADETEF, Hiệp hội Lixăng Nhật Bản,...). Các bên đã trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm bảo vệ quyền tại biên giới SHTT, tổ chức các hội thảo trong nước và quốc tế, đào tạo cán bộ nhằm nâng cao năng lực thực thi quyền SHTT.

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2

Nghiên cứu thực trạng pháp luật và thực tiễn kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT của Hải quan Việt Nam, Chương 2 của Luận án đạt được một số kết quả sau:

1. Về thực trạng pháp luật: Luận án đã tập trung phân tích, đánh giá pháp luật Việt Nam, pháp luật một số nước và các điều ước quốc tế liên quan về: (1) thẩm quyền của Hải quan trong kiểm soát hàng hoá XNK giả mạo về SHTT; (2) các biện pháp kiểm soát; (3) các biện pháp xử lý và; (4) quy trình kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT.

Thứ nhất, đánh giá, so sánh pháp luật Việt Nam với pháp luật quốc tế và pháp luật một số nước về các nội dung sau:

Thẩm quyền kiểm soát:

- Về cơ bản phạm vi thẩm quyền kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT theo pháp luật Việt Nam đã tương thích với các chuẩn mực của TRIPs. Việt Nam quy định loại hình hàng hoá XNK được kiểm soát rộng hơn TRIPs, bao gồm cả hàng hoá XK. Tuy nhiên, quy định này của Việt Nam chưa tương thích hoàn toàn với EVFTA và CPTPP. Pháp luật Việt Nam quy định Hải quan có thẩm quyền kiểm soát nhưng lại không có chế tài xử lý đối với hàng hoá XK giả mạo về SHTT, trong khi đó, EVFTA và CPTPP còn yêu cầu áp dụng các biện pháp chế tài đối với hàng hoá vi phạm và hành vi vi phạm tương ứng.

- Các trường hợp ngoại trừ tạm dừng làm thủ tục hải quan, thẩm quyền mặc nhiên của cơ quan hải quan đã được nội luật hoá tại Luật Hải quan, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật SHTT năm 2022 đảm bảo thực hiện cam kết quốc tế tại các điều ước quốc tế.

- Tham khảo pháp luật một số nước như: Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản cho thấy, Hải quan có quyền chủ động tạm ngừng làm thủ tục hải quan và xử lý vi phạm nêu có căn cứ rõ ràng xác định hàng hoá giả mạo về SHTT; thực hiện các hoạt động điều tra, xác minh vi phạm.

Các biện pháp kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT được nghiên cứu tại Luận án bao gồm hai biện pháp: (1) kiểm tra, giám sát để phát hiện hàng hoá có dấu hiệu giả mạo về SHTT và; (2) tạm dừng làm thủ tục hải quan. Theo đó, tham khảo kinh nghiệm một số nước cho thấy: việc đăng ký kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT của các nước theo phương thức trực tuyến có nhiều tính ưu việt so với việc thực hiện đăng ký theo phương thức thủ công của Việt Nam hiện nay. Một mặt, xây dựng được cơ sở dữ liệu về bảo vệ quyền SHTT tại biên giới; mặt khác là môi trường tự đào tạo cho

công chức hải quan trên cơ sở tự khai thác thông tin trên môi trường số, tiến tới hình thành cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT tại biên giới.

Nghiên cứu các biện pháp xử lý hàng hoá giả mạo về SHTT cho thấy, một số biện pháp hải quan ít áp dụng hoặc không có điều kiện áp dụng do không phù hợp với đặc thù của Hải quan. Tuy nhiên, các biện pháp hải quan áp dụng phổ biến đảm bảo phù hợp với các chuẩn mực quốc tế. Nghiên cứu kinh nghiệm hải quan một số nước cho thấy: một số quốc gia kiểm soát khắt khe hơn đối với hàng hoá giả mạo về SHTT, coi là hàng hoá cấm XK, NK (Trung Quốc, Nhật Bản).

Quy trình kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT do Hải quan thực hiện bao gồm: kiểm soát trong quy trình thông quan và kiểm soát ngoài quy trình thông quan. Hai quy trình này có mối quan hệ chặt chẽ gắn liền với quá trình làm thủ tục hải quan cho hàng hoá XNK, đảm bảo hàng hoá giả mạo về SHTT được kiểm soát toàn diện, chặt chẽ.

Thứ hai, điểm nổi bật của Luận án khi phân tích, đánh giá thực trạng pháp luật Việt Nam về kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT của Hải quan còn được minh hoạ làm rõ thông qua việc tổng hợp, phân tích, so sánh bằng hệ thống các bảng biểu, mô hình, sơ đồ các nội dung nghiên cứu.

Thứ ba, trên cơ sở nghiên cứu thực trạng pháp luật, Luận án đã chỉ ra những bất cập, vướng mắc làm cơ sở kiến nghị hoàn thiện pháp luật kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT tại Chương 3 của Luận án. Cụ thể như sau:

Một là, phạm vi thẩm quyền tạm dừng làm thủ tục hải quan giữa Luật SHTT và Luật Hải quan không thống nhất. Phạm vi hàng hoá phi thương mại thuộc trường hợp ngoại trừ làm thủ tục hải quan tại Luật Hải quan chưa hoàn toàn tương thích với TRIPs, CPTPP và EVFTA. Luật Hải quan chưa quy định hàng hoá XNK là bưu kiện, bưu phẩm theo loại hình chuyển phát nhanh, bưu chính trong tiêu chuẩn miễn thuế là hàng hoá phi thương mại thuộc trường hợp không tạm dừng làm thủ tục hải quan.

Hai là, quy định về thẩm quyền mặc nhiên giữa Nghị định hướng dẫn Luật SHTT với Luật Hải quan chưa thống nhất. Nghị định hướng dẫn quy định phạm vi hàng hoá giả mạo về SHTT áp dụng thẩm quyền mặc nhiên hẹp hơn so với Luật, chỉ giới hạn đối với hàng hoá gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ con người, an toàn cộng đồng.

Mặc dù Luật SHTT sửa đổi năm 2022 đã quy định thẩm quyền mặc nhiên cho Hải quan, tuy nhiên vẫn chưa quy định loại trừ trách nhiệm pháp lý cho Hải quan khi thực hiện thẩm quyền này là chưa phù hợp với quy định của TRIPs.

Ba là, quy định cơ quan tiếp nhận Đơn yêu cầu theo Luật Hải quan do một đầu mối duy nhất tại Tổng cục Hải quan thực hiện. Tuy nhiên, Nghị định số 105/2006/NĐ-

CP hướng dẫn Luật SHTT quy định cả ba cấp: Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan và Chi cục Hải quan tiếp nhận nhằm tạo điều kiện cho chủ thể quyền lựa chọn phù hợp với yêu cầu thực tế.

Bốn là, Hải quan có thẩm quyền hạn chế khi xử lý đối với hàng hoá XK giả mạo về SHTT. Hải quan chỉ kiểm soát và tạm dừng làm thủ tục hải quan, không có thẩm quyền xử phạt và áp dụng các chế tài đối với hàng hoá vi phạm và hành vi vi phạm.

Năm là, theo Luật Hải quan, cơ quan hải quan có kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính nhưng không tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng quá cảnh giả mạo về SHTT. Việc ngăn chặn khi phát hiện vi phạm đối với loại hình này theo thủ tục nào, hiện nay pháp luật chưa có quy định.

Sáu là, hiện nay pháp luật chỉ quy định quy trình kiểm soát đối với hàng hoá XK, NK nói chung, chưa có quy định kiểm soát đối với từng loại hình XNK.

2. Thực tiễn kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT

Hoạt động kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT của Hải quan thời gian qua đạt nhiều kết quả tích cực, vụ việc phát hiện vi phạm chủ yếu trong quá trình làm thủ tục hải quan. Công tác phối hợp và hợp tác quốc tế đã từng bước được duy trì và đạt hiệu quả. Tuy nhiên, thực tiễn còn tồn tại một số hạn chế sau:

Thứ nhất, Hải quan không có thẩm quyền xử phạt hàng hoá XK giả mạo về SHTT nên việc xử lý hàng hoá và hành vi xâm phạm quyền phải chuyển cho cơ quan khác, nên nhiều vụ việc giải quyết kéo dài. Việc xác định trách nhiệm của người XK là doanh nghiệp gia công hàng hoá cho thương nhân nước ngoài, doanh nghiệp sản xuất XK chưa rõ ràng.

Thứ hai, quy định về kiểm soát hàng hoá quá cảnh giả mạo về SHTT còn có nhiều cách hiểu khác nhau dẫn đến việc áp dụng pháp luật không thống nhất.

Thứ ba, quy định về thời hạn tạm thời tạm dừng làm thủ tục hải quan 03 ngày làm việc kể từ ngày chủ thể quyền nhận được thông báo về hàng hoá nghi ngờ từ Hải quan không khả thi trên thực tế, đặt biệt là đối với các vụ việc cần xác nhận hàng thật - hàng hoá giả mạo về SHTT từ chủ thể quyền nước ngoài.

Thứ tư, quy định trường hợp dừng xử lý vụ việc khi có tranh chấp, khiếu nại về chủ thể quyền SHTT, khả năng bảo hộ, phạm vi bảo hộ để chờ kết quả giải quyết tranh chấp, khiếu nại của cơ quan có thẩm quyền mang lại nhiều rủi ro pháp lý cho Hải quan. Đặc biệt, nhiều vụ việc giải quyết tranh chấp kéo dài có vụ việc từ 2 năm đến 5 năm. Trong thời gian chờ giải quyết tranh chấp, Hải quan chịu trách nhiệm bảo quản, quản lý hàng hoá nghi ngờ vi phạm là không phù hợp.

Thứ năm, nhiều biện pháp xử lý hàng hoá giả mạo về SHTT không khả thi do không phù hợp với nhiệm vụ của Hải quan vì không có điều kiện để áp dụng.

Trách nhiệm chi trả kinh phí tiêu huỷ hàng hoá giả mạo về SHTT khi người vi phạm không thực hiện nghĩa vụ chưa có hướng dẫn cụ thể nên việc áp dụng không thống nhất.

Thứ sáu, nội dung pháp luật điều chỉnh về quy trình kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT chưa bao quát hết các hoạt động nghiệp vụ thực tế của Hải quan. Bởi vì, Hải quan ngoài việc kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT trong thông quan và kiểm soát của lực lượng chống buôn lậu thì thực tế, Hải quan còn thực hiện kiểm soát cả giai đoạn trước thông quan và sau thông quan.

Thứ bảy, số vụ việc vi phạm thực tế do Hải quan bắt giữ còn khiêm tốn, chưa phản ánh đúng tình hình và năng lực thực tế của Hải quan. Một mặt, do trình độ, năng lực của đội ngũ công chức hải quan còn hạn chế, mặt khác Hải quan còn thiếu các hệ thống thông tin nghiệp vụ hỗ trợ công chức Hải quan thực hiện hoạt động kiểm soát hàng hoá XNK như: chưa thiết lập bộ tiêu chí hướng dẫn công chức hải quan nhận diện hàng hoá giả mạo về SHTT, chưa có hệ thống cơ sở dữ liệu chuyên ngành về thực thi quyền SHTT.

Thứ tám, hoạt động phối hợp giữa Hải quan và các cơ quan quản lý, cơ quan thực thi quyền SHTT còn khiêm tốn, chưa phát huy được tiềm năng, thế mạnh của từng đơn vị; việc kết nối, chia sẻ thông tin chưa kịp thời.

Thứ chín, kết quả hoạt động phối hợp với chủ thể quyền SHTT chưa đạt được kỳ vọng của Hải quan, chưa hình thành cơ chế cung cấp, trao đổi thông tin thường xuyên. Nội dung các hoạt động phối hợp chỉ dừng lại ở việc tổ chức các chương trình tập huấn đào tạo, phối hợp trao đổi thông tin khi phát sinh vụ việc vi phạm.

CHƯƠNG 3. ĐỊNH HƯỚNG, KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KIỂM SOÁT HÀNG HOÁ GIẢ MẠO VỀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ CỦA HẢI QUAN VIỆT NAM

3.1. Định hướng hoàn thiện pháp luật Việt Nam về kiểm soát hàng hoá giả mạo về sở hữu trí tuệ tại biên giới

Trong quá trình hội nhập quốc tế, TSTT là vấn đề được quan tâm và trở thành nguồn lực trong chiến lược phát triển kinh tế của các quốc gia. Đặc biệt là các đối tượng SHTT đóng góp một phần giá trị trong tổng trị giá của hàng hóa XK, NK qua các kênh thương mại không ngừng tăng lên. Hoạt động kiểm soát hàng hóa XNK liên quan đến SHTT tại biên giới của Hải quan đòi hỏi phải đáp ứng yêu cầu vừa tạo thuận lợi cho thương mại quốc tế, vừa đảm bảo ngăn chặn các hành vi gian lận thương mại về SHTT. Do vậy, pháp luật Việt Nam điều chỉnh hoạt động này phải phù hợp thực tiễn công tác bảo vệ quyền SHTT của Hải quan Việt Nam trong điều kiện thực thi các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.

3.1.1. Đáp ứng yêu cầu thực thi các cam kết quốc tế về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ tại biên giới

Trong bối cảnh Việt Nam hội nhập mạnh mẽ với nền kinh tế thế giới bằng việc gia nhập nhiều Hiệp định thương mại và đầu tư trong khuôn khổ khu vực và quốc tế, trong số đó, có một số Điều ước quốc tế có ảnh hưởng lớn đến hệ thống pháp luật SHTT của Việt Nam như TRIPs, EVFTA và CPTPP. Các cam kết về SHTT tại các Hiệp định này có ảnh hưởng trực tiếp đến định hướng phát triển và hoàn thiện pháp luật Việt Nam về bảo vệ quyền SHTT và kiểm soát hàng hóa giả mạo về SHTT tại biên giới nói riêng.

a) TRIPs là điều ước quốc tế đa phương mang tính bắt buộc mà Việt Nam phải ký kết tham gia nhằm đáp ứng điều kiện để gia nhập Tổ chức thương mại thế giới (WTO). Hiệp định đã đưa ra những nguyên tắc bảo hộ quyền SHTT trên phạm vi toàn cầu dưới góc độ thương mại nhằm thúc đẩy việc bảo hộ quyền SHTT và đảm bảo các biện pháp và thủ tục thực thi quyền SHTT sẽ không trở thành rào cản đối với các hoạt động thương mại hợp pháp.¹⁵⁰ Cơ chế thực thi quyền SHTT đưa ra trong TRIPs là nỗ lực chưa từng có nhằm nâng cao năng lực xử lý hành vi xâm phạm quyền SHTT của các quốc gia thành viên WTO.

¹⁵⁰ Lời nói đầu của Hiệp định về các khía cạnh thương mại của quyền sở hữu trí tuệ (TRIPs).

Pháp luật Việt Nam điều chỉnh nội dung về kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT tại biên giới về cơ bản đã đáp ứng các điều kiện tối thiểu của TRIPs. Tuy nhiên, một số nội dung chỉ phù hợp một phần hoặc chưa phù hợp cần tiếp tục hoàn thiện và sửa đổi như: việc miễn trách nhiệm pháp lý cho cơ quan hải quan và công chức hải quan khi thực hiện thẩm quyền này chưa được pháp luật ghi nhận. Việc xử lý đối với hàng hoá quá cảnh chưa phù hợp với khuyến nghị của TRIPs.

b) CPTPP là FTA thế hệ mới được ký kết chính thức ngày 04/02/2016 với phạm vi cam kết rộng và mức độ cam kết rất cao (được đánh giá là FTA có mức độ cam kết cao nhất từ trước tới nay của Việt Nam). CPTPP được gọi là FTA của thế kỷ 21 với nội dung mở rộng nhất cho đến nay và được kỳ vọng là thỏa thuận khu vực kinh tế tiêu chuẩn cao và quy mô rộng lớn nhất trong lịch sử tự do hoá kinh tế. Các nội dung quy định về thực thi quyền SHTT tại biên giới tại Điều 18.76 đã nâng cao yêu cầu bảo hộ quyền SHTT so với chuẩn mực quốc tế phổ biến hiện nay tại Hiệp định TRIPs.

c) EVFTA là Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, toàn diện, có tác động mạnh mẽ tới kinh tế Việt Nam. Theo kết quả rà soát pháp luật Việt Nam với các nội dung của EVFTA của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, về cơ bản, vấn đề kiểm soát hàng hoá giả mạo SHTT tại biên giới trong EVFTA được quy định tương tự với các quy định của TRIPs nhưng có một số nội dung mở rộng ở tiêu chuẩn cao hơn và không tương thích hoặc chỉ tương thích một phần với pháp luật Việt Nam.

Có nhiều cam kết phù hợp với pháp luật Việt Nam, hoặc phù hợp với thực tiễn công tác thực thi quyền SHTT tại biên giới của Hải quan, mặc dù chưa được quy định trong pháp luật. Cũng có nhiều cam kết dẫn đến những thay đổi lớn về pháp luật. Theo yêu cầu của 02 Hiệp định này, pháp luật Việt Nam cần hoàn thiện theo hướng:

- Mở rộng nhóm các hành vi sử dụng đối tượng quyền SHTT đảm bảo tương thích và phù hợp với các FTA thế hệ mới, theo đó mở rộng nhóm các hành vi xâm phạm quyền và có chế tài xử lý tương ứng với hàng hoá và hành vi xâm phạm quyền.
- Hải quan cần được miễn trừ trách nhiệm pháp lý khi chủ động áp dụng các biện pháp kiểm soát biên giới (không cần yêu cầu của chủ thể quyền) đối với hàng hoá XNK. Theo đó, thẩm quyền mặc nhiên cần được hiểu theo nghĩa rộng, không chỉ đơn thuần là tạm dừng làm thủ tục hải quan mà còn chủ động trong việc kiểm soát và áp dụng các chế tài đối với hàng hoá giả mạo về SHTT. Phạm vi hàng hoá khi thực hiện thẩm quyền mặc nhiên không chỉ đối với hàng hoá NK, mà còn bao gồm cả hàng hoá XK, quá cảnh có nghi ngờ giả mạo SHTT khi hàng hoá chịu sự giám sát hải quan.
- Cần có quy định rõ ràng về trách nhiệm pháp lý của các bên liên quan đối với

hàng hoá quá cảnh giả mạo về SHTT đảm bảo phù hợp với các điều ước quốc tế.

- Rà soát, sửa đổi bổ sung các quy định liên quan đến các điều kiện đảm bảo thực thi có hiệu quả thẩm quyền mặc nhiên của Hải quan phù hợp với các FTA thế hệ mới.

3.1.2. Phù hợp với thực tiễn kiểm soát hàng hoá giả mạo về sở hữu trí tuệ của Hải quan Việt Nam

Hiện nay, trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế, xu hướng hoạt động ngoại thương ngày càng đa dạng về loại hình và phương thức hoạt động, lưu lượng hàng hoá vào ra cửa khẩu biên giới ngày càng tăng. Do đó, đòi hỏi Hải quan phải thay đổi phương thức quản lý theo hướng hiện đại, chuyển từ quản lý hàng hoá sang quản lý doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân XNK, quá cảnh.

Với vai trò là cơ quan quản lý Nhà nước thực hiện cải cách hiện đại hóa tạo nền tảng cho việc xây dựng chính phủ điện tử, tiến tới thực hiện cơ chế một cửa quốc gia và một cửa ASEAN, Hải quan Việt Nam đã thực hiện thành công giai đoạn đầu của Chiến lược cải cách, hiện đại hóa *“Xây dựng Hải quan Việt Nam hiện đại, có cơ chế, chính sách đầy đủ, minh bạch, thủ tục hải quan đơn giản, hài hòa đạt chuẩn mực quốc tế, trên nền tảng ứng dụng công nghệ thông tin, xử lý dữ liệu tập trung và áp dụng rộng rãi phương thức quản lý rủi ro, đạt trình độ tương đương với các nước tiên tiến trong khu vực Đông Nam Á”*.¹⁵¹

Mục tiêu đến năm 2030, Hải quan Việt Nam phải tự động hóa hoạt động hải quan từ giải quyết thủ tục đến các khâu quản lý và hướng tới trình độ phát triển của các nền Hải quan tiên tiến hàng đầu thế giới; thực hiện được vai trò là nơi hội tụ, thúc đẩy việc kết nối đồng bộ, đầy đủ trong và ngoài ngành để tạo thuận lợi tối đa cho hoạt động XNK, giảm thời gian thông quan hàng hóa theo chủ trương của Chính phủ. Trong giai đoạn tới, Hải quan phải hoàn thành mục tiêu sớm đạt trình độ các nước phát triển hàng đầu thế giới mà còn phải thể hiện vai trò đầu tàu để kéo theo sự cải cách của các bộ, ngành và cộng đồng doanh nghiệp XNK để Việt Nam có được tâm thế vững vàng trước yêu cầu hội nhập trong tình hình mới.

Thực tiễn triển khai đồng bộ Hệ thống thông quan hàng hóa tự động của Việt Nam (VNACCS), hệ thống thông tin nghiệp vụ hải quan (VCIS) và triển khai chính thức Cơ chế một cửa quốc gia và kết nối kỹ thuật Cơ chế một cửa ASEAN đã dẫn đến nhiều thay đổi trong quá trình làm thủ tục hải quan cho hàng hóa XNK và kiểm soát các vi phạm pháp luật hải quan. Theo đó phải kể đến những thay đổi lớn như: các

¹⁵¹ Nội dung này nêu tại mục tiêu của Chiến lược cải cách, hiện đại hoá Hải quan giai đoạn 2011 - 2015 ban hành kèm theo Quyết định 448/QĐ-TTg ngày 25/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

thông tin khai báo hải quan được chuẩn hóa, hồ sơ hải quan được lưu trữ và quản lý tự động dưới dạng điện tử. Các bên liên quan tham gia hoạt động XNK nộp và gửi thông tin, chứng từ tới một điểm tiếp nhận duy nhất là cơ quan hải quan. Hệ thống VNACCS kết nối với nhiều hệ thống công nghệ thông tin của các bên liên quan như doanh nghiệp kinh doanh kho, bãi, cảng, dịch vụ giao nhận, vận chuyển, ngân hàng, các Bộ, ngành liên quan nhằm đảm bảo việc quản lý hàng hóa XNK, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp hoạt động XNK được thông suốt, thủ tục nhanh chóng và chính xác.

Xuất phát từ yêu cầu thực thi các cam kết quốc tế của Việt Nam trong thương mại - đầu tư và đáp ứng yêu cầu thực tiễn quản lý hàng hoá XNK của Hải quan, NCS cho rằng nội dung pháp luật điều chỉnh về kiểm soát hàng hóa XNK giả mạo về SHTT cần hoàn thiện phải đáp ứng các yêu cầu sau:

Một là, hệ thống pháp luật phải đảm bảo tạo hành lang pháp lý cho việc thu thập và xử lý thông tin từ sớm, từ xa trên môi trường cơ sở dữ liệu điện tử tập trung một cửa quốc gia. Theo đó, việc phân tích đánh giá thông tin hàng hóa XNK có rủi ro về SHTT trong điều kiện môi trường số hóa, đảm bảo xác định được các tiêu chí để nhận diện các dấu hiệu của hàng hóa giả mạo về SHTT.

Hai là, nội dung pháp luật điều chỉnh về thẩm quyền, nhiệm vụ và trách nhiệm của Hải quan, các biện pháp kiểm soát phải đạt được các chuẩn mực quốc tế về thực thi kiểm soát biên giới về SHTT theo yêu cầu tại các Điều ước quốc tế đa phương về SHTT, đặc biệt là yêu cầu tại các FTA mới Việt Nam đã tham gia.

Ba là, cơ chế kiểm soát hàng hóa giả mạo về SHTT tại biên giới phải được đổi mới theo các phương thức phù hợp với môi trường thông quan tự động và thông tin được kết nối đa ngành, đa lĩnh vực trên nền tảng số theo mô hình hải quan thông minh.

Bốn là, cơ chế phối hợp kiểm soát hàng hóa XNK giả mạo về SHTT giữa Hải quan và các cơ quan liên quan được kết nối trên nền tảng ứng dụng công nghệ thông tin thông qua hệ thống một cửa quốc gia. Theo đó, việc cung cấp và trao đổi thông tin được thực hiện đồng bộ, nhanh chóng trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về SHTT.

3.2. Kiến nghị hoàn thiện pháp luật về kiểm soát hàng hoá giả mạo về sở hữu trí tuệ tại biên giới

3.2.1. Hoàn thiện quy định chung về kiểm soát hàng hóa giả mạo về sở hữu trí tuệ của Hải quan

Mở rộng nhóm các hành vi sử dụng đối tượng quyền SHTT bao gồm cả hành vi xuất khẩu

Để đảm bảo thực hiện cam kết quốc tế về SHTT của Việt Nam về kiểm soát hàng

hóa XK giả mạo về SHTT theo CPTPP và EVFTA, đảm bảo việc áp dụng thống nhất pháp luật xuyên suốt từ kiểm tra, kiểm soát đến xử lý hàng hoá hoá XK giả mạo về SHTT giữa Luật SHTT với Luật Hải quan và các Nghị định xử phạt vi phạm hành chính về SHTT của Việt Nam; đồng thời đáp ứng yêu cầu thực tiễn về kiểm soát hàng hoá XK giả mạo về SHTT của Hải quan Việt Nam, NCS cho rằng cần thiết xác định hành vi XK hàng hoá mang nhãn hiệu được bảo hộ là hành vi sử dụng nhãn hiệu và hành vi XK hàng hoá mang chỉ dẫn địa lý được bảo hộ là hành vi sử dụng chỉ dẫn địa lý. Do vậy, đề nghị sửa đổi điểm c khoản 5 và điểm c khoản 6 Điều 124 Luật SHTT như sau:

“Điều 124. Sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp

5. Sử dụng nhãn hiệu là việc thực hiện các hành vi sau đây:

- a) Gắn nhãn hiệu được bảo hộ lên hàng hóa, bao bì hàng hóa, phương tiện kinh doanh, phương tiện dịch vụ, giấy tờ giao dịch trong hoạt động kinh doanh;
- b) Lưu thông, chào bán, quảng cáo để bán, tàng trữ để bán hàng hóa mang nhãn hiệu được bảo hộ;
- c) **Xuất khẩu**, nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu được bảo hộ.

6. Sử dụng chỉ dẫn địa lý là việc thực hiện các hành vi sau đây:

- a) Gắn chỉ dẫn địa lý được bảo hộ lên hàng hóa, bao bì hàng hóa, phương tiện kinh doanh, giấy tờ giao dịch trong hoạt động kinh doanh;
- b) Lưu thông, chào bán, quảng cáo nhằm để bán, tàng trữ để bán hàng hóa có mang chỉ dẫn địa lý được bảo hộ;
- c) **Xuất khẩu**, nhập khẩu hàng hóa có mang chỉ dẫn địa lý được bảo hộ.”

Tương ứng với quy định nêu trên, hành vi XK hàng hóa xâm phạm quyền SHTT (trong đó có hàng hóa giả mạo SHTT) cần được xác định là hành vi xâm phạm quyền SHTT và phải bị xử lý theo các chế tài hành chính và hình sự tương ứng phù hợp với chuẩn mực của CPTPP. Do đó, NCS đề nghị sửa đổi bổ sung quy định tại khoản 1 Điều 211 Luật SHTT như sau:

“Điều 211. Hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ bị xử phạt vi phạm hành chính

1. Tổ chức, cá nhân thực hiện một trong các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ sau đây bị xử phạt vi phạm hành chính:

- a) Xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ gây thiệt hại cho tác giả, chủ sở hữu, người tiêu dùng hoặc cho xã hội;
- b) Sản xuất, **xuất khẩu**, nhập khẩu, vận chuyển, buôn bán hàng hóa giả mạo về sở hữu trí tuệ quy định tại Điều 213 của Luật này hoặc giao cho người khác thực hiện hành vi này;

c) Sản xuất, **xuất khẩu**, nhập khẩu, vận chuyển, buôn bán, tàng trữ tem, nhãn hoặc vật phẩm khác mang nhãn hiệu hoặc chỉ dẫn địa lý giả mạo hoặc giao cho người khác thực hiện hành vi này.”

Quy định trên khắc phục được những bất cập trong hoạt động kiểm soát hàng hoá XK giả mạo về SHTT, tạo cơ sở pháp lý để chủ thể quyền SHTT thực hiện quyền yêu cầu xử lý các hành vi xâm phạm quyền và hàng hoá giả mạo về SHTT. Mặt khác, quy định trên đảm bảo tính thống nhất giữa các quy định tại khoản 4 Điều 216, Điều 124 và 211, 213 Luật SHTT được áp dụng đối với cả hàng hóa XK, NK.

Mở rộng phạm vi hàng hoá XNK không tạm dừng làm thủ tục hải quan

Hiện nay, các trường hợp không tạm dừng làm thủ tục hải quan quy định tại khoản 3 Điều 73 Luật Hải quan chưa ghi nhận đầy đủ các trường hợp là hàng hoá phi thương mại thuộc trường hợp miễn thuế là bưu kiện, bưu phẩm, hàng hoá với số lượng nhỏ gửi theo loại hình chuyển phát nhanh, bưu chính quốc tế. Do đó, để đảm bảo tương thích với TRIPs, EVFTA và CPTPP, NCS đề nghị sửa đổi, bổ sung quy định này như sau:

“3. Việc tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ quy định tại Luật này không áp dụng đối với hàng hóa phi thương mại bao gồm: viện trợ nhân đạo, tài sản di chuyển, hàng hóa được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ, hành lý, quà biếu, quà tặng, hàng hoá với số lượng nhỏ là bưu kiện, bưu phẩm gửi theo loại hình chuyển phát nhanh, bưu chính¹⁵² trong tiêu chuẩn miễn thuế và hàng hóa quá cảnh.”

Bổ sung quy định về trách nhiệm liên đới của bên nhận gia công hàng hoá giả mạo về sở hữu trí tuệ cho thương nhân nước ngoài

Những luận giải về sự cần thiết phải xác định trách nhiệm pháp lý đối với doanh nghiệp Việt Nam nhận gia công hàng hoá cho thương nhân nước ngoài khi hàng hoá được gia công là hàng hoá giả mạo về SHTT đã được phân tích tại mục 2.2.1.1 Chương 2 của Luận án. Để ngăn chặn và xử lý hành vi xâm phạm quyền SHTT và hàng hoá giả mạo về SHTT phù hợp với bản chất của loại hình XK này, NCS đề xuất như sau:

- Sửa đổi, bổ sung khoản 9 Điều 39 “Hợp đồng gia công” Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương như sau: Thay thế cụm từ “nhãn hiệu hàng hoá” bằng cụm từ “Trách nhiệm liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ” để mở rộng phạm vi trách nhiệm của các

¹⁵² Điều 29 Nghị định số 18/2021/NĐ-CP ngày 11/3/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

bên liên quan không chỉ riêng đối với nhãn hiệu mà còn các đối tượng quyền SHTT khác có khả năng bị xâm phạm như: chỉ dẫn địa lý, kiểu dáng công nghiệp, cạnh tranh không lành mạnh. Do vậy, khoản 9 đề nghị được sửa đổi như sau: “9. Trách nhiệm liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ và tên gọi xuất xứ hàng hoá.”

- Sửa đổi, bổ sung quy định tại khoản 2 Điều 42 Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ liên quan đến trách nhiệm của bên nhận gia công hàng hoá cho thương nhân nước ngoài như sau: “f. Chịu trách nhiệm liên đới về quyền sở hữu trí tuệ của hàng hoá, tên gọi xuất xứ hàng hoá.”

Bổ sung quy định về kinh phí thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả khi người vi phạm không thực hiện nghĩa vụ

Theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính, khoản chi phí này do người vi phạm chịu trách nhiệm chi trả. Tuy nhiên, thực tế kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT của Hải quan cho thấy, trong nhiều vụ việc tiêu huỷ hàng hoá vi phạm, người vi phạm bỏ trốn không thực hiện nghĩa vụ. Hải quan không có cơ sở để thanh toán các chi phí tiêu huỷ hàng hoá vi phạm bằng nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước. Các chủ thể quyền hoặc hiệp hội ngành nghề trong nước và nước ngoài đã đề nghị hỗ trợ chi phí này cho Hải quan để thực hiện việc tiêu huỷ. Tuy nhiên, hiện nay pháp luật chưa có quy định về việc tiếp nhận, sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ trong trường hợp này. Do đó, để khắc phục những vướng mắc trong quá trình áp dụng quy định pháp luật về chi phí tiêu huỷ đối với hàng hóa giả mạo về SHTT trong trường hợp này, đồng thời đảm bảo tương thích với Luật mẫu của WCO về SHTT, NCS đề nghị sửa đổi một số quy định pháp luật theo hướng:

+ Hải quan có quyền sử dụng và quản lý kinh phí, phương tiện do chủ thể quyền SHTT hỗ trợ công tác điều tra, xác minh, bắt giữ, tiêu huỷ hàng hàng hoá giả mạo về SHTT theo hướng xã hội hóa, khuyến khích chủ thể quyền SHTT tham gia hỗ trợ các cơ quan thực thi xử lý nhanh và khắc phục hậu quả kịp thời, tiết kiệm chi phí từ ngân sách nhà nước.

+ Có thể tham khảo từ kinh nghiệm của Hải quan Nhật Bản, các chi phí phát sinh trong quá trình kiểm soát hàng hoá xâm phạm quyền SHTT do Hải quan thực hiện (ví dụ: chi phí vận chuyển, bảo quản, kiểm tra, giám định hàng hóa nghi ngờ xâm phạm) sẽ do người đề nghị lấy mẫu (là chủ sở hữu quyền hay người NK) chi trả. Đối với kinh phí tiêu huỷ hàng hoá giả mạo về SHTT, Hải quan sẽ không nhận trực tiếp từ chủ thể quyền SHTT mà thực hiện qua các tổ chức, hiệp hội ngành nghề thông qua các chiến dịch phối hợp phòng, chống hàng giả và thực thi quyền SHTT. NCS đề nghị sửa

đổi, bổ sung một số quy định sau:

+ Bổ sung quy định tại Chương IV Nghị định số 99/2013/NĐ-CP của Chính phủ như sau:

“Điều [...]. Hỗ trợ thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả trong trường hợp người vi phạm không thực hiện nghĩa vụ

Trường hợp người vi phạm bỏ trốn hoặc vì lý do nào đó không thể thực hiện được nghĩa vụ chi trả các chi phí phát sinh do hành vi vi phạm gây ra, cơ quan có thẩm quyền có thể yêu cầu chủ thể quyền hoặc theo đề nghị của chủ thể quyền để họ thanh toán các chi phí thực tế phát sinh, bao gồm các chi phí: lưu kho, lưu bãi, xử lý, tiêu huỷ và chi phí khác liên quan đến vụ việc.

Các chi phí này được công nhận là chi phí hợp lý, hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.”

+ Bổ sung điều khoản quy định về trách nhiệm hỗ trợ của chủ thể quyền SHTT tại Thông tư số 13/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 13/2020/TT-BTC ngày 06/3/2020 của Bộ Tài chính như sau:

“Điều [...]. Trách nhiệm hỗ trợ kinh phí xử lý hàng hoá giả mạo về sở hữu trí tuệ

Trong quá trình xử lý vụ việc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, người vi phạm bỏ trốn hoặc vì lý do nào đó người vi phạm không thể thực hiện được nghĩa vụ chi trả các chi phí phát sinh liên quan đến xử lý hàng hoá giả mạo về SHTT, cơ quan hải quan có thể yêu cầu chủ thể quyền hoặc theo đề nghị của chủ thể quyền thanh toán các chi phí thực tế phát sinh, bao gồm các chi phí lưu kho, lưu bãi, xử lý, tiêu huỷ và chi phí hoạt động khác phát sinh.”

Quy định mở rộng phạm vi hàng hoá giả mạo về sở hữu trí tuệ không bị xử lý vi phạm

Điều 60 Hiệp định TRIPs đã đưa ra trường hợp loại trừ áp dụng xử phạt đối với hàng hóa phi thương mại với số lượng nhỏ, là hành lý cá nhân hoặc hàng gửi với số lượng nhỏ. Luật Hải quan năm 2014 quy định về việc không áp dụng biện pháp tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa có yêu cầu bảo vệ quyền SHTT liên quan đến một số loại hình XNK như: hàng viện trợ nhân đạo, quà biếu tặng trong tiêu chuẩn miễn thuế, hành lý cá nhân. Theo quan điểm của NCS, để triển khai nội dung này theo quy định của Luật Hải quan năm 2014, chúng ta có thể tham khảo quy định của Hoa Kỳ về việc không áp dụng xử phạt hàng hoá giả mạo về SHTT đối với trường hợp hàng hóa NK thuộc diện mang theo người của hành khách xuất nhập cảnh với số lượng không quá 01 đơn vị, bưu kiện, bưu phẩm sử dụng cho mục đích cá nhân.

Do đó, NCS đề xuất bổ sung điều khoản quy định tại Nghị định số 99/2013/NĐ-CP ngày 29/8/2013 của Chính phủ như sau:

Điều [...]. Định mức hàng hoá giả mạo về sở hữu trí tuệ không bị xử phạt vi phạm hành chính

1. Hàng hóa viện trợ nhân đạo, tài sản di chuyển, hàng hóa được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ ngoại giao, hành lý của hành khách xuất nhập cảnh với số lượng không quá 01 đơn vị, quà biếu, quà tặng trong tiêu chuẩn miễn thuế theo quy định tại khoản 3 Điều 73 Luật Hải quan.

2. Bưu kiện, bưu phẩm gửi chuyển phát nhanh quốc tế sử dụng cho mục đích cá nhân trong tiêu chuẩn miễn thuế.”

3.2.2. Hoàn thiện quy định về thẩm quyền của Hải quan kiểm soát hàng hóa giả mạo về sở hữu trí tuệ

3.2.2.1. Thẩm quyền xử lý hàng hóa quá cảnh giả mạo về sở hữu trí tuệ

Điều 73 Luật Hải quan 2014 quy định, cơ quan Hải quan có quyền kiểm soát đối với hàng hóa XK, NK thuộc mọi loại hình. Tuy nhiên, hàng hóa giả mạo về SHTT quá cảnh qua lãnh thổ Việt Nam lại không bị tạm dừng làm thủ tục hải quan. Mặc dù, Điều 214 Luật SHTT quy định chế tài xử lý đối với hàng hóa quá cảnh xâm phạm quyền SHTT “Buộc đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam đối với hàng hóa quá cảnh xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ”. Nghị định số 99/2013/NĐ-CP ngày 29/8/2013 của Chính phủ quy định, Hải quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với hàng hóa quá cảnh giả mạo về SHTT. Tuy nhiên, khi phát hiện hàng hóa vi phạm, Hải quan sẽ dừng làm thủ tục và tạm giữ hàng hóa theo thủ tục nào, hiện nay chưa có quy định cụ thể. Vì vậy, NCS đề xuất sửa đổi bổ sung quy định này tại khoản 4 Điều 73 Luật Hải quan như sau:

“4. Trong quá trình làm thủ tục hải quan, cơ quan hải quan phát hiện hàng hóa quá cảnh giả mạo về sở hữu trí tuệ, Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục cho hàng hóa quá cảnh thông báo bằng văn bản cho cơ quan hải quan nước láng giềng nơi hàng hóa làm thủ tục nhập khẩu (điểm đích cuối cùng) để kiểm tra, giám sát và xử lý đối với hàng hóa vi phạm hoặc tạm giữ hàng hóa bị nghi ngờ vi phạm theo quy định của pháp luật xử lý vi phạm hành chính để điều tra và xử lý vụ việc”.

Tuy nhiên, để thực hiện được quy định này trên thực tế, NCS cho rằng Hải quan Việt Nam cần nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các Biên bản ghi nhớ hợp tác, hỗ trợ hành chính lẫn nhau trong lĩnh vực hải quan (gọi tắt MOU) với Hải quan các nước láng giềng có chung đường biên giới đất liền bao gồm: Hải quan Lào, Hải quan Campuchia

và Hải quan Trung Quốc. Trong đó, nội dung bổ sung liên quan đến thoả thuận hợp tác trong kiểm soát hàng hoá quá cảnh giả mạo về SHTT giữa hai nước quá cảnh cần nêu rõ: “Hải quan nước cho quá cảnh phát hiện hàng hoá giả mạo về sở hữu trí tuệ có trách nhiệm thông báo cho Hải quan nước quá cảnh đến (điểm đích) để kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm theo pháp luật của nước quá cảnh đến.”

3.2.2.2. Thẩm quyền xử lý hàng hoá xuất khẩu giả mạo về sở hữu trí tuệ

Dựa trên những phân tích và luận giải xuất phát từ yêu cầu thực hiện các FTA thế hệ mới cần bổ sung quy định hành vi XK hàng hoá giả mạo về SHTT là một trong những hành vi xâm phạm quyền SHTT tại mục 3.3.1.1 của Luận án và đáp ứng yêu cầu thực tiễn như đã phân tích tại mục 2.3.2.1 của Luận án, NCS đề nghị bổ sung quy định về thẩm quyền hải quan xử lý đối với hàng hoá XK giả mạo về SHTT như sau:

Thứ nhất, sửa đổi, bổ sung quy định tại khoản 4 Điều 15 Nghị định số 99/2013/NĐ-CP ngày 29/8/2013 đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 126/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ về thẩm quyền xử phạt của Hải quan như sau:

“4. Hải quan có thẩm quyền xử phạt hành vi vi phạm quy định tại Điều 6, 9, 10, 11, 12, 13 và 14 của Nghị định này trong hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu và quá cảnh.”

Thứ hai, bổ sung hành vi vi phạm XK hàng hoá mang nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý giả mạo tại điểm a khoản 1 Điều 12 Nghị định số 99/2013/NĐ-CP ngày 29/8/2013 đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 126/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ như sau: “a) Buôn bán; chào hàng; xuất khẩu; vận chuyển, kể cả quá cảnh; tàng trữ, trưng bày để bán hàng hoá giả mạo nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý.”

Biện pháp khắc phục hậu quả áp dụng đối với hàng hoá XK giả mạo về SHTT cần ưu tiên áp dụng theo thứ tự sau:

(1) Hàng hoá loại bỏ được yếu tố vi phạm trên hàng hoá và bao bì hàng hoá thì áp dụng biện pháp buộc phân phối hoặc đưa vào sử dụng không nhằm mục đích thương mại. Đảm bảo rằng hàng hoá vi phạm không được đưa vào các kênh phân phối.

(2) Buộc tiêu huỷ đối với hàng hoá giả mạo không loại bỏ được yếu tố vi phạm trên hàng hoá và bao bì hàng hoá.

Thứ ba, sửa đổi, bổ sung quy định tại điểm a khoản 1 Điều 13 Nghị định số 99/2013/NĐ-CP ngày 29/8/2013 đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 126/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ như sau: “a) Buôn bán; vận chuyển, kể cả quá cảnh; xuất khẩu; cung cấp; tàng trữ, trưng bày để bán tem, nhãn, bao bì, vật phẩm mang nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý giả mạo.”

Biện pháp xử lý đối với hàng hoá XK là tem, nhãn, bao bì, vật phẩm mang nhãn

hiệu, chỉ dẫn địa lý giả mạo cần được tiêu huỷ theo quy định tại điểm a khoản 8 Điều 13 Nghị định số 99/2013/NĐ-CP ngày 29/8/2013. Bởi vì, đây là nhóm hàng hoá đặc biệt, là những vật phẩm chưa gắn với một hàng hoá nào cụ thể, nhưng có nguy cơ cao sẽ được gắn trên hàng hoá hoặc bao bì hàng hoá không do chính chủ thể quyền SHTT đưa ra thị trường. Do đó, áp dụng biện pháp tiêu huỷ nhằm đảm bảo ngăn chặn triệt để hành vi vi phạm.

3.2.2.3. *Thẩm quyền mặc nhiên kiểm soát hàng hoá giả mạo về sở hữu trí tuệ*

Mặc dù Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật SHTT năm 2022 đã bổ sung quy định tại khoản 2 Điều 73 Luật Hải quan năm 2014 cho Hải quan chủ động tạm dừng làm thủ tục hải quan (quyền mặc nhiên) nếu có căn cứ rõ ràng để nghi ngờ hàng hoá XK, NK là hàng hoá giả mạo về SHTT. Tuy nhiên, Điều 58 Hiệp định TRIPs quy định: khi áp dụng thẩm quyền mặc nhiên, công chức hải quan và cơ quan hải quan được miễn trách nhiệm pháp lý khi thực thi công vụ. Do đó, NCS đề xuất bổ sung quy định thẩm quyền mặc nhiên tại mục 8 Chương III Luật Hải quan như sau:

“Điều [...]. Chủ động kiểm soát hàng hóa giả mạo sở hữu trí tuệ

1. Cơ quan hải quan có quyền chủ động kiểm tra, giám sát và kiểm soát hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu giả mạo sở hữu trí tuệ trong trường hợp chủ thể quyền không đăng ký kiểm tra, giám sát hải quan về sở hữu trí tuệ hoặc không có đơn yêu cầu tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hoá bị nghi ngờ xâm phạm.

2. Cơ quan hải quan có quyền tạm dừng làm thủ tục hải quan và tạm giữ hàng hoá vi phạm theo thủ tục hành chính khi có đủ tài liệu, chứng cứ rõ ràng chứng minh về việc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; yêu cầu chủ thể quyền sở hữu trí tuệ cung cấp những thông tin liên quan đến hàng hoá bị nghi ngờ giả mạo sở hữu trí tuệ để điều tra, xác minh và xử lý vụ việc.

3. Cơ quan hải quan, công chức hải quan được miễn trách nhiệm pháp lý và không bị áp dụng các biện pháp chế tài tương ứng nếu những hành vi thực hiện trong quá trình kiểm tra, giám sát hàng hóa giả mạo về sở hữu trí tuệ đã tuân thủ đúng các quy định pháp luật về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan hải quan về thực thi quyền sở hữu trí tuệ.”

Bên cạnh đó, NCS kiến nghị sửa đổi, bổ sung khoản 2, khoản 4 Điều 216 Luật SHTT như sau:

“Điều 216. Biện pháp kiểm soát hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu liên quan đến sở hữu trí tuệ

2. Tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa bị nghi ngờ xâm phạm quyền

sở hữu trí tuệ là biện pháp được tiến hành như sau:

a) Theo yêu cầu của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ nhằm thu thập thông tin, chứng cứ về lô hàng để chủ thể quyền sở hữu trí tuệ thực hiện quyền yêu cầu xử lý hành vi xâm phạm quyền và yêu cầu áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời hoặc các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử phạt hành chính;

b) Khi cơ quan hải quan có đủ tài liệu, chứng cứ rõ ràng chứng minh về việc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ mặc dù chủ thể quyền không đăng ký kiểm tra, giám sát hải quan về sở hữu trí tuệ và không có đơn yêu cầu tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hoá bị nghi ngờ xâm phạm.”

4. Trong quá trình thực hiện biện pháp quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này, nếu phát hiện hàng hóa giả mạo về sở hữu trí tuệ theo quy định tại Điều 213 của Luật này thì Hải quan có quyền và có trách nhiệm áp dụng biện pháp hành chính để xử lý theo quy định tại Điều 214 và Điều 215 của Luật này.

Cơ quan hải quan có quyền chủ động thực hiện các biện pháp kiểm soát hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu khi không có yêu cầu của chủ thể quyền, áp dụng các biện pháp xử lý theo quy định của Luật này và pháp luật xử lý vi phạm hành chính”.

Để đảm bảo quy định thống nhất giữa Luật SHTT năm 2022 về thẩm quyền mặc nhiên của Hải quan, NCS đề xuất sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 22 Nghị định số 99/2013/NĐ-CP ngày 29/8/2013 về việc cơ quan có thẩm quyền chủ động kiểm tra phát hiện hàng hoá giả mạo về SHTT, trong đó có cơ quan hải quan như sau:

“3. Cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm có trách nhiệm chủ động kiểm tra, thanh tra, giám sát, kiểm soát để phát hiện; phối hợp với chủ thể quyền sở hữu công nghiệp xác minh, xử lý vi phạm liên quan đến hàng hoá giả mạo về sở hữu trí tuệ.”

3.2.3. Hoàn thiện quy định về quy trình kiểm soát hàng hóa giả mạo về sở hữu trí tuệ của Hải quan Việt Nam

Thực tế quy trình kiểm soát trước thông quan đối với hàng hoá giả mạo về SHTT dựa trên việc khai báo trước thông tin về phương tiện vận tải trước khi NC và thông tin về hàng hoá trước khi đến cửa khẩu, cảng theo quy định tại Điều 66 Luật Hải quan và các hệ thống quản lý thông tin trực tuyến trên cơ sở kết nối với các Bộ, ngành liên quan. Hiện nay, trình tự kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT trước thông quan được Hải quan thực hiện chủ yếu theo quy trình nghiệp vụ quản lý rủi ro đối với hàng hoá XNK nói chung. Luật Hải quan và Thông tư số 13/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 13/2020/TT-BTC ngày 06/3/2020 của Bộ Tài chính chưa có hướng dẫn cụ thể về trình tự và nội dung kiểm soát các nội dung này.

Do vậy, NCS đề xuất bổ sung quy định về các bước nghiệp vụ kiểm soát trước thông quan như đã nêu tại mục 2.2.4.1 của Luận án tại Thông tư số 13/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính.

- *Quy trình kiểm soát hàng hoá XNK liên quan đến SHTT nói chung* (bao gồm cả hàng hoá XNK giả mạo về SHTT) hiện nay quy định chung cho tất cả các loại hình. Do đó, khi phát sinh vụ việc vi phạm liên quan đến một số loại hình NK mà theo đó hàng hoá chỉ lưu lại trên lãnh thổ Việt Nam sau đó được tái xuất ra nước ngoài khi hết thời hạn, không tiêu thụ tại Việt Nam đã có nhiều quan điểm khác nhau. Phần lớn các đơn vị hải quan¹⁵³ cho rằng, dưới góc độ pháp luật về SHTT tất cả các hành vi NK hàng hoá giả mạo về SHTT đều là hành vi xâm phạm quyền không kể hàng hoá đó có tiêu thụ ở thị trường Việt Nam hay không. Quan điểm thứ hai cho rằng, vì nhóm hàng hoá NK không gây thiệt hại cho người tiêu dùng và chủ thể quyền SHTT ở Việt Nam, do đó, Hải quan chỉ giám sát cho đến khi hàng hoá đó được đưa ra khỏi Việt Nam.

Chính vì vậy, để giải quyết vướng mắc nêu trên NCS cho rằng cần quy định quy trình kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT theo nhóm các loại hình hàng hoá XNK. Theo đó, nhóm hàng hoá XNK thuộc loại hình chuyên biệt cần quy định quy trình kiểm soát và xử lý phù hợp với đặc điểm loại hình đó. Do đó, NCS đề xuất sửa đổi, bổ sung Thông tư số 13/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 và Thông tư số 13/2020/TT-BTC ngày 06/3/2020 của Bộ Tài chính như sau:

- *Đối với hàng hoá NK, xây dựng quy trình kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT theo 02 nhóm loại hình:*¹⁵⁴

+ Nhóm 1 bao gồm các loại hình hàng hoá NK phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh và tiêu dùng trong nước như: nhập kinh doanh tiêu dùng (A11), nhập chuyên cửa khẩu (A12), nhập khẩu theo hình thức chuyển tiêu thụ nội địa từ nguồn tạm nhập (A21), nhập kinh doanh của doanh nghiệp nước ngoài (A41), nhập khẩu hàng hoá thuộc Chương trình ưu đãi thuế (A43), nhập khẩu để tạo tài sản của doanh nghiệp chế xuất (E13), hàng nước ngoài gửi kho ngoại quan (C11), nhập sản phẩm thuê gia công ở nước ngoài (E41), hàng nhập khẩu khác (H11). Cơ quan hải quan kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT theo quy trình như đã phân tích tại mục 2.1.4.1 của Luận án.

+ Nhóm 2 bao gồm các loại hình mà theo đó hàng hoá NK không tiêu thụ tại

¹⁵³ Theo kết quả khảo sát của NCS tại một số Hải quan địa phương nơi có rủi ro cao về hàng hoá xuất nhập khẩu giả mạo về SHTT như: Quảng Ninh, Lạng Sơn, Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Đồng Nai, Bình Dương.

¹⁵⁴ Chú giải chi tiết nội dung của từng loại hình xuất khẩu nhập khẩu được quy định tại Quyết định số 1357/QĐ-TCHQ ngày 18/5/2021 của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Bảng mã loại hình xuất khẩu, nhập khẩu và hướng dẫn sử dụng.

thị trường Việt Nam hoặc hàng hoá đó chỉ lưu giữ tại Việt Nam trong một thời hạn nhất định vì nhiều mục đích khác nhau như: Nhập nguyên liệu vật tư để gia công cho thương nhân nước ngoài (E21), nhập nguyên liệu gia công từ hợp đồng khác chuyển sang (E23), nhập khẩu nguyên liệu sản xuất xuất khẩu (E31), nhập nguyên liệu vào kho bảo thuế (E33), nhập sản phẩm thuế gia công ở nước ngoài (E41), tạm nhập hàng kinh doanh tạm nhập tái xuất (G11), tạm nhập máy móc, thiết bị phục vụ dự án có thời hạn (G12) và tạm nhập miễn thuế (G13), hàng hoá tạm nhập khác (G14). Đối với hàng hoá NK thuộc nhóm này, Hải quan sẽ kiểm soát để đảm bảo giám sát nguyên trạng hàng hoá NK trong thời hạn hàng hoá lưu lại Việt Nam và không thực hiện xử lý vi phạm về SHTT nếu hết thời hạn hàng hoá đó được tái xuất ra nước ngoài. Tuy nhiên, nếu hàng hoá được chuyển đổi mục đích sử dụng đưa vào tiêu thụ tại Việt Nam, Hải quan sẽ kiểm soát như đối với hàng NK thông thường. Trường hợp hàng hoá gây mất an toàn cộng đồng, Hải quan sẽ áp dụng các quy định pháp luật chuyên ngành về chính sách quản lý đối với hàng hoá NK như xử lý về hành vi NK. Ví dụ như: xử lý về hành vi NK máy móc, thiết bị không đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật theo quy định (tiêu chuẩn về môi trường, tiêu chuẩn kỹ thuật đối với máy móc thiết bị và tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm). Hải quan không xử lý vi phạm về SHTT trong trường hợp này.

- *Đối với hàng XK*, mặc dù Luật Hải quan quy định việc khai báo trước thông tin về phương tiện và hàng hoá XK trước khi đến cửa khẩu, tuy nhiên thực tế, cơ quan hải quan mới thực hiện đối với hàng NK, chưa triển khai đối với hàng XK. Do vậy, để tăng cường hiệu quả kiểm soát hàng hoá XK giả mạo về SHTT tại biên giới cần phải thực hiện việc khai báo trước đối với hàng hoá XK trước khi hàng đến cửa khẩu. Bởi vì, việc ngăn chặn và xử lý kịp thời hàng hoá XK giả mạo về SHTT tại biên giới sẽ nâng cao hiệu quả công tác quản lý rủi ro về SHTT của Hải quan, mặt khác tạo uy tín của Việt Nam khi giao thương hàng hoá XNK trong hoạt động thương mại quốc tế.

NCS đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định về quy trình kiểm soát đối với hàng hoá giả mạo về SHTT theo Thông tư số 13/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 13/2020/TT-BTC ngày 06/3/2020 của Bộ Tài chính hiện hành đối với hàng hoá XK thuộc các loại hình: Xuất kinh doanh (B11), xuất khẩu sản phẩm của doanh nghiệp chế xuất (E42), xuất sản phẩm gia công cho thương nhân nước ngoài (E52), xuất sản phẩm sản xuất xuất khẩu (E62), hàng hoá từ kho ngoại quan xuất đi nước ngoài (C12), xuất khẩu khác (H21). Các loại hình này kiểm soát theo hướng có áp dụng chế tài xử lý vi phạm đối với hàng hoá và người thực hiện hành vi vi phạm.

Đối với hàng hoá XK thuộc các loại hình khác như: xuất sau khi đã tạm nhập

(B12), xuất khẩu hàng đã nhập khẩu (B13), tái xuất máy móc thiết bị đã tạm nhập để phục vụ dự án có thời hạn (G22), tái xuất hàng tạm nhập miễn thuế (G23), Hải quan sẽ giám sát để đảm bảo hàng hoá thực tế XK đúng mục đích, đúng thời hạn ra nước ngoài.

- Quy định dừng xử lý vụ việc khi có tranh chấp

Để giải quyết vướng mắc trong trường hợp cơ quan hải quan dừng giải quyết vụ việc vi phạm về hàng hoá giả mạo về SHTT khi có phát sinh tranh chấp, khiếu nại, mà thời gian giải quyết tranh chấp kéo dài dẫn đến nhiều hệ lụy cho Hải quan như đã được luận giải tại mục 2.1.4.1 của Luận án, NCS đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định tại điểm a khoản 2 Điều 28 Nghị định số 99/2013/NĐ-CP theo hướng: cơ quan hải quan dừng thủ tục xử lý vụ việc vi phạm khi có phát sinh tranh chấp sau khi đã thụ lý đơn yêu cầu xử lý vi phạm và từ chối xử lý. Chủ thể quyền SHTT có quyền tiếp tục nộp đơn yêu cầu xử lý vi phạm ngay sau khi vụ việc có kết quả giải quyết tranh chấp có hiệu lực pháp luật.

3.2.4. Hoàn thiện quy định về các biện pháp kiểm soát, các biện pháp xử lý hàng hoá giả mạo về sở hữu trí tuệ

3.2.4.1. Hoàn thiện quy định về các biện pháp kiểm soát hàng hoá giả mạo về sở hữu trí tuệ

a. Đối với biện pháp kiểm tra, giám sát

Quy định về cơ quan hải quan có thẩm quyền tiếp nhận Đơn yêu cầu kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT tại Điều 35 Nghị định số 105/2006/NĐ-CP ngày 22/5/2006 nhằm tạo thuận lợi cho chủ thể quyền có điều kiện lựa chọn phạm vi các đơn vị (cả nước, một số Cục Hải quan hoặc một số Chi cục Hải quan) đăng ký kiểm tra, giám sát phù hợp với nhu cầu của họ. Tuy nhiên, thực tế cho thấy số lượng Đơn đăng ký hàng năm không nhiều, việc nộp Đơn yêu cầu tại một đầu mối tại Tổng cục Hải quan nhằm thống nhất quản lý thông tin và phục vụ tốt hơn yêu cầu chỉ đạo, điều hành của cơ quan hải quan các cấp.

Do đó, NCS đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị định số 105/2006/NĐ-CP theo hướng: bỏ “Điều 35. Cơ quan Hải quan có thẩm quyền tiếp nhận đơn”, đổi tên Điều 34 thành “Yêu cầu kiểm soát hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu liên quan đến sở hữu trí tuệ” và bổ sung quy định vào Điều 34: “Tổng cục Hải quan tiếp nhận Đơn yêu cầu kiểm soát hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu liên quan đến sở hữu trí tuệ.”

b. Đối với biện pháp tạm dừng làm thủ tục hải quan

Để giải quyết vướng mắc phát sinh khi áp dụng thời hạn 03 ngày làm việc tạm thời tạm dừng làm thủ tục hải quan khi Hải quan phát hiện lô hàng có dấu hiệu giả

mạo về SHTT thông báo cho chủ thể quyền để họ quyết định đề nghị tạm dừng làm thủ tục hải quan tại b khoản 1 Điều 76 Luật Hải quan năm 2014, đặc biệt là trong nhiều trường hợp, đại diện SHCN ở Việt Nam phải chờ kết quả xác định hàng thật - hàng giả từ chủ thể quyền ở nước ngoài.

Do đó NCS đề xuất sửa đổi điểm b khoản 1 Điều 76 Luật Hải quan theo hướng: cho phép gia hạn thời hạn này nếu thời hạn 03 ngày đã hết, chủ thể quyền SHTT cần thêm thời gian để xác minh thì được phép gia hạn không quá 03 ngày.

3.2.4.2. Hoàn thiện quy định về các biện pháp xử lý hàng hoá giả mạo về sở hữu trí tuệ

Những luận giải tại mục 2.1.3 và mục 2.2.3 của Luận án đã chỉ ra rằng, cần thiết phải quy định các biện pháp xử lý hàng hoá giả mạo về SHTT dành riêng cho hoạt động XK, NK, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và phạm vi địa bàn và lĩnh vực quản lý của Hải quan. Vì vậy, NCS đề xuất giải pháp hoàn thiện quy định về các biện pháp xử lý hàng hoá giả mạo về SHTT trong hoạt động XNK theo hướng sau:

- Buộc tiêu huỷ đối với hàng hoá XK giả mạo nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý; trường hợp hàng hoá loại bỏ được yếu tố vi phạm thì xem xét đưa vào sử dụng không nhằm mục đích thương mại.
- Đối với hàng hoá NK, áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc tái xuất nếu loại bỏ được yếu tố vi phạm trên hàng hoá. Trường hợp áp dụng biện pháp buộc tái xuất hàng hoá giả mạo về SHTT thì cho phép người vi phạm lựa chọn cửa khẩu tái xuất tùy thuộc vào điều kiện thực tế nhưng nước tái xuất phải là nước hàng hoá XK trước đây.
- Buộc đưa ra khỏi lãnh thổ đối với hàng hoá quá cảnh giả mạo về SHTT, hàng hoá phải được đưa đến chính nước quá cảnh XK.

Do đó, NCS đề xuất sửa đổi bổ sung quy định tại khoản 13 Điều 12 Nghị định số 99/2013/NĐ-CP ngày 29/8/2013 như sau:

“c) Buộc đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam đối với hàng hoá quá cảnh về nước quá cảnh xuất khẩu hoặc buộc tái xuất về nước nơi hàng hoá xuất khẩu đối với hàng hoá nhập khẩu giả mạo nhãn hiệu hoặc chỉ dẫn địa lý, phương tiện, nguyên liệu, vật liệu nhập khẩu được sử dụng chủ yếu để sản xuất, kinh doanh hàng hoá giả mạo nhãn hiệu hoặc chỉ dẫn địa lý sau khi đã loại bỏ yếu tố vi phạm quy định từ khoản 1 đến khoản 10 Điều này.”

3.3. Giải pháp nâng cao hiệu quả kiểm soát hàng hoá giả mạo sở hữu trí tuệ của Hải quan Việt Nam

Để đảm bảo nâng cao hiệu quả kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT của Hải quan Việt Nam trong điều kiện ngành hải quan đang thực hiện chuyển đổi số mạnh mẽ dựa trên kết quả của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 trên cơ sở áp dụng trí tuệ nhân tạo AI, cơ sở dữ liệu lớn Big Data và công nghệ Blockchain, NCS cho rằng cần tiến hành đồng bộ nhiều giải pháp về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả các hoạt động nghiệp vụ về kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT tại biên giới.

3.3.1. Nâng cao năng lực kiểm soát hàng hoá giả mạo về sở hữu trí tuệ của Hải quan

Để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho lực lượng chuyên trách thực thi quyền SHTT, NCS cho rằng Tổng cục cần tập trung thực hiện một số nội dung sau:

Thứ nhất, Tổng cục Hải quan xây dựng tiêu chuẩn công chức chuyên trách làm công tác bảo vệ quyền SHTT thống nhất từ trung ương đến địa phương như sau:

- Đảm bảo tiêu chuẩn chung của công chức hải quan;
- Có trình độ từ đại học trở lên và được đào tạo trong các lĩnh vực công an, luật, ngoại thương;
- Có trình độ ngoại ngữ, tin học cơ bản trở lên (tiếng Anh trình độ C, tin học trình độ B);
- Được đào tạo cơ bản và chuyên sâu về pháp luật và nghiệp vụ chống buôn lậu hàng giả, SHTT;
- Có kinh nghiệm làm việc từ 03 năm trở lên trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, công tác tiếp nhận tờ khai hải quan, kiểm tra hàng hoá, phúc tập hồ sơ hải quan (tiêu chuẩn này là tiêu chuẩn ưu tiên).

Thứ hai, xây dựng và triển khai thực hiện cơ chế luân chuyển hợp lý.

Do đặc thù của hoạt động này nên thời gian luân chuyển phải kéo dài và chế độ luân chuyển phải mang tính chất chuyên sâu. Theo đó, nếu cán bộ đã được đào tạo và làm về công tác chống buôn lậu hàng giả, bảo vệ quyền SHTT trong thời gian từ 02 năm trở lên thì khi điều chuyển cần bố trí tiếp tục thực hiện công tác này tại đơn vị mới. Để thực hiện hiệu quả cơ chế luân chuyển theo hướng duy trì, phát triển lực lượng chuyên trách về kiểm soát hàng giả, bảo vệ quyền SHTT, ngành cần có cơ chế đảm bảo, động viên khuyến khích và khen thưởng kịp thời, xứng đáng đối với đội ngũ này nhằm tạo tâm lý yên tâm, phát huy tinh thần trách nhiệm, say mê trong công tác.

Thứ ba, định hướng xây dựng chương trình đào tạo chuyên sâu, hiệu quả.

- Đối tượng đào tạo: Lãnh đạo đơn vị hải quan các cấp, cán bộ của Đội Kiểm soát chống buôn lậu hàng giả, bảo vệ quyền SHTT, cán bộ làm công tác nghiệp vụ tại các cửa khẩu.

- Nội dung đào tạo:

- + Đào tạo cơ bản: Nội dung cơ bản của Luật Thương mại, Luật Sở hữu trí tuệ, Luật Chất lượng hàng hóa, Luật An toàn thực phẩm liên quan đến khái niệm hàng giả, xử lý hàng giả thuộc lĩnh vực của các văn bản trên, nội dung quy trình nghiệp vụ chống buôn lậu hàng giả, bảo vệ quyền SHTT, kỹ năng phát hiện và xác định hàng giả, hàng xâm phạm quyền SHTT, kinh nghiệm thực tế bắt giữ, xử lý trong quá trình triển khai công tác.

- + Đào tạo nâng cao: Phát triển các nội dung đào tạo nhằm nâng cao kỹ năng và trau dồi kinh nghiệm xử lý các tình huống phát sinh dành cho các cán bộ hải quan chuyên trách về SHTT, hàng giả và cán bộ lãnh đạo tại các đơn vị hải quan các cấp; quy trình nghiệp vụ phát hiện, bắt giữ, điều tra và xử lý các vụ việc về hàng giả, xâm phạm quyền SHTT.

- Phương thức đào tạo:

- + Các chương trình đào tạo do ngành hải quan tổ chức (phối hợp giữa Trường Hải quan Việt Nam và Cục Điều tra chống buôn lậu).

- + Các chương trình đào tạo do Tổng cục Hải quan phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước về SHTT, quản lý chất lượng, cơ quan giám định, cơ quan hải quan các nước, tổ chức quốc tế (như: WCO, WIPO,...), doanh nghiệp tổ chức.

- + Dự kiến cán bộ làm công tác này sẽ được đào tạo thường xuyên, theo hướng cán bộ là lãnh đạo các cấp 02 năm/lần, cán bộ là công chức thừa hành 01 năm/lần.

- Hình thức đào tạo: Đào tạo tập trung trong thời gian từ 03 đến 05 ngày, bao gồm cả đào tạo trong nước và nước ngoài.

- + Đào tạo trong nước: 02 khóa/năm. Số lượng khoảng 60 cán bộ/ khóa.

- + Đào tạo nước ngoài: 02 khóa/năm. Số lượng khoảng 10 cán bộ/ khóa.

- Kinh phí đào tạo được lấy từ ngân sách nhà nước dành cho đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức. Đồng thời, thông qua các diễn đàn hợp tác trong khu vực, tranh thủ nguồn kinh phí hỗ trợ đào tạo từ các cơ quan chính phủ nước ngoài, các tổ chức phi chính phủ, các hiệp hội ngành nghề trong và ngoài nước, cơ quan hải quan các nước, WCO, WIPO, các đề án, dự án nước ngoài tài trợ.

- Kết quả đầu ra: hình thành đội ngũ chuyên gia có trình độ chuyên môn sâu về

chống buôn lậu hàng giả, thực thi quyền SHTT; các công chức hải quan trong toàn ngành có trình độ, kiến thức, kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực chống buôn lậu hàng giả, bảo hộ quyền SHTT, giám định chất lượng hàng hóa NK.

3.3.2. Thiết lập Bộ tiêu chí nhận diện hàng hoá giả mạo về sở hữu trí tuệ

Qua nghiên cứu thực trạng kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT của Hải quan Việt Nam cho thấy, việc nhận biết hàng hoá giả mạo về SHTT thông qua các khâu trong hoạt động nghiệp vụ còn tồn tại nhiều sơ hở, thiếu sót dẫn đến hàng hoá giả mạo về SHTT không được phát hiện và xử lý kịp thời. Việc cung cấp và trao đổi dữ liệu đăng ký kiểm soát hải quan giữa các đơn vị hải quan các cấp chưa tập trung dẫn đến nắm bắt và cập nhật thông tin chưa kịp thời.

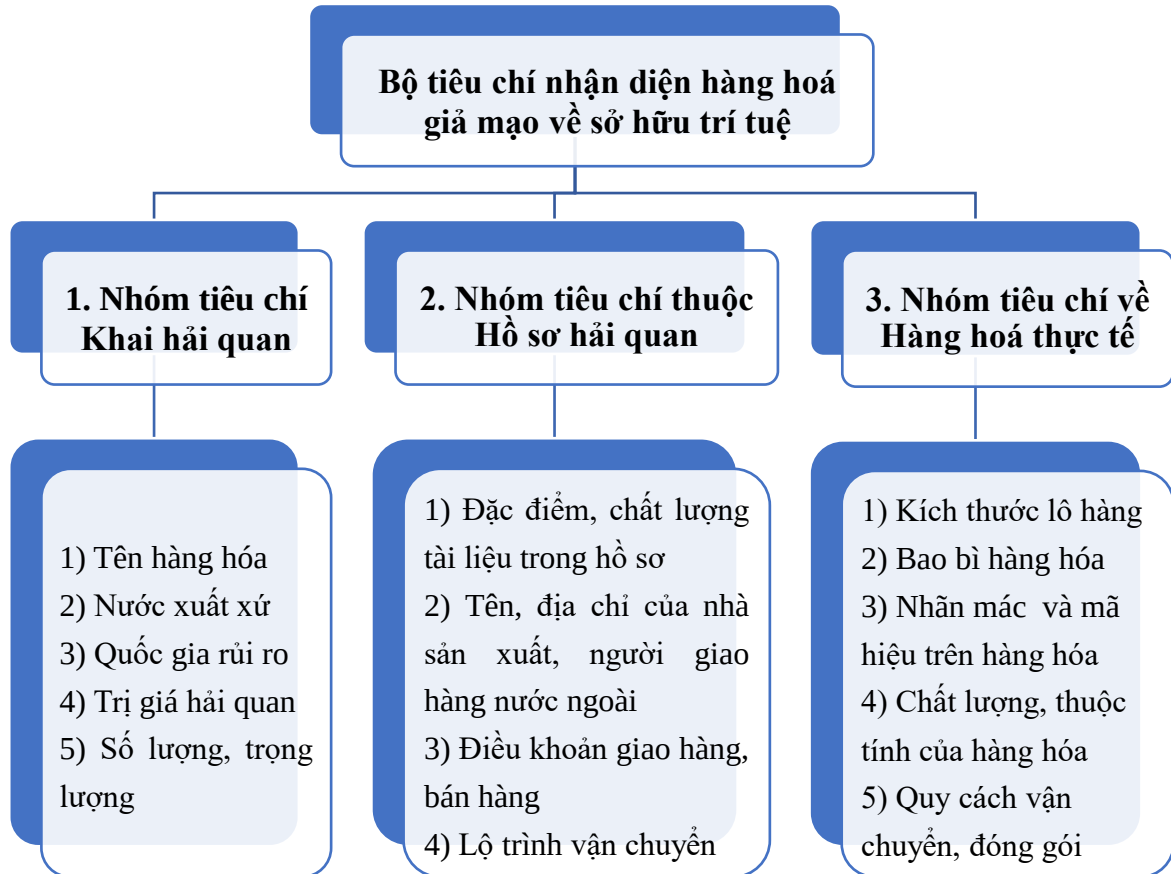
Để khắc phục những hạn chế trên, Tổng cục Hải quan cần nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin để xây dựng bộ tiêu chí đánh giá trọng điểm để nhận diện hàng hoá giả mạo về SHTT và hệ thống cơ sở dữ liệu nghiệp vụ về thực thi quyền SHTT tích hợp với hệ thống một cửa quốc gia. Cụ thể như sau:

Ngành Hải quan đã xây dựng các tiêu chí quản lý rủi ro về hàng giả và SHTT nhằm xác định mặt hàng trọng điểm về SHTT làm cơ sở cho việc triển khai các biện pháp kiểm soát để phát hiện và xử lý các hành vi xâm phạm quyền SHTT. Việc phân tích thông tin được xây dựng trên cơ sở 03 nguồn thông tin chính bao gồm: thông tin trong hồ sơ hải quan; thông tin do chủ thể quyền SHTT cung cấp và; thông tin từ hệ thống dữ liệu thương mại, tài liệu chuyên ngành hoặc tham khảo trên mạng internet và các dữ liệu thu thập từ WCO.

Bộ tiêu chí này sẽ là cơ sở để xác lập các tiêu chí quản lý rủi ro trên hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ công tác kiểm soát hàng hoá XNK liên quan đến SHTT. Theo đó, hệ thống sẽ cảnh báo khi trong tờ khai hải quan xuất hiện mặt hàng có yêu cầu bảo vệ quyền SHTT nhưng tại mục tên hàng chưa khai báo về nhãn hiệu hàng hóa; đồng thời, bổ sung các tiêu chí như: xuất xứ, mã số hàng hoá XNK, loại hình XNK, tuyến đường vận chuyển của hàng thật, danh sách người NK chính thức vào Việt Nam, giá của hàng hoá do chính chủ thể quyền đưa ra thị trường.

Bộ tiêu chí đánh giá trọng điểm để phát hiện hàng hoá giả mạo về SHTT do NCS xây dựng trên cơ sở phân tích, đánh giá rủi ro thông qua các nguồn thông tin thu thập được trong quá trình thực hiện các hoạt động nghiệp vụ của các đơn vị hải quan, từ thực tiễn hoạt động của các công chức hải quan, đơn vị hải quan qua các giai đoạn nghiệp vụ và kinh nghiệm thực tế của NCS trong công tác bảo vệ quyền SHTT tại biên

giới, trong đó có tham khảo các ý kiến đánh giá của Hoa Kỳ về SHTT hàng năm.¹⁵⁵ Do đó khi phân tích, đánh giá các tiêu chí này để phát hiện hàng hoá giả mạo về SHTT, tùy từng trường hợp có thể vận dụng linh hoạt từng tiêu chí cụ thể tại các khâu nghiệp vụ. Bộ tiêu chí này NCS khái quát theo sơ đồ sau đây:



Sơ đồ 6. Bộ tiêu chí nhận diện hàng hoá giả mạo về SHTT¹⁵⁶

Việc xây dựng các tiêu chí SHTT áp dụng cho chương trình quản lý rủi ro sẽ giúp nâng cao hiệu quả kiểm soát hàng hoá XNK xâm phạm quyền SHTT, giúp cho việc khai báo được rõ ràng, đầy đủ về nhãn hiệu hàng hóa, khắc phục tình trạng khai báo chung chung như hiện nay, giúp phát hiện kịp thời hàng hóa có nghi ngờ xâm phạm. Thông tin cảnh báo được lưu trong hệ thống sẽ tạo thuận lợi cho công tác kiểm tra, thanh tra, thu thập thông tin phục vụ cho công tác đấu tranh chống buôn lậu, phát hiện sai phạm của doanh nghiệp cũng như sai sót nghiệp vụ của cán bộ hải quan (nếu có) để có biện pháp chấn chỉnh kịp thời. Việc áp dụng quản lý rủi ro vào lĩnh vực SHTT

¹⁵⁵ Nguồn: <<https://ustr.gov/issue-areas/intellectual-property/special-301>>.

¹⁵⁶ Nguồn: Do NCS sơ đồ hoá trên cơ sở nghiên cứu, đánh giá các bài toán nghiệp vụ về quản lý rủi ro về SHTT và kinh nghiệm thực tiễn về kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT.

sẽ giảm thiểu áp lực đối với các công chức làm công tác trực tiếp tại địa phương, giúp cho các công chức làm trực tiếp sẽ nắm được các mặt hàng đã đăng ký một cách dễ dàng và thực hiện thông báo đúng quy định đối với những lô hàng nghi ngờ vi phạm.

3.3.2.1. Nhóm tiêu chí về khai hải quan

Mô tả hàng hóa không rõ ràng trong Tờ khai hoặc hóa đơn thương mại

Hàng hóa mô tả chung chung, mập mờ như: “chưa hoàn chỉnh”, “đồ nhựa”, “khuôn nhựa”, “các loại kim loại”, “kim loại đúc”, “đĩa kim loại”, “mẫu”, “các thành phần”, “hàng gia dụng” hay “hoàn chỉnh” thường có độ rủi ro cao về hàng giả và xâm phạm quyền SHTT.

Nguồn gốc, xuất xứ và nơi sản xuất hàng hóa

- Khi xuất xứ hàng hóa khai báo mà không được chủ sở hữu đăng ký quyền SHTT, điều đó có nghĩa là hàng hóa đó có thể bị làm giả hoặc xâm phạm quyền (tuy nhiên, hàng hóa có nguồn gốc từ một quốc gia mà chủ thể quyền không có sản phẩm chính hãng).

- Khi các phần hoặc các thành phần kết hợp với tên chủ sở hữu hoặc nhãn hiệu thương mại được đưa đến một quốc gia mà chủ sở hữu quyền không có sản phẩm thì nó có nghĩa là những hàng hóa đó có thể bị làm giả hoặc xâm phạm quyền SHTT.

Ví dụ: Đồng hồ Genuine Rolex được sản xuất duy nhất tại Thụy Sĩ. Nếu những chiếc đồng hồ mang nhãn hiệu thương mại là Rolex mà đến từ một quốc gia khác Thụy Sĩ, thì đó chính là dấu hiệu có thể nghi ngờ. Những bộ phận, phụ tùng của đồng hồ nhãn hiệu thương mại Rolex được nhập khẩu vào một quốc gia khác Thụy Sĩ thì cũng là nguyên nhân gây sự nghi ngờ.

Hàng hóa có nguồn gốc từ những quốc gia có rủi ro cao là nơi sản xuất, buôn bán hàng giả và vi phạm SHTT.

Các nước sản xuất, buôn bán và vận chuyển hàng hoá giả mạo về SHTT có nguy cơ lớn nhập khẩu về Việt Nam ở Châu Á như: Trung Quốc, Hồng Kông, Hàn Quốc, Ấn Độ, Thái Lan, Đài Bắc Trung Quốc, Indonesia, Pakistan và các nước Đông Âu (đặc biệt là Cộng hòa Séc, Thổ Nhĩ Kỳ và Belarus).

Ngoài ra, có những quốc gia XK hàng hóa có nguy cơ lớn là nước xuất xứ của hàng hoá giả mạo về SHTT ở Châu Mỹ NK về Việt Nam như: Mexico, Paraguay, Brazil, Colombia và Peru.

Hàng hóa nhập khẩu thông qua đường biên giới đất liền hoặc là quá cảnh qua một quốc gia quản lý yếu (có một đường biên giới “xốp”) cũng có nguy cơ cao về hàng giả và xâm phạm quyền SHTT.

Hàng hóa quá cảnh tới một quốc gia có tiếng về nhu cầu sử dụng hàng giả và hàng xâm phạm quyền SHTT.

Hàng hóa quá cảnh tới một quốc gia có tiếng về nhu cầu sử dụng hàng giả và xâm phạm quyền SHTT. Cũng có nguy cơ rủi ro nếu hàng hóa đó không nhập khẩu, mà chỉ thông qua một quốc gia bằng thủ tục hải quan như là quá cảnh (tái xuất, xuất khẩu và quá cảnh).

Trị giá khai báo

- Chi phí NK cao hoặc thấp bất thường hay giá trị được khai (giá trị của hàng hóa thực tế có thể được xác minh với chủ sở hữu để giúp định rõ).
- Hàng hóa được bảo hiểm cho giá trị thấp bất thường.
- Nếu trị giá khai báo hải quan (dựa trên bản hiệp định của Tổ chức hải quan thế giới về trị giá hải quan - GATT) bao gồm một phần cho bằng sáng chế, bản quyền, hoặc các thanh toán khác về quyền sở hữu, ít nguy cơ về giả mạo và xâm phạm quyền.
- Hàng hóa được ghi trong hóa đơn là “số lượng lớn” hoặc hàng hóa được ghi trong hóa đơn tính theo đơn vị trọng lượng thay vì theo đơn vị cái/chiếc (ví dụ: đĩa CD được tính theo đơn vị kilogram thay vì cái, chiếc)

3.3.2.2. Nhóm tiêu chí trên hồ sơ hải quan

Đặc điểm và chất lượng của tài liệu trong hồ sơ hải quan

- Các mẫu hóa đơn thương mại hay vận đơn đường biển bất thường hoặc in kém chất lượng; các hóa đơn viết tay hoặc đánh máy cho thấy nguy cơ rủi ro cao. Thông thường các hóa đơn thương mại được tự in và in điện tử trên loại giấy đặc biệt có in sẵn nhãn hiệu, địa chỉ công ty,...

- Các chứng từ bị viết chèn, bị thay đổi hoặc các sửa đổi khác.
- Hóa đơn thương mại hoặc vận đơn đường biển không đầy đủ. Hầu hết các hồ sơ hợp lệ bao gồm:

+ Số điện thoại/số fax, địa chỉ thư điện tử và số đăng ký doanh nghiệp sản xuất, người chở hàng hay người nhập khẩu hàng hóa.

+ Các phương thức bán hàng và vận chuyển (như là phương thức FAS - giao dọc mạn thuyền, FOB - giao lên tàu), Net 30 (trả trong vòng 30 ngày), số đăng ký, hoặc số hóa đơn và ngày đăng ký (hầu hết các doanh nghiệp hợp pháp sử dụng số hóa đơn tuần tự), số kiện hoặc mã hàng và đơn giá.

Những hóa đơn hợp lệ cũng thường được nhà nước chiết khấu (ví dụ: chiết khấu 2% cho trường hợp trả trong vòng 30 ngày).

- Nhà nhập khẩu, chủ sở hữu hay người nhận hàng sử dụng phương thức tránh

hệ thống hải quan điện tử (như là các quy trình không chính thức hay các chương trình không tự động khác).

- Nhà nhập khẩu, chủ sở hữu hay người nhận hàng hóa từ người vận chuyển không sử dụng tờ khai chi tiết hàng hóa tự động.

Tên và địa chỉ của người nhập khẩu/người nhận hàng và nhà sản xuất/người giao hàng

- Nhà NK có ít hay không có lịch sử NK, có một lịch sử vi phạm trước đó, hoặc sử dụng cùng địa chỉ giống một vi phạm trước đó.

- Tên của người NK, người giao hàng, nhà sản xuất là không có thật.
- Tên của người NK, người giao hàng, nhà sản xuất không phù hợp trong thương mại liên quan tới tờ khai. Nói chung là có ít rủi ro nếu có mối quan hệ giữa nhà NK, chủ sở hữu hoặc người nhận hàng hóa và người giao hàng hoặc người XK.

- Địa chỉ của người NK, người giao hàng, nhà sản xuất không chính xác hoặc không được xác thực bởi việc sử dụng cơ sở dữ liệu điện tử như Worldbase, Dun & Bradstreet, thư mục điện thoại hay mạng internet.

- Người NK, người giao hàng, nhà sản xuất sử dụng một hòm thư bưu điện hoặc địa chỉ thư điện tử hoặc người nhận hàng chỉ được biết số điện thoại.

- Địa chỉ của người NK, người giao hàng, nhà sản xuất nằm trong vùng nổi tiếng liên quan tới hàng giả hoặc vi phạm bản quyền hàng hóa. Ví dụ: những địa điểm như là Kowloon Bay ở Hồng Kông, Trung Quốc, Canal Street ở New York (Hoa Kỳ), Santi Alley ở Los Angeles (Hoa Kỳ), và Quangzhou ở Trung Quốc là điểm nóng về làm hàng giả và xâm phạm quyền SHTT.

Điều khoản giao hàng/bán hàng

- Điều khoản thanh toán bằng tiền mặt không qua tài khoản ngân hàng khi giao hàng chỉ ra nguy cơ cao.

- Các dấu hiệu nghi ngờ khác như: Điều khoản về bán hàng giao tại xưởng và các lô hàng trả trước chỉ ra nguy cơ cao.

Lộ trình hàng hóa và phương tiện vận tải

- Hàng hóa được đưa đến một cửa khẩu bên ngoài kênh phân phối của chủ sở hữu quyền SHTT. Lộ trình hoặc kênh phân phối khác với dự định của chủ sở hữu (đây chính là minh chứng cho việc hàng hóa mua bán bị làm giả hoặc xâm phạm quyền SHTT nhưng có thể đi kèm hàng hóa chính hãng).

- Lộ trình không hợp lý (vận chuyển hàng hóa) của hàng hóa hay chi phí vận chuyển hàng hóa cao (ví dụ hàng hóa không được giao bằng tuyến đường trực tiếp

nhất hoặc tuyến đường có chi phí ít nhất; chi phí vận chuyển cao hơn trị giá khai báo của hàng hóa).

- Hàng hóa được giao bằng nhà phân phối qua đường bưu điện hoặc chuyển phát nhanh. Nhà cung cấp chuyển phát nhanh chủ yếu là giao đồng hồ, các đĩa quang như CD, DVD,... các sản phẩm được và các thiết bị máy tính.

3.3.2.3. Nhóm tiêu chí về hàng hoá thực tế

Kích thước của lô hàng

Hàng hóa được vận chuyển với số lượng ít hoặc nhiều bất thường theo loại sản phẩm. Ví dụ, một lô hàng có 20.000 chiếc đồng hồ Rolex là số lượng bất thường vì trị giá rất lớn.

Bao bì hàng hóa

Kiểm tra bao bì hàng hóa đang được dỡ xuống hoặc kiểm tra sơ qua phương tiện chứa hàng hoặc nhà kho có thể giúp cán bộ hải quan đánh giá được mức độ rủi ro cao đối với hàng giả và hàng xâm phạm quyền SHTT. Thông thường, các chủ hàng sử dụng các chất liệu đóng gói chất lượng cao và đóng gói rất cẩn thận. Các loại hàng thường được đóng gói riêng sau đó được chuyển đi trong các thùng chắc chắn được dán nhãn, số hiệu và mã vạch. Và vì vậy, cán bộ hải quan nên tìm kiếm những điểm bất thường.

- Hàng hóa được đóng gói theo phương thức khác biệt so với phương thức của chủ sở hữu (chẳng hạn nhựa trong suốt thường không được sử dụng để quấn ngoài móc khóa, sợi vải hoặc thậm chí là cả một khối sản phẩm, đĩa CD thường được để vào các trục quay chứ không để vào các hộp sang trọng, đĩa CD trong các hộp sang trọng nhưng không có tiêu đề, tên tác giả,...).

- Hình dạng của gói hàng (kích cỡ, hình dạng, bề ngoài) không tuân theo chuẩn (ví dụ: đồng hồ được gói vào túi nhựa hoặc túi bóng kính chứ không đóng theo kiểu bán lẻ thông thường).

- Chất lượng gói hàng và ký mã hiệu không tốt (ví dụ: in bị mờ hoặc bị biến dạng, từ ngữ sai chính tả).

Ví dụ: Đồng hồ chất lượng cao thường được gói vào các thùng gỗ thưa. Giày dép chính hãng được gói theo từng đôi vào các hộp và được vận chuyển trong các thùng carton lớn. Quần áo, đồ phụ tùng thường được gói vào các túi nhựa thoáng, chất liệu tốt, có các dòng chữ cảnh báo được in bằng nhiều ngôn ngữ và sau đó được gói vào thùng.

Nhãn hàng hoá và mã hiệu trên hàng hóa

Hàng hóa thiếu rất nhiều số hiệu, mã vạch, ngày hết hạn hoặc các tiêu chuẩn sản xuất khác (ví dụ: ngày sản xuất và nơi sản xuất). Nhãn hàng hóa thường bao gồm các

thông tin chi tiết như: số sản xuất, thông tin tham khảo hoặc số danh mục, thông tin xí nghiệp hoặc nhà máy, số thứ tự và số của mẫu hàng. Các thông tin được nhà sản xuất sử dụng cho các sản phẩm chính hãng có thể xác nhận thông qua tài liệu sản phẩm hoặc liên lạc trực tiếp với nhà sản xuất.

- Hàng hóa mang nhãn hiệu của nơi sản xuất hoặc vùng miền không cùng quốc gia của nhà sản xuất hoặc các quốc gia xuất khẩu (ví dụ: quốc gia đã được kê khai của sản phẩm chính gốc không giống tên quốc gia nơi sản xuất mang tên nhãn hiệu).

- Hàng hóa thiếu chỉ định đăng ký nhãn hiệu hoặc bản quyền hoặc thiếu thông báo về thương hiệu và bản quyền.

- Nhãn hàng hóa không tuân theo quy định của luật pháp hoặc các tiêu chuẩn văn bản dưới luật của nước nhập khẩu (ví dụ: sản phẩm dệt may không dán nhãn hàm lượng chất liệu hoặc cách làm sạch, hàng hóa không được dán nhãn quốc gia sản xuất; thức ăn hoặc mỹ phẩm không dán nhãn nguyên liệu sản xuất, hàng hóa không ghi trọng lượng).

- Hàng hóa được đánh dấu sai lệch so với sản phẩm của nhà sản xuất chính hãng (ví dụ: đồng hồ được sản xuất bởi nhà sản xuất tại Thụy Sĩ sẽ không ghi là “bộ phận chuyển động được sản xuất tại Nhật Bản” hoặc “bộ phận chuyển động được sản xuất tại Trung Quốc”; túi xách tay sẽ không có nhãn hàng hoá hoặc dấu hiệu nơi sản xuất khác so với nơi sản xuất được nhà sản xuất chính hãng sử dụng, chẳng hạn như có một cái móc bên dưới nắp của túi xách trong khi hàng thật không có chi tiết này).

Chất lượng (thuộc tính) của hàng hóa

- Chất lượng kém hoặc/và độ tinh xảo của sản phẩm không phù hợp với danh tiếng của nhà sản xuất.

- Hàng hóa không đi kèm hướng dẫn sử dụng, bảo đảm chất lượng, phiếu bảo hành hoặc bản in có nhưng rất kém chất lượng (được in kém chất lượng hoặc là bản sao chép).

- Nhãn hàng hoá, giới thiệu sản phẩm hoặc phiếu bảo hành được dịch sơ sài hoặc sai về chính tả.

- Hàng hóa được sản xuất cho vùng miền hoặc quốc gia khác không phải là quốc gia nhập khẩu (ví dụ: quần áo và phụ tùng có tiêu chuẩn khác nhau cho từng vùng/quốc gia; đĩa video được đánh dấu là tương thích với tất cả các vùng).

Chi tiết sản phẩm

Thường thì các nhà sản xuất chính hãng đánh dấu “kín” hoặc các thông tin chi tiết khác trên sản phẩm để tạo điều kiện xác định hàng giả hoặc hàng xâm phạm quyền SHTT. Thêm một lần nữa, sử dụng các tài liệu nhận dạng sản phẩm hoặc liên lạc trực

tiếp với nhà sản xuất chính hãng là cần thiết để chứng thực những thông tin trên. Ví dụ: rất nhiều nhà sản xuất sử dụng ảnh không gian ba chiều chứa các chi tiết dùng để xác nhận sản phẩm của họ và khó có thể bị làm giả; các đĩa quang chính hãng (CD, CD-ROM, DVD) sẽ có một mã nguồn định dạng (SID-code); phiếu bảo hành sản phẩm đi cùng với các đồng hồ chất lượng cao thì có chức năng nhận biết đặc biệt như một con dấu chết hoặc hình mờ,...

Hàng hoá mang nhiều nhãn hiệu trong cùng một lô hàng

Lô hàng bao gồm nhiều sản phẩm sản xuất bởi nhiều nhà sản xuất khác nhau. Ví dụ: phần mềm được sản xuất bởi nhiều công ty khác nhau, ảnh chuyển động được sản xuất bởi nhiều xưởng vẽ khác nhau, hoặc âm nhạc được dán nhiều nhãn khác nhau trong cùng một lô hàng. Điều này cho thấy rằng hàng hóa có thể là hàng hoá xâm phạm quyền SHTT, nhưng nó có thể đi kèm các sản phẩm chính hãng.

Tuy nhiên, để xác định chính xác các dấu hiệu trọng điểm nêu trên đòi hỏi người phân tích, đánh giá phải thành thạo các quy trình nghiệp vụ hải quan thuộc mọi loại hình, có kiến thức chuyên môn về các phương thức vận tải quốc tế và các tập quán thương mại quốc tế, nghiệp vụ về công tác điều tra chống buôn lậu và kiến thức, kỹ năng về bảo vệ quyền SHTT tại biên giới.

3.3.3. Xây dựng hệ thống thông tin nghiệp vụ về thực thi quyền sở hữu trí tuệ của Hải quan

Hiện nay, hệ thống cơ sở dữ liệu về SHTT của cơ quan hải quan đang tồn tại dưới dạng là các file dữ liệu điện tử (bao gồm các bản word, bản scan, ảnh chụp) được lưu trên máy tính cá nhân của cán bộ chuyên trách về SHTT tại Tổng cục Hải quan. Các file dữ liệu này đã được Tổng cục Hải quan chuyển đến các Cục Hải quan tỉnh, thành phố thông qua thư điện tử Gmail do đơn vị thuộc Tổng cục tự thiết lập. Các dữ liệu được cập nhật thường xuyên, hàng ngày xuống các địa phương khi đơn yêu cầu được chấp nhận kiểm tra, giám sát về SHTT. Tuy nhiên, do các dữ liệu này không được sắp xếp khoa học nên việc tra cứu các thông tin không thuận tiện. Việc thực hiện tra cứu thông tin tại Tổng cục Hải quan thực hiện thông qua việc tìm kiếm trên hệ thống các thư điện tử đã gửi đi trên hòm thư shtt.tchq@gmail.com. Hệ thống kho dữ liệu tồn tại dưới hình thức không chính thống (file điện tử) như dưới dạng hệ thống cơ sở dữ liệu của ngành hải quan như hệ thống cơ sở dữ liệu về trị giá tính thuế hay số liệu XNK.

Tổng cục Hải quan cần tham khảo hệ thống cơ sở dữ liệu của một số nước như: Hoa Kỳ có hệ thống “Allegation e-Allegations Submission” chứa các hình ảnh hoặc tài liệu liên quan đến hàng hoá XNK có chứa đối tượng quyền SHTT đã đăng ký. Hải

quan Nhật Bản chú trọng phân tích và chia sẻ thông tin để thực thi quyền SHTT thông qua hai hệ thống cơ sở dữ liệu tình báo hải quan (The Customs Intelligence Database System - gọi tắt là CIS) có chức năng phân tích thông tin liên quan đến mức độ rủi ro của hàng hóa bị nghi ngờ xâm phạm quyền SHTT và hệ thống cảnh báo nội bộ (The Intranet bulletin board system).¹⁵⁷ Các nước Châu Âu đã xây dựng hệ thống Customs Zentralstelle Gewerblicher Rechtsschutz (gọi tắt là ZGR) online.¹⁵⁸ Thông qua hệ thống cơ sở dữ liệu này, công chức Hải quan có thể dễ dàng phát hiện và phân tích các hành vi xâm phạm quyền SHTT, ngay cả trước khi có kết luận của chủ thể quyền SHTT. Hệ thống này cũng tích hợp các thông tin liên quan đến các vụ việc vi phạm được cơ quan hải quan phát hiện và bắt giữ gần nhất, bao gồm các mẫu hàng hóa giả mạo về SHTT được phát hiện. Do vậy, NCS đề xuất thực hiện một số giải pháp sau:

a) Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu SHTT của ngành hải quan dưới dạng cơ sở dữ liệu chuyên ngành như đối với các cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác: về giá, thuế, số liệu XNK,... tích hợp để đưa vào hệ thống cơ sở dữ liệu chung của ngành, có phân quyền truy cập cho từng cá nhân, đơn vị phù hợp với công việc được giao, đảm nhiệm, nhưng vẫn đảm bảo tính bảo mật và phục vụ kịp thời yêu cầu công tác, đảm bảo việc sử dụng và khai thác có hiệu quả.

b) Trong đó, trên cơ sở tham khảo mô hình và cách thức đăng ký kiểm soát về SHTT đối với hàng hóa XNK của Hoa Kỳ và Trung Quốc, thiết lập phần mềm đăng ký đơn yêu cầu kiểm tra, giám sát hải quan về SHTT trực tuyến qua mạng internet được thiết kế trên website của Tổng cục Hải quan. Thông qua hệ thống này, các chủ thể quyền SHTT có thể đăng ký yêu cầu kiểm tra, giám sát trực tuyến với cơ quan Hải quan. Đơn yêu cầu và các tài liệu kèm theo được chủ thể quyền đưa lên hệ thống và được truyền vào dữ liệu chờ giải quyết của cơ quan hải quan. Trong thời gian quy định, cơ quan hải quan sẽ xem xét các tài liệu do chủ thể quyền đăng ký trên hệ thống và ra quyết định chấp nhận hoặc từ chối đơn yêu cầu của họ. Hệ thống này cho phép cả cơ quan hải quan và chủ thể quyền có thể cập nhập thường xuyên và có sự trao đổi các thông tin liên quan đến hàng hóa được bảo hộ SHTT và đăng ký giám sát hải quan để trong trường hợp cần thiết có sự phối hợp xử lý kịp thời.

¹⁵⁷ Japan Customs, Overview of Identification procedure, Conditional for approval www.customs.go.jp/mizugiwa/chiteki/pages/b_002_e.htm.

¹⁵⁸ Askan Deutsch, Robert Zimmerman (2014), *Customs seizure proceedings in the European Union and the United States*, Journal of Intellectual Property Law & Practice (doi:10.1093/jiplp/jpu011)

Hệ thống 1. Đăng ký kiểm soát hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu về SHTT tại cơ quan hải quan			
Nộp đơn đăng ký lần đầu	Gia hạn đăng ký	Sửa đổi, bổ sung thông tin đăng ký	Kết nối CSDL về thực thi quyền SHTT
1. Chủ thể quyền truy cập vào website của Tổng cục Hải quan theo địa chỉ: www.customs.gov.vn; 2. Vào chuyên mục: Đăng ký kiểm soát hàng hoá XNK về SHTT; 3. Vào giao diện: Nộp đơn đăng ký giám sát lần đầu; 4. Điền các thông tin về Đơn đăng ký, truyền các tài liệu đi kèm và thực hiện tuân tự theo các bước theo hướng dẫn trên hệ thống; 5. Hệ thống sẽ cung cấp cho người nộp đơn đăng ký một user và mật khẩu để chủ thể quyền có thể truy cập vào hệ	1. Thực hiện các bước nêu tại điểm 1, 2 chuyên mục: nộp đơn đăng ký lần đầu; 2. Vào giao diện: Gia hạn đăng ký kiểm tra, giám sát hàng hoá XNK về SHTT trực tuyến; 3. Điền các thông tin liên quan đến việc gia hạn theo hướng dẫn trên hệ thống; 4. Sau khi hoàn tất việc khai báo, hệ thống sẽ cung cấp cho người nộp đơn đăng ký một user và mật khẩu để chủ thể quyền có thể truy cập vào hệ thống theo dõi tiến độ giải quyết hồ sơ của Hải quan.	Trong thời hạn có hiệu lực của Đơn yêu cầu kiểm tra, giám sát, các thông tin liên quan đến chủ sở hữu quyền, đối tượng quyền SHTT đang được bảo hộ có thể thay đổi do có sự chuyển nhượng hoặc chuyển giao quyền sở hữu; hoặc chủ sở hữu có thể bổ sung, thay đổi danh mục hàng hoá được bảo hộ; hoặc thay đổi phạm vi, nội dung giám sát hải quan. Chủ thể quyền có thể thông qua giao diện này để thông báo cho Hải quan biết.	Giao diện này chỉ dành cho cơ quan và công chức hải quan được phân cấp sử dụng và quản lý tài khoản truy cập hệ thống Cơ sở dữ liệu nghiệp vụ về thực thi quyền SHTT. Theo đó, việc kết nối truy cập vào hệ thống này sẽ giúp bộ phận tiếp nhận và xử lý Đơn yêu cầu kiểm tra, giám sát hải quan có thể kiểm tra tình hình đăng ký giám sát hải quan về SHTT về một đối tượng quyền SHTT bất kỳ, tránh hiện tượng như: một đối tượng quyền do 02 người đăng ký hoặc, người đăng ký giám sát không có quyền đăng ký do không phải là chủ thể quyền hoặc đại diện của họ,...

thống theo dõi tiến độ giải quyết hồ sơ của Hải quan.			
Cách xử lý của Hải quan			
1. Ra thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký giám sát trên Hệ thống để chủ thể quyền biết là hồ sơ của họ đã được cơ quan hải quan tiếp nhận; 2. Trường hợp xét thấy hồ sơ chưa hợp lệ hoặc cần phải bổ sung thì thông báo người nộp đơn biết; 3. Sau khi hết thời hạn thụ lý Đơn thì thông báo cho người nộp đơn biết về việc chấp nhận hoặc không chấp nhận giám sát.	1. Thông báo tiếp nhận hồ sơ trên Hệ thống; 2. Trường hợp hồ sơ gia hạn có nội dung chưa rõ hoặc chưa thống nhất thì ra thông báo yêu cầu bổ sung trên Hệ thống để người nộp đơn nộp bổ sung hoặc sửa đổi hồ sơ theo yêu cầu; 3. Sau khi hết thời hạn thụ lý Đơn thì thông báo cho người nộp đơn biết về việc chấp nhận hoặc không chấp nhận giám sát.	Tiếp nhận hồ sơ trên Hệ thống và thông báo đã nhận được thông tin thay đổi do người nộp đơn cung cấp.	Công chức hải quan được giao nhiệm vụ tiếp nhận và xử lý Đơn yêu cầu kiểm tra, giám sát được cấp tài khoản truy cập vào Hệ thống này để theo dõi thông tin liên quan đến tình hình thực thi quyền SHTT của đối tượng quyền đang thụ lý hồ sơ.
Hệ thống 2. Cơ sở dữ liệu nghiệp vụ về thực thi quyền SHTT, gồm 2 cấu phần:			
Cấu phần 1:			
Tra cứu dữ liệu đăng ký kiểm soát Hải quan về SHTT			
Hồ sơ đang có hiệu lực	Hồ sơ đã hết hiệu lực	Hồ sơ đang thụ lý chờ chấp nhận	Kết nối tra cứu đối tượng quyền SHTT đã được bảo hộ
Tra cứu theo tên của các đối tượng quyền SHTT đang	- Hồ sơ đăng ký được chấp nhận đã quá thời hạn 02	- Hồ sơ đăng ký giám sát lần đầu đang trong thời	Thiết lập một giao diện kết nối đến website của các cơ

được bảo hộ, bao gồm: - Nhân hiệu; - Chỉ dẫn địa lý; - Kiểu dáng công nghiệp; - Sáng chế; - Đối tượng quyền khác.	năm, nhưng không xin gia hạn; - Hồ sơ đã được chấp nhận, đã xin gia hạn nhưng đã hết thời hạn gia hạn mà chủ thể quyền không làm thủ tục đăng ký lại theo quy định.	gian cơ quan hải quan xem xét chấp nhận; - Hồ sơ đã hết thời hạn giám sát 02 năm, chủ thể quyền có đơn xin gia hạn, đang chờ cơ quan hải quan xem xét cho gia hạn.	quan cấp Giấy chứng nhận hoặc Văn bằng bảo hộ độc quyền các đối tượng quyền SHTT để tra cứu thông tin về việc đăng ký bảo hộ các đối tượng quyền, ví dụ như website của Cục SHTT: www.noip.gov.vn
--	--	---	--

Cấu phần 2:

Trao đổi thông tin giữa cơ quan hải quan và chủ thể quyền

Yêu cầu tạm dừng làm thủ tục Hải quan	Đề nghị xử lý vụ việc xâm phạm quyền SHTT	Tra cứu hồ sơ vụ việc về SHTT	Trao đổi thông tin vụ việc giữa các đơn vị hải quan
1. Chủ thể quyền SHTT có thể nộp Đơn yêu cầu tạm dừng làm thủ tục hải quan và các tài liệu liên quan đến hàng hoá yêu cầu tạm dừng qua hệ thống này; 2. Cơ quan hải quan sẽ cung cấp cho chủ thể quyền tài khoản để truy cập hệ thống; 3. Cơ quan hải quan căn cứ Đơn yêu cầu và tài liệu liên quan để ra	1. Sau khi xem xét, đánh giá các thông tin liên quan đến lô hàng bị nghi ngờ xâm phạm quyền SHTT do cơ quan hải quan cung cấp hoặc kiểm tra hàng hoá thực tế và xác định hàng hoá vi phạm là hàng hoá xâm phạm quyền SHTT, giả mạo SHTT, chủ thể quyền có thể yêu cầu cơ quan hải quan xử lý vụ việc: xử phạt người thực	Tra cứu theo các tiêu chí: - Đối tượng quyền được bảo hộ: nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, chỉ dẫn địa lý,... - Theo thẩm quyền xử phạt: Chi cục Hải quan và tương đương; Cục Hải quan và đơn vị có thẩm quyền tương đương, Tổng cục Hải quan. - Theo tên doanh nghiệp, từ khoá,... - Tra cứu theo hành	1. Trong quá trình cơ quan hải quan xử lý các vụ việc xâm phạm quyền SHTT, giữa các đơn vị hải quan các cấp có thể phối hợp, hỗ trợ cung cấp thông tin; hỗ trợ điều tra, xác minh để giải quyết các vụ việc vi phạm nhanh chóng, kịp thời; 2. Truy cập Hệ thống này, đơn vị hải quan đang thụ lý vụ việc có thể

quyết định tạm dừng làm thủ tục hải quan. 4. Cơ quan hải quan cũng thực hiện việc thông báo về lô hàng nghi ngờ xâm phạm quyền SHTT cho chủ thể quyền và yêu cầu chủ thể quyền trả lời có yêu cầu tạm dừng làm thủ tục hải quan hay không trong vòng 03 ngày kể từ ngày thông báo.	hiện hành vi xâm phạm quyền và xử lý hàng hoá xâm phạm quyền trên Hệ thống. 2. Việc đề nghị này có thể tiến hành cùng với việc yêu cầu tạm dừng làm thủ tục hải quan hoặc sau khi cơ quan hải quan ra quyết định tạm dừng.	vi phạm	gửi công văn đề nghị hỗ trợ cho đơn vị hải quan liên quan để cung cấp, thông tin tài liệu hoặc hỗ trợ, điều tra xác minh. 3. Đơn vị được yêu cầu hỗ trợ trả lời kết quả cho đơn vị yêu cầu trên Hệ thống.
---	---	---------	--

Bảng 6. Hệ thống thông tin nghiệp vụ về thực thi quyền SHTT của Hải quan Việt Nam¹⁵⁹

Hệ thống này được nâng cấp để tạo điều kiện thuận lợi cho việc ghi chép, nhận dạng nhãn hiệu, nhận biết các dấu hiệu để phân biệt hàng thật - hàng giả của Hải quan, ghi lại lịch sử quá trình kiểm soát và xử lý vi phạm đối với từng đối tượng quyền. Cơ quan hải quan sử dụng thông tin này để phân tích rủi ro về hành vi xâm phạm của bất kỳ doanh nghiệp nào và xây dựng kế hoạch giám sát.

Với việc nâng cấp hệ thống hạ tầng công nghệ này sẽ cho phép tất cả các Chi cục Hải quan trong cả nước có thể truy cập được vào hệ thống, đồng thời lưu trữ tất cả các hồ sơ đã và đang đăng ký giám sát tại cơ quan hải quan có kèm theo đầy đủ các hình ảnh của sản phẩm chính hãng và hình ảnh sản phẩm vi phạm. Trung tâm dữ liệu này còn được xem như một trung tâm đào tạo tốt cho các cán bộ Hải quan cửa khẩu trong việc xác định hàng hoá giả mạo về SHTT và hành vi xâm phạm quyền SHTT.

Theo đó, hệ thống cơ sở dữ liệu của ngành hải quan về thực thi quyền SHTT sẽ được tổ chức theo mô hình sau đây:

¹⁵⁹ Nguồn: Do NCS tự nghiên cứu và khái quát hoá trên cơ sở nghiên cứu thực trạng cơ sở dữ liệu về SHTT của Hải quan hiện nay và tham khảo mô hình của một số nước như Hoa Kỳ, Trung Quốc và EU.

Trong quá trình triển khai, thực hiện kết nối hệ thống thông tin nghiệp vụ về thực thi quyền SHTT với hệ thống một cửa quốc gia và một cửa ASEAN. Thông qua đó, lựa chọn các tiêu chí thông tin phù hợp trên hệ thống để kết nối giữa các cơ quan quản lý nhà nước và cơ quan thực thi để chia sẻ thông tin trực tuyến, phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền với các doanh nghiệp có liên quan (bao gồm nhà NK, chủ thể quyền) trong công tác thực thi quyền SHTT.

Để đảm bảo thực hiện các mục tiêu nêu trên, Hải quan Việt Nam cần tập trung xây dựng hệ thống thông tin thống nhất trong toàn Ngành theo nguyên tắc phân cấp truy cập và tập trung quản lý, nối mạng với các cơ quan hữu quan chia sẻ thông tin quản lý đảm bảo an ninh trong truy cập, cần có hệ thống quản lý rủi ro về mạng, trao đổi qua mạng internet các thông tin liên quan với các tổ chức quốc tế, Tổ chức Hải quan thế giới và cơ quan Hải quan các nước.

3.3.4. Kiểm soát hàng hoá giả mạo về sở hữu trí tuệ theo mô hình hải quan thông minh

Các thông tin khai báo trước về phương tiện vận tải XNC và hàng hoá XNK sẽ kết nối với Hệ thống đăng ký kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT trực tuyến và Hệ thống thông quan hàng hoá tự động trong xử lý các hoạt động nghiệp vụ của Hải quan.

Hệ thống cơ sở dữ liệu về thực thi quyền SHTT tiếp nhận các thông tin đăng ký kiểm soát về SHTT từ chủ thể quyền. Qua phân tích xử lý dữ liệu bằng trí tuệ nhân tạo AI, cơ sở dữ liệu lớn Big data, Blockchain và điện toán đám mây, Hệ thống Hải quan thông minh sẽ tự động đưa ra các cảnh báo rủi ro liên quan đến hàng hoá giả mạo về SHTT giúp công chức Hải quan nhận diện các dấu hiệu của hàng hoá giả mạo nhanh nhất và chính xác nhất.

Để thực hiện được nội dung này, NCS đề nghị số hoá Bộ tiêu chí nhận diện hàng hoá giả mạo về SHTT lên hệ thống quản lý rủi ro là dữ liệu đầu vào của mô hình hải quan thông minh. Trên cơ sở đối chiếu giữa các thông tin khai báo trước về phương tiện vận tải và hàng hoá trước khi đến cửa khẩu, thông tin khai báo hải quan của doanh nghiệp XNK và thông tin do chủ thể quyền SHTT cung cấp, hệ thống sẽ tự động trả kết quả như sau:

- *Cảnh báo nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý bị xâm phạm:* Trên cơ sở phân tích dữ liệu về tên gọi, cách thể hiện và phạm vi hàng hoá được bảo hộ, hệ thống tự động đưa ra cảnh báo về việc đối tượng quyền SHTT thuộc lô hàng đang được xử lý có đăng ký giám sát tại Hải quan không, nhãn hiệu hoặc chỉ dẫn địa lý được gắn trên hàng hoá thực tế có thuộc danh mục hàng hoá thuộc phạm vi bảo hộ không để đưa ra thông điệp

cảnh báo cho công chức hải quan biết liệu nhãn hiệu hoặc chỉ dẫn địa lý đó có khả năng bị xâm phạm hay không.

- *Cảnh báo hàng hoá XNK có dấu hiệu vi phạm*: Thông qua danh sách hàng hoá doanh nghiệp XNK đã khai báo trước và/hoặc khai báo chính thức trên hệ thống thông quan hàng hoá tự động tập trung, kết quả kiểm tra thực tế hàng hoá (nếu có), hệ thống sẽ phân tích, so sánh để xác định, hàng hoá XNK thuộc lô hàng đang kiểm tra thuộc phạm vi bảo hộ của nhãn hiệu hoặc chỉ dẫn địa lý nào, của chủ thể quyền nào. So sánh hình ảnh của hàng hoá (hàng thật) do chủ thể quyền cung cấp và hình ảnh hàng hoá của lô hàng đang được kiểm tra (thông qua kiểm hoá) và thông tin về đặc điểm phân biệt hàng thật - hàng giả do chủ thể quyền cung cấp cho Hải quan, hệ thống sẽ tự động phân tích để đưa ra cảnh báo về những đặc điểm, dấu hiệu cần làm rõ hoặc thông báo cho công chức hải quan xác định hàng hoá XNK đó là hàng hoá giả mạo về SHTT hay hàng hoá của chủ thể quyền đưa ra thị trường.

- *Nhận diện người XK, NK*: Dựa vào các thông tin về danh sách các nhà XK, NK được uỷ quyền phân phối chính thức tại các thị trường do chủ thể quyền cung cấp và các thông tin về người khai hải quan được khai báo trên Hệ thống thông quan tự động. Hệ thống sẽ tự động xác định người XK, NK có phải là người được chủ thể quyền SHTT uỷ quyền XK, NK hoặc phân phối các sản phẩm do chủ thể quyền đưa ra thị trường không. Trên cơ sở đó, Hệ thống sẽ đưa ra thông điệp cảnh báo cho công chức hải quan kiểm tra thông tin về người XK, NK vì có nghi vấn không được chủ thể quyền uỷ quyền.

- *Cảnh báo phương thức vận chuyển hàng hoá*: Hệ thống so sánh và đánh giá các thông tin về tuyến đường vận chuyển chính thức của hàng hoá do chủ thể quyền SHTT cung cấp và thông tin về nước XK, NK của hàng hoá được người XNK khai báo trên Hệ thống thông quan hàng hoá tự động với hành trình vận chuyển thực tế của lô hàng XNK trên các hệ thống như: Hệ thống quản lý giám sát tự động tại cảng Hàng không quốc tế đối với hàng hoá được vận chuyển bằng đường hàng không; Hệ thống quản lý tự động tại cảng biển (VASSCM) và Hệ thống tiếp nhận bản lược khai hàng hoá và thông quan điện tử dành cho các hãng tàu, đại lý hãng tàu và công ty giao nhận vận tải (E-Manifest) đối với hàng hoá được vận chuyển bằng đường biển; Hệ thống khai báo trước thông tin về phương tiện vận tải và hàng hoá trước khi về đến cửa khẩu trên cổng thông tin một cửa quốc gia đối với hàng hoá được vận chuyển bằng đường bộ. Trên cơ sở xử lý các nguồn dữ liệu trên, Hệ thống sẽ đưa ra cảnh báo về việc lô hàng hoá XNK đang được kiểm tra có được vận chuyển đúng với tuyến đường theo

thông báo của chủ thể quyền không để gửi thông điệp đến công chức hải quan về việc hàng hoá có rủi ro về tuyến đường vận chuyển không đúng.

- *Cảnh báo về trị giá hàng hoá*: Một trong những dấu hiệu cơ bản để nhận biết ban đầu về hàng hoá giả mạo về SHTT là người XNK khai báo trị giá hải quan thấp so với giá công bố của chủ thể quyền. Do đó, hệ thống thông quan tự động sẽ tự động kết nối đến cơ sở dữ liệu giá của Hải quan và thông tin về giá XK của hàng hoá chính hãng do chủ thể quyền cung cấp để xác định trị giá của lô hàng đang được kiểm tra có dấu hiệu xâm phạm SHTT trên cơ sở 02 nguồn giá so sánh nêu trên không để truyền thông điệp đến công chức hải quan đang tác nghiệp.

- *Cảnh báo về bao bì, nhãn hàng hoá và ký mã hiệu trên hàng hoá*: Mỗi quốc gia đều có quy chuẩn về các thông tin cần thể hiện trên nhãn hàng hoá khác nhau. Mỗi chủ thể quyền đều đưa ra các quy chuẩn về bao bì hàng hoá phù hợp với từng hàng hoá riêng biệt. Do đó, dựa vào các thông tin và hình ảnh về mẫu bao bì hàng hoá, nhãn hàng hoá và ký mã hiệu trên hàng hoá do các chủ thể quyền cung cấp, hệ thống sẽ tự động so sánh và phân tích với các hình ảnh hàng hoá thực tế do công chức kiểm tra thực tế hàng hoá đưa lên hệ thống để nhận diện với các thông tin của chủ thể quyền. Trên cơ sở đó, hệ thống tự động trả kết quả thông báo cho công chức hải quan về việc: bao bì hàng hoá có đúng quy chuẩn của nhà sản xuất không, các thông tin ghi trên nhãn hàng hoá thực tế có đúng với thông tin về nhãn của chủ thể quyền đã cung cấp, đặc biệt là các ký mã hiệu có đúng với bộ ký, mã hiệu hàng hoá do chính chủ thể quyền đã phát hành cho chính các sản phẩm của mình không.

Các thông tin về kết quả so sánh nêu trên là cơ sở rất quan trọng giúp công chức hải quan tại các bước thực hiện nghiệp vụ kiểm soát hàng hoá XNK liên quan đến SHTT xác định tình trạng pháp lý của hàng hoá bị nghi ngờ xâm phạm quyền SHTT.

3.3.5. Tăng cường hiệu quả các hoạt động hợp tác, phối hợp

Trên cơ sở 05 Thông tư liên tịch về trao đổi và cung cấp thông tin giữa Bộ Tài chính và các Bộ, ngành liên quan, giao nhiệm vụ cho đơn vị chuyên trách về thu thập và xử lý thông tin nghiệp vụ hải quan trực thuộc Cục Điều tra chống buôn lậu thường xuyên trao đổi các thông tin liên quan đến hàng hoá xâm phạm quyền SHTT với các cơ quan quản lý nhà nước và cơ quan thực thi quyền SHTT liên quan.

Đối với các cơ quan QLNN, tăng cường phối hợp trao đổi ý kiến chuyên môn, giải quyết các khó khăn vướng mắc, bất cập trong chế độ chính sách. Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị, tiến hành rà soát và đề xuất sửa đổi các văn bản pháp luật cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn đặt ra. Chủ trì tổ chức và phối hợp tổ chức

hoặc phối hợp với các cơ quan, tổ chức nước ngoài, các tổ chức quốc tế tổ chức các hội nghị hội thảo chuyên đề, các khóa đào tạo chuyên sâu về công tác bảo vệ quyền SHTT tại biên giới có sự tham gia của các cơ quan thực thi. Thông qua những diễn đàn này, các cơ quan thực thi có thể trao đổi và học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau và từ kinh nghiệm của các cơ quan thực thi nước ngoài.

Tăng cường mối quan hệ giữa cơ quan quản lý thị trường và cơ quan hải quan trong việc trao đổi thông tin để phát hiện các dấu hiệu vi phạm, điều tra hàng giả được sản xuất trong thị trường nội địa. Đặc biệt là các thông tin về tình hình hàng hoá giả mạo về SHTT được bày bán trên thị trường có nguồn gốc NK.

Xây dựng cơ chế và tăng cường hợp tác với các cơ quan liên quan (ví dụ: Công an, Quản lý thị trường, Cục Sở hữu trí tuệ,...) để chia sẻ và hỗ trợ thông tin theo nội dung và lộ trình thực hiện đã được xây dựng trong chương trình hoạt động của Ban chỉ đạo 389 quốc gia về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Căn cứ vào tình hình thực tế, xây dựng kế hoạch đấu tranh liên ngành hàng năm giữa các cơ quan thực thi, tập trung đấu tranh vào các mặt hàng nổi cộm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ cộng đồng, ổn định an ninh kinh tế và an toàn xã hội.

Tăng cường các hoạt động hợp tác quốc tế với các quốc gia, tổ chức, hiệp hội quốc tế liên quan để tận dụng sự hỗ trợ, chia sẻ về thông tin, kinh phí cho các hoạt động đào tạo, hội thảo, khảo sát, tích lũy kinh nghiệm, đặc biệt là việc sử dụng và khai thác thông tin trên hệ thống Mạng lưới thực thi hải quan (Customs Enforcement Network - CEN) về thực thi quyền SHTT do WCO xây dựng. Tích cực tham gia các diễn đàn hợp tác quốc tế song phương và đa phương giữa Hải quan Việt Nam và Hải quan các nước, giữa Hải quan các nước trong các khối ASEAN, ASEM, APEC để đưa ra những sáng kiến, trao đổi kinh nghiệm và hỗ trợ lẫn nhau thực hiện thành công các hoạt động thực thi quyền SHTT tại biên giới giữa các quốc gia.

Hải quan Việt Nam cần phối hợp với WCO và WIPO trong mọi khuôn khổ thực thi quyền SHTT, phòng chống hàng hoá giả mạo về SHTT tại biên giới thông qua các hoạt động như: tham gia các hội thảo quốc tế và khu vực để học hỏi kinh nghiệm thực thi của các nước; đề nghị các tổ chức nước ngoài và quốc tế hỗ trợ đào tạo các chuyên gia đầu ngành hải quan về thực thi SHTT; tranh thủ, tận dụng những hỗ trợ, tư vấn của các chuyên gia WCO về SHTT nhằm xây dựng Kế hoạch hành động (Action plan) thực thi quyền SHTT của Hải quan Việt Nam.

Cơ quan hải quan đẩy mạnh việc phối hợp với chủ thể quyền thông qua nhiều hình thức như: tổ chức hội nghị đối thoại, gặp mặt trực tiếp hoặc gián tiếp, tiến hành

ký kết các biên bản ghi nhớ, thỏa thuận hợp tác. Nội dung tập trung thảo luận và thống nhất biện pháp trao đổi, cung cấp thông tin, hỗ trợ phương tiện kỹ thuật, hỗ trợ tài chính để phục vụ công tác đấu tranh bảo vệ quyền SHTT tại biên giới.

Khi xây dựng chương trình hợp tác với các chủ sở hữu quyền, Hải quan cần khuyến khích doanh nghiệp hỗ trợ trang bị cho cơ quan hải quan các thiết bị kỹ thuật để phát hiện hàng thật - hàng giả và kinh phí thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả. Hải quan có thể phối hợp với doanh nghiệp trong hoạt động tiêu huỷ hàng hoá vi phạm do Hải quan tịch thu để tiết kiệm thời gian, chi phí; mặt khác, góp phần tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cộng đồng xã hội về công tác kiểm soát chống buôn lậu hàng giả, thực thi quyền SHTT.

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3

Trên cơ sở kết quả nghiên cứu các vấn đề lý luận tại Chương 1 và phân tích, đánh giá thực trạng pháp luật và thực tiễn áp dụng pháp luật về kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT tại Chương 2, NCS đã luận giải, đánh giá và đưa ra những ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế trong kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT về pháp luật và thực tiễn hoạt động của Hải quan Việt Nam. NCS đã đưa ra định hướng, kiến nghị hoàn thiện pháp luật và đề ra giải pháp nâng cao hiệu quả kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT của Hải quan Việt Nam. Tại Chương 3 của Luận án, NCS đã giải quyết những vấn đề sau:

Thứ nhất, nghiên cứu yêu cầu tại các Điều ước quốc tế có ảnh hưởng lớn đến hệ thống pháp luật Việt Nam và đòi hỏi của thực tiễn kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT của Hải quan Việt Nam, Luận án đã đưa ra định hướng hoàn thiện pháp luật đảm bảo tương thích với các FTA thế hệ mới như EVFTA và CPTPP. Mặt khác, để đáp ứng yêu cầu thực tế, hệ thống pháp luật Việt Nam về kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT phải đảm bảo tạo hành lang pháp lý cho Hải quan kiểm soát từ xa trước khi hàng hoá đến cửa khẩu, đồng thời, cần được hoàn thiện để đáp ứng yêu cầu quản lý hải quan hiện đại theo mô hình hải quan thông minh.

Thứ hai, Luận án đã đưa ra các kiến nghị hoàn thiện pháp luật tập trung vào các nhóm vấn đề sau:

- Kiến nghị hoàn thiện quy định chung về kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT như: (1) mở rộng nhóm các hành vi sử dụng đối tượng quyền SHTT bao gồm cả hành vi XK; (2) bổ sung nguyên tắc kiểm soát đối với hàng hóa quá cảnh giả mạo về SHTT theo hướng xác định hàng hoá này là đối tượng vi phạm pháp luật quốc gia tại điểm đích cuối cùng; (3) quy định trách nhiệm liên đới của bên nhận gia công hàng hoá giả mạo về SHTT cho thương nhân nước ngoài; (4) quy định trách nhiệm chi trả kinh phí thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả khi người vi phạm không thực hiện nghĩa vụ và; (5) bổ sung quy định về định mức hàng hoá giả mạo về SHTT không xử lý vi phạm.

- Hoàn thiện quy định về thẩm quyền của Hải quan trong kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT tập trung vào các nhóm hàng hoá: XK, quá cảnh và thẩm quyền mặc nhiên tại các văn bản pháp luật liên quan.

- Hoàn thiện quy định về quy trình kiểm soát hàng hoá XNK giả mạo về SHTT theo loại hình hàng hoá XNK. Trong đó, quy trình kiểm soát hàng hoá NK giả mạo về SHTT cần xây dựng theo hai nhóm loại hình: Nhóm 1 bao gồm các loại hình hàng hoá NK phục vụ nhu cầu sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng trong nước và Nhóm 2 gồm các loại hình hàng hoá NK không tiêu thụ tại Việt Nam hoặc chỉ lưu lại Việt Nam trong

một thời hạn nhất định sau đó tái xuất.

- Quy định về đầu mối tiếp nhận đơn yêu cầu kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT đảm bảo thống nhất một đầu mối và thời hạn tạm thời tạm dừng làm thủ tục hải quan có thể gia hạn thêm 03 ngày làm việc.

- Kiến nghị hoàn thiện quy định về các biện pháp xử lý hàng hoá giả mạo theo hướng quy định các biện pháp xử lý dành riêng cho Hải quan áp dụng đối với hàng hoá XNK gồm những biện pháp phù hợp với đặc thù hoạt động của Hải quan.

Thứ ba, các giải pháp nâng cao hiệu quả kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT của Hải quan Việt Nam được Luận án đưa ra là kết quả nghiên cứu nhằm khắc phục những hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế đã được luận giải tại Chương 2 của Luận án, bao gồm 03 nhóm giải pháp lớn: giải pháp về nguồn nhân lực, giải pháp nghiệp vụ và nhóm giải pháp kỹ thuật. NCS khái quát lại các giải pháp như sau:

- Nâng cao năng lực thực kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT của Hải quan Việt Nam thông qua việc thực hiện 03 nội dung: xây dựng tiêu chuẩn công chức hải quan chuyên trách làm công tác bảo vệ quyền SHTT; thực hiện cơ chế luân chuyển cán bộ hợp lý đảm bảo có tính kế thừa và; xây dựng các chương trình đào tạo chuyên sâu, hiệu quả.

- Thiết lập bộ tiêu chí nhận diện hàng hoá giả mạo về SHTT dựa trên 03 nguồn thông tin chủ yếu bao gồm: tiêu chí khai hải quan, tiêu chí về hồ sơ hải quan và tiêu chí về hàng hoá thực tế.

- Xây dựng hệ thống thông tin nghiệp vụ về thực thi quyền SHTT của Hải quan gồm hai hệ thống: (1) Đăng ký kiểm soát hàng hoá XK, NK về SHTT và (2) cơ sở dữ liệu nghiệp vụ về thực thi quyền SHTT. Theo đó, đáng chú ý là hệ thống (2) tạo ra môi trường trao đổi, cung cấp thông tin giữa Hải quan và chủ thể quyền trên nền tảng số.

- Trên cơ sở hướng tới xây dựng hải quan số, Luận án đề xuất giải pháp kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT theo mô hình hải quan thông minh dựa trên các thành tựu công nghệ tiên tiến nhất hiện nay nhằm đưa ra các cảnh báo rủi ro về SHTT cho công chức hải quan.

- Đề xuất tăng cường hiệu quả của các hoạt động hợp tác thông qua việc đẩy mạnh chia sẻ và cung cấp thông tin thường xuyên giữa hải quan với các cơ quan liên quan, đa dạng hoá các hình thức phối hợp với chủ thể quyền SHTT.

Đây là các giải pháp mang tính cốt lõi nhằm nâng cao hiệu quả kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT có tính khả thi cao, phù hợp thực tiễn hoạt động bảo vệ quyền SHTT tại biên giới của Hải quan Việt Nam hiện nay.

KẾT LUẬN CHUNG

Bảo vệ quyền SHTT tại biên giới thông qua kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT là xu thế tất yếu trong hội nhập kinh tế quốc tế. Chế định này đã được ghi nhận ở hầu hết các Điều ước quốc tế liên quan, pháp luật của các quốc gia và pháp luật Việt Nam. Để đảm bảo thực hiện các cam kết quốc tế về thực thi quyền SHTT tại các thể chế thương mại quốc tế đặc biệt là các FTA thế hệ mới, việc nghiên cứu hoàn thiện cơ sở lý luận và thực tiễn, hướng tới hoàn thiện quy định pháp luật Việt Nam về kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT tại biên giới đảm bảo tương thích với các chuẩn mực quốc tế là tất yếu khách quan.

Luận án “*Bảo vệ quyền Sở hữu trí tuệ tại biên giới thông qua kiểm soát hàng hoá giả mạo về sở hữu trí tuệ của Hải quan Việt Nam*” đã làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra liên quan đến vấn đề nghiên cứu. Tổng quát các kết quả nghiên cứu của Luận án đạt được như sau:

Tại Chương 1, Luận án đã nghiên cứu, luận giải để làm sáng tỏ hệ thống cơ sở lý luận về những vấn đề liên quan đến đề tài nghiên cứu như: quyền SHTT, bảo vệ quyền SHTT, bảo vệ quyền SHTT tại biên giới, hàng giả và hàng hoá giả mạo về SHTT, kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT của Hải quan. Theo đó, NCS đã phân tích, đánh giá để hoàn thiện cơ sở lý luận về các vấn đề nêu trên, cụ thể:

Thứ nhất, Luận án phân tích, đánh giá làm rõ bản chất, nguồn gốc hình thành và đặc điểm pháp lý của các vấn đề nghiên cứu, so sánh và chỉ ra sự khác biệt giữa các nội dung có mối quan hệ trực tiếp với nhau như: sự khác biệt giữa bảo vệ quyền SHTT với bảo vệ tài sản thông thường, phân biệt bảo vệ quyền SHTT với bảo vệ quyền SHTT tại biên giới, mối quan hệ giữa hàng giả và hàng hoá giả mạo về SHTT, phân biệt hàng hoá xâm phạm quyền SHTT với hàng hoá giả mạo về SHTT, giữa kiểm soát hàng hoá xâm phạm quyền SHTT với kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT.

Thứ hai, vấn đề bảo vệ quyền SHTT được nhìn nhận, luận giải dưới nhiều góc độ khác nhau như: xã hội học, kinh tế học và pháp lý; đồng thời có phân tích so sánh giữa quan niệm của Việt Nam với một số nước và góc nhìn của các điều ước quốc tế liên quan. Trên cơ sở đó, NCS đánh giá những ưu, nhược điểm và đưa ra quan điểm khoa học của mình về vấn đề nghiên cứu.

Thứ ba, kết quả nghiên cứu nổi bật tại Chương 1 Luận án là xây dựng một hệ thống các khái niệm liên quan dưới góc nhìn của đề tài nghiên cứu: quyền SHTT; bảo vệ quyền SHTT, bảo vệ quyền SHTT tại biên giới; hàng giả, hàng hoá giả mạo về SHTT, hàng hoá xâm phạm quyền SHTT; kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT.

Thứ tư, Chương 1 đã xây dựng và đưa ra mô hình lý thuyết của hoạt động “*kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT*” bao gồm: nguyên tắc, nội dung (thẩm quyền, biện pháp kiểm soát, biện pháp xử lý và quy trình kiểm soát), vai trò và xu hướng điều chỉnh pháp luật làm cơ sở để triển khai nhiệm vụ nghiên cứu tại Chương 2 của Luận án.

Tại Chương 2, NCS đã sử dụng tổng thể các phương pháp nghiên cứu khoa học của Luận án để làm rõ những vấn đề pháp lý và thực tiễn của đề tài nghiên cứu. Theo đó, kết quả nghiên cứu thực trạng pháp luật và thực tiễn kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT được minh hoạ thông qua 06 sơ đồ, 05 bảng biểu và 06 phụ lục kèm theo Luận án, bằng việc áp dụng có hiệu quả tổng thể các phương pháp phân tích, tổng hợp, so sánh, sơ đồ hoá và mô hình hoá, khảo sát thực tế và phỏng vấn chuyên gia. Tổng quát kết quả nghiên cứu đạt được như sau:

Thứ nhất, phân tích đánh giá làm rõ thực trạng pháp luật Việt Nam về các nội dung kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT theo mô hình lý thuyết đã được xác định tại Chương 1 của Luận án; có đối chiếu, so sánh để đánh giá tính tương thích của pháp luật Việt Nam với quy định của các Điều ước quốc tế liên quan và tham khảo kinh nghiệm của hải quan một số nước.

Thứ hai, luận giải để đánh giá ưu, nhược điểm của pháp luật Việt Nam; bài học kinh nghiệm cho Hải quan Việt Nam từ việc nghiên cứu pháp luật và thực tiễn của các nước. Trên cơ sở đó, Luận án đã đưa ra 06 nhóm vướng mắc từ quy định pháp luật và 09 vướng mắc từ thực tiễn kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT của Hải quan Việt Nam làm cơ sở để NCS đưa ra định hướng, kiến nghị hoàn thiện pháp luật và giải pháp nâng cao hiệu quả kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT của Hải quan Việt Nam tại Chương 3 của Luận án.

Tại Chương 3, căn cứ các kết quả nghiên cứu tại Chương 1 và Chương 2, Luận án đã đưa ra định hướng hoàn thiện pháp luật Việt Nam về kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT đảm bảo thực hiện các cam kết quốc tế của Việt Nam về thực thi quyền SHTT tại biên giới, đặc biệt là các FTA thế hệ mới như EVFTA và CPTPP; đồng thời đáp ứng yêu cầu thực tiễn phát triển của Hải quan Việt Nam khi thực hiện quản lý hải quan hiện đại theo mô hình hải quan thông minh. Tổng quát kết quả nghiên cứu đạt được tại Chương 3 như sau:

Thứ nhất, các kiến nghị hoàn thiện pháp luật Luận án đưa ra nhằm sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan giữa các văn bản pháp luật chưa thống nhất, trong quá trình áp dụng phát sinh vướng mắc cần điều chỉnh để tháo gỡ.

Thứ hai, các giải pháp nâng cao hiệu quả kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT được Luận án đưa ra gồm 03 nhóm giải pháp bao gồm: giải pháp về nguồn nhân lực, giải pháp nghiệp vụ và nhóm giải pháp kỹ thuật. Theo đó, nhóm giải pháp kỹ thuật có nhiều nội dung mang tính đột phá giúp Hải quan kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT trên nền tảng số như: xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu nghiệp vụ về thực thi quyền SHTT chuyên ngành, thiết lập các bài toán nghiệp vụ theo mô hình hải quan thông minh trên cơ sở dụng các thành tựu khoa học công nghệ hiện đại nhất hiện nay như dữ liệu lớn Big Data, trí tuệ nhân tạo AI, IoT, Blockchain và Internet.

Cùng với xu hướng phát triển mạnh mẽ của kinh tế và sự gia tăng nhanh chóng của hàng hoá XNK trong chuỗi cung ứng toàn cầu, các quy định pháp luật về kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT tại biên giới cần phải hoàn thiện để đáp ứng các yêu cầu, đòi hỏi từ thực tiễn. Các hoạt động về nâng cao năng lực thực thi và đầu tư trang thiết bị kỹ thuật và hạ tầng, các điều kiện bảo đảm khác cũng cần được Nhà nước quan tâm, chú trọng để Hải quan đảm nhiệm tốt sứ mệnh kiểm soát và quản lý hoạt động XNK hàng hoá tại biên giới.

**CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CÔNG BỐ
CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN**

1. Hứa Thị Hồng (2016), Những bất cập và giải pháp hoàn thiện pháp luật về kiểm soát hàng hóa giả mạo về sở hữu trí tuệ xuất khẩu, quá cảnh, Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp, (08 (312)), tr. 45-54.
2. Hứa Thị Hồng (2021), Bàn về đăng ký kiểm soát hàng hóa giả mạo về sở hữu trí tuệ tại biên giới - Thực trạng và giải pháp, Tạp chí Giáo dục và Xã hội, (số đặc biệt tháng 05), tr. 192-197,209.
3. Hứa Thị Hồng, Nguyễn Thị Ngọc Bích (2021), Kiểm soát hàng hóa giả mạo về sở hữu trí tuệ trong thông quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ở Việt Nam, Tạp chí Nghề Luật, (08), tr. 48.

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

A. Các văn kiện, Nghị quyết và Văn bản pháp luật

I. Văn kiện, Nghị quyết và Văn bản pháp luật Việt Nam

1. Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII (2021), Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Hà Nội.

2. Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 25/4/2017 của Chính phủ ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW về "Thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới".

3. Bộ luật Dân sự năm 2015.

4. Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015.

5. Bộ luật Hình sự năm 2015, đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017.

6. Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015.

7. Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự năm 2015.

8. Luật Hải quan năm 2001.

9. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan năm 2005.

10. Luật Hải quan năm 2014.

11. Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005.

12. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2009.

13. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ năm 2019.

14. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2022.

15. Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012.

16. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính 2020.

17. Luật Thương mại năm 2005.

18. Luật Quản lý ngoại thương năm 2017.

19. Luật Biên giới quốc gia năm 2003.

20. Nghị định số 140/HĐBT ngày 25/4/1991 của Hội đồng Bộ trưởng quy định về kiểm tra, xử lý việc sản xuất, buôn bán hàng giả.

21. Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp.

22. Nghị định số 105/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ.

23. Nghị định số 119/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 105/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ.

24. Nghị định 27/2011/NĐ-CP ngày 09/4/2011 của Chính phủ về cung cấp, khai thác, xử lý, sử dụng thông tin về hành khách trước khi nhập cảnh Việt Nam qua đường hàng không.

25. Nghị định số 99/2013/NĐ-CP ngày 29/8/2013 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp.

26. Nghị định số 08/2013/NĐ-CP ngày 10/01/2013 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính đối với hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả.

27. Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ người tiêu dùng.

28. Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 26/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý mua bán, gia công và quá cảnh hàng hoá với nước ngoài.

29. Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan.

30. Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan.

31. Nghị quyết số 19/2018/NQ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo.

32. Nghị định số 01/2015/NĐ-CP ngày 02/01/2015 của Chính phủ quy định chi

tiết phạm vi địa bàn hoạt động hải quan; trách nhiệm phối hợp trong phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

33. Nghị định số 12/2018/NĐ-CP ngày 23/01/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 01/2015/NĐ-CP ngày 02/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết phạm vi địa bàn hoạt động hải quan; trách nhiệm phối hợp trong phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

34. Nghị định 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

35. Nghị định số 77/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực mua bán hàng hóa quốc tế, hóa chất; vật liệu nổ công nghiệp, phân bón, kinh doanh khí, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.

36. Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

37. Nghị định 18/2021/NĐ-CP ngày 11/3/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

38. Nghị định 126/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp; tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hoá; hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ, năng lượng nguyên tử.

39. Quyết định số 19/2011/QĐ-TTg ngày 23/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm thực hiện tiếp nhận bản khai hàng hóa, các chứng từ có liên quan và thông quan điện tử đối với tàu biển nhập cảnh, xuất cảnh.

40. Quyết định số 448/QĐ-TTg ngày 25/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược cải cách, hiện đại hoá Hải quan giai đoạn 2011 - 2015.

41. Chỉ thị số 31/1999/CT- TTg ngày 27/10/1999 của Thủ tướng Chính phủ về đấu tranh chống sản xuất và buôn bán hàng giả.

42. Chỉ thị số 28/2008/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 08/9/2008 về một số biện pháp cấp bách, chống hàng giả, hàng kém chất lượng.

43. Thông tư số 64/2011/TT-BTC ngày 13/5/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 19/2011/QĐ-TTg ngày 23/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm thực hiện tiếp nhận bản khai hàng hóa, các chứng từ có liên quan và thông quan điện tử đối với tàu biển nhập cảnh, xuất cảnh.

44. Thông tư liên tịch số 10/2000/TTLT-TM-TC-CA-KHCNMT ngày 27/4/2000 của liên Bộ Thương mại – Bộ Tài chính – Bộ Công an – Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 31/1999/CT- TTg ngày 27/10/1999 của Thủ tướng Chính phủ về đấu tranh chống sản xuất và buôn bán hàng giả.

45. Thông tư liên tịch số 129/2004/TTLT/TC-KHCN ngày 29/12/2004 của Bộ Tài chính – Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành các biện pháp kiểm soát biên giới về sở hữu công nghiệp đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

46. Thông tư số 44/2011/TT-BTC ngày 11/4/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công tác chống hàng giả và bảo vệ quyền SHTT trong lĩnh vực hải quan.

47. Thông tư số 13/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính quy định về kiểm tra, giám sát, tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có yêu cầu bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ; kiểm soát hàng giả và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

48. Thông tư số 13/2020/TT-BTC ngày 06/3/2020 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 quy định về kiểm tra, giám sát, tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có yêu cầu bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ; kiểm soát hàng giả và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

49. Thông tư số 11/2015/TT-BKHCN ngày 26/6/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 99/2013/NĐ-CP ngày 29/8/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp.

50. Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

51. Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 quy định về thủ

tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

52. Thông tư số 50/2018/TT- BTC ngày 23/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành quy định chỉ tiêu thông tin, mẫu chứng từ khai báo khi làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh đối với phương tiện đường hàng không, đường biển, đường sắt, đường bộ và đường sông theo quy định tại Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ.

53. Thông tư số 728/2018/TT-BTC ngày 15/6/2018 của Bộ Tài chính quy định việc thực hiện các biện pháp nghiệp vụ kiểm soát hải quan.

II. Văn bản pháp luật quốc tế và pháp luật nước ngoài

54. Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

55. Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Liên minh Châu Âu (EVFTA).

56. Hiệp định về các khía cạnh thương mại liên quan đến sở hữu trí tuệ (TRIPs).

57. Hiệp định thương mại về chống hàng giả (ACTA).

58. Hiệp định về Quá cảnh hàng hoá giữa Việt Nam và Trung Quốc.

59. Hiệp định về Quá cảnh hàng hoá giữa Việt Nam và Lào.

60. Hiệp định về Quá cảnh hàng hoá giữa Việt Nam và Campuchia.

61. Luật mẫu của Tổ chức hải quan thế giới (WCO) về bảo vệ quyền Sở hữu trí tuệ năm 2003.

62. Bộ luật Dân sự Liên bang Nga.

63. Bộ luật Dân sự Công hòa Pháp.

64. Bộ luật Sở hữu trí tuệ Cộng hòa Pháp.

65. Luật Hải quan Trung Quốc.

66. Luật Hải quan Nhật Bản.

B. Các tài liệu tham khảo khác

I. Tài liệu Tiếng Việt

67. Nguyễn Thị Quế Anh (2014), *Trao đổi một vài suy nghĩ về khái niệm hàng giả trong bối cảnh cuộc chiến chống hàng giả và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam*, Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội, Luật học, tập 30, (số 1/2014), tr. 44-53.

68. Nguyễn Thị Quế Anh, Phạm Tiến Vinh (đồng chủ biên) (2015), *Pháp luật*

chống hàng giả gây hại sức khỏe, an toàn, NXB Hồng Đức.

69. Đỗ Thị Anh (2014), *Thực thi pháp luật của hải quan Việt Nam về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu hàng hóa xuất nhập khẩu*, Luận văn Thạc sĩ, Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội.

70. Nguyễn Tuấn Anh (chủ nhiệm) (2016), *Cơ chế thực thi nhằm chống lại các hành động xâm phạm quyền SHCN ở Việt Nam và so sánh với một số nước*, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường, Trường Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội.

71. Nguyễn Hồng Bắc (2010), *Thực thi bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ tại cơ quan hải quan theo quy định của pháp luật Việt Nam*, Tạp chí Luật học, (số 3/2010).

72. Hoàng Anh Công (2006), *Pháp luật hải quan với việc thực thi bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ*, Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp (số 89/2006), tr. 40-45.

73. Dương Đình Công (2011), *Thực thi quyền sở hữu trí tuệ theo pháp luật Việt Nam và pháp luật của một số nước Đông Nam Á*, Luận văn Thạc sĩ, Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội.

74. Nguyễn Vĩnh Diện (2014), *Vấn đề thực thi quyền sở hữu trí tuệ có yếu tố nước ngoài của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam trong giai đoạn hiện nay*, Luận án Tiến sĩ, Trường Đại học Luật Hà Nội.

75. Nguyễn Minh Đức (2011), *Pháp luật Việt Nam về kiểm soát hàng hóa xuất, nhập khẩu liên quan đến sở hữu trí tuệ*, Luận văn Thạc sĩ, Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh.

76. Lê Thị Nam Giang (2009), *Nguyên tắc cân bằng lợi ích của chủ sở hữu trí tuệ và lợi ích xã hội*, Tạp chí khoa học pháp lý, (số 02/2009).

77. Hồng Hà (2019), *Tích cực đổi mới, tăng cường phối hợp chống xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ*, Tạp chí Công thương, đăng ngày 11/3/2019 <<https://tapchicongthuong.vn/bai-viet/tich-cuc-doi-moi-tang-cuong-phoi-hop-chong-xam-pham-quyen-so-huu-tri-tue-60946.htm>>.

78. Nguyễn Ngọc Hà (2013), *Tác hại của hàng giả và dấu hiệu xác định hàng giả trong điều tra khám phá tội phạm*, Tạp chí Cảnh sát phòng, chống tội phạm, (số 10/2013).

79. Nguyễn Thị Thanh Hà (2016), *Bảo vệ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ: Pháp luật của Việt Nam và tác động của Hiệp định TPP*, Cục Sở hữu trí tuệ, Hà Nội.

80. Trần Lê Hồng (2012), *Một số vấn đề về tài sản trí tuệ nhìn từ góc độ khoa học pháp lý và vấn đề hoàn thiện pháp luật Việt Nam*, Tạp chí Khoa học pháp lý, (số 2/2012).

81. Hứa Thị Hồng (2011), *Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu hàng hoá tại biên giới theo quy định của pháp luật Việt Nam và các Điều ước quốc tế liên quan*, Luận văn Thạc sĩ, Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội.

82. Hứa Thị Hồng (2016), *Những bất cập và giải pháp hoàn thiện pháp luật về kiểm soát hàng hóa giả mạo về sở hữu trí tuệ xuất khẩu, quá cảnh*, Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp, (số 08 (312)), tr. 45-54.

83. Đặng Vũ Huân (2010), *Bàn về cơ chế kiểm soát biên giới nhằm bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ*, Tạp chí Khoa học pháp lý, (số 1/2004).

84. Nguyễn Thị Huệ (2015), *Thực thi các biện pháp kiểm soát hàng hóa xuất nhập khẩu liên quan đến sở hữu trí tuệ qua biên giới - Thực tiễn tại tỉnh Quảng Trị*, Luận văn Thạc sĩ, Trường Đại học Luật - Đại học Huế.

85. Nguyễn Thị Huệ (2016), *Những bất cập trong xử lý hàng hóa xuất nhập khẩu xâm phạm quyền Sở hữu trí tuệ*, Tạp chí Tài chính điện tử, đăng ngày 15/07/2016

86. Tào Thị Huệ (2014), *Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ bằng biện pháp kiểm soát biên giới*, Tạp chí Luật học, (số 3/2014), tr. 10-17.

87. Nguyễn Thị Thương Huyền (2008), *Thực thi bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của Hải quan Việt Nam đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu*, Tạp chí Nhà nước và Pháp luật (số 5/2008).

88. Trần Việt Hưng (2012), *Bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu hàng hoá thông qua biện pháp kiểm soát biên giới của cơ quan hải quan*, Luận văn Thạc sĩ, Viện Hàm lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

89. Trần Việt Hưng (2015), *Một số kiến nghị hoàn thiện quy định của pháp luật về kiểm soát biên giới bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của cơ quan hải quan theo Luật Hải quan 2014*, Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống buôn lậu và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới trong tình hình mới”, Học viện Cảnh sát nhân dân và Cục Điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan.

90. Kamil Idris (2005), *Sở hữu trí tuệ - một công cụ đắc lực để phát triển kinh tế*, Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới, NXB. Bản đồ.

91. Trần Kiên (2020), *Sự xung đột giữa quyền con người và quyền sở hữu trí tuệ*, NXB. Đại học Quốc gia Hà Nội.

92. Vũ Hồng Loan (chủ nhiệm) (2012), *Xây dựng chiến lược thực thi quyền sở hữu trí tuệ tại biên giới của Hải quan Việt Nam*, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ Tài chính.

93. John Locke (2007), *Khảo luận thứ hai về Chính quyền - Chính quyền dân sự*, (Lê Tuấn Huy dịch), NXB. Tri Thức, Hà Nội.

94. Đoàn Đức Lương, Nguyễn Minh Đức (2013), *Bất cập về kiểm soát hàng hoá xuất khẩu liên quan đến sở hữu trí tuệ và một số kiến nghị*, Tạp chí Pháp luật và Phát triển của Hội Luật gia Việt Nam.

95. Nguyễn Thái Mai (2004), *Thực thi quyền sở hữu trí tuệ tại biên giới - Biện pháp ngăn chặn hữu hiệu đối với các hành vi vi phạm*, Tạp chí Luật học, (số 3/2004).

96. Phí Đình Mạnh (2014), *Thực thi quyền sở hữu trí tuệ bằng biện pháp kiểm soát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại Cục hải quan tỉnh Lào Cai - Thực trạng và giải pháp*, Luận văn Thạc sĩ, Trường Đại học Luật Hà Nội.

97. Lê Nét (2005), *Quyền sở hữu trí tuệ*, NXB. Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

98. Lê Đình Nghị, Vũ Thị Hải Yến (2009), *Giáo trình Luật Sở hữu trí tuệ*, NXB. Giáo dục Việt Nam, Hà Nội.

99. Mỹ Phương (2018), *Đổi mới phối hợp chống xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ*, Báo ảnh Dân tộc và Miền núi - TTXVN, đăng ngày 19/10/2018

100. Nguyễn Xuân Quang (2017), *Thực trạng về bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu bằng biện pháp hành chính và giải pháp hoàn thiện pháp luật*, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật, ngày 17/03/2017 <<https://tcdcpl.moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/thi-hanh-phap-luat.aspx?ItemID=136>>.

101. Trương Thế Khánh Quỳnh (2008), *Xử lý xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ bằng biện pháp kiểm soát hàng hóa xuất nhập khẩu theo Luật Sở hữu trí tuệ 2005*, Luận văn thạc sĩ, Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh.

102. Nguyễn Như Quỳnh (2006), *Lý thuyết hết quyền sở hữu trí tuệ và vấn đề nhập khẩu song song*, Tạp chí Luật học, (số 1/2006).

103. Nguyễn Như Quỳnh (2012), *Cơ chế hết quyền sở hữu trí tuệ trong Hiệp*

định TRIPs và một số gợi ý cho các quốc gia thành viên WTO, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp (số 18 (226)).

104. Nguyễn Như Quỳnh (chủ nhiệm) (2015), *Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả cơ chế thực thi quyền sở hữu trí tuệ đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế*, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ Khoa học và Công nghệ.

105. Lê Sơn (2020), *Chống buôn lậu, hàng giả: Chủ yếu phát hiện, xử lý các vụ nhỏ*, Báo điện tử Chính phủ, đăng ngày 02/02/2020 <<http://baochinhphu.vn/Phap-luat/Chong-buon-lau-hang-gia-Chu-yeu-phat-hien-xu-ly-cac-vu-nho/384052.vgp>>.

106. Nguyễn Ngọc Sơn (2005), *Bảo vệ và thực thi có hiệu quả quyền sở hữu trí tuệ của ngành hải quan - Điều kiện quan trọng để Việt Nam gia nhập WTO*, Tạp chí Luật học, (số 2/2005).

107. Lê Xuân Thảo (2005), *Đổi mới và hoàn thiện pháp luật về Sở hữu trí tuệ*, XNB. Tư pháp.

108. Đoàn Thế Thắng (2013), *Áp dụng pháp luật về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu hàng hoá của Cục Hải quan Quảng Ninh*, Luận văn Thạc sĩ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

109. Phạm Thắng (2005), *Quan niệm của Adam Smith về lợi ích kinh tế*, Tạp chí phát triển kinh tế, (số 180, tháng 10/2005).

110. Nguyễn Văn Thọ (chủ nhiệm) (2016), *Cơ sở lý luận và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả kiểm soát hàng giả có nguồn gốc nhập khẩu đến năm 2020*, Đề tài Nghiên cứu khoa học ngành hải quan.

111. Triệu Thị Thuỳ Trang (2011), *Thực thi quyền sở hữu trí tuệ đối với hàng hoá nhập khẩu của Hải quan Việt Nam*, Luận văn Thạc sĩ, Trường Đại học Kinh tế quốc dân.

112. Hà Thị Nguyệt Thu (2017), *Hoàn thiện pháp luật về xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu ở Việt Nam*, Luận án Tiến sĩ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

113. Nguyễn Thanh Tú (2010), *Pháp luật cạnh tranh, chuyển giao công nghệ và Hiệp định TRIPs: Kinh nghiệm cho Việt Nam*, NXB. Chính trị quốc gia, Hà Nội.

114. Trần Thị Thu Vân (2011), *Thực thi quyền sở hữu trí tuệ tại biên giới của cơ quan hải quan Việt Nam*, Luận văn Thạc sĩ, Trường Đại học Luật Hà Nội.

115. Vũ Thị Hải Yến (chủ nhiệm) (2016), *Chống lẩn trong bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ*, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường, Trường Đại học Luật Hà Nội.

116. Vũ Thị Hồng Yến (2005), *Thực thi quyền SHTT tại biên giới - So sánh quy định của Hiệp định TRIPs/WTO với pháp luật Việt Nam*, Tạp chí Luật học (số 3/2005).

117. Chính phủ, *Chương trình hành động về hợp tác phòng và chống xâm phạm quyền SHTT giai đoạn 2006 – 2010* (Chương trình 168/CTHĐ/VHTT-KH&CN-NN&PTNN-TC-TM-CA, (gọi tắt là chương trình 168 giai đoạn I).

118. Bộ Tài chính, *Quyết định số 2061/QĐ-BTC ngày 13/10/2017 về việc áp dụng thí điểm quản lý, giám sát hải quan tự động đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài*.

119. Cục Sở hữu trí tuệ (2006), *Cẩm nang sở hữu trí tuệ*, NXB. Văn hóa - Thông tin, Hà Nội.

120. Phòng Thương mại châu Âu tại Việt Nam - Eurocham (2012-2017), *Sách trắng về các vấn đề thương mại, đầu tư tại Việt Nam*, <<https://www.eurochamvn.org/Publication/whitebook>>.

121. Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (2017), *Rà soát pháp luật Việt Nam với các cam kết của Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương*, NXB. Công Thương, Hà Nội

122. Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (2017), *Rà soát pháp luật Việt Nam với các cam kết của Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Liên minh Châu Âu về Sở hữu trí tuệ*, NXB. Công Thương, Hà Nội.

123. Tổng cục Hải quan, *Quyết định số 138/QĐ-TCHQ ngày 21 tháng 01 năm 2020 ban hành Quy trình thí điểm về nghiệp vụ quản lý, sử dụng Seal định vị điện tử đối với hàng hoá chịu sự giám sát hải quan vận chuyển bằng container*.

124. Tổng cục Hải quan, *Quyết định 1357/QĐ-TCHQ ngày 18 tháng 5 năm 2021 về việc ban hành Bảng mã loại hình xuất khẩu, nhập khẩu và hướng dẫn sử dụng*.

125. Tổng cục Hải quan (2009), *Báo cáo tổng kết 10 năm (1999 - 2009) thực hiện Chỉ thị số 31/1999/CT-TTg về đấu tranh chống sản xuất và buôn bán hàng giả và 01 năm (2008 - 2009) thực hiện Chỉ thị số 28/2008/CT-TTg về một số biện pháp cấp bách chống hàng giả, hàng kém chất lượng*.

126. Tổng cục Hải quan, *Báo cáo tổng kết công tác kiểm soát hải quan các năm*

2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, Hà Nội.

127. Tổng cục Hải quan, *Báo cáo tổng kết công tác năm 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021*, Hà Nội.

128. Tổng cục Hải quan, *Báo cáo tổng kết Chuyên đề kiểm soát hàng quá cảnh xâm phạm quyền SHTT năm 2019*.

129. Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Viện Konrad Adenauer Stiftung - CHLB Đức (2011), *Thực thi quyền sở hữu trí tuệ ở Việt Nam sau khi gia nhập WTO*, Kỷ yếu hội thảo khoa học.

130. Trường Đại học Luật Hà Nội (2021), *Giáo trình Luật Sở hữu trí tuệ*, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội.

131. Trường Đại học Luật Hà Nội (2006), *Các giải pháp nâng cao hiệu quả bảo hộ, đẩy mạnh thực thi quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn Thành phố Hà Nội*, Kỷ yếu Hội thảo khoa học.

132. Từ điển Bách khoa Việt Nam, Tập 4, NXB Từ điển Bách khoa, 2005.

133. Viện Ngôn ngữ học, *Từ điển Tiếng Việt 1996*, NXB. Đà Nẵng.

134. Viện Từ điển bách khoa thư Việt Nam, *Từ điển bách khoa*, <http://bachkhoatoanthu.vass.gov.vn/noidung/tudien/Lists/GiaiNghia/View_Detail.aspx?TuKhoa=Hàng%20giả&ChuyenNganh=0&DiaLy=0&ItemID=9484>.

II. Tài liệu Tiếng Anh

135. Anne Gilson LaLonde (2006), *Anti-Counterfeiting in the twenty first century*, NXB. LexisNexis.

136. Askan Deutsch and Robert Zimmerman, *Customs seizure proceedings in the European Union and the United States*, *Jnl. Intellectual Property Law and Practice Advance Access* published February 25, 2014.

137. Nuno Pires de Carvalho (2009), *A Estrutura dos Sistemas de Patentes e de Marcas - Passado, Presente e Futuro* ["The Structure of the Patent and Trademark Systems - Past, Present and Future"], Lumen Juris, Rio de Janeiro..

138. Carmen Otero García Castrillón (2012), *Protection of Intellectual Property through border measures in the European Union*, Aida Annali Italiani Del Diritto D'Autore Della Cultula E Dello Spettacolo, Anno XXI.

139. Code of federal Regulation 19 2005, <http://www.cbp.gov/xp/cgov/off>

siteRedirectPg.xml?title=19+CFR+133&url=http%3A%2F%2Fwww.access.gpo.gov%2Fnara%2Fcftr%2Fwaisidx_05%2F19cfr133_05.html&referrer=/xp/cgov/trade/trade_programs/international_agreements/free_trade/nafta/resources/code_fedreg_lp.xml.

140. Customs & Tariff Bureau - Ministry of Finance, Japan, *IPR Protection - Role of Japan Customs* <<http://www.customs.go.jp/mizugiwa/chiteki/pages/iprp.pdf>>.

141. Peter Drahos (1996), *A Philosophy of Intellectual Property*, NXB. Dartmouth Publishing, Aldershot.

142. P. A. Samuelson (1954), *The Pure Theory of Public Expenditure*, 36 (4) Rev. Econo. & Statistics 387.

143. J.E. Stiglitz (2008), *Economic Foundations of Intellectual Property Rights*, 57 Duke L. Rev. 1699-1700.

144. Peter Ganeva (2006), *Exhaustion of Intellectual Property Rights: Reflections from Economic Theory*, Institute of Innovation Research-Hitotsubashi University, Japan.

145. John Howells (2005), *The Management of Innovation and Technology: The Shaping of Technology and Institutions of The Market Economy*, NXB Sage Publication Ltd.

146. Japan Patent Office (2007), *Industrial Property Rights Standard Textbook - General Information*, Japan Institute of Invention and Innovation (JIII), Tokyo, Japan.

147. Japan Tariff Association (2008), *CIPIC- Supporting IPR Border Enforcement Activities*, Japan Customs Intellectual Property Center, Tokyo.

148. Japan Customs, *Overview of Identification procedure, Conditional for approval* <www.customs.go.jp/mizugiwa/chiteki/pages/b_002_e.htm>.

149. Kevin Lewis (2009), *The Fake and the Fatal: The Consequences of Counterfeits*, The Park Place Economist: VoL.17.

150. David T. Keeling (2003), *Intellectual Property Rights in EU Law, Volume I - Free Movement and Competition Law*, NXB. Oxford University Press.

151. Olivier Vrin, Marius Schneider (2012), *Enforcement of Intellectual Property Rights Through Border Measures - Law and Practice in the EU* (xuất bản lần thứ 2), NXB. Oxford University Press.

152. Miranda Steel (2000), *Oxford Wordpower Dictionary*, NXB. Oxford

University Press.

153. Paul Torremans (2014), *Research handbook on Cross-border Enforcement of Intellectual Property*, NXB. Edward Elgar Publishing.

154. William M Landes, Richard A. Posner (2003), *The Economic Structure of Intellectual Property Law*, NXB. The Belknap Press of Harvard University.

155. Gustaf Åkesson (2010), *Counterfeit good in transit*, Master thesis, Faculty of Law - Lund University, Sweden.

156. Kym Anderson, Bernard Hoekman (2002), *Global Trade System*, NXB. I. B. Tauris.

157. Vu Xuan Binh (2008), *Enforcement of Intellectual property rights and economic intergration in Vietnam*, Master Thesis, KDI School of Public Policy and Management, Korea.

158. Michael Blakeney (2005), *Guidebook on Enforcement of Intellectual Property*, Queen Mary Intellectual Property Research Institute – Queen Mary University, London.

159. Michael Blakeney (2012), *Intellectual Property Enforcement - A commentary on the Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA)*, NXB. Edward Elgar Publishing.

160. Xuan Li, Carlos Maria Correa (2009), *Intellectual Property Enforcement International Perspectives*, NXB. Edward Elgar Publishing.

161. Frederick M. Abbott, Thomas Cottier, Francis Gurry (2019), *International Intellectual Property in an Integrated World Economy* (xuất bản lần thứ 4), NXB. Aspen Publishing.

162. Daniel C.K. Chow, Edward Lee (2021), *International Intellectual Property, Problems, Cases, and Materials* (xuất bản lần thứ 4), NXB. West Academic Publishing.

163. Peter S. Menell (1999), *Intellectual Property: General Theories*, <<http://www.dklevine.com/archive/ittheory.pdf>>.

164. K.E. Markus, J.H. Reichman, “The Globalization of Private Knowledge Goods and the Privatization of Global Public Goods”, trong K.E. Markus và J.H. Reichman (chủ biên), *International Public Goods and Transfer of Technology under a*

Globalized Intellectual Property Regime (2005), NXB. Cambridge University Press.

165. Graeme Dinwoodie, William Hennessey, Shira Perlmutter, Graeme Austin (2008), *International Intellectual Property Law and Policy* (xuất bản lần thứ 2), NXB. Carolina Academic Press.

166. Tina Hart, Simon Clark, Linda Fazzani (2013), *Intellectual Property Rights Law* (xuất bản lần thứ 6), NXB. Palgrave Macmillan.

167. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) (2017), *The Economic Impact of Counterfeiting and Piracy*, <<https://www.oecd.org/sti/38707619.pdf>>.

168. *One-Stop Service for IPR Customs Protection*
<<http://english.customs.gov.cn/zscqbh/main.html-page=01.htm>>.

169. Takashi Nomuraa, Saori Okadaa, Takeshi Yoshizakib (2013), *Features of IP Rights Enforcement in Korea and China*, Ide Discussion Paper (No. 417).

170. Nakamura and Partner - Patent Trademark & Legal Affairs, *Outline of IPR Border Enforcement in Japan*, https://www.nakapat.gr.jp/wp-content/uploads/2017/10/IPR_BORDER_ENFORCEMENT_20180330.pdf.

171. Procedure: IPR Border Enforcement by Japan Customs.
https://www.customs.go.jp/mizugiwa/chiteki/pages/b_003_e.htm.

172. Regulations of the People's Republic of China on Customs Protection of Intellectual Property Rights, <http://english.customs.gov.cn/Statics/d95ecac5-4be9-4d69-b71f-c77169e73360.html>.

173. Rules of the Customs of People's Republic of China for Implementing the Regulations of People's Republic of China on Customs Protection of Intellectual Property Rights, 21/04/2011.

174. U.S Customs and Border Protection (2009), *What every member of the trade community should know about: CBP Enforcement of Property Rights*, <https://www.cbp.gov/document/publications/cbp-enforcement-intellectual-property-rights>.

175. U.S Customs and Border Protection - Securing America's Border (2010), *the Intellectual Property Rights e-Recordation (IPR) application*, <http://apps.cbp.gov/e-recordations.e_pubs/enforce_ipr.ctt/enforce_ipr.pdf>.

176. WCO (2003) *Protection on Intellectual Property Rights Model Legislation* (Annex 3).

177. WIPO (2012), *The Enforcement of Intellectual Property Rights*, Geneva.

178. WIPO (1967), *Convention Establishing the World Intellectual Property Organization*.

179. WTO (2012), *The Enforcement of Intellectual Property rights* (3rd edition).

III. Website

180. <http://www.wipo.int/enforcement/en/faq/general/faq01.html>.

181. <https://www.europol.europa.eu/media-press/newsroom/news/counterfeit-and-pirated-goods-get-boost-pandemic-new-report-confirms>.

182. <https://www.oecd.org/newsroom/trade-in-fake-goods-is-now-33-of-world-trade-and-rising.htm>.

183. <http://www.viac.vn/tin-tuc-su-kien/icc-bascap-cong-bo-bao-cao-dau-tien-ve-van-de-hang-gia-va-vi-pham-ban-quyen-tai-viet-nam-n553.html>

184. <https://iccwbo.org/publication/icc-bascap-promoting-and-protecting-intellectual-property-in-vietnam/>.

185. <https://dantocmiennui.vn/doi-moi-phoi-hop-chong-xam-pham-quyen-so-huu-tri-tue/182042.html>.

186. <https://tapchitaichinh.vn/nhung-bat-cap-trong-xu-ly-hang-hoa-xuat-nhap-khau-xam-pham-quyen-so-huu-tri-tue.html>.

187. <https://thuvienphapluat.vn/chinh-sach-phap-luat-moi/vn/hiep-dinh-evfta/13053/ban-tieng-viet-hiep-dinh-evfta-chuong-12-so-huu-tri-tue>.

188. <https://ustr.gov/issue-areas/intellectual-property/special-301>.

189. <https://tuyengiao.vn/khoa-giao/hoan-thien-phap-luat-ve-so-huu-tri-tue-trong-boi-can-hoi-nhap-quoc-te-138427>.

190. <https://phapluatbanquyen.phaply.vn/phan-biet-hang-hoa-gia-mao-ve-so-huu-tri-tue-va-hang-hoa-xam-pham-quyen-so-huu-tri-tue-a221.html/>.

191. <https://thanhtra.most.gov.vn/thanhtra/tin-tuc/4/466/van-de-can-bang-loi-ich-trong-bao-ho-quyen-so-huu-tri-tue---tu-ly-luan-den-thuc-tien-giai-quyet-tranh-chap-tai-to-chuc-thuong-mai-the-gioi.aspx>.

PHỤ LỤC

PHỤ LỤC 1

LƯỢC SỬ PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ BẢO VỆ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ TẠI BIÊN GIỚI THÔNG QUA KIỂM SOÁT HÀNG HOÁ GIẢ MẠO VỀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ CỦA HẢI QUAN

Nghiên cứu lịch sử hình thành và phát triển về pháp luật bảo vệ quyền SHTT trên thế giới cho thấy, pháp luật về bảo vệ quyền SHTT tại biên giới ở Việt Nam chậm phát triển do điều kiện lịch sử đặc biệt trong hoàn cảnh thực hiện cuộc cách mạng giải phóng dân tộc mặc dù nước ta đã gia nhập Điều ước quốc tế có liên quan đến vấn đề này từ rất sớm (gia nhập Công ước Paris về bảo hộ quyền SHCN năm 1949). Hoạt động bảo vệ quyền SHTT tại biên giới chỉ thực sự được quan tâm sau khi Việt Nam tiến hành công cuộc đổi mới (năm 1986) cùng với việc giao lưu thương mại quốc tế giữa các quốc gia diễn ra mạnh mẽ.

1. Giai đoạn trước khi ban hành Luật Sở hữu trí tuệ 2005

1.1. Giai đoạn từ năm 1989 - 1995

Sau khi giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước năm 1975, Đảng và Nhà nước bắt tay vào công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội và khắc phục hậu quả chiến tranh. Do đó, thời kỳ này quyền SHTT vẫn chưa nhận được sự quan tâm của Nhà nước. Các quy định pháp luật về bảo vệ quyền SHTT tại biên giới bắt đầu được hình thành từ cuối những năm 80 của thế kỷ XX và từng bước được bổ sung hoàn thiện và phát triển cùng với hệ thống pháp luật bảo vệ quyền SHTT nói chung.

Các văn bản pháp luật về bảo vệ quyền SHTT tại biên giới liên quan đến hàng hóa giả mạo SHTT giai đoạn này gồm có: Pháp lệnh bảo hộ quyền SHCN ngày 28/01/1989, Pháp lệnh xử phạt vi phạm hành chính số 28/LCT ngày 07/12/1989 và Pháp lệnh năm 1995, Nghị định số 140/HĐBT ngày 25/4/1991 của Hội đồng Bộ trưởng về kiểm tra, sản xuất buôn bán hàng giả.

Đánh giá pháp luật về bảo vệ quyền SHTT tại biên giới giai đoạn 1989 - 1995

Tuy là những văn bản pháp luật đầu tiên chứa đựng các quy phạm pháp luật điều chỉnh các nội dung về bảo vệ quyền SHTT tại biên giới liên quan đến hàng hóa XK, NK giả mạo về SHTT nhưng các văn bản pháp luật thời kỳ này đã bước đầu quy định một số nội dung liên quan đến nhóm quy phạm pháp luật về hành vi xâm phạm quyền

đối với nhãn hiệu và tên gọi xuất xứ hàng hóa (hàng hóa giả mạo về SHTT) liên quan đến hàng hóa XNK, thẩm quyền của cơ quan Hải quan trong việc xử lý vi phạm hành chính đối với các hành vi xâm phạm đối với hàng hóa giả mạo về SHTT. Đây là những quy định nền móng đầu tiên để xây dựng và hoàn thiện chế định pháp luật về bảo vệ quyền SHTT tại biên giới.

Nghị định số 140/HĐBT ngày 25/4/1991 của Hội đồng Bộ trưởng về kiểm tra, sản xuất buôn bán hàng giả đã đánh dấu một bước tiến quan trọng khi lần đầu tiên ghi nhận cơ quan Hải quan là một trong những cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, xử lý việc sản xuất, buôn bán hàng giả (trong đó có hàng hóa giả mạo về SHTT). Theo đó, khi nhận được tố cáo hoặc tự phát hiện hàng giả trong địa phương mình quản lý, cơ quan Hải quan phải tiến hành các biện pháp kiểm tra, lập biên bản, khám xét, niêm phong, tạm giữ và tạm đình chỉ sản xuất, buôn bán hàng giả; tiến hành thử nghiệm và kết luận; quyết định hoặc kiến nghị các mức và hình thức xử lý các tổ chức và cá nhân đã sản xuất, buôn bán hàng giả theo đúng phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của mình. Mặc dù, Pháp lệnh Hải quan năm 1990 đã được ban hành nhưng các quy định về bảo vệ quyền SHTT tại biên giới chưa được quy định tại văn bản này.

1.2. Giai đoạn từ năm 1995 - 2005

Nhằm hướng tới phát triển kinh tế trong sân chơi thương mại quốc tế có tốc độ toàn cầu hóa cao, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, đây là giai đoạn Việt Nam đang nỗ lực để đàm phán gia nhập Tổ chức thương mại thế giới (WTO). Do đó, nhiều văn bản pháp luật quốc gia đã được sửa đổi, bổ sung, quy định mới để đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.

Các văn bản pháp luật về bảo vệ quyền SHTT tại biên giới thông qua kiểm soát hàng hóa giả mạo về SHTT được ban hành trong giai đoạn này bao gồm: Bộ luật Dân sự năm 1995, Nghị định số 63/CP của Chính phủ ngày 24/10/1996 quy định chi tiết về quyền SHCN, Nghị định số 57/CP ngày 31/5/1997 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo lường và chất lượng hàng hóa, Nghị định số 12/CP của Chính phủ ngày 06/03/1999 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực SHCN, Luật Hải quan số 29/2001/QH10 ngày 29/6/2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan số 42/2005/QH11 ngày 14/6/2005, Nghị định số 101/2001/NĐ-CP ngày 31/12/2001 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hải quan năm 2001 về thủ tục hải quan, chế độ kiểm tra, giám sát hải quan, Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan năm 2005 về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan, Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày

14/6/2005, Thông tư liên tịch số 129/2004/TTLT/TC-KHCN hướng dẫn thi hành các biện pháp kiểm soát biên giới về sở hữu công nghiệp đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Chỉ thị số 31/1999/CT-TTg ngày 27/10/1999 của Thủ tướng Chính phủ về đấu tranh chống sản xuất và buôn bán hàng giả và Thông tư liên tịch số 10/2000/TTLT-TM- TC- CA-KHCNMT ngày 27/4/2000 nhằm hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 31/1999/CT-TTg (Thông tư liên tịch số 10).

Nghiên cứu tổng thể các quy định pháp luật về bảo vệ quyền SHTT tại biên giới thông qua kiểm soát hàng hóa giả mạo về SHTT giai đoạn 1995 - 2005 cho thấy, các văn bản này điều chỉnh các nhóm quy phạm như: xác định hành vi xâm phạm quyền liên quan đến hoạt động XK, NK hàng hóa; trách nhiệm và thẩm quyền của cơ quan Hải quan trong việc kiểm soát SHTT đối với hàng hoá XNK tại biên giới xâm phạm quyền SHTT (bao gồm cả hàng hóa giả mạo về SHTT) và xử lý các hành vi vi phạm; hoạt động phối hợp giữa cơ quan Hải quan với các cơ quan quản lý nhà nước và cơ quan thực thi SHTT liên quan trong hoạt động kiểm soát hàng hóa XK, NK giả mạo về SHTT tại biên giới.

Đánh giá pháp luật về bảo vệ quyền SHTT thông qua kiểm soát hàng hóa giả mạo SHTT giai đoạn 1995 - 2005

Pháp luật về bảo vệ quyền SHTT thông qua kiểm soát hàng hóa giả mạo SHTT trong giai đoạn này có bước phát triển mới đánh dấu bằng sự ra đời của một văn bản pháp luật có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong hoạt động quản lý nhà nước đối với hàng hóa XK, NK của cơ quan Hải quan. Lần đầu tiên pháp luật hải quan có quy định về việc tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hoá NK, XK có yêu cầu bảo vệ quyền SHTT tại Luật Hải quan năm 2001 và coi việc kiểm tra, giám sát hàng hóa XK, NK vi phạm quyền SHTT là một trong những hoạt động nghiệp vụ công chức Hải quan làm thủ tục thông quan cho hàng hóa XNK phải thực hiện.

Lịch sử lập pháp Việt Nam về SHTT đã có bước tiến mới khi chứng kiến sự ra đời của một văn bản pháp luật lần đầu tiên ghi nhận quyền SHTT là một quyền dân sự tại Bộ luật Dân sự năm 1995 và xác định “*Nhập khẩu các sản phẩm có gắn nhãn hiệu hàng hóa được bảo hộ tại Việt Nam trên thị trường Việt nam*” là một trong những hành vi xâm phạm quyền SHCN.¹⁶⁰

Luật Thương mại 2005 khi điều chỉnh các nội dung liên quan đến thương mại quốc tế cũng đã có những quy định về bảo vệ quyền SHTT tại biên giới thông qua kiểm soát hàng hoá XK, NK liên quan đến trách nhiệm về quyền SHTT đối với hàng

¹⁶⁰ Điểm b khoản 3 Điều 805 Bộ luật Dân sự năm 1995.

hóa gia công cho các thương nhân nước ngoài. Luật quy định bên đặt gia công phải chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của quyền SHCN đối với hàng hóa gia công.

Lần đầu tiên thuật ngữ “*hàng hoá giả mạo nhãn hiệu*” xuất hiện trong hệ thống văn bản pháp luật của liên Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ tại một Thông tư liên tịch hướng dẫn thi hành các biện pháp kiểm soát biên giới về SHCN đối với hàng hóa XK, NK. Theo đó, hàng hoá giả mạo nhãn hiệu là một trường hợp đặc biệt của hàng hoá xâm phạm quyền SHCN đối với nhãn hiệu hàng hoá. Đáng chú ý là trong thời kỳ này, hàng hoá xâm phạm đối với kiểu dáng công nghiệp cũng được coi là một loại hàng giả và hành vi xuất khẩu hàng hoá giả mạo về SHTT là hành vi xâm phạm quyền SHTT và bị xử phạt vi phạm hành chính.

Các nguyên tắc, trình tự, thủ tục áp dụng các biện pháp kiểm soát biên giới đã được hướng dẫn cụ thể bao gồm cả những trường hợp hàng hóa XNK không nhằm mục đích kinh doanh thuộc đối tượng không áp dụng biện pháp kiểm soát biên giới và trách nhiệm của các bên liên quan và việc xử lý hàng hóa xâm phạm quyền SHTT.

Cùng với sự ra đời của Luật Hải quan năm 2001 và các quy định pháp luật liên quan tại Bộ luật Dân sự năm 1995 và Luật Thương mại năm 2005 cho thấy, pháp luật về bảo vệ quyền SHTT tại biên giới thông qua kiểm soát hàng hóa giả mạo về SHTT đã chuyển sang một giai đoạn mới - giai đoạn hội nhập với khu vực và thế giới trong xu thế thương mại toàn cầu hóa ngày càng mạnh mẽ. Về cơ bản, các quy định pháp luật về bảo vệ quyền SHTT tại biên giới thông qua kiểm soát hàng hóa giả mạo về SHTT đã được hình thành và kiện toàn; các văn bản hướng dẫn chi tiết áp dụng cũng được ban hành và hướng dẫn tương đối đầy đủ.

Bên cạnh những bước tiến nêu trên, pháp luật về bảo vệ quyền SHTT tại biên giới thông qua kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT giai đoạn này vẫn còn một số tồn tại, hạn chế sau đây:

- Các văn bản pháp luật về Hải quan mới chỉ điều chỉnh một hoạt động duy nhất khi kiểm soát hàng hoá XK, NK giả mạo về SHTT là hoạt động tạm dừng làm thủ tục hải quan mà chưa quan tâm tới việc phải kiểm tra, giám sát hàng hoá XK, NK giả mạo về SHTT tại biên giới thường xuyên, lâu dài để phát hiện hàng hoá có nghi ngờ giả mạo về SHTT làm cơ sở để tạm dừng làm thủ tục hải quan.

- Quy định về phạm vi các đối tượng quyền SHTT bị xâm phạm để xác định hàng hoá giả mạo về SHTT được quy định tại nhiều văn bản pháp luật, thuộc các chuyên ngành khác nhau không thống nhất. Theo Thông tư liên tịch số 10/2000/TTLT-TM-TC-CA-KHCNMT ngày 27/4/2000 xác định hàng hoá giả mạo về SHTT chỉ bao

gồm hàng hoá giả mạo về nhãn hiệu và giả mạo về kiểu dáng công nghiệp, chưa xác định hàng hoá giả mạo về chỉ dẫn địa lý và hàng hoá sao chép lậu thuộc nhóm hàng hoá giả mạo về SHTT¹⁶¹. Tuy nhiên, văn bản hướng dẫn chuyên ngành¹⁶² về việc thi hành các biện pháp kiểm soát biên giới về SHCN đối với hàng hoá XK, NK chỉ duy nhất coi hàng hoá giả mạo nhãn hiệu là hàng hoá giả mạo về SHTT, không đề cập tới các đối tượng quyền khác như: chỉ dẫn địa lý, QTG, QLQ (theo Luật SHTT) hay kiểu dáng công nghiệp (theo Thông tư liên tịch số 10/2000/TTLT-TM-TC-CA-KHCNMT). Mọi hành vi vi phạm liên quan đến hàng hoá giả mạo về SHTT bị xử phạt vi phạm hành chính tại Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực SHCN, trong đó Luật Hải quan và một số văn bản hướng dẫn đã loại trừ các trường hợp không tạm dừng làm thủ tục hải quan.

- Các văn bản pháp luật về bảo vệ quyền SHTT tại biên giới thông qua kiểm soát hàng hoá giả mạo SHTT trong giai đoạn này chưa phân tách được các mức độ xâm phạm quyền SHTT của hàng hoá XK, NK để làm rõ hai trường hợp: hàng hoá xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu và hàng hoá xâm phạm quyền đạt đến mức giả mạo đối với nhãn hiệu để thiết lập và định danh các hành vi vi phạm và chế tài xử phạt tương ứng với mức độ xâm phạm.

2. Giai đoạn 2005 - 2020

Trong bối cảnh Việt Nam đang nỗ lực chuẩn bị các điều kiện cần thiết gia nhập Tổ chức thương mại thế giới (WTO) để thúc đẩy quá trình hội nhập quốc tế, việc xây dựng và vận hành một hệ thống bảo hộ quyền SHTT quốc gia theo chuẩn mực của Hiệp định TRIPs là một trong những yêu cầu tiên quyết để được gia nhập WTO. Theo đó, Việt Nam phải đáp ứng các chuẩn mực tối thiểu của Hiệp định TRIPs về nội dung, phạm vi, thời hạn và bảo đảm thực thi quyền. Các quy định pháp luật về bảo vệ quyền SHTT tại biên giới thông qua kiểm soát hàng hoá XK, NK giả mạo về SHTT tiếp tục được bổ sung, hoàn thiện với nhiều bước tiến vượt bậc.

Giai đoạn này đánh dấu bằng sự ra đời của nhiều văn bản pháp luật về SHTT và pháp luật Hải quan điều chỉnh các nội dung về bảo vệ quyền SHTT tại biên giới thông qua kiểm soát hàng hoá giả mạo SHTT. Đầu tiên, phải kể đến Luật Hải quan năm 2005 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan năm 2001 đã có những thay đổi căn

¹⁶¹ Theo quy định tại điểm 2.3 Mục III Thông tư liên tịch số 10/2000/TTLT-TM-TC-CA-KHCNMT ngày 27/4/2000, hàng hoá giả về kiểu dáng công nghiệp là: “Hàng hoá, bộ phận của hàng hoá có hình dáng bên ngoài trùng với kiểu dáng công nghiệp đang được bảo hộ mà không được phép của chủ kiểu dáng công nghiệp”.

¹⁶² Xem: Thông tư liên tịch số 129/2004/TTLT/TC-KHCN hướng dẫn thi hành các biện pháp kiểm soát biên giới về sở hữu công nghiệp đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

bản về nguyên tắc tạm dừng làm thủ tục hải quan; mỗi quan hệ tương tác và trách nhiệm giữa cơ quan Hải quan và các chủ thể quyền SHTT; các hình thức đề nghị tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa XK, NK xâm phạm quyền SHTT.

Một bước tiến quan trọng trong lịch sử lập pháp Việt Nam về SHTT là sự ra đời của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 - một đạo luật chuyên ngành đầu tiên chứa đựng các quy phạm cơ bản điều chỉnh các quan hệ xã hội về SHTT, bao quát được những vấn đề đặc thù của quan hệ pháp luật SHTT. Trong mối quan hệ với các đạo luật khác nhất là Luật Hải quan, Luật SHTT được xây dựng trên tinh thần tránh chồng chéo, mâu thuẫn, những vấn đề chung về bảo vệ quyền SHTT mà pháp luật hải quan chưa điều chỉnh hoặc không điều chỉnh thì được quy định cụ thể trong Luật SHTT. Luật SHTT đã dành Phần thứ Năm để quy định về vấn đề bảo vệ quyền SHTT. Nội dung đặc thù về thực thi quyền SHTT tại biên giới thông qua kiểm soát hàng hoá XK, NK đã được quy định cụ thể tại phần này từ Điều 216 đến Điều 219 như các biện pháp kiểm soát hàng hóa XK, NK liên quan đến SHTT; kiểm tra, giám sát để phát hiện hàng hoá có dấu hiệu xâm phạm quyền SHTT; nghĩa vụ của người yêu cầu áp dụng biện pháp kiểm soát hàng hoá XK, NK liên quan đến SHTT và thủ tục áp dụng biện pháp tạm dừng làm thủ tục hải quan.

Giai đoạn sau năm 2005, chúng ta chứng kiến sự ra đời và sửa đổi, bổ sung của rất nhiều văn bản chứa đựng các quy phạm pháp luật về bảo vệ quyền SHTT tại biên giới thông qua kiểm soát hàng hoá giả mạo SHTT. Các văn bản pháp luật điều chỉnh hoạt động này bao gồm: Luật sửa đổi, bổ sung Luật SHTT năm 2009; Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật SHTT về SHCN; Nghị định số 105/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật SHTT về bảo vệ quyền SHTT và quản lý nhà nước về SHTT, được sửa đổi, bổ sung theo quy định của Nghị định số 119/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010; Chỉ thị số 28/2008/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 08/9/2008 về một số biện pháp cấp bách, chống hàng giả, hàng kém chất lượng; Nghị định số 97/2010/NĐ-CP ngày 21/9/2010 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực SHCN; Thông tư số 37/2011/TT-BKHCN ngày 27/12/2011 hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 97/2010/NĐ-CP ngày 21/9/2010 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực SHCN; Thông tư số 44/2011/TT-BTC ngày 11/4/2011 hướng dẫn về công tác chống hàng giả và bảo vệ quyền SHTT trong lĩnh vực hải quan; Nghị định số 99/2013/NĐ-CP ngày 29/9/2013 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực SHCN; Thông tư số 11/2015/TT-BKHCN ngày

26/6/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 99/2013/NĐ-CP ngày 29/8/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực SHCN; Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15/11/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Luật Hải quan năm 2014, Thông tư số 13/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 quy định về kiểm tra, giám sát, tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu có yêu cầu bảo vệ quyền SHTT, kiểm soát hàng giả và hàng hoá xâm phạm quyền SHTT; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ năm 2019.

Tuy nhiên, điểm nhấn quan trọng chính là sự ra đời của Luật Hải quan năm 2014 được ban hành trong bối cảnh ngành Hải quan đang tiến hành cải cách, hiện đại hoá mạnh mẽ để thực hiện cam kết quốc tế tại các Hiệp định thương mại về kinh tế và đầu tư. Việc kiểm soát hàng hóa XK, NK dựa trên nền tảng áp dụng công nghệ thông tin để quản lý rủi ro; thủ tục hải quan đối với hàng hóa XNK chuyển từ thông quan điện tử sang thông quan tự động có kiểm soát. Do đó, nội dung điều chỉnh về bảo vệ quyền SHTT tại biên giới thông qua kiểm soát hàng hóa XK, NK tại Luật Hải quan năm 2014 tiếp tục được hoàn thiện cả về nguyên tắc và trình tự thủ tục theo hướng kiểm soát toàn diện, đồng bộ cả trong quy trình và ngoài quy trình thủ tục hải quan, đảm bảo phát hiện kịp thời hàng hóa giả mạo SHTT nhưng đồng thời vẫn tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động thương mại quốc tế.

Đánh giá pháp luật về bảo vệ quyền SHTT tại biên giới thông qua kiểm soát hàng hoá giả mạo SHTT giai đoạn từ năm 2005 đến năm 2020

Với khối lượng đồ sộ các văn bản pháp luật được ban hành với sự tăng lên cả về chất lượng và số lượng trong giai đoạn này đã đánh dấu sự phát triển vượt bậc của hoạt động hoàn thiện pháp luật về bảo vệ quyền SHTT tại biên giới thông qua kiểm soát hàng hóa giả mạo về SHTT. Cơ bản các quy định pháp luật về bảo vệ quyền SHTT tại biên giới thông qua kiểm soát hàng hóa giả mạo về SHTT đã khắc phục được hầu hết những hạn chế, bất cập của pháp luật giai đoạn trước và yêu cầu tại các Điều ước quốc tế hiện đang có hiệu lực tại Việt Nam. Pháp luật về bảo vệ quyền SHTT tại biên giới thông qua kiểm soát hàng hóa giả mạo về SHTT chứa đựng tương đối đầy đủ các nhóm quy phạm thuộc nội dung của pháp luật về vấn đề này.

Sự ra đời của Luật Hải quan, Luật SHTT và các văn bản hướng dẫn qua các thời kỳ của giai đoạn này đã từng bước tạo cơ sở pháp lý đầy đủ và đồng bộ để thực thi chế định bảo vệ quyền SHTT tại biên giới nói chung và bảo vệ quyền SHTT tại biên giới

thông qua kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT nói riêng, tạo thuận lợi cho thương mại, thu hút đầu tư, nâng cao uy tín Việt Nam trong hội nhập kinh tế quốc tế.

Lần đầu tiên thuật ngữ “hàng hoá giả mạo về SHTT” xuất hiện trong hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam. Thuật ngữ này chính thức được ghi nhận tại Luật SHTT đã tiến sát đến các chuẩn mực của Hiệp định TRIPs về hàng hoá giả mạo về SHTT. Việc quy định thuật ngữ này còn có ý nghĩa quan trọng trong việc xác định phạm vi, mức độ hàng hoá xâm phạm quyền SHTT để xác định các hành vi vi phạm và chế tài áp dụng tương ứng đối với các chủ thể thực hiện hành vi xâm phạm quyền SHTT.

Hệ thống các văn bản pháp luật về Hải quan điều chỉnh nội dung kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT đã xác định rõ hơn phạm vi thẩm quyền, trách nhiệm của cơ quan Hải quan; trách nhiệm của chủ thể quyền SHTT và các cơ quan, tổ chức liên quan khi thực hiện hoạt động này. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để cơ quan Hải quan xây dựng hệ thống các quy trình, thủ tục về kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật SHTT năm 2019 đã bổ sung quy định về trách nhiệm của Hải quan trong việc cung cấp các thông tin cho chủ thể quyền SHTT liên quan đến người XK, NK và nguồn gốc, đặc điểm của lô hàng nghi ngờ xâm phạm quyền SHTT. Quy định này yêu cầu Hải quan phải chủ động cung cấp thông tin cho chủ thể quyền, nhằm nâng cao hiệu quả phối hợp trong công tác kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT. Theo đó, cơ chế kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT chặt chẽ hơn so với kiểm soát hàng hoá xâm phạm quyền SHTT. Các chế tài được áp dụng để xử lý hàng hoá vi phạm và hành vi xâm phạm quyền nghiêm khắc hơn.

Bên cạnh những ưu điểm đã đạt được, do lĩnh vực SHTT nói chung đặc biệt là liên quan đến bảo vệ quyền SHTT tại biên giới vẫn là lĩnh vực mới nên quá trình xây dựng pháp luật về bảo vệ quyền SHTT tại biên giới thông qua kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT còn tồn tại nhiều hạn chế. Một số quy định pháp luật sau thời gian áp dụng trên thực tế đã bộc lộ những điểm chưa phù hợp, không có tính khả thi cần phải được sửa đổi hoặc có những quy định không đảm bảo yêu cầu về tính thống nhất, có những hạn chế bất cập từ những giai đoạn trước nhưng vẫn chưa được khắc phục.

3. Giai đoạn từ năm 2020 đến nay

Từ năm 2020 đến nay, với sự tham gia mạnh mẽ của Việt Nam vào các thể chế quốc tế song phương và đa phương, các văn bản pháp luật về bảo vệ quyền SHTT tại biên giới thông qua kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT đã được sửa đổi, bổ sung một cách căn bản để đảm bảo thực thi có hiệu quả các FTA thế hệ mới mà chúng ta vừa tham gia ký kết. Điển hình trong giai đoạn này có một số văn bản pháp luật được

sửa đổi, bổ sung như sau: Thông tư số 13/2020/TT-BTC ngày 06/3/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 quy định về kiểm tra, giám sát, tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có yêu cầu bảo vệ quyền SHTT; kiểm soát hàng giả và hàng hóa xâm phạm quyền SHTT; Nghị định số 126/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp; tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hoá; hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ, năng lượng nguyên tử và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2022.

Đánh giá pháp luật về bảo vệ quyền SHTT tại biên giới thông qua kiểm soát hàng hoá giả mạo SHTT giai đoạn từ năm 2020 đến nay

Đáng chú ý là những quy định pháp luật được sửa đổi, bổ sung tại các văn bản nêu trên đã tạo ra nhiều chuyển biến căn bản tích cực như: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật SHTT năm 2022 đã bổ sung thẩm quyền chủ động tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hoá giả mạo về SHTT (thẩm quyền mặc nhiên) của Hải quan và hoàn thiện khái niệm của hàng hóa giả mạo về SHTT có phạm vi đối tượng rộng hơn so với trước đây, bao gồm cả tem, nhãn chưa được gắn trên hàng hoá nhưng có chứa dấu hiệu giả mạo các đối tượng quyền SHTT. Thông tư số 13/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính đã làm rõ các trường hợp Hải quan sẽ thông báo cho chủ thể quyền về hàng hoá có dấu hiệu xâm phạm quyền và bổ sung trách nhiệm này Hải quan phải chủ động thực hiện; Chi cục trưởng Chi cục Hải quan có quyền dừng hàng qua khu vực giám sát nếu phát hiện hàng hoá có dấu hiệu xâm phạm quyền SHTT.

Các biện pháp xử lý (biện pháp khắc phục hậu quả) đối với hàng hoá giả mạo về SHTT XK, quá cảnh thuộc thẩm quyền của Hải quan được quy định rõ ràng, minh bạch hơn tại Nghị định số 126/2021/NĐ-CP của Chính phủ. Theo đó, Nghị định 99/2013/NĐ trước đây không quy định rõ ràng việc xử lý đối với hàng hoá quá cảnh giả mạo về SHTT, nên 100% các lô hàng quá cảnh đều áp dụng biện pháp tiêu huỷ (bao gồm cả hàng hoá còn giá trị sử dụng và không gây mất an toàn cho người sử dụng). Hiện nay, hàng hoá NK giả mạo về SHTT sẽ buộc tái xuất sau khi đã loại bỏ yếu tố vi phạm trên hàng hoá, đối với hàng hoá quá cảnh giả mạo về SHTT sẽ áp dụng biện pháp buộc đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam. Hàng hoá giả mạo về SHTT nếu không loại bỏ được yếu tố vi phạm sẽ bị tiêu huỷ.

PHỤ LỤC 2

VỊ TRÍ, VAI TRÒ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA HẢI QUAN VIỆT NAM TRONG KIỂM SOÁT HÀNG HOÁ GIẢ MẠO VỀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ

1. Vị trí, vai trò của Hải quan Việt Nam trong kiểm soát hàng hóa giả mạo về sở hữu trí tuệ

Điều 12 Luật Hải quan năm 2014 quy định, Hải quan Việt Nam có nhiệm vụ thực hiện kiểm tra, giám sát hàng hóa, phương tiện vận tải; phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới...; kiến nghị chủ trương, biện pháp quản lý nhà nước về Hải quan đối với hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh và chính sách thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Theo quy định này, Hải quan là cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động XNK, có nhiệm vụ chính là kiểm tra, giám sát hàng hoá, kiểm soát XNK ra vào lãnh thổ Việt Nam tại khu vực biên giới và phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm và hàng hoá vi phạm. Trong đó, bao gồm cả hàng hoá XNK và hành vi xâm phạm quyền SHTT trong hoạt động XNK hàng hoá.

Theo Điều 200 Luật SHTT, cơ quan hải quan là cơ quan bảo vệ quyền SHTT, có thẩm quyền xử lý hành vi xâm phạm quyền SHTT và áp dụng biện pháp kiểm soát hàng hoá XK, NK liên quan đến SHTT, các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử phạt vi phạm hành chính. Như vậy, dưới góc độ của Luật SHTT, Hải quan là một cơ quan thực thi pháp luật về SHTT. Thông qua việc kiểm soát hàng hoá XNK để phát hiện, ngăn chặn và xử lý hàng hoá giả mạo về SHTT tại biên giới thuộc phạm vi địa bàn hoạt động hải quan.

Với vị thế vừa là cơ quan quản lý nhà nước đối với hàng hoá XNK, đồng thời là cơ quan thực thi pháp luật để bảo vệ quyền SHTT tại biên giới, hoạt động kiểm tra, giám sát hàng hoá XNK là cơ sở để Hải quan kiểm soát hàng hoá XNK giả mạo về SHTT. Do đó, Hải quan có vai trò quan trọng trong kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT. Cụ thể như sau:

Thứ nhất, với chức năng kiểm tra, kiểm soát và làm thủ tục hải quan đối với hàng hoá XNK, Hải quan phát hiện hàng hoá giả mạo về SHTT từ xa, từ sớm, ngăn chặn từ nguồn, đặc biệt là hàng hoá giả mạo có nguồn gốc nhập khẩu.

Trong bối cảnh giao lưu thương mại toàn cầu, các hoạt động xâm phạm quyền SHTT diễn ra gay gắt dưới nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi. Trong hoạt động XNK là việc xuất, nhập khẩu hàng hoá xâm phạm quyền SHTT (trong đó bao gồm cả hàng

hoá giả mạo về SHTT). Vấn đề đặt ra là làm thế nào có thể ngăn chặn được các hành vi vi phạm này có hiệu quả nhất. Xét về nhiều phương diện, việc xử lý hàng hoá XNK giả mạo về SHTT sẽ đạt kết quả tốt nhất nếu tiến hành ngay khi hàng hoá đi qua biên giới, chưa đưa vào mạng lưới phân phối, lưu thông tại nội địa.

Thứ hai, thông qua việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về Hải quan là kiểm tra, giám sát hàng hoá XNK, Hải quan không chỉ chủ động kiểm soát tốt hàng hoá giả mạo về SHTT tại biên giới mà còn hỗ trợ tích cực cho các cơ quan quản lý nhà nước về SHTT và các cơ quan thực thi quyền SHTT ngăn chặn, xử lý các hành vi xâm phạm quyền SHTT, hàng hoá giả mạo về SHTT có nguồn gốc nhập khẩu trong thị trường nội địa. Dẫn chứng là, kết quả hoạt động thực tiễn của Hải quan là cơ sở để định hướng cho các cơ quan quản lý Nhà nước về SHTT xây dựng cơ chế, chính sách pháp luật về bảo vệ quyền SHTT phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Thực hiện quản lý hoạt động XNK hàng hoá, Hải quan là cơ quan nắm rõ nhất các diễn biến tình hình về hàng hoá giả mạo SHTT có nguồn gốc nhập khẩu, kể cả xuất khẩu. Các thông tin sẽ hỗ trợ tích cực cho các cơ quan bảo vệ quyền SHTT khác như: Công an, Quản lý thị trường, Thanh tra chuyên ngành về khoa học và công nghệ,... trong việc điều tra, xác minh và truy xuất nguồn gốc hàng hóa giả mạo về SHTT để xử lý có hiệu quả các vụ việc xâm phạm quyền SHTT.

Thứ ba, vai trò của Hải quan trong kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT còn được thể hiện thông qua thực hiện nhiệm vụ quốc tế về bảo vệ quyền SHTT trong bối cảnh Việt Nam ngày càng hội nhập sâu vào nền kinh tế thế giới. Đặc biệt là từ khi Việt Nam tham gia các diễn đàn kinh tế quốc tế đa phương như: APEC, ASEAN, là thành viên của các Điều ước quốc tế về thực thi quyền SHTT và Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới (EVFTA, CPTPP). Khi đó, Hải quan kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT cũng đồng thời là thực thi nghĩa vụ quốc tế của quốc gia thành viên trong bảo vệ quyền SHTT tại biên giới.

2. Cơ cấu tổ chức của Hải quan Việt Nam trong kiểm soát hàng hóa giả mạo về sở hữu trí tuệ

Tổ chức hệ thống hải quan hiện nay thực hiện kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT được thiết kế ở cả ba cấp: Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan các tỉnh, thành phố và Chi cục Hải quan, Đội Kiểm soát hải quan thuộc Cục Hải quan.

Ở cấp Tổng cục Hải quan, có 02 đơn vị được phân công nhiệm vụ kiểm soát hàng hoá hàng hoá giả mạo về SHTT, bao gồm Cục Giám sát quản lý về Hải quan và Cục Điều tra chống buôn lậu. Theo đó, Cục Giám sát quản lý về Hải quan với vai trò làm

công tác tham mưu, hướng dẫn nghiệp vụ về thực thi quyền SHTT, hàng giả như: phối hợp tham gia xây dựng và hướng dẫn thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ quyền SHTT tại biên giới cũng như kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT trong quy trình thủ tục hải quan; hướng dẫn nghiệp vụ trong việc đăng ký giám sát hàng hoá XNK có yêu cầu bảo vệ quyền SHTT tại đơn vị hải quan các cấp. Nhiệm vụ kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT không có đơn vị chuyên trách trực thuộc, mà được giao cho Phòng Giám sát quản lý xuất xứ hàng hoá và Sở hữu trí tuệ như một nhiệm vụ chuyên môn của Phòng.

Tại Cục Điều tra chống buôn lậu có đơn vị chuyên trách kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT là Đội Kiểm soát chống hàng giả và bảo vệ quyền SHTT. Đơn vị này có trách nhiệm trực tiếp áp dụng các biện pháp kiểm soát hàng hoá XNK để phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi xâm phạm quyền SHTT và hàng hoá giả mạo về SHTT theo Luật Hải quan và Luật SHTT. Đồng thời, Đội Kiểm soát chống hàng giả và bảo vệ quyền SHTT hướng dẫn đơn vị hải quan các cấp thực hiện các biện pháp kiểm soát hàng hoá XNK giả mạo về SHTT.

Tương ứng với các đơn vị nghiệp vụ thực hiện nhiệm vụ kiểm soát hàng hoá giả mạo SHTT, tại các Cục Hải quan tỉnh, thành phố cũng có hai phòng chuyên môn thực hiện vai trò tham mưu, hướng dẫn thực hiện hoạt động bảo vệ quyền SHTT tại biên giới thông quan kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT, bao gồm: Phòng Giám sát quản lý về Hải quan được giao nhiệm vụ hướng dẫn việc kiểm tra, giám sát hàng hoá XNK giả mạo về SHTT trong quá trình làm thủ tục Hải quan và Phòng Chống buôn lậu và Xử lý vi phạm hướng dẫn các Chi cục Hải quan và Đội Kiểm soát hải quan thực hiện các biện pháp kiểm soát hàng hoá XNK để phát hiện, ngăn chặn và xử lý các vụ việc vi phạm về hàng hoá giả mạo SHTT. Mỗi đơn vị này thường phân công cho một hoặc hai cán bộ kiêm nhiệm.

Tại các Chi cục Hải quan, Hoạt động kiểm soát hàng hoá XNK giả mạo về SHTT do các Đội nghiệp vụ thực hiện, chủ yếu là Đội Thủ tục hàng hoá XNK. Theo đó, kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT được Đội Thủ tục hàng hoá XNK thực hiện ngay từ lúc tiếp nhận Tờ khai hải quan, đến kiểm tra thực tế hàng hóa và giám sát cho đến khi các lô hàng được thông quan. Bên cạnh đó, Tổ kiểm soát chống buôn lậu thông quan việc áp dụng các biện pháp nghiệp vụ kiểm soát hải quan theo Luật Hải quan có trách nhiệm phát hiện, ngăn chặn các hành vi xâm phạm quyền SHTT và hàng hoá giả mạo về SHTT.

Ngoài ra, Đội Kiểm soát hải quan trực thuộc Cục Hải quan tỉnh thành phố cũng có nhiệm vụ phát hiện, ngăn chặn và xử lý các vụ việc vi phạm liên quan đến hàng hoá giả mạo về SHTT do mình phát hiện, bắt giữ trên cơ sở thực hiện các biện pháp nghiệp vụ kiểm soát hải quan theo Luật Hải quan.

Cơ cấu, tổ chức của Hải quan hiện nay về kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT còn một số hạn chế sau đây:

Thứ nhất, hoạt động tham mưu hướng dẫn thực hiện trình tự, thủ tục và các biện pháp kiểm soát hàng hoá XNK giả mạo về SHTT còn giao cho nhiều đầu mối khác nhau ở cấp Tổng cục Hải quan và Cục Hải quan tỉnh, thành phố. Đặc biệt là từ tháng 10/2015, công tác tham mưu, hướng dẫn nghiệp vụ về thực thi quyền SHTT được chuyển giao từ Cục Điều tra chống buôn lậu sang Cục Giám sát quản lý về Hải quan, Cục Điều tra chống buôn lậu chỉ thực hiện nhiệm vụ phát hiện và bắt giữ hàng hoá và hành vi xâm phạm quyền SHTT. Như vậy là cùng một nhiệm vụ được thực hiện bởi 02 đơn vị đầu mối trực thuộc Tổng cục Hải quan là Cục Điều tra chống buôn lậu và Cục Giám sát quản lý về Hải quan. Việc phân tách giao nhiệm vụ giữa hoạt động hướng dẫn nghiệp vụ và hoạt động thực thi quyền SHTT tại các đơn vị khác nhau đã dẫn đến thiếu thống nhất trong chỉ đạo, điều hành giữa các cấp quản lý. Trong nhiều trường hợp tạo ra sự thiếu sâu sát, gắn kết giữa hoạt động thực thi trực tiếp và hoạt động tham mưu, chỉ đạo theo hướng phát huy, vận dụng kinh nghiệm thực tiễn trong hoạt động kiểm soát vào công tác tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ. Bởi vì, trên thực tế đơn vị tham mưu về công tác này không thường xuyên tiếp cận với hàng hoá giả mạo về SHTT, do vậy nhiều khi không nắm được tình hình thực tế tại các cửa khẩu biên giới. Trong khi đó, đơn vị trực tiếp phát hiện, bắt giữ lại nắm rõ các phương thức, thủ đoạn vi phạm của các đối tượng vi phạm. Vì vậy, thực tế hầu hết các vụ việc vi phạm về SHTT bị bắt giữ, Cục Điều tra chống buôn lậu cũng đồng thời hướng dẫn các đơn vị hải quan địa phương thực hiện.

Thứ hai, hoạt động kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT được giao cho nhiều đầu mối cũng ảnh hưởng đến hiệu quả hợp tác giữa cơ quan hải quan với các tổ chức, cơ quan chức năng liên quan như: các cơ quan thực thi quyền SHTT khác (Công an, Quản lý thị trường, Thanh tra Khoa học công nghệ) và các cơ quan quản lý nhà nước về SHTT, các hiệp hội và doanh nghiệp (bao gồm chủ sở hữu quyền và công ty luật) trong hoạt động kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT tại Việt Nam. Bởi vì, khi xây dựng các Chương trình phối hợp cần thực hiện trên cả hai phương diện là hướng dẫn, tham mưu xây dựng chính sách và hoạt động thực thi quyền SHTT, kiểm soát hàng

hoá trực tiếp. Do đó, các hoạt động phối hợp nhiều khi không thống nhất và thiếu tính đồng bộ trong triển khai thực hiện khi phát sinh các quan điểm khác nhau giữa các cơ quan đầu mối được giao nhiệm vụ kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT của Hải quan.

Trong nhiều trường hợp, các Hiệp hội, doanh nghiệp nước ngoài muốn hợp tác với Hải quan để xây dựng các Chương trình, kế hoạch phối hợp hành động chống các hành vi xâm phạm quyền SHTT, họ đã không xác định được phải liên hệ với đơn vị nào: Cục Điều tra chống buôn lậu hay Cục Giám sát quản lý. Thực tế đã có tình trạng các chủ thể quyền hoặc Hiệp hội nước ngoài muốn cơ quan hải quan bắt giữ hàng hoá vi phạm về SHTT nhưng lại chuyển thông tin đến Cục Giám sát quản lý, sau đó Cục Giám sát quản lý lại chuyển lại thông tin cho Cục Điều tra chống buôn lậu đã dẫn đến vụ việc vi phạm giải quyết bị kéo dài, không hiệu quả.

Thứ ba, các đơn vị được giao nhiệm vụ kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT không chuyên trách, hoạt động không hiệu quả.

Nhiều đơn vị hải quan địa phương còn thiếu tích cực, bài bản trong thu thập và xử lý thông tin liên quan về hàng hoá giả mạo về SHTT. Một số đơn vị hải quan còn thiếu sự kiểm tra, giám sát và đôn đốc từ cấp trên đối với các đơn vị cấp dưới dẫn đến tình trạng “dễ làm, khó bỏ” hoặc chỉ tập trung vào việc xử lý các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại thông thường mà không thực hiện đúng quy định của pháp luật về SHTT. Nhiều vụ việc vi phạm phát hiện cả hàng hoá buôn lậu và hàng hoá giả mạo SHTT, nhưng cơ quan hải quan đã né tránh việc xử lý về SHTT và chuyển sang xử lý số hàng hoá giả mạo SHTT như đối với hàng hoá buôn lậu. Điều này dẫn đến việc xử lý hàng hoá giả mạo giả SHTT chưa phù hợp với quy định của pháp luật.

Tại những địa bàn trọng điểm, lưu lượng hàng hoá XNK lớn. Tuy nhiên, số vụ việc vi phạm về hàng hoá giả mạo bị bắt giữ theo Luật SHTT còn rất hạn chế. Một số Hải quan địa phương còn thiếu tính chủ động trong khai thác thông tin liên quan về hàng hoá giả mạo SHTT; chưa xây dựng được danh sách mặt hàng và địa bàn trọng điểm để đẩy mạnh các hoạt động thu thập thông tin, phát hiện và xử lý các vi phạm liên quan.

Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng nêu trên là hiện nay, cả ba cấp hải quan chỉ có duy nhất Tổng cục Hải quan có đơn vị chuyên trách về thực thi quyền (Đội Kiểm soát chống buôn lậu hàng giả và bảo vệ quyền SHTT). Các đơn vị khác thực hiện chức năng tham mưu, hướng dẫn nghiệp vụ đều không chuyên trách. Việc kiểm soát hàng hoá giả mạo SHTT chỉ là một trong số rất nhiều nhiệm vụ được giao khác của các cán bộ được giao theo dõi, hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát hàng hoá giả

mạo SHTT tại Cục Giám sát quản lý và các Phòng chuyên môn tại các Cục Hải quan tỉnh, thành phố, hoặc cán bộ tại các Chi cục Hải quan và Đội Kiểm soát hải quan. Một số đơn vị do khối lượng công việc chuyên môn về nghiệp vụ hải quan lớn, trong khi nguồn nhân lực hạn chế. Số cán bộ kiêm nhiệm này chưa thực sự chủ động, thiếu kiểm tra, giám sát dẫn đến tình trạng “dễ làm, khó bỏ” hoặc chỉ xử lý các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại mà không tập trung phát hiện các dấu hiệu giả mạo về SHTT trên hàng hoá XNK dẫn đến hiệu quả kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT chưa cao. Hiệu quả kiểm soát đối với loại hàng hoá này chưa phản ánh đúng yêu cầu thực tế.

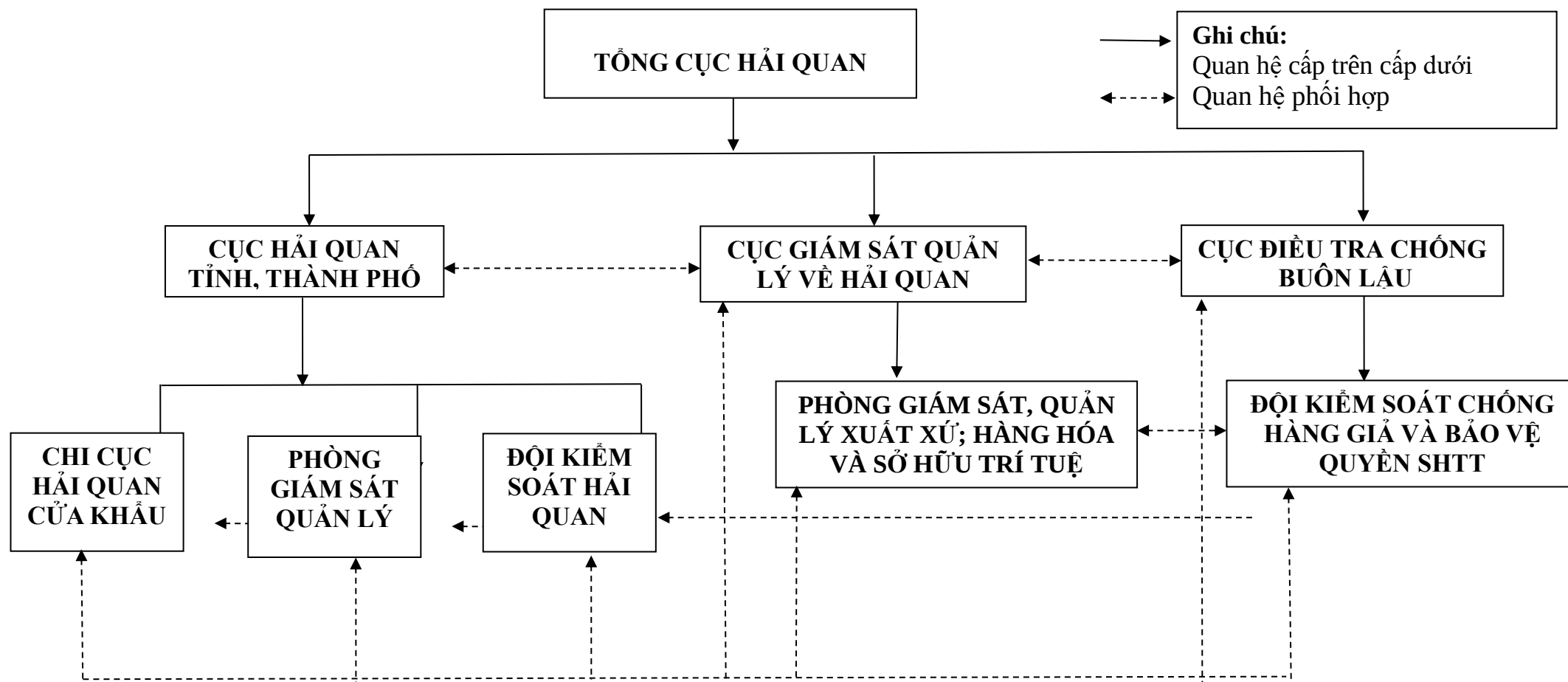
Thứ tư, phối hợp giữa các đơn vị hải quan chưa có sự liên kết, thiếu đồng bộ.

Việc truyền tải thông tin về hàng hóa và các đối tượng quyền SHTT có yêu cầu bảo hộ SHTT còn thực hiện thủ công bằng văn bản giấy và qua thư điện tử ở cả ba cấp: Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan và Chi cục Hải quan. Do đó, trong nhiều trường hợp các thông tin được tiếp nhận từ chủ thể quyền không được truyền tải hết xuống các đơn vị Hải quan cơ sở, nên việc cập nhật các thông tin về đăng ký kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT không đầy đủ và kịp thời để phục vụ hoạt động nghiệp vụ.

Khi xử lý vụ việc về hàng hoá giả mạo về SHTT, các đơn vị trực tiếp phát hiện và giải quyết vụ việc như Chi cục Hải quan hoặc Đội Kiểm soát Hải quan gặp phải các vướng mắc thường phải có văn bản xin ý kiến của cả 02 đơn vị trực thuộc Tổng cục: Cục Điều tra chống buôn lậu (về kiểm soát xử lý vi phạm) và Cục Giám sát quản lý (về trình tự, thủ tục kiểm tra giám sát để phát hiện hàng hoá giả mạo về SHTT). Điều này đôi khi dẫn đến việc giải quyết các vụ việc vi phạm kéo dài. Trong nhiều trường hợp, cùng một vụ việc nhưng hai đơn vị nêu trên lại có ý kiến khác nhau làm cho các đơn vị cơ sở lúng túng không có sự thống nhất khi giải quyết các vướng mắc.

Tình trạng này xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau, một phần do cán bộ Hải quan thiếu hiểu biết về pháp luật và kỹ năng xử lý các vụ việc xâm phạm quyền SHTT. Mặt khác, quá trình điều tra, xác minh để xử lý vụ việc xâm phạm quyền SHTT tương đối phức tạp và mất nhiều thời gian nên dẫn đến tâm lý “ngại va chạm” và “sợ trách nhiệm” của một bộ phận công chức Hải quan tại các cửa khẩu, vì họ cho rằng liên quan nhiều đến vấn đề kiện tụng pháp lý. Cùng với áp lực phải thông quan nhanh do lưu lượng lớn hàng hoá XNK tại các cửa khẩu đã dẫn đến việc né tránh hoặc hạn chế việc xử lý hàng hoá giả mạo về SHTT.

Sơ đồ 7: CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA HẢI QUAN VIỆT NAM VỀ KIỂM SOÁT HÀNG HOÁ GIẢ MẠO SỞ HỮU TRÍ TUỆ



PHỤ LỤC 3. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ KIỂM SOÁT HÀNG HOÁ XUẤT NHẬP KHẨU GIẢ MẠO VỀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Mẫu 01- SHTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM

Independence – Freedom – Happiness

Hà Nội, ngày/date 28 tháng/month 04 năm/year 2014

**ĐƠN YÊU CẦU KIỂM TRA, GIÁM SÁT HÀNG HÓA XUẤT KHẨU
NHẬP KHẨU LIÊN QUAN ĐẾN SỞ HỮU TRÍ TUỆ**
(APPLICATION OF REQUEST FOR CONTROL ON IMPORT – EXPORT GOODS
RELATING TO INTELLECTUAL PROPERTY RIGHT)

**Kính gửi/To: Tổng Cục Hải Quan
Cục Điều tra Chống Buôn lậu**

Căn cứ quy định tại Điều 216, 217, 219 Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005/Pursuant to regulation at Articles 216, 217, 219 of Law 50/2005/QH10 on Intellectual Property dated 29 November 2005;

Căn cứ quy định tại Điều 57, Luật Hải quan số 42/2005/QH 11 ngày 14 tháng 06 năm 2005 /Pursuant to regulation at Articles 57 of Law 42/2005/QH10 on Customs dated 14 June 2005;

Căn cứ Thông tư số 44/2011/TT-BTC ngày 01 tháng 04 năm 2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn công tác chống hàng giả và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực hải quan/ Pursuant to Circular 44/2011/TT-BTC dated April 01, 2011 on instructions for the enforcement of anti counterfeit and IP Protection in the filed of Customs;

Người ký tên dưới đây đề nghị cơ quan Hải quan tiến hành các biện pháp kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ đối với lô hàng bị nghi ngờ xâm phạm quyền Sở hữu trí tuệ theo các nội dung sau:/The undersigned requests Customs Administration to, under the Law on Intellectual Property, implement the measures of examining and supervising import goods and export goods of the shipment being suspected of violating Intellectual Property Rights including the following content:

1. Người nộp đơn/Applicant:

- Tên/Full name: Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO
- Số chứng minh thư/hộ chiếu (nếu là cá nhân)/ID/passport No. (in case of individual)
- Địa chỉ/Address: Số 343, phố Đội Cấn, quận Ba Đình, Hà Nội
- Điện thoại/Telephone: (04) 3 7628 119 Fax: (04) 3 7628 120
- E-mail/Website: winco@fpt.vn

2. Chủ sở hữu quyền/IP owner:

- Tên/Full name: ROYAL-VOSTOK INVESTMENTS LIMITED

- Số chứng minh thư/hộ chiếu (nếu là cá nhân): *ID/passport No. (in case of individual)*
- Địa chỉ/Address: **Kalypsous, 8, P.C.3101, Limassol, Cyprus**
- Điện thoại/Telephone: Fax: - E-mail/Website:

3. Quyền Sở hữu trí tuệ có yêu cầu bảo hộ (ghi rõ là: quyền tác giả/quyền liên quan



đến quyền tác giả/nhãn hiệu/chi dẫn địa lý...): **Nhãn hiệu “**

”.

IP rights for protection (indicate: copyrights/related rights/trademarks/geographic indicators, etc):

- Tên văn bằng bảo hộ/Name of IP Right Certificate: **Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu**

- Số/No: **200300** Ngày cấp văn bằng bảo hộ/Date of issue: **20/02/2013**

- Cơ quan cấp văn bằng bảo hộ/Office of issue: **Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam**

- Thời hạn có hiệu lực của văn bằng bảo hộ/Expiration: **02.12.2020**

4. Phạm vi yêu cầu bảo hộ (ghi rõ là trong phạm vi toàn quốc hay tại đơn vị Hải quan cụ thể) **Area for IP protection** (indicate: nationally or at specific Customs Administration): **Toàn quốc**

5. Danh mục hàng hóa có yêu cầu bảo hộ (người nộp đơn tự xác định và cung cấp để hỗ trợ cho cơ quan Hải quan trong quá trình phối hợp. Lưu ý: Đây là yêu cầu không bắt buộc):

List of goods for IP protection (applicant himself to identify and provide in order to assist Customs Administration in the process of co-operation. Note: not obligatory):

- Tên hàng/Name of goods:

- Mã HS (8 số)/HS code (08 digits):

6. Tài liệu gửi kèm (Đánh dấu x vào loại giấy tờ nộp kèm): **Accompanied documents** (mark x the accompanied document submitted)

☒ Văn bằng bảo hộ/Intellectual Property Right Certificate (Bản sao Đăng bạ quốc gia nhãn hiệu hàng hóa số 200300 có xác nhận của Cục Sở hữu trí tuệ);

☒ Danh sách người xuất khẩu, nhập khẩu hợp pháp hàng hóa/List of legal goods importer(s) and/or export(s);

☒ Phương thức xuất khẩu, nhập khẩu; bản phân biệt hàng thật – hàng giả/Mode of import and/or export; the differences between the genuine and the counterfeit;

☐ Tài liệu chứng minh xuất xứ của hàng thật/ Document to prove the origin of the genuine;

☒ Giấy ủy quyền hoặc hợp đồng ủy quyền nộp đơn/Power of Attorney or Contract of Attorney (bản sao, bản gốc đã nộp theo Đơn yêu cầu giám sát hải quan cho nhãn hiệu “BELUGA” thuộc Văn bằng bảo hộ số 200299);

☐ Hợp đồng chuyển nhượng/sử dụng đối tượng quyền sở hữu trí tuệ hoặc văn bản xác nhận quyền thừa kế, quyền kế thừa đối tượng quyền sở hữu trí tuệ/ Contract of



Transfer/Using Intellectual Property Rights or relevant document to prove the rights of inheritance;

☐ Thông tin dự đoán về thời gian và địa điểm làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa/*Information of forecast on when and where related shipment(s) going to be done Customs procedure;*

☐ Kết quả giám định của tổ chức giám định sở hữu trí tuệ/*the assess result made by Intellectual Property assess unit.*

CÔNG TY TNHH SỞ HỮU TRÍ TUỆ WINCO



NGUYỄN THỊ THU

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2978 /SHTT-ĐK
V/v: Xác nhận bản sao
Đăng bạ quốc gia nhãn hiệu.

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2014

Kính gửi: CÔNG TY TNHH SỞ HỮU TRÍ TUỆ WINCO (WINCO CO., LTD.)

Cục Sở hữu trí tuệ xác nhận: Tài liệu kèm theo đây gồm 01 trang là bản sao đúng Tờ số 200300 Sổ đăng bạ quốc gia nhãn hiệu.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, ĐK. 

TL. CỤC TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÝ
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG



Lương Thị Bích Hạnh



BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**ĐĂNG BẠ QUỐC GIA
NHÃN HIỆU**

Số: **200300**

(111) Số Giấy chứng nhận: **200300**

(151) Ngày cấp: 20.02.2013

(210) Số đơn: 4-2010-25399

(220) Ngày nộp đơn: 02.12.2010

(181) Thời hạn hiệu lực đến: 02.12.2020

(320) Ngày ưu tiên:

(450) Ngày công bố Bằng: 25.03.2013

Số công bố B: 300

(441) Ngày công bố Đơn: 27.02.2011

Số công bố A: 275

(732) Chủ Giấy chứng nhận:

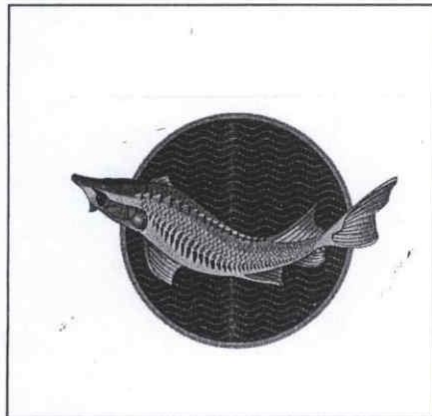
ROYAL-VOSTOK INVESTMENTS LIMITED. (CY)

Kalypsous, 8, P.C.3101, Limassol, Cyprus

(740) Đại diện sở hữu công nghiệp: WINCO CO., LTD.

(540) Mẫu nhãn hiệu:

(531) Phân loại hình: 3.9.1; A25.7.22



(550) Loại nhãn hiệu: Thông thường

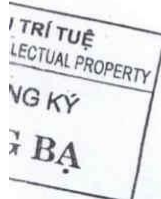
(591) Màu sắc:

Xét nghiệm viên: Nguyễn Quang Vinh

Nội dung khác:

(511)⁷ Danh mục sản phẩm/ dịch vụ mang nhãn hiệu:

Nhóm 33: Đồ uống có chứa cồn (trừ bia); rượu vodka; rượu mạnh; rượu brandi; rượu mùi; rượu vang.



DANH SÁCH ĐƠN VỊ NHẬP KHẨU HỢP PHÁP HÀNG HÓA
VÀ PHƯƠNG THỨC NHẬP KHẨU

1. Đơn vị nhập khẩu duy nhất:

Tên: **Công ty TNHH Beluga Vietnam**

Địa chỉ: **C5, khu đô thị Phú Thượng, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội**

2. Phương thức nhập khẩu: **Bằng đường biển, vận chuyển theo côngtenơ.**

ẢNH CHỤP SẢN PHẨM THẬT





BẢN PHÂN BIỆT HÀNG THẬT – HÀNG GIẢ

Hàng giả Hàng thật



Nắp rút. Nhìn từ mặt bên

Hàng giả



logo

Phần nắp được sắp đặt không đều nhau

Hàng thật



Phần nắp được sắp đặt đều nhau và tron nhẵn

Nắp rút. Nhìn từ trên xuống

Hàng giả



Phần nền và sơn có chất lượng kém

Hàng thật



Bốn lỗ công nghệ

Nắp rút. Nhìn từ mặt bên

Hàng giả



Phần nắp được sắp đặt không đều nhau

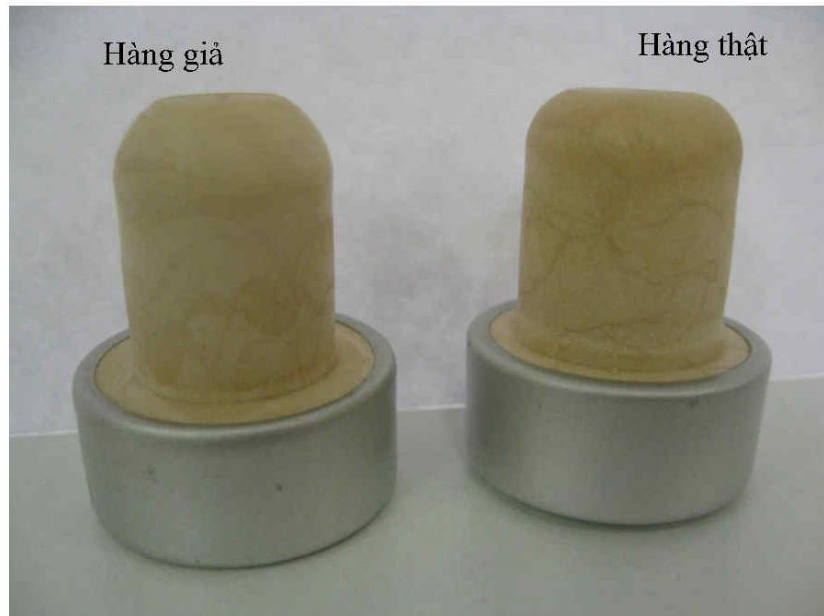
Hàng thật



Phần nắp được sắp đặt đều nhau và
trơn nhẵn

Nắp «Camus». Nhìn từ mặt bên

Hàng giả



Hàng thật

Sự khác nhau về kết cấu của chất liệu và màu sắc của nắp

Горловая этикетка

Hàng giả



Hàng thật



Nhãn có độ kết dính kém

Các vết gợn và phồng trên nhãn chai

Nhãn dính BELUGA

Hàng giả



Hàng giả



Hàng thật



Các chữ cái được gắn không cân xứng

Nhãn dính được gắn ở khoảng cách khác biệt so với nhãn cha

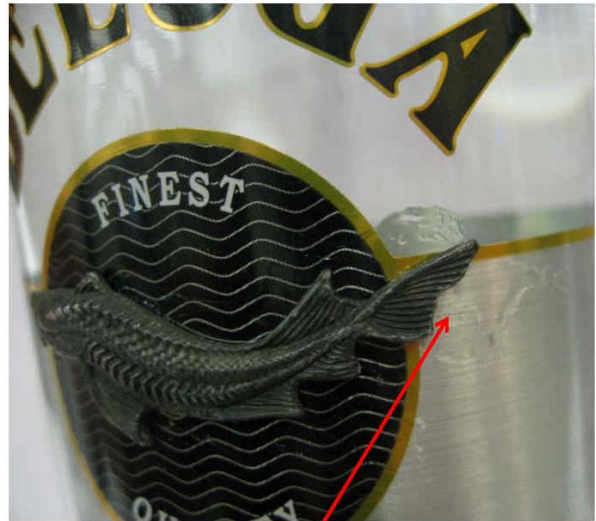
Nhãn chính

Hàng giả



Hình con cá được thể hiện mờ nhạt, không đẹp mắt

Hàng giả



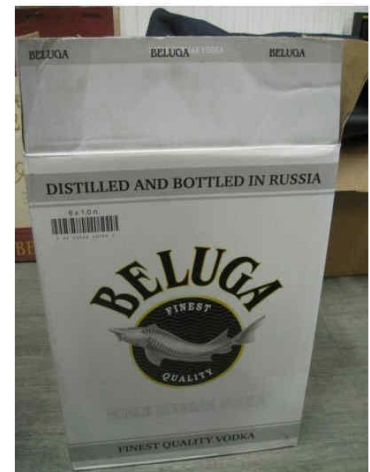
Các vết keo dính

Bao bì sản phẩm

Bao bì hàng giả



Bao bì hàng thật



VIETNAM

POWER OF ATTORNEY

GIẤY ỦY NHIỆM QUYỀN ĐẠI DIỆN

The company **ROYAL-VOSTOK INVESTMENTS LIMITED**, registry number HE 201046, having the registered office at **8, Kalypsous, 3101 Limassol, Cyprus** (hereinafter – "the Company") hereby empowers **WINCO** (Address: **No. 343, Doi Can Str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam**) in the person (s) of:

Mr. Le Xuan Hoang

Ms. Nguyen Thi Thu

Mr. Bui Dinh Te

to proceed on our behalf in Vietnam with necessary actions to detect and/or handle the infringement and/or unfair competition acts in the field of intellectual property in accordance with the prevailing laws and regulations.

Consequently, **WINCO** is authorized to establish necessary papers, sign documents, submit or withdraw applications or any paper and document, certify on the translations, pay prescribed fees and expenses and, in broad terms, perform whatever act required for the above-mentioned work.

The Company hereby solemnly & sincerely declares that all documents and information we provided to **WINCO** are truthful, and we will bear fully responsibility for the said documents and information.

Authorities under this Power of Attorney cannot be granted to any other persons.

This Power of Attorney is valid for one year from the date of its signing.

Done in Limassol, Cyprus on March 14, 2014.

Signature.....

By: Mladen Milanovic

Position: Director



Công ty **ROYAL-VOSTOK INVESTMENTS LIMITED**, đăng ký số HE 201046, có trụ sở văn phòng đã đăng ký tại **8, Kalypsous, 3101 Limassol, Cyprus** (sau đây gọi là "Công ty"), bằng văn bản này, ủy quyền cho **WINCO** (Địa chỉ: **số 343, phố Đội Cấn, quận Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam**) với những người đại diện dưới đây:

Ông Lê Xuân Hoàng

Bà Nguyễn Thị Thu

Ông Bùi Đình Tế

được thay chúng tôi tiến hành các biện pháp cần thiết để phát hiện và/hoặc xử lý các hành vi xâm phạm quyền và/hoặc cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ tại Việt Nam theo đúng luật pháp hiện hành.

Bởi vậy, **WINCO** được phép lập các giấy tờ, ký tên vào các tài liệu, nộp hoặc rút đơn hay bất kỳ giấy tờ và tài liệu nào, xác nhận vào các bản dịch, nộp các khoản lệ phí, và nói chung làm tất cả những gì cần thiết để thực hiện công việc nêu trên.

Công ty xin cam đoan mọi tài liệu cũng như những thông tin cung cấp cho **WINCO** là hoàn toàn đúng sự thực và xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về các tài liệu cũng như thông tin đó.

Các quyền hạn theo Giấy ủy quyền này sẽ không được cấp cho bất cứ người nào khác.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực trong vòng một năm kể từ ngày ký.

Làm tại Limassol, Cyprus vào ngày 14/03/2014.

Chữ ký.....

Bởi: Mladen Milanovic

Chức vụ: Giám đốc





Signed (or sealed) this day in my presence by
Mladen Milanovic

As the Certifying Officer, I certify only the signature which appears on document and assume no responsibility for the content of this document in testimony whereof I have hereto set my hand and official seal this 14 day of March, 2014.

€5.
 VASKEN MEDZAVORIAN
 Certifying Officer of Limassol



This is to certify that the signature V. MEDZAVORIAN appearing above is the signature of Mr V. MEDZAVORIAN a Certifying Officer of Limassol, appointed by the Minister of the Interior of the Republic of Cyprus, under the Certifying Officers Law Cap 39, to certify signatures and seals and that the seal opposite the said signature is that of the Certifying Officer of Limassol. The District Officer certifies only the signature and the seal of the Certifying Officer and assumes no responsibility for the content of the document.

LIMASSOL, CYPRUS
 Date 14 MAR 2014
 District Officer
 O. STYLIANOU

APOSTILLE
 (Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

1. Country CYPRUS.
This public document
2. has been signed by..... O. STYLIANOU
3. acting in the capacity of District Officer
4. bears the seal/stamp of the District Officer.

Certified

5. at Limassol.
6. the 14 MAR 2014
7. by..... IC SPO XENOFONTOS
8. No. LM/..... 2334 P/14
9. Seal / Stamp:
10. Signatures.....



Permanent Secretary
 Ministry of Justice and Public Order

PHỤ LỤC 4**BẢNG MÃ LOẠI HÌNH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG**

(Kèm theo Quyết định số 1357/QĐ-TCHQ ngày 18/5/2021 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan)

I. MÃ LOẠI HÌNH XUẤT KHẨU

TT	Mã LH	Khai kết hợp	Tên	Hướng dẫn sử dụng	Ghi chú
1	B11	X	Xuất kinh doanh	Sử dụng trong trường hợp: a) doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài hoặc xuất khẩu vào khu phi thuế quan, DNCX hoặc xuất khẩu tại chỗ theo chỉ định của thương nhân nước ngoài theo hợp đồng mua bán b) Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (bao gồm cả DNCX) thực hiện quyền kinh doanh xuất khẩu hàng hóa có nguồn gốc mua trong nước.	
2	B12		Xuất sau khi đã tạm xuất	Sử dụng trong trường hợp: a) Doanh nghiệp đã tạm xuất hàng hóa nhưng không tái nhập trở lại mà thay đổi mục đích sử dụng để bán, tặng hoặc dùng hàng hóa này với mục đích khác ở nước ngoài hoặc trong khu phi thuế quan, DNCX. b) Hàng hóa đặt gia công ở nước ngoài hoặc trong khu phi thuế quan, DNCX nhưng không tái nhập trở lại mà thay đổi mục đích sử dụng để bán, biếu, tặng, tiêu hủy tại nước ngoài hoặc trong khu phi thuế quan, DNCX	Sử dụng trong trường hợp hàng hóa đã tạm xuất theo mã loại hình G61
3	B13	X	Xuất khẩu hàng đã nhập khẩu	Sử dụng trong trường hợp: a) Xuất khẩu hàng hóa có nguồn gốc nhập khẩu (chưa qua quá trình gia công, chế biến) ra nước ngoài hoặc vào khu phi thuế quan, DNCX hoặc xuất khẩu tại chỗ theo chỉ định của thương nhân nước ngoài;	

				b) Hàng hóa thanh lý của doanh nghiệp chế xuất và máy móc, thiết bị được miễn thuế thanh lý theo hình thức bán ra nước ngoài hoặc bán vào DNCX; c) Xuất khẩu nguyên liệu, vật tư dư thừa của hoạt động gia công, SXXK, chế xuất ra nước ngoài hoặc vào khu phi thuế quan, DNCX hoặc xuất khẩu tại chỗ theo chỉ định của thương nhân nước ngoài;	
4	E42	X	Xuất khẩu sản phẩm của DNCX	Sử dụng trong trường hợp xuất khẩu sản phẩm của DNCX ra nước ngoài và xuất vào nội địa.	Trường hợp xuất vào nội địa phải khai các chỉ tiêu thông tin về XNK tại chỗ như mã điểm đích vận chuyển bảo thuế và chỉ tiêu số quản lý nội bộ
5	E52	X	Xuất sản phẩm gia công cho thương nhân nước ngoài	Sử dụng trong trường hợp: a) Xuất sản phẩm cho đối tác thuê gia công ở nước ngoài hoặc giao hàng theo chỉ định của bên đặt gia công; b) Xuất khẩu sản phẩm gia công tự cung ứng nguyên liệu c) Xuất trả sản phẩm gia công cho DNCX, doanh nghiệp trong khu phi thuế quan; d) Xuất khẩu suất ăn của hãng hàng không nước ngoài cho tàu bay xuất cảnh.	Trường hợp xuất vào DNCX, khu phi thuế quan phải khai các chỉ tiêu thông tin về XNK tại chỗ như mã điểm đích vận chuyển bảo thuế và chỉ tiêu số quản lý nội bộ.
6	E54	X	Xuất nguyên liệu gia công từ hợp đồng này sang hợp đồng khác	Sử dụng trong trường hợp: Chuyển nguyên liệu, vật tư từ hợp đồng này sang hợp đồng khác, không bao gồm việc chuyển thiết bị, máy móc.	Lưu ý: - Thiết bị máy móc khai báo theo chế độ tạm, khi chuyển mục đích sử dụng G23; - Trường hợp này phải khai các chỉ tiêu thông tin về XNK tại chỗ như

					mã điểm đích vận chuyển bảo thuế và chỉ tiêu số quản lý nội bộ.
7	E62	X	Xuất sản phẩm sản xuất khẩu	Sử dụng trong trường hợp: a) Xuất sản phẩm được sản xuất từ toàn bộ hoặc một phần nguyên liệu nhập khẩu ra nước ngoài hoặc vào khu phi thuế quan (bao gồm trường hợp xuất cho thương nhân nước ngoài và được chỉ định giao hàng tại Việt Nam) b) Xuất khẩu suất ăn cho tàu bay của hãng hàng không Việt Nam	Trường hợp xuất vào nội địa phải khai các chỉ tiêu thông tin về XNK tại chỗ như mã điểm đích vận chuyển bảo thuế và chỉ tiêu số quản lý nội bộ.
8	E82	X	Xuất nguyên liệu, vật tư thuê gia công ở nước ngoài	Sử dụng trong trường hợp doanh nghiệp Việt Nam xuất nguyên liệu, vật tư thuê nước ngoài gia công hoặc thuê DNCX gia công; Trường hợp xuất khẩu máy móc, thiết bị theo dõi bằng chế độ tạm G61.	
9	G21	X	Tái xuất hàng kinh doanh tạm nhập tái xuất	Sử dụng trong trường hợp tái xuất hàng đã tạm nhập theo loại hình kinh doanh tạm nhập tái xuất (bao gồm hoán đổi xăng dầu tái xuất).	Doanh nghiệp tự xác định và khai thời hạn lưu giữ tại Việt Nam trên tờ khai hải quan. Trường hợp gia hạn phải thực hiện sửa đổi, bổ sung thông tin quản lý hàng TNTX.
10	G22	X	Tái xuất máy móc, thiết bị đã tạm nhập để phục vụ dự án có thời hạn	Sử dụng trong trường hợp hàng hóa là máy móc, thiết bị, dụng cụ, phương tiện vận chuyển của các tổ chức, cá nhân đã tạm nhập theo mã G12.	Doanh nghiệp tự xác định và khai thời hạn lưu giữ tại Việt Nam trên tờ khai hải quan. Trường hợp gia hạn phải thực hiện sửa đổi, bổ sung thông tin quản lý hàng TNTX.

11	G23	X	Tái xuất hàng tạm nhập miễn thuế	Sử dụng trong trường hợp tái xuất hàng hóa đã tạm nhập sử dụng mã G13, A44.	
12	G24	X	Tái xuất khác	Sử dụng trong các trường hợp tái xuất hàng hóa đã tạm nhập theo mã G14.	
13	G61	X	Tạm xuất hàng hóa	Sử dụng trong trường hợp: a) Tạm xuất hàng hóa ra nước ngoài, vào khu phi thuế quan hoặc từ khu phi thuế quan ra nước ngoài theo chế độ tạm; b) Tạm xuất hàng hóa của cá nhân được nhà nước Việt Nam cho miễn thuế; c) Hàng hóa tạm xuất để tổ chức hoặc tham dự hội chợ, triển lãm, giới thiệu sản phẩm, sự kiện thể thao, văn hóa, nghệ thuật hoặc các sự kiện khác; d) Máy móc, thiết bị, dụng cụ nghề nghiệp tạm xuất để phục vụ công việc trong thời hạn nhất định hoặc phục vụ hoạt động đặt gia công nước ngoài; đ) Hàng hóa tạm xuất để bảo hành, sửa chữa, thay thế; e) Phương tiện quay vòng theo phương thức tạm xuất để chứa hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; g) Thiết bị, máy móc, phương tiện thi công, khuôn, mẫu tạm xuất để sản xuất, thi công công trình thực hiện dự án, thử nghiệm; h) Tạm xuất hàng hóa khác.	
14	C12	X	Hàng hóa từ kho ngoại quan xuất đi nước ngoài	Sử dụng trong trường hợp: - Hàng hóa đưa từ kho ngoại quan ra nước ngoài hoặc đưa vào các khu phi thuế quan; - Hàng hóa đưa từ kho ngoại quan này qua kho ngoại quan khác.	
15	C22	X	Hàng đưa ra khu phi thuế quan	Sử dụng trong trường hợp hàng hóa xuất khẩu từ khu phi thuế quan (trừ doanh nghiệp chế xuất, kho ngoại quan)	

				ra nước ngoài hoặc vào thị trường nội địa.	
16	H21	X	Xuất khẩu hàng khác	Sử dụng trong trường hợp: a) Hàng hóa là quà biếu, quà tặng của tổ chức, cá nhân ở Việt Nam gửi cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài; b) Hàng hóa của cơ quan đại diện ngoại giao, tổ chức quốc tế tại Việt Nam và những người làm việc tại các cơ quan, tổ chức này; c) Hàng hóa là tài sản di chuyển của tổ chức, cá nhân; d) Hàng hóa viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại; e) Hàng mẫu; g) Hành lý cá nhân của người xuất cảnh gửi theo vận đơn, hàng hóa mang theo người xuất cảnh vượt tiêu chuẩn miễn thuế; h) Các hàng hóa khác chưa được định danh ở trên.	

II. MÃ LOẠI HÌNH NHẬP KHẨU

TT	Mã LH	Khai kết hợp	Tên	Hướng dẫn sử dụng	Ghi chú
1	A11		Nhập kinh doanh tiêu dùng	Sử dụng trong trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa để kinh doanh, tiêu dùng, bao gồm: a) Nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài; b) Nhập khẩu hàng hóa từ khu phi thuế quan, DNCX; c) Nhập khẩu tại chỗ.	Riêng doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp nhập khẩu theo giấy chứng nhận đăng ký quyền nhập khẩu sử dụng mã loại hình A41 để làm thủ tục nhập khẩu.
2	A12		Nhập kinh doanh sản xuất	Sử dụng trong trường hợp doanh nghiệp Việt Nam nhập nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất trong nước (bao gồm cả hàng hóa nhập khẩu để thực hiện dự án đầu tư): a) Nhập khẩu từ nước ngoài;	

			b) Nhập khẩu từ khu phi thuế quan, DNCX; c) Nhập khẩu tại chỗ (trừ GC, SXXK, DNCX và doanh nghiệp trong khu phi thuế quan); d) Nhập khẩu hàng hóa theo hình thức thuê mua tài chính.	
3	A21	Chuyển tiêu thụ nội địa tạm nhập	Sử dụng trong trường hợp doanh nghiệp chuyển tiêu thụ nội địa có nguồn gốc từ tạm nhập khẩu. Trường hợp chuyển tiêu thụ nội địa từ các nguồn khác sử dụng mã A42.	
4	A31	Nhập khẩu hàng hóa đã xuất khẩu	Sử dụng trong trường hợp tái nhập hàng đã xuất khẩu của các loại hình xuất kinh doanh, xuất sản phẩm gia công, xuất sản phẩm sản xuất xuất khẩu, xuất sản phẩm của DNCX, xuất nguyên liệu đặt nước ngoài gia công (bao gồm: nguyên liệu, vật tư dư thừa; phế liệu, phế phẩm), hàng hóa xuất khẩu khác theo loại hình H21 nhưng bị trả lại để tiêu thụ nội địa hoặc tiêu hủy.	
5	A41	Nhập kinh doanh của doanh nghiệp thực hiện quyền nhập khẩu	Sử dụng trong trường hợp doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (bao gồm DNCX), doanh nghiệp nước ngoài không hiện diện tại Việt Nam thực hiện nhập khẩu hàng hóa theo quyền nhập khẩu để bán trực tiếp tại Việt Nam (không qua sản xuất).	
6	A42	Thay đổi mục đích sử dụng hoặc	Sử dụng trong trường hợp: a) Doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa thuộc đối tượng không chịu thuế, miễn thuế, ưu đãi thuế (bao gồm cả hạn ngạch thuế quan), sau đó thay đổi mục đích sử	

			chuyển dụng hoặc chuyển tiêu thụ nội địa, trừ tiêu thụ hàng hóa tạm nhập tái xuất (bao gồm cả nội địa kinh doanh tạm nhập tái xuất).	
			từ các b) Doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa tại loại chỗ quá thời hạn 15 ngày, kể từ ngày hình thông quan tờ khai xuất khẩu tại chỗ, khác, nhưng doanh nghiệp không thông báo trừ tạm cho cơ quan hải quan thông tin tờ khai nhập hải quan nhập khẩu tại chỗ tương ứng đã hoàn thành thủ tục hải quan.	
7	A43	X	Nhập khẩu hàng hóa thuộc Chương trình ưu đãi thuế nhập khẩu linh kiện ô tô (Chương trình ưu đãi thuế); nguyên liệu, vật tư, linh kiện để sản xuất, gia công (lắp ráp) các sản phẩm công nghiệp trình ưu đãi thuế nhập khẩu linh kiện ô tô giai đoạn năm 2020-2024 (gọi tắt là Chương trình ưu đãi thuế CNHT ô tô) quy định tại Nghị định số 57/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020 của Chính phủ	
8	A44		Tạm nhập hàng hóa bán tại cửa hàng miễn thuế	Sử dụng trong trường hợp doanh nghiệp tạm nhập hàng hóa bán tại cửa hàng miễn thuế.
9	E11	X	Nhập nguyên liệu của DNCX từ nước ngoài	Sử dụng trong trường hợp DNCX nhập nguyên liệu, vật tư từ nước ngoài để sản xuất, gia công.
10	E13	X	Nhập hàng hóa khác	Sử dụng trong trường hợp DNCX nhập khẩu từ nước ngoài, từ nội địa hoặc từ DNCX khác và thuê mua tài chính:

			vào DNCX	a) Công cụ dụng cụ, hàng hóa tạo tài sản cố định, trừ trường hợp tạm nhập máy móc, thiết bị theo hình thức thuê mượn, hàng hóa nhập khẩu thực hiện theo G12; b) Hàng hóa khác chỉ sử dụng trong doanh nghiệp chế xuất (thuộc đối tượng không chịu thuế).	
11	E15		Nhập nguyên liệu, vật tư của DNCX từ nội địa	Sử dụng trong trường hợp DNCX nhập khẩu nguyên liệu, vật tư để sản xuất, gia công từ nội địa hoặc từ DNCX, doanh nghiệp trong khu phi thuế quan khác.	
12	E21	X	Nhập nguyên liệu, vật tư để gia công cho thương nhân nước ngoài	Sử dụng trong trường hợp: a) Nhập khẩu nguyên liệu, vật tư để gia công cho thương nhân nước ngoài hoặc DNCX, doanh nghiệp trong khu phi thuế quan từ các nguồn: Nhập khẩu từ nước ngoài của bên đặt gia công; Nhập khẩu theo chỉ định của bên đặt gia công; Tự cung ứng từ nguồn nhập khẩu theo thỏa thuận với bên đặt gia công. b) Nhập khẩu hàng hóa để cung ứng cho tàu bay của hãng hàng không nước ngoài xuất cảnh	
13	E23	X	Nhập nguyên liệu, vật tư gia công từ hợp đồng khác chuyển sang	Sử dụng trong trường hợp nhận nguyên liệu, vật tư từ hợp đồng gia công khác chuyển sang theo thủ tục XNK tại chỗ.	
14	E31	X	Nhập nguyên liệu sản xuất	Sử dụng trong trường hợp nhập khẩu nguyên liệu, vật tư để sản xuất hàng xuất khẩu từ các nguồn: a) Từ nước ngoài;	Áp dụng đối với các trường hợp đáp ứng quy định tại khoản 2 Điều 12 Nghị định

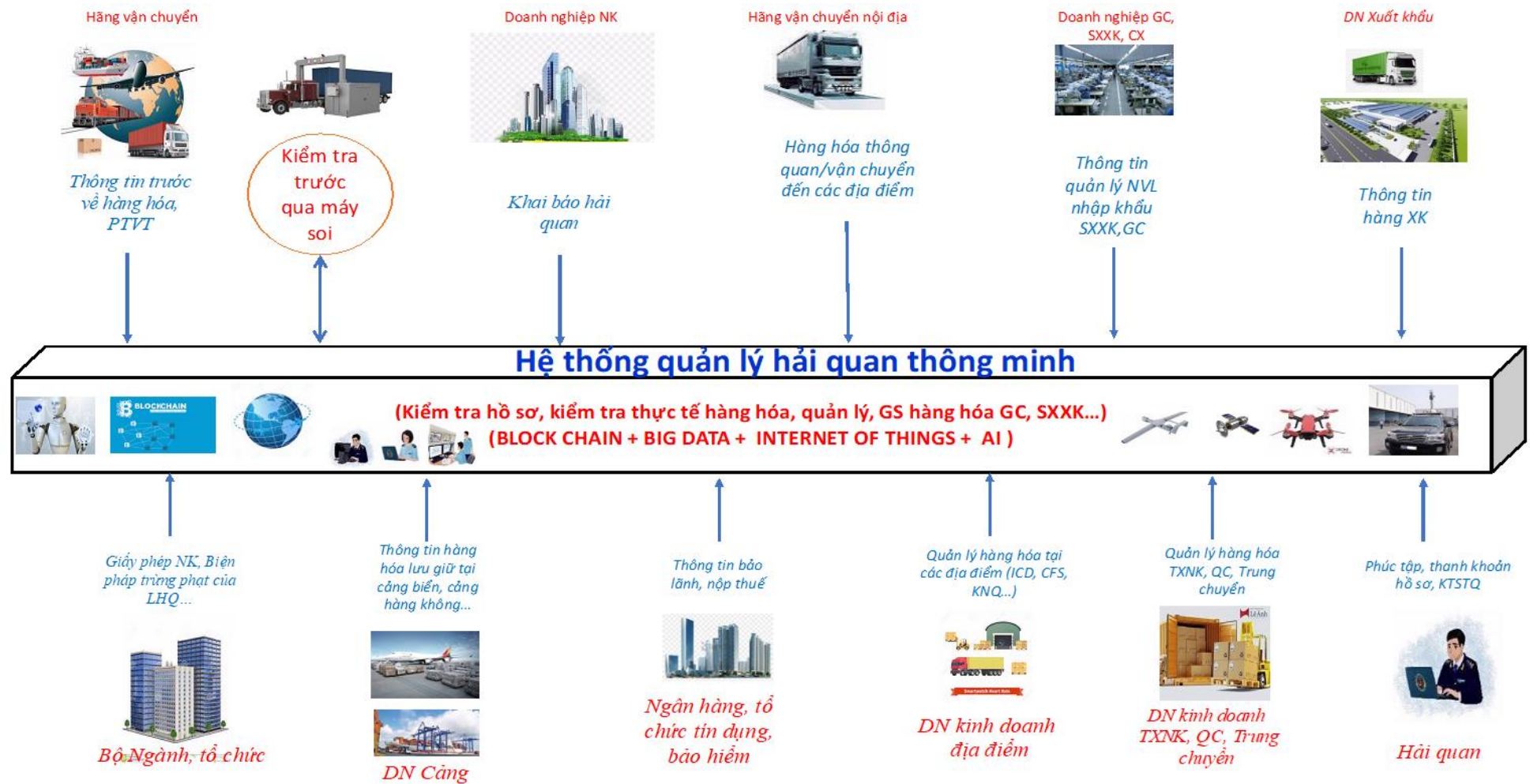
			xuất khẩu	b) Từ khu phi thuế quan, DNCX; c) Nhập tại chỗ theo chỉ định của thương nhân nước ngoài. d) Nhập khẩu hàng hóa để cung ứng cho tàu bay của hãng hàng không Việt Nam xuất cảnh	134/2016/NĐ-CP. Trường hợp không đáp ứng, thì khai báo theo loại hình A12.
15	E33	X	Nhập nguyên liệu, vật tư vào kho bảo thuế	Sử dụng trong trường hợp nhập nguyên liệu, vật tư đưa vào kho bảo thuế để sản xuất hàng xuất khẩu.	
16	E41		Nhập sản phẩm thuế gia công ở nước ngoài	Sử dụng trong trường hợp doanh nghiệp Việt Nam (bao gồm cả DNCX) nhập lại sản phẩm sau khi gia công ở nước ngoài hoặc thuê DNCX gia công.	
17	G11		Tạm nhập hàng kinh doanh tạm nhập tái xuất	Sử dụng trong trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa theo loại hình kinh doanh tạm nhập tái xuất	
18	G12		Tạm nhập máy móc, thiết bị dự án có thời hạn	Sử dụng trong trường hợp: a) Thiết bị, máy móc, phương tiện thi công, phương tiện vận chuyển, khuôn, mẫu tạm nhập tái xuất để sản xuất, thi công xây dựng, lắp đặt công trình, thực hiện dự án, thử nghiệm; b) Tàu biển, tàu bay tạm nhập - tái xuất để sửa chữa, bảo dưỡng tại Việt Nam	
19	G13		Tạm nhập miễn thuế	Sử dụng trong trường hợp: a) Hàng hóa tạm nhập để tổ chức hoặc tham dự hội chợ, triển lãm, giới thiệu sản phẩm, sự kiện thể thao, văn hóa, nghệ thuật hoặc các sự kiện khác;	Doanh nghiệp phải khai báo mã loại hình cùng với các mã miễn thuế hoặc không chịu thuế tùy thuộc vào các

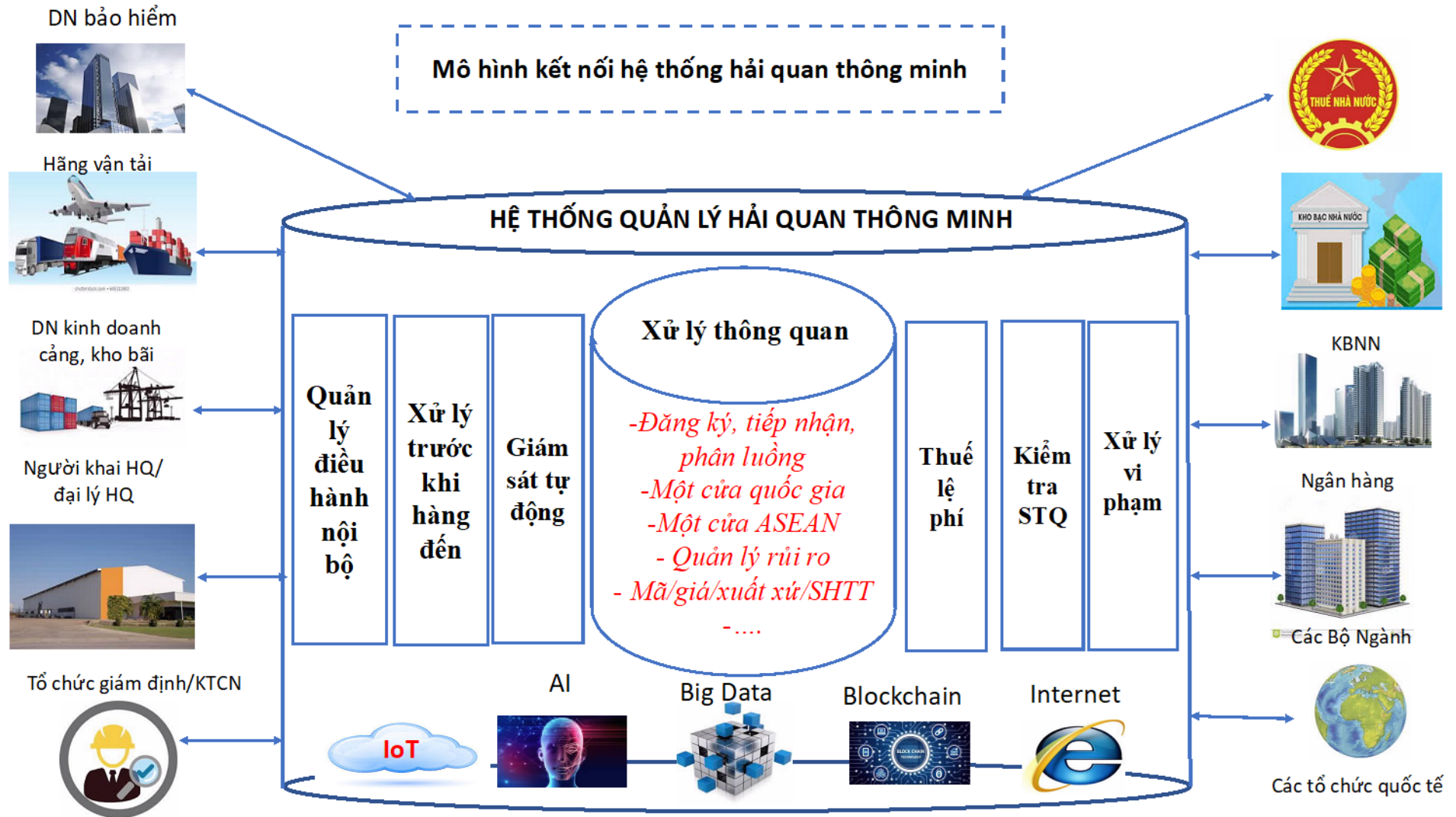
			b) Máy móc, thiết bị tạm nhập để thử nghiệm, nghiên cứu phát triển sản phẩm; (tham khảo các Bảng c) Máy móc, thiết bị, dụng cụ nghề mã tại nghiệp tạm nhập để phục vụ công việc www.customs.gov.vn) trong thời hạn nhất định hoặc phục vụ gia công cho thương nhân nước ngoài, gia công cho DNCX, trừ trường hợp máy móc, thiết bị, dụng cụ, phương tiện vận chuyển của các tổ chức, cá nhân được phép tạm nhập để thực hiện các dự án đầu tư, thi công xây dựng, lắp đặt công trình, phục vụ sản xuất; c) Máy móc, thiết bị, linh kiện, phụ tùng tạm nhập để thay thế, sửa chữa tàu biển, tàu bay nước ngoài; d) Hàng hóa tạm nhập để cung ứng cho tàu biển, tàu bay nước ngoài neo đậu tại cảng Việt Nam; đ) Hàng hóa tạm nhập để bảo hành, sửa chữa, thay thế; e) Phương tiện quay vòng theo phương thức tạm nhập để chứa hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; g) Hàng hóa tái nhập hàng của các loại hình xuất kinh doanh, xuất sản phẩm gia công, xuất sản phẩm sản xuất xuất khẩu, xuất sản phẩm của DNCX, xuất khẩu hàng hóa khác bị trả lại để sửa chữa, tái chế sau đó tái xuất trả lại khách hàng hoặc tái xuất sang nước thứ ba hoặc vào khu phi thuế quan. h) Máy móc thiết bị chuyển từ hợp đồng gia công này sang hợp đồng gia công khác	
20	G14	Tạm nhập khác	Sử dụng trong trường hợp: a) Ô tô, xe máy tạm nhập của các tổ chức, cá nhân được hưởng ưu đãi miễn trừ ngoại giao;	

				b) Sử dụng trong các trường hợp tạm nhập khác chưa được chi tiết nêu tại G11, G12, G13.	
21	G51		Tái nhập hàng hóa đã tạm xuất	Sử dụng trong trường hợp nhập khẩu hàng hóa đã tạm xuất (xuất theo chế độ tạm) bao gồm: a) Hàng hóa đã tạm xuất để tổ chức hoặc tham dự hội chợ, triển lãm, giới thiệu sản phẩm, sự kiện thể thao, văn hóa, nghệ thuật hoặc các sự kiện khác; b) Máy móc, thiết bị, dụng cụ nghề nghiệp đã tạm xuất để phục vụ công việc trong thời hạn nhất định hoặc phục vụ hoạt động gia công ở nước ngoài; c) Hàng hóa đã tạm xuất gửi đi bảo hành, sửa chữa; d) Hàng hóa đã tạm xuất phương tiện chứa hàng hóa theo phương thức quay vòng khác (kệ, giá, thùng, lọ...); đ) Hàng hóa đã tạm xuất của những cá nhân được nhà nước Việt Nam cho miễn thuế; e) Hàng hóa đã tạm xuất là dụng cụ, nghề nghiệp, phương tiện làm việc tạm xuất có thời hạn của cơ quan, tổ chức, của người xuất cảnh; g) Hàng hóa đã tạm xuất là thiết bị, máy móc, phương tiện thi công, khuôn, mẫu để sản xuất, thi công công trình thực hiện dự án, thử nghiệm; h) Tái nhập các hàng hóa đã tạm xuất khác.	
22	C11	X	Hàng nước ngoài gửi kho ngoại quan	Sử dụng trong trường hợp hàng hóa từ nước ngoài gửi kho ngoại quan; hàng hóa đưa từ kho ngoại quan khác.	
23	C21	X	Hàng đưa vào	Sử dụng trong trường hợp hàng hóa từ nước ngoài đưa vào khu phi thuế quan,	

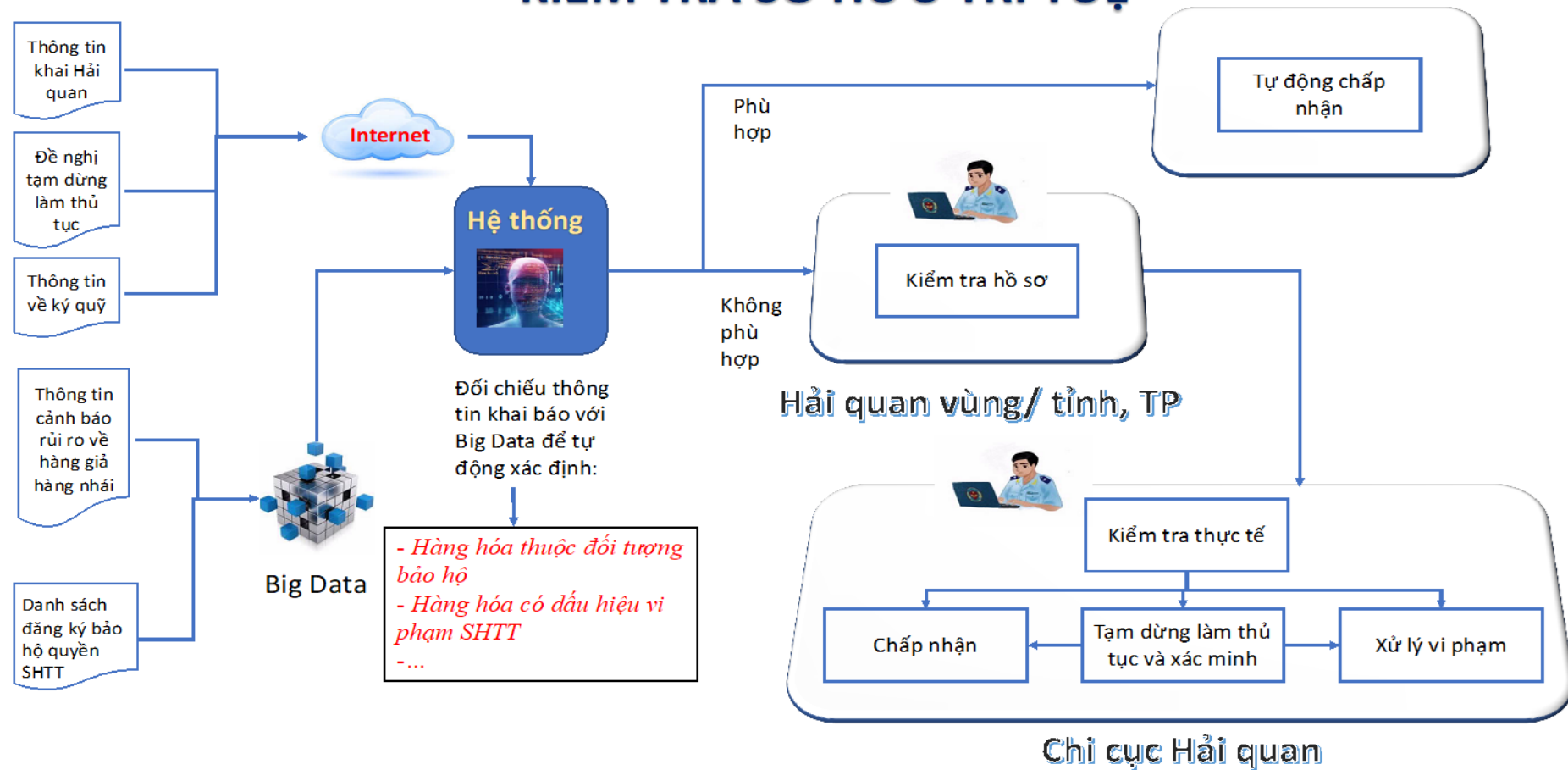
			khử phi thuế quan	trừ hàng hóa đưa vào doanh nghiệp chế xuất, khu chế xuất, kho bảo thuế.	
24	H11		Hàng nhập khẩu khác	Sử dụng trong trường hợp: a) Quà biếu, quà tặng của tổ chức, cá nhân nước ngoài gửi cho tổ chức, cá nhân ở Việt Nam; b) Hàng hóa của cơ quan đại diện ngoại giao, tổ chức quốc tế tại Việt Nam và những người làm việc tại các cơ quan, tổ chức này (trừ ô tô, xe máy sử dụng mã G14); c) Hàng hóa là tài sản di chuyển của tổ chức, cá nhân; d) Hàng hóa viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại; đ) Hàng mẫu; e) Hành lý cá nhân của người nhập cảnh gửi theo vận đơn g) Hàng hóa mang theo người nhập cảnh vượt tiêu chuẩn miễn thuế; h) Hàng hóa nhập khẩu của thương nhân nước ngoài được phép kinh doanh tại chợ biên giới; i) Các hàng hóa khác chưa được định danh ở trên.	

PHỤ LỤC 5
MÔ HÌNH HẢI QUAN THÔNG MINH VỀ
KIỂM SOÁT HÀNG HOÁ XUẤT NHẬP KHẨU GIẢ MẠO VỀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ





KIỂM TRA SỞ HỮU TRÍ TUỆ



Sơ đồ 8. Hệ thống quản lý hải quan thông minh về kiểm soát hàng hoá xuất nhập khẩu giả mạo về SHTT

Nguồn: Tổng cục Hải quan cung cấp năm 2022

BÀI TOÁN NGHIỆP VỤ BẢO VỆ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

I. Quy định chung

1. Mục đích

Quy trình nhằm tiếp nhận, kiểm tra, xử lý đơn đề nghị kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có yêu cầu bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ (SHTT). Kiểm tra thông tin khai hải quan để cảnh báo hàng hóa có nghi ngờ xâm phạm quyền SHTT.

2. Hải quan thông minh

Về cơ bản, tất cả các nghiệp vụ liên quan đến xuất xứ hàng hóa sẽ được thực hiện trên hệ thống như tiếp nhận, xử lý, thông báo kết quả và triển khai thông tin hàng hóa có yêu cầu bảo vệ quyền SHTT từ khi nhận được Đơn đề nghị đến khi làm thủ tục hải quan cho hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Với kỳ vọng hệ thống sẽ thay thế được con người trong việc kiểm tra, hỗ trợ ra quyết định chấp nhận áp dụng biện pháp kiểm tra, giám sát hàng hóa có yêu cầu bảo vệ quyền SHTT, cảnh báo hàng hóa xâm phạm quyền SHTT thông qua việc áp dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo - AI (hệ thống học được cách xử lý của công chức trong quá trình tiếp nhận và kiểm tra). Trước mắt, việc áp dụng công nghệ thông tin đối với nội dung này trong từng khâu của quá trình thông quan như sau:

- Thời điểm trước thông quan

- + Toàn bộ thông tin Đơn đề nghị kiểm tra, giám sát hàng hóa có yêu cầu bảo vệ quyền SHTT được tiếp nhận, xử lý và phản hồi trên hệ thống;
- + Hệ thống hỗ trợ thông báo chấp nhận Đơn đề nghị trên cơ sở hồ sơ doanh nghiệp nộp;
- + Hệ thống hỗ trợ cảnh báo hàng hóa có xâm phạm quyền SHTT thông qua rà soát dữ liệu manifest.

- Thời điểm thông quan

- + Thông qua dữ liệu khai hải quan trên tờ khai, hệ thống tự động rà soát, đối chiếu với các dữ liệu về rủi ro để cảnh báo:
 - + Hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu thuộc đối tượng bảo vệ quyền SHTT (có khai nhãn hiệu, có mã số HS trùng hoặc liên quan với mã HS hàng hóa có đề nghị bảo vệ quyền SHTT)
 - + Hỗ trợ chỉ ra các lô hàng nhập khẩu, xuất khẩu có rủi ro về xâm phạm quyền

SHTT thông qua rà soát danh mục rủi ro về người khai hải quan, nước xuất khẩu, hàng hóa có rủi ro về xâm phạm quyền;

+ Hệ thống hỗ trợ công chức kiểm hóa tra cứu được các dấu hiệu để phân biệt hàng hóa thật giả trong quá trình kiểm tra thực tế hàng hóa.

+ Hệ thống hỗ trợ công chức tra cứu thông tin về SHTT trong quá trình làm thủ tục hải quan cho hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

- Báo cáo thống kê

Hệ thống có chức năng cho phép khai thác các số liệu về đề nghị bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ theo các tiêu chí như theo quyền SHTT, theo chủ sở hữu, theo nước sở hữu quyền SHTT, nhóm mặt hàng, số lượng các vụ việc vi phạm,...

3. Khắc phục các vướng mắc hiện tại

Khắc phục khó khăn trong công tác theo dõi, xử lý và triển khai các Đơn đề nghị kiểm tra, giám sát cũng như triển khai thông tin tới từng cán bộ thực thi bảo vệ quyền SHTT ở hiện trường.

II. Mô tả chi tiết

Mô tả quy trình nghiệp vụ: “Tiếp nhận, kiểm tra, xử lý đơn đề nghị của hàng hóa có yêu cầu bảo vệ quyền SHTT”

Tên bước trong quy trình	Mô tả chung	Hệ thống/ Bộ phận/ Người thực hiện/ tiếp nhận	Thời gian thực hiện
Tiếp nhận, kiểm tra, xử lý đơn đề nghị của hàng hóa có yêu cầu bảo vệ quyền SHTT			
Hồ sơ đề nghị kiểm tra, giám sát	- Thông tin đầu vào: Thông tin về quyền SHTT có yêu cầu bảo vệ (ví dụ: nhãn hiệu, sáng chế) - Thông tin đầu ra: Hồ sơ đề nghị kiểm tra, giám sát. - Hồ sơ đề nghị kiểm tra, giám sát bao gồm: + Thông tin chủ sở hữu quyền gồm các tiêu chí: tên, địa chỉ, quốc gia, điện thoại, email, fax, số CMT/hộ chiếu (nếu là cá nhân). + Thông tin người đại diện hợp pháp gồm: tên, địa chỉ, điện thoại, email, fax, số CMT/hộ chiếu (nếu là cá nhân) (trong trường hợp ủy quyền nộp đơn). + Thông tin về quyền SHTT gồm các tiêu chí: + Quyền SHTT đề nghị bảo vệ: nhãn hiệu/kiểu dáng công nghiệp/sáng chế/giống cây trồng,... + Số văn bằng, ngày cấp, thời hạn có hiệu lực của từng văn bằng: nhập chi tiết từng trường thông tin kèm theo bản scan văn bằng bảo hộ. + Danh mục hàng hóa kèm theo mã số HS của hàng hóa có yêu cầu bảo vệ quyền SHTT. + Danh sách người nhập khẩu, xuất khẩu hợp pháp kèm mã số thuế (nếu có).	Chủ thể quyền SHTT/người nộp đơn	Bước đầu của quy trình tiếp nhận, kiểm tra, xử lý đơn đề nghị của hàng hóa có yêu cầu bảo vệ quyền SHTT

	+ Mô tả phân biệt hàng thật - hàng giả: thông tin gồm chữ và bản scan hình ảnh chứng minh. + Phạm vi yêu cầu bảo hộ: cho phép lựa chọn toàn quốc hoặc từng địa phương. + Giấy ủy quyền trong trường hợp có ủy quyền có tiêu chí: thể hiện sẵn thông tin cam kết được ủy quyền nộp đơn kiểm tra, giám sát, nhập thông tin về thời hạn hiệu lực của giấy ủy quyền và bản scan của giấy ủy quyền. + Chứng từ thể hiện đã nộp phí hải quan (liên kết chia sẻ thông tin về nộp phí tại ngân hàng nếu có thể).		
Tiếp nhận Đơn đề nghị kiểm tra, giám sát	- Thông tin đầu vào: hồ sơ đề nghị kiểm tra, giám sát. - Thông tin đầu ra: hồ sơ đề nghị kiểm tra, giám sát được tiếp nhận. - Mô tả chung: hệ thống tự động thực hiện: + Kiểm tra thông tin khai: các thông tin khai phải đầy đủ, không được để trống ⇒ Để trống thì yêu cầu khai bổ sung. + Kiểm tra thời điểm nộp hồ sơ với thời hạn hiệu lực của văn bằng ⇒ Sau thời hạn của văn bằng thì không tiếp nhận. + Kiểm tra thời điểm nộp hồ sơ với thời hạn hiệu lực của Giấy ủy quyền ⇒ Sau thời hạn của Giấy ủy quyền thì không tiếp nhận. + Thông tin đầy đủ, logic thì chuyển sang bước kiểm tra sự phù hợp.	Hệ thống hải quan	Sau khi tổ chức/cá nhân khai hồ sơ đề nghị kiểm tra, giám sát
Kiểm tra sự phù hợp của thông	- Thông tin đầu vào: Hồ sơ đề nghị kiểm tra, giám sát. - Thông tin đầu ra: Kết quả kiểm tra thông tin khai báo trên hồ sơ. - Mô tả chung: Hệ thống sẽ tự động kiểm tra các thông tin khai trên hồ sơ để	Hệ thống hải quan	Sau khi hệ thống tiếp nhận đơn đề nghị kiểm tra, giám

tin khai báo	đưa ra đề xuất, cụ thể: + Trường hợp hệ thống xác định kiểm tra các thông tin đầy đủ, logic sẽ đề xuất chấp nhận đề nghị với thời hạn mặc định là 02 năm tính với thời điểm của hệ thống, trường hợp thời hạn của văn bằng ngắn hơn 02 năm thì áp dụng theo thời hạn của văn bằng. + Hệ thống tự động kiểm tra thông tin nhập máy và thông tin thể hiện trên chứng từ scan. + Trường hợp không phù hợp: từ chối và gửi thông tin cho người đề nghị biết.		sát.
Kiểm tra kết quả kiểm tra của hệ thống	- Thông tin đầu vào: Hồ sơ đề nghị kiểm tra, giám sát. - Thông tin đầu vào: Kết quả kiểm tra thông tin khai báo của hệ thống. - Thông tin đầu ra: Kết quả kiểm tra của cán bộ hải quan: + Kiểm tra sự phù hợp giữa nội dung đơn với các tài liệu gửi kèm + Kiểm tra thông tin khai với các chứng từ đính kèm. - Mô tả chung: Công chức hải quan kiểm tra lại kết quả đầu ra của hệ thống + Nếu phù hợp thì xác nhận chấp nhận. + Nếu cần bổ sung thông tin thì cập nhật đề nghị bổ sung thông tin, chi tiết thông tin cần bổ sung. + Nếu không chấp nhận cập nhật từ chối Đơn đề nghị cho người nộp đơn.	Công chức hải quan	
Cấp số tham chiếu và thông	- Thông tin đầu vào: Kết quả kiểm tra hồ sơ đề nghị giám sát. - Thông tin đầu ra: Cấp số và thông báo chấp nhận hồ sơ. - Mô tả chung: Căn cứ vào kết quả kiểm tra hồ sơ đề nghị giám sát được cập	Hệ thống hải quan	Sau khi kiểm tra hồ sơ đề nghị giám sát

báo chấp nhận hồ sơ	nhật, hệ thống sẽ cấp số và thông báo chấp nhận hồ sơ đối với những hồ sơ đạt yêu cầu kiểm tra. + Số tham chiếu được định danh cho từng bộ hồ sơ đề nghị kiểm tra, giám sát là cơ sở để cơ quan hải quan hoặc chủ sở hữu sử dụng để tra cứu thông tin hoặc để nộp bổ sung thông tin hoặc đề nghị gia hạn. + Sau khi hệ thống cấp số tham chiếu, thông tin liên quan đến hàng hóa đề nghị bảo vệ quyền SHTT được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu của cơ quan hải quan và được truy suất trong quá trình làm thủ tục hải quan khi người khai khai các thông tin có liên quan đến quyền SHTT đề nghị bảo hộ như nhãn hiệu, người xuất khẩu, nhập khẩu hợp pháp, nghi ngờ XNK hàng hóa xâm phạm quyền...		
Tiếp nhận thông báo chấp nhận hồ sơ	- Thông tin đầu vào: Thông báo chấp nhận hồ sơ. - Thông tin đầu ra: Thông báo chấp nhận hồ sơ được tiếp nhận. - Mô tả chung: + Thông báo cấp số và chấp nhận hồ sơ sẽ được gửi qua hệ thống để chủ thể quyền sở hữu/ người nộp đơn tiếp nhận. + Thông tin đề nghị kiểm tra, giám sát được lưu vào cơ sở dữ liệu về SHTT để phục vụ tra cứu, kiểm tra.	- Chủ thể quyền SHTT/người nộp đơn - Cục điều tra chống buôn lậu - Các cục hải quan tỉnh, thành phố	Sau khi hệ thống cấp số và thông báo chấp nhận hồ sơ
Thông báo từ chối hồ sơ	- Thông tin đầu vào: Kết quả kiểm tra hồ sơ đề nghị giám sát. - Thông tin đầu ra: Thông báo từ chối hồ sơ. - Mô tả chung: Căn cứ vào kết quả kiểm tra hồ sơ đề nghị giám sát nếu trường hợp không phù hợp hệ thống tự động từ chối tiếp nhận và phản hồi thông tin cho người khai (bao gồm cả lý do từ chối hồ sơ).	Hệ thống hải quan	Sau khi kiểm tra hồ sơ đề nghị giám sát

1.1. Mô tả quy trình nghiệp vụ “Gia hạn thời hạn bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ”

Tên bước trong quy trình	Mô tả chung	Hệ thống/ Bộ phận/ Người thực hiện/ tiếp nhận	Thời gian thực hiện
Gia hạn thời hạn bảo vệ SHTT			
Nhập số hồ sơ giám sát quyền SHTT đã được chấp nhận.	- Thông tin đầu vào: hồ sơ giám sát quyền SHTT được chấp nhận và cấp số. - Thông tin đầu ra: nhập số thông báo để gọi hồ sơ giám sát. - Mô tả chung: Chủ sở hữu quyền/người nộp đơn đăng nhập vào hệ thống bằng chữ ký số để đề nghị gia hạn thời hạn. + Chủ sở hữu quyền/người nộp đơn gọi thông tin đã được chấp nhận kiểm tra, giám sát căn cứ theo số thông báo chấp nhận kiểm tra, giám sát của cơ quan hải quan đã cấp lần đầu để đề nghị gia hạn.	Chủ thể quyền SHTT/người nộp đơn	Bước đầu của quá trình gia hạn thời hạn bảo vệ SHTT
Đề nghị gia hạn thời hạn bảo vệ SHTT	- Thông tin đầu vào: thông tin hồ sơ đề nghị gia hạn bảo vệ quyền SHTT. - Thông tin đầu ra: đề nghị gia hạn thời hạn bảo vệ SHTT. - Mô tả chung: + Chủ thể quyền SHTT/người nộp đơn nộp đề nghị gia hạn thời hạn bảo vệ SHTT thông qua hệ thống. + Đề nghị gia hạn không yêu cầu nộp hồ sơ trừ trường hợp người đề nghị cần bổ sung thông tin gia hạn thời hạn văn bằng bảo hộ.	Chủ thể quyền SHTT/người nộp đơn	Sau khi nhập số thông báo gọi hồ sơ giám sát
Tiếp nhận đề nghị gia hạn thời hạn	- Thông tin đầu vào: Đề nghị gia hạn thời hạn bảo vệ SHTT. - Thông tin đầu ra: Đề nghị gia hạn thời hạn bảo vệ SHTT được tiếp nhận. - Mô tả chung:	Hệ thống hải quan	Sau khi chủ thể quyền SHTT/người nộp đơn đề nghị gia hạn thời hạn bảo vệ

bảo vệ SHTT	+ Hệ thống tiếp nhận thông tin khai đề nghị gia hạn của người đề nghị + Hệ thống tự động kiểm tra hồ sơ lần đầu, trường hợp thời hạn của văn bằng bảo hộ đủ 02 năm thì hệ thống tự động cho phép gia hạn. + Trường hợp người nộp đơn nộp bổ sung văn bằng đã được gia hạn để thời hạn gia hạn đủ 02 năm, hệ thống cho phép tiếp nhận thông tin khai và bản scan văn bằng bổ sung.		SHTT
Kiểm tra thời điểm nộp đề nghị gia hạn	- Thông tin đầu vào: Đề nghị gia hạn thời hạn bảo vệ SHTT. - Thông tin đầu ra: Kết quả kiểm tra thời điểm nộp đề nghị gia hạn. - Mô tả chung: Hệ thống kiểm tra tự động kiểm tra + Kiểm tra thời hạn nộp đề nghị gia hạn: không thỏa mãn $\Rightarrow$ từ chối. + Kiểm tra thông tin bắt buộc phải khai: không đủ $\Rightarrow$ từ chối. + Phù hợp: + Trường hợp gia hạn không có thông tin khai bổ sung, thời hạn phù hợp: Tự động gia hạn và có thông báo để cán bộ hải quan biết. + Trường hợp gia hạn có thông tin khai bổ sung: Chuyển sang bước kiểm tra thông tin chi tiết	Hệ thống hải quan	Sau khi hệ thống tiếp nhận đề nghị gia hạn thời hạn bảo vệ SHTT
Kiểm tra thông tin đề nghị gia hạn thời hạn bảo vệ	- Thông tin đầu vào: Đề nghị gia hạn thời hạn bảo vệ SHTT. - Thông tin đầu ra: Kết quả kiểm tra thông tin đề nghị gia hạn thời hạn bảo vệ SHTT. - Mô tả chung: Căn cứ vào những cảnh báo của hệ thống về đề nghị gia hạn của chủ thể quyền SHTT/người nộp đơn cán bộ hải quan tiến hành kiểm tra thông tin và thực hiện xác nhận kết quả :	Cán bộ cục giám sát quản lý	Sau khi hệ thống phân công cán bộ kiểm tra

SHTT	+ Trường hợp xác nhận từ chối thông tin đề nghị gia hạn thực hiện từ chối. + Trường hợp xác nhận đồng ý thông tin đề nghị gia hạn thực hiện thông báo gia hạn.		
Thông báo từ chối gia hạn thời hạn bảo vệ SHTT	- Thông tin đầu vào: Kết quả kiểm tra thông tin đề nghị gia hạn thời hạn bảo vệ SHTT. - Thông tin đầu ra: Thông báo từ chối gia hạn thời hạn bảo vệ SHTT. - Mô tả chung: Căn cứ vào kết quả kiểm tra thông tin đề nghị gia hạn thời hạn bảo vệ SHTT nếu trường hợp thông tin không phù hợp hệ thống tự động từ chối tiếp nhận và phản hồi thông tin cho người đề nghị.	Hệ thống hải quan	Sau khi kiểm tra thông tin đề nghị gia hạn thời hạn bảo vệ SHTT
Thông báo gia hạn thời hạn bảo vệ SHTT	- Thông tin đầu vào: thông báo gia hạn thời hạn bảo vệ SHTT thành công. - Thông tin đầu ra: thông báo gia hạn thời hạn bảo vệ SHTT thành công được tiếp nhận. - Mô tả chung: Thông báo gia hạn thời hạn bảo vệ SHTT thành công sẽ được gửi cho chủ thể quyền SHTT/người nộp đơn thông qua hệ thống để chủ thể quyền SHTT/người nộp đơn tiếp nhận. - Nơi tiếp nhận thông tin: Chủ thể quyền SHTT/người nộp đơn; Cục Điều tra chống buôn lậu; các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.	Hệ thống hải quan	Sau khi hệ thống thông báo gia hạn thời hạn bảo vệ SHTT thành công

1.2. Mô tả quy trình nghiệp vụ “Tiếp nhận, xử lý đề nghị sửa đổi, bổ sung hồ sơ bảo vệ SHTT”

Tên bước trong quy trình	Mô tả chung	Hệ thống/ Bộ phận/ Người thực hiện/ tiếp nhận	Thời gian thực hiện
--------------------------	-------------	---	---------------------

Tiếp nhận, xử lý đề nghị sửa đổi, bổ sung hồ sơ bảo vệ SHTT			
Nhập số thông báo để gọi hồ sơ kiểm tra, giám sát	- Thông tin đầu vào: Hồ sơ giám sát được chấp nhận và cấp số. - Thông tin đầu ra: Nhập số thông báo để gọi hồ sơ giám sát. - Mô tả chung: Chủ sở hữu quyền/người nộp đơn đăng nhập vào hệ thống bằng chữ ký số để đề nghị sửa đổi, bổ sung hồ sơ. + Chủ sở hữu quyền/người nộp đơn gọi thông tin đã được chấp nhận kiểm tra, giám sát căn cứ theo số thông báo chấp nhận kiểm tra, giám sát của cơ quan hải quan đã cấp lần đầu để đề nghị sửa đổi, bổ sung hồ sơ.	Chủ thể SHTT/ người nộp đơn	Bước đầu của quy trình tiếp nhận, xử lý đề nghị sửa đổi, bổ sung hồ sơ bảo vệ SHTT
Đề nghị sửa đổi, bổ sung thông tin hồ sơ bảo vệ SHTT	- Thông tin đầu vào: Thông tin hồ sơ giám kiểm tra, giám sát. - Thông tin đầu ra: Đề nghị sửa đổi, bổ sung hồ sơ bảo vệ SHTT. - Mô tả chung: Nếu cần sửa đổi, bổ sung thông tin hồ sơ bảo vệ SHTT thì chủ thể quyền SHTT/người nộp đơn nộp đề nghị sửa đổi, bổ sung thông tin hồ sơ bảo vệ SHTT thông qua hệ thống.	Chủ thể SHTT/ người nộp đơn	Sau khi nhập số thông báo để gọi hồ sơ kiểm tra, giám sát
Tiếp nhận đề nghị sửa đổi, bổ sung thông tin hồ sơ bảo vệ SHTT	- Thông tin đầu vào: đề nghị sửa đổi, bổ sung thông tin hồ sơ bảo vệ SHTT. - Thông tin đầu ra: đề nghị sửa đổi, bổ sung thông tin hồ sơ bảo vệ SHTT được tiếp nhận. - Mô tả chung: Hệ thống tự động tiếp nhận các thông tin sửa đổi, bổ sung của người đề nghị. + Hiện thị thông tin mới và các thông tin đã bị thay đổi để phục vụ tra cứu.	Hệ thống hải quan	Sau khi chủ thể SHTT/người nộp đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung thông tin hồ sơ bảo vệ SHTT
Kiểm tra đề nghị	- Thông tin đầu vào: Thông tin sửa đổi, bổ sung. - Thông tin đầu ra: Kết quả kiểm tra đề nghị sửa đổi bổ sung, thông tin hồ sơ	Hệ thống hải quan	Sau khi hệ thống phân công cán bộ

sửa đổi bổ sung, thông tin hồ sơ bảo vệ SHTT	bảo vệ SHTT. - Mô tả chung: Hệ thống tự động kiểm tra thông tin liên quan căn cứ vào số thông báo chấp nhận. + Nếu thời hạn áp dụng kiểm tra, giám sát đã hết: Từ chối đề nghị sửa đổi, bổ sung; + Nếu còn thời hạn: Kiểm tra tính logic của các thông tin mới cập nhật; hệ thống đề xuất chấp nhận hoặc từ chối để kết cán bộ hải quan kết luận.		kiểm tra
Kiểm tra đề nghị sửa đổi bổ sung, thông tin hồ sơ bảo vệ SHTT bởi công chức	- Thông tin đầu vào: Thông tin sửa đổi, bổ sung. - Thông tin đầu ra: Kết quả kiểm tra đề nghị sửa đổi bổ sung, thông tin hồ sơ bảo vệ SHTT. - Mô tả chung: Căn cứ kết quả đề xuất của hệ thống, cán bộ hải quan phê duyệt hoặc từ chối trên hệ thống	Cán bộ hải quan	
Cập nhật thông tin hồ sơ bảo vệ SHTT	- Thông tin đầu vào: Kết quả kiểm tra đề nghị sửa đổi bổ sung, thông tin hồ sơ bảo vệ SHTT. - Thông tin đầu ra: Cập nhật thông tin hồ sơ bảo vệ SHTT. - Mô tả chung: Hệ thống tự động cập nhật và hiển thị thông tin cập nhật cuối cùng khi cơ quan hải quan thực hiện tra cứu.	Cán bộ hải quan	Sau khi kiểm tra đề nghị sửa đổi bổ sung, thông tin hồ sơ bảo vệ SHTT
Lưu thông tin cập	- Thông tin đầu vào: Thông tin cập nhật hồ sơ bảo vệ SHTT. - Thông tin đầu ra: Thông tin cập nhật hồ sơ bảo vệ SHTT được lưu vào hệ	Hệ thống hải quan	Sau khi cập nhật thông tin hồ sơ bảo

nhập hồ sơ bảo vệ SHTT	thống. - Mô tả chung: Thông tin hồ sơ bảo vệ SHTT sau khi được cập nhật bởi cán bộ hải quan sẽ được lưu trên hệ thống, cho phép tra cứu lịch sử sửa đổi, bổ sung và những nội dung đã thay đổi.		vệ SHTT
-------------------------------	---	--	---------

1.3. Mô tả quy trình nghiệp vụ “Kiểm tra, giám sát hàng hóa có yêu cầu bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ”

Tên bước trong quy trình	Mô tả chung	Hệ thống/ Bộ phận/ Người thực hiện/ tiếp nhận	Thời gian thực hiện
Kiểm tra, giám sát hàng hóa có yêu cầu bảo vệ quyền SHTT			
Tờ khai hải quan	- Thông tin đầu vào: a.1 Thông tin trên tờ khai hải quan Người khai hải quan thực hiện khai các thông tin liên quan đến xuất xứ hàng hóa trên tờ khai hải quan gồm: + Tên, địa chỉ người xuất khẩu; + Tên, địa chỉ, mã số thuế người nhập khẩu; + Nhãn hiệu của hàng hóa (Hệ thống phải đọc được theo từng ký tự của nhãn hiệu); + Mã số HS của hàng hóa; + Tiêu chí xuất xứ hàng hóa; + Tên hàng hóa; + Cảng xếp hàng. a.2 Thông tin không thuộc tờ khai hải quan:	Tổ chức, cá nhân xuất nhập khẩu	Bước đầu của quá trình kiểm tra, giám sát hàng hóa có yêu cầu bảo vệ quyền SHTT

	+ Cơ sở dữ liệu QLRR về người nhập khẩu; + Cơ sở dữ liệu QLRR về hàng hóa nhập khẩu; + Cơ sở dữ liệu quyền Sở hữu trí tuệ đã cấp của Cục Sở hữu trí tuệ. - Thông tin đầu ra: tờ khai hải quan. - Mô tả chung: người khai khai các thông tin liên quan đến lĩnh vực SHTT theo quy định.		
Kiểm tra, đối chiếu thông tin trên tờ khai hải quan với các tiêu chí liên quan tới SHTT (nếu có)	- Thông tin đầu vào: Thông tin tờ khai hải quan. - Thông tin đầu ra: Kết quả kiểm tra đối chiếu thông tin trên tờ khai hải quan với các tiêu chí liên quan tới SHTT (nếu có). - Mô tả chung: Hệ thống tự động kiểm tra tiêu chí nhãn hiệu khai trên tờ khai và đối chiếu với hệ thống dữ liệu SHTT để đưa ra cảnh báo xem nhãn hiệu đó có nằm trong danh mục yêu cầu bảo vệ SHTT hay không. Nếu hàng hóa nằm trong Danh sách các quyền SHTT đang được áp dụng các biện pháp bảo vệ quyền SHTT (tờ khai đăng ký trong thời gian áp dụng biện pháp kiểm tra, giám sát còn hiệu lực) thì hệ thống tự động kiểm tra thêm về mã số hàng hóa, danh sách người xuất nhập khẩu hợp pháp $\Rightarrow$ cảnh báo bổ sung về kết quả đối chiếu giữa thông tin SHTT với thông tin khai hải quan. + Nếu có cảnh báo về vi phạm SHTT thì chuyển qua bước kiểm tra đối chiếu dữ liệu SHTT. + Nếu không có cảnh báo vi phạm SHTT thì tiếp tục làm thủ tục hải quan theo quy định.	Hệ thống hải quan	Sau khi tổ chức/cá nhân xuất nhập khẩu khai tờ khai hải quan
Kiểm tra đối chiếu	- Thông tin đầu vào: Kết quả kiểm tra đối chiếu thông tin trên tờ khai hải quan với các tiêu chí liên quan tới SHTT (nếu có).	Hệ thống hải quan	Sau khi hệ thống kiểm tra, đối chiếu

dữ liệu SHTT dựa trên phân tích của hệ thống	- Thông tin đầu ra: Kết quả kiểm tra đối chiếu dữ liệu SHTT dựa trên phân tích của hệ thống. - Mô tả chung: Hệ thống tự động thực hiện kiểm tra, đối chiếu các thông tin khai hải quan trên tờ khai hải quan với dữ liệu áp dụng kiểm tra, giám sát hàng hóa có yêu cầu bảo vệ quyền SHTT gồm: + Kiểm tra người nhập khẩu, người xuất khẩu: Nếu thuộc danh sách người NK, XK hợp pháp thì thông quan; <i>nếu không thuộc thì kiểm tra tiếp</i> ⇒ + Mã số HS của hàng hóa, tên hàng hóa, trường hợp tên hàng, mã số HS của hàng hóa không liên quan đến hàng hóa nhập khẩu, không có sự liên kết với hàng hóa trong danh mục kiểm tra, giám sát thì tiếp tục làm thủ tục hải quan. <i>Trường hợp hàng hóa trùng hoặc liên quan với danh mục hàng hóa đề nghị kiểm tra, giám sát trong dữ liệu đề nghị đã được chấp nhận thì đưa ra tiếp tục kiểm tra tiếp</i> ⇒ + Xuất xứ, trị giá, quy cách đóng gói, phẩm chất hàng hóa, tuyến đường vận chuyển của hàng hóa với các thông tin trong hệ thống dữ liệu về đơn yêu cầu kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu liên quan đến SHTT, danh mục quản lý rủi ro về sở hữu trí tuệ và các thông tin do cơ quan hải quan thu thập để hệ thống xác định dấu hiệu hàng hóa xâm phạm quyền SHTT, hàng giả. + Trường hợp không có nghi ngờ ⇒ tiếp tục làm thủ tục hải quan. + Trường hợp có nghi ngờ ⇒ chuyển kiểm tra thực tế hàng hóa.		thông tin trên tờ khai hải quan với các tiêu chí liên quan tới SHTT (nếu có).
Tiếp tục làm thủ	- Thông tin đầu vào: Kết quả kiểm tra đối chiếu dữ liệu SHTT dựa trên phân tích của hệ thống.	Hệ thống hải quan	Sau khi kiểm tra đối chiếu dữ liệu SHTT

tục hải quan theo qui định	- Thông tin đầu ra: Tiếp tục làm thủ tục hải quan. - Mô tả chung: Đối với những trường hợp không có cảnh báo vi phạm SHTT hoặc khi không có nghi ngờ về vi phạm SHTT thì hệ thống làm thủ tục hải quan theo quy định.		dựa trên phân tích của hệ thống
Kiểm tra thực tế hàng hóa	- Thông tin đầu vào: Kết quả kiểm tra đối chiếu dữ liệu SHTT dựa trên phân tích của hệ thống. - Thông tin đầu ra: Kết quả kiểm tra thực tế hàng hóa. - Mô tả chung: Tham chiếu <i>“Quy trình kiểm tra hồ sơ/kiểm tra thực tế hàng hóa”</i>. + Sau khi kiểm tra đối chiếu dữ liệu SHTT dựa trên phân tích của hệ thống nếu có nghi ngờ hàng hóa vi phạm quyền SHTT thì hệ thống chuyển luồng kiểm tra thực tế hàng hóa để có thêm xác định hàng hóa có xâm phạm quyền SHTT hay không.	Cán bộ hải quan	Sau khi kiểm tra đối chiếu dữ liệu SHTT dựa trên phân tích của hệ thống
Thông báo tạm dừng làm thủ tục hải quan	- Thông tin đầu vào: Kết quả kiểm tra hồ sơ/kiểm tra thực tế hàng hóa. - Thông tin đầu ra: Thông báo tạm dừng làm thủ tục hải quan. - Mô tả chung: Khi phát hiện lô hàng có dấu hiệu xâm phạm quyền SHTT, cơ quan hải quan tạm dừng làm thủ tục hải quan và thông báo ngay cho chủ thể quyền SHTT biết.	Hệ thống hải quan	Sau khi kiểm tra hồ sơ/kiểm tra thực tế hàng hóa
Tiếp nhận thông báo tạm dừng làm thủ tục hải quan	- Thông tin đầu vào: Thông báo tạm dừng làm thủ tục hải quan. - Thông tin đầu ra: Thông báo tạm dừng làm thủ tục hải quan được tiếp nhận. - Mô tả chung: Thông báo tạm dừng làm thủ tục hải quan sẽ được gửi cho chủ thể quyền SHTT thông qua hệ thống để chủ thể quyền SHTT tiếp nhận. + Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo của cơ	Chủ thể quyền SHTT	Sau khi hệ thống gửi thông báo tạm dừng làm thủ tục hải quan

	quan hải quan, chủ thể quyền SHTT không có yêu cầu tạm dừng làm thủ tục hải quan thì cơ quan hải quan tiếp tục làm thủ tục hải quan theo quy định.		
Gửi hồ sơ đề nghị tạm dừng làm thủ tục hải quan	- Thông tin đầu vào: Thông báo tạm dừng làm thủ tục hải quan. - Thông tin đầu ra: Hồ sơ đề nghị tạm dừng làm thủ tục hải quan. - Mô tả chung: Chủ thể quyền SHTT hoặc người được ủy quyền nộp bộ hồ sơ đề nghị tạm dừng làm thủ tục hải quan cho Chi cục Hải quan nơi đang thực hiện thủ tục hải quan cho lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu gồm: + Đơn đề nghị tạm dừng làm thủ tục hải quan theo mẫu. + Văn bằng bảo hộ quyền SHCN hoặc tài liệu khác chứng minh quyền SHCN đang được bảo hộ tại Việt Nam. + Mô tả chi tiết hàng hóa xâm phạm quyền SHTT, ảnh chụp, các đặc điểm phân biệt hàng thật với hàng xâm phạm quyền SHTT. + Danh sách những người xuất khẩu, nhập khẩu hợp pháp hàng hóa có yêu cầu giám sát; danh sách những người có khả năng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa xâm phạm quyền SHTT. + Chứng thư bảo lãnh của tổ chức tín dụng hoặc khoản tiền đảm bảo theo quy định.	Chủ thể quyền SHTT	Sau khi tiếp nhận thông báo tạm dừng làm thủ tục hải quan
Tiếp nhận hồ sơ đề nghị tạm dừng làm thủ tục hải	- Thông tin đầu vào: Hồ sơ đề nghị tạm dừng làm thủ tục hải quan. - Thông tin đầu ra: Hồ sơ đề nghị tạm dừng làm thủ tục hải quan. - Mô tả chung: Tham chiếu <i>“quy trình tiếp nhận”</i>. Hồ sơ đề nghị tạm dừng làm thủ tục hải quan sẽ được hệ thống tiếp nhận để kiểm tra thông tin khai báo (SHTT.03.10).	Hệ thống hải quan	Sau khi chủ thể quyền SHTT gửi hồ sơ đề nghị tạm dừng làm thủ tục hải quan

quan			
Kiểm tra hồ sơ đề nghị tạm dừng làm thủ tục hải quan	- Thông tin đầu vào: Hồ sơ đề nghị tạm dừng làm thủ tục hải quan. - Thông tin đầu ra: Kết quả kiểm tra hồ sơ đề nghị tạm dừng làm thủ tục hải quan. - Mô tả chung: Cán bộ hải quan thực hiện kiểm tra chi tiết hồ sơ đề nghị tạm dừng làm thủ tục hải quan : + Nếu chấp nhận hồ sơ hệ thống tự động thông báo Quyết định tạm dừng làm thủ tục hải quan. + Nếu không chấp nhận hồ sơ thì từ chối ban hành Quyết định tạm dừng.	Hệ thống hải quan	Sau khi hệ thống tiếp nhận hồ sơ đề nghị tạm dừng làm thủ tục hải quan
Quyết định tạm dừng làm thủ tục hải quan	- Thông tin đầu vào: Kết quả kiểm tra hồ sơ đề nghị tạm dừng làm thủ tục hải quan. - Thông tin đầu ra: Quyết định tạm dừng làm thủ tục hải quan. - Mô tả chung: Chậm nhất 02 giờ làm việc kể từ thời điểm nhận được đủ bộ hồ sơ theo quy định, nếu chấp nhận hồ sơ, cán bộ hải quan ra quyết định tạm dừng làm thủ tục hải quan. + Thời hạn tạm dừng làm thủ tục hải quan là 10 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan hải quan ra quyết định tạm dừng làm thủ tục hải quan. Trường hợp phát sinh việc trưng cầu giám định hoặc tham khảo ý kiến chuyên môn từ các cơ quan quản lý nhà nước về SHTT, cơ quan hải quan sẽ tiếp tục tạm dừng làm thủ tục hải quan cho đến khi nhận được kết quả giám định hoặc ý kiến chuyên môn. + Sau khi người nộp đơn có đơn xin gia hạn kèm khoản tiền đảm bảo hoặc chứng từ bảo lãnh theo quy định của pháp luật, Chi cục Hải quan nơi quyết	Hệ thống hải quan	

	định tạm dừng thực hiện việc gia hạn thời gian tạm dừng theo mẫu và thông báo cho người nộp đơn, chủ hàng và các bên có liên quan biết. Thời gian gia hạn không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày quyết định gia hạn.		
Trình phê duyệt quyết định tạm dừng làm thủ tục hải quan	- Thông tin đầu vào: Quyết định tạm dừng làm thủ tục hải quan. - Thông tin đầu ra: Quyết định tạm dừng làm thủ tục hải quan được trình phê duyệt. - Mô tả chung: Quyết định tạm dừng làm thủ tục hải quan phải được cán bộ hải quan trình lên lãnh đạo xin ý kiến.	Cán bộ hải quan	Sau khi ra quyết định tạm dừng làm thủ tục hải quan
Phê duyệt quyết định tạm dừng làm thủ tục hải quan	- Thông tin đầu vào: Quyết định tạm dừng làm thủ tục hải quan. - Thông tin đầu ra: Quyết định tạm dừng làm thủ tục hải quan được phê duyệt đồng ý hoặc từ chối. - Mô tả chung: Lãnh đạo hải quan có trách nhiệm phê duyệt đồng ý hoặc từ chối quyết định tạm dừng làm thủ tục hải quan. + Nếu phê duyệt đồng ý thì chuyển qua bước SHTT.03.14 + Nếu phê duyệt từ chối thì kết thúc quy trình	Lãnh đạo hải quan	Sau khi quyết định tạm dừng làm thủ tục hải quan được trình phê duyệt
Thông báo quyết định tạm dừng làm thủ tục hải quan	- Thông tin đầu vào: Quyết định tạm dừng làm thủ tục hải quan được phê duyệt. - Thông tin đầu ra: Thông báo quyết định tạm dừng làm thủ tục hải quan. - Mô tả chung: Căn cứ vào kết quả kiểm tra hồ sơ đề nghị tạm dừng thủ tục hải quan và quyết định tạm dừng làm thủ tục hải quan được phê duyệt hệ thống thông báo quyết định tạm dừng làm thủ tục hải quan cho các bên liên quan (chủ thể quyền SHTT, tổ chức/cá nhân xuất nhập khẩu).	Hệ thống hải quan	Sau khi quyết định tạm dừng làm thủ tục hải quan được trình phê duyệt đồng ý

PHỤ LỤC 6. MỘT SỐ VỤ VIỆC VI PHẠM VỀ HÀNG HOÁ GIẢ MẠO VỀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ DO HẢI QUAN BẮT GIỮ

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SON

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỤC HẢI QUAN TỈNH LẠNG SON	Số 96 /QB-XPVPHC
SỐ: 3355	
ĐẾN NGÀY: 23/10/17	
Chuyển: <i>T. B. N. N. N.</i>	

Lạng Sơn, ngày **20** tháng 10 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

**Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp đối với
Công ty trách nhiệm hữu hạn kinh doanh và dịch vụ XNK**

Căn cứ Điều 57, Điều 68 Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20/6/2012;

Căn cứ Nghị định số 99/2013/NĐ-CP ngày 29/8/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp;

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số 190/BB-HC1 lập ngày 23/8/2017;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn tại Công văn số 2395/HQLS-CBL ngày 13/10/2017 và Công văn số 2430/HQLS-CBL ngày 19/10/2017;

Tôi: Phạm Ngọc Thuởng, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Xử phạt vi phạm hành chính đối với tổ chức sau:

1. Tên tổ chức vi phạm: Công ty trách nhiệm hữu hạn kinh doanh và dịch vụ XNK
Địa chỉ trụ sở chính: Tập thể Công ty XNK và Đầu tư, ngõ 149/62, đường Giảng Võ, phường Cát Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
Mã số doanh nghiệp: 0102023581; Số GCN đăng ký doanh nghiệp: 0102023581
Ngày cấp: 06/9/2006; Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội
Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Thị Thu Thủy; Giới tính: Nữ
Chức danh: Chủ tịch Hội đồng thành viên.

2. Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: ***Quá cảnh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu.***

3. Quy định tại: Điểm a Khoản 1 và Khoản 7 Điều 12 Nghị định số 99/2013/NĐ-CP ngày 29/8/2013 của Chính phủ.

4. Bị áp dụng hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả như sau:

a) Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền, cụ thể mức phạt 205.000.000 đồng (*Hai trăm linh năm triệu đồng chẵn*).

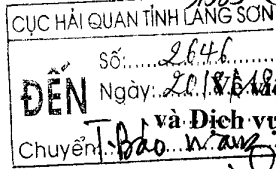
b) Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc tiêu hủy đối với 06 loại hàng hóa giả mạo nhãn hiệu có đơn yêu cầu xử lý của các chủ thể quyền sở hữu trí tuệ (*Có bảng kê kèm theo*), quy định tại Điểm a Khoản 13 Điều 12 Nghị định số 99/2013/NĐ-CP ngày 29/8/2013 của Chính phủ.

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 1589/QĐ-UBND

Lạng Sơn, ngày 16 tháng 8 năm 2018



QUYẾT ĐỊNH

**Giải quyết khiếu nại của Công ty TNHH Kinh doanh
và Dịch vụ XNK, địa chỉ: Tập thể Công ty Xuất nhập khẩu và đầu tư,
ngõ 149/62 đường Giảng Võ, phường Cát Linh,
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
(Địa chỉ nhận văn bản: P909, toà nhà Plaschem,
562 Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên, thành phố Hà Nội)
(Lần đầu)**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Khiếu nại ngày 11/11/2011;

Căn cứ Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại;

Căn cứ Thông tư số 07/2013/TT-TTCT ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính; Thông tư số 02/2016/TT-TTCT ngày 20/10/2016 của Thanh tra Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2013/TT-TTCT;

Xét đơn đề ngày 03/5/2018 của Công ty TNHH Kinh doanh và Dịch vụ XNK khiếu nại Quyết định số 96/QĐ-XPVPHC ngày 20/10/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp đối với Công ty TNHH Kinh doanh và Dịch vụ XNK;

Xét Báo cáo số 51/BC-TTtr ngày 05/7/2018 của Thanh tra tỉnh về kết quả xác minh nội dung khiếu nại của Công ty TNHH Kinh doanh và Dịch vụ XNK,

I. Nội dung khiếu nại

Công ty TNHH Kinh doanh và Dịch vụ XNK (sau đây viết tắt là Công ty) có đơn khiếu nại đề ngày 03/5/2018 do bà Nguyễn Thị Thu Thủy, người đại diện theo pháp luật của Công ty ký tên khiếu nại Quyết định số 96/QĐ-XPVPHC ngày 20/10/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp, đơn có nội dung:

Quyết định 96/QĐ-XPVPHC xử phạt chưa đúng đối tượng; Khoản 2, Điều 1 của Quyết định nêu “*Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Quá cảnh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu*” là không phù hợp quy định tại Khoản 3, Điều 73 Luật Hải quan và Khoản 3, Điều 3 Hiệp ước quá cảnh Việt - Lào; việc căn cứ vào Điều 12 Nghị định số 99/2013/NĐ-CP để xử phạt Công ty là không



Ký bởi: Bộ Tài chính
Cơ quan: 28 Trần Hưng Đạo - Hoàn Kiếm -
Hà Nội
Thời gian ký: 15/01/2020 10:23:26 +07:00

BỘ TÀI CHÍNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: **58** /QĐ-BTC

Hà Nội, ngày **10** tháng 01 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
Về việc giải quyết khiếu nại lần hai của Công ty TNHH
Kinh doanh và Dịch vụ XNK

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11/11/2011;

Căn cứ Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khiếu nại;

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Thông tư số 07/2013/TT-TTCT ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính; Thông tư số 02/2016/TT-TTCT ngày 20/10/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2013/TT-TTCT;

Căn cứ Quyết định số 23/QĐ-BTC ngày 06/01/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ủy quyền ký quyết định giải quyết khiếu nại lần hai của Công ty TNHH Kinh doanh và Dịch vụ XNK;

Xét Đơn khiếu nại số 84/2018/XNK ngày 11/9/2018 và số 90/CV/XNK ngày 15/10/2018 của Công ty TNHH Kinh doanh và Dịch vụ XNK khiếu nại lần hai Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 96/QĐ-XPVPHC ngày 20/10/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn;

I. Nội dung khiếu nại

Công ty TNHH Kinh doanh và Dịch vụ XNK khiếu nại lần hai về Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 96/QĐ-XPVPHC ngày 20/10/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp và Quyết định số 1589/QĐ-UBND ngày 16/8/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc giải quyết khiếu nại của Công ty TNHH Kinh doanh và Dịch vụ XNK (dưới đây gọi là Công ty).

a) Tóm tắt vụ việc làm phát sinh khiếu nại

Từ ngày 23/6/2017 đến ngày 08/7/2017, Chi cục Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị phối hợp với Đội kiểm soát chống buôn lậu hàng giả và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ thuộc Cục Điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan tiến hành kiểm tra thực tế hàng hóa các Tờ khai vận chuyển hàng quá cảnh do Công ty vận chuyển tại các tờ khai số 500089961310, số 500089960240 cùng ngày

22/6/2017, số 500091920720 ngày 07/7/2017. Qua kiểm tra đã phát hiện một số hàng hóa nghi ngờ là hàng hóa xâm phạm sở hữu trí tuệ nên đã ra Quyết định tạm giữ tang vật vi phạm số 431/QĐ-HQHN ngày 26/6/2017, số 505/QĐ-HQHN ngày 09/7/2017 và tiến hành xác minh, trưng cầu giám định tại Viện khoa học Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ. Kết quả cụ thể:

- Văn bản số 208/PA-TTLX ngày 17/7/2017 của Văn phòng luật sư Phạm và liên danh (đại diện chủ sở hữu nhãn hiệu ADIDAS) xác nhận 92 đôi giày (mang nhãn hiệu ADIDAS) không phải do Công ty ADIDAS sản xuất hoặc ủy quyền cho các doanh nghiệp khác sản xuất, có đủ căn cứ xác định đây là hàng hóa giả mạo nhãn hiệu. Tuy nhiên, đại diện chủ sở hữu nhãn hiệu không yêu cầu cơ quan hải quan xử lý vi phạm.

- Văn bản số BMVN/29062017/101 ngày 29/6/2017 của Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN (đại diện chủ sở hữu nhãn hiệu GUCCI) có ý kiến các sản phẩm thu giữ có hình ảnh mang dấu hiệu trùng hoặc khó phân biệt với nhãn hiệu đã được bảo hộ của Công ty GUCCI. Các sản phẩm này không phải sản phẩm của Công ty GUCCI hay công ty con/chi nhánh/bên thứ ba nào được Công ty GUCCI ủy quyền hoặc cho phép sử dụng nhãn hiệu. Vì vậy các sản phẩm bị thu giữ là hàng hóa giả mạo nhãn hiệu. Đại diện chủ sở hữu nhãn hiệu đề nghị cơ quan hải quan xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

- Văn bản số 17282/HQHN ngày 28/6/2017, số 17283/HQHN ngày 07/7/2017 và số 17283.01/HQHN ngày 17/10/2017 của Công ty Luật TNHH Thắng Phạm và cộng sự (đại diện chủ sở hữu nhãn hiệu HERMES) xác định các sản phẩm bị tạm giữ trùng lặp và tương tự với nhãn hiệu, kiểu dáng của HERMES. Các sản phẩm này không phải sản phẩm của HERMES hay công ty con/chi nhánh/bên thứ ba nào được HERMES ủy quyền hoặc cho phép sử dụng nhãn hiệu. Người nhập khẩu, người xuất khẩu, người vận chuyển không có quan hệ kinh doanh với HERMES, không được HERMES ủy quyền. Vì vậy các sản phẩm bị thu giữ là hàng hóa giả mạo nhãn hiệu. Đại diện chủ sở hữu nhãn hiệu đề nghị cơ quan hải quan xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

- Văn bản số Oct1850/BP-GD ngày 18/10/2017 của Công ty TNHH NIKE Việt Nam xác nhận mẫu giày mang nhãn hiệu NIKE và dấu hiệu (của NIKE) là hàng hóa giả mạo nhãn hiệu của NIKE không phải sản phẩm do NIKE sản xuất hoặc cho phép sản xuất, phân phối trên thị trường. Đại diện chủ sở hữu nhãn hiệu đề nghị cơ quan hải quan xử lý nghiêm đối với hành vi vi phạm.

- Văn bản số 881/2017/Viet IP-CV ngày 05/10/2017 của Công ty TNHH tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (đại diện chủ sở hữu nhãn hiệu PANASONIC) xác nhận các sản phẩm bị tạm giữ mang nhãn hiệu trùng với nhãn hiệu đang được bảo hộ của PANASONIC. Các sản phẩm này không phải là sản phẩm của Công ty PANASONIC hay công ty con/chi nhánh/bên thứ ba nào được PANASONIC ủy quyền hoặc cho phép sử dụng nhãn hiệu. Các sản phẩm này là hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, đại diện chủ sở hữu nhãn hiệu đề nghị cơ quan hải quan xử lý nghiêm đối với hành vi vi phạm.

- Kết luận giám định số NH356-17TC/KLGĐ ngày 15/8/2017 của Viện Khoa học sở hữu trí tuệ xác định các sản phẩm ổ cắm điện, công tắc điện có gắn dấu hiệu “Panasonic” là hàng hóa giả mạo nhãn hiệu “Panasonic”; sản phẩm giày thể thao có gắn dấu hiệu “adidas và hình” là hàng hóa giả mạo nhãn hiệu “Adidas”;

- Kết luận giám định số NH329-17TC/KLGĐ ngày 15/8/2017 của Viện Khoa học sở hữu trí tuệ xác định các sản phẩm túi xách có gắn dấu hiệu “hình chiếc khuy có cài ổ khóa”, sản phẩm ví có gắn nhãn hiệu “hình chữ H” là sản phẩm giả mạo nhãn hiệu đã được Hermes đăng ký bảo hộ; sản phẩm túi xách có gắn dấu hiệu “hình ba vạch” là hàng hóa giả mạo nhãn hiệu đã được Gucci đăng ký bảo hộ;

- Kết luận giám định số NH340-17TC/KLGĐ ngày 15/8/2017 của Viện Khoa học sở hữu trí tuệ xác định các sản phẩm túi xách có gắn dấu hiệu “hình chiếc khuy để treo ổ khóa” là sản phẩm giả mạo nhãn hiệu đã được Hermes đăng ký bảo hộ;

Ngày 23/8/2017, Chi cục Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị lập Biên bản vi phạm hành chính số 190/BB-HC1 đối với Công ty về hành vi vi phạm “Quá cảnh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu” theo quy định tại Điều 12 Nghị định 99/2013/NĐ-CP ngày 29/8/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp. Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn có văn bản số 2395/HQLS-CBL ngày 13/10/2017 và số 2430/HQLS-CBL ngày 19/10/2017 đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp đối với Công ty, trị giá hàng hóa vi phạm là 197.318.362 đồng.

Ngày 20/10/2017, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành Quyết định số 96/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp đối với Công ty về hành vi “quá cảnh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu” quy định tại điểm a khoản 1 và khoản 7 Điều 12 Nghị định số 99/2013/NĐ-CP, hình thức xử phạt chính: phạt tiền 205.000.000 đồng; biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc tiêu hủy đối với 06 loại hàng hóa giả mạo nhãn hiệu có đơn yêu cầu xử lý của các chủ thể quyền sở hữu trí tuệ.

b) Lý do khiếu nại

Công ty khiếu nại lần hai Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 96/QĐ-XPVPHC ngày 20/10/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp và Quyết định số 1589/QĐ-UBND ngày 16/8/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc giải quyết khiếu nại của Công ty, với lý do:

- Việc cơ quan chức năng của Tổng cục Hải quan kiểm tra các lô hàng quá cảnh do Doanh nghiệp vận chuyển theo tờ khai số 500089961310, số 500089960240 ngày 22/6/2017 và số 50009120720 ngày 07/7/2017 phát hiện có hàng quá cảnh bị nghi ngờ vi phạm nhưng lại phạt doanh nghiệp vận tải quá cảnh là sai đối tượng vì:

+ Khi cơ quan hải quan kiểm tra hàng hóa vẫn nằm trong khu vực giám sát hải quan, doanh nghiệp chưa thực hiện vận chuyển hàng hóa.

+ Căn cứ Điều 11 Hiệp định quá cảnh hàng hóa giữa Việt Nam – Lào thì hành vi của chủ hàng, người chuyên chở vi phạm pháp luật nước cho quá cảnh sẽ bị xử lý theo pháp luật nước quá cảnh.

+ Tại Điều 2 Hiệp định quá cảnh hàng hóa giữa Việt Nam – Lào chỉ rõ “Chủ hàng là pháp nhân sở hữu hàng quá cảnh”; doanh nghiệp Việt Nam chỉ là người được chủ hàng ủy quyền hợp pháp để vận chuyển hàng quá cảnh.

+ Theo hợp đồng dịch vụ quá cảnh giữa Công ty và chủ hàng thuê Công ty vận chuyển hàng hóa thì chủ hàng là công ty tại Lào và người giao hàng Trung Quốc phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với số lượng, chất lượng, chủng loại hàng quá cảnh.

Vì vậy, cơ quan hải quan không thể phạt Công ty mà phải tìm chủ hàng là công ty tại Lào hoặc người giao hàng là pháp nhân Trung Quốc để xử phạt.

- Việc áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả tại Quyết định xử phạt là không đúng với quy định tại Điều 247 Luật thương mại và khoản 2 Điều 7 của Hiệp định quá cảnh hàng hóa giữa Việt Nam – Lào. Vì quyết định xử phạt buộc tiêu hủy cũng là tiêu thụ tại Việt Nam. Trong khi Luật thương mại và Hiệp định quá cảnh hàng hóa giữa Việt Nam – Lào chỉ cho phép tiêu thụ khi có ý kiến của Bộ Công thương.

- Doanh nghiệp quá cảnh chỉ được nhận hàng hóa nguyên niêm phong để vận chuyển và chịu sự giám sát của cơ quan hải quan trong thời gian quá cảnh nên việc xử phạt Doanh nghiệp vận chuyển quá cảnh dẫn đến doanh nghiệp không chống đỡ được vì không có hệ thống pháp luật bảo vệ.

II. Kết quả giải quyết khiếu nại của người giải quyết khiếu nại lần đầu

Ngày 16/8/2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành Quyết định giải quyết khiếu nại số 1589/QĐ-UBND với nội dung: “Giữ nguyên Quyết định số 96/QĐ-XPVPHC ngày 20/10/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp đối với Công ty TNHH Kinh doanh và Dịch vụ XNK.

Bác khiếu nại của Công ty TNHH Kinh doanh và Dịch vụ XNK”.

III. Kết quả xác minh nội dung khiếu nại

Căn cứ báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 2074/QĐ-BTC ngày 13/11/2018 của Bộ Tài chính về việc xác minh nội dung khiếu nại:

a) Về ý kiến Công ty cho rằng việc cơ quan chức năng của Tổng cục Hải quan kiểm tra các lô hàng quá cảnh do doanh nghiệp vận chuyển theo tờ khai số 500089961310, 500089960240 ngày 22/6/2017 và 50009120720 ngày 07/7/2017, phát hiện có hàng quá cảnh vi phạm phạt doanh nghiệp vận tải quá cảnh là sai đối tượng, đối tượng bị xử phạt phải là công ty tại Lào và người giao hàng Trung Quốc:

- Các tài liệu có trong hồ sơ thể hiện: cơ quan hải quan tiến hành kiểm tra thực tế các lô hàng quá cảnh sau khi Công ty đăng ký tờ khai hải quan, hàng hóa đã được đưa qua cửa khẩu Hữu Nghị vào khu vực giám sát hải quan, được đại diện Công ty xuất trình cho cơ quan hải quan để kiểm tra.

- Điều 11 Hiệp định quá cảnh hàng hóa giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào quy định: “Bất kỳ hành vi nào của chủ hàng hoặc người chuyên chở vi phạm pháp luật của nước cho quá cảnh trong quá trình quá cảnh sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật có liên quan của nước cho quá cảnh.”.

- Khoản 1 Điều 3 Hiệp định quá cảnh hàng hóa giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào quy định: “Việc vận chuyển hàng hóa quá cảnh trong quá trình quá cảnh phải tuân thủ những quy định của hải quan và các quy định pháp luật khác có liên quan của nước cho quá cảnh và các điều ước quốc tế mà hai Bên ký kết tham gia hoặc là thành viên”.

- Theo điểm b khoản 5 Điều 124 Luật sở hữu trí tuệ thì: “Lưu thông, chào bán, quảng cáo để bán, tàng trữ để bán hàng hóa mang nhãn hiệu được bảo hộ” là hành vi sử dụng nhãn hiệu bảo hộ. Khoản 1 Điều 125 Luật sở hữu trí tuệ quy định: “Chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp và tổ chức, cá nhân được trao quyền sử dụng hoặc quyền quản lý chỉ dẫn địa lý có quyền ngăn cấm người khác sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp nếu việc sử dụng đó không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này” (trong đó có quyền ngăn cấm quá trình “lưu thông”).

- Theo hồ sơ vụ việc thì các đại diện theo ủy quyền của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ đều có văn bản xác định các sản phẩm bị thu giữ là hàng hóa giả mạo nhãn hiệu và đề nghị cơ quan hải quan xử lý nghiêm đối với hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật (chỉ có đại diện nhãn hiệu Adidas không yêu cầu xử lý). Các kết quả giám định của Viện khoa học sở hữu trí tuệ xác định các sản phẩm bị thu giữ là hàng hóa giả mạo nhãn hiệu.

- Điểm b khoản 1 Điều 211 Luật sở hữu trí tuệ quy định:

“ 1. Các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ sau đây bị xử phạt hành chính:

b) Sản xuất, nhập khẩu, vận chuyển, buôn bán hàng hoá giả mạo về sở hữu trí tuệ theo quy định tại Điều 213 của Luật này hoặc giao cho người khác thực hiện hành vi này;”.

- Điểm d khoản 1 Điều 3 Luật xử lý vi phạm hành chính quy định “Nhiều người cùng thực hiện một hành vi vi phạm hành chính thì mỗi người vi phạm đều bị xử phạt về hành vi vi phạm đó”.

- Điểm a, b khoản 1 Điều 12 Nghị định 99/2013/NĐ-CP quy định chế tài xử phạt đối với hành vi “Vận chuyển hàng quá cảnh” và “Giao cho người khác thực hiện hành vi này”.

Như vậy Công ty là người thực hiện hành vi vận chuyển nên bị xử phạt là đúng đối tượng. Trong trường hợp xác định được chủ hàng thì cũng phải xử phạt chủ hàng về hành vi “giao cho người khác thực hiện hành vi quá cảnh hàng hóa” theo quy định của pháp luật.

b) Về ý kiến Công ty cho rằng việc áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả tại Quyết định xử phạt là không đúng với quy định tại Điều 247 Luật thương mại và khoản 2 Điều 7 của Hiệp định quá cảnh Việt Nam - Lào. Quyết định xử phạt buộc tiêu hủy cũng là tiêu thụ tại Việt Nam. Luật thương mại và Hiệp định quá cảnh Việt Nam - Lào chỉ cho phép tiêu thụ khi có ý kiến của Bộ Công thương:

- Theo Điều 11 Hiệp định quá cảnh hàng hóa giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào thì hành vi vi phạm của người vận chuyển trong quá cảnh hàng hóa sẽ bị xử lý theo pháp luật của nước cho quá cảnh.

- Điều 46 Hiệp định về các khía cạnh liên quan tới thương mại của quyền sở hữu trí tuệ (Hiệp định TRIPS) quy định “Đối với hàng hóa mang nhãn hiệu hàng hóa giả mạo, trừ những trường hợp ngoại lệ, việc đơn thuần gỡ bỏ nhãn hiệu gắn trên hàng hóa một cách bất hợp pháp không đủ để cho phép hàng hóa đó được vào lưu thông trong các kênh thương mại”. Điều 59 Hiệp định TRIPS quy định: “đối với hàng hóa mang nhãn hiệu giả mạo, các cơ quan có thẩm quyền không được cho phép cho tái xuất hàng hóa vi phạm vẫn giữ nguyên trạng hoặc xử lý chúng theo thủ tục hải quan khác, trừ những trường hợp ngoại lệ”.

- Hành vi vận chuyển kể cả quá cảnh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu bị xử phạt theo quy định tại Điều 12 Nghị định 99/2013/NĐ-CP. Theo điểm a, b khoản 13 Điều này thì hàng hóa giả mạo bị buộc tiêu hủy hoặc buộc tái xuất sau khi đã loại bỏ yếu tố vi phạm.

- Do tang vật vi phạm trong vụ việc này được gắn liền với hàng hóa và không thể bóc tách các dấu hiệu đó ra khỏi hàng hóa nên không áp dụng được biện pháp khắc phục hậu quả “buộc đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam hoặc tái xuất hàng hóa sau khi đã loại bỏ yếu tố vi phạm” được mà phải thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả buộc tiêu hủy theo quy định tại điểm a khoản 13 Điều 12 và điểm d khoản 3 Điều 3 Nghị định 99/2013/NĐ-CP.

- Theo quy định tại Điều 28 Luật xử lý vi phạm hành chính thì “Buộc tiêu hủy” là một biện pháp khắc phục hậu quả và được áp dụng cùng với hình thức xử phạt chính và chỉ được áp dụng khi có hành vi vi phạm hành chính. Do đó, Quyết định xử phạt của UBND tỉnh Lạng Sơn áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả “buộc tiêu hủy” là phù hợp với quy định của Hiệp định quá cảnh Việt Nam - Lào, Hiệp định TRIPS, Luật sở hữu trí tuệ, Luật xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành.

c) Tại đơn khiếu nại lần đầu, Công ty cho rằng khoản 2 Điều 1 Quyết định xử phạt nêu “đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: quá cảnh hàng hóa giả

mạo nhãn hiệu” là không phù hợp với quy định tại khoản 3 Điều 73 Luật hải quan và khoản 3 Điều 3 Hiệp định quá cảnh hàng hóa giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào:

- Đối với vụ việc nêu trên, cơ quan hải quan không áp dụng thủ tục tạm dừng làm thủ tục hải quan theo yêu cầu của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ theo quy định tại khoản 3 Điều 73 Luật hải quan mà thực hiện quyền kiểm tra “mặc nhiên” dựa trên các căn cứ sau:

+ Điều 58 Hiệp định TRIPS quy định “Nếu các thành viên yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền phải chủ động hành động và phải đình chỉ thông quan những hàng hóa mà các cơ quan đó thu đã thu được chứng cứ hiển nhiên về sự xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, bất kỳ lúc nào các cơ quan có thẩm quyền cũng có thể yêu cầu chủ thể quyền cung cấp những thông tin có thể giúp họ thực hiện các quyền lực đó”. Việt Nam và Lào đều là thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới nên có nghĩa vụ tuân thủ Hiệp định này.

+ Điều 200 Luật sở hữu trí tuệ quy định thẩm quyền của cơ quan hải quan trong việc xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, áp dụng các biện pháp ngăn chặn vào bảo đảm việc xử phạt hành chính theo quy định của pháp luật.

+ Khoản 3 Điều 22 Nghị định 99/2013/NĐ-CP quy định cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm có trách nhiệm chủ động kiểm tra, phát hiện và phối hợp với chủ thể quyền sở hữu công nghiệp xác minh, xử lý hành vi vi phạm liên quan đến hàng hóa mang nhãn hiệu giả mạo.

- Khoản 3 Điều 3 Hiệp định quá cảnh hàng hóa giữa Việt Nam – Lào quy định “việc kiểm tra hàng hóa quá cảnh chỉ áp dụng trong trường hợp có nghi vấn hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật”. Điểm d.1 khoản 1 Điều 51 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 39/2018/TT-BTC) quy định trách nhiệm của cơ quan hải quan “trường hợp phát hiện hàng hóa có dấu hiệu vi phạm pháp luật thì thực hiện kiểm tra thực tế hàng hóa...”.

Do đó, việc cơ quan hải quan kiểm tra đối với các lô hàng nêu trên khi nghi ngờ có dấu hiệu vi phạm pháp luật là hoàn toàn phù hợp với chức trách, nhiệm vụ, thẩm quyền quy định tại các văn bản nêu trên. Trên cơ sở kết quả kiểm tra, cơ quan hải quan đã phối hợp với đại diện chủ thể quyền sở hữu công nghiệp, trung cầu giám định để xác minh, xác định hành vi vi phạm làm cơ sở xử lý theo quy định của pháp luật.

IV. Kết quả đối thoại

Ngày 20/5/2019, Tổng cục Hải quan đã tổ chức buổi đối thoại giữa người khiếu nại, người giải quyết khiếu nại, người bị khiếu nại và các bên liên quan. Ý kiến của các bên tham gia đối thoại như sau:

1. Ý kiến của Công ty TNHH Kinh doanh và Dịch vụ XNK

Đại diện Công ty giữ quan điểm như đã nêu tại các đơn khiếu nại và bổ sung các căn cứ như sau:

a) Công ty cho rằng việc cơ quan chức năng của Tổng cục Hải quan kiểm tra các lô hàng quá cảnh do Doanh nghiệp vận chuyển theo tờ khai số 500089961310, 500089960240 ngày 22/6/2017 và 50009120720 ngày 07/7/2017 phát hiện có hàng quá cảnh bị nghi ngờ vi phạm nhưng lại phạt doanh nghiệp vận tải quá cảnh là sai đối tượng vì:

- Việc đề xử phạt hành vi giả mạo về sở hữu trí tuệ thì doanh nghiệp đề nghị cơ quan chức năng áp dụng điểm b khoản 1 điều 211 Luật sở hữu trí tuệ: “Tổ chức, cá nhân thực hiện việc sản xuất, xuất khẩu, vận chuyển, buôn bán hàng hóa giả mạo về sở hữu trí tuệ hoặc giao cho người khác thực hiện hành vi này” phù hợp hướng dẫn áp dụng Nghị định 99/2013/NĐ-CP điểm b khoản 1 Điều 12. “Đặt hàng, giao việc, thuê người khác thực hiện hành vi quy định tại Điểm a khoản này”.

- Tại Điều 2 Hiệp định quá cảnh với Lào chỉ rõ “Chủ hàng là pháp nhân sở hữu hàng quá cảnh”; doanh nghiệp Việt Nam là pháp nhân được chủ ủy quyền hợp pháp để vận chuyển hàng quá cảnh.

Cụ thể trong trường hợp này, tại khoản 1 và khoản 4 Điều 2 Hiệp định quá cảnh với Lào, Điều 241 Luật thương mại, khẳng định Doanh nghiệp Việt Nam là doanh nghiệp được chủ hàng nước ngoài thuê vận chuyển hàng hóa đã khai báo đầy đủ trên tờ khai vận chuyển độc lập, cũng được hải quan cửa khẩu Hữu Nghị chấp nhận hợp lệ.

- Tại Điều 11 Hiệp định quá cảnh với Lào: “bất kỳ hành vi nào của chủ hàng hoặc của người chuyên chở vi phạm pháp luật của nước cho quá cảnh sẽ bị xử lý theo quy định của nước cho quá cảnh”. Vậy: Hàng hóa trong container chở hàng quá cảnh kẹp chì giám sát hải quan rõ ràng là hàng hóa thuộc sở hữu của chủ hàng nước ngoài. Do đó đối tượng xử phạt phải là Công ty chủ hàng nước ngoài (Người thuê vận chuyển quá cảnh).

- Tại khoản 1 điều 24 của Nghị định thư số 7 – Hiệp định khung Asean về tạo điều kiện thuận lợi cho hàng quá cảnh: Luật nội địa quy định: Luật pháp và thể lệ nội địa liên quan đến vận tải hàng hóa sẽ được áp dụng bình đẳng và không phân biệt đối xử với vận tải quá cảnh.

- Điểm c khoản 1 Điều 5 Luật xử lý vi phạm hành chính số 15/2002/QH13 ngày 20/6/2012 cũng hướng dẫn rất rõ việc xử phạt vi phạm hành chính đối với người nước ngoài vi phạm trong lãnh thổ Việt Nam “cá nhân, tổ chức nước ngoài vi phạm hành chính trong phạm vi lãnh thổ, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam... thì bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật Việt Nam, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác”.

+ Mặt khác, theo điểm c khoản 1 Điều 237 Luật thương mại quy định về miễn trách với thương nhân kinh doanh dịch vụ Logistics: “Không phải chịu trách nhiệm về khuyết tật của hàng hóa” và điểm c khoản 1 Điều 294 Luật

thương mại: Các trường hợp miễn trách đối với hành vi vi phạm: “hành vi vi phạm của một bên hoàn toàn do lỗi của bên kia”.

Như vậy, khi áp dụng điều khoản miễn trách theo quy định trên và việc áp dụng điểm a khoản 1 điều 12 Nghị định 99/2013/NĐ-CP cho Công ty là không phù hợp.

b) Công ty cho rằng việc áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả tại Quyết định xử phạt là không đúng vì:

- Điểm c khoản 2 Điều 3 Nghị định 99/2013/NĐ-CP quy định rất rõ ràng biện pháp khắc phục đối với hàng hóa quá cảnh vi phạm: Buộc đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam đối với hàng hóa quá cảnh xâm phạm... trường hợp Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn không áp dụng quy định này là vi phạm quy định pháp luật (khoản 1 điều 7 Luật quản lý ngoại thương số 05/2017/QH14).

- Việc tiến hành kiểm tra hàng hóa vi phạm sở hữu trí tuệ đối với hàng hóa quá cảnh là tập trung bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của các doanh nghiệp sản xuất nước ngoài theo hiệp ước quốc tế lại do Doanh nghiệp nước ngoài vi phạm; bảo vệ quyền lợi chính đáng của các doanh nghiệp vận chuyển quá cảnh khi tham gia kinh doanh theo quy định Hiệp ước.

c) Công ty đề nghị:

- Trường hợp cơ quan hải quan cho rằng doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm đối với hàng hóa vi phạm thì cần có hướng dẫn cụ thể để doanh nghiệp chấp hành đúng hiệp ước để không bị phạt như trường hợp này.

- Hệ thống pháp luật phải hướng tới việc xây dựng hành lang pháp lý cho doanh nghiệp Logistics hoạt động an toàn, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các doanh nghiệp trong lĩnh vực Logistics.

2. Ý kiến của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn

Đại diện Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn cho rằng đại diện Công ty vẫn đưa ra các căn cứ để khiếu nại như khiếu nại lần đầu, không có căn cứ khiếu nại mới. Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn giữ nguyên quan điểm về giải quyết khiếu nại của Công ty thể hiện tại quyết định số 1589/QĐ-UBND ngày 16/8/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về giải quyết khiếu nại của công ty và Công văn số 74/UBND-KTTH ngày 18/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn.

V. Kết luận

Trên cơ sở báo cáo tại Công văn số 113/HQLS-CBL ngày 08/01/2019 của Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn, Công văn số 74/UBND-KTTH ngày 18/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn và các thông tin, tài liệu, hồ sơ vụ việc do Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn cung cấp trong quá trình xác minh và kết quả đối thoại, nhận thấy:

- Các tài liệu có trong hồ sơ thể hiện: Cơ quan hải quan tiến hành kiểm tra thực tế các lô hàng quá cảnh sau khi Công ty đăng ký tờ khai hải quan, hàng hóa

đã được đưa qua cửa khẩu Hữu Nghị vào khu vực giám sát hải quan, được đại diện Công ty xuất trình cho cơ quan hải quan để kiểm tra.

- Điều 11 Hiệp định quá cảnh hàng hóa giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào quy định: “Bất kỳ hành vi nào của chủ hàng hoặc người chuyên chở vi phạm pháp luật của nước cho quá cảnh trong quá trình quá cảnh sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật có liên quan của nước cho quá cảnh.”.

- Khoản 1 Điều 3 Hiệp định quá cảnh hàng hóa giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào quy định: “Việc vận chuyển hàng hóa quá cảnh trong quá trình quá cảnh phải tuân thủ những quy định của hải quan và các quy định pháp luật khác có liên quan của nước cho quá cảnh và các điều ước quốc tế mà hai Bên ký kết tham gia hoặc là thành viên”.

- Theo điểm b khoản 5 Điều 124 Luật sở hữu trí tuệ thì: “Lưu thông, chào bán, quảng cáo để bán, tàng trữ để bán hàng hóa mang nhãn hiệu được bảo hộ” là hành vi sử dụng nhãn hiệu bảo hộ. Khoản 1 Điều 125 Luật sở hữu trí tuệ quy định: “Chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp và tổ chức, cá nhân được trao quyền sử dụng hoặc quyền quản lý chỉ dẫn địa lý có quyền ngăn cấm người khác sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp nếu việc sử dụng đó không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này” (trong đó có quyền ngăn cấm quá trình “lưu thông”).

- Theo hồ sơ vụ việc thì các đại diện theo ủy quyền của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ đều có văn bản xác định các sản phẩm bị thu giữ là hàng hóa giả mạo nhãn hiệu. Các kết quả giám định của Viện khoa học sở hữu trí tuệ xác định các sản phẩm bị thu giữ là hàng hóa giả mạo nhãn hiệu.

- Điểm b khoản 1 Điều 211 Luật sở hữu trí tuệ quy định:

“ 1. Các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ sau đây bị xử phạt hành chính:

b) Sản xuất, nhập khẩu, vận chuyển, buôn bán hàng hoá giả mạo về sở hữu trí tuệ theo quy định tại Điều 213 của Luật này hoặc giao cho người khác thực hiện hành vi này;”.

- Điểm d khoản 1 Điều 3 Luật xử lý vi phạm hành chính quy định “Nhiều người cùng thực hiện một hành vi vi phạm hành chính thì mỗi người vi phạm đều bị xử phạt về hành vi vi phạm đó”.

- Điểm a, b khoản 1 Điều 12 Nghị định 99/2013/NĐ-CP quy định chế tài xử phạt đối với hành vi “Vận chuyển hàng quá cảnh” và “Giao cho người khác thực hiện hành vi này”.

Như vậy, Công ty là người thực hiện hành vi vận chuyển nên bị xử phạt là đúng đối tượng. Trong trường hợp xác định được chủ hàng thì cũng phải xử phạt chủ hàng về hành vi “giao cho người khác thực hiện hành vi quá cảnh hàng hóa” theo quy định của pháp luật.

- Theo Điều 11 Hiệp định quá cảnh hàng hóa giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào thì hành vi vi phạm của người vận chuyển trong quá cảnh hàng hóa sẽ bị xử lý theo pháp luật của nước cho quá cảnh.

- Điều 46 Hiệp định TRIPS quy định “Đối với hàng hóa mang nhãn hiệu hàng hóa giả mạo, trừ những trường hợp ngoại lệ, việc đơn thuần gỡ bỏ nhãn hiệu gắn trên hàng hóa một cách bất hợp pháp không đủ để cho phép hàng hóa đó được vào lưu thông trong các kênh thương mại”. Điều 59 Hiệp định TRIPS quy định: “đối với hàng hóa mang nhãn hiệu giả mạo, các cơ quan có thẩm quyền không được cho phép cho tái xuất hàng hóa vi phạm vẫn giữ nguyên trạng hoặc xử lý chúng theo thủ tục hải quan khác, trừ những trường hợp ngoại lệ”.

- Hành vi vận chuyển kể cả quá cảnh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu bị xử phạt theo quy định tại Điều 12 Nghị định 99/2013/NĐ-CP theo điểm a, b khoản 13 Điều này thì hàng hóa giả mạo bị buộc tiêu hủy hoặc buộc tái xuất sau khi đã loại bỏ yếu tố vi phạm.

- Do tang vật vi phạm trong vụ việc này được gắn liền với hàng hóa và không thể bóc tách các dấu hiệu đó ra khỏi hàng hóa nên không áp dụng được biện pháp khắc phục hậu quả “buộc đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam hoặc tái xuất hàng hóa” được mà phải thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả buộc tiêu hủy theo quy định tại điểm a khoản 13 Điều 12 và điểm d khoản 3 Điều 3 Nghị định 99/2013/NĐ-CP.

- Theo quy định tại Điều 28 Luật xử lý vi phạm hành chính thì “Buộc tiêu hủy” là một biện pháp khắc phục hậu quả và được áp dụng cùng với hình thức xử phạt chính và chỉ được áp dụng khi có hành vi vi phạm hành chính. Do đó, Quyết định xử phạt của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn phạt tiền, áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả “buộc tiêu hủy” là phù hợp với quy định của Hiệp định quá cảnh hàng hóa giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, Hiệp định TRIPS, Luật Sở hữu trí tuệ, Luật xử lý vi phạm hành chính và Nghị định 99/2013/NĐ-CP.

Từ những nhận định và căn cứ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận và giữ nguyên nội dung Quyết định số 1589/QĐ-UBND ngày 16/8/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc giải quyết khiếu nại của Công ty TNHH Kinh doanh và Dịch vụ XNK (lần đầu) là đúng.

Yêu cầu Công ty TNHH Kinh doanh và Dịch vụ XNK thực hiện Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp số 96/QĐ-XPVPHC ngày 20/10/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn.

Điều 2. Trong thời hạn 01 (một) năm, kể từ ngày nhận được Quyết định này, nếu không đồng ý với Quyết định giải quyết khiếu nại Công ty TNHH Kinh

doanh và Dịch vụ XNK có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính.

Điều 3. Chủ tịch Ủy nhân dân tỉnh Lạng Sơn và Công ty TNHH Kinh doanh và Dịch vụ XNK chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. *h*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BT Đinh Tiến Dũng (để b/c);
- Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn;
- Lưu: VT, Hồ sơ (03b). *h*

TUQ. BỘ TRƯỞNG
TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN



Nguyễn Văn Cẩn

BỘ TÀI CHÍNH**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 23 /QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH**Về việc ủy quyền ký quyết định giải quyết khiếu nại lần hai
của Công ty TNHH Kinh doanh và Dịch vụ XNK****BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH**

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12 tháng 11 năm 1996 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 của Chính phủ về công tác văn thư và Nghị định số 09/2010/NĐ-CP ngày 08/02/2010 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 110/2004/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 65/2015/QĐ-TTg ngày 17/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan trực thuộc Bộ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ủy quyền cho Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ký Quyết định giải quyết khiếu nại lần 2 của Công ty TNHH kinh doanh và dịch vụ XNK.

Điều 2. Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan chịu trách nhiệm về nội dung được ủy quyền theo Điều 1 Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Bộ Tài chính và Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. *MA*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, TCHQ (7b) *MA*

**BỘ TRƯỞNG***Đinh Tiến Dũng*
Đinh Tiến Dũng

CỤC HẢI QUAN TỈNH LẠNG SƠN
CHI CỤC HẢI QUAN CK HỮU NGHỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 166 /BB-VPHC

BIÊN BẢN VI PHẠM HÀNH CHÍNH
Về lĩnh vực sở hữu công nghiệp

Hôm nay, hồi 14 giờ 00 phút, ngày 04/4/2022, tại tầng 4 Chi cục Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị, thuộc thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.

Lý do lập Biên bản tại trụ sở cơ quan của người có thẩm quyền lập Biên bản: Hàng hóa nhập khẩu tại thời điểm làm thủ tục Hải quan có dấu hiệu xâm phạm quyền Sở hữu trí tuệ, cơ quan Hải quan cần xác định tình trạng pháp lý của hàng hóa để xác định hàng thật – hàng hóa xâm phạm quyền;

Căn cứ hồ sơ thuộc bộ tờ khai quá cảnh số 500314197910 ngày 06/10/2021, đăng ký tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị.

Căn cứ Phiếu ghi kết quả kiểm tra thực tế hàng hóa từ ngày 12 đến 13/10/2021 đối với Tờ khai số 500314197910 đăng ký ngày 06/10/2021 do Chi cục Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị lập.

Căn cứ Công văn số 614-21/LS-CV ngày 13/12/2021 của Văn phòng Luật sư A HÒA; Công văn số 84/VT-XĐHG-2021 ngày 22/12/2021 của Công ty TNHH Võ Trần; Công văn số Adidas.2021/QN650 ngày 21/12/2021 của Công ty Luật TNHH Phạm và Liên Danh; Công văn số 01/2022/S&O-SHCN/HQ-LS ngày 05/01/2022 của Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ S&O; Công văn số Feb1001/BP-GD ngày 10/02/2022 của Công ty TNHH Nike Việt Nam;

Căn cứ Biên bản xác định trị giá hàng hóa, tang vật vi phạm số 05/BB-XĐTG ngày 03 tháng 4 năm 2022 do Chi cục Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị lập;

Căn cứ Biên bản làm việc số 12/BB-LV ngày 21/03/2022 giữa Chi cục Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị với đại diện Công ty TNHH TM &XNK An Huy.

Chúng tôi gồm:

1. Họ và tên: ông Vũ Thanh Liêm-Chức vụ: Phó Đội trưởng Đội TTHHXNK.

Cơ quan: Chi cục Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị.

2. Họ và tên: ông Nguyễn Đức Khoa. Chức vụ: Công chức.

Cơ quan: Chi cục Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị.

Tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với tổ chức có tên sau đây:

1. Công ty TNHH TM &XNK An Huy.

Địa chỉ trụ sở chính: Số 193, đường Mỹ Sơn, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

Mã số Doanh nghiệp: 4900864955.

Số Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp: 4900864955; ngày cấp: đăng ký lần đầu ngày 19/6/2020, thay đổi lần thứ 1 ngày 20/8/2020; nơi cấp: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn.

Người đại diện theo pháp luật: Ông Đỗ Mạnh Hùng. Giới tính: Nam.

Chức danh: Giám đốc.

2. Đã có hành vi vi phạm hành chính:

Ngày 10/10/2021, Công ty TNHH TM &XNK An Huy-MST: 4900864955 (Địa chỉ: Số 193, đường Mỹ Sơn, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) làm thủ tục đối với tờ khai quá cảnh số 500314197910 ngày 06/10/2021, đăng ký tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị. Trong quá trình làm thủ tục Hải quan, cơ quan hải quan đã kiểm tra thực tế hàng hóa phát hiện lô hàng có dấu hiệu nghi ngờ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, cụ thể như sau:

Mục hàng theo khai báo	Tên hàng khai báo	Số lượng	Tên hàng thực tế	Số lượng thực tế
2	Bộ quần áo thể thao	25 kiện	Bộ quần áo thể thao (mới 100%) gồm: - Nhân hiệu Adidas: 6000 bộ - Nhân hiệu Nike: 300 bộ - Nhân hiệu Puma: 300 bộ	6.600 bộ
4	Giày	15 kiện	Giày thể thao nhân hiệu NIKE (60 đôi/kiện) (mới 100%)	900 đôi
5	Nước hoa	08 kiện	Nước hoa nhân hiệu BLEU DE CHANEL, CHANCE CHANEL(96 chai/kiện) (mới 100%)	768 chai
17	Dép	60 kiện	Dép xốp nhân hiệu DIOR (60 đôi/kiện)	3600 đôi

Ngày 13/12/2021, Chi cục HQCK Hữu Nghị đã lấy mẫu các mặt hàng nghi ngờ vi phạm sở hữu trí tuệ nêu trên gửi các đại diện chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ đối với các nhãn hiệu ADIDAS, NIKE, PUMA, BLEU DE CHANEL, DIOR để xác định hàng giả, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ.

Đến ngày 14/02/2022, Chi cục đã nhận được đầy đủ các văn bản phúc đáp của các chủ thể quyền liên quan và đều xác định hàng hóa do Chi cục Hải quan CK Hữu Nghị kiểm tra phát hiện đối với các mục hàng số 02, 04, 05, 17 thuộc Tờ khai quá cảnh số 500314197910 ngày 06/10/2021 do Công ty TNHH TM &XNK An Huy vận chuyển là hàng hóa giả mạo nhãn hiệu:

- Căn cứ Công văn số 614-21/LS-CV ngày 13/12/2021 của Văn phòng Luật sư A HÒA là đại diện sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu PUMA tại Việt

Nam, Chi cục xác định 300 bộ quần áo thể thao hiệu PUMA, mới 100% là hàng hóa giả mạo nhãn hiệu PUMA, không phải là hàng hóa do Công ty PUMA sản xuất, phân phối hoặc cho phép sản xuất, phân phối dưới bất kỳ hình thức nào;

- Căn cứ Công văn số 84/VT-XĐHG-2021 ngày 22/12/2021 của Công ty TNHH Võ Trầndại diện chủ sở hữu công nghiệp hiệu nước hoa CHANEL tại Việt Nam. Chi cục xác định 768 chai nước hoa các loại mang nhãn hiệu CHANEL là hàng giả mạo nhãn hiệu CHANEL, không phải là sản phẩm do Công ty CHANEL sản xuất hoặc do cá nhân/tổ chức được Công ty CHANEL cấp phép sản xuất và đưa ra thị trường;

- Căn cứ Công văn số Adidas.2021/QN650 ngày 21/12/2021 của Công ty Luật TNHH Phạm và Liên Danh là đại chủ sở hữu công nghiệp hiệu Adidas tại Việt Nam. Chi cục xác định 6000 bộ quần áo thể thao hiệu Adidas là hàng giả mạo nhãn hiệu Adidas, không phải là hàng do các Công ty thuộc tập đoàn Adidas sản xuất hoặc cho phép sản xuất;

- Căn cứ Công văn số 01/2022/S&O-SHCN/HQ-LS ngày 05/01/2022 của Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ S&O là đại diện chủ sở hữu công nghiệp hiệu DIOR tại Việt Nam. Chi cục xác định 3.600 đôi dép mang nhãn hiệu DIOR xuất xứ Trung Quốc là sản phẩm giả mạo nhãn hiệu DIOR của CHRISTIAN DIOR COUTURE, société anonyme;

- Căn cứ Công văn số Feb1001/BP-GD ngày 10/02/2022 của Công ty TNHH Nike Việt Nam là đại diện chủ sở hữu công nghiệp hiệu NIKE tại Việt Nam. Chi cục xác định 300 bộ quần áo và 900 đôi giày thể thao mang nhãn hiệu NIKE là hàng hóa giả mạo nhãn hiệu của NIKE, không phải sản phẩm do NIKE sản xuất hoặc cho phép sản xuất, phân phối trên thị trường.

Tại Biên bản xác định trị giá hàng hóa, tang vật vi phạm hành chính số 05/BB-XĐT G ngày 03/4/2022, Hội đồng định giá do Chi cục Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị lập đã xác định tổng trị giá của toàn bộ số hàng hóa giả mạo nhãn hiệu nêu trên là **122.241.636 đồng** (Một trăm hai mươi hai triệu, hai trăm bốn một nghìn, sáu trăm ba sáu đồng).

Hành vi quá cảnh các mặt hàng giả mạo các nhãn hiệu ADIDAS, NIKE, PUMA, BLEU DE CHANEL, DIOR của Công ty TNHH TM & XNK An Huy đã vi phạm quy định tại khoản 1 Điều 129, Điều 213 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, Điều 11 Nghị định số 105/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ.

Như vậy, Công ty TNHH TM & XNK An Huy đã có hành vi vi phạm hành chính: Quá cảnh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu trong trường hợp giá trị hàng hóa vi phạm từ trên 100.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng.

3. Quy định tại: khoản 7 Điều 12 Nghị định số 99/2013/NĐ-CP ngày 29/8/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp; khoản 11 Điều 1 Nghị định 126/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp; tiêu chuẩn

4

đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa; hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ; năng lượng nguyên tử.

4. Cá nhân/Tổ chức bị thiệt hại: Không.

5. Ý kiến trình bày của cá nhân/ đại diện tổ chức vi phạm:

Công ty đồng ý với các nội dung tại Biên bản này.

6. Ý kiến trình bày của người chứng kiến (nếu có): Không.

7. Ý kiến trình bày của cá nhân/ tổ chức bị thiệt hại (nếu có): Không.

8. Chúng tôi đã yêu cầu cá nhân/tổ chức vi phạm chấm dứt ngay hành vi vi phạm.

9. Các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính được áp dụng: Không có.

10. Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày lập biên bản này, ông Đỗ Mạnh Hùng là người đại diện của tổ chức vi phạm có quyền gửi văn bản yêu cầu được giải trình trực tiếp hoặc trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày lập biên bản này, ông Đỗ Mạnh Hùng là người đại diện của tổ chức vi phạm có quyền gửi văn bản giải trình đến Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn để thực hiện quyền giải trình.

Biên bản lập xong hồi 17 giờ 00 phút cùng ngày, gồm 03 tờ (4 trang), được lập thành 02 (hai) bản có nội dung và giá trị như nhau; đã đọc lại cho những người có tên nêu trên cùng nghe, công nhận là đúng và cùng ký tên dưới đây; giao cho ông **Đỗ Mạnh Hùng** là người đại diện theo pháp luật của tổ chức vi phạm 01 bản, 01 bản lưu hồ sơ/.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC VI PHẠM

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN

(Đã ký)

(Đã ký)

(Đã ký)

Đỗ Mạnh Hùng

Vũ Thanh Liêm

Nguyễn Đức Khoa

Biên bản này đã giao trực tiếp cho ông Đỗ Mạnh Hùng là người đại diện của Công ty TNHH TM & XNK An Huy vào hồi 17 giờ 20 phút, ngày /4/ 2022.

NGƯỜI NHẬN KÝ BIÊN BẢN
(Ký, ghi rõ họ tên)

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN**

Số: 28 /QĐ-XPHC

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Lạng Sơn, ngày 12 tháng 4 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

**Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp
đối với Công ty TNHH TM & XNK An Huy**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Căn cứ Điều 57, Điều 68, Điều 70, Điều 78, Điều 85 Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi, bổ sung năm 2020);

Căn cứ Nghị định số 99/2013/NĐ-CP ngày 29/8/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 126/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp; tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa; hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ; năng lượng nguyên tử;

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số 166/BB-VPHC do Chi cục Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị lập ngày 04/4/2022;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn tại Tờ trình số 747/TTr-HQLS ngày 05/4/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Xử phạt vi phạm hành chính đối với tổ chức có tên sau đây:

1. Công ty TNHH TM & XNK An Huy.

Địa chỉ trụ sở chính: số 193, đường Mỹ Sơn, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

Mã số doanh nghiệp: 4900864955.

Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 4900864955; đăng ký lần đầu ngày 19/6/2020, thay đổi lần thứ 1 ngày 20/8/2020; nơi cấp: Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn.

Người đại diện theo pháp luật: Đỗ Mạnh Hùng; Giới tính: Nam.

Chức danh: Giám đốc.

2. Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: quá cảnh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu với giá trị hàng hóa vi phạm là **122.241.636** đồng.

3. Quy định tại: khoản 7 Điều 12 Nghị định số 99/2013/NĐ-CP ngày 29/8/2013 của Chính phủ.

4. Tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ: không áp dụng.

5. Bị áp dụng hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả như sau:

a) Hình thức xử phạt chính: phạt tiền, mức phạt **205.000.000 đồng** (*Bằng chữ: hai trăm linh năm triệu đồng chẵn*); áp dụng quy định tại Điều 2 và khoản 7 Điều 12 Nghị định số 99/2013/NĐ-CP ngày 29/8/2013 của Chính phủ.

b) Hình thức xử phạt bổ sung: không áp dụng hình thức xử phạt bổ sung đình chỉ hoạt động kinh doanh hàng hóa vi phạm quy định tại điểm b khoản 12 Điều 12 Nghị định số 99/2013/NĐ-CP ngày 29/8/2013 của Chính phủ được sửa đổi, bổ sung tại điểm c khoản 11 Điều 1 Nghị định số 126/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ, vì vi phạm của doanh nghiệp không thuộc các trường hợp áp dụng hình thức xử phạt đình chỉ hoạt động có thời hạn quy định tại khoản 2 Điều 25 Luật Xử lý vi phạm hành chính.

c) Biện pháp khắc phục hậu quả:

- Áp dụng điểm a khoản 13 Điều 12 Nghị định số 99/2013/NĐ-CP ngày 29/8/2013 của Chính phủ được sửa đổi, bổ sung tại điểm d khoản 11 Điều 1 Nghị định số 126/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ buộc Công ty TNHH TM & XNK An Huy tiêu hủy 06 mục hàng hóa giả mạo nhãn hiệu vì không loại bỏ được yếu tố vi phạm trên hàng hóa, gồm:

STT	Tên hàng	Đơn vị tính	Số lượng
1	Bộ quần áo thể thao giả mạo nhãn hiệu Adidas, (mới 100%).	Bộ	6.000
2	Bộ quần áo thể thao giả mạo nhãn hiệu Nike, (mới 100%).	Bộ	300
3	Bộ quần áo thể thao giả mạo nhãn hiệu Puma, (mới 100%).	Bộ	300
4	Giày thể thao giả mạo nhãn hiệu NIKE (60 đôi/kiện) (mới 100%)	Đôi	900
5	Nước hoa giả mạo nhãn hiệu BLEU DE CHANEL, CHANCE CHANEL (96 chai/kiện) (mới 100%)	Chai	768
6	Dép xộp giả mạo nhãn hiệu DIOR (60 đôi/kiện) (mới 100%)	Đôi	3.600

Thời hạn thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là 10 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định này. Mọi chi phí tổ chức thi hành biện pháp khắc phục hậu quả do Công ty TNHH TM & XNK An Huy chi trả.

- Không áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả “Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm” theo quy định điểm d khoản 13 Điều 12 Nghị định số 99/2013/NĐ-CP ngày 29/8/2013 của Chính phủ được sửa

đổi, bổ sung tại điểm d khoản 11 Điều 1 Nghị định số 126/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ, do Công ty TNHH TM & XNK An Huy chưa được thanh toán tiền công vận chuyển hàng hóa vi phạm nên không có cơ sở để xác định số lợi bất hợp pháp.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Quyết định này được:

1. Giao cho ông Đỗ Mạnh Hùng là người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH TM & XNK An Huy để chấp hành (*Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn có trách nhiệm nhận và giao Quyết định này cho ông Đỗ Mạnh Hùng*).

Công ty TNHH TM & XNK An Huy phải nghiêm chỉnh chấp hành Quyết định xử phạt này. Nếu quá thời hạn quy định mà Công ty TNHH TM & XNK An Huy không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

a) Công ty TNHH TM & XNK An Huy phải nộp số tiền phạt quy định tại Điều 1 Quyết định này vào tài khoản số **7111.1.1058538** của Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn mở tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Lạng Sơn trong thời hạn 10 (mười) ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định xử phạt.

b) Công ty TNHH TM & XNK An Huy có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với Quyết định này theo quy định của pháp luật.

2. Gửi cho Kho bạc Nhà nước tỉnh Lạng Sơn để thu tiền phạt.

3. Giao Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị và Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức có liên quan để phối hợp thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Sở: TP, KH&CN;
- C, PVP UBND tỉnh, Phòng THNC;
- Lưu Hồ sơ vụ việc (03 bản);
- Lưu: VT, KT_{ƯC}.

CHỦ TỊCH



Hồ Tiến Thiệu

**ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 6300/QĐ-XPHC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 12 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH
Xử phạt vi phạm hành chính

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Khiếu nại ngày 11 tháng 11 năm 2011;

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 99/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 5793/QĐ-GQXP ngày 30 tháng 10 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính và cường chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính;

Căn cứ biên bản vi phạm hành chính số 52/BB-VPHC do Đoàn thanh tra theo Quyết định số 1097/QĐ-SKHCN ngày 16 tháng 11 năm 2017 của Sở Khoa học và Công nghệ lập ngày 22 tháng 11 năm 2017;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 2673/TTr-SKHCN ngày 28 tháng 11 năm 2017;

Tôi: Trần Vĩnh Tuyền,

Chức vụ: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Chế biến thực phẩm và bánh kẹo Phạm Nguyên do ông Phạm Ngọc Thái – Tổng Giám đốc, là người đại diện theo pháp luật; địa chỉ: 613 đường Trần Đại Nghĩa, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0302062877 do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp, đăng ký lần đầu ngày 21 tháng 4 năm 2015; đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 25 tháng 11 năm 2015.

Với các hình thức sau:

1. Hình thức xử phạt chính:

Phạt tiền với mức phạt là **246.000.000 đồng** (Hai trăm bốn mươi sáu triệu đồng) đối với hành vi sản xuất hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, cụ thể: Sản xuất bánh Choco Pie mang dấu hiệu "Choco Pie" trùng/khó phân biệt với nhãn hiệu "ChocoPie" được bảo hộ theo Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 29923, Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 23610 của Orion Corporation (trị giá trị hàng hóa vi phạm: 193.783.527 đồng). Vi phạm và xử phạt theo quy định tại khoản 1 Điều 2, khoản 7 và điểm a khoản 10 Điều 12 Nghị định số 99/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ.



2. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Bước tiêu hủy tang vật là hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, gồm: 600 thùng bánh Choco Pie 168 (28 g x 6 cái x 16 hộp/thùng) và 600 thùng bánh Choco Pie 336 (28 g x 12 cái x 8 hộp/thùng). Xử lý theo quy định tại điểm a khoản 13 Điều 12 Nghị định số 99/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ.

Điều 2. Công ty TNHH Chế biến thực phẩm và bánh kẹo Phạm Nguyên phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt trong thời hạn 10 (mười) ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định xử phạt.

Quá thời hạn này, nếu Công ty TNHH Chế biến thực phẩm và bánh kẹo Phạm Nguyên không thực hiện nộp phạt sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật và cứ mỗi ngày chậm nộp phạt thì phải nộp thêm 0,05% trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Số tiền phạt quy định tại Điều 1 phải nộp vào Kho bạc Nhà nước thành phố (Đơn vị nhận tiền: ngân sách thành phố; Số tài khoản: 7111.1046142 tại Kho bạc Nhà nước thành phố; Đơn vị quản lý thu: Sở Tài chính; Mã chương: 417; Mã nội dung kinh tế: Tiểu mục 4299; Nội dung: nộp tiền phạt vi phạm hành chính; Mã đơn vị Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ: 20170003).

Công ty TNHH Chế biến thực phẩm và bánh kẹo Phạm Nguyên có quyền khiếu nại, khởi kiện đối với Quyết định xử phạt vi phạm hành chính này theo quy định của pháp luật; thời gian khiếu nại, khởi kiện không làm đình chỉ việc thi hành quyết định xử phạt này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong thời hạn 02 (hai) ngày, quyết định này được gửi cho:

1. Công ty TNHH Chế biến thực phẩm và bánh kẹo Phạm Nguyên để chấp hành. Giao Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện việc tổng đạt Quyết định xử phạt cho đương sự;

2. Kho bạc Nhà nước thành phố Hồ Chí Minh để thu tiền phạt;

3. Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Giám đốc Sở Tài chính để tổ chức thực hiện Quyết định này; phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn Khu vực I, Chi cục Quản lý thị trường thành phố để tiêu hủy hàng hóa vi phạm theo quy định.

Quyết định này gồm 02 trang, được đóng dấu giáp lai giữa các trang.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TTUB: CT, PCT/KT;
- Viện Kiểm sát nhân dân TP;
- Thanh tra Sở KH&CN;
- Chi cục QLTT TP;
- Cục Hải quan TP;
- Cty TNHH SHTT Thảo Thọ Quyên;
- VPUB: CVP, PVP/KT;
- Phòng KT, NCPG;
- Lưu VT, (KT/Cg) J8



NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH

Trần Vĩnh Tuyền
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân
thành phố Hồ Chí Minh

20/08/2023, 09:03

Công ty Phạm Nguyên kiện ngược Hải quan sau khi bị tố giả nhãn hiệu bánh "ChocoPie"

Công ty Phạm Nguyên kiện ngược Hải quan sau khi bị tố giả nhãn hiệu bánh "ChocoPie"

Mai Hương 12:04 11/03/2020

Sau khi bị UBND TP. HCM xử phạt 246 triệu đồng và buộc tiêu hủy toàn bộ 1.200 thùng bánh giả mạo nhãn hiệu "ChocoPie", Công ty Phạm Nguyên kiện ngược Hải quan, vụ việc được tiếp tục xét xử chiều 11/3.

Sở Du lịch TP. HCM và Hà Nội đề xuất miễn thuế cho doanh nghiệp trong bão Covid-19

Thấy gì từ vụ Đà Nẵng thua kiện doanh nghiệp?

TP.HCM: Doanh nghiệp rao bán dự án 'ma' Khu dân cư TVC, chính quyền Củ Chi ở đâu?

Bắc Giang: CTCP Bách Long - Doanh nghiệp 'quen mặt' sai phạm ở nhiều gói thầu

Công ty Phạm Nguyên có 'nhái' ChocoPie của Công ty Orion?

Ngày 13-1-2016, Chi cục trưởng Chi cục HQCKCSGKV1 đã ra quyết định (QĐ) số 150/QĐ-SHTT tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với lô hàng "Choco Pie" của Công ty TNHH Chế biến thực phẩm và bánh kẹo Phạm Nguyên (Công ty Phạm Nguyên) vì có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ (SHTT). Cụ thể là được xác định có chứa yếu tố xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu ChocoPie của Công ty Orion đã được bảo hộ.

Trước đó, liên quan đến vụ việc này, trước đó, theo thông tin từ Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn Khu vực 1 (HQCKCSGKV1), vào ngày 12-1-2016, đại diện chủ sở hữu nhãn hiệu ChocoPie (Công ty Orion) có đơn yêu cầu tạm dừng thông quan lô hàng trên.

Đến ngày 14-1-2016 Chi cục HQCKCSGKV1 cùng Đội 4 - Cục Điều tra chống buôn lậu Tổng cục Hải quan với sự chứng kiến của Công ty PN, đại diện ủy quyền của Công ty Orion đã mở kiểm tra lô hàng và lấy mẫu niêm phong, lập phiếu trưng cầu giám định.

Ngày 22/1/2016, Viện Khoa học sở hữu trí tuệ có Kết luận số NH019-16TC/KLGD đối với lô hàng bánh "Choco Pie" của Công ty Phạm Nguyên: **"Dấu hiệu Choco Pie gắn trên vỏ hộp sản phẩm bánh bọc sô cô la nhân dẻo Choco Pie xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu được bảo hộ theo Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 16915 ngày 31/5/1995, 23610 ngày 1/8/1997 và 29923 ngày 3/3/1999 do Cục Sở hữu trí tuệ cấp cho Công ty Orion Corporation"**.

20/08/2023, 09:03

Công ty Phạm Nguyên kiện ngược Hải quan sau khi bị tổ giả nhãn hiệu bánh "ChocoPie"



Bánh nhãn hiệu "Choco.Pie" đã được bảo hộ (bên trái) và bánh giả mạo nhãn hiệu "Choco Pie" (bên phải)

Đến ngày 4/12/2017, UBND TP.HCM đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty Phạm Nguyên, với mức phạt là 246 triệu đồng do có hành vi sản xuất hàng hóa giả mạo nhãn

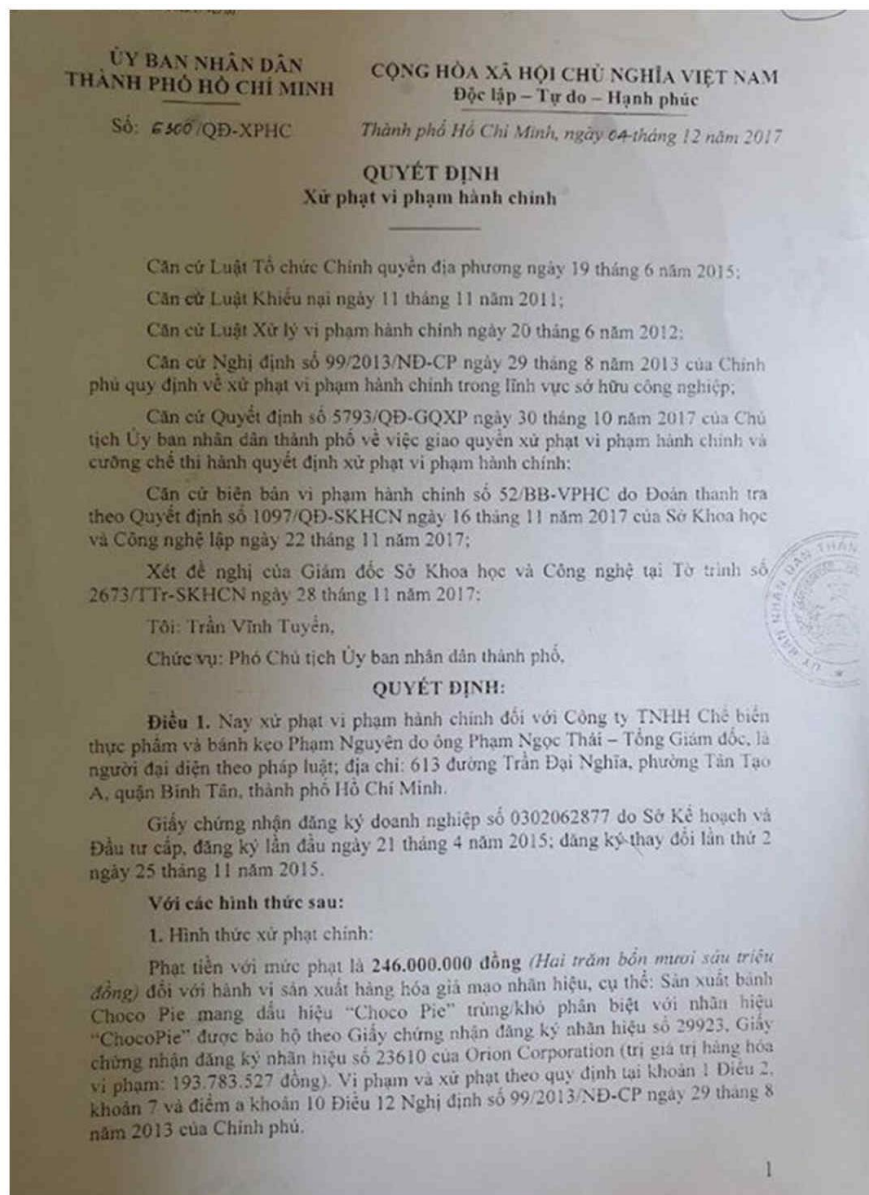
20/08/2023, 09:03

Công ty Phạm Nguyên kiện ngược Hải quan sau khi bị tổ giả nhãn hiệu bánh "ChocoPie"

hiệu Choco Pie, trùng, khó phân biệt với nhãn hiệu "ChocoPie" đã được bảo hộ.

Cụ thể, Công ty Phạm Nguyên bị xử phạt với các hình thức sau: Phạt tiền với mức phạt 246.000.000 đồng đối với hành vi sản xuất hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, cụ thể: Sản xuất bánh mang dấu hiệu "Choco Pie" trùng/khó phân biệt với nhãn hiệu "ChocoPie" được bảo hộ.

Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc tiêu hủy tang vật là hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, gồm 600 thùng bánh "Choco Pie 168" (28g X 6 cái X 16 hộp/thùng) và 600 thùng bánh "Choco Pie 336" (28g X 12 cái X 8 hộp/thùng), theo quy định tại Điểm a Khoản 13 Điều 12 Nghị định số 99/2013/NĐ-CP ngày 29/8/2013 của Chính phủ.



Quyết định xử phạt hành chính của UBND TP.HCM.

20/08/2023, 09:03

Công ty Phạm Nguyên kiện ngược Hải quan sau khi bị tổ giả nhãn hiệu bánh "ChocoPie"

Tuy nhiên, sau khi bị xử phạt, Công ty Phạm Nguyên bất ngờ khởi kiện hành chính đối với quyết định tạm dừng thông quan của Chi cục hải quan cửa khẩu khu vực 1 ban hành trong quá trình phát hiện, xử lý lô hàng hóa giả mạo nói trên.

Thông tin từ đại diện Chi cục HQCKCSGKV1 xác định: Công ty Phạm Nguyên đã khởi kiện hành chính đối với QĐ số 150/QĐ-SHTT của Chi cục HQCKCSGKV1. Sau khi có QĐ số 6300/QĐ-XPHC của UBND TP, Công ty Phạm Nguyên đã chấp hành nộp phạt theo quy định nhưng vẫn giữ nguyên việc khởi kiện.

Công ty Phạm Nguyên kiện ngược Hải quan

Cụ thể, Theo Công ty Phạm Nguyên, QĐ số 150/QĐ-SHTT không ban hành theo đúng mẫu quy định, vi phạm Luật SHTT 2005, sửa đổi bổ sung 2009. Chi cục HQCKCSGKV1 tạm giữ hàng hoá khi chưa xác định được có vi phạm hay không; không ra QĐ tạm giữ; vi phạm thời hạn tạm giữ.

Theo đó, Công ty Phạm Nguyên khởi kiện đối với Quyết định hành chính số 150/QĐ-SHTT ngày 13/1/2016 của Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Cảng Sài Gòn khu vực 1, hành vi tạm giữ hàng hoá của Công ty Phạm Nguyên và yêu cầu Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Cảng Sài Gòn khu vực 1 bồi thường thiệt hại.

Cụ thể, Công ty Phạm Nguyên yêu cầu Tòa án hủy Quyết định số 150/QĐ-SHTT của Chi cục Hải quan; buộc đơn vị này chấm dứt hành vi tạm giữ trái pháp luật đối với lô hàng của Công ty Phạm Nguyên đồng thời bồi thường thiệt hại hai khoản, gồm giá trị lô hàng có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu hơn 8.560 USD (191.978.631 đồng) và tiền lưu container, lưu bãi là 19.734 USD (442.534.950 đồng). Tổng cộng hai khoản mà Công ty Phạm Nguyên yêu cầu là 634.513.581 đồng.

Trước yêu cầu khởi kiện của Công ty Phạm Nguyên, Vụ kiện đã được TAND TP Hồ Chí Minh thụ lý và đưa ra xét xử ngày 26/2/2020. Tại các phiên hòa giải, đối thoại cũng như tại phiên tòa, đại diện Chi cục Hải Quan chứng minh đã thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, hoàn toàn không có lỗi nên đề nghị toà bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của Công ty Phạm Nguyên. Đại diện Công ty Orion cũng có đề nghị tương tự. Đại diện Chi cục Hải Quan trình bày rõ:

Thứ nhất, Quyết định số 150/QĐ-SHTT được ký, ban hành theo đúng quy định, trình tự thủ tục, theo Điều 73 và 74 Luật Hải quan. Do không có thẩm quyền xử lý hành vi xuất khẩu nên

20/08/2023, 09:03

Công ty Phạm Nguyên kiện ngược Hải quan sau khi bị tố giả nhãn hiệu bánh "ChocoPie"

sau khi ban hành Quyết định trên, Chi cục Hải Quan đã báo cáo cấp trên (Cục Hải quan thành phố và Tổng cục Hải quan) đồng thời chuyển hồ sơ đến cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết đối với lô hàng vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Thứ hai, Chi cục Hải quan không ban hành Quyết định gia hạn tạm dừng làm thủ tục hải quan là đúng quy định vì quyết định này chỉ được lập khi chưa có kết luận của cơ quan giám định hoặc ý kiến chuyên môn. Trong khi trường hợp này đã được Viện Khoa học sở hữu trí tuệ kết luận giám định trong thời hạn quy định (9 ngày) và kết luận hàng hóa xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu được bảo hộ.

Thứ ba, Sau khi ban hành Quyết định số 150/QĐ- SHTT, Chi cục Hải quan không ban hành Quyết định tạm giữ hàng hoá hay bất cứ quyết định nào khác, nên không thể nói Chi cục Hải quan tạm giữ trái pháp luật đối với hàng hóa của Công ty Phạm Nguyên. Hàng hoá xuất khẩu muốn thông quan phải hoàn tất thủ tục hải quan. Do đây là hàng hoá vi phạm nên phải xử lý xong mới được thông quan hàng hoá.

Thứ tư, Chi cục đã có rất nhiều báo cáo, đề xuất đến các cấp có thẩm quyền để đẩy nhanh tiến độ giải quyết. Vụ việc bị kéo dài do chính lỗi của Công ty Phạm Nguyên đã nộp đơn đề nghị hủy bỏ hiệu lực các Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu ChocoPie dẫn tới việc phải dừng xử lý để chờ kết quả giải quyết tranh chấp của Cục Sở hữu trí tuệ. Việc giải quyết tranh chấp kéo dài từ tháng 1/2016 đến tháng 7/2017, không phải do lỗi của Chi Cục Hải quan nên Công ty Phạm Nguyên yêu cầu cơ quan Hải quan bồi thường chi phí lưu container và lưu bãi là không có cơ sở.

Thứ năm, theo chỉ đạo của UBND thành phố, Sở Khoa học và Công nghệ đã lập Đoàn thanh tra và có Kết luận thanh tra ngày 7/12/2017, khẳng định: Công ty Phạm Nguyên đã có hành vi thể hiện dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu, vi phạm Điểm b, Khoản 1, Điều 211, Luật Sở hữu trí tuệ. Như vậy, Chi Cục Hải quan tạm dừng thông quan theo đề nghị của phía Công ty Orion là đúng, nên việc Công ty Phạm Nguyên yêu cầu bồi thường lô hàng có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu là không có căn cứ.

Vụ án được TAND TP Hồ Chí Minh đưa ra xét xử ngày 26/2/2020, nhưng chỉ tiến hành được vài giờ thì HĐXX cho tạm dừng để các bên cung cấp thêm chứng cứ. Chiều nay, ngày 11/3/2010, phiên tòa sẽ được mở để tiếp tục xét xử và dư luận đang chờ một phán quyết đúng pháp luật.

Mai Hương(T/H)/Sở hữu Trí tuệ

PHỤ LỤC 7

BỘ CÂU HỎI PHÒNG VẤN LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN

Để có cơ sở đánh giá hoàn thiện Luận án, NCS thực hiện phỏng vấn các nhóm là: các chuyên gia về SHTT, lãnh đạo và công chức hải quan một số đơn vị hải quan tại các địa bàn trọng điểm. Nội dung phỏng vấn đối với từng nhóm đối tượng như sau:

1. Nhóm câu hỏi phỏng vấn các chuyên gia về SHTT

Câu 1: Theo ông/bà, để phân tích làm rõ cơ sở lý luận của hoạt động bảo vệ quyền SHTT, cần nghiên cứu luận giải dựa trên những lý thuyết, quan điểm khoa học nào?

Câu 2: Ông/bà cho biết giữa bảo vệ quyền SHTT với bảo vệ quyền SHTT biên giới khác nhau như thế nào? Mối quan hệ giữa bảo vệ quyền SHTT tại biên giới và kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT?

Câu 3: Ông/bà hãy cho biết sự khác biệt giữa quan niệm về hàng giả theo các Điều ước quốc tế, pháp luật một số nước và Việt Nam? Vì sao lại có sự khác biệt đó?

Câu 4: Hiện nay, hàng hoá xuất khẩu giả mạo về SHTT có chiều hướng gia tăng, theo ông/bà có cần thiết phải sửa đổi quy định của Luật SHTT xác định hành vi xuất khẩu hàng hoá giả mạo về SHTT là hành vi xâm phạm quyền SHTT, có chế tài xử phạt tương ứng không?

Câu 5: Ông/bà hãy cho biết cách thức nhận diện hàng hoá giả mạo về SHTT?

Câu 6: Ông/bà cho biết quan điểm của mình về xử lý đối với hàng hoá quá cảnh giả mạo về SHTT theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện nay? Theo ông/bà, pháp luật cần quy định vấn đề này như thế nào để vừa đảm bảo tạo thuận lợi thương mại vừa phù hợp với pháp luật quốc tế?

Câu 7: Ông/bà hãy cho biết quan điểm xử lý đối với hàng hoá giả mạo về SHTT thuộc các loại hình tạm nhập - tái xuất (để thực hiện dự án đầu tư, để sửa chữa), tạm nhập miễn thuế theo đó hàng hoá nhập khẩu chỉ lưu lại tại Việt Nam một thời gian nhất định, sau đó tái xuất ra khỏi lãnh thổ?

Câu 8: Đề nghị ông/bà cho biết một số bất cập về pháp luật quy định thẩm quyền kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT của Hải quan hiện nay?

Câu 9: Theo ông/bà thực hiện giải pháp gì để kiểm soát hiệu quả hàng hoá giả mạo về SHTT trong điều kiện thực hiện các FTA thế hệ mới?

2. Nhóm câu hỏi phỏng vấn lãnh đạo các đơn vị hải quan

Câu 1: Theo ông/bà, vấn đề bất cập nhất của quy định pháp luật hiện hành về kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT là gì? Cần có giải pháp gì để tháo gỡ những vướng mắc đó?

Câu 2: Ông/bà đánh giá thế nào về tình hình hàng hoá giả mạo về SHTT của Hải quan Việt Nam hiện nay?

Câu 3: Hiện nay, một số hoạt động nghiệp vụ của Hải quan có liên quan trực tiếp đến kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT như: xử lý thông tin trước khi hàng đến cửa khẩu, xử lý hàng hoá giả mạo về SHTT sau thông quan chưa được pháp luật quy định cụ thể. Theo ông/bà có cần thiết quy định các nội dung này tại các văn bản pháp luật liên quan không?

Câu 4: Ông/bà cho biết quan điểm xử lý đối với hàng hoá quá cảnh giả mạo về SHTT theo quy định của pháp luật hiện nay? Quan điểm của ông/bà ra sao khi có ý kiến cho rằng, Hải quan không xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi quá cảnh hàng hoá giả mạo về SHTT?

Câu 5: Tình hình hàng hoá xuất khẩu giả mạo về SHTT bị Hải quan bắt giữ có chiều hướng gia tăng. Các doanh nghiệp sản xuất chủ yếu nhận gia công cho thương nhân nước ngoài, hoặc theo loại hình sản xuất xuất khẩu hàng hoá giả mạo về SHTT. Theo ông/bà pháp luật Việt Nam hiện hành đã đáp ứng yêu cầu kiểm soát của Hải quan về hàng hoá giả mạo về SHTT đối với các loại hình nhận gia công cho thương nhân nước ngoài hoặc sản xuất xuất khẩu chưa?

Câu 6: Ông bà đánh giá thế nào về hiệu quả của phối hợp giữa Hải quan Việt Nam với các cơ quan liên quan trong kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT?

Câu 7: Một trong những nguyên nhân hạn chế hiệu quả kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT trong thời gian qua là do trình độ, năng lực của công chức hải quan còn hạn chế. Theo ông/bà, ngành hải quan cần có giải pháp gì để nâng cao hiệu quả công tác này trong thời gian tới?

Câu 8: Theo ông/bà, để tiến tới xây dựng mô hình hải quan thông minh, ngành hải quan cần thực hiện những giải pháp gì để nâng cao hiệu quả kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT?

3. Nhóm câu hỏi phỏng vấn công chức Hải quan

Câu 1: Ông/bà hãy nêu những tiêu chí cơ bản để phân biệt hàng hoá xâm phạm quyền SHTT với hàng hoá giả mạo về SHTT?

Câu 2: Ông/bà cho biết một số hạn chế, vướng mắc về thẩm quyền kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT của Hải quan hiện nay?

Câu 3: Ông/bà hãy cho biết quy định về Quy trình kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT trong thông quan hiện nay đã đảm bảo kiểm soát hiệu quả hàng hoá giả mạo về SHTT trên thực tế chưa? Vì sao?

Câu 4: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ bổ sung quy định: Hải quan chủ động tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hoá giả mạo về SHTT ngay cả khi không có yêu cầu của chủ thể quyền nếu có căn cứ rõ ràng về hàng hoá vi phạm (thẩm quyền mặc nhiên). Ông/bà cho biết quan điểm của mình về vấn đề này?

Câu 5: Đề nghị ông/bà cho biết quy định pháp luật về các biện pháp xử lý hàng hoá giả mạo về SHTT có phù hợp với đặc thù của hoạt động hải quan không ? Vì sao?

Câu 6: Ông/bà hãy cho biết các vụ việc vi phạm về hàng hoá giả mạo về SHTT cho Hải quan phát hiện, bắt giữ chủ yếu thông quan hoạt động nghiệp vụ nào của Hải quan? Tại sao?

Câu 7: Ông/bà hãy nêu một số vướng mắc trong xử lý hàng hoá giả mạo về SHTT hiện nay của Hải quan?

Câu 8: Theo ông/bà, để hỗ trợ công chức hải quan tiếp nhận, khai thác và xử lý thông tin về kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT, Tổng cục Hải quan cần xây dựng cơ sở dữ liệu về thực thi quyền SHTT như thế nào?

PHỤ LỤC 8
TỔNG HỢP CÁC KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT LIÊN QUAN
ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN

Vấn đề pháp lý	Kiến nghị sửa đổi	Tóm tắt luận giải	Mục trình bày
Luật Hải quan			
Mở rộng phạm vi hàng hoá XNK không tạm dừng làm thủ tục hải quan	Sửa đổi bổ sung khoản 3 Điều 76 như sau: “3. Việc tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu không áp dụng đối với hàng hóa phi thương mại bao gồm: viện trợ nhân đạo, <i>tài sản di chuyển</i> , hàng hóa được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ, hành lý, quà biếu, quà tặng, hàng <i>hoá gửi với số lượng nhỏ là bưu kiện, bưu phẩm gửi theo loại hình chuyển phát nhanh, bưu chính</i> trong tiêu chuẩn miễn thuế và hàng hóa quá cảnh.”	Luật Hải quan ghi nhận chưa đầy đủ các trường hợp là hàng hoá phi thương mại theo Nghị định 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 hướng dẫn một số điều của Luật Thuế xuất khẩu, nhập khẩu; cũng như các trường hợp được nêu ra tại TRIPs, EVFTA và CPTPP.	3.2.1
Bổ sung quy định về thẩm quyền xử lý đối với hàng hóa quá cảnh giả mạo về SHTT	Sửa đổi bổ sung khoản 4 Điều 76 như sau: “4. Trong quá trình làm thủ tục hải quan, cơ quan Hải quan phát hiện hàng hóa quá cảnh giả mạo sở hữu trí tuệ, Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục cho hàng hóa quá cảnh thông báo bằng văn bản cho cơ quan Hải quan nước láng giềng nơi hàng hóa làm thủ tục nhập khẩu (điểm đích cuối cùng)	Điều 73 Luật Hải quan 2014 quy định, Hải quan có quyền kiểm soát đối với hàng hóa XK, NK thuộc mọi loại hình. Tuy nhiên, hàng hóa giả mạo về SHTT quá cảnh lại không bị tạm dừng làm thủ tục hải quan. Mặc dù, Điều 214 Luật SHTT quy định chế tài xử lý “ <i>Buộc đưa ra</i>	3.2.2.1

	để kiểm tra, giám sát và xử lý đối với hàng hóa vi phạm”.	<i>khỏi lãnh thổ Việt Nam đối với hàng hoá quá cảnh xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ</i> ”. Theo Nghị định 99/2013/NĐ -CP, Hải quan có quyền xử phạt vi đối với hàng hóa quá cảnh giả mạo về SHTT. Tuy nhiên, khi phát hiện, Hải quan sẽ dừng làm thủ tục và tạm giữ hàng hóa theo thủ tục nào, hiện nay chưa có quy định cụ thể.	
Gia hạn thời hạn tạm thời tạm dừng làm thủ tục hải quan	Sửa đổi điểm b khoản 1 Điều 76 như sau: b) Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo của cơ quan hải quan, <i>trường hợp chủ thể quyền SHTT cần thêm thời gian để xác minh thì được phép gia hạn không quá 03 ngày.</i>	Thời hạn tạm thời tạm dừng làm thủ tục hải quan 03 ngày làm việc trong nhiều trường hợp không đủ thời gian cho chủ thể quyền SHTT xác minh hàng hoá nghi ngờ, đặc biệt khi phải chờ kết quả xác định hàng thật – hàng giả từ chủ thể quyền nước ngoài.	3.2.4
Thẩm quyền mặc nhiên	Bổ sung quy định tại mục 8 Chương III Luật Hải quan: <i>“Điều. Chủ động kiểm soát hàng hóa giả mạo sở hữu trí tuệ</i> 1. Cơ quan Hải quan có quyền chủ động kiểm tra, giám sát và kiểm soát hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu giả mạo sở hữu trí tuệ trong trường hợp chủ thể quyền	Theo Điều 58 Hiệp định TRIPs khi áp dụng thẩm quyền mặc nhiên, công chức Hải quan và cơ quan Hải quan được miễn trách nhiệm pháp lý đối với khi thực thi công vụ. Mặc dù Luật sửa đổi, bổ sung Luật SHTT đã quy định thẩm quyền mặc nhiên	3.2.2.3

	không đăng ký kiểm tra, giám sát Hải quan về sở hữu trí tuệ hoặc không có đơn yêu cầu tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hoá bị nghi ngờ xâm phạm. 2. Cơ quan Hải quan có quyền tạm dừng làm thủ tục hải quan và tạm giữ hàng hoá vi phạm theo thủ tục hành chính khi có đủ tài liệu, chứng cứ rõ ràng chứng minh về việc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; yêu cầu chủ thể quyền sở hữu trí tuệ cung cấp những thông tin liên quan đến hàng hoá bị nghi ngờ giả mạo sở hữu trí tuệ để điều tra, xác minh và xử lý vụ việc. 3. Cơ quan Hải quan, công chức Hải quan được miễn trách nhiệm pháp lý và không bị áp dụng các biện pháp chế tài tương ứng nếu những hành vi thực hiện trong quá trình kiểm tra, giám sát hàng hóa giả mạo sở hữu trí tuệ đã tuân thủ đúng các quy định pháp luật về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan Hải quan về thực thi quyền sở hữu trí tuệ.”	của Hải quan, nhưng chưa quy định việc miễn trách nhiệm pháp lý của Hải quan trong trường hợp này.	
--	---	---	--

Luật Sở hữu trí tuệ			
Mở rộng nhóm hành vi sử dụng đối tượng quyền SHTT <i>bao gồm cả hành vi xuất khẩu</i>	“Điều 124. Sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp 5. Sử dụng nhãn hiệu là việc thực hiện các hành vi sau đây: c) <i>Xuất khẩu</i>, nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu được bảo hộ. 6. Sử dụng chỉ dẫn địa lý là việc thực hiện các hành vi sau đây: c) <i>Xuất khẩu</i>, nhập khẩu hàng hóa có mang chỉ dẫn địa lý được bảo hộ.	- Đảm bảo tương thích với CPTPP và EVFTA; - Đảm bảo việc áp dụng thống nhất pháp luật giữa Luật SHTT với Luật Hải quan và các Nghị định xử phạt vi phạm hành chính về SHTT của Việt Nam; - Đáp ứng yêu cầu thực tiễn về kiểm soát hàng hoá XK giả mạo về SHTT của Hải quan Việt Nam.	3.2.1
Hành vi XK hàng hóa xâm phạm quyền SHTT (có hàng hóa giả mạo SHTT) là hành vi xâm phạm quyền SHTT	“Điều 211. Hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ bị xử phạt vi phạm hành chính 1. Tổ chức, cá nhân thực hiện một trong các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ sau đây bị xử phạt vi phạm hành chính: b) Sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, vận chuyển, buôn bán hàng hóa giả mạo về sở hữu trí tuệ quy định tại Điều 213 của Luật này hoặc giao cho người khác thực hiện hành vi này; c) Sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, vận chuyển, buôn bán, tàng trữ tem, nhãn hoặc vật phẩm khác mang nhãn hiệu hoặc chỉ	- Đảm bảo phù hợp với chuẩn mực của CPTPP; - Đảm bảo tính thống nhất giữa các quy định tại khoản 4 Điều 216, Điều 124 và 211, 213 Luật SHTT được áp dụng đối với cả hàng hóa XK, NK.	3.2.1

	dẫn địa lý giả mạo hoặc giao cho người khác thực hiện hành vi này.”		
Thẩm quyền mặc nhiên	Sửa đổi, bổ sung quy định tại khoản 2, khoản 4 Điều 216 Luật SHTT như sau: 2. Tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa bị nghi ngờ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ là biện pháp được tiến hành như sau: a) Theo yêu cầu của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ..... b) Khi cơ quan Hải quan có đủ tài liệu, chứng cứ rõ ràng chứng minh về việc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ mặc dù chủ thể quyền không đăng ký kiểm tra, giám sát Hải quan về sở hữu trí tuệ và không có đơn yêu cầu tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hoá bị nghi ngờ xâm phạm. 4. Trong quá trình thực hiện biện pháp quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này, nếu phát hiện hàng hóa giả mạo về sở hữu trí tuệ theo quy định tại Điều 213 của Luật này thì hải quan có quyền và có trách nhiệm áp dụng biện pháp hành chính để xử lý theo quy định tại Điều 214 và Điều 215 của Luật này. Cơ quan Hải quan chủ động thực hiện các biện pháp	- Đảm bảo tương thích với quy định của TRIPs, CPTPP và EVFTA. - Đảm bảo quy định thống nhất về thẩm quyền mặc nhiên giữa Luật SHTT với Luật Hải quan và các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành.	2.2.2.2

	kiểm soát hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu khi không có yêu cầu của chủ thể quyền, áp dụng các biện pháp xử lý theo quy định của Luật này và pháp luật xử lý vi phạm hành chính”.		
Nghị định 69/2018/NĐ- CP ngày 15/5/2018			
Xác định trách nhiệm pháp lý của doanh nghiệp Việt Nam nhận gia công hàng hoá cho thương nhân nước ngoài khi gia công hàng hoá giả mạo về SHTT	1. Sửa đổi, bổ sung khoản 9 Điều 39 “Hợp đồng gia công” - Thay thế cụm từ “nhãn hiệu hàng hoá” bằng cụm từ “Trách nhiệm về quyền sở hữu trí tuệ” Do vậy, khoản 9 đề nghị sửa đổi như sau: “<i>9. Trách nhiệm về quyền sở hữu trí tuệ và tên gọi xuất xứ hàng hoá.</i>” 2. Sửa đổi, bổ sung quy định tại khoản 2 Điều 42 liên quan đến trách nhiệm của bên nhận gia công hàng hoá cho thương nhân nước ngoài như sau: “<i>f. Chịu trách nhiệm liên đới về quyền sở hữu trí tuệ của hàng hoá, tên gọi xuất xứ hàng hoá.</i>”	- Để mở rộng phạm vi trách nhiệm các bên liên quan đến quyền SHTT không chỉ riêng đối với nhãn hiệu mà còn các đối tượng quyền SHTT khác có khả năng bị xâm phạm như: chỉ dẫn địa lý, kiểu dáng công nghiệp, cạnh tranh không lành mạnh. - Để ngăn chặn và xử lý hành vi xâm phạm quyền SHTT và hàng hoá giả mạo về SHTT phù hợp với bản chất của loại hình XK này.	3.2.1
Nghị định 99/2013/NĐ- CP ngày 29/8/2013			
Bổ sung hành vi xuất khẩu hàng hoá giả mạo về SHTT là hành vi vi phạm được ghi nhận trong Nghị định	- Bổ sung điểm a khoản 1 Điều 12 Nghị định như sau: “a) Buôn bán; chào hàng; xuất khẩu; vận chuyển, kê cả quá cảnh; tàng trữ, trưng bày để bán hàng hoá giả	- Nhằm đáp ứng yêu cầu thực hiện các FTA thế hệ mới: CPTPP, EVFTA. - Đáp ứng yêu cầu thực tiễn như đã phân tích	3.2.2.2

	mạo nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý.” - Biện pháp khắc phục hậu quả áp dụng đối với hàng hoá XK giả mạo về SHTT cần ưu tiên áp dụng theo thứ tự sau: (1) Hàng hoá loại bỏ được yếu tố vi phạm trên hàng hoá và bao bì hàng hoá thì áp dụng biện pháp buộc phân phối hoặc đưa vào sử dụng không nhằm mục đích thương mại. Đảm bảo rằng hàng hoá vi phạm không được đưa vào các kênh phân phối. (2) Buộc tiêu huỷ đối với hàng hoá giả mạo không loại bỏ được yếu tố vi phạm trên hàng hoá và bao bì hàng hoá. - Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 1 Điều 13 như sau: “a) Buôn bán; vận chuyển, kể cả quá cảnh; xuất khẩu; cung cấp; tàng trữ, trưng bày để bán tem, nhãn, bao bì, vật phẩm mang nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý giả mạo.” - Biện pháp xử lý đối với hàng hoá XK là tem, nhãn, bao bì, vật phẩm mang nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý giả mạo cần được tiêu huỷ theo điểm a khoản 8 Điều 13 Nghị định.	tại mục 2.3.2.1. của Luận án. - Bởi vì, đây là nhóm hàng hoá đặc biệt, là những vật phẩm chưa gắn với một hàng hoá nào cụ thể, nhưng có nguy cơ cao sẽ được gắn trên hàng hoá hoặc bao bì hàng hoá không do chính chủ thể quyền SHTT đưa ra thị trường. Do đó, áp dụng biện pháp tiêu huỷ nhằm đảm bảo ngăn chặn triệt để hành vi vi phạm.	
--	--	--	--

Thẩm quyền Hải quan xử lý hàng hoá XK giả mạo về SHTT	Sửa đổi, bổ sung quy định tại khoản 4 Điều 15 như sau: “4. Hải quan có thẩm quyền xử phạt hành vi vi phạm quy định tại các Điều 6,9,10,11, 12,13 và 14 của Nghị định này trong hoạt động <i>xuất khẩu</i> , nhập khẩu và quá cảnh.”	Đảm bảo phù hợp với các quy định liên quan: xác định hàng hoá XK giả mạo về SHTT là hàng hoá xâm phạm quyền, thì theo đó hành vi XK hàng hoá giả mạo về SHTT là hành vi xâm phạm quyền bị xử phạt.	3.2.2.2
Quy định biện pháp xử lý hàng hoá giả mạo về SHTT áp dụng riêng cho hàng hoá XNK.	Sửa đổi khoản 13 Điều 12 như sau: c) Buộc đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam đối với hàng hoá quá cảnh về nước quá cảnh xuất khẩu hoặc buộc tái xuất về nước nơi hàng hoá xuất khẩu đối với hàng hoá nhập khẩu giả mạo nhãn hiệu hoặc chỉ dẫn địa lý, phương tiện, nguyên liệu, vật liệu nhập khẩu được sử dụng chủ yếu để sản xuất, kinh doanh hàng hoá giả mạo nhãn hiệu hoặc chỉ dẫn địa lý sau khi đã loại bỏ yếu tố vi phạm quy định từ khoản 1 đến khoản 10 Điều này.”	Nhiều biện pháp xử lý hàng hoá giả mạo về SHTT theo quy định pháp luật hiện hành không phù hợp với hoạt động của Hải quan. Do đó, cần thiết phải quy định biện pháp xử lý đặc thù dành cho hàng hoá XNK giả mạo về SHTT.	3.2.4
Thẩm quyền mặc nhiên	Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 22 như sau: “3. Cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm có trách nhiệm chủ động kiểm tra, thanh tra, <i>giám sát, kiểm soát</i> để phát hiện; phối hợp với chủ thể quyền sở hữu công nghiệp xác minh, xử	Để đảm bảo thống nhất giữa Luật SHTT 2022, Luật Hải quan 2014 về thẩm quyền mặc nhiên của Hải quan và khoản 3 Điều 22 Nghị định 99 về việc cơ quan có thẩm quyền chủ động kiểm tra phát hiện	3.2.2.2

	lý vi phạm liên quan đến hàng hoá giả mạo về SHTT.”	hàng hoá giả mạo về SHTT.	
Kinh phí thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả khi người vi phạm không thực hiện nghĩa vụ	Bổ sung Chương IV: “Điều . <i>Hỗ trợ thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả trong trường hợp người vi phạm không thực hiện nghĩa vụ</i> 1. Chi phí khắc phục những hậu quả do hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ gây ra do người vi phạm chịu trách nhiệm chi trả. 2. Trong trường hợp người vi phạm bỏ trốn hoặc vì lý do nào đó người vi phạm không thể thực hiện được nghĩa vụ chi trả các chi phí phát sinh do hành vi vi phạm gây ra. Cơ quan có thẩm quyền có thể yêu cầu chủ thể quyền hoặc theo đề nghị của chủ thể quyền để họ thanh toán các chi phí thực tế phát sinh, bao gồm các chi phí: lưu kho, lưu bãi, xử lý, tiêu huỷ và chi phí khác liên quan đến vụ việc. Các chi phí này được công nhận là chi phí hợp lý, hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.”	- Theo Luật Xử lý vi phạm hành chính, khoản kinh phí này do người vi phạm chịu trách nhiệm chi trả. Tuy nhiên, thực tế nhiều vụ việc người vi phạm bỏ trốn không thực hiện nghĩa vụ. Trường hợp này pháp luật chưa có quy định cụ thể. - Mặt khác thực tế, Hải quan giải quyết các vụ việc vi phạm, chủ thể quyền đề nghị hỗ trợ chi trả khoản kinh phí này nhưng không có căn cứ pháp lý để thực hiện. - Tham khảo kinh nghiệm một số nước cho thấy, các nước đều quy định cho phép chủ thể quyền SHTT hỗ trợ trong trường hợp này.	3.2.1
Quy định phạm vi hàng hoá giả mạo về sở hữu trí tuệ	Điều . <i>Hàng hoá giả mạo về sở hữu trí tuệ không bị xử phạt vi phạm hành chính</i>	Điều 60 Hiệp định TRIPs đã đưa ra trường hợp loại trừ áp	

không bị xử lý vi phạm	1. Hàng hóa viện trợ nhân đạo, <i>tài sản di chuyển</i>, hàng hóa được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ ngoại giao, hành lý của hành khách xuất nhập cảnh <i>có số lượng không quá 01 đơn vị</i>, quà biếu, quà tặng trong tiêu chuẩn miễn thuế theo quy định tại khoản 3 Điều 73 Luật Hải quan. 2. <i>Bưu kiện, bưu phẩm; hàng hoá chuyển phát nhanh quốc tế sử dụng cho mục đích cá nhân trong tiêu chuẩn miễn thuế.</i>”	dụng xử phạt đối với hàng hóa phi thương mại với số lượng nhỏ, là hành lý cá nhân hoặc hàng gửi với số lượng nhỏ. Luật Hải quan đã quy định không áp dụng biện pháp tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa có yêu cầu bảo vệ quyền SHTT liên quan đến một số loại hình XNK như: hàng viện trợ nhân đạo, quà biếu tặng trong tiêu chuẩn miễn thuế, hành lý cá nhân.	3.2.1
Dừng xử lý vụ việc khi có tranh chấp	Sửa đổi, bổ sung quy định tại điểm a khoản 2 Điều 28 như sau: - Hải quan dừng thủ tục xử lý vụ việc vi phạm khi có phát sinh tranh chấp sau khi đã thụ lý đơn yêu cầu xử lý vi phạm và từ chối xử lý. - Chủ thể quyền SHTT có quyền tiếp tục nộp đơn yêu cầu xử lý vi phạm ngay sau khi vụ việc có kết quả giải quyết tranh chấp có hiệu lực pháp luật.	Để giải quyết vướng mắc trong trường hợp cơ quan Hải quan dừng giải quyết vụ việc vi phạm về hàng hoá giả mạo về SHTT khi có phát sinh tranh chấp, khiếu nại, mà thời gian giải quyết tranh chấp kéo dài dẫn đến nhiều hệ lụy cho Hải quan như: chịu trách nhiệm quản lý hàng hoá trong thời gian dài (trong khi việc giải quyết tranh chấp do cơ quan khác giải quyết) đã được luận giải tại mục 2.1.4.1 của Luận án	3.2.3

Nghị định 105/2006/NĐ- CP ngày 22/9/2006			
Thống nhất đầu mối tiếp nhận Đơn yêu cầu kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT	- Bỏ “Điều 35. Cơ quan Hải quan có thẩm quyền tiếp nhận đơn”; - Đổi tên Điều 34 là “Yêu cầu kiểm soát hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu liên quan đến sở hữu trí tuệ.”; - Bổ sung quy định vào Điều 34: “Tổng cục Hải quan tiếp nhận Đơn yêu cầu kiểm soát hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu liên quan đến sở hữu trí tuệ.”	Quy định về đầu mối tiếp nhận Đơn không thống nhất giữa Luật Hải quan và Nghị định 105/2006/NĐ- CP dẫn đến việc áp dụng pháp luật giữa các cơ quan Hải quan các cấp trên thực tế.	3.2.3
Thông tư 13/2015/TT- BTC đã được sửa đổi bổ sung tại Thông tư 13/2020/TT- BTC ngày 06/3/2020			
Bổ sung quy trình nghiệp vụ kiểm soát trước thông quan	Các nội dung đề nghị quy định bổ sung: - Nguồn thông tin; - Cách thức, tình tự xử lý thông tin trước khi hàng đến; - Kết quả kiểm soát trước khi hàng hoá đến cửa khẩu.		3.2.3
Xây dựng Quy trình kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT theo nhóm loại hình	1. Đối với hàng hoá NK chia thành 02 nhóm: - Nhóm 1 bao gồm các loại hình hàng hoá NK để phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh và tiêu dùng trong nước. - Nhóm 2 bao gồm các loại hình mà theo đó hàng hoá NK không tiêu thụ tại thị trường Việt Nam hoặc hàng hoá đó chỉ lưu giữ tại Việt Nam trong một thời hạn	-Việc phân chia nhóm loại hình đảm bảo kiểm soát có hiệu quả hàng hoá giả mạo về SHTT phù hợp với tính chất và đặc điểm của từng loại hình XNK. - Đảm bảo nguyên tắc gây thiệt hại đối với một số loại hình XNK do hàng hoá không đưa vào tiêu dùng trong nước.	3.2.3

	nhất định vì nhiều mục đích khác nhau. 2. Đối với hàng hoá XK: - Hàng hoá thuộc các loại hình: B11, E42, E52, E62, C12, H21 kiểm soát theo hướng có áp dụng chế tài xử lý vi phạm đối với hàng hoá và người thực hiện hành vi vi phạm. - Hàng hoá XK thuộc các loại hình khác như: B12, B13, G22, G23, Hải quan sẽ giám sát hàng hoá thực tế XK đúng mục đích, đúng thời hạn ra nước ngoài.		
Bổ sung quy định “Trách nhiệm hỗ trợ kinh phí của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ”	<i>“Điều . Trách nhiệm hỗ trợ kinh phí xử lý hàng hoá giả mạo về SHTT</i> Trong quá trình xử lý vụ việc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, người vi phạm bỏ trốn hoặc vì lý do nào đó người vi phạm không thể thực hiện được nghĩa vụ thanh toán các chi phí phát sinh liên quan đến xử lý hàng hoá giả mạo về SHTT. Cơ quan Hải quan có thể yêu cầu hoặc theo đề nghị của chủ thể quyền thanh toán các chi phí thực tế phát sinh, bao gồm các chi phí: lưu kho, lưu bãi, xử lý, tiêu huỷ và chi phí khác phát sinh.”	Thực tế nhiều vụ việc tiêu huỷ hàng vi phạm, người vi phạm bỏ trốn. Hải quan không có cơ sở để thanh toán các chi phí tiêu huỷ hàng hoá vi phạm bằng nguồn kinh phí từ Ngân sách Nhà nước. Các chủ thể quyền hoặc hiệp hội ngành nghề trong nước và nước ngoài đã đề nghị hỗ trợ chi phí này cho Hải quan để thực hiện việc tiêu huỷ. Tuy nhiên, pháp luật chưa có quy định về việc tiếp nhận, sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ trong trường hợp này.	3.2.1